APOSTILA PREPARATÓRIA

SEGURIDADE SOCIAL

Preparação Completa para o Concurso do INSS

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL

SAÚDE	PREVIDÊNCIA	ASSISTÊNCIA
arts. 196 a 200	arts. 201 e 202	arts. 203 e 204

39 módulos · 7 simulados comentados · 6 capítulos de pegadinhas

CF/88 · Lei 8.212/1991 · Lei 8.213/1991 · Lei 8.742/1993 · Decreto 3.048/1999 · EC 103/2019

SEGURIDADE SOCIAL

Preparação Completa para o Concurso do INSS

CARGO-ALVO	Técnico do Seguro Social — Instituto Nacional do Seguro Social
DISCIPLINA	Seguridade Social e Direito Previdenciário
CONTEÚDO	39 módulos, 7 simulados comentados e 6 capítulos de pegadinhas
MÉTODO	Entender → Decorar → Prova → Revisar, com flashcards e revisão espaçada
MATRIZ	Edital nº 1/2022 como matriz de assuntos, com a legislação vigente
EDIÇÃO	1ª edição

Aviso importante. Esta apostila usa o último edital publicado apenas como **matriz de assuntos** e explica a **legislação vigente**. Edital é mapa de conteúdo, não fotografia da lei.

Todo ponto sujeito a alteração legislativa, a valor monetário anual ou a detalhe regulamentar está sinalizado com **conferir na fonte oficial**. Quando encontrar essa marca, consulte o texto compilado no Planalto ou no portal do INSS **antes de decorar**. A responsabilidade pela conferência final é sempre do candidato.

SUMÁRIO

ABERTURA

Apresentação 1

Como estudar este material 3

Como usar os flashcards 5

Aviso metodológico e fontes 6

Plano de estudos em 30 semanas 7

PLANO DE ESTUDO MATRIZ DE ESTUDOS

Matriz de Estudos 11

VOLUME 1 FUNDAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Módulo 01 — Conceito e estrutura da Seguridade Social 31

Módulo 02 — Princípios e objetivos (art. 194) 43

Módulo 03 — Financiamento e orçamento (art. 195) 64

Módulo 04 — Saúde 79

Módulo 05 — Assistência Social, LOAS e BPC 88

Módulo 06 — Previdência Social e RGPS (art. 201) 104

Pegadinhas do Volume 1 117

Simulado 1 — Fundamentos 130

VOLUME 2 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Módulo 07 — RGPS: estrutura e beneficiários 141

Módulo 08 — Empregado, doméstico e avulso 150

Módulo 09 — Contribuinte individual e segurado especial 166

Módulo 10 — Facultativo, excluídos e quem é quem no RGPS 182

Módulo 11 — Dependentes 194

Módulo 12 — Filiação e inscrição 206

Módulo 13 — Qualidade de segurado e período de graça 214

Módulo 14 — Carência 226

Pegadinhas do Volume 2 238

Simulado 2 — RGPS 249

VOLUME 3 BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DO RGPS

Módulo 15 — Salário de benefício e renda mensal inicial 259
Módulo 16 — Benefícios por incapacidade 270
Módulo 17 — Aposentadoria programada e por idade 286
Módulo 18 — Aposentadoria especial e da pessoa com deficiência 296
Módulo 19 — EC 103/2019: transição e direito adquirido 308
Módulo 20 — Pensão por morte e auxílio-reclusão 320
Módulo 21 — Salário-família e salário-maternidade 334
Módulo 22 — Serviços, acumulação e tabela geral dos benefícios 346
Pegadinhas do Volume 3 358
Simulado 3 — Benefícios 371

VOLUME 4 CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL

Módulo 23 — Empresa, equiparados e empregador doméstico 381
Módulo 24 — Salário de contribuição: conceito e limites 389
Módulo 25 — Parcelas integrantes e não integrantes 399
Módulo 26 — Contribuição dos segurados 410
Módulo 27 — Contribuição das empresas 420
Módulo 28 — Produção rural e outras fontes 431
Módulo 29 — Arrecadação, recolhimento e obrigações acessórias 440
Módulo 30 — Decadência, prescrição, restituição e crimes 449
Módulo 31 — Processo administrativo previdenciário 462
Pegadinhas do Volume 4 471
Simulado 4 — Custeio 482

VOLUME 5 RPPS, LEGISLAÇÕES ESPECIAIS E COMPLEMENTAR

Módulo 32 — RPPS: regime próprio de previdência social 492
Módulo 33 — Contagem recíproca, CTC e previdência complementar 501
Módulo 34 — Benefícios de legislações especiais 514
Módulo 35 — Conteúdo complementar do edital 524
Pegadinhas do Volume 5 534
Simulado 5 — RPPS e legislações especiais 543

VOLUME 6 REVISÃO FINAL

Módulo 36 — Mapas mentais e quadros consolidados 553

Módulo 37 — Lei seca comentada 571
Módulo 38 — 100 pontos que você precisa saber 586
Módulo 39 — Sistema de revisão final 592
Simulado 6 — Nível prova 604
Simulado 7 — Nível difícil 613

ANEXO CADERNO DE ERROS

Caderno de Erros 625

APRESENTAÇÃO

Esta apostila nasceu de uma decisão simples: **não produzir mais um resumo**.

Resumo é útil para quem já sabe. Quem está entrando em Seguridade Social precisa de outra coisa — precisa entender o instituto, ver a lei, reconhecer a armadilha e resolver a questão. Nessa ordem. Repetidas vezes.

O que você tem em mãos

Um **curso completo em formato de apostila**, com 39 módulos, 7 simulados comentados e seis capítulos dedicados exclusivamente às pegadinhas de prova. O conteúdo cobre todos os blocos do programa de Seguridade Social para o cargo de Técnico do Seguro Social — dos fundamentos constitucionais ao custeio, dos benefícios ao processo administrativo.

Cada módulo segue **sempre a mesma ordem interna**, para que você crie automatismo de leitura:

> NOTA
> conceito · definição para a prova · fundamento legal · explicação detalhada · exemplo prático · atenção · pegadinhas · como a banca cobra · resumo · memorização · questões comentadas · revisão de 5 e de 15 minutos

O método em quatro camadas

O material foi desenhado para funcionar com **revisão espaçada**. Ele o leva por quatro camadas sucessivas, e não por uma leitura linear:

Entender — a intuição do instituto, em linguagem simples. **Decorar** — lei seca, prazos, requisitos, tabelas e mnemônicos. **Prova** — as pegadinhas e o estilo de cobrança das bancas. **Revisar** — resumos de 5 e 15 minutos, flashcards e simulados.

Sobre os flashcards que acompanham esta apostila

Os baralhos que vêm no pacote **não são um brinde**: são parte do método. Cada módulo termina indicando os cartões correspondentes, e o capítulo *Como usar os flashcards* explica a configuração de revisão recomendada.

A regra é uma só: **você não terminou um módulo quando o leu — terminou quando errou, corrigiu e transformou o erro em cartão.**

Um compromisso com a honestidade jurídica

Este material não inventa artigo, prazo, requisito nem jurisprudência. Onde o texto legal é decisivo, ele aparece entre aspas e com o dispositivo indicado. Onde há divergência, o material separa explicitamente o que é **texto legal**, o que é **jurisprudência**, o que é **doutrina** e o que é **entendimento predominante em concursos**.

E onde um ponto depende de valor anual, de tabela progressiva ou de norma infralegal — que mudam —, há uma marca de **conferir na fonte oficial**. São mais de 150 marcações ao longo do livro. Elas existem porque preferir o "*não sei ao certo*" ao "*eu acho*" é exatamente o hábito que separa quem passa de quem quase passa.

Bons estudos — e boa prova.

COMO ESTUDAR ESTE MATERIAL

1. O que é este material

Não é um resumo. Não é uma apostila para ler passivamente.

É um **curso em quatro camadas**, desenhado para o ciclo de estudo com revisão espaçada (Anki):

Camada	Objetivo	Onde está no material
1 — Entender	Formar a intuição do instituto	Seções *Conceito*, *Explicação detalhada*, *Exemplo prático*
2 — Decorar	Fixar lei seca, prazos, requisitos	Seções *Fundamento legal*, *Memorização*, tabelas, mapas
3 — Prova	Reconhecer a armadilha antes de cair nela	Seções *Atenção!*, *Pegadinhas*, *Como a banca cobra*, *Questões*
4 — Revisar	Manter o conteúdo vivo até a prova	*Revisão de 5 min*, *Revisão de 15 min*, flashcards, simulados

3. Legenda de prioridade

Usada em toda a matriz e no cabeçalho de cada tópico.

Marca	Nível	Significado prático
🔴	**5 — Essencial**	Domínio profundo. Você tem que acertar de olhos fechados.
🟠	**4 — Muito importante**	Domínio forte. Erro aqui custa vaga.
🟡	**3 — Importante**	Saber bem, sem obsessão.
🟢	**2 — Complementar**	Estudar depois dos principais.
⚪	**1 — Residual**	Leitura + flashcard. Não gastar horas.

E o **tipo de estudo** exigido:

Código	Significa
E	Entender (raciocínio, lógica do instituto)
D	Decorar (prazo, rol, requisito, número)
L	Lei seca (ler o dispositivo na fonte)
Q	Questões (obrigatoriamente resolver)
A	Anki (vira flashcard)

4. O ciclo de estudo (siga isto para cada módulo)

```
① TEORIA        30–60 min   Ler o módulo inteiro, sem parar para decorar.
        ↓
② LEI SECA      15–30 min   Abrir o dispositivo citado e ler o texto original.
        ↓
③ EXEMPLO         5 min     Reescrever o exemplo com seus próprios dados.
        ↓
④ PEGADINHA      10 min     Ler a seção de pegadinhas e marcar as que te pegariam.
        ↓
⑤ QUESTÕES       20 min     Resolver as questões SEM olhar o gabarito.
        ↓
⑥ ERROS          10 min     Todo erro vira card no Caderno de Erros (última parte do livro).
        ↓
⑦ FLASHCARDS      5 min     Revisar os cartões do módulo no Anki.
        ↓
⑧ REVISÃO       Anki: 1d → 3d → 7d → 15d → 30d
```

> **NOTA**
>
> **Regra de ouro:** você não terminou um módulo quando leu. Você terminou quando errou, corrigiu e transformou o erro em flashcard.

COMO USAR OS FLASHCARDS

5. Como importar os flashcards no Anki

1. Abra o Anki → **Arquivo** → **Importar**.
2. Selecione **baralho do Volume 1** (e, depois, `baralho do Volume 2`).
3. Tipo de nota: **Básico** (Frente / Verso).
4. Separador: **Tabulação** (o arquivo já declara `#separator:tab`).
5. Marque **"Permitir HTML nos campos"**.

Cada arquivo já traz `#deck` e `#tags` nas linhas iniciais — o Anki cria os baralhos `INSS::Seguridade Social::Volume 1` e `::Volume 2` sozinho, e etiqueta cada card com o módulo de origem (`m01`, `m08`…) e com marcadores temáticos (`pegadinha`, `mnemonico`, `carencia`…).

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **Use as etiquetas.** Antes da prova, um baralho filtrado só com `tag:pegadinha` vale mais que reler a apostila inteira.

Configuração de revisão sugerida: novos cards/dia = 20; revisões/dia = 200; intervalo máximo = 180 dias (a prova não está a 5 anos de distância).

AVISO METODOLÓGICO E FONTES

7. Aviso metodológico obrigatório (leia)

Este material usa o Edital nº 1/2022 (Cebraspe) como matriz de conteúdo, mas explica a legislação VIGENTE. Edital é mapa de assuntos; não é fotografia da lei.

Regras que segui na produção:

1. **Não invento artigo, inciso, parágrafo, prazo ou requisito.**
2. Onde o texto legal é decisivo, ele aparece **entre aspas e com o dispositivo indicado**.
3. Onde há divergência, separo explicitamente: `TEXTO LEGAL` × `JURISPRUDÊNCIA` × `DOUTRINA` × `ENTENDIMENTO DE CONCURSO`.
4. Todo ponto que dependa de norma alterada recentemente, de valor monetário anual ou de detalhe regulamentar leva a marca:

> ⚠ ATENÇÃO
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — ponto sujeito a alteração/atualização.

Quando ver essa marca, **abra o Planalto ou o gov.br/inss antes de decorar**.

Fontes primárias para conferência:

Norma	Onde
CF/88, arts. 194 a 204	planalto.gov.br → Constituição
Lei 8.212/1991 (Custeio)	planalto.gov.br
Lei 8.213/1991 (Benefícios)	planalto.gov.br
Decreto 3.048/1999 (RPS)	planalto.gov.br
Lei 8.742/1993 (LOAS)	planalto.gov.br
EC 103/2019	planalto.gov.br
IN PRES/INSS nº 128/2022	gov.br/inss → Legislação → Instrução Normativa

> NOTA
> A IN 128/2022 **continua vigente e já sofreu diversas alterações**. Nunca estude IN por print antigo: sempre a versão compilada no site do INSS.

PLANO DE ESTUDOS EM 30 SEMANAS

9. Ordem de ataque recomendada (30 semanas)

Volume 1 — Fundamentos

Semana	Módulos	Meta
1	M01 + M02	Dominar art. 194 e os 7 objetivos com palavras-chave
2	M03 + M04	Dominar art. 195 (fontes) e diferenciar Saúde das demais
3	M05 + M06	BPC × benefício previdenciário; caráter contributivo
4	Pegadinhas Vol. 1 + **Simulado 1**	Fechar o Volume 1 com ≥ 80%

Volume 2 — RGPS

Semana	Módulos	Meta
5	M07 + M08	Enquadrar empregado, doméstico e avulso sem hesitar
6	M09 + M10	Números do segurado especial; tabela "Quem é quem no RGPS"
7	M11 + M12	Casos práticos de dependentes; filiação × inscrição
8	M13 + M14	Prazos ∞·12·12·12·3·6 e carências 12·180·10·24 na ponta da língua
9	Pegadinhas Vol. 2 + **Simulado 2**	Fechar o Volume 2 com ≥ 80%

Volume 3 — Benefícios

Semana	Módulos	Meta
10	M15	Calcular a RMI de qualquer tempo de contribuição em 10 segundos
11	M16	Dominar as transições entre os três benefícios por incapacidade
12	M17	Aplicar o marco 13/11/2019 antes de escolher os números
13	M18	Tabelas 15/20/25 → 55/58/60 → 66/76/86 e a da PcD
14	M19	Reproduzir a tabela-mestra das cinco transições
15	M20	Valor e duração da pensão; contraste com o auxílio-reclusão
16	M21 + M22	Rols restritos, acumulação e tabela geral dos benefícios
17	Pegadinhas Vol. 3 + **Simulado 3**	Fechar o Volume 3 com ≥ 80%

Volume 4 — Custeio

Semana	Módulos	Meta
18	M23 + M24	Conceito de empresa (C-O-C-A-M) e salário de contribuição por categoria
19	M25	Critério-mestre, as três chaves e o C-P-A da totalidade
20	M26 + M27	Alíquotas: 7,5/9/12/14 · 20/11/5 · 20/RAT/20 · FAP
21	M28 + M29	Produção rural, sub-rogação e os prazos 7 · 15 · 20
22	M30 + M31	"5 e 5 / 10 e 5", crimes e instâncias do CRPS
23	Pegadinhas Vol. 4 + **Simulado 4**	Fechar o Volume 4 com ≥ 80%

Volume 5 — RPPS e especiais

Semana	Módulos	Meta
24	M32 + M33	Quadro RGPS × RPPS; D-C-U-I e C-A-F-R
25	M34 + M35	Palavras-âncora e a tabela de natureza jurídica
26	Pegadinhas Vol. 5 + **Simulado 5**	Fechar o Volume 5 com ≥ 80%

Volume 6 — Revisão final (as últimas 4 semanas antes da prova)

Semana	Foco	Meta
27	`M36` + `M37` · refazer Simulados 1 e 2	Reproduzir os mapas e recitar a lei seca
28	`M38` · refazer Simulados 3 e 4	Explicar 90 dos 100 pontos
29	Refazer Simulado 5 + **Simulado 6** (nível prova)	**≥ 85%**
30	**Simulado 7** (nível difícil) + roteiro de 7 dias do `M39`	**≥ 75%**

> **NOTA**
> A partir da semana 27, **o cronograma detalhado está no** `M39` — inclusive os roteiros de 30 dias, 7 dias, 24 horas e a revisão de emergência de 20 minutos.

> **NOTA**
> Se acertar menos de 70% em um simulado, **não avance**. Refaça o ciclo dos módulos com pior desempenho — o próprio simulado indica quais no diagnóstico final.

As peças que se carregam de um volume para o outro

Do Volume 2 para o 3:

1. a tabela **"Quem é quem no RGPS"** (M10);
2. os prazos do **período de graça** e a escada **12 → 24 → 36** (M13);
3. as **carências** do art. 25 e o rol de dispensas do art. 26 (M14).

Do Volume 3 para o 4:

1. a **tabela geral dos benefícios** (M22, item 3);
2. a fórmula **60% + 2 p.p.** e os coeficientes **60 · 91 · 50 · 100** (M15);
3. a noção de **salário de contribuição**, que abre o Custeio.

Do Volume 4 para o 5:

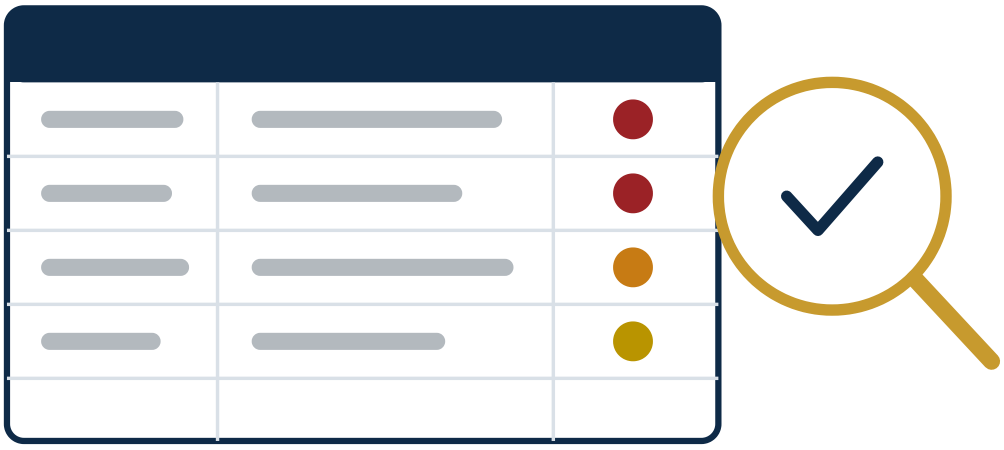
1. o painel de alíquotas (M26 e M27);
2. os prazos **7 · 15 · 20** e **5 e 5 / 10 e 5** (M29 e M30);
3. a distinção **RGPS × RPPS**, que abre o Volume 5.

Sem essas peças, o volume seguinte vira decoreba solta.

PLANO DE ESTUDO

MATRIZ DE ESTUDOS

O mapa completo do conteúdo, em ordem de prioridade



MATRIZ DE ESTUDOS — SEGURIDADE SOCIAL

Técnico do Seguro Social — INSS

> NOTA
> **Matriz de cobertura do edital.** Nenhum tópico do conteúdo programático foi ignorado. Base: Edital nº 1/2022 (Cebraspe) como matriz de assuntos + legislação vigente. Banca do próximo certame: **ainda não definida** → preparação híbrida (ver §Final).

Legenda: 🔴 5 Essencial · 🟠 4 Muito importante · 🟡 3 Importante · 🟢 2 Complementar · ⚪ 1 Residual **Estudo:** E=Entender · D=Decorar · L=Lei seca · Q=Questões · A=Anki

● BLOCO 1 — FUNDAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade global: ● ALTÍSSIMA · Esforço: ~10% · Módulos M01–M03

#	Tópico	Prior.	Estudo	Legislação	O que DECORAR	h	Questões
1.1	Origem e evolução da Seguridade no Brasil	🟡 3	E	—	Marcos: Lei Eloy Chaves (1923), LOPS (1960), CF/88	2	8
1.2	Conceito de Seguridade Social	🔴 5	E+L+D	CF art. 194 *caput*; L. 8.212 art. 1º	Literalidade do *caput*	3	15
1.3	Tripé: Saúde × Previdência × Assistência	🔴 5	E+D	CF 194, 196, 201, 203	Quem é contributivo / universal / seletivo	4	20
1.4	Organização da Seguridade Social	🔴 5	E+L	CF 194 § único	"Compete ao **Poder Público**... organizar"	2	15
1.5	Objetivos constitucionais (os 7 incisos)	🔴 5	E+D+L	CF 194 § único, I–VII	Rol na ordem, com palavras-chave	6	30
1.6	Universalidade da cobertura e do atendimento	🔴 5	E+D	CF 194 § único, I	Cobertura=risco / Atendimento=pessoa	1,5	15
1.7	Uniformidade e equivalência urbano/rural	🔴 5	E+D	CF 194 § único, II	Uniformidade=rol / Equivalência=valor	1,5	15
1.8	Seletividade e distributividade	🔴 5	E+D	CF 194 § único, III	Seletividade=o quê / Distributividade=a quem	1,5	15
1.9	Irredutibilidade do valor dos benefícios	🔴 5	E+D	CF 194 § único, IV; 201 §4º	Nominal (RGPS: real, por lei)	1,5	15
1.10	Equidade na forma de participação no custeio	🔴 5	E+D	CF 194 § único, V; 195 §9º	Equidade ≠ igualdade	1,5	15
1.11	Diversidade da base de financiamento	🔴 5	E+D+L	CF 194 § único, VI (red. EC 103)	Rubricas contábeis específicas	1,5	15
1.12	Caráter democrático e descentralizado	🔴 5	E+D	CF 194 § único, VII	**Gestão quadripartite** (4 atores)	1,5	10
1.13	Financiamento — art. 195	🔴 5	E+L+D	CF 195, I–IV(V); L.8.212 arts. 10, 11	Bases de cada inciso	5	25
1.14	Regra da contrapartida	🔴 5	E+D+L	CF 195 §5º	"sem a correspondente fonte de custeio total"	1	10
1.15	Noventena (anterioridade nonagesimal)	🔴 5	D+L	CF 195 §6º	90 dias; **não** se aplica 150,III,"b"	1	10
1.16	Imunidade das entidades beneficentes	🟠 4	E+L	CF 195 §7º	Texto diz "isentas"; natureza = imunidade	1	8
1.17	Competência residual (outras fontes)	🟠 4	E+L	CF 195 §4º c/c 154, I	LC + não cumulativa + FG/BC novos	1	8
1.18	Orçamento da Seguridade Social	🟠 4	E+L	CF 165 §5º, III; 195 §§1º e 2º	Orçamento próprio, elaboração integrada	2	15
1.19	Receitas da Seguridade	🔴 5	E+L+D	L. 8.212 arts. 11, 16, 27	Rol do art. 11 § único	3	20

#	Tópico	Prior.	Estudo	Legislação	O que DECORAR	h	Questões
1.20	Vedação de desvio de recursos	🟠 4	E+L	CF 167, XI	Contribuições 195 I"a" e II → só benefícios	1	8

BLOCO 2 — SAÚDE

Prioridade: ALTA · Módulo M04

#	Tópico	Prior.	Estudo	Legislação	O que DECORAR	h	Q
2.1	Conceito constitucional de saúde	5	E+L+D	CF art. 196	"direito de todos e dever do Estado"	1	10
2.2	Universalidade e gratuidade	5	E+D	CF 196	Independe de contribuição	1	10
2.3	Relevância pública	3	E+L	CF 197	Regulamentação, fiscalização e controle	0,5	5
2.4	SUS — diretrizes	4	E+D+L	CF 198, I–III	Descentralização / integralidade / participação	1,5	12
2.5	Iniciativa privada na saúde	4	E+L	CF 199 e §§	Complementar; preferência filantrópicas	1	8
2.6	Competências do SUS	3	E+L	CF 200	Rol exemplificativo	1	6
2.7	Saúde × Previdência × Assistência	5	E+D	CF 194/196/201/203	Quadro comparativo	1	15

BLOCO 3 — ASSISTÊNCIA SOCIAL / LOAS / BPC

Prioridade: ALTÍSSIMA · Esforço: ~8% · Módulo M05

#	Tópico	Prior.	Estudo	Legislação	O que DECORAR	h	Q
3.1	Conceito e caráter não contributivo	5	E+L+D	CF 203; L. 8.742 art. 1º	"a quem dela necessitar, independentemente de contribuição"	1,5	12
3.2	Objetivos constitucionais	5	D+L	CF 203, I–VI	Rol dos incisos	1,5	12
3.3	Diretrizes	4	D+L	CF 204, I–II; LOAS art. 5º	Descentralização / participação / primazia do Estado	1	8
3.4	Princípios da LOAS	4	D+L	L. 8.742 art. 4º	5 princípios	1	8
3.5	Objetivos da LOAS	4	D+L	L. 8.742 art. 2º	Proteção social / vigilância / defesa de direitos	1	8
3.6	SUAS, CRAS e CREAS	3	E+D	L. 8.742 arts. 6º e ss.	Básica=CRAS / Especial=CREAS	1,5	8
3.7	**BPC — requisitos**	5	E+D+L+Q	L. 8.742 art. 20	65 anos; ¼ SM per capita; 1 SM	3	25
3.8	BPC — pessoa com deficiência	5	E+D+L	L. 8.742 art. 20 §§2º e 10	Impedimento de longo prazo ≥ 2 anos	2	15
3.9	BPC — grupo familiar	5	D+L	L. 8.742 art. 20 §1º	Rol fechado + "sob o mesmo teto"	1,5	12
3.10	BPC — vedação de acumulação	5	D+L	L. 8.742 art. 20 §4º	Salvo assistência médica e pensão indenizatória	1	10
3.11	BPC — revisão e cessação	4	D+L	L. 8.742 arts. 21, 21-A	Revisão a cada 2 anos	1	8
3.12	Auxílio-Inclusão	4	E+D+L	L. 8.742 art. 26-A	50% do BPC; requisitos	1,5	10
3.13	Benefícios eventuais	3	E+L	L. 8.742 art. 22	Natalidade e funeral	0,5	5
3.14	Assistência × Previdência	5	E+D	—	Quadro de diferenças	1	15

BLOCO 4 — LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (teoria geral)

Prioridade: MÉDIA (exceto onde marcado) · Volume 2

#	Tópico	Prior.	Estudo	Legislação	h	Q
4.1	Conceito e autonomia do Direito Previdenciário	3	E	Doutrina	1	5
4.2	Fontes do Direito Previdenciário	3	E+D	—	1	6
4.3	Vigência e hierarquia das normas	3	E	LINDB	1	5
4.4	Interpretação e integração	3	E	LINDB	1	5
4.5	**Aplicação da lei no tempo**	5	E+Q	CF 5º, XXXVI	2	12
4.6	**Direito adquirido**	5	E+D+Q	CF 5º, XXXVI; EC 103 art. 3º	2	12
4.7	Ato jurídico perfeito e coisa julgada	3	E	CF 5º, XXXVI	1	5
4.8	Aplicação da lei no espaço	3	E	—	0,5	4

BLOCO 5 — RGPS: ESTRUTURA E BENEFICIÁRIOS

Prioridade: ALTÍSSIMA · Esforço: ~25% · Volume 2 (M07–M10)

#	Tópico	Prior.	Estudo	Legislação	O que DECORAR	h	Q
5.1	Conceito e características do RGPS	5	E+L+D	CF 201 *caput*	Contributivo + filiação obrigatória + equilíbrio	2	15
5.2	Riscos cobertos	5	D+L	CF 201, I–V	Rol dos incisos (red. EC 103)	2	15
5.3	Beneficiários = segurados + dependentes	5	E+D	L. 8.213 art. 10	Divisão binária	1	10
5.4	**Segurado empregado**	5	E+D+L+Q	L.8.213 art. 11, I; D.3.048 art. 9º	Rol de alíneas; casos-limite	4	25
5.5	**Empregado doméstico**	5	E+D+L	L.8.213 art. 11, II; LC 150/2015	Âmbito residencial, sem fins lucrativos, >2 dias/sem	2	15
5.6	**Contribuinte individual**	5	E+D+L+Q	L.8.213 art. 11, V	Rol extenso; autônomo, empresário, MEI	4	25
5.7	**Trabalhador avulso**	5	E+D+L	L.8.213 art. 11, VI	Intermediação obrigatória (OGMO/sindicato)	2	15
5.8	**Segurado especial**	5	E+D+L+Q	CF 195 §8º; L.8.213 art. 11, VII e §§	Economia familiar; hipóteses de descaracterização	4	25
5.9	**Segurado facultativo**	5	E+D+L	L.8.213 art. 13; D.3.048 art. 11	≥16 anos, não exercer atividade que gere filiação obrigatória	2	18
5.10	Excluídos do RGPS	4	E+L	L.8.213 art. 12	Servidor efetivo com RPPS	1	10
5.11	Tabela comparativa "Quem é quem no RGPS"	5	D+A	—	Página de revisão	1	—
5.12	**Dependentes — classes e ordem**	5	E+D+L+Q	L.8.213 art. 16	3 classes; exclusão da subsequente	3	25
5.13	Dependência presumida × comprovada	5	E+D+L	L.8.213 art. 16 §4º	Classe I presumida	1,5	15
5.14	Equiparados a filho	4	E+L	L.8.213 art. 16 §2º	Enteado e tutelado (declaração + comprovação)	1	10
5.15	Menor sob guarda (controvérsia)	4	E	Jurisprudência STF/STJ	Sinalizar divergência	1	8
5.16	Prova de união estável / dependência	4	D+L	L.8.213 art. 16 §5º	Início de prova material contemporânea	1	10
5.17	Perda da condição de dependente	5	D+L	D. 3.048	Emancipação, 21 anos, cessação da invalidez	1,5	12

BLOCO 6 — FILIAÇÃO, INSCRIÇÃO, QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA

Prioridade: ALTÍSSIMA · Esforço: ~10% · Volume 2 (M11–M13)

#	Tópico	Prior.	Estudo	Legislação	O que DECORAR	h	Q
6.1	**Filiação × Inscrição**	5	E+D+L+Q	L.8.213 arts. 17–18; D.3.048 art. 20	Filiação=vínculo / Inscrição=cadastro	2	20
6.2	Momento da filiação por categoria	5	D+L	D. 3.048	Facultativo: filia-se com a 1ª contribuição	1,5	12
6.3	Qualidade de segurado	5	E+D+L	L.8.213 art. 15	Conceito e efeitos	1,5	15
6.4	**Período de graça — prazos**	5	D+L+Q+A	L.8.213 art. 15, I–VI	Sem limite / 12 / 12 / 12 / 3 / 6 meses	3	25
6.5	Prorrogações do período de graça	5	D+L	L.8.213 art. 15 §§1º e 2º	+12 (120 contrib.) e +12 (desemprego)	2	18
6.6	Data exata da perda da qualidade	5	E+D+L	L.8.213 art. 15 §4º	Dia seguinte ao vencimento da contribuição seguinte	2	15
6.7	Recuperação da qualidade	5	E+D	L.8.213 art. 27-A	Metade da carência após nova filiação	1,5	15
6.8	**Carência — conceito e contagem**	5	E+D+L+Q	L.8.213 arts. 24–27	Carência ≠ tempo de contribuição	2	20
6.9	Benefícios COM carência	5	D+L+A	L.8.213 art. 25	12 / 180 / 10 meses	2	20
6.10	Benefícios SEM carência	5	D+L+A	L.8.213 art. 26	Rol completo	2	20
6.11	Início da contagem da carência	4	D+L	L.8.213 art. 27	Por categoria	1	10

BLOCO 7 — BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Prioridade: 🔴 ALTÍSSIMA · Esforço: ~25% · Volume 3

Ficha padrão por benefício: *conceito → beneficiário → requisitos → carência → qualidade de segurado → DIB → cálculo/RMI → duração → cessação → exceções → pegadinhas → questões → flashcards.*

#	Benefício	Prior.	Legislação	h	Q
7.1	Salário de benefício e RMI	🔴 5	L.8.213 arts. 28–33; EC 103 art. 26	4	25
7.2	Auxílio por incapacidade temporária	🔴 5	L.8.213 arts. 59–64	3	25
7.3	Aposentadoria por incapacidade permanente	🔴 5	L.8.213 arts. 42–47	3	25
7.4	Auxílio-acidente	🔴 5	L.8.213 art. 86	2	20
7.5	Aposentadoria programada	🔴 5	CF 201 §7º (EC 103)	3	25
7.6	Aposentadoria especial	🟠 4	L.8.213 art. 57; EC 103 art. 19 §1º	2,5	18
7.7	Aposentadoria da pessoa com deficiência	🟠 4	LC 142/2013	2	15
7.8	Aposentadoria do trabalhador rural	🔴 5	CF 201 §7º, II	2	18
7.9	Regras de transição (EC 103)	🟠 4	EC 103 arts. 15–20	3	20
7.10	Pensão por morte	🔴 5	L.8.213 arts. 74–79; EC 103 art. 23	4	30
7.11	Auxílio-reclusão	🔴 5	L.8.213 art. 80; CF 201, IV	2,5	20
7.12	Salário-família	🔴 5	L.8.213 arts. 65–70	2	18
7.13	Salário-maternidade	🔴 5	L.8.213 arts. 71–73	3	25
7.14	Serviço Social	🟠 4	L.8.213 art. 88	1	10
7.15	Reabilitação Profissional	🟠 4	L.8.213 arts. 89–93	1,5	12
7.16	Acumulação de benefícios	🔴 5	L.8.213 art. 124; EC 103 art. 24	2	18
7.17	Tabela comparativa geral de benefícios	🔴 5	—	1	—

BLOCO 8 — CUSTEIO

Prioridade: ● ALTÍSSIMA · Esforço: ~15% · Volume 4

#	Tópico	Prior.	Legislação	h	Q
8.1	Conceito previdenciário de empresa e equiparados	4	L.8.212 art. 15	1,5	12
8.2	Empregador doméstico	4	L.8.212 art. 15, II; LC 150/2015	1	10
8.3	**Salário de contribuição — conceito**	5	L.8.212 art. 28	3	25
8.4	**Parcelas integrantes**	5	L.8.212 art. 28	2,5	20
8.5	**Parcelas NÃO integrantes**	5	L.8.212 art. 28 §9º	3	25
8.6	Limites mínimo e máximo	5	L.8.212 art. 28 §§3º e 5º	1,5	15
8.7	Contribuição dos segurados	5	L.8.212 arts. 20 e 21	2,5	20
8.8	Contribuição das empresas	5	L.8.212 art. 22	3	25
8.9	RAT/SAT e FAP	4	L.8.212 art. 22, II	1,5	12
8.10	Produtor rural e agroindústria	4	L.8.212 arts. 22-A, 25	2	15
8.11	Clube de futebol profissional	3	L.8.212 art. 22, §§	0,5	6
8.12	Concursos de prognósticos	3	L.8.212 art. 26	0,5	6
8.13	Arrecadação e recolhimento	4	L.8.212 art. 30	2	15
8.14	Obrigações acessórias	4	L.8.212 art. 32	1,5	12
8.15	Juros, multa e atualização	3	L.8.212 art. 35	1	8
8.16	**Decadência × Prescrição**	5	L.8.212 arts. 45-A, 46; Súm. Vinc. 8	2,5	20
8.17	Restituição e compensação	3	L.8.212 art. 89	1	8
8.18	Crimes contra a Seguridade Social	4	CP arts. 168-A, 337-A	1,5	12
8.19	Certidão negativa de débitos	3	L.8.212 art. 47	0,5	6

🔴 BLOCO 9 — EC 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA)

Prioridade: 🔴 ALTA · Esforço: ~4% · Volume 5

Abordagem obrigatória: **ANTES → O QUE MUDOU → REGRA ATUAL → TRANSIÇÃO → DIREITO ADQUIRIDO → COMO CAI.**

#	Tópico	Prior.	Legislação	h	Q
9.1	Panorama e vigência	🟠 4	EC 103, art. 36	1	8
9.2	Novas regras de aposentadoria no RGPS	🔴 5	EC 103 art. 19	2	15
9.3	Regras de transição	🟠 4	EC 103 arts. 15–20	3	18
9.4	Direito adquirido	🔴 5	EC 103 art. 3º	1,5	12
9.5	Cálculo do benefício pós-reforma	🔴 5	EC 103 art. 26	2	15
9.6	Pensão por morte pós-reforma	🔴 5	EC 103 art. 23	2	15
9.7	Acumulação de benefícios	🔴 5	EC 103 art. 24	1,5	12
9.8	Alterações no art. 194 e 195	🟠 4	EC 103	1	10

BLOCO 10 — RPPS E RELAÇÕES ENTRE REGIMES

Prioridade: MÉDIA-ALTA · Esforço: ~2% · Volume 5

#	Tópico	Prior.	Legislação	h	Q
10.1	Conceito de RPPS	4	CF art. 40	1	8
10.2	**RGPS × RPPS**	5	CF 40 e 201	1,5	12
10.3	Contagem recíproca	4	CF 201 §9º; L. 8.213 art. 94	1,5	10
10.4	CTC — Certidão de Tempo de Contribuição	4	Normas do INSS	1	8
10.5	Compensação previdenciária	3	L. 9.796/1999	0,5	5
10.6	Regime de Previdência Complementar	3	CF 202; EC 103	1	6

BLOCO 11 — PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO

Prioridade: MÉDIA-ALTA · Volume 4

#	Tópico	Prior.	Legislação	h	Q
11.1	Requerimento e instrução	4	IN PRES/INSS 128/2022 !	1,5	10
11.2	Decisão administrativa	4	L. 9.784/1999	1	8
11.3	Recurso — instâncias do CRPS	4	Regimento do CRPS !	1,5	10
11.4	Prazos recursais	4	! conferir norma vigente	1	8
11.5	Revisão do ato de concessão	4	L. 8.213 art. 103 e § único	1,5	12
11.6	Justificação administrativa	3	L. 8.213 arts. 108–109	1	6

BLOCO 12 — BENEFÍCIOS DE LEGISLAÇÕES ESPECIAIS

Prioridade: MÉDIA-BAIXA · Esforço: ~1% · Volume 5

> **NOTA**
> Estratégia: **resumo → pontos essenciais → questões → flashcards.** Não gastar horas.

#	Tópico	Prior.	Legislação	h
12.1	Síndrome da Talidomida	1	L. 7.070/1982	0,3
12.2	Seringueiros ("soldados da borracha")	1	ADCT art. 54; L. 7.986/1989	0,3
12.3	Ex-combatentes	1	ADCT art. 53	0,3
12.4	Hemodiálise de Caruaru	1	L. 9.422/1996	0,2
12.5	Césio 137 (Goiânia)	1	L. 9.425/1996	0,2
12.6	Anistiados políticos	1	L. 10.559/2002	0,3
12.7	Vítimas de hanseníase	1	L. 11.520/2007	0,3
12.8	Síndrome Congênita do Zika	2	L. 13.985/2020	0,5
12.9	Seguro-defeso (pescador artesanal)	2	L. 10.779/2003	1

BLOCO 13 — CONTEÚDO COMPLEMENTAR DO EDITAL

Prioridade: COMPLEMENTAR

#	Tópico	Prior.	h
13.1	O servidor público como agente de desenvolvimento social	2	1
13.2	Saúde e qualidade de vida no serviço público	2	1

DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO

Área	% do esforço	Horas (base 250h)
RGPS / Segurados / Dependentes	**25%**	62h
Benefícios	**25%**	62h
Custeio	**15%**	38h
Seguridade Social / Constituição	**10%**	25h
Carência / Qualidade / Filiação	**10%**	25h
LOAS / BPC	**8%**	20h
EC 103/2019	**4%**	10h
RPPS	**2%**	5h
Legislação especial + complementar	**1%**	3h

NOTA

Recalcular quando o novo edital for publicado.

🎯 CONTROLE DE PROGRESSO

Marque conforme avançar. Um tópico só está **fechado** quando passou pelas 5 colunas.

Bloco	Lido	Lei seca	Questões ≥80%	Anki ativo	Revisado
1 — Fundamentos	☐	☐	☐	☐	☐
2 — Saúde	☐	☐	☐	☐	☐
3 — Assistência/LOAS/BPC	☐	☐	☐	☐	☐
4 — Legislação previdenciária	☐	☐	☐	☐	☐
5 — RGPS/Beneficiários	☐	☐	☐	☐	☐
6 — Filiação/Carência	☐	☐	☐	☐	☐
7 — Benefícios	☐	☐	☐	☐	☐
8 — Custeio	☐	☐	☐	☐	☐
9 — EC 103	☐	☐	☐	☐	☐
10 — RPPS	☐	☐	☐	☐	☐
11 — Processo administrativo	☐	☐	☐	☐	☐
12 — Legislações especiais	☐	☐	☐	☐	☐
13 — Complementar	☐	☐	☐	☐	☐

⚖ PREPARAÇÃO SEM BANCA DEFINIDA

Enquanto a banca não for anunciada, treine **os dois modos de cobrança**:

Modo	Banca típica	Habilidade treinada
Certo/Errado com troca de uma palavra	Cebraspe	Leitura cirúrgica de literalidade
Múltipla escolha com rol incompleto	FCC, CESGRANRIO	Memória de listas e incisos
Caso hipotético + aplicação	FGV, Vunesp	Subsunção do fato à norma
"Assinale a INCORRETA"	Todas	Controle de atenção

Palavras-gatilho que devem acender alerta imediato em qualquer banca:

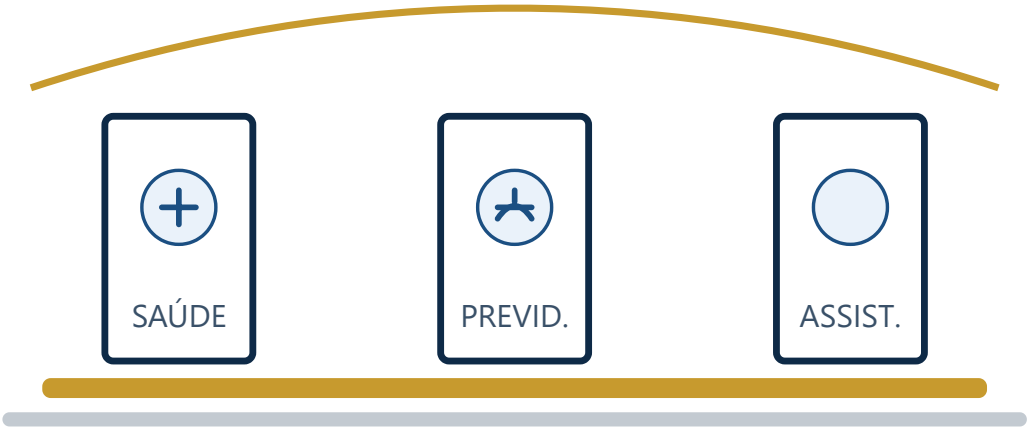
> **NOTA**
> exclusivamente · somente · apenas · sempre · nunca · todos · qualquer · independentemente de · em nenhuma hipótese · vedado · obrigatoriamente · é facultado · poderá × deverá

Quando o novo edital sair, atualize esta matriz e o banco de questões ao estilo da banca.

VOLUME 1

FUNDAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Conceito · Princípios · Financiamento · Saúde · Assistência · Previdência



MÓDULO 01 — CONCEITO E ESTRUTURA DA SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + L + D + Q + A · ~9h

> **NOTA**
> **O que você vai dominar aqui:** o *caput* do art. 194 da CF, o tripé Saúde–Previdência– Assistência e a diferença entre os três. É a base de tudo. Se este módulo ficar frouxo, todo o resto do curso desaba.

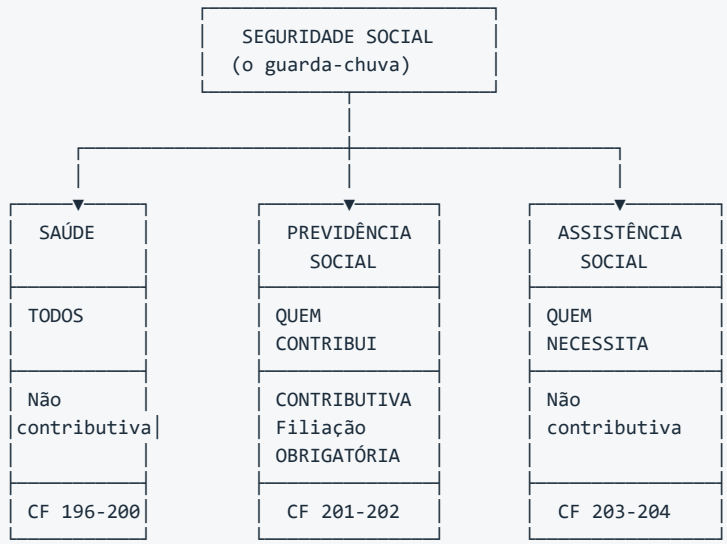
---

1. CONCEITO (linguagem simples)

Imagine que a vida tem três tipos de risco que podem derrubar uma pessoa:

1. **Ficar doente** → alguém precisa cuidar da saúde dela.
2. **Perder a capacidade de trabalhar** (doença, idade, morte, maternidade, prisão) → alguém precisa substituir a renda que ela deixou de ganhar.
3. **Estar em situação de miséria**, mesmo sem nunca ter trabalhado formalmente → alguém precisa garantir o mínimo para sobreviver.

O Estado brasileiro respondeu a esses três riscos com **três sistemas diferentes**, reunidos sob um mesmo guarda-chuva chamado **Seguridade Social**.



A frase que resume tudo:

> **NOTA**
> Seguridade Social é o **gênero**. Saúde, Previdência e Assistência são as **espécies**.

---

2. DEFINIÇÃO PARA A PROVA

> **NOTA**
> **Seguridade Social** é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social**.

Decore **três núcleos** dessa definição, porque a banca ataca cada um deles:

Núcleo	Texto	Por que a banca ataca
①	**conjunto integrado de ações**	Trocam por "conjunto de órgãos", "sistema autônomo"
②	**dos Poderes Públicos E da sociedade**	Trocam por "exclusivamente do Poder Público"
③	**saúde, previdência e assistência social**	Trocam a ordem ou substituem por "educação", "trabalho"

---

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 Constituição Federal — art. 194, *caput*

> **NOTA**
> **"Art. 194.** A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social."

3.2 Lei nº 8.212/1991 — art. 1º, *caput*

> **NOTA**
> **"Art. 1º** A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social."

Praticamente idênticos. A Lei 8.212 repete a Constituição. Isso é bom para você: uma decoreba serve para duas fontes.

3.3 Localização topográfica na CF (importante!)

Onde	O quê
Título VIII	Da Ordem Social
Capítulo II	Da Seguridade Social
Seção I — art. 194 e 195	Disposições gerais
Seção II — arts. 196 a 200	Da Saúde
Seção III — arts. 201 e 202	Da Previdência Social
Seção IV — arts. 203 e 204	Da Assistência Social

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **A Seguridade Social está na ORDEM SOCIAL, não na Ordem Econômica e Financeira.** Pegadinha clássica de banca.

---

4. EXPLICAÇÃO DETALHADA

4.1 "Conjunto integrado de ações"

Não é um órgão. Não é uma autarquia. Não é o INSS.

A Seguridade Social é um **sistema**, uma política. O INSS é apenas um dos executores (o da Previdência e de parte da Assistência — ele opera o BPC). O SUS executa a Saúde. O SUAS organiza a Assistência.

> **ASSERTIVA ERRADA**
> ✗ "A Seguridade Social é o órgão responsável pela concessão de benefícios." — **ERRADO** ✓ "A Seguridade Social é um conjunto integrado de ações." — **CERTO**

4.2 "de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade"

Este é um dos pontos mais cobrados. A Seguridade **não é responsabilidade exclusiva do Estado**.

A sociedade participa de dois modos:

- **Financiando** — art. 195: "será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta";
- **Gerindo** — art. 194, § único, VII: gestão **quadripartite**, com trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo nos órgãos colegiados.

⚠ ATENÇÃO

ATENÇÃO — distinção fina:

- **Compreender / financiar / participar** → Poder Público **e** sociedade.
- **ORGANIZAR** → "Compete ao **Poder Público**, nos termos da lei, organizar a seguridade social" (art. 194, § único).

Ou seja: a sociedade **participa**, mas quem **organiza** é o Poder Público. A banca troca esses dois verbos com frequência.

4.3 O tripé — quadro comparativo definitivo

Critério	🩺 SAÚDE	💰 PREVIDÊNCIA	🤝 ASSISTÊNCIA
Base constitucional	arts. 196–200	arts. 201–202	arts. 203–204
Lei principal	Lei 8.080/1990	Leis 8.212 e 8.213/1991	Lei 8.742/1993 (LOAS)
Exige contribuição?	**NÃO**	**SIM** (caráter contributivo)	**NÃO**
Quem tem direito	**Todos**	Quem se filia e contribui	**Quem dela necessitar**
Filiação	Não existe	**Obrigatória** (RGPS)	Não existe
Natureza	Universal	Seguro social	Solidariedade / proteção social
Executor típico	SUS	INSS (RGPS)	SUAS / CRAS / INSS (BPC)
Prestação típica	Atendimento, medicamento	Aposentadoria, pensão, auxílios	BPC, benefícios eventuais
Palavra-chave	"direito de todos e dever do Estado"	"caráter contributivo e filiação obrigatória"	"independentemente de contribuição"

MEMORIZE

🧠 **Como memorizar o tripé: S-P-A** — "**S**aúde, **P**revidência, **A**ssistência", na mesma ordem em que aparecem no art. 194 e na Constituição. E só **uma** delas cobra pedágio: a do meio (**P**revidência).

4.4 Por que a Previdência é a "ovelha diferente"

	Saúde	Assistência	Previdência
Não contributiva	✓	✓	✗
Universal / a quem necessita	✓	✓	✗
Exige filiação	✗	✗	✓

Duas contra uma. Sempre que uma questão disser algo que vale "para toda a Seguridade Social", teste primeiro na Previdência — é ali que a regra costuma quebrar.

4.5 Seguridade Social × Previdência Social (a confusão nº 1 do concurso)

```
SEGURIDADE SOCIAL  ⊃  PREVIDÊNCIA SOCIAL
(gênero, o todo)      (espécie, a parte)
```

- Toda Previdência Social é Seguridade Social. ✅
- Nem toda Seguridade Social é Previdência Social. ✅
- "Seguridade Social" e "Previdência Social" são sinônimos. ❌ **NUNCA.**

---

5. EXEMPLO PRÁTICO

Situação: Marcelo, 34 anos, nunca contribuiu para a Previdência. Trabalha como ambulante informal. Ele quebra o braço e vai ao hospital público.

Pergunta	Resposta	Por quê
Ele tem direito ao atendimento no SUS?	**SIM**	Saúde é universal e não contributiva (CF 196)
Ele tem direito a auxílio por incapacidade temporária?	**NÃO**	Previdência é contributiva; ele não é segurado
Se ficar permanentemente impedido e for miserável, tem direito ao BPC?	**Possivelmente**	Assistência independe de contribuição (CF 203, V), desde que cumpridos os requisitos da LOAS

Um único fato, três respostas diferentes. É exatamente isso que a banca testa.

---

6. ⚠ ATENÇÃO! — detalhes que derrubam candidato

1. **"Direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social"** — o rol é **taxativo**. Educação, moradia, trabalho e lazer são direitos sociais (art. 6º), mas **não** integram a Seguridade Social.
2. **A Seguridade Social integra a Ordem Social**, cuja base é o **primado do trabalho** e cujo objetivo é o **bem-estar e a justiça sociais** (CF, art. 193).
3. **A Lei 8.212 chama de "princípios e diretrizes"** o que a **Constituição chama de "objetivos"** (art. 194, § único). Guarde as duas nomenclaturas — as duas caem.
4. **Previdência tem dois regimes básicos obrigatórios:** RGPS (art. 201, gerido pelo INSS) e RPPS (art. 40, servidores efetivos). Há ainda a previdência complementar, que é **facultativa** e de **caráter privado** (art. 202).
5. **O INSS não é a Seguridade Social.** É uma autarquia federal executora.

---

7. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva armadilha	Veredito	A palavra que estraga
1	"A seguridade social compreende ações de iniciativa **exclusiva** dos Poderes Públicos."	❌	**exclusiva** — é do Poder Público *e da sociedade*
2	"Compete ao Poder Público e à sociedade **organizar** a seguridade social."	❌	**organizar** é competência do Poder Público
3	"A seguridade social abrange saúde, previdência, assistência social **e educação**."	❌	**educação** não integra
4	"Seguridade Social e Previdência Social são expressões **sinônimas**."	❌	são gênero e espécie
5	"A saúde é assegurada **mediante contribuição** do beneficiário."	❌	saúde é **não** contributiva
6	"A assistência social **exige contribuição prévia** do beneficiário."	❌	"independentemente de contribuição"
7	"A previdência social **independe de contribuição**."	❌	é o único pilar contributivo
8	"A seguridade social está prevista no Título da **Ordem Econômica**."	❌	**Ordem Social** (Título VIII)
9	"A seguridade social compreende um **conjunto integrado de ações**."	✅	literalidade do art. 194
10	"A Lei 8.212/1991 reproduz, em seu art. 1º, o conceito constitucional de seguridade social."	✅	correto

---

8. 🎯 COMO A BANCA PODE COBRAR

Estilo Cebraspe (certo/errado, troca de uma palavra):

> 📝 NOTA
> "A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social." → **ERRADO.** Suprimiu "e da sociedade".

Estilo FCC/CESGRANRIO (rol incompleto):

> 📝 NOTA
> "São áreas integrantes da seguridade social, nos termos da Constituição Federal:" → alternativas com "saúde, trabalho e previdência", "saúde, previdência e educação"... A correta é **saúde, previdência social e assistência social**.

Estilo FGV/Vunesp (caso concreto):

> **NOTA**
> "Ana nunca contribuiu para a previdência. Assinale a alternativa correta quanto ao seu acesso às prestações da seguridade social." → Testa se você sabe separar universalidade da Saúde, seletividade da Assistência e contributividade da Previdência.

---

9. 📋 RESUMO (objetivo)

- Seguridade Social = **gênero**; Saúde + Previdência + Assistência = **espécies**.
- Conceito: **conjunto integrado de ações** de iniciativa dos **Poderes Públicos e da sociedade**.
- **Organizar** = competência do **Poder Público**.
- Título VIII (Ordem Social), Capítulo II, arts. **194 a 204**.
- **Saúde:** universal, não contributiva, arts. 196–200, SUS.
- **Previdência:** contributiva, filiação obrigatória, arts. 201–202, INSS/RGPS.
- **Assistência:** a quem necessitar, não contributiva, arts. 203–204, LOAS/SUAS.
- Lei 8.212 art. 1º reproduz o conceito; chama os objetivos de "princípios e diretrizes".

---

10. 🧠 MEMORIZAÇÃO

Mnemônico do tripé — "SPA"

> **NOTA**
> A Seguridade Social é um **SPA**: **S**aúde, **P**revidência, **A**ssistência. No SPA, só um serviço é pago: o do meio (**P**revidência é contributiva).

Mnemônico do conceito — "CIPPS"

> **NOTA**
> **C**onjunto **I**ntegrado de ações · **P**oderes **P**úblicos e **S**ociedade

Frase-âncora

> **NOTA**
> "*O Poder Público **organiza**; a sociedade **participa e financia**.*"

Teste-relâmpago (responda em 5 segundos)

- Contribuição prévia? → Só na **Previdência**.
- Quem organiza? → **Poder Público**.
- Onde está na CF? → **Título VIII, Capítulo II, arts. 194–204**.

11. ? QUESTÕES COMENTADAS

NÍVEL FÁCIL

Q1 (C/E). A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

> NOTA
> **GABARITO: CERTO. Comentário:** literalidade do art. 194, *caput*, da CF/88. Repare que a assertiva preservou os três núcleos: "conjunto integrado", "Poderes Públicos e da sociedade" e o tripé completo. **Fundamento:** CF, art. 194, *caput*.

Q2 (C/E). A educação integra a seguridade social, por ser direito social previsto na Constituição Federal.

> NOTA
> **GABARITO: ERRADO. Comentário:** educação é direito social (art. 6º) e tem capítulo próprio na Ordem Social (art. 205 e ss.), mas **não** integra a seguridade social. O rol do art. 194 é **taxativo**: saúde, previdência e assistência social. **Fundamento:** CF, art. 194, *caput*.

Q3 (Múltipla escolha). A seguridade social está topograficamente inserida na Constituição Federal de 1988 no:

a) Título VII — Da Ordem Econômica e Financeira b) Título VIII — Da Ordem Social ✓ c) Título II — Dos Direitos e Garantias Fundamentais d) Título III — Da Organização do Estado e) Título VI — Da Tributação e do Orçamento

> NOTA
> **GABARITO: B. Comentário:** Título VIII (Da Ordem Social), Capítulo II (Da Seguridade Social), arts. 194 a 204. **Por que as outras erram:** (a) Ordem Econômica é o Título VII, arts. 170 e ss.; (c) direitos sociais estão no art. 6º, mas a seguridade tem capítulo próprio na Ordem Social; (d) e (e) tratam de temas estranhos.

NÍVEL MÉDIO

Q4 (C/E). Compete ao Poder Público e à sociedade, nos termos da lei, organizar a seguridade social.

> NOTA
> **GABARITO: ERRADO. Comentário:** clássica troca de sujeito. O art. 194, parágrafo único, é expresso: "*Compete ao **Poder Público**, nos termos da lei, organizar a seguridade social*". A sociedade **participa** (gestão quadripartite, art. 194, § único, VII) e **financia** (art. 195, *caput*), mas a competência para **organizar** é do Poder Público. **Fundamento:** CF, art. 194, parágrafo único.

Q5 (Múltipla escolha). Sobre o tripé da seguridade social, assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, independentemente de contribuição. b) A previdência social tem caráter contributivo e filiação obrigatória. c) A assistência social é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. d) A previdência social é prestada a todos os residentes no País, independentemente de filiação. ✓ (incorreta — é o gabarito) e) A seguridade social é o gênero do qual saúde, previdência e assistência social são espécies.

> NOTA
> **GABARITO: D** (é a incorreta). **Comentário:** a previdência é o **único** pilar contributivo e de filiação obrigatória (CF, art. 201, *caput*). Dizer que independe de filiação inverte a lógica do seguro social. **Por que as outras estão certas:** (a) art. 196; (b) art. 201, *caput*; (c) art. 203, *caput*; (e) decorre do art. 194, *caput*.

Q6 (C/E). A Lei nº 8.212/1991 denomina "princípios e diretrizes" aquilo que a Constituição Federal, no parágrafo único do art. 194, denomina "objetivos".

> NOTA
> **GABARITO: CERTO. Comentário:** a CF diz "*organizar a seguridade social, com base nos seguintes **objetivos***"; a Lei 8.212, art. 1º, parágrafo único, apresenta o mesmo rol sob a rubrica "***princípios e diretrizes***". Diferença de nomenclatura, mesmo conteúdo — e é exatamente o tipo de detalhe que a banca cobra. **Fundamento:** CF art. 194, § único; Lei 8.212/1991, art. 1º, § único.

NÍVEL DIFÍCIL

Q7 (Caso prático). Joaquim, 40 anos, jamais recolheu contribuição previdenciária. Sofre acidente e é internado em hospital da rede pública, onde recebe tratamento integral. Após alta, requer benefício por incapacidade ao INSS, que indefere o pedido. Sobre o caso:

a) O atendimento hospitalar foi indevido, pois Joaquim não contribuiu para a seguridade social. b) O indeferimento foi ilegal, pois a seguridade social é universal em todas as suas áreas. c) O atendimento é devido porque a saúde é universal e não contributiva; o indeferimento é correto porque a previdência tem caráter contributivo. ✓ d) Joaquim faz jus ao benefício previdenciário por força do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. e) O atendimento hospitalar depende de prévia inscrição de Joaquim como segurado facultativo.

> NOTA
> **GABARITO: C. Comentário:** a questão testa a capacidade de aplicar regimes diferentes ao **mesmo fato**. Saúde: art. 196 — "direito de todos e dever do Estado", acesso universal e igualitário, sem contribuição. Previdência: art. 201, *caput* — caráter contributivo e filiação obrigatória; sem filiação e contribuição não há benefício. **Por que as outras erram:** (a) e (e) condicionam a saúde a contribuição/inscrição, o que a CF não faz; (b) e (d) tratam a universalidade como se afastasse a contributividade da previdência — a universalidade é objetivo da seguridade **compatibilizado** com o caráter contributivo do RGPS.

Q8 (C/E). A seguridade social, por ser financiada por toda a sociedade, dispensa a atuação estatal na sua organização, cabendo esta aos órgãos colegiados de composição quadripartite.

> **NOTA**
> **GABARITO: ERRADO. Comentário:** dupla armadilha. Primeiro, o financiamento por toda a sociedade (art. 195) não retira do Poder Público a competência para **organizar** (art. 194, § único). Segundo, a gestão quadripartite (art. 194, § único, VII) é forma de **participação** nos órgãos colegiados — não transfere a organização do sistema. **Fundamento:** CF, arts. 194, § único e VII, e 195, *caput*.

NÍVEL AVANÇADO

Q9 (C/E). A previdência social brasileira comporta regimes de filiação obrigatória e regime de caráter facultativo e privado, sendo que apenas os primeiros integram a seguridade social como pilar previdenciário.

> **NOTA**
> **GABARITO: CERTO. Comentário:** RGPS (art. 201) e RPPS (art. 40) são regimes **básicos e obrigatórios**. O regime de previdência complementar (art. 202) é **facultativo**, **privado**, organizado de forma **autônoma** em relação ao RGPS e baseado na constituição de reservas. **Fundamento:** CF, arts. 40, 201 e 202. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a redação do art. 202 e §§ foi alterada pela EC 103/2019.

Q10 (Associação). Relacione a área da seguridade social ao seu traço distintivo:

Área		Característica
(1) Saúde		( ) Prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição
(2) Previdência Social		( ) Direito de todos e dever do Estado, acesso universal e igualitário
(3) Assistência Social		( ) Caráter contributivo e filiação obrigatória

a) 1 – 2 – 3 b) 3 – 1 – 2 ✓ c) 2 – 3 – 1 d) 3 – 2 – 1 e) 1 – 3 – 2

> **NOTA**
> **GABARITO: B (3 – 1 – 2). Comentário:** "a quem dela necessitar, independentemente de contribuição" → art. 203 (Assistência). "Direito de todos e dever do Estado" → art. 196 (Saúde). "Caráter contributivo e filiação obrigatória" → art. 201 (Previdência).

12. REVISÃO

REVISÃO DE 5 MINUTOS

> **NOTA**
> **Seguridade Social** = conjunto integrado de ações dos **Poderes Públicos E da sociedade** para assegurar **saúde + previdência + assistência social** (CF art. 194, *caput*). **Organizar** compete ao **Poder Público**. Título VIII, Cap. II, arts. 194–204. Só a **Previdência** é contributiva e de filiação obrigatória. Lei 8.212 art. 1º = mesmo conceito; chama os objetivos de "princípios e diretrizes".

REVISÃO DE 15 MINUTOS

1. Recite o *caput* do art. 194 de memória. Confira os três núcleos.
2. Desenhe o esquema do tripé de cabeça, com base legal de cada área.
3. Preencha mentalmente a tabela: contributivo? universal? filiação?
4. Diga em voz alta a diferença entre **Seguridade** e **Previdência**.
5. Liste as 5 pegadinhas que mais te enganariam da tabela do item 7.
6. Responda: quem **organiza**? quem **financia**? quem **participa da gestão**?

FLASHCARDS DESTE MÓDULO

Frente	Verso
Conceito constitucional de seguridade social (art. 194 *caput*)	Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social
A quem compete **organizar** a seguridade social?	Ao Poder Público, nos termos da lei (CF art. 194, § único)
Onde a seguridade social está na CF?	Título VIII (Ordem Social), Capítulo II, arts. 194 a 204
Quais os três pilares da seguridade social?	Saúde (196–200), Previdência (201–202) e Assistência Social (203–204)
Qual pilar exige contribuição?	Somente a Previdência Social (caráter contributivo e filiação obrigatória)
Seguridade Social e Previdência Social são sinônimos?	Não. Seguridade é gênero; Previdência é espécie
Como a Lei 8.212/1991 chama os "objetivos" do art. 194 § único?	"Princípios e diretrizes" (art. 1º, § único)
Lei principal de cada pilar	Saúde: 8.080/90 · Previdência: 8.212 e 8.213/91 · Assistência: 8.742/93

➡️ Estes cartões já vêm prontos no **baralho do Volume 1**, incluído no pacote.

CHECKLIST DE FECHAMENTO DO MÓDULO

- [ ] Li o módulo completo

- [ ] Li o art. 194 da CF na fonte oficial (Planalto)
- [ ] Li o art. 1º da Lei 8.212/1991 na fonte oficial
- [ ] Resolvi as 10 questões **antes** de ver o gabarito
- [ ] Acertei ≥ 8 de 10
- [ ] Registrei os erros no Caderno de Erros
- [ ] Importei os flashcards no Anki

MÓDULO 02 — PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 194, parágrafo único, I a VII, da CF/88

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~15h

> NOTA
> **Este é o módulo mais cobrado de toda a disciplina.** Se você tiver que escolher um único assunto para dominar com perfeição absoluta, é este. Cada um dos 7 incisos recebe aqui tratamento completo: definição, exemplo, contraexemplo, palavras-chave, pegadinha e questão.

---

1. VISÃO GERAL — O DISPOSITIVO

> NOTA
> **"Art. 194, Parágrafo único.** Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes **objetivos**: **I** – universalidade da cobertura e do atendimento; **II** – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; **III** – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; **IV** – irredutibilidade do valor dos benefícios; **V** – equidade na forma de participação no custeio; **VI** – diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social; *(Redação dada pela EC nº 103/2019)* **VII** – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados."

MNEMÔNICO OFICIAL DO MÓDULO — "U-U-S-I-E-D-C"

```
 I   → Universalidade
 II  → Uniformidade e equivalência
 III → Seletividade e distributividade
 IV  → Irredutibilidade
 V   → Equidade no custeio
 VI  → Diversidade da base de financiamento
 VII → Caráter democrático e descentralizado
```

> NOTA
> Frase para fixar a ordem: **"Um Universo Seleto Irredutível Equilibra Diversas Comunidades."**
>
> **U**niversalidade · **U**niformidade · **S**eletividade · **I**rredutibilidade · **E**quidade · **D**iversidade · **C**aráter democrático

O corte que resolve metade das questões

Inciso	Responde à pergunta	Área que mais atinge
I — Universalidade	**Quem entra?**	Prestação
II — Uniformidade/equivalência	**Urbano e rural são iguais?**	Prestação
III — Seletividade/distributividade	**O que se dá e a quem?**	Prestação
IV — Irredutibilidade	**Pode diminuir?**	Prestação
V — Equidade no custeio	**Quem paga e quanto?**	**CUSTEIO**
VI — Diversidade da base	**De onde vem o dinheiro?**	**CUSTEIO**
VII — Caráter democrático	**Quem manda?**	Gestão

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Só dois incisos são de CUSTEIO: V e VI.** Se a questão fala de dinheiro entrando, só pode ser equidade ou diversidade. Todo o resto é prestação ou gestão.

2. INCISO I — UNIVERSALIDADE DA COBERTURA E DO ATENDIMENTO 🔴

2.1 Definição

A proteção da seguridade social deve alcançar **todas as situações de risco social** (cobertura) e **todas as pessoas** (atendimento).

2.2 Em linguagem simples

São **duas** universalidades dentro de um mesmo inciso, e a banca vive trocando as duas:

```
COBERTURA  →  refere-se aos RISCOS/CONTINGÊNCIAS  →  o "O QUÊ"  (objetivo)
ATENDIMENTO →  refere-se às PESSOAS               →  o "QUEM"   (subjetivo)
```

	Cobertura	Atendimento
Alcança	Fatos, riscos, contingências	Pessoas, sujeitos
Dimensão	**Objetiva**	**Subjetiva**
Exemplo	Doença, velhice, morte, maternidade, prisão, incapacidade	Trabalhador urbano, rural, doméstico, autônomo, idoso carente

> 🧠 MEMORIZE
> **"COBERTURA = COISA. ATENDIMENTO = ALGUÉM."**

2.3 Exemplo

A legislação prever proteção para **maternidade** (risco) e estender essa proteção à **segurada especial, à doméstica e à contribuinte individual** (pessoas) realiza as duas faces da universalidade.

2.4 Contraexemplo (violação)

Lei que excluísse os trabalhadores rurais da cobertura por idade avançada violaria a universalidade do atendimento.

2.5 ⚠️ ATENÇÃO — a universalidade NÃO é absoluta

Ela é **objetivo a ser perseguido**, e convive com:

- o **caráter contributivo** da Previdência (art. 201) — só recebe quem se filia e contribui;
- a **seletividade** (inciso III) — o legislador escolhe prestações conforme a necessidade;
- a **reserva do possível** e o **art. 195, §5º** (fonte de custeio total).

ASSERTIVA ERRADA

✗ "Em razão da universalidade, qualquer pessoa faz jus a benefício previdenciário independentemente de contribuição." — **ERRADO.**

2.6 Palavras-chave

`cobertura = risco` · `atendimento = pessoa` · `objetiva/subjetiva` · `não é absoluta`

2.7 Pegadinhas

Assertiva	Veredito	Por quê
"A universalidade da cobertura refere-se às pessoas protegidas."	✗	Cobertura = riscos. Atendimento = pessoas. **Inverteu.**
"A universalidade é princípio absoluto na previdência social."	✗	Convive com contributividade e seletividade
"A universalidade do atendimento tem caráter subjetivo."	✓	Correto — alcança sujeitos

2.8 Questão de fixação

(C/E) A universalidade da cobertura diz respeito às pessoas alcançadas pela proteção social, ao passo que a universalidade do atendimento se refere aos riscos protegidos.

NOTA

ERRADO. Inversão clássica. Cobertura → riscos (objetiva); atendimento → pessoas (subjetiva).

3. INCISO II — UNIFORMIDADE E EQUIVALÊNCIA DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS ÀS POPULAÇÕES URBANAS E RURAIS

3.1 Definição

Trabalhadores **urbanos e rurais** devem ter o **mesmo rol** de benefícios e serviços (uniformidade) e prestações de **valor equivalente** (equivalência).

3.2 Em linguagem simples

```
UNIFORMIDADE  →  MESMOS TIPOS de benefícios e serviços  →  aspecto QUALITATIVO
EQUIVALÊNCIA  →  VALORES equivalentes (não idênticos)   →  aspecto QUANTITATIVO
```

MEMORIZE

"UNIFORME é roupa igual (o tipo). EQUIVALÊNCIA é troco (o valor)."

3.3 Ponto decisivo: equivalência ≠ igualdade

O texto **não** diz "igualdade de valores". Diz **equivalência**. Isso permite tratamento diferenciado onde a própria Constituição autoriza — o exemplo maior é a **redução de 5 anos na idade da aposentadoria rural** (CF, art. 201, §7º, II: 60 anos homem / 55 anos mulher).

Se fosse "igualdade absoluta", essa regra seria inconstitucional. Como é **equivalência**, ela é válida.

3.4 Exemplo

O trabalhador rural tem direito a aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade e auxílio por incapacidade — os **mesmos** benefícios do urbano (uniformidade), calculados segundo critérios equivalentes (equivalência), ainda que com **requisito etário reduzido**.

3.5 Contraexemplo (violação)

Criar um benefício exclusivo para trabalhadores urbanos, sem correspondente rural, violaria a **uniformidade**.

3.6 Palavras-chave

`uniformidade = rol/tipo (qualitativo)` · `equivalência = valor (quantitativo)` · `equivalente ≠ idêntico` · `urbano e rural`

3.7 Pegadinhas

Assertiva	Veredito	Por quê
"O princípio impõe **igualdade** de valores entre benefícios urbanos e rurais."	✗	O texto diz **equivalência**, não igualdade
"A uniformidade refere-se ao valor das prestações."	✗	Uniformidade = tipo; equivalência = valor
"A redução da idade para aposentadoria rural viola a uniformidade e equivalência."	✗	É autorizada pela própria CF (art. 201, §7º, II)
"Uniformidade tem caráter qualitativo; equivalência, quantitativo."	✓	Correto

3.8 Questão de fixação

(C/E) Em razão da uniformidade e equivalência, é vedado à Constituição estabelecer idade mínima reduzida para a aposentadoria do trabalhador rural.

> **NOTA**
> **ERRADO.** A própria CF fixa idade reduzida (art. 201, §7º, II). Equivalência admite tratamento diferenciado justificado, ao contrário de igualdade absoluta.

4. INCISO III — SELETIVIDADE E DISTRIBUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

4.1 Definição

Cabe ao legislador **selecionar** quais prestações serão oferecidas (conforme a necessidade social e a disponibilidade de recursos) e **distribuí-las** de modo a atender prioritariamente quem mais precisa.

4.2 Em linguagem simples

```
SELETIVIDADE     →  ESCOLHE as PRESTAÇÕES  →  o "O QUÊ"    →  atua no BENEFÍCIO
DISTRIBUTIVIDADE →  ESCOLHE os DESTINATÁRIOS → o "PARA QUEM" → atua na PESSOA
```

MEMORIZE

"SELECIONA o QUÊ. DISTRIBUI para QUEM."

4.3 A tensão com a universalidade (adore este ponto — cai muito)

A universalidade (I) é o **ideal**: proteger todos, contra tudo. A seletividade (III) é o **limite realista**: recursos são finitos.

NOTA

Os dois **não se contradizem**: a seletividade é o instrumento que torna a universalidade viável. A banca gosta de perguntar se há contradição — **não há**; há **compatibilização**.

4.4 Exemplo

- **Seletividade:** o salário-família e o auxílio-reclusão só são devidos aos dependentes de segurado de **baixa renda** (CF, art. 201, IV). O legislador *selecionou* a prestação e a condicionou.
- **Distributividade:** o BPC é dirigido a idosos e pessoas com deficiência em situação de miserabilidade — distribui renda a quem mais precisa.

4.5 Contraexemplo (violação)

Conceder benefício assistencial linear a toda a população, independentemente de necessidade, esvaziaria a distributividade.

4.6 ATENÇÃO

A distributividade tem **caráter redistributivo de renda**: retira de quem tem mais capacidade contributiva para entregar a quem tem maior necessidade. É a face **solidária** da seguridade.

4.7 Palavras-chave

`seletividade = escolha da prestação` · `distributividade = escolha do destinatário` · `baixa renda` · `redistribuição de renda` · `limita a universalidade`

4.8 Pegadinhas

Assertiva	Veredito	Por quê
"A seletividade define **a quem** serão prestados os benefícios."	✗	Isso é distributividade. Seletividade define **o quê**.
"Seletividade e universalidade são princípios **incompatíveis**."	✗	São compatibilizados; a seletividade viabiliza a universalidade
"A distributividade tem caráter redistributivo."	✓	Correto
"O auxílio-reclusão devido apenas a dependentes de segurado de baixa renda concretiza a seletividade."	✓	Correto

4.9 Questão de fixação

(Múltipla escolha) A restrição do salário-família aos dependentes de segurados de baixa renda é manifestação direta de qual objetivo? a) Universalidade da cobertura b) Uniformidade e equivalência c) Seletividade e distributividade ✓ d) Irredutibilidade do valor dos benefícios e) Diversidade da base de financiamento

> **NOTA**
>
> **GABARITO: C.** O legislador constituinte *selecionou* a prestação e a *distribuiu* a um grupo específico segundo o critério de necessidade. **Fundamento:** CF, art. 194, § único, III, c/c art. 201, IV.

---

5. INCISO IV — IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS

5.1 Definição

O valor do benefício **não pode ser reduzido** depois de concedido.

5.2 O ponto que decide a questão: nominal × real

	Irredutibilidade NOMINAL	Irredutibilidade REAL
Protege	O número, o valor de face	O poder de compra
Alcance	Toda a **seguridade social** (art. 194, § único, IV)	**RGPS**, por força do art. 201, §4º
Significa	O benefício não pode cair de R$ 2.000 para R$ 1.800	O benefício deve ser reajustado para preservar valor real

> NOTA
> **"Art. 201, §4º.** É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei."

Como isso cai na prova:

> NOTA
> A irredutibilidade do art. 194, § único, IV, garante o **valor nominal** para toda a seguridade. A garantia do **valor real** (reajuste) decorre do art. 201, §4º, e é específica dos benefícios do **RGPS**, nos critérios **definidos em lei**.

> ATENÇÃO
> O STF já assentou, em diversos julgados, que **não há direito adquirido a índice específico de reajuste**, desde que preservado o valor real segundo os critérios legais. `JURISPRUDÊNCIA` — **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** antes de citar precedente numerado.

5.3 Relação com o piso constitucional

> NOTA
> **"Art. 201, §2º.** Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo."

Repare na condição: **"que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho"**. Por isso **salário-família** e **auxílio-acidente** podem ser inferiores ao salário mínimo — eles **não substituem** a renda, têm natureza complementar/indenizatória.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Essa é uma das melhores pegadinhas da matéria. Grave: **piso de 1 SM só para benefício SUBSTITUTIVO de renda.**

5.4 Exemplo

Aposentadoria de R$ 3.000 não pode ser reduzida para R$ 2.700 por ato administrativo.

5.5 Contraexemplo (violação)

Lei que determinasse corte percentual linear nas aposentadorias em curso violaria a irredutibilidade.

5.6 Palavras-chave

`valor nominal (art. 194 IV)` · `valor real (art. 201 §4º)` · `sem direito adquirido a índice` · `piso de 1 SM só para benefício substitutivo`

5.7 Pegadinhas

Assertiva	Veredito	Por quê
"A irredutibilidade do art. 194 assegura a preservação do **valor real** dos benefícios."	❌	O art. 194, IV, garante o **nominal**; o real vem do art. 201, §4º (RGPS)
"Nenhum benefício da previdência pode ser inferior a um salário mínimo."	❌	Só os **substitutivos** da renda. Salário-família e auxílio-acidente podem ser menores
"Há direito adquirido a determinado índice de reajuste."	❌	Não há; a lei define os critérios
"A irredutibilidade impede a redução do valor nominal do benefício concedido."	✅	Correto

5.8 Questão de fixação

(C/E) Por força da irredutibilidade do valor dos benefícios, o auxílio-acidente não pode ser fixado em valor inferior ao salário mínimo.

> **NOTA**
>
> **ERRADO.** O piso do art. 201, §2º, só alcança benefícios que **substituam** o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho. O auxílio-acidente tem natureza **indenizatória** e não substitui a renda — pode ser inferior ao salário mínimo.

---

6. INCISO V — EQUIDADE NA FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO

6.1 Definição

Cada um deve contribuir para a seguridade social **na medida de sua capacidade econômica e do risco que gera**.

6.2 Em linguagem simples

Equidade **não** é igualdade. É "tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades" aplicado ao bolso.

```
IGUALDADE  →  todos pagam o MESMO
EQUIDADE   →  cada um paga conforme PODE e conforme o RISCO que gera
```

6.3 Dois critérios da equidade

Critério	Significa	Exemplo
Capacidade contributiva	Quem ganha mais, paga mais	Alíquotas progressivas do segurado (CF art. 195, II)
Risco da atividade	Quem gera mais risco, paga mais	RAT/SAT: 1%, 2% ou 3% conforme o grau de risco

6.4 Fundamento complementar (importantíssimo)

NOTA

"Art. 195, §9º. As contribuições sociais previstas no *caput*, I, poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas 'b' e 'c' do inciso I do *caput*." *(Redação da EC 103/2019)*

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Decore os 4 critérios do §9º: atividade econômica · uso intensivo de mão de obra · porte da empresa · condição estrutural do mercado de trabalho.** Mnemônico: **"A-M-P-C"** — *"A Mão-de-obra do Porte Condiciona"*.

E note a restrição final: **base de cálculo diferenciada só para receita/faturamento (b) e lucro (c)** — não para folha de salários (a).

6.5 Exemplo

Uma empresa de mineração (alto risco de acidente) recolhe RAT de 3%; um escritório de contabilidade recolhe 1%. Mesma seguridade, contribuições diferentes — **equidade**.

6.6 Contraexemplo (violação)

Alíquota única e idêntica para todos os segurados, independentemente da faixa de salário de contribuição, tensionaria a equidade e a capacidade contributiva.

6.7 Palavras-chave

`equidade ≠ igualdade` · `capacidade contributiva` · `risco da atividade` · `alíquotas diferenciadas` · `CUSTEIO`

6.8 Pegadinhas

Assertiva	Veredito	Por quê
"A equidade impõe que todos contribuam com **o mesmo valor**."	✗	Isso é igualdade formal, não equidade
"A equidade é objetivo relativo à **prestação** dos benefícios."	✗	É objetivo de **CUSTEIO**
"É vedada alíquota diferenciada em razão do porte da empresa."	✗	O art. 195, §9º **autoriza**
"A equidade autoriza alíquotas maiores para atividades de maior risco."	✓	Correto (RAT/SAT)

6.9 Questão de fixação

(C/E) A adoção de alíquotas diferenciadas para a contribuição patronal em razão do porte da empresa afronta o objetivo da equidade na forma de participação no custeio.

> NOTA
> **ERRADO.** Ao contrário: **concretiza** a equidade, e é expressamente autorizada pelo art. 195, §9º, da CF (redação da EC 103/2019).

---

7. INCISO VI — DIVERSIDADE DA BASE DE FINANCIAMENTO ●

7.1 Definição

A seguridade social deve ser custeada por **múltiplas fontes**, incidentes sobre bases econômicas diferentes, para não depender de uma única receita.

7.2 Por que existe

Se toda a arrecadação viesse da folha de salários, uma crise de desemprego quebraria o sistema. Diversificar a base é **estratégia de segurança financeira**.

7.3 A redação atual (EC 103/2019) — leia com atenção

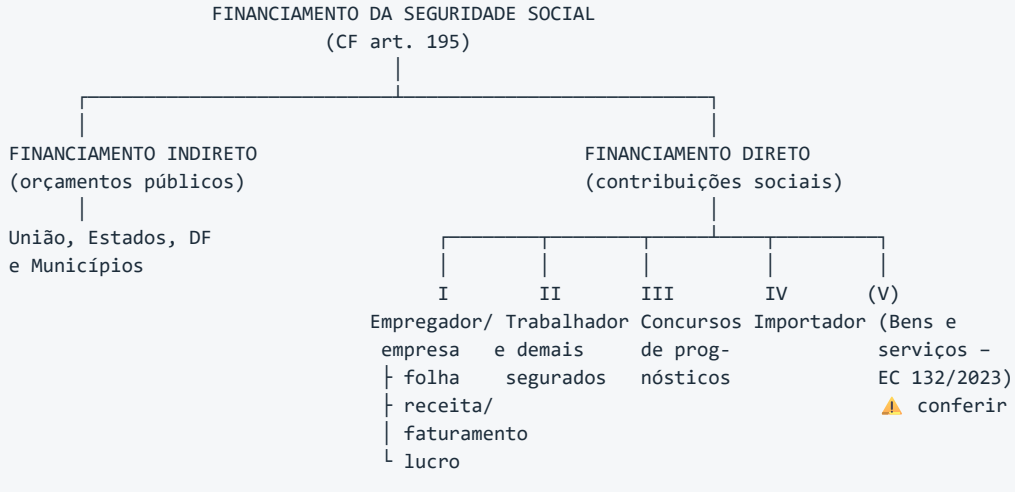
> **NOTA**
> "**VI** – diversidade da base de financiamento, **identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social**;"

A EC 103/2019 acrescentou **duas exigências** ao inciso:

1. **Segregação contábil** — receitas e despesas de cada área em rubricas próprias;
2. **Preservação do caráter contributivo** da previdência social.

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 Isso é ouro de prova: "identificando-se, em **rubricas contábeis específicas**" é redação **pós-reforma**. Questão antiga pode estar desatualizada; questão nova cobra exatamente esse trecho.

7.4 Onde se materializa: art. 195 (mapa das fontes)



> ⚠ ATENÇÃO
>
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a **EC 132/2023** (reforma tributária) alterou o art. 195, incluindo previsão de contribuição sobre **bens e serviços** (CBS), nos termos de lei complementar, além de novos parágrafos. Leia a redação vigente no Planalto antes de decorar o rol atualizado.

7.5 Exemplo

A seguridade é custeada simultaneamente por contribuição sobre **folha**, **faturamento** (COFINS), **lucro** (CSLL), **salário do trabalhador**, **receita de loterias** e **importação** — bases econômicas distintas.

7.6 Contraexemplo (violação)

Concentrar todo o custeio exclusivamente na folha de salários.

7.7 Palavras-chave

`múltiplas fontes` · `rubricas contábeis específicas` · `preservado o caráter contributivo` · `CUSTEIO` · `art. 195`

7.8 Pegadinhas

Assertiva	Veredito	Por quê
"A seguridade social é financiada **exclusivamente** por contribuições dos trabalhadores."	✗	**exclusivamente** + fonte única: viola diversidade e o art. 195
"A diversidade da base de financiamento é objetivo relativo à prestação de benefícios."	✗	É de **CUSTEIO**
"A EC 103/2019 passou a exigir identificação de receitas e despesas em rubricas contábeis específicas por área."	✓	Correto — redação atual do inciso VI
"A diversidade da base afasta o caráter contributivo da previdência."	✗	O próprio inciso ressalva: "**preservado** o caráter contributivo"

7.9 Questão de fixação

(C/E) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições sociais.

> NOTA
>
> **CERTO.** Literalidade do art. 195, *caput*. Note que o texto contempla **os quatro entes** — outra troca frequente é suprimir os Municípios ou dizer "somente da União".

8. INCISO VII — CARÁTER DEMOCRÁTICO E DESCENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO

8.1 Definição

A administração da seguridade social deve ser **participativa** (democrática) e **descentralizada**, mediante **gestão quadripartite** nos órgãos colegiados.

8.2 Os 4 atores da gestão quadripartite (DECORE)

1. TRABALHADORES
2. EMPREGADORES
3. APOSENTADOS
4. GOVERNO

MEMORIZE

Mnemônico: "T-E-A-G" → "*TEu AGuardo*", ou pense em **"TEA + Governo"**.

NÃO incluem-se: sindicatos como categoria autônoma, "beneficiários" genéricos, "usuários", "servidores do INSS", "Ministério Público", "sociedade civil organizada". A banca adora inserir um quinto ator falso.

8.3 As duas dimensões

Dimensão	Significa
Democrático	Participação da sociedade nas decisões (gestão quadripartite)
Descentralizado	Distribuição da administração entre entes/órgãos (ex.: SUS descentralizado com direção única em cada esfera; assistência social descentralizada político-administrativamente)

8.4 Onde isso aparece concretamente

- **Conselho Nacional de Previdência** *(a denominação e a composição já sofreram alterações normativas — **CONFERIR NA FONTE OFICIAL**)*;
- **Conselhos de Saúde** (participação da comunidade — CF art. 198, III);
- **Conselhos de Assistência Social** (participação da população — CF art. 204, II).

8.5 ATENÇÃO — a versão da Lei 8.212

A Lei 8.212/1991, art. 1º, parágrafo único, alínea "g", fala em "*caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de **trabalhadores, empresários e aposentados***".

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Compare: a **CF** fala em **quadripartite** (inclui o **Governo**); o texto da **Lei 8.212** menciona trabalhadores, empresários e aposentados. Se a questão pedir "nos termos da Constituição", a resposta é **quadripartite com Governo**.

8.6 Exemplo

A composição paritária de conselhos com representantes de trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo realiza o caráter democrático.

8.7 Contraexemplo (violação)

Órgão colegiado formado exclusivamente por representantes do Governo.

8.8 Palavras-chave

`gestão quadripartite` · `trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo` · `órgãos colegiados` · `descentralização`

8.9 Pegadinhas

Assertiva	Veredito	Por quê
"A gestão é **tripartite**: trabalhadores, empregadores e Governo."	✗	É **quadripartite** — faltaram os **aposentados**
"Participam da gestão trabalhadores, empregadores, aposentados e **Ministério Público**."	✗	O quarto ator é o **Governo**
"A administração da seguridade é centralizada na União."	✗	O objetivo é **descentralizado**
"A gestão quadripartite se dá nos órgãos colegiados."	✓	Literalidade do inciso VII

8.10 Questão de fixação

(Múltipla escolha) Integram a gestão quadripartite da seguridade social, nos termos da Constituição Federal: a) trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo ✓ b) trabalhadores, empregadores, servidores públicos e Governo c) trabalhadores, empresários, beneficiários e Ministério Público d) trabalhadores, aposentados, sindicatos e Governo e) empregadores, aposentados, usuários e entidades filantrópicas

> **NOTA**
>
> **GABARITO: A.** Literalidade do art. 194, § único, VII.

9. 📊 QUADRO-SÍNTESE DOS 7 OBJETIVOS

#	Objetivo	Divide-se em	Palavra-chave	Campo
I	Universalidade	Cobertura (risco) / Atendimento (pessoa)	"todos, contra tudo"	Prestação
II	Uniformidade e equivalência	Uniformidade (tipo) / Equivalência (valor)	"urbano = rural"	Prestação
III	Seletividade e distributividade	Seletividade (o quê) / Distributividade (a quem)	"escolher e redistribuir"	Prestação
IV	Irredutibilidade	Nominal (194) / Real (201 §4º)	"não pode cair"	Prestação
V	Equidade no custeio	Capacidade / Risco	"cada um conforme pode"	**Custeio**
VI	Diversidade da base	Múltiplas fontes + rubricas contábeis	"não depender de uma só fonte"	**Custeio**
VII	Caráter democrático e descentralizado	Democrático / Descentralizado	"quadripartite: T-E-A-G"	Gestão

10. 🎣 PEGADINHAS QUE PODEM DERROUBAR VOCÊ NA PROVA

10.1 As inversões clássicas (a banca troca os pares)

Confusão	O correto
Cobertura × Atendimento	**Cobertura = RISCO** · **Atendimento = PESSOA**
Uniformidade × Equivalência	**Uniformidade = TIPO** · **Equivalência = VALOR**
Seletividade × Distributividade	**Seletividade = O QUÊ** · **Distributividade = A QUEM**
Equidade × Igualdade	**Equidade = conforme a capacidade** · Igualdade = mesmo para todos
Nominal × Real	**194, IV = nominal** · **201, §4º = real (RGPS)**
Objetivos × Princípios	**CF diz "objetivos"** · **Lei 8.212 diz "princípios e diretrizes"**

10.2 Os falsos quintos elementos

> **NOTA**
> Gestão quadripartite tem **exatamente 4** atores: trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo. Qualquer nome adicional torna a assertiva **errada**.

10.3 As palavras que quase sempre erram a questão

> **NOTA**
> **exclusivamente · somente · apenas · sempre · todos · nunca · em nenhuma hipótese · independentemente de contribuição (quando falar de Previdência)**

10.4 O par mais perigoso da matéria

> **NOTA**
> **"A seguridade social será financiada exclusivamente pelas contribuições dos trabalhadores."** — sempre **ERRADO**. Duas violações: "exclusivamente" (nega a diversidade da base) e "dos trabalhadores" (ignora empregador, prognósticos, importador e os orçamentos públicos).

11. REVISÃO

REVISÃO DE 5 MINUTOS

NOTA

U-U-S-I-E-D-C — Universalidade · Uniformidade/equivalência · Seletividade/distributividade · Irredutibilidade · Equidade no custeio · Diversidade da base · Caráter democrático. **Cobertura=risco / Atendimento=pessoa. Uniformidade=tipo / Equivalência=valor. Seletividade=o quê / Distributividade=a quem. 194,IV=nominal / 201,§4º=real. Equidade ≠ igualdade. Quadripartite = T-E-A-G.** Só **V e VI** tratam de **custeio**. CF diz "objetivos"; Lei 8.212 diz "princípios e diretrizes".

REVISÃO DE 15 MINUTOS

1. Recite os 7 incisos na ordem, sem consultar.
2. Para cada um, diga a divisão interna (os pares).
3. Aponte quais são de custeio, quais de prestação, qual de gestão.
4. Explique por que universalidade e seletividade **não** se contradizem.
5. Explique a diferença nominal × real e cite os dois dispositivos.
6. Liste os 4 atores da gestão quadripartite.
7. Recite os 4 critérios do art. 195, §9º (A-M-P-C).
8. Diga qual benefício pode ser inferior a 1 salário mínimo e por quê.

12. ✅ TESTE DO MÓDULO — 15 QUESTÕES

1 (C/E). A universalidade do atendimento tem caráter objetivo, alcançando os riscos sociais. **2 (C/E).** A uniformidade refere-se ao aspecto qualitativo e a equivalência, ao quantitativo. **3 (C/E).** Seletividade e universalidade são objetivos incompatíveis entre si. **4 (C/E).** O art. 194, § único, IV, assegura a preservação do valor real dos benefícios. **5 (C/E).** A equidade na forma de participação no custeio autoriza alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica. **6 (C/E).** A gestão da seguridade social é tripartite. **7 (C/E).** A EC 103/2019 inseriu no inciso VI a exigência de identificação de receitas e despesas em rubricas contábeis específicas para cada área. **8 (C/E).** A distributividade define quais prestações serão oferecidas. **9 (C/E).** Nenhum benefício da seguridade social pode ter valor inferior ao salário mínimo. **10 (C/E).** Compete ao Poder Público organizar a seguridade social com base nos objetivos do parágrafo único do art. 194 da CF. **11 (Múltipla).** São objetivos de CUSTEIO: (a) I e II (b) III e IV (c) **V e VI** (d) VI e VII (e) I e V **12 (Múltipla).** A redução da idade mínima para aposentadoria rural fundamenta-se em: (a) universalidade (b) **equivalência** (c) seletividade (d) irredutibilidade (e) equidade **13 (Múltipla).** O RAT/SAT com alíquotas de 1%, 2% e 3% concretiza: (a) diversidade (b) distributividade (c) **equidade** (d) uniformidade (e) universalidade **14 (Múltipla).** Não integra a gestão quadripartite: (a) trabalhadores (b) empregadores (c) aposentados (d) Governo (e) **Ministério Público 15 (C/E).** A Lei 8.212/1991 denomina "princípios e diretrizes" os objetivos do art. 194.

🔑 GABARITO COMENTADO

#	Gab.	Comentário
1	**E**	Inverteu. Atendimento = pessoas (subjetivo); cobertura = riscos (objetivo).
2	**C**	Uniformidade = tipo/rol (qualitativo); equivalência = valor (quantitativo).
3	**E**	São compatibilizados: a seletividade viabiliza a universalidade diante de recursos finitos.
4	**E**	O art. 194, IV, garante o valor **nominal**. O **real** vem do art. 201, §4º (RGPS).
5	**C**	Art. 195, §9º (EC 103/2019) autoriza expressamente.
6	**E**	É **quadripartite**: trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo.
7	**C**	Redação atual do art. 194, § único, VI.
8	**E**	Isso é **seletividade**. Distributividade define **a quem**.
9	**E**	O piso de 1 SM (art. 201, §2º) só alcança benefícios **substitutivos** da renda.
10	**C**	Literalidade do art. 194, parágrafo único.
11	**C**	Equidade no custeio (V) e diversidade da base de financiamento (VI).
12	**B**	Equivalência admite tratamento diferenciado; a própria CF fixa a idade reduzida (201, §7º, II).
13	**C**	Alíquota conforme o risco da atividade = equidade no custeio.
14	**E**	Os quatro atores são trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo.
15	**C**	Art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.212/1991.

Meta de acerto: ≥ 13/15. Abaixo disso, refaça o módulo antes de avançar.

CHECKLIST DE FECHAMENTO

- [ ] Recito os 7 incisos de memória, na ordem
- [ ] Li o art. 194 e o art. 195, §9º, no Planalto
- [ ] Sei dizer, para cada inciso, se é custeio, prestação ou gestão
- [ ] Acertei ≥ 13/15 no teste
- [ ] Erros registrados no Caderno de Erros
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 03 — FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 195 da CF/88 · Arts. 10, 11, 16 e 27 da Lei 8.212/1991

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + L + D + Q + A · ~14h

> NOTA
> **Este módulo responde a uma única pergunta:** *de onde vem o dinheiro da seguridade social?* É a base de todo o Custeio (Volume 4). Domine o art. 195 e você já tem meio caminho andado em uma das partes mais pesadas do edital.

---

1. CONCEITO (linguagem simples)

A seguridade social custa caro. A Constituição resolveu que esse custo não recai sobre um grupo só — recai sobre **toda a sociedade**, de dois modos:

FINANCIAMENTO INDIRETO	FINANCIAMENTO DIRETO
Recursos dos ORÇAMENTOS União · Estados · DF · Municípios (via tributos em geral)	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS pagas por empresas, trabalhadores, importadores, loterias

"Direta" = você paga a contribuição social especificamente destinada à seguridade. **"Indireta"** = você paga tributos em geral, e parte do orçamento público vai para a seguridade.

Isso é a materialização do **princípio da solidariedade**: quem paga não é necessariamente quem recebe.

---

2. DEFINIÇÃO PARA A PROVA

> NOTA
> A seguridade social será financiada por **toda a sociedade**, de forma **direta e indireta**, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos **orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** e das **contribuições sociais** previstas nos incisos do art. 195 da CF.

---

3. FUNDAMENTO LEGAL — ART. 195, *CAPUT* E INCISOS

NOTA

"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I – do **empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada** na forma da lei, incidentes sobre: **a)** a **folha de salários** e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; **b)** a **receita ou o faturamento**; **c)** o **lucro**;

II – do **trabalhador e dos demais segurados** da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; *(Redação da EC 103/2019)*

III – sobre a **receita de concursos de prognósticos**;

IV – do **importador** de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar."

ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — a **EC 132/2023** (reforma tributária) alterou o art. 195, prevendo contribuição **sobre bens e serviços** (CBS), nos termos de lei complementar, e acrescentou parágrafos. Antes de decorar o rol como fechado em quatro incisos, leia a redação vigente no Planalto. Para a prova, o essencial permanece: **incisos I a IV** são a base histórica e mais cobrada.

MNEMÔNICO DAS FONTES — "E-T-C-I"

```
 I  → EMPREGADOR / empresa      →  Folha · Receita/Faturamento · Lucro   ("F-R-L")
 II  → TRABALHADOR e demais segurados
III  → CONCURSOS de prognósticos
 IV  → IMPORTADOR
```

NOTA

"***E**mpregador, **T**rabalhador, **C**oncursos, **I**mportador*" → **ETCI** E dentro do inciso I: "***F**olha, **R**eceita, **L**ucro*" → **FRL** = "*FaRoL*".

---

4. EXPLICAÇÃO DETALHADA DOS INCISOS

4.1 Inciso I — empregador, empresa e entidade equiparada

Três bases, três tributos federais na prática:

Alínea	Base	Contribuição concreta
a	Folha de salários **e demais rendimentos do trabalho** pagos a **pessoa física**, mesmo **sem vínculo empregatício**	Contribuição patronal (20%) + RAT/SAT
b	Receita ou faturamento	**COFINS**
c	Lucro	**CSLL**

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Ponto de ouro da alínea "a":** incide sobre pagamentos a **pessoa física** que preste serviço, **mesmo sem vínculo empregatício**. Ou seja: a empresa paga contribuição patronal também sobre a remuneração de **contribuintes individuais** (autônomos) e **avulsos**, não só de empregados.
>
> ✗ "A contribuição patronal incide apenas sobre a folha de salários dos empregados." — **ERRADO.**

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Outro ponto:** não incide sobre pagamento a **pessoa jurídica**. O texto é expresso: "à **pessoa física** que lhe preste serviço".

4.2 Inciso II — trabalhador e demais segurados

Duas alterações da EC 103/2019 estão embutidas neste inciso:

1. **Alíquotas progressivas** de acordo com o valor do salário de contribuição — expressamente autorizadas. É a face da **equidade no custeio** (art. 194, § único, V).
2. **Não incidência sobre aposentadoria e pensão do RGPS.**

> **ATENÇÃO**
>
> ❗ **Cuidado com a imunidade do inciso II:** a não incidência alcança **aposentadoria e pensão concedidas pelo RGPS**. **Não** se estende automaticamente aos proventos de **servidores públicos (RPPS)**, que possuem regramento próprio (art. 40, §18, da CF, com as alterações da EC 103/2019). ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** antes de responder questão sobre contribuição de aposentado do RPPS.

4.3 Inciso III — concursos de prognósticos

Incide sobre a **receita** de loterias, sorteios e apostas em geral (concursos de prognósticos). Regulamentação na Lei 8.212/1991, art. 26.

> **NOTA**
>
> Pegadinha: incide sobre a **receita dos concursos**, não sobre o **prêmio recebido pelo apostador**.

4.4 Inciso IV — importador

Incluído pela **EC 42/2003**. Alcança o importador de **bens ou serviços** do exterior, ou quem a lei a ele equiparar (na prática: PIS/COFINS-Importação).

---

5. OS PARÁGRAFOS DO ART. 195 — ONDE MORAM AS QUESTÕES

Esta é a parte que separa o candidato mediano do aprovado. Estude parágrafo por parágrafo.

§1º — Orçamentos dos entes subnacionais

> NOTA
> As receitas dos Estados, do DF e dos Municípios destinadas à seguridade social **constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União**.

§2º — Elaboração integrada do orçamento

> NOTA
> A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada **de forma integrada** pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na **LDO**, **assegurada a cada área a gestão de seus recursos**.

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 Duas expressões cobradas: **"de forma integrada"** e **"assegurada a cada área a gestão de seus recursos"**. Elaboração conjunta, gestão separada.

§3º — Vedação de contratar com o Poder Público

> NOTA
> A pessoa jurídica **em débito** com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, **não poderá contratar** com o Poder Público nem dele **receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios**.

§4º — Competência residual 🔴

> NOTA
> A lei poderá instituir **outras fontes** destinadas a garantir a **manutenção ou expansão** da seguridade social, obedecido o disposto no **art. 154, I**.

O que significa remeter ao art. 154, I: a nova fonte exige

1. **Lei complementar**;
2. **Não cumulatividade**;
3. **Fato gerador e base de cálculo diferentes** dos já discriminados na Constituição.

> ⚠ ATENÇÃO
> ⚠ **Nuance importante (entendimento consolidado):** o STF admite que a nova contribuição tenha fato gerador/base de cálculo iguais aos de **impostos** já existentes — a vedação se refere às **contribuições sociais** já previstas. `JURISPRUDÊNCIA` — ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** antes de citar precedente específico.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Regra de ouro:** fonte **já prevista** no art. 195 → **lei ordinária**. Fonte **nova** (residual) → **lei complementar**.

§5º — Regra da contrapartida 🔴🔴

> **NOTA**
>
> **"Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."**

Esta é uma das frases mais cobradas de toda a disciplina. Decore **literalmente**.

Verbo	Alcance
criado	novo benefício/serviço
majorado	aumento de valor
estendido	ampliação do rol de beneficiários

> **NOTA**
>
> Também chamada de **"regra da preexistência do custeio"** ou **"princípio do equilíbrio financeiro e atuarial"** em sentido amplo.
>
> ❌ Pegadinha: trocar "custeio **total**" por "custeio **parcial**". ❌ Pegadinha: suprimir um dos três verbos ("criado ou majorado", omitindo "estendido").

§6º — Anterioridade nonagesimal (noventena) 🔴

> **NOTA**
>
> As contribuições sociais **só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias** da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, **não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b"**.

	Aplica-se?
Anterioridade **nonagesimal** (90 dias)	✅ **SIM**
Anterioridade **anual/de exercício** (art. 150, III, "b")	❌ **NÃO**

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Uma contribuição social publicada em **1º de dezembro** pode ser exigida em **1º de março** do ano seguinte — não precisa esperar o exercício financeiro seguinte.
>
> ❌ Pegadinha: "As contribuições sociais submetem-se à anterioridade de exercício." — **ERRADO.** ❌ Pegadinha: trocar 90 dias por 60 ou 120 dias.

§7º — Entidades beneficentes 🔴

NOTA

"São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A pegadinha doutrinária mais elegante da matéria:** O texto constitucional diz **"isentas"**, mas — como a norma está na própria Constituição — a natureza jurídica é de **IMUNIDADE**, e não de isenção. Isenção é dispensa legal; imunidade é vedação constitucional.

- Se a questão pedir **a literalidade da CF** → "isentas". ✅
- Se a questão pedir **a natureza jurídica** → **imunidade**. ✅

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os requisitos para o gozo do benefício foram disciplinados por **lei complementar** (LC 187/2021). Ponto sujeito a atualização.

§8º — Segurado especial

NOTA

O **produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o extrativista, o pescador artesanal** e seus respectivos **cônjuges ou companheiros e filhos** que exerçam suas atividades em **regime de economia familiar**, **sem empregados permanentes**, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de **alíquota sobre o resultado da comercialização da produção** [...] *(Redação da EC 103/2019)*

COMO CAI NA PROVA

🎯 Este parágrafo é a **base constitucional do segurado especial** (Volume 2). Guarde desde já os três núcleos: **regime de economia familiar · sem empregados permanentes · contribuição sobre o resultado da comercialização da produção**.

§9º — Alíquotas e bases diferenciadas 🔴

NOTA

As contribuições do inciso I poderão ter **alíquotas diferenciadas** em razão da **atividade econômica**, da **utilização intensiva de mão de obra**, do **porte da empresa** ou da **condição estrutural do mercado de trabalho**, sendo também autorizada a adoção de **bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c"** do inciso I. *(Redação da EC 103/2019)*

MEMORIZE

🧠 **4 critérios — "A-M-P-C": A**tividade econômica · **M**ão de obra intensiva · **P**orte da empresa · **C**ondição estrutural do mercado de trabalho.

🎯 **Base de cálculo diferenciada:** só para **receita/faturamento (b)** e **lucro (c)**. **Não** para folha de salários (a).

§10 — Transferência de recursos

NOTA

A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o **SUS** e ações de **assistência social** da União para Estados, DF e Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva **contrapartida de recursos**.

§11 — Vedação de moratória, anistia e remissão 🔴 (EC 103/2019)

NOTA

São **vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses** e, **na forma de lei complementar**, a **remissão e a anistia** das contribuições sociais de que tratam a **alínea "a" do inciso I** e o **inciso II** do *caput*.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Decore: **60 meses**. E note quais contribuições: **folha (I, a)** e **trabalhador (II)** — exatamente as contribuições **previdenciárias** em sentido estrito.

§12 — Não cumulatividade

NOTA

A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos **I, "b"** e **IV** serão **não cumulativas**.

§14 — Competência mínima (EC 103/2019) 🔴

NOTA

O segurado somente terá reconhecida como **tempo de contribuição** ao RGPS a competência cuja contribuição seja **igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida** para sua categoria, **assegurado o agrupamento de contribuições**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Base constitucional do **complemento/agrupamento/utilização** de contribuições abaixo do mínimo. Cai muito em Custeio e em Carência.

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os §§ 13 a 18 sofreram alterações pelas EC 103/2019 e EC 132/2023. Leia a redação vigente antes de decorar numeração de parágrafo.

6. A LEI 8.212/1991 — RECEITAS DA SEGURIDADE

6.1 Art. 10 — repetição do art. 195

NOTA

"A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da Constituição Federal e desta Lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais."

6.2 Art. 11 — composição do orçamento da Seguridade no âmbito federal 🔴

NOTA

"**Art. 11.** No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: **I** – receitas da União; **II** – receitas das contribuições sociais; **III** – receitas de outras fontes.

Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: **a)** as das **empresas**, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; **b)** as dos **empregadores domésticos**; **c)** as dos **trabalhadores**, incidentes sobre o seu salário de contribuição; **d)** as das **empresas**, incidentes sobre **faturamento e lucro**; **e)** as incidentes sobre a **receita de concursos de prognósticos**."

COMO CAI NA PROVA

🎯 Repare: a **Lei 8.212** destaca o **empregador doméstico** em alínea própria (b), o que a Constituição não faz. Cobrança frequente.

🧠 **5 alíneas — "E-D-T-F-C": E**mpresas (remuneração) · **D**omésticos · **T**rabalhadores · **F**aturamento e lucro · **C**oncursos de prognósticos.

6.3 Art. 16 — contribuição da União 🔴

NOTA

"A contribuição da União é constituída de **recursos adicionais do Orçamento Fiscal**, fixados obrigatoriamente na **lei orçamentária anual**. **Parágrafo único.** A União é responsável pela **cobertura de eventuais insuficiências financeiras** da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de **benefícios de prestação continuada da Previdência Social**, na forma da Lei Orçamentária Anual."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A União é a garantidora do sistema.** Se faltar dinheiro para pagar benefícios de prestação continuada da Previdência, quem cobre é a União.

6.4 Art. 27 — outras receitas 🟡

Compõem "outras fontes", entre outras:

- **multas, atualização monetária e juros moratórios**;
- remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
- receitas **patrimoniais, industriais e financeiras**;

- **doações, legados, subvenções** e outras receitas eventuais;
- **50%** dos valores obtidos e aplicados na forma do **art. 243** da CF (bens apreendidos em razão de tráfico de entorpecentes);
- **40%** do resultado dos **leilões dos bens apreendidos** pela Receita Federal;
- outras receitas previstas em legislação específica.

MEMORIZE

🧠 **Os dois percentuais que caem: 50%** (art. 243 CF — tráfico) e **40%** (leilões de bens apreendidos pela RFB). ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o art. 27 já foi objeto de alterações; confira o texto compilado.

---

7. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

7.1 O orçamento é próprio e distinto

NOTA

"Art. 165, §5º. A lei orçamentária anual compreenderá: **I** – o orçamento fiscal [...]; **II** – o orçamento de investimento das empresas [...]; **III** – **o orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A LOA tem TRÊS orçamentos**, e o da **seguridade social** é um deles — autônomo em relação ao **orçamento fiscal**.

🧠 **"F-I-S": F**iscal · **I**nvestimento das estatais · **S**eguridade social.

7.2 Vedação de desvio de finalidade

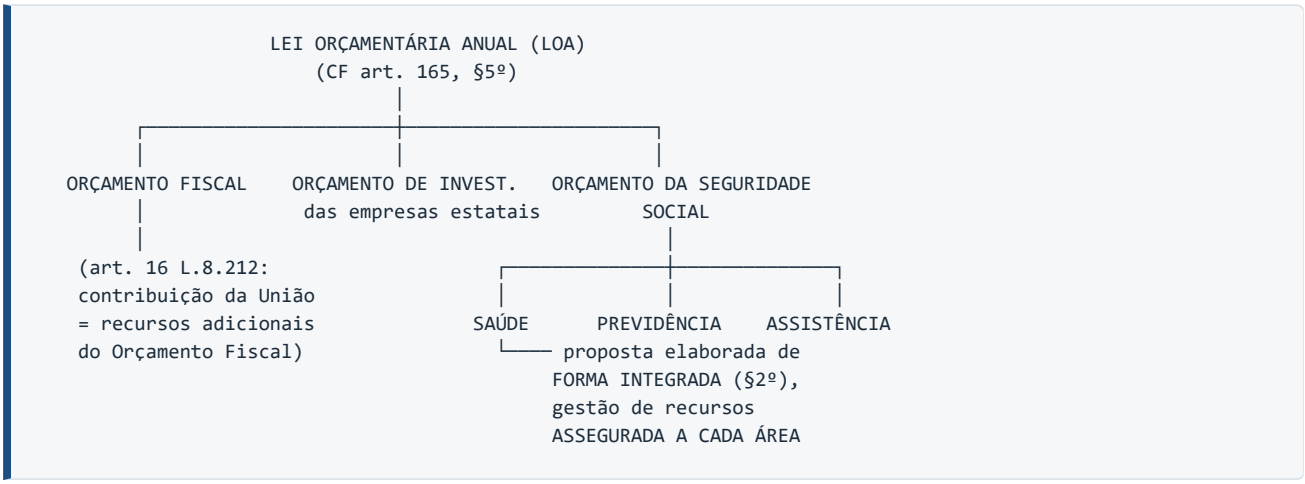
NOTA

"Art. 167, XI" — é vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais do art. 195, **I, "a"** (folha) e **II** (trabalhador), para a realização de **despesas distintas do pagamento de benefícios previdenciários**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 As contribuições **previdenciárias em sentido estrito** (folha + trabalhador) têm **destinação vinculada**: só podem pagar **benefícios**. Não podem custear a saúde, a assistência social ou despesas administrativas gerais. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — redação alterada pela EC 103/2019.

7.3 Esquema visual do orçamento



---

8. 📋 QUADRO-RESUMO DOS PARÁGRAFOS DO ART. 195

§	Assunto	Número/expressão para decorar
1º	Receitas de Estados/DF/Municípios	"não integrando o orçamento da União"
2º	Proposta orçamentária	"de forma integrada" + "gestão a cada área"
3º	Devedor não contrata com o Poder Público	benefícios/incentivos fiscais ou creditícios
4º	**Competência residual**	**LC + não cumulativa + FG/BC novos (art. 154, I)**
5º	**Regra da contrapartida**	**"correspondente fonte de custeio total"**
6º	**Noventena**	**90 dias · não se aplica art. 150, III, "b"**
7º	**Entidades beneficentes**	**texto diz "isentas"; natureza = IMUNIDADE**
8º	Segurado especial	economia familiar · sem empregado permanente · comercialização
9º	**Alíquotas diferenciadas**	**A-M-P-C; base diferenciada só em "b" e "c"**
10	Transferência de recursos	contrapartida
11	**Moratória/parcelamento**	**60 meses; remissão/anistia só por LC**
12	Não cumulatividade	incisos I, "b" e IV
14	**Competência mínima**	**contribuição ≥ mínima; agrupamento assegurado**

---

9. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A seguridade social será financiada **exclusivamente** pelas contribuições sociais."	✗	**exclusivamente** — há também os orçamentos públicos
2	"...mediante recursos provenientes do orçamento **da União**."	✗	São **quatro** entes: União, Estados, DF e Municípios
3	"Nenhum benefício poderá ser criado sem a correspondente fonte de custeio **parcial**."	✗	É custeio **total**
4	"Nenhum benefício poderá ser **criado ou majorado** sem fonte de custeio total."	✗	Faltou **estendido**
5	"As contribuições sociais submetem-se à anterioridade **de exercício**."	✗	Só à **nonagesimal**; o art. 150, III, "b" é expressamente afastado
6	"As contribuições sociais só podem ser exigidas após **60 dias** da publicação."	✗	**90 dias**
7	"Novas fontes de custeio podem ser criadas por **lei ordinária**."	✗	Fonte **residual** exige **lei complementar** (art. 195, §4º c/c 154, I)
8	"A contribuição patronal sobre a folha incide apenas sobre **empregados**."	✗	Incide sobre pagamentos a **pessoa física**, **mesmo sem vínculo empregatício**
9	"A CF prevê **isenção** às entidades beneficentes de assistência social."	✓	Literalidade do §7º (embora a natureza seja de imunidade)
10	"A vedação do §11 alcança **todas** as contribuições do art. 195."	✗	Só **I, "a"** e **II**
11	"A LOA compreende o orçamento fiscal e o da seguridade social **apenas**."	✗	São **três**: falta o de investimento das estatais
12	"A proposta de orçamento da seguridade é elaborada de forma integrada, assegurada a cada área a gestão de seus recursos."	✓	Literalidade do §2º
13	"Base de cálculo diferenciada é autorizada para **todas** as alíneas do inciso I."	✗	Só para **"b"** e **"c"**
14	"A União responde por eventuais insuficiências financeiras da seguridade social."	✓	Lei 8.212, art. 16, § único (benefícios de prestação continuada da Previdência)

10. 🧠 MEMORIZAÇÃO — PAINEL RÁPIDO

```
FONTES (art. 195)          → E-T-C-I  (Empregador · Trabalhador · Concursos · Importador)
BASES DO INCISO I          → F-R-L    (Folha · Receita/faturamento · Lucro) = "FaRoL"
RECEITAS (L.8.212 art.11) → E-D-T-F-C (Empresas · Domésticos · Trabalhadores ·
                                       Faturamento/lucro · Concursos)
ALÍQUOTAS DIFER. (§9º)     → A-M-P-C  (Atividade · Mão de obra · Porte · Condição do mercado)
LOA (art. 165, §5º)        → F-I-S    (Fiscal · Investimento · Seguridade)

NÚMEROS QUE CAEM
  90 dias  → noventena (§6º)
  60 meses → limite do parcelamento (§11)
  50%      → art. 243 CF (tráfico) — Lei 8.212 art. 27
  40%      → leilões de bens apreendidos pela RFB — Lei 8.212 art. 27
```

Frases-âncora (decore literalmente)

> **NOTA**
> §5º — *"Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."*
>
> *caput* — *"A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei..."*

---

11. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.

> **NOTA**
> **CERTO.** Literalidade do art. 195, *caput*. Os quatro entes estão corretos.

Q2 (C/E). As contribuições sociais destinadas à seguridade social só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 195, §6º — anterioridade nonagesimal.

Q3 (Múltipla). Não constitui base de incidência da contribuição do empregador prevista no art. 195, I, da CF: a) folha de salários b) receita c) faturamento d) lucro e) **patrimônio** ✅

> **NOTA**
> **GABARITO: E.** As bases do inciso I são folha, receita/faturamento e lucro. Patrimônio não está no rol.

MÉDIO

Q4 (C/E). Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

> **NOTA**
> **CERTO.** Literalidade do art. 195, §5º. Guarde os **três verbos** e a palavra **total**.

Q5 (C/E). A instituição de nova fonte de custeio destinada a garantir a expansão da seguridade social pode ser feita por lei ordinária, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 195, §4º, remete ao art. 154, I: a fonte **residual** exige **lei complementar**, não cumulatividade e fato gerador/base de cálculo diversos dos já discriminados. A noventena é exigência **adicional**, não substitutiva.

Q6 (C/E). As contribuições sociais previstas no art. 195, I, da CF poderão ter alíquotas e bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.

> **NOTA**
> **ERRADO.** Armadilha fina. As **alíquotas** podem ser diferenciadas pelos quatro critérios; as **bases de cálculo** diferenciadas são autorizadas **apenas** nas alíneas "b" (receita/faturamento) e "c" (lucro). A assertiva generalizou. **Fundamento:** art. 195, §9º.

Q7 (Múltipla). Segundo a Lei 8.212/1991, o orçamento da Seguridade Social, no âmbito federal, é composto de: a) receitas da União, das autarquias e das fundações b) **receitas da União, das contribuições sociais e de outras fontes** ✓ c) receitas tributárias, patrimoniais e de capital d) receitas correntes e de capital e) receitas do Tesouro Nacional e das contribuições previdenciárias

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** Art. 11, incisos I a III, da Lei 8.212/1991.

DIFÍCIL

Q8 (C/E). As contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e sobre a remuneração do trabalhador podem ser utilizadas para custear ações de saúde e de assistência social, dada a natureza integrada da seguridade social.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 167, XI, da CF veda a utilização dos recursos das contribuições do art. 195, **I, "a"** e **II**, para despesas **distintas do pagamento de benefícios previdenciários**. A integração do sistema não afasta a vinculação dessas duas fontes.

Q9 (C/E). A vedação de moratória e de parcelamento em prazo superior a sessenta meses alcança todas as contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição Federal.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 195, §11 (EC 103/2019), restringe-se às contribuições da **alínea "a" do inciso I** (folha) e do **inciso II** (trabalhador e demais segurados). Remissão e anistia dessas contribuições dependem, ainda, de **lei complementar**.

Q10 (C/E). O benefício previsto no art. 195, §7º, da CF, embora o texto constitucional o denomine isenção, possui natureza jurídica de imunidade.

> NOTA
> **CERTO.** `DOUTRINA/JURISPRUDÊNCIA` — por estar prevista na própria Constituição, trata-se de **imunidade** (limitação constitucional ao poder de tributar), e não de isenção (dispensa legal do pagamento). Atenção: se a questão pedir a **literalidade**, a resposta é "isentas".

AVANÇADO

Q11 (Caso prático). Determinada lei ordinária federal, publicada em 10 de outubro, institui contribuição social incidente sobre a receita bruta de empresas do setor de tecnologia, com fato gerador idêntico ao da COFINS, e prevê exigibilidade a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Sobre a hipótese:

a) A lei é válida, pois respeitou a anterioridade de exercício. b) A lei é inválida quanto ao veículo normativo e ao prazo: fonte já prevista no art. 195 dispensa lei complementar, mas a exigência antes de 90 dias viola o §6º. ✓ c) A lei é inválida apenas quanto ao prazo, sendo irrelevante o veículo normativo. d) A lei é válida, pois contribuições sociais não se submetem a qualquer anterioridade. e) A lei é inválida porque toda contribuição social exige lei complementar.

> NOTA
> **GABARITO: B. Comentário:** ① *Veículo:* a contribuição sobre **receita/faturamento** já está prevista no art. 195, I, "b" — logo, **lei ordinária basta**; não é caso de competência residual do §4º. ② *Prazo:* entre 10/10 e 1º/01 não decorrem 90 dias, violando o art. 195, §6º. ③ A anterioridade **de exercício** (art. 150, III, "b") é expressamente **afastada**, então respeitá-la é irrelevante. **Por que as outras erram:** (a) e (d) ignoram a noventena; (c) desconsidera a análise do veículo, que a questão exige; (e) confunde a regra geral com a competência residual.

Q12 (C/E). A contribuição da União para a seguridade social é constituída de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual, sendo a União responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 16, *caput* e parágrafo único, da Lei 8.212/1991.

---

12. REVISÃO

REVISÃO DE 5 MINUTOS

> **NOTA**
>
> **Art. 195 *caput*:** toda a sociedade, direta e indireta, orçamentos dos **4 entes** + contribuições. **Fontes: E-T-C-I.** Inciso I: **F-R-L** (folha inclui pagamento a pessoa física sem vínculo). **§4º** residual = **LC**. **§5º** = "criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio **total**". **§6º** = **90 dias**, sem anterioridade de exercício. **§7º** = "isentas" (natureza: **imunidade**). **§9º** = **A-M-P-C**, base diferenciada só em "b" e "c". **§11** = **60 meses**. **LOA = F-I-S**. **Art. 167, XI** = folha e trabalhador só pagam **benefícios**.

REVISÃO DE 15 MINUTOS

1. Recite o *caput* do art. 195 e os quatro incisos.
2. Diga as três bases do inciso I e o detalhe da alínea "a" (pessoa física, sem vínculo).
3. Recite o §5º **literalmente**.
4. Explique a diferença entre fonte já prevista (LO) e fonte residual (LC).
5. Diga por que a anterioridade de exercício não se aplica.
6. Explique isenção × imunidade no §7º.
7. Recite os 4 critérios do §9º e a restrição das bases de cálculo.
8. Liste as 5 alíneas do art. 11, § único, da Lei 8.212.
9. Diga o que o art. 16 da Lei 8.212 estabelece sobre a União.
10. Diga os 3 orçamentos da LOA.

FLASHCARDS — ver baralho do Volume 1

CHECKLIST DE FECHAMENTO

- [ ] Li o art. 195 **inteiro** (caput, incisos e todos os parágrafos) no Planalto
- [ ] Li os arts. 10, 11, 16 e 27 da Lei 8.212/1991
- [ ] Conferi a redação vigente do art. 195 após a EC 132/2023
- [ ] Recito o §5º de memória, palavra por palavra
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Erros no Caderno de Erros · Flashcards importados

MÓDULO 04 — SAÚDE

Arts. 196 a 200 da CF/88

Prioridade 5 (conceito) / 4 (SUS) · Estudo: E + D + L + Q · ~7h

> NOTA
> **Estratégia deste módulo:** Saúde cai menos que Previdência, mas cai **sempre** na comparação com os outros dois pilares. O que a banca quer saber é: *você entende que a saúde é universal e não contributiva?* Domine o art. 196 com perfeição e as diretrizes do SUS; o resto é leitura atenta.

---

1. CONCEITO (linguagem simples)

Saúde é o pilar **mais aberto** da seguridade social:

- Não pergunta se você contribuiu.
- Não pergunta se você é pobre.
- Não pergunta se você é filiado a algum regime.

Basta ser pessoa. É o único pilar verdadeiramente universal em sentido pleno.

```
SAÚDE
├── Quem tem direito?     TODOS (universalidade plena)
├── Precisa contribuir?   NÃO
├── Precisa ser pobre?    NÃO
├── Precisa se filiar?    NÃO
└── Quem executa?         SUS (rede regionalizada e hierarquizada)
```

---

2. DEFINIÇÃO PARA A PROVA

> NOTA
> A saúde é **direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante **políticas sociais e econômicas** que visem à **redução do risco de doença e de outros agravos** e ao **acesso universal e igualitário** às ações e serviços para sua **promoção, proteção e recuperação**.

---

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 Art. 196 — o dispositivo mais cobrado do módulo 🔴

NOTA

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Desmonte da frase (a banca ataca cada pedaço):

Trecho	O que a banca troca
"direito de **todos**"	por "direito dos contribuintes", "dos segurados", "dos necessitados"
"dever do **Estado**"	por "dever do Estado e da família", "dever da sociedade"
"políticas **sociais e econômicas**"	por "políticas públicas de saúde"
"**redução** do risco de doença"	por "**eliminação** do risco de doença" ⚠
"acesso **universal e igualitário**"	por "acesso universal e gratuito", "seletivo"
"**promoção, proteção e recuperação**"	suprime uma das três, ou troca por "prevenção, tratamento e cura"

MEMORIZE

🧠 **Mnemônico das 3 finalidades: "P-P-R"** → **P**romoção · **P**roteção · **R**ecuperação.

🎯 **A pegadinha nº 1 do art. 196:** o texto fala em **REDUÇÃO** do risco de doença, nunca em **eliminação** ou **erradicação**. Assertiva com "eliminação do risco" é **errada**.

3.2 Art. 197 — relevância pública

NOTA

"Art. 197. São de **relevância pública** as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua **regulamentação, fiscalização e controle**, devendo sua execução ser feita **diretamente ou através de terceiros** e, também, **por pessoa física ou jurídica de direito privado**."

MEMORIZE

🧠 **"R-F-C": R**egulamentação · **F**iscalização · **C**ontrole.

🎯 A **execução** pode ser por terceiros e por particulares. A **regulamentação, fiscalização e controle** é do **Poder Público**.

3.3 Art. 198 — o SUS e suas diretrizes

NOTA

"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma **rede regionalizada e hierarquizada** e constituem um **sistema único**, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: **I** – **descentralização**, com **direção única em cada esfera de governo**; **II** – **atendimento integral**, com **prioridade para as atividades preventivas**, sem prejuízo dos serviços assistenciais; **III** – **participação da comunidade**."

MEMORIZE

Mnemônico das diretrizes: "D-A-P" → **D**escentralização · **A**tendimento integral · **P**articipação da comunidade.

Detalhes de alto valor:

Ponto	Guarde assim
"rede **regionalizada e hierarquizada**"	duas qualidades da rede
"**sistema único**"	daí o nome SUS
"direção **única** em cada esfera"	um gestor por esfera (União, Estado, Município)
"prioridade para as atividades **preventivas**"	prevenção antes de cura — mas **sem prejuízo** das assistenciais
"**participação da comunidade**"	é a face democrática (conselhos de saúde)

ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — o art. 198 possui parágrafos sobre financiamento (percentuais mínimos de aplicação em ações e serviços públicos de saúde) e sobre agentes comunitários de saúde, alterados por diversas emendas (EC 29, EC 51, EC 63, EC 86, EC 120, entre outras). Se a questão cobrar **percentual** ou **regime dos agentes comunitários**, confira a redação vigente.

3.4 Art. 199 — iniciativa privada na saúde

NOTA

"Art. 199. A assistência à saúde é **livre à iniciativa privada**. **§1º** As instituições privadas poderão participar de forma **complementar** do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante **contrato de direito público ou convênio**, tendo **preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos**. **§2º** É **vedada a destinação de recursos públicos** para auxílios ou subvenções às instituições privadas **com fins lucrativos**. **§3º** É **vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros** na assistência à saúde no País, **salvo nos casos previstos em lei**. **§4º** A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a **remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas** para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, **sendo vedado todo tipo de comercialização**."

Os quatro pontos que caem:

1. Iniciativa privada é **livre** — mas participa do SUS de forma **complementar** (nunca "suplementar" no texto do §1º, nem "principal").

2. **Preferência** para filantrópicas e sem fins lucrativos.
3. **Vedado** recurso público a instituição privada **com fins lucrativos**.
4. Capital estrangeiro: **vedado**, **salvo** nos casos previstos em lei (a vedação **não** é absoluta).
5. Comercialização de órgãos/sangue: **vedada** — aqui sim, sem ressalva.

3.5 Art. 200 — competências do SUS 🟡

Compete ao SUS, **além de outras atribuições, nos termos da lei** (rol **exemplificativo**):

Inc.	Competência (síntese)
I	Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; participar da **produção de medicamentos**, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos
II	Executar ações de **vigilância sanitária e epidemiológica**, bem como as de **saúde do trabalhador**
III	Ordenar a **formação de recursos humanos** na área de saúde
IV	Participar da formulação da política e da execução das ações de **saneamento básico**
V	Incrementar, em sua área de atuação, o **desenvolvimento científico e tecnológico** e a **inovação**
VI	Fiscalizar e inspecionar **alimentos**, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como **bebidas e águas** para consumo humano
VII	Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos **psicoativos, tóxicos e radioativos**
VIII	Colaborar na **proteção do meio ambiente**, nele compreendido o **do trabalho**

> 🎯 **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **A palavra "além de outras atribuições" torna o rol EXEMPLIFICATIVO.** Assertiva que diga ser rol **taxativo** está **errada**.
>
> 🧠 O SUS **colabora** na proteção do meio ambiente e **participa** do saneamento básico — não é o responsável principal por nenhum dos dois. Verbos fracos, guarde-os.

---

4. EXPLICAÇÃO DETALHADA — o que diferencia a Saúde

4.1 A universalidade da saúde é a mais forte dos três pilares

Pilar	Universalidade
Saúde	**Plena** — "direito de todos", sem qualquer condicionante
Assistência	**Condicionada à necessidade** — "a quem dela necessitar"
Previdência	**Condicionada à filiação e contribuição**

4.2 Gratuidade × acesso universal e igualitário

O art. 196 fala em **acesso universal e igualitário** — não usa a palavra "gratuito". A gratuidade decorre do sistema (SUS custeado por recursos públicos), mas o texto constitucional a expressa como **acesso universal e igualitário**.

> NOTA
> Se a questão pedir literalidade: **"acesso universal e igualitário"**. ✅

4.3 Saúde suplementar (planos privados)

A existência de planos e seguros privados de saúde **não** afasta o direito ao SUS. Quem tem plano continua tendo direito ao atendimento público.

> ASSERTIVA ERRADA
> ❌ "O beneficiário de plano de saúde privado não pode utilizar o SUS." — **ERRADO.**

4.4 Quadro comparativo final — Saúde no tripé

Critério	🩺 Saúde	💰 Previdência	🤝 Assistência
Contribuição prévia	**Não**	**Sim**	**Não**
Destinatário	**Todos**	Segurados e dependentes	Quem dela necessitar
Teste de renda	**Não**	Não (mas há benefícios de baixa renda)	**Sim**
Base constitucional	196–200	201–202	203–204
Executor	SUS	INSS (RGPS)	SUAS / INSS (BPC)
Diretriz de gestão	Descentralização + participação da comunidade	Gestão quadripartite	Descentralização + participação da população

---

5. EXEMPLO PRÁTICO

Situação: Cláudia é advogada, contribuinte individual do RGPS, e possui plano de saúde particular. Sofre um acidente e é atendida em hospital público de urgência.

Pergunta	Resposta
O SUS pode recusar o atendimento porque ela tem plano?	**Não.** Saúde é direito de todos (art. 196).
O SUS pode cobrar dela por ser contribuinte de alta renda?	**Não.** Acesso universal e igualitário.
Se ela ficar incapacitada, o auxílio previdenciário depende de contribuição?	**Sim.** Regime diferente (art. 201).

---

6. ❗ ATENÇÃO!

1. **"Redução" do risco de doença** — nunca "eliminação".
2. **Rol do art. 200 é exemplificativo** ("além de outras atribuições, nos termos da lei").
3. **Participação privada no SUS = complementar**, com **preferência** a filantrópicas e sem fins lucrativos.
4. **Capital estrangeiro** na assistência à saúde: vedado **salvo nos casos previstos em lei**.
5. **Comercialização de órgãos, tecidos e sangue: vedação absoluta** (§4º do art. 199).
6. A **saúde do trabalhador** é competência do **SUS** (art. 200, II) — pegadinha frequente, pois muitos associam ao Ministério do Trabalho.
7. Diretrizes do SUS são **três**: D-A-P. Não confundir com os **objetivos do art. 194** (que são sete) nem com os **princípios da LOAS** (art. 4º).

---

7. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas que visem à **eliminação** do risco de doença."	✗	é **redução**
2	"A saúde é assegurada aos que contribuem para a seguridade social."	✗	é direito de **todos**, não contributivo
3	"O art. 196 garante acesso **universal e gratuito**."	✗	o texto diz **universal e igualitário**
4	"As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público sua regulamentação, fiscalização e controle."	✓	art. 197
5	"A execução dos serviços de saúde deve ser feita **exclusivamente** pelo Poder Público."	✗	pode ser **diretamente ou através de terceiros**, inclusive por privados
6	"São diretrizes do SUS: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade."	✓	art. 198, I a III
7	"O atendimento integral prioriza as atividades **assistenciais**."	✗	prioriza as **preventivas**, sem prejuízo das assistenciais
8	"A direção do SUS é **única em âmbito nacional**."	✗	direção **única em cada esfera de governo**
9	"As instituições privadas participam do SUS de forma **suplementar**."	✗	forma **complementar**
10	"É vedada a destinação de recursos públicos a **quaisquer** instituições privadas."	✗	a vedação é às **com fins lucrativos**
11	"É vedada, em qualquer hipótese, a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde."	✗	**salvo nos casos previstos em lei**
12	"O rol de competências do SUS previsto no art. 200 é taxativo."	✗	é **exemplificativo**
13	"Compete ao SUS executar as ações de saúde do trabalhador."	✓	art. 200, II
14	"Compete ao SUS **executar** as ações de saneamento básico."	✗	o SUS **participa** da formulação e da execução

8. 📋 RESUMO

- **Art. 196:** saúde = direito de **todos** e dever do **Estado**; políticas **sociais e econômicas**; **redução** do risco de doença; acesso **universal e igualitário**; **promoção, proteção e recuperação (P-P-R)**.
- **Art. 197:** ações e serviços de saúde são de **relevância pública**; ao Poder Público cabe **regulamentação, fiscalização e controle (R-F-C)**; execução direta ou por terceiros.
- **Art. 198:** SUS = rede **regionalizada e hierarquizada**, **sistema único**; diretrizes **D-A-P** (descentralização com direção única em cada esfera; atendimento integral com prioridade às ações preventivas; participação da comunidade).
- **Art. 199:** iniciativa privada **livre**; participa do SUS de forma **complementar**; **preferência** a filantrópicas/sem fins lucrativos; **vedado** recurso público a privadas **com fins lucrativos**; capital estrangeiro **vedado salvo lei**; **vedada** comercialização de órgãos/sangue.
- **Art. 200:** rol **exemplificativo** de competências do SUS (vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador, formação de RH, saneamento, meio ambiente etc.).

9. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
ART. 196 → "TODOS / ESTADO / REDUÇÃO / UNIVERSAL E IGUALITÁRIO / P-P-R"
ART. 197 → RELEVÂNCIA PÚBLICA + R-F-C
ART. 198 → SUS: regionalizada + hierarquizada + única ; diretrizes D-A-P
ART. 199 → privada LIVRE, no SUS COMPLEMENTAR, preferência filantrópicas
ART. 200 → rol EXEMPLIFICATIVO
```

Frase-âncora: *"Na saúde, o Estado REDUZ risco e dá acesso IGUALITÁRIO a TODOS."*

10. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

Q1 (C/E). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

> NOTA
> **CERTO.** Literalidade integral do art. 196.

Q2 (C/E). As ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e hierarquizada e constituem sistema único, tendo por diretriz a descentralização, com direção única em âmbito federal.

> NOTA
> **ERRADO.** A direção única é **em cada esfera de governo** (art. 198, I), e não em âmbito federal. Todo o resto da assertiva está correto — repare como a banca corrompe apenas o final.

Q3 (C/E). O atendimento integral, diretriz do SUS, prioriza as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 198, II — literalidade.

Q4 (Múltipla). Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a participação da iniciativa privada na saúde: a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. b) As instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS. c) Têm preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. d) **É permitida a destinação de recursos públicos a título de subvenção a instituições privadas com fins lucrativos.** ✓ (incorreta) e) É vedada a participação de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei.

> NOTA
> **GABARITO: D.** O art. 199, §2º, **veda** expressamente essa destinação.

Q5 (C/E). Compete ao Sistema Único de Saúde executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 200, II.

Q6 (C/E). O rol de competências do Sistema Único de Saúde previsto no art. 200 da Constituição Federal é taxativo, não admitindo ampliação por lei.

> NOTA
> **ERRADO.** O *caput* do art. 200 é expresso: "compete ao sistema único de saúde, **além de outras atribuições, nos termos da lei**". Rol **exemplificativo**.

Q7 (Caso prático). Roberto, empresário de alta renda e beneficiário de plano de saúde privado, procura atendimento em unidade pública de emergência. Sobre o caso: a) O atendimento pode ser recusado, pois Roberto dispõe de plano privado. b) O atendimento pode ser cobrado, em razão da capacidade contributiva de Roberto. c) **O atendimento é devido, pois a saúde é direito de todos, com acesso universal e igualitário, independentemente de contribuição ou de condição econômica.** ✓ d) O atendimento depende de prévia inscrição de Roberto no SUS. e) O atendimento só é devido em caso de urgência, sendo vedado em outras hipóteses.

> NOTA
> **GABARITO: C.** Art. 196. A universalidade da saúde não comporta teste de renda nem exclusão por existência de cobertura privada. As alternativas (a), (b), (d) e (e) criam condicionantes que a Constituição não estabelece.

Q8 (C/E). A saúde, a previdência social e a assistência social integram a seguridade social, sendo que apenas a saúde e a assistência social independem de contribuição direta do beneficiário.

NOTA

CERTO. Saúde (art. 196) e assistência (art. 203) são não contributivas; a previdência tem caráter contributivo (art. 201).

---

11. REVISÃO

5 MINUTOS

NOTA

196: todos/Estado/**redução** do risco/**universal e igualitário**/**P-P-R**. **197:** relevância pública + **R-F-C**; execução direta ou por terceiros. **198:** rede regionalizada e hierarquizada, sistema único; **D-A-P**; direção única **em cada esfera**. **199:** privada livre; no SUS **complementar**; preferência filantrópicas; vedado recurso público a **lucrativas**; estrangeiro vedado **salvo lei**; comercialização de órgãos **vedada**. **200:** rol **exemplificativo**; inclui **saúde do trabalhador** e **vigilância**.

15 MINUTOS

1. Escreva o art. 196 de memória e confira palavra por palavra.
2. Recite as 3 diretrizes do SUS.
3. Diga as 5 vedações/permissões do art. 199.
4. Explique por que o rol do art. 200 é exemplificativo.
5. Compare Saúde × Previdência × Assistência em 3 critérios.

CHECKLIST

- [ ] Li os arts. 196 a 200 no Planalto
- [ ] Conferi a redação vigente do art. 198 (§§ sobre financiamento e agentes comunitários)
- [ ] Escrevo o art. 196 de memória
- [ ] Acertei ≥ 6/8 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 05 — ASSISTÊNCIA SOCIAL · LOAS · BPC · AUXÍLIO-INCLUSÃO

Arts. 203 e 204 da CF/88 · Lei nº 8.742/1993 (LOAS)

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~14h

> NOTA
> **Por que este módulo é decisivo:** o INSS **opera o BPC**. É benefício assistencial administrado pela autarquia previdenciária — e essa mistura é exatamente onde a banca arma as melhores pegadinhas. Um Técnico do Seguro Social precisa saber, de olhos fechados, que o BPC **não é aposentadoria**, **não exige contribuição**, **não gera 13º** e **não gera pensão por morte**.

---

1. CONCEITO (linguagem simples)

A assistência social é a **rede de proteção de quem ficou de fora de tudo**.

Não pergunta se você contribuiu. Pergunta apenas: **você precisa?**

```
ASSISTÊNCIA SOCIAL
├── Exige contribuição?      NÃO  (art. 203: "independentemente de contribuição")
├── Exige necessidade?       SIM  ("a quem dela necessitar")
├── É direito do cidadão?    SIM  (LOAS art. 1º)
├── Provê o quê?             "os mínimos sociais"
└── Quem organiza?           SUAS (CRAS / CREAS) · BPC operado pelo INSS
```

---

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

2.1 Art. 203 — conceito e objetivos

> NOTA
> **"Art. 203.** A assistência social será prestada **a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social**, e tem por objetivos: **I** – a proteção à **família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice**; **II** – o **amparo às crianças e adolescentes carentes**; **III** – a promoção da **integração ao mercado de trabalho**; **IV** – a **habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência** e a promoção de sua integração à vida comunitária; **V** – a garantia de **um salário mínimo** de benefício mensal à **pessoa com deficiência** e ao **idoso** que comprovem **não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família**, conforme dispuser a lei; **VI** – a **redução da vulnerabilidade socioeconômica** de famílias em situação de **pobreza ou de extrema pobreza**." *(inciso VI acrescido pela EC nº 114/2021)*

⚠ ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a EC 114/2021 acrescentou o inciso VI e parágrafos ao art. 203. Confira a redação vigente antes de decorar a numeração dos §§.

A frase que abre o artigo é a mais cobrada de todo o pilar:

NOTA

*"a quem dela necessitar, **independentemente de contribuição** à seguridade social"*

MEMORIZE

🧠 **Mnemônico dos objetivos — "F-A-I-H-B-V":** **F**amília/maternidade/infância/adolescência/velhice · **A**mparo a crianças e adolescentes carentes · **I**ntegração ao mercado de trabalho · **H**abilitação e reabilitação de PcD · **B**PC (1 salário mínimo) · **V**ulnerabilidade socioeconômica.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O inciso V é a base constitucional do BPC.** Guarde: **"conforme dispuser a lei"** — é a LOAS que fixa os requisitos concretos (65 anos, ¼ do salário mínimo etc.).

2.2 Art. 204 — diretrizes e financiamento 🟠

NOTA

"Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com **recursos do orçamento da seguridade social**, previstos no art. 195, **além de outras fontes**, e organizadas com base nas seguintes **diretrizes**: **I** – **descentralização político-administrativa**, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; **II** – **participação da população**, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis."

NOTA

Parágrafo único (EC 42/2003): faculta aos **Estados e ao DF** vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até **cinco décimos por cento (0,5%)** de sua **receita tributária líquida**, vedada a aplicação em despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Repare a **repartição de competências do inciso I**: **União** → coordenação e **normas gerais Estados e Municípios** → coordenação e **execução** dos programas Isso cai com frequência.

3. A LOAS — LEI Nº 8.742/1993

3.1 Art. 1º — conceito legal 🔴

NOTA

"Art. 1º A assistência social, **direito do cidadão e dever do Estado**, é Política de Seguridade Social **não contributiva**, que provê os **mínimos sociais**, realizada através de um **conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade**, para garantir o atendimento às **necessidades básicas**."

Quatro núcleos para decorar:

Núcleo	Texto
①	direito do **cidadão** e dever do **Estado**
②	política de seguridade social **não contributiva**
③	provê os **mínimos sociais**
④	garante o atendimento às **necessidades básicas**

3.2 Art. 2º — objetivos da LOAS 🟠

NOTA

A assistência social tem por objetivos: **I** – a **proteção social**, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b) amparo às crianças e aos adolescentes carentes; c) promoção da integração ao mercado de trabalho; d) habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária; e) garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; **II** – a **vigilância socioassistencial**, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; **III** – a **defesa de direitos**, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

MEMORIZE

🧠 **Os 3 objetivos da LOAS: "P-V-D"** → **P**roteção social · **V**igilância socioassistencial · **D**efesa de direitos.

NOTA

Parágrafo único — a assistência social realiza-se de forma **integrada às políticas setoriais**, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais, e promovendo a **universalização dos direitos sociais**.

3.3 Art. 4º — princípios da LOAS 🟠 (DECORAR)

NOTA

I – **supremacia do atendimento às necessidades sociais** sobre as exigências de rentabilidade econômica; **II** – **universalização dos direitos sociais**, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; **III** – **respeito à dignidade do cidadão**, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, **vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade**; **IV** – **igualdade de direitos no acesso ao atendimento**, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; **V** – **divulgação ampla** dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

MEMORIZE

🧠 **"S-U-R-I-D": S**upremacia · **U**niversalização · **R**espeito à dignidade · **I**gualdade · **D**ivulgação.

🎯 O inciso III contém a expressão de ouro: **"vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade"**. Cai muito.

3.4 Art. 5º — diretrizes da LOAS 🟠

NOTA

I – **descentralização político-administrativa** para os Estados, o DF e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; **II** – **participação da população**, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; **III** – **primazia da responsabilidade do Estado** na condução da política de assistência social em cada esfera de governo.

MEMORIZE

🧠 **"D-P-P": D**escentralização · **P**articipação da população · **P**rimazia do Estado.

🎯 **Compare com a CF:** o art. 204 traz **duas** diretrizes (descentralização e participação). A **LOAS acrescenta a terceira**: **primazia da responsabilidade do Estado**. Se a questão disser "nos termos da Constituição", são **duas**; "nos termos da LOAS", são **três**.

3.5 O SUAS — organização 🟡

Nível de proteção	Equipamento	Público
Proteção Social Básica	**CRAS** — Centro de Referência de Assistência Social	Famílias em situação de vulnerabilidade, **sem** violação de direitos
Proteção Social Especial	**CREAS** — Centro de Referência **Especializado** de Assistência Social	Famílias e indivíduos **com** violação de direitos (média e alta complexidade)

MEMORIZE

🧠 **CRAS = prevenção (Básica). CREAS = já aconteceu a violação (Especial).** O "E" de CREAS é de **Especializado**.

3.6 Benefícios eventuais — art. 22 🟡

Prestações suplementares e provisórias em virtude de **nascimento** e **morte**, e para atender **situações de vulnerabilidade temporária** e de **calamidade pública**.

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 Auxílio-natalidade e auxílio-funeral **migraram da Previdência para a Assistência**. Hoje são **benefícios eventuais** da LOAS, e não benefícios previdenciários.

---

4. BPC — BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 🔴🔴🔴

> **NOTA**
> **O tópico mais cobrado deste módulo.** Estude como se fosse um benefício previdenciário — mas lembrando o tempo todo que **não é**.

4.1 Conceito legal — art. 20, *caput*, da LOAS

> **NOTA**
> "**Art. 20.** O benefício de prestação continuada é a garantia de **1 (um) salário-mínimo mensal** à **pessoa com deficiência** e ao **idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais** que comprovem **não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família**."

4.2 FICHA DO BENEFÍCIO 🔴

Item	BPC
Natureza	**Assistencial** (não previdenciário)
Base constitucional	CF, art. 203, V
Base legal	Lei 8.742/1993, art. 20
Operado por	**INSS**
Custeado por	Recursos da **Assistência Social** (orçamento da seguridade) — não pelo FRGPS
Valor	**1 salário mínimo** — fixo, nunca mais nem menos
Carência	**NÃO EXIGE**
Contribuição prévia	**NÃO EXIGE**
Qualidade de segurado	**NÃO EXIGE**
Beneficiários	Idoso com **65 anos ou mais** · Pessoa com deficiência (qualquer idade)
Requisito de renda	Renda familiar mensal **per capita** igual ou inferior a **¼ do salário mínimo**
13º salário (abono anual)	**NÃO TEM**
Gera pensão por morte?	**NÃO** — é **personalíssimo e intransferível**
É vitalício?	**NÃO** — sujeito a **revisão a cada 2 anos**
Pode ser acumulado?	**NÃO**, salvo assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória
Transmissível por herança?	**NÃO**

⦿ COMO CAI NA PROVA

🎯 **Os cinco "NÃOs" do BPC (decore como bloco): NÃO** exige contribuição · **NÃO** exige carência · **NÃO** tem 13º · **NÃO** gera pensão por morte · **NÃO** é acumulável (salvo as duas exceções).

4.3 Requisito etário — idoso

65 anos ou mais, homem ou mulher — **sem distinção de sexo**.

⚠ ATENÇÃO

❗ Cuidado: o **Estatuto do Idoso** (Lei 10.741/2003) considera idosa a pessoa com **60 anos ou mais** para fins gerais. Mas o **BPC exige 65 anos**. A banca troca 60 por 65 o tempo todo.

🧠 **"Idoso para o Estatuto: 60. Idoso para o BPC: 65."**

4.4 Requisito de deficiência — art. 20, §§2º e 10 🔴

> **NOTA**
> **"§2º** Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se **pessoa com deficiência** aquela que tem **impedimento de longo prazo** de natureza **física, mental, intelectual ou sensorial**, o qual, **em interação com uma ou mais barreiras**, pode obstruir sua **participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas**."
>
> **"§10.** Considera-se **impedimento de longo prazo** [...] aquele que produza efeitos pelo **prazo mínimo de 2 (dois) anos**."

Desmonte o conceito — é o modelo biopsicossocial:

```
IMPEDIMENTO (físico, mental, intelectual ou sensorial)
          +
BARREIRA (uma ou mais)
          ↓
obstrução da PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA na sociedade
          +
LONGO PRAZO = mínimo de 2 ANOS
```

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **Não basta o impedimento.** É preciso a **interação com barreiras**. Deficiência, aqui, não é conceito puramente médico — é **biopsicossocial**. Questão que defina deficiência apenas pela lesão/doença está **errada**.
>
> 🎯 **2 anos** é o número. Não confunda com os 2 anos de **revisão** do benefício (art. 21) — coincidem no número, mas são coisas distintas.

> **NOTA**
> **A avaliação da deficiência é médica E social**, realizada por **médico perito** e por **assistente social** do INSS. ⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o §6º do art. 20 disciplina a composição da avaliação e já sofreu alterações.

4.5 Requisito de renda — art. 20, §3º 🔴

> **NOTA**
> Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do idoso a família cuja **renda mensal per capita** seja **igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo**.

⚠ ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a **Lei 14.176/2021** e alterações posteriores disciplinaram a possibilidade de **ampliação do critério de renda até ½ salário mínimo per capita**, mediante análise de outros elementos (grau de deficiência, deterioração da saúde, gastos com tratamentos, medicamentos, alimentação especial, fraldas etc.), na forma do regulamento. **Este é o ponto mais volátil do módulo — leia a lei compilada antes de decorar percentual.**

Para a prova, guarde as duas camadas:

- **Regra geral (art. 20, §3º): ≤ ¼ do salário mínimo** per capita.
- **Possibilidade de ampliação:** até **½ salário mínimo**, condicionada aos critérios legais/regulamentares.

4.6 Grupo familiar — art. 20, §1º 🔴 (ROL FECHADO)

NOTA

"Para os efeitos do disposto no *caput*, a **família** é composta pelo **requerente**, o **cônjuge ou companheiro**, os **pais** e, na ausência de um deles, a **madrasta ou o padrasto**, os **irmãos solteiros**, os **filhos e enteados solteiros** e os **menores tutelados**, **desde que vivam sob o mesmo teto**."

```
GRUPO FAMILIAR DO BPC
├── requerente
├── cônjuge ou companheiro
├── pais (e, na ausência de um deles, madrasta ou padrasto)
├── irmãos SOLTEIROS
├── filhos e enteados SOLTEIROS
└── menores tutelados
     ↑ TODOS: desde que vivam SOB O MESMO TETO
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Três detalhes que decidem a questão:**

1. **"solteiros"** — irmãos, filhos e enteados **casados** não entram, ainda que morem juntos.
2. **"sob o mesmo teto"** — parente que mora em outra casa **não** integra o grupo.
3. O rol é **fechado**. Avós, netos, tios, primos, sogros e cunhados **não** integram o grupo familiar do BPC, mesmo residindo no mesmo teto.

❗ Não confunda com o conceito de **dependente previdenciário** (Lei 8.213, art. 16) — são rols **diferentes**, para finalidades **diferentes**.

4.7 Vedação de acumulação — art. 20, §4º 🔴

NOTA

"O benefício de que trata este artigo **não pode ser acumulado** pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, **salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória**."

MEMORIZE

🧠 **As duas exceções: "assistência médica" e "pensão especial de natureza indenizatória".** Qualquer outra hipótese na alternativa → **errada**.

4.8 Revisão, suspensão e cessação

Situação	Regra	Base
Revisão periódica	A cada **2 anos**, para avaliar a continuidade das condições	LOAS art. 21
Cessação	Superação das condições que lhe deram origem, ou **morte** do beneficiário	LOAS art. 21, §1º
Exercício de atividade remunerada pela PcD	**Suspende** o benefício (não extingue de imediato)	LOAS art. 21-A
Retorno após cessação da atividade	Direito a **retomada** do benefício, sem necessidade de nova perícia	LOAS art. 21-A, §1º ❗ conferir
Herança / pensão por morte	Não gera — benefício **personalíssimo**	LOAS art. 21, §1º

COMO CAI NA PROVA

🎯 A lógica do art. 21-A: o legislador **não quis punir** a pessoa com deficiência que tenta trabalhar. Por isso o benefício é **suspenso**, e não cancelado — e pode ser retomado.

4.9 Cadastro Único e inscrição no CPF

A concessão e a manutenção do BPC dependem de **inscrição no CadÚnico** e no **CPF**.

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — exigência inserida por lei posterior e detalhada em regulamento.

---

5. AUXÍLIO-INCLUSÃO

NOTA

Criado pela **Lei 14.176/2021**, que incluiu o art. 26-A na LOAS.

Ficha do benefício

Item	Auxílio-Inclusão
Natureza	**Assistencial**
Destinatário	**Pessoa com deficiência moderada ou grave** que **passe a exercer atividade remunerada** que a enquadre como **segurado obrigatório do RGPS** ou como filiado a RPPS
Requisito de histórico	Ter recebido o **BPC** no período estabelecido em lei imediatamente anterior ao exercício da atividade, ou tê-lo tido **suspenso** por essa razão
Limite de remuneração	Remuneração **até 2 (dois) salários mínimos**
Valor	**50% do valor do BPC** (metade de um salário mínimo)
Acumulação com o BPC	**NÃO** — são incompatíveis entre si
Finalidade	**Estimular a inclusão da PcD no mercado de trabalho**

⚠ ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os requisitos detalhados (janela temporal de recebimento do BPC, inscrição no CadÚnico e CPF, hipóteses de cessação) constam do art. 26-A e de regulamento. Confira a redação vigente.

◉ COMO CAI NA PROVA

🎯 **A lógica:** o auxílio-inclusão é a "ponte" entre o BPC e o mercado de trabalho. A pessoa deixa de receber 1 SM sem trabalhar e passa a receber salário + ½ SM. Mnemônico: **"Metade do BPC para quem passou a trabalhar."**

6. BPC × BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (a comparação que mais cai)

Critério	BPC (assistencial)	Aposentadoria (previdenciário)
Exige contribuição	✗ Não	✓ Sim
Exige carência	✗ Não	✓ Sim (regra geral)
Exige qualidade de segurado	✗ Não	✓ Sim
Exige teste de renda	✓ Sim (¼ SM per capita)	✗ Não
Valor	Exatamente **1 SM**	Variável, mínimo 1 SM se substitutivo
13º salário (abono anual)	✗ **Não tem**	✓ Tem
Gera pensão por morte	✗ **Não**	✓ Sim
Sujeito a revisão bienal	✓ Sim	✗ Não (regra geral)
Base legal	Lei 8.742/1993	Lei 8.213/1991
Fundamento constitucional	Art. 203, V	Art. 201

> ◉ COMO CAI NA PROVA
>
> 🎯 **Guarde esta frase:** *"BPC é assistência com cara de previdência: quem paga é o INSS, mas quem manda é a LOAS."*

7. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A assistência social será prestada a quem dela necessitar, **desde que tenha contribuído** para a seguridade social."	✗	é **independentemente de contribuição**
2	"Faz jus ao BPC o idoso com **60 anos** ou mais."	✗	são **65 anos**; 60 é o Estatuto do Idoso
3	"O BPC corresponde a **um salário mínimo**, acrescido do abono anual."	✗	**não há 13º** no BPC
4	"Falecendo o titular do BPC, o benefício é convertido em pensão por morte aos dependentes."	✗	BPC é **personalíssimo**, não gera pensão
5	"Impedimento de longo prazo é o que produz efeitos por prazo mínimo de **1 ano**."	✗	são **2 anos**
6	"Considera-se pessoa com deficiência aquela portadora de doença incapacitante."	✗	o conceito exige **impedimento + interação com barreiras** (biopsicossocial)
7	"Integram o grupo familiar do BPC os avós que residam sob o mesmo teto."	✗	rol **fechado** do art. 20, §1º — avós não entram
8	"Integram o grupo familiar os irmãos, casados ou solteiros, que vivam sob o mesmo teto."	✗	apenas irmãos **solteiros**
9	"O BPC é inacumulável com qualquer outro benefício da seguridade, sem exceção."	✗	há **duas** exceções: assistência médica e pensão especial indenizatória
10	"O exercício de atividade remunerada pela PcD acarreta o **cancelamento** definitivo do BPC."	✗	acarreta **suspensão** (art. 21-A)
11	"O BPC deve ser revisto a cada 2 anos."	✓	LOAS art. 21
12	"São diretrizes da assistência social, na CF: descentralização, participação da população e primazia do Estado."	✗	a **CF** traz **duas**; a **primazia** é diretriz da **LOAS** (art. 5º, III)
13	"O auxílio-inclusão corresponde a 100% do valor do BPC."	✗	é **50%**
14	"Auxílio-natalidade e auxílio-funeral são benefícios previdenciários."	✗	são **benefícios eventuais** da assistência social (LOAS art. 22)
15	"É vedada qualquer comprovação vexatória de necessidade."	✓	LOAS art. 4º, III
16	"O BPC exige carência de 12 contribuições mensais."	✗	**não exige carência nem contribuição**

8. RESUMO

- **CF art. 203:** "a quem dela necessitar, **independentemente de contribuição**"; 6 objetivos (o **V** é o BPC; o **VI** veio com a EC 114/2021).
- **CF art. 204:** recursos do orçamento da seguridade + outras fontes; **2 diretrizes** (descentralização político-administrativa e participação da população); § único: até **0,5%** da receita tributária líquida dos Estados/DF.
- **LOAS art. 1º:** direito do cidadão, dever do Estado, **não contributiva**, provê os **mínimos sociais**.

- **LOAS art. 2º:** objetivos **P-V-D** (proteção social, vigilância socioassistencial, defesa de direitos).
- **LOAS art. 4º:** princípios **S-U-R-I-D**; destaque: "vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade".
- **LOAS art. 5º:** diretrizes **D-P-P** (a terceira, primazia do Estado, é acréscimo legal).
- **BPC (art. 20):** 1 SM · idoso **65 anos** · PcD com impedimento de **longo prazo (2 anos)** em interação com barreiras · renda per capita **≤ ¼ SM** · grupo familiar de **rol fechado**, **sob o mesmo teto**, **solteiros** · **sem** 13º, **sem** pensão por morte, **sem** carência · inacumulável salvo **assistência médica** e **pensão especial indenizatória** · revisão a cada **2 anos** · atividade remunerada da PcD **suspende**.
- **Auxílio-inclusão (art. 26-A): 50% do BPC** · PcD moderada ou grave que passe a trabalhar · remuneração até **2 SM**.

---

9. 🧠 MEMORIZAÇÃO — PAINEL DE NÚMEROS

```
 65 anos ......... idade do idoso para o BPC
 60 anos ......... idade do idoso no Estatuto do Idoso (NÃO serve para o BPC)
  2 anos ......... impedimento de longo prazo
  2 anos ......... periodicidade da revisão do BPC
1/4 SM ........... renda familiar per capita (regra geral)
1/2 SM ........... limite de ampliação possível ⚠️ conferir
  1 SM ........... valor do BPC
 50% ............. valor do auxílio-inclusão (metade do BPC)
  2 SM ........... teto de remuneração para o auxílio-inclusão
0,5% ............ receita tributária líquida (CF art. 204, § único)
```

Mnemônicos: objetivos LOAS **P-V-D** · princípios LOAS **S-U-R-I-D** · diretrizes LOAS **D-P-P** · objetivos CF **F-A-I-H-B-V**.

---

10. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

> NOTA
> **CERTO.** Literalidade do art. 203, *caput*, da CF.

Q2 (C/E). O benefício de prestação continuada garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 60 anos ou mais.

> NOTA
> **ERRADO.** A LOAS exige **65 anos** (art. 20, *caput*). Os 60 anos são do Estatuto do Idoso.

Q3 (Múltipla). O valor do benefício de prestação continuada corresponde a: a) 50% do salário mínimo b) **um salário mínimo** ✓ c) dois salários mínimos d) valor variável conforme a renda familiar e) valor fixado anualmente em portaria

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** Art. 20, *caput*, da LOAS — valor fixo de 1 SM.

MÉDIO

Q4 (C/E). O benefício de prestação continuada gera direito a abono anual e, no caso de falecimento do titular, converte-se em pensão por morte em favor dos dependentes.

> **NOTA**
> **ERRADO.** Dupla armadilha. O BPC **não** gera abono anual (13º) e é **personalíssimo**, não se transmitindo por pensão por morte nem por herança.

Q5 (C/E). Considera-se impedimento de longo prazo, para fins de concessão do BPC, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 20, §10, da LOAS.

Q6 (Múltipla). Não integra o grupo familiar para fins de apuração da renda per capita no BPC: a) o cônjuge do requerente b) os filhos solteiros que vivam sob o mesmo teto c) **o avô do requerente, ainda que resida sob o mesmo teto** ✓ d) os irmãos solteiros que vivam sob o mesmo teto e) os menores tutelados que vivam sob o mesmo teto

> **NOTA**
> **GABARITO: C.** O art. 20, §1º, da LOAS traz **rol fechado**: requerente, cônjuge ou companheiro, pais (e, na ausência, madrasta/padrasto), irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores tutelados — todos **sob o mesmo teto**. Avós não integram.

Q7 (C/E). São diretrizes da assistência social previstas na Constituição Federal a descentralização político-administrativa, a participação da população e a primazia da responsabilidade do Estado.

> **NOTA**
> **ERRADO.** A **CF (art. 204)** prevê **duas** diretrizes. A **primazia da responsabilidade do Estado** é diretriz acrescentada pela **LOAS (art. 5º, III)**. Assertiva que atribui as três à Constituição está errada.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Helena, 67 anos, reside com o marido (69 anos, aposentado com um salário mínimo), um filho solteiro desempregado e uma filha casada, todos sob o mesmo teto. Helena requer o BPC.

Considerando a legislação de regência:

a) O benefício deve ser indeferido, pois a aposentadoria do marido impede a concessão. b) A filha casada integra o grupo familiar, pois reside sob o mesmo teto. c) **A filha casada não integra o grupo familiar; o cálculo da renda per capita considera requerente, cônjuge e filho solteiro.** ✅ d) O BPC pode ser acumulado com a aposentadoria do marido em nome de Helena. e) Helena não faz jus ao benefício por não ter contribuído para a previdência social.

> **NOTA**
> **GABARITO: C. Comentário:** o art. 20, §1º, da LOAS inclui **filhos solteiros**; a filha **casada** está fora do rol, mesmo residindo sob o mesmo teto. **Por que as outras erram:** (a) a aposentadoria do marido **compõe a renda familiar** para o cálculo per capita, mas não impede automaticamente a concessão; (b) inverte o requisito "solteiros"; (d) confunde acumulação — a vedação do §4º é para o **próprio beneficiário**; (e) o BPC **não exige contribuição** (art. 203, CF). ⚠️ Sobre a exclusão do valor de benefício de até 1 SM recebido por idoso do cálculo da renda familiar, há previsão específica no **Estatuto do Idoso** e discussão judicial — **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** antes de aplicar.

Q9 (C/E). O exercício de atividade remunerada pela pessoa com deficiência beneficiária do BPC acarreta a extinção definitiva do benefício, vedada sua retomada.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 21-A da LOAS determina a **suspensão** do benefício, e não a extinção, assegurando a possibilidade de retomada quando cessada a atividade. A lógica legal é **estimular**, e não punir, a inclusão da PcD no mercado de trabalho.

Q10 (C/E). O auxílio-inclusão é devido à pessoa com deficiência moderada ou grave que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurada obrigatória do RGPS, no valor equivalente a 50% do benefício de prestação continuada, sendo com este inacumulável.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 26-A da LOAS (Lei 14.176/2021). ⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** os demais requisitos (limite de remuneração de 2 SM, histórico de recebimento do BPC, CadÚnico e CPF).

AVANÇADO

Q11 (C/E). A concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência prescinde de avaliação social, bastando a avaliação médica realizada por perito do INSS.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O conceito legal de deficiência é **biopsicossocial** (impedimento **em interação com barreiras**), o que exige avaliação **médica e social**. A LOAS prevê avaliação por **perícia médica e por assistente social**. ⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 20, §6º, e regulamento.

Q12 (C/E). O benefício de prestação continuada, por integrar a seguridade social e ser operado pelo INSS, submete-se ao período de carência de doze contribuições mensais.

> NOTA
> **ERRADO.** O BPC é **assistencial** (CF art. 203, V; LOAS art. 20). Assistência social é prestada **independentemente de contribuição** — logo, **não há carência nem qualidade de segurado**. A operação pelo INSS é apenas administrativa e não altera a natureza jurídica.

---

11. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Art. 203:** "a quem dela necessitar, **independentemente de contribuição**"; 6 objetivos. **Art. 204: 2 diretrizes** (descentralização + participação); 0,5% Estados/DF. **LOAS:** não contributiva, **mínimos sociais**; objetivos **P-V-D**; princípios **S-U-R-I-D**; diretrizes **D-P-P**. **BPC:** 1 SM · **65** anos · impedimento de **2 anos** + barreiras · **¼ SM** per capita · grupo familiar **fechado/solteiros/mesmo teto** · **sem** 13º, **sem** pensão, **sem** carência · revisão **2 anos** · atividade da PcD **suspende** · inacumulável salvo **assistência médica** e **pensão especial indenizatória**. **Auxílio-inclusão: 50%** do BPC · até **2 SM** de remuneração.

15 MINUTOS

1. Recite o *caput* do art. 203 e liste os 6 objetivos.
2. Diga quantas diretrizes tem a CF e quantas tem a LOAS — e qual é a diferença.
3. Recite os 5 princípios da LOAS (S-U-R-I-D).
4. Monte o grupo familiar do BPC de cabeça, com os três filtros.
5. Diga os cinco "NÃOs" do BPC.
6. Compare BPC × aposentadoria em 5 critérios.
7. Explique o conceito biopsicossocial de deficiência.
8. Diga todos os números do painel do item 9.

CHECKLIST DE FECHAMENTO

- [ ] Li os arts. 203 e 204 da CF no Planalto
- [ ] Li os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 20, 21, 21-A, 22 e 26-A da Lei 8.742/1993 (texto compilado)
- [ ] Conferi a redação vigente do art. 20, §3º (critério de renda) — ponto volátil
- [ ] Sei recitar o grupo familiar do BPC sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Erros no Caderno de Erros · Flashcards importados

MÓDULO 06 — PREVIDÊNCIA SOCIAL E O RGPS

Art. 201 da CF/88 · porta de entrada do Volume 2

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~10h

> NOTA
> **Onde estamos:** este é o último módulo do Volume 1 (Fundamentos) e o **primeiro degrau do Volume 2** (RGPS). Aqui você fixa a lógica do seguro social e a moldura constitucional sobre a qual serão construídos segurados, dependentes, filiação, carência e benefícios.

---

1. CONCEITO (linguagem simples)

A Previdência Social é um **seguro**. Só que um seguro **público, obrigatório e solidário**.

```
SEGURO PRIVADO                    PREVIDÊNCIA SOCIAL
──────────────                    ──────────────────
Adesão facultativa        →       Filiação OBRIGATÓRIA (se exerce atividade)
Prêmio conforme o risco   →       Contribuição conforme a capacidade (equidade)
Fundo do próprio segurado →       SOLIDARIEDADE: quem trabalha hoje paga quem
                                  está aposentado hoje (regime de repartição)
Contrato                  →       LEI
```

A frase que define tudo:

> NOTA
> Na Previdência, **quem não contribui, não recebe**. É o único pilar da seguridade que cobra pedágio na entrada.

---

2. FUNDAMENTO LEGAL — ART. 201, *CAPUT* E INCISOS

> NOTA
> **"Art. 201.** A **previdência social** será organizada sob a forma do **Regime Geral de Previdência Social**, de **caráter contributivo** e de **filiação obrigatória**, observados critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**, e atenderá, na forma da lei, a:
>
> **I** – cobertura dos eventos de **incapacidade temporária ou permanente para o trabalho** e **idade avançada**; **II** – proteção à **maternidade**, especialmente à **gestante**; **III** – proteção ao trabalhador em situação de **desemprego involuntário**; **IV** – **salário-família** e **auxílio-reclusão** para os dependentes dos segurados de **baixa renda**; **V** – **pensão por morte** do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no §2º." *(Redação dada pela EC nº 103/2019)*

2.1 Os três pilares do *caput* (DECORE COMO BLOCO) 🔴

```
① CARÁTER CONTRIBUTIVO
② FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA
③ EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
```

MEMORIZE

🧠 **"C-F-E"** → *"Contribui, Filia, Equilibra."*

🎯 Toda questão que negar qualquer um dos três está **errada**. E toda questão que atribuir algum desses três à **saúde** ou à **assistência** também está **errada**.

O que significa cada um:

Pilar	Significado	Consequência prática
Caráter contributivo	Só recebe quem contribui	Não há benefício previdenciário gratuito
Filiação obrigatória	Quem exerce atividade remunerada abrangida pelo RGPS **se filia por força de lei** — não pode escolher	A filiação **não depende de vontade** nem de inscrição
Equilíbrio financeiro e atuarial	Receitas devem sustentar despesas, presente e futuro	Fundamenta idade mínima, tempo de contribuição, regras de cálculo

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Financeiro × atuarial: Financeiro** = curto prazo, caixa (o que entra x o que sai hoje). **Atuarial** = longo prazo, projeção (expectativa de vida, natalidade, massa salarial).

2.2 Os riscos cobertos (incisos I a V) 🔴

Inc.	Risco / evento	Benefício correspondente
I	Incapacidade **temporária**	Auxílio por incapacidade temporária
I	Incapacidade **permanente**	Aposentadoria por incapacidade permanente
I	**Idade avançada**	Aposentadoria programada / por idade
II	**Maternidade**	Salário-maternidade
III	**Desemprego involuntário**	Seguro-desemprego ❗ (ver 2.3)
IV	Encargo familiar / prisão (**baixa renda**)	Salário-família e auxílio-reclusão
V	**Morte**	Pensão por morte

MEMORIZE

🧠 **Mnemônico dos riscos: "I-M-D-S-M"** → **I**ncapacidade e idade · **M**aternidade · **D**esemprego involuntário · **S**alário-família e auxílio-reclusão · **M**orte.

2.3 ❗ Três armadilhas dos incisos

① **O inciso III e o seguro-desemprego.** A CF prevê a proteção ao trabalhador em desemprego involuntário como atendimento da previdência social. Mas o **seguro-desemprego**, na prática, é custeado pelo **FAT** (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e **não é pago pelo INSS**.

> 📝 NOTA
> Se a questão pedir **o texto do art. 201, III** → a proteção está lá. ✅ Se a questão disser que **o INSS paga seguro-desemprego** → **errado**. ❌

② **O inciso IV e a "baixa renda". Salário-família** e **auxílio-reclusão** são devidos **aos dependentes** de segurados de **baixa renda**. Duas trocas frequentes:

- trocar "dependentes" por "segurados";
- suprimir "de baixa renda" (o que tornaria o benefício universal).

> 📝 NOTA
> É a concretização da **seletividade e distributividade** (art. 194, § único, III).

③ **O inciso V e a pensão por morte.** Texto: "pensão por morte do segurado, **homem ou mulher**, ao cônjuge ou companheiro e dependentes". A redação afasta qualquer distinção de sexo — o viúvo tem os mesmos direitos que a viúva.

---

3. OS PARÁGRAFOS DO ART. 201 — O QUE MAIS CAI

§1º — Vedação de critérios diferenciados 🔴

> 📝 NOTA
> É **vedada** a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, **ressalvada, nos termos de lei complementar**, a possibilidade de previsão de **idade e tempo de contribuição distintos** da regra geral para concessão de aposentadoria **exclusivamente** em favor dos segurados: **I** – **com deficiência**, previamente submetidos a **avaliação biopsicossocial** realizada por equipe **multiprofissional e interdisciplinar**; **II** – cujas atividades sejam exercidas com **efetiva exposição** a agentes **químicos, físicos e biológicos** prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, **vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação**. *(Redação da EC 103/2019)*

> 🎯 COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Três detalhes de ouro:**
>
> 1. A regra é a **vedação**; as exceções são **duas** e exigem **lei complementar**.
> 2. **PcD:** avaliação **biopsicossocial**, por equipe **multiprofissional e interdisciplinar**.
> 3. **Aposentadoria especial:** exige **efetiva exposição**; é **vedado** enquadrar por **categoria profissional ou ocupação**. (Ou seja: não basta ser dentista ou vigilante — tem que comprovar exposição efetiva.)

§2º — Piso de um salário mínimo 🔴

NOTA

"Nenhum benefício que SUBSTITUA o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A condição está na palavra "substitua".** Benefícios **não substitutivos** podem ser inferiores a 1 SM:

- **salário-família** (natureza de complemento familiar);
- **auxílio-acidente** (natureza **indenizatória**, pago junto com o salário).

❌ "Nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo." — **ERRADO.**

§3º — Atualização dos salários de contribuição

NOTA

Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão **devidamente atualizados**, na forma da lei.

§4º — Preservação do valor real 🔴

NOTA

É assegurado o **reajustamento** dos benefícios para preservar-lhes, **em caráter permanente**, o **valor real**, conforme **critérios definidos em lei**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Junte com o art. 194, § único, IV: **194, IV** → **valor NOMINAL** (irredutibilidade, toda a seguridade) **201, §4º** → **valor REAL** (reajuste, RGPS)

§5º — Vedação de facultativo com RPPS 🔴🔴

NOTA

"É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Uma das melhores pegadinhas da matéria.** O servidor público efetivo, vinculado a RPPS, **não pode** filiar-se ao RGPS como **facultativo**.

⚠️ **Mas atenção à precisão:** a vedação é para a qualidade de **facultativo**. Se esse mesmo servidor exercer, **paralelamente**, atividade remunerada abrangida pelo RGPS (por exemplo, alugar sua força de trabalho como contribuinte individual em atividade privada), ele se torna segurado **obrigatório** do RGPS por essa atividade — o que não é vedado.

Regra mental: "*Servidor com RPPS não escolhe entrar no RGPS. Mas se a atividade o obriga, ele entra.*"

§6º — Gratificação natalina (13º)

> **NOTA**
> A gratificação natalina dos **aposentados e pensionistas** terá por base o valor dos **proventos do mês de dezembro** de cada ano.

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 Contraste com o **BPC**, que **não tem** abono anual (Módulo 05).

§7º — Aposentadoria: idades e tempo mínimo 🔴 (EC 103/2019)

> **NOTA**
> É assegurada aposentadoria no RGPS, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: **I** – **65 anos de idade, se homem**, e **62 anos de idade, se mulher**, observado **tempo mínimo de contribuição**; **II** – **60 anos de idade, se homem**, e **55 anos de idade, se mulher**, para os **trabalhadores rurais** e para os que exerçam suas atividades em **regime de economia familiar**, nesses incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

```
REGRA GERAL (urbano)     H 65  ·  M 62   (+ tempo mínimo de contribuição)
RURAL / economia familiar H 60  ·  M 55   (redução de 5 anos)
```

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 A **redução de 5 anos** para o rural é a aplicação prática da **equivalência** (art. 194, § único, II) — e prova de que equivalência **não** é igualdade absoluta.
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o **§8º** trata da redução de idade/tempo para **professores** de educação infantil, ensino fundamental e médio, nos termos de lei complementar. Confira a redação vigente antes de decorar os números.

§9º — Contagem recíproca 🟠

> **NOTA**
> Para efeito de **aposentadoria**, é assegurada a **contagem recíproca** do tempo de contribuição entre o **RGPS** e os **RPPS**, hipótese em que os diversos regimes se **compensarão financeiramente**.

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **Contagem recíproca** = o tempo "viaja" com o trabalhador entre regimes. **Compensação financeira** = os regimes acertam contas entre si (Lei 9.796/1999). É a base da **CTC** (Certidão de Tempo de Contribuição).
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o §9º e o §9º-A (tempo de serviço militar) receberam redação da EC 103/2019.

§10 — Cobertura do risco de acidente do trabalho

NOTA

Lei disciplinará a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de **acidente do trabalho**, a ser atendida **concorrentemente** pelo RGPS e pelo setor privado. ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — redação alterada pela EC 103/2019.

§11 — Ganhos habituais 🟠

NOTA

Os **ganhos habituais** do empregado, a qualquer título, serão **incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária** e **consequente repercussão em benefícios**, nos casos e na forma da lei.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Base constitucional do salário de contribuição** (Volume 4). Guarde a palavra **habituais** — verbas **eventuais** e **indenizatórias** tendem a ficar fora.

§12 e §13 — Sistema Especial de Inclusão Previdenciária 🟠

NOTA

§12. Lei instituirá **sistema especial de inclusão previdenciária**, com **alíquotas diferenciadas**, para atender aos **trabalhadores de baixa renda**, inclusive os que se encontrem em situação de informalidade, e àqueles **sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência**, desde que pertencentes a **famílias de baixa renda**. **§13.** A **aposentadoria** concedida ao segurado de que trata o §12 terá valor de **1 (um) salário mínimo**. ❗ *conferir redação vigente*

COMO CAI NA PROVA

🎯 É a base constitucional do **facultativo de baixa renda** (a "dona de casa"), com alíquota reduzida. Guarde os requisitos: **sem renda própria · trabalho doméstico exclusivo na própria residência · família de baixa renda**.

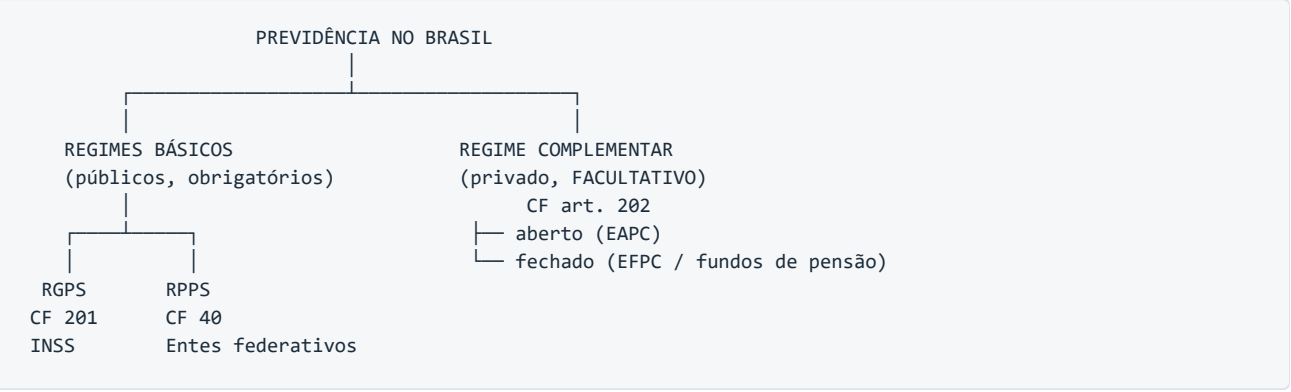
ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o art. 201 possui parágrafos adicionais (inclusive vedação de contagem de tempo fictício) com redação da EC 103/2019. Leia o artigo **inteiro** no Planalto ao fechar este módulo.

---

4. O QUE É O RGPS — E O QUE NÃO É

4.1 Os regimes previdenciários brasileiros



	RGPS	RPPS	Complementar
Base	CF art. 201	CF art. 40	CF art. 202
Filiação	**Obrigatória**	**Obrigatória** (servidor efetivo)	**Facultativa**
Gestor	**INSS** (autarquia federal)	Unidade gestora do ente	Entidade privada
Abrangência	Trabalhadores da iniciativa privada, servidores sem RPPS, e demais	Servidores efetivos do ente que instituiu RPPS	Quem aderir
Natureza	Público	Público	**Privado**, autônomo, por reservas

4.2 Quem está no RGPS

- Trabalhadores da **iniciativa privada** em geral;
- **Empregados públicos** (celetistas) e ocupantes **exclusivamente de cargo em comissão**;
- Servidores de entes **sem RPPS instituído**;
- **Agentes políticos** (conforme a legislação aplicável);
- **Segurados facultativos** que optem por se filiar.

4.3 Quem está FORA do RGPS

> **NOTA**
> **"Art. 12 da Lei 8.213/1991"** — o servidor civil ocupante de **cargo efetivo** ou o militar da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são **excluídos do RGPS**, desde que **amparados por regime próprio de previdência social**.

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 A exclusão é **condicionada**: só está fora do RGPS quem estiver **amparado por RPPS**. Se o ente **não instituiu** RPPS, o servidor efetivo é segurado **obrigatório do RGPS**.

5. 🆚 A GRANDE COMPARAÇÃO — OS TRÊS PILARES, VERSÃO FINAL

Critério	🩺 Saúde	💰 Previdência	🤝 Assistência
Base constitucional	196–200	**201–202**	203–204
Contributivo	❌	✅	❌
Filiação obrigatória	❌	✅	❌
Equilíbrio financeiro e atuarial	❌	✅	❌
Teste de renda	❌	❌ (salvo baixa renda em benefícios específicos)	✅
Destinatário	Todos	Segurados e dependentes	Quem dela necessitar
Gestor típico	SUS	**INSS**	SUAS / INSS (BPC)
Prestações	Ações e serviços de saúde	**Benefícios e serviços**	BPC, benefícios eventuais

> 🎯 **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Os três atributos do *caput* do art. 201 (C-F-E) são EXCLUSIVOS da Previdência.** Toda assertiva que os estenda à saúde ou à assistência está errada.

---

6. Benefícios × Serviços (distinção do RGPS) 🟠

	Benefícios	Serviços
Natureza	Prestações **pecuniárias** (dinheiro)	Prestações **não pecuniárias**
Exemplos	Aposentadorias, pensão por morte, auxílios, salário-família, salário-maternidade	**Serviço Social** e **Reabilitação Profissional**
Base	Lei 8.213/1991	Lei 8.213/1991, arts. 88 a 93

> 🎯 **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **São apenas DOIS serviços no RGPS: Serviço Social e Reabilitação Profissional.** Decore. A banca inventa um terceiro ("perícia médica", "atendimento ao segurado") o tempo todo.

---

7. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A previdência social tem caráter contributivo e **filiação facultativa**."	✗	filiação é **obrigatória**
2	"A previdência será organizada observados critérios que preservem o equilíbrio **financeiro e atuarial**."	✓	literalidade do *caput*
3	"Nenhum benefício previdenciário terá valor inferior ao salário mínimo."	✗	só os que **substituam** a renda (§2º)
4	"O salário-família é devido aos **segurados** de baixa renda."	✗	é devido aos **dependentes** dos segurados de baixa renda
5	"O auxílio-reclusão é devido a **todos** os dependentes, independentemente da renda do segurado."	✗	exige segurado de **baixa renda**
6	"É vedada a filiação ao RGPS, como facultativo, de participante de RPPS."	✓	art. 201, §5º
7	"O servidor efetivo amparado por RPPS jamais pode ser segurado do RGPS."	✗	pode ser **obrigatório** se exercer outra atividade abrangida pelo RGPS
8	"A aposentadoria programada exige 65 anos para homem e 60 para mulher."	✗	é **62** para mulher (§7º, I)
9	"A idade da aposentadoria rural é 60 (homem) e 55 (mulher)."	✓	§7º, II
10	"A aposentadoria especial pode ser caracterizada por categoria profissional."	✗	**vedada** a caracterização por categoria ou ocupação (§1º, II)
11	"A avaliação da pessoa com deficiência para fins de aposentadoria é exclusivamente médica."	✗	é **biopsicossocial**, por equipe **multiprofissional e interdisciplinar**
12	"São serviços do RGPS o serviço social, a reabilitação profissional e a perícia médica."	✗	são **apenas dois**: serviço social e reabilitação profissional
13	"O art. 201, §4º, assegura a preservação do valor real dos benefícios."	✓	correto (nominal é o art. 194, IV)
14	"O INSS é responsável pelo pagamento do seguro-desemprego."	✗	o benefício é custeado pelo **FAT**, não pago pelo INSS
15	"A gratificação natalina de aposentados tem por base os proventos de **janeiro**."	✗	de **dezembro** (§6º)
16	"Requisitos diferenciados para aposentadoria podem ser criados por lei ordinária."	✗	as ressalvas do §1º exigem **lei complementar**

8. RESUMO

- **Art. 201, *caput*:** RGPS · **caráter contributivo** · **filiação obrigatória** · **equilíbrio financeiro e atuarial** (**C-F-E**).
- **Riscos (I a V):** incapacidade temporária/permanente e idade avançada · maternidade (especialmente a gestante) · desemprego involuntário · salário-família e auxílio-reclusão **aos dependentes** de segurado de **baixa renda** · pensão por morte.

- **§1º:** vedado critério diferenciado, **salvo por LC**, para **PcD** (avaliação biopsicossocial) e **exposição efetiva a agentes nocivos** (vedada caracterização por categoria profissional).
- **§2º:** piso de 1 SM **só para benefício substitutivo**.
- **§4º:** valor **real** (reajuste). **§5º:** participante de RPPS **não** pode ser facultativo no RGPS. **§6º:** 13º com base em **dezembro**.
- **§7º: 65 (H) / 62 (M)**; rural **60 (H) / 55 (M)**.
- **§9º:** contagem recíproca + compensação financeira entre regimes.
- **§11:** ganhos **habituais** integram o salário de contribuição.
- **§12–13:** sistema especial de inclusão previdenciária (baixa renda / trabalho doméstico na própria residência).
- **Serviços do RGPS: apenas dois** — Serviço Social e Reabilitação Profissional.

---

9. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
CAPUT ......... C-F-E  (Contributivo · Filiação obrigatória · Equilíbrio fin. e atuarial)
RISCOS ........ I-M-D-S-M (Incapacidade/idade · Maternidade · Desemprego · Salário-família
                          e auxílio-reclusão · Morte)
IDADES ........ 65 H · 62 M  (urbano)   |   60 H · 55 M  (rural)
§2º ........... piso de 1 SM SÓ para benefício SUBSTITUTIVO
§5º ........... RPPS não vira facultativo no RGPS
SERVIÇOS ...... 2 apenas: Serviço Social + Reabilitação Profissional
194,IV ........ valor NOMINAL      |     201,§4º ...... valor REAL
```

Frase-âncora: *"Na previdência, ninguém entra de graça e ninguém escolhe não entrar."*

---

10. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

> NOTA
> **CERTO.** Literalidade do art. 201, *caput*.

Q2 (C/E). A previdência social atenderá à proteção à maternidade, especialmente à gestante.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 201, II.

Q3 (Múltipla). A aposentadoria do trabalhador rural, no RGPS, exige idade mínima de: a) 65 anos (H) e 62 (M) b) **60 anos (H) e 55 (M)** ✅ c) 60 anos para ambos d) 55 anos para ambos e) 62 anos (H) e 60 (M)

> NOTA
> **GABARITO: B.** Art. 201, §7º, II.

MÉDIO

Q4 (C/E). O salário-família e o auxílio-reclusão são devidos aos segurados de baixa renda.

> NOTA
> **ERRADO.** São devidos **aos dependentes** dos segurados de baixa renda (art. 201, IV). A troca de "dependentes" por "segurados" é uma das mais frequentes da matéria.

Q5 (C/E). Nenhum benefício previdenciário poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo.

> NOTA
> **ERRADO.** A garantia do art. 201, §2º, alcança apenas os benefícios que **substituam** o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho. Salário-família e auxílio-acidente podem ser inferiores.

Q6 (C/E). É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 201, §5º.

Q7 (Múltipla). São serviços prestados no âmbito do RGPS: a) serviço social e perícia médica b) **serviço social e reabilitação profissional** ✓ c) reabilitação profissional e habilitação previdenciária d) serviço social, reabilitação profissional e assistência médica e) atendimento ao segurado e reabilitação profissional

> NOTA
> **GABARITO: B.** São exatamente dois (Lei 8.213/1991, arts. 88 a 93).

DIFÍCIL

Q8 (C/E). A Constituição autoriza a adoção de requisitos diferenciados de idade e tempo de contribuição para aposentadoria de segurados que exerçam atividades com efetiva exposição a agentes nocivos, admitindo-se a caracterização da exposição por categoria profissional.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 201, §1º, II, é expresso ao **vedar** a caracterização por **categoria profissional ou ocupação**. Exige-se a **efetiva exposição**. Além disso, a ressalva depende de **lei complementar**.

Q9 (Caso prático). Cláudio é servidor público efetivo do Município X, amparado por RPPS. Nos fins de semana, presta serviços como instrutor autônomo a academias particulares. Sobre sua situação previdenciária:

a) Cláudio pode filiar-se ao RGPS como segurado facultativo, para ampliar sua proteção. b) Cláudio está definitivamente excluído do RGPS, por força do art. 12 da Lei 8.213/1991. c) **Cláudio é segurado obrigatório do RGPS, na qualidade de contribuinte individual, em razão da atividade autônoma exercida.** ✓ d) Cláudio somente será segurado do RGPS se optar formalmente pela filiação. e) A vedação do art. 201, §5º, da CF impede qualquer vínculo de Cláudio com o RGPS.

> NOTA
> **GABARITO: C. Comentário:** a vedação do art. 201, §5º, da CF alcança a filiação como **facultativo**. Ela **não** impede a filiação **obrigatória** decorrente do exercício de atividade remunerada abrangida pelo RGPS. Como Cláudio exerce atividade por conta própria, enquadra-se como **contribuinte individual**, e a filiação é **automática e obrigatória**, independendo de opção. **Por que as outras erram:** (a) e (e) confundem facultativo com obrigatório; (b) a exclusão do art. 12 refere-se à atividade **estatutária**, não alcançando outra atividade privada; (d) filiação obrigatória não depende de opção.

Q10 (C/E). A irredutibilidade do valor dos benefícios, prevista no art. 194 da CF, assegura o reajustamento permanente para preservar o valor real dos benefícios do RGPS.

> NOTA
> **ERRADO.** Confusão de dispositivos. O art. 194, § único, IV, garante o **valor nominal** (irredutibilidade) para toda a seguridade. O **reajustamento para preservar o valor real** está no **art. 201, §4º**, e é específico do RGPS, "conforme critérios definidos em lei".

AVANÇADO

Q11 (C/E). O sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, destina-se aos trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 201, §12, da CF. Guarde os três filtros do segundo grupo: **sem renda própria · trabalho doméstico exclusivo na própria residência · família de baixa renda**.

Q12 (C/E). A contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e os regimes próprios é assegurada para efeito de aposentadoria, hipótese em que os diversos regimes se compensarão financeiramente.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 201, §9º. É a base da CTC e da compensação previdenciária (Lei 9.796/1999).

---

11. REVISÃO

5 MINUTOS

> **NOTA**
> **Art. 201:** RGPS · **C-F-E**. Riscos **I-M-D-S-M**. §1º: diferenciação só por **LC** (PcD biopsicossocial · exposição efetiva, vedada categoria profissional). §2º: 1 SM só para **substitutivo**. §4º: valor **real**. §5º: RPPS **não** vira facultativo. §6º: 13º com base em **dezembro**. §7º: **65/62** urbano, **60/55** rural. §9º: contagem recíproca + compensação. §11: ganhos **habituais**. §12: inclusão previdenciária de baixa renda. **Serviços: só 2.**

15 MINUTOS

1. Recite o *caput* do art. 201 e os cinco incisos.
2. Diga os três pilares (C-F-E) e explique cada um.
3. Explique por que salário-família e auxílio-acidente podem ser < 1 SM.
4. Explique a diferença entre o §5º (facultativo vedado) e a filiação obrigatória.
5. Compare RGPS × RPPS × complementar em 4 critérios.
6. Diga as idades do §7º (urbano e rural).
7. Diga os dois serviços do RGPS.
8. Explique nominal (194, IV) × real (201, §4º).

CHECKLIST DE FECHAMENTO DO VOLUME 1

- [ ] Li o art. 201 **inteiro** (caput, incisos e todos os parágrafos) no Planalto
- [ ] Li o art. 12 da Lei 8.213/1991
- [ ] Recito os três pilares e os cinco riscos de memória
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Erros no Caderno de Erros · Flashcards importados
- [ ] **Fiz o Simulado 1 — Fundamentos e acertei ≥ 80%**

VOLUME 1 CONCLUÍDO

Você agora domina a **moldura constitucional** de toda a Seguridade Social. O **Volume 2** entra no detalhe do RGPS: **segurados, dependentes, filiação, inscrição, qualidade de segurado, período de graça e carência** — o coração da prova do INSS.

Antes de avançar:

1. Faça o Simulado 1 — Fundamentos.
2. Leia o **Pegadinhas do Volume 1** inteiro.
3. Deixe o Anki rodando por, no mínimo, 5 dias com os cards do Volume 1.

PEGADINHAS QUE PODEM DERRUBAR VOCÊ NA PROVA

Volume 1 — Fundamentos da Seguridade Social

> **NOTA**
>
> **Como usar esta página.** Não leia como texto corrido. Leia como **treino de reflexo**. Cubra a coluna da direita, leia a assertiva e decida CERTO ou ERRADO em **3 segundos**. Depois confira. Repita esta página **toda semana** até a prova.

PARTE 1 — AS PALAVRAS QUE MUDAM O SENTIDO DA QUESTÃO

1.1 As palavras-alarme (memorize esta lista)

Quando você ler qualquer uma delas, **pare** e reexamine a assertiva:

Categoria	Palavras
Exclusão total	exclusivamente · somente · apenas · unicamente · privativamente
Universalização	sempre · todos · qualquer · em qualquer hipótese · toda e qualquer
Negação total	nunca · jamais · em nenhuma hipótese · é vedado (sem ressalva)
Obrigação × faculdade	deverá × poderá · é obrigatório × é facultado
Independência	independentemente de contribuição *(certo na Saúde e Assistência, **errado** na Previdência)*
Grau	eliminação × redução · igualdade × equivalência × equidade

> ⦿ COMO CAI NA PROVA
>
> 🎯 **Não é regra absoluta** — há assertivas corretas com "exclusivamente". Mas em Seguridade Social, na esmagadora maioria dos casos, essas palavras marcam o erro.

1.2 As trocas de uma palavra só

Texto correto	Troca típica da banca
Poderes Públicos **e da sociedade**	Poderes Públicos **exclusivamente**
Compete ao **Poder Público** organizar	Compete ao Poder Público **e à sociedade** organizar
redução do risco de doença	**eliminação** do risco de doença
acesso universal e **igualitário**	acesso universal e **gratuito**
direção única **em cada esfera de governo**	direção única **em âmbito nacional**
participação **complementar** no SUS	participação **suplementar** / **subsidiária**
fonte de custeio **total**	fonte de custeio **parcial**
criado, majorado **ou estendido**	criado **ou majorado** (suprime o terceiro)
noventa dias	**sessenta** / **cento e vinte** dias
gestão **quadripartite**	gestão **tripartite**
idoso com **65** anos (BPC)	idoso com **60** anos
impedimento de **2** anos	impedimento de **1** ano
dependentes de segurado de baixa renda	**segurados** de baixa renda
62 anos (mulher, urbana)	**60** anos
irmãos **solteiros** (BPC)	irmãos, **casados ou solteiros**

PARTE 2 — OS PARES QUE A BANCA QUER QUE VOCÊ CONFUNDA

2.1 Seguridade Social × Previdência Social ●

```
SEGURIDADE SOCIAL  ⊃  PREVIDÊNCIA SOCIAL
    (GÊNERO)              (ESPÉCIE)
```

	Seguridade Social	Previdência Social
Abrange	Saúde + Previdência + Assistência	Só a proteção previdenciária
Contributiva?	Não como um todo	**Sim**
Base	CF art. 194	CF art. 201

> **NOTA**
> **A palavra que decide:** se a assertiva atribuir **caráter contributivo** ou **filiação obrigatória** à **Seguridade Social** como um todo → **ERRADO**. Esses atributos são **exclusivos da Previdência**.

2.2 Objetivos (CF) × Princípios e diretrizes (Lei 8.212) ●

Fonte	Nomenclatura
CF, art. 194, § único	**"objetivos"**
Lei 8.212, art. 1º, § único	**"princípios e diretrizes"**

> **NOTA**
> Mesmo rol, nomes diferentes. Se a questão especificar a fonte, use a nomenclatura dela.

2.3 Cobertura × Atendimento ●

	Cobertura	Atendimento
Alcança	**RISCOS / contingências**	**PESSOAS**
Dimensão	**Objetiva**	**Subjetiva**

> **MEMORIZE**
> **"COBERTURA = COISA · ATENDIMENTO = ALGUÉM."**

2.4 Uniformidade × Equivalência ●

	Uniformidade	Equivalência
Refere-se a	**TIPO / rol** de benefícios	**VALOR** das prestações
Aspecto	**Qualitativo**	**Quantitativo**

MEMORIZE

"UNIFORME é roupa (o tipo). EQUIVALÊNCIA é troco (o valor)." E lembre: **equivalência ≠ igualdade** — daí a idade rural reduzida ser constitucional.

2.5 Seletividade × Distributividade ●

	Seletividade	Distributividade
Escolhe	**O QUÊ** (quais prestações)	**PARA QUEM** (quais destinatários)
Atua sobre	O benefício	A pessoa

MEMORIZE

"SELECIONA o QUÊ · DISTRIBUI para QUEM."

2.6 Equidade × Igualdade ●

	Igualdade	Equidade
Significa	Todos pagam o mesmo	Cada um paga conforme **pode** e conforme o **risco** que gera
Na CF	—	art. 194, § único, **V** (custeio)

NOTA

A equidade **autoriza** alíquotas diferenciadas (art. 195, §9º). Assertiva que diga que alíquota diferenciada **viola** a equidade está **errada** — ela a **concretiza**.

2.7 Valor nominal × Valor real ●

	Nominal	Real
Dispositivo	CF art. **194, § único, IV**	CF art. **201, §4º**
Garante	Que o valor **não caia**	O **reajustamento** (poder de compra)
Alcance	Toda a **seguridade**	Benefícios do **RGPS**

ASSERTIVA ERRADA

"O art. 194, IV, assegura a preservação do valor real." — **ERRADO**, é o 201, §4º.

2.8 Benefício substitutivo × não substitutivo

NOTA

CF art. 201, §2º: "*Nenhum benefício que **substitua** o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.*"

Substitutivo (≥ 1 SM)	NÃO substitutivo (pode ser < 1 SM)
Aposentadorias	**Salário-família**
Pensão por morte	**Auxílio-acidente**
Auxílio por incapacidade temporária	
Salário-maternidade	

ASSERTIVA ERRADA

✗ "Nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo." — **ERRADO**.

2.9 Isenção × Imunidade (art. 195, §7º)

Se a questão pede...	Resposta
A **literalidade** da CF	"São **isentas** de contribuição..." ✓
A **natureza jurídica**	**Imunidade** (norma constitucional) ✓

2.10 Lei ordinária × Lei complementar (custeio)

Situação	Veículo
Contribuição **já prevista** no art. 195 (I a IV)	**Lei ordinária**
Nova fonte de custeio (competência residual, §4º)	**Lei complementar** + não cumulatividade + FG/BC novos (art. 154, I)
Remissão e anistia das contribuições do 195, I "a" e II (§11)	**Lei complementar**
Requisitos das entidades beneficentes (§7º)	**Lei complementar** ! conferir

2.11 Anterioridade nonagesimal × de exercício

	Contribuições sociais
Anterioridade **nonagesimal** (90 dias)	✓ **aplica-se**
Anterioridade **anual/de exercício** (art. 150, III, "b")	✗ **NÃO se aplica** (afastada expressamente pelo §6º)

2.12 CRAS × CREAS

	CRAS	CREAS
Proteção	**Básica**	**Especial** (média e alta complexidade)
Situação	Vulnerabilidade, **sem** violação de direitos	**Com** violação de direitos

MEMORIZE

O "**E**" de CR**E**AS é de **Especializado** — já houve violação.

2.13 BPC × Benefício previdenciário

	BPC	Aposentadoria
Contribuição	✗	✓
Carência	✗	✓
Teste de renda	✓ (¼ SM per capita)	✗
13º (abono anual)	✗	✓
Gera pensão por morte	✗	✓
Revisão bienal	✓	✗

COMO CAI NA PROVA

"BPC é assistência com cara de previdência: quem paga é o INSS, mas quem manda é a LOAS."

2.14 Idoso: 60 × 65 anos

Finalidade	Idade
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), em geral	**60** anos
BPC (LOAS, art. 20)	**65** anos

2.15 Diretrizes: CF (2) × LOAS (3)

Fonte	Diretrizes
CF art. 204	① descentralização político-administrativa ② participação da população
LOAS art. 5º	① descentralização ② participação ③ **primazia da responsabilidade do Estado**

NOTA

A **primazia do Estado** é acréscimo **legal**, não constitucional.

2.16 RGPS × RPPS × Complementar

	RGPS	RPPS	Complementar
Base	CF 201	CF 40	CF 202
Filiação	Obrigatória	Obrigatória	**Facultativa**
Natureza	Pública	Pública	**Privada**, por reservas

> NOTA
> **§5º do art. 201:** participante de **RPPS não pode** ser **facultativo** no RGPS. Mas **pode** ser **obrigatório**, se exercer outra atividade abrangida pelo RGPS.

2.17 Benefícios × Serviços (RGPS)

Benefícios	Serviços
Prestações em **dinheiro**	Prestações **não pecuniárias**
Aposentadorias, pensão, auxílios...	**Apenas dois:** Serviço Social e Reabilitação Profissional

PARTE 3 — OS 20 ERROS MAIS COMUNS (treino de reflexo)

> **NOTA**
> Cubra a coluna direita. Decida em 3 segundos. Confira.

#	Assertiva	✓/✗ e por quê
1	A seguridade social compreende ações de iniciativa exclusiva do Poder Público.	✗ — é do Poder Público **e da sociedade**
2	Compete ao Poder Público e à sociedade organizar a seguridade social.	✗ — **organizar** é do Poder Público
3	A seguridade social abrange saúde, previdência, assistência e educação.	✗ — educação **não** integra
4	A universalidade da cobertura refere-se às pessoas protegidas.	✗ — cobertura = **riscos**
5	Uniformidade e equivalência impõem igualdade absoluta entre urbano e rural.	✗ — é **equivalência**, não igualdade
6	Seletividade e universalidade são incompatíveis.	✗ — são **compatibilizadas**
7	O art. 194, IV, assegura a preservação do valor real dos benefícios.	✗ — assegura o **nominal**; real é o 201, §4º
8	A equidade impõe que todos contribuam com o mesmo valor.	✗ — equidade ≠ igualdade
9	A gestão da seguridade social é tripartite.	✗ — **quadripartite** (T-E-A-G)
10	A seguridade social é financiada exclusivamente por contribuições sociais.	✗ — há também **orçamentos públicos**
11	Nenhum benefício poderá ser criado ou majorado sem fonte de custeio total.	✗ — faltou **"estendido"**
12	Contribuições sociais submetem-se à anterioridade de exercício.	✗ — só à **nonagesimal**
13	Nova fonte de custeio pode ser criada por lei ordinária.	✗ — exige **lei complementar**
14	A saúde visa à eliminação do risco de doença.	✗ — **redução**
15	A direção do SUS é única em âmbito nacional.	✗ — **em cada esfera de governo**
16	Instituições privadas participam do SUS de forma suplementar.	✗ — **complementar**
17	O BPC gera abono anual e pensão por morte.	✗ — **não** gera nenhum dos dois
18	Faz jus ao BPC o idoso com 60 anos ou mais.	✗ — **65** anos
19	Salário-família e auxílio-reclusão são devidos aos segurados de baixa renda.	✗ — aos **dependentes** desses segurados
20	Nenhum benefício previdenciário pode ser inferior a um salário mínimo.	✗ — só os **substitutivos**

PARTE 4 — AS ASSERTIVAS QUE PARECEM ERRADAS MAS ESTÃO CERTAS

> **NOTA**
> Tão perigosas quanto as falsas: a banca também testa sua coragem de marcar CERTO.

#	Assertiva	✓ e por quê
1	A Constituição diz que as entidades beneficentes de assistência social são **isentas** de contribuição.	✓ — é a **literalidade** do §7º (embora a natureza seja imunidade)
2	É vedada a filiação ao RGPS, como facultativo, de participante de RPPS.	✓ — art. 201, §5º
3	O salário-família pode ter valor inferior ao salário mínimo.	✓ — não é substitutivo da renda
4	A idade da aposentadoria rural é reduzida em 5 anos.	✓ — art. 201, §7º, II
5	É vedada a caracterização da aposentadoria especial por categoria profissional.	✓ — art. 201, §1º, II
6	O rol de competências do SUS é exemplificativo.	✓ — "além de outras atribuições, nos termos da lei"
7	Compete ao SUS executar as ações de saúde do trabalhador.	✓ — art. 200, II
8	O exercício de atividade remunerada pela PcD **suspende** o BPC.	✓ — LOAS art. 21-A
9	A União responde pelas insuficiências financeiras da seguridade social decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência.	✓ — Lei 8.212, art. 16, § único
10	A Lei 8.212 chama de "princípios e diretrizes" os objetivos do art. 194.	✓ — art. 1º, § único
11	A vedação de moratória e parcelamento superior a 60 meses alcança apenas as contribuições do art. 195, I "a" e II.	✓ — art. 195, §11
12	Base de cálculo diferenciada só é autorizada nas alíneas "b" e "c" do inciso I do art. 195.	✓ — art. 195, §9º

PARTE 5 — OS NÚMEROS DO VOLUME 1 (tabela definitiva)

```
── CONSTITUIÇÃO ──────────────────────────────────────
 7    objetivos da seguridade social (art. 194, § único)
 4    atores da gestão quadripartite (trabalhadores, empregadores,
      aposentados, Governo)
 4    incisos de contribuições no art. 195 (I a IV) ⚠️ +V após EC 132/2023
 3    bases do inciso I: folha · receita/faturamento · lucro
 90   dias — anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º)
 60   meses — limite do parcelamento (art. 195, §11)
 4    critérios de alíquota diferenciada (art. 195, §9º) — A-M-P-C
 3    orçamentos da LOA (fiscal · investimento · seguridade) — art. 165, §5º
 3    diretrizes do SUS (art. 198) — D-A-P
 8    incisos de competências do SUS (art. 200) — rol exemplificativo
 6    objetivos da assistência social (art. 203, I a VI)
 2    diretrizes da assistência social na CF (art. 204)
 0,5% receita tributária líquida — Estados/DF (art. 204, § único)
 5    riscos cobertos pelo RGPS (art. 201, I a V)
 65/62 idade da aposentadoria urbana (H/M)
 60/55 idade da aposentadoria rural (H/M)

── LEI 8.212/1991 ────────────────────────────────────
 3    incisos de receitas do orçamento da seguridade (art. 11)
 5    alíneas de contribuições sociais (art. 11, § único) — E-D-T-F-C
 50%  valores do art. 243 da CF (tráfico) — art. 27
 40%  leilões de bens apreendidos pela RFB — art. 27

── LOAS (Lei 8.742/1993) ─────────────────────────────
 3    objetivos (art. 2º) — P-V-D
 5    princípios (art. 4º) — S-U-R-I-D
 3    diretrizes (art. 5º) — D-P-P
 65   anos — idade do idoso para o BPC
 1/4  SM — renda familiar per capita (regra geral)
 1/2  SM — limite possível de ampliação ⚠️ conferir
 2    anos — impedimento de longo prazo
 2    anos — periodicidade da revisão do BPC
 1    SM — valor do BPC
 50%  do BPC — valor do auxílio-inclusão
 2    SM — teto de remuneração para o auxílio-inclusão
```

PARTE 6 — MNEMÔNICOS DO VOLUME 1 (todos em uma página)

Sigla	Conteúdo
S-P-A	Saúde · Previdência · Assistência (o tripé)
U-U-S-I-E-D-C	Os 7 objetivos do art. 194, na ordem
E-T-C-I	Fontes do art. 195: Empregador · Trabalhador · Concursos · Importador
F-R-L ("FaRoL")	Bases do inciso I: Folha · Receita/faturamento · Lucro
A-M-P-C	Critérios de alíquota diferenciada (art. 195, §9º)
F-I-S	Os 3 orçamentos da LOA (art. 165, §5º)
E-D-T-F-C	Contribuições sociais da Lei 8.212, art. 11, § único
P-P-R	Saúde: Promoção · Proteção · Recuperação (art. 196)
R-F-C	Poder Público na saúde: Regulamentação · Fiscalização · Controle (art. 197)
D-A-P	Diretrizes do SUS (art. 198)
F-A-I-H-B-V	Objetivos da assistência social (art. 203)
P-V-D	Objetivos da LOAS (art. 2º)
S-U-R-I-D	Princípios da LOAS (art. 4º)
D-P-P	Diretrizes da LOAS (art. 5º)
T-E-A-G	Gestão quadripartite: Trabalhadores · Empregadores · Aposentados · Governo
C-F-E	RGPS: Contributivo · Filiação obrigatória · Equilíbrio financeiro e atuarial
I-M-D-S-M	Riscos do art. 201: Incapacidade/idade · Maternidade · Desemprego · Salário-família e auxílio-reclusão · Morte

PARTE 7 — PROTOCOLO DE LEITURA DE QUESTÃO (use na prova)

```
① LEIA O COMANDO PRIMEIRO
   "Assinale a CORRETA" ou "a INCORRETA"? Circule a palavra.

② CAÇE AS PALAVRAS-ALARME
   exclusivamente · somente · sempre · nunca · todos · independentemente

③ IDENTIFIQUE O PILAR
   É saúde, previdência ou assistência? A regra muda conforme o pilar.

④ TESTE NA PREVIDÊNCIA
   Se a assertiva vale "para toda a seguridade", teste na previdência —
   é ali que a regra costuma quebrar (contributividade).

⑤ CONFIRA O DISPOSITIVO
   194 (objetivos) · 195 (custeio) · 196-200 (saúde) ·
   201-202 (previdência) · 203-204 (assistência)

⑥ SE SOBRAR DÚVIDA ENTRE DUAS
   Prefira a que reproduz a LITERALIDADE do texto legal.
```

NOTA

Meta: acertar **20/20** na Parte 3 e **12/12** na Parte 4, em menos de 4 minutos, sem consultar. Quando conseguir, o Volume 1 está dominado.

SIMULADO 01 — FUNDAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Nível: Básico → Intermediário · 40 questões · Tempo sugerido: 60 minutos

NOTA

Instruções.

1. Faça sem consultar nada. Sem apostila, sem lei, sem internet.
2. Marque suas respostas em papel ou em um arquivo separado.
3. Cronometre: **60 minutos** para 40 questões (1min30 por questão).
4. Só depois de terminar, confira o gabarito na Parte 2.
5. Preencha o **diagnóstico** ao final. Ele indica exatamente o que revisar.

Conteúdo cobrado: M01 a M06 (arts. 194 a 204 da CF, Lei 8.212/1991 e Lei 8.742/1993).

PARTE 1 — QUESTÕES

BLOCO A — CONCEITO E ESTRUTURA (1 a 6)

01 (C/E). A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

02 (C/E). Compete ao Poder Público e à sociedade, nos termos da lei, organizar a seguridade social.

03 (C/E). A educação, por ser direito social, integra a seguridade social.

04 (Múltipla). A seguridade social está prevista na CF/88 no: a) Título VII — Da Ordem Econômica e Financeira b) Título VIII — Da Ordem Social c) Título II — Dos Direitos e Garantias Fundamentais d) Título VI — Da Tributação e do Orçamento e) Título III — Da Organização do Estado

05 (C/E). A Lei nº 8.212/1991 denomina "princípios e diretrizes" o rol que a Constituição Federal, no parágrafo único do art. 194, denomina "objetivos".

06 (C/E). A seguridade social possui caráter contributivo e filiação obrigatória.

BLOCO B — OBJETIVOS DO ART. 194 (7 a 16)

07 (C/E). A universalidade da cobertura refere-se às pessoas protegidas, enquanto a universalidade do atendimento se refere aos riscos sociais.

08 (C/E). A uniformidade diz respeito ao aspecto qualitativo (tipos de benefícios) e a equivalência, ao aspecto quantitativo (valores).

09 (C/E). A previsão de idade mínima reduzida para a aposentadoria do trabalhador rural viola a uniformidade e a equivalência dos benefícios entre populações urbanas e rurais.

10 (Múltipla). A restrição do auxílio-reclusão aos dependentes de segurados de baixa renda é manifestação direta de qual objetivo? a) Universalidade da cobertura e do atendimento b) Uniformidade e equivalência c) Seletividade e distributividade d) Irredutibilidade do valor dos benefícios e) Diversidade da base de financiamento

11 (C/E). O objetivo da irredutibilidade do valor dos benefícios, previsto no art. 194, parágrafo único, IV, da CF, assegura o reajustamento permanente dos benefícios do RGPS para preservar-lhes o valor real.

12 (C/E). A adoção de alíquotas diferenciadas para a contribuição patronal em razão do porte da empresa afronta o objetivo da equidade na forma de participação no custeio.

13 (Múltipla). São objetivos da seguridade social relacionados ao CUSTEIO: a) universalidade e uniformidade b) seletividade e irredutibilidade c) equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento d) diversidade da base e caráter democrático e) universalidade e equidade

14 (Múltipla). Integram a gestão quadripartite da seguridade social: a) trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo b) trabalhadores, empregadores, servidores públicos e Governo c) trabalhadores,

empresários, beneficiários e Ministério Público d) trabalhadores, aposentados, sindicatos e Governo e) empregadores, aposentados, usuários e entidades filantrópicas

15 (C/E). A EC nº 103/2019 acrescentou ao objetivo da diversidade da base de financiamento a exigência de identificação, em rubricas contábeis específicas para cada área, das receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social.

16 (C/E). Em razão da universalidade da cobertura e do atendimento, qualquer pessoa faz jus a benefício previdenciário, independentemente de contribuição.

BLOCO C — FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO (17 a 25)

17 (C/E). A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições sociais.

18 (Múltipla). NÃO constitui base de incidência da contribuição do empregador prevista no art. 195, I, da CF: a) folha de salários b) receita c) faturamento d) lucro e) patrimônio

19 (C/E). Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total.

20 (C/E). As contribuições sociais destinadas à seguridade social submetem-se à anterioridade de exercício e à anterioridade nonagesimal.

21 (C/E). A instituição de nova fonte de custeio destinada a garantir a expansão da seguridade social pode ser realizada por lei ordinária.

22 (C/E). A contribuição do empregador incidente sobre a folha alcança os pagamentos feitos a pessoa física que lhe preste serviço, ainda que sem vínculo empregatício.

23 (Múltipla). Segundo a Lei 8.212/1991, o orçamento da Seguridade Social, no âmbito federal, é composto de: a) receitas da União, das autarquias e das fundações b) receitas da União, das contribuições sociais e de outras fontes c) receitas tributárias, patrimoniais e de capital d) receitas correntes e de capital e) receitas do Tesouro Nacional e das contribuições previdenciárias

24 (C/E). A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da lei orçamentária anual.

25 (C/E). É vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e sobre a remuneração do trabalhador para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios previdenciários.

BLOCO D — SAÚDE (26 a 29)

26 (C/E). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de doença e de outros agravos.

27 (C/E). São diretrizes do SUS a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e a participação da comunidade.

28 (C/E). As instituições privadas podem participar de forma suplementar do sistema único de saúde, tendo preferência as entidades com fins lucrativos.

29 (C/E). O rol de competências do Sistema Único de Saúde previsto no art. 200 da CF é taxativo.

BLOCO E — ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOAS E BPC (30 a 36)

30 (C/E). A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

31 (C/E). Faz jus ao benefício de prestação continuada o idoso com 60 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

32 (C/E). O benefício de prestação continuada gera direito a abono anual e, no caso de falecimento do titular, converte-se em pensão por morte aos dependentes.

33 (Múltipla). NÃO integra o grupo familiar para fins de apuração da renda per capita no BPC: a) o cônjuge do requerente b) os filhos solteiros que vivam sob o mesmo teto c) o avô do requerente que resida sob o mesmo teto d) os irmãos solteiros que vivam sob o mesmo teto e) os menores tutelados que vivam sob o mesmo teto

34 (C/E). Considera-se impedimento de longo prazo, para fins de BPC, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

35 (C/E). O exercício de atividade remunerada pela pessoa com deficiência beneficiária do BPC acarreta a extinção definitiva do benefício.

36 (C/E). São diretrizes da assistência social previstas na Constituição Federal a descentralização político-administrativa, a participação da população e a primazia da responsabilidade do Estado.

BLOCO F — PREVIDÊNCIA SOCIAL E RGPS (37 a 40)

37 (C/E). A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

38 (C/E). O salário-família e o auxílio-reclusão são devidos aos segurados de baixa renda.

39 (C/E). Nenhum benefício previdenciário poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo.

40 (Múltipla). Cláudio é servidor público efetivo amparado por RPPS e, paralelamente, presta serviços como profissional autônomo a empresas privadas. Sobre sua situação: a) pode filiar-se ao RGPS como segurado facultativo b) está definitivamente excluído do RGPS c) é segurado obrigatório do RGPS, como contribuinte individual, pela atividade autônoma d) só será segurado do RGPS se optar formalmente e) a vedação do art. 201, §5º, impede qualquer vínculo com o RGPS

PARTE 2 — GABARITO COMENTADO

🚫 **PARE**
⛔ **Só leia depois de responder tudo.**

🔑 GABARITO RÁPIDO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	E	E	**b**	C	E	E	C	E	**c**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	E	**c**	**a**	C	E	C	**e**	E	E

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	C	**b**	C	C	E	C	E	E	C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	E	**c**	C	E	E	C	E	E	**c**

📖 COMENTÁRIOS

#	Gab.	Comentário	Fundamento
01	**C**	Literalidade integral do *caput*. Os três núcleos estão preservados.	CF 194, *caput*
02	**E**	**Organizar** compete ao **Poder Público**. A sociedade participa e financia.	CF 194, § único
03	**E**	Educação é direito social (art. 6º), mas o rol do art. 194 é **taxativo**.	CF 194, *caput*
04	**b**	Título VIII (Ordem Social), Cap. II, arts. 194–204.	CF
05	**C**	Mesma lista, nomenclatura diferente.	Lei 8.212, art. 1º, § único
06	**E**	Esses atributos são **exclusivos da Previdência**, não da seguridade como um todo.	CF 201, *caput*
07	**E**	Inversão clássica: **cobertura = riscos**; **atendimento = pessoas**.	CF 194, § único, I
08	**C**	Uniformidade = tipo (qualitativo); equivalência = valor (quantitativo).	CF 194, § único, II
09	**E**	O texto exige **equivalência**, não igualdade — e a própria CF fixa a redução.	CF 194, II; 201, §7º, II
10	**c**	Selecionou a prestação e a distribuiu por critério de necessidade.	CF 194, III; 201, IV
11	**E**	O art. 194, IV, garante o **nominal**; o **real** vem do art. 201, §4º.	CF 194, IV; 201, §4º
12	**E**	Ao contrário: **concretiza** a equidade e é autorizada expressamente.	CF 195, §9º
13	**c**	Apenas os incisos **V** e **VI** tratam de custeio.	CF 194, § único
14	**a**	**T-E-A-G**: trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo.	CF 194, VII
15	**C**	Redação atual do inciso VI, dada pela EC 103/2019.	CF 194, VI
16	**E**	A universalidade convive com o **caráter contributivo** da previdência.	CF 194, I; 201
17	**C**	Literalidade do *caput*, com os **quatro** entes corretos.	CF 195, *caput*
18	**e**	As bases do inciso I são **folha, receita/faturamento e lucro**. Patrimônio não.	CF 195, I
19	**E**	Faltou o verbo **"estendido"**. São três: criado, majorado **ou estendido**.	CF 195, §5º
20	**E**	Só a **nonagesimal**. O art. 150, III, "b" é expressamente **afastado**.	CF 195, §6º
21	**E**	Fonte **residual** exige **lei complementar** + não cumulatividade + FG/BC novos.	CF 195, §4º c/c 154, I
22	**C**	O texto alcança pagamento a **pessoa física**, **mesmo sem vínculo empregatício**.	CF 195, I, "a"
23	**b**	Receitas da União, das contribuições sociais e de outras fontes.	Lei 8.212, art. 11
24	**C**	A União é a garantidora do sistema.	Lei 8.212, art. 16, § único
25	**C**	Vinculação das contribuições do art. 195, I "a" e II ao pagamento de benefícios.	CF 167, XI
26	**E**	É **redução** do risco de doença, nunca **eliminação**.	CF 196
27	**C**	As três diretrizes do SUS (**D-A-P**), com a literalidade correta.	CF 198, I a III
28	**E**	Dupla troca: é participação **complementar** e a preferência é das **filantrópicas e sem fins lucrativos**.	CF 199, §1º
29	**E**	É **exemplificativo** — "além de outras atribuições, nos termos da lei".	CF 200, *caput*
30	**C**	Literalidade do *caput*.	CF 203, *caput*

#	Gab.	Comentário	Fundamento
31	**E**	São **65 anos** para o BPC. Os 60 são do Estatuto do Idoso.	LOAS art. 20
32	**E**	O BPC **não** tem abono anual e é **personalíssimo** — não gera pensão.	LOAS art. 20 e 21, §1º
33	**c**	Rol **fechado**: avós não integram, ainda que sob o mesmo teto.	LOAS art. 20, §1º
34	**C**	Prazo mínimo de **2 anos**.	LOAS art. 20, §10
35	**E**	Acarreta **suspensão**, com possibilidade de retomada.	LOAS art. 21-A
36	**E**	A **CF** traz **duas** diretrizes; a **primazia do Estado** é da **LOAS**.	CF 204; LOAS art. 5º
37	**C**	Literalidade do *caput* — os três pilares (**C-F-E**).	CF 201, *caput*
38	**E**	São devidos aos **DEPENDENTES** dos segurados de baixa renda.	CF 201, IV
39	**E**	Só os benefícios que **substituam** a renda. Salário-família e auxílio-acidente podem ser menores.	CF 201, §2º
40	**c**	A vedação do §5º alcança o **facultativo**. A filiação **obrigatória** por outra atividade permanece.	CF 201, §5º; Lei 8.213 art. 11

PARTE 3 — DIAGNÓSTICO

3.1 Sua nota

```
ACERTOS: _____ / 40        PERCENTUAL: _____ %
```

Faixa	Diagnóstico	Ação
36–40 (90–100%)	🟢 Volume 1 dominado	Avance para o Volume 2
32–35 (80–89%)	🟢 Bom	Revise só os blocos com erro e avance
28–31 (70–79%)	🟡 Atenção	Refaça os módulos dos blocos com erro **antes** de avançar
20–27 (50–69%)	🟠 Insuficiente	Refaça **todo** o Volume 1, módulo por módulo
< 20 (< 50%)	🔴 Crítico	Recomece pelo M01, com leitura da lei seca em paralelo

3.2 Desempenho por bloco (preencha)

Bloco	Questões	Acertos	%	Módulo a revisar se < 70%
A — Conceito e estrutura	01–06	___/6	___%	Módulo 01 — Conceito e estrutura da Seguridade Social
B — Objetivos do art. 194	07–16	___/10	___%	Módulo 02 — Princípios e objetivos (art. 194)
C — Financiamento e orçamento	17–25	___/9	___%	Módulo 03 — Financiamento e orçamento (art. 195)
D — Saúde	26–29	___/4	___%	Módulo 04 — Saúde
E — Assistência / LOAS / BPC	30–36	___/7	___%	Módulo 05 — Assistência Social, LOAS e BPC
F — Previdência / RGPS	37–40	___/4	___%	Módulo 06 — Previdência Social e RGPS (art. 201)

3.3 Assuntos cobrados neste simulado

Assunto	Questões
Conceito do art. 194 e tripé	01, 03, 04, 06
Competência para organizar	02
Nomenclatura CF × Lei 8.212	05
Cobertura × atendimento	07, 16
Uniformidade × equivalência	08, 09
Seletividade e distributividade	10
Irredutibilidade nominal × real	11, 39
Equidade no custeio	12
Classificação dos objetivos	13
Gestão quadripartite	14
EC 103/2019 no art. 194, VI	15
Art. 195 — *caput* e incisos	17, 18, 22
Regra da contrapartida (§5º)	19
Noventena (§6º)	20
Competência residual (§4º)	21
Lei 8.212 — arts. 11 e 16	23, 24
Vinculação de receitas (art. 167, XI)	25
Art. 196 e SUS	26, 27, 28, 29
Art. 203 e LOAS	30, 36
BPC — requisitos e regime	31, 32, 33, 34, 35
Art. 201 — *caput*, incisos e §§	37, 38, 40

3.4 Caderno de Erros

Para **cada** questão errada, preencha em **Caderno de Erros**:

```
ERRO #___
Simulado: 01 — Questão ___
Assunto:
O que eu pensei:
O correto:
Por que errei:  (☐ não sabia  ☐ li rápido  ☐ confundi conceitos  ☐ caí na palavra-alarme)
Como a banca me enganou:
Vira flashcard? ☐ Sim ☐ Não
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 As questões **07, 09, 11, 19, 20, 28, 31, 32, 38 e 39** são as que mais derrubam candidatos neste simulado. Se errou **três ou mais delas**, releia **Pegadinhas do Volume 1** inteiro antes de seguir.

➡️ PRÓXIMO PASSO

- **≥ 80%** → siga para o **Volume 2 — RGPS** (segurados, dependentes, filiação, inscrição, qualidade de segurado, período de graça e carência).
- **< 80%** → refaça os módulos indicados no item 3.2, deixe o Anki rodar por 3 dias e **refaça este simulado**. A meta é sair de 40/40 antes de avançar.

VOLUME 2

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Segurados · Dependentes · Filiação · Qualidade de segurado · Carência

MÓDULO 07 — RGPS: ESTRUTURA, BENEFICIÁRIOS E PRESTAÇÕES

Lei nº 8.213/1991, arts. 9º, 10 e 18 · Decreto nº 3.048/1999

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~6h

> NOTA
> **Abertura do Volume 2.** Este módulo é o **mapa** do RGPS: quem está dentro, como o sistema se divide e o que ele entrega. Os módulos M08 a M14 vão detalhar cada peça deste mapa. Volte a este módulo sempre que se perder — ele é a planta baixa.

1. CONCEITO (linguagem simples)

O RGPS é **o regime previdenciário de quem trabalha na iniciativa privada** — e de todo mundo que não tenha um regime próprio.

```
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
├── Gerido pelo          →  INSS (autarquia federal)
├── Filiação             →  OBRIGATÓRIA (para quem exerce atividade abrangida)
├── Custeio              →  CONTRIBUTIVO
├── Regime financeiro    →  REPARTIÇÃO SIMPLES (solidariedade entre gerações)
└── Base                 →  CF art. 201 · Lei 8.213/1991 (benefícios)
                            Lei 8.212/1991 (custeio) · Decreto 3.048/1999 (regulamento)
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Repartição simples:** quem trabalha **hoje** paga quem está aposentado **hoje**. Não existe uma "poupança individual" no RGPS. Isso explica a **solidariedade** e o requisito do **equilíbrio financeiro e atuarial**.

2. A ESTRUTURA NORMATIVA DO RGPS (memorize este quadro)

Norma	Apelido	O que trata
CF, art. 201	—	Moldura constitucional
Lei nº 8.212/1991	**PCSS** — Plano de Custeio	**Dinheiro entrando**: contribuições, salário de contribuição, arrecadação
Lei nº 8.213/1991	**PBPS** — Plano de Benefícios	**Dinheiro saindo**: segurados, dependentes, benefícios e serviços
Decreto nº 3.048/1999	**RPS** — Regulamento	Detalha as duas leis
IN PRES/INSS nº 128/2022	—	Procedimentos administrativos do INSS ⚠ *muito alterada*

MEMORIZE

🧠 **"8.212 = CUSTEIO (o 2 vem antes: primeiro se paga). 8.213 = BENEFÍCIO (o 3 vem depois: depois se recebe)."**

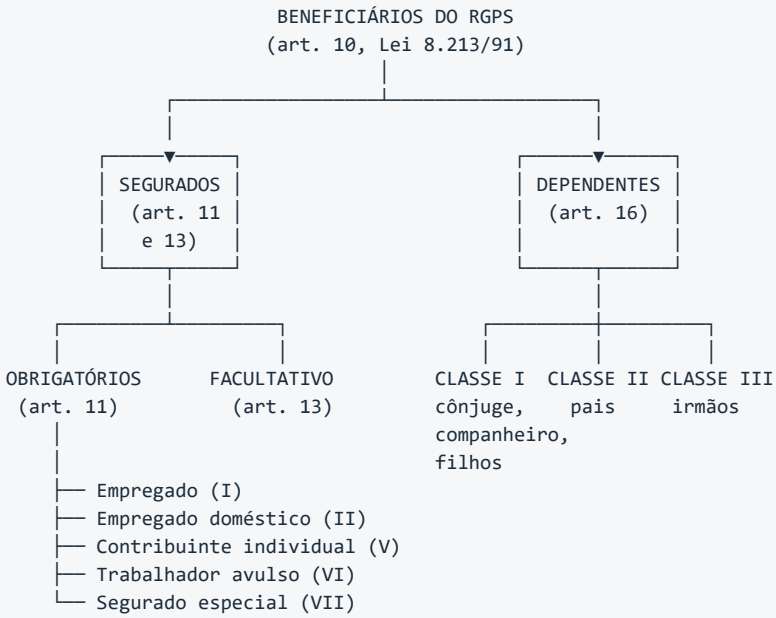
🎯 Esse par 8.212/8.213 é trocado com frequência pelas bancas. Se a questão falar de **salário de contribuição, alíquota, arrecadação** → **8.212**. Se falar de **carência, dependente, aposentadoria** → **8.213**.

---

3. QUEM SÃO OS BENEFICIÁRIOS — A DIVISÃO BINÁRIA 🔴

NOTA

"Art. 10 (Lei 8.213/1991). Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como **segurados** e **dependentes**, nos termos das Seções I e II deste capítulo."



COMO CAI NA PROVA

🎯 **A divisão é BINÁRIA e EXAUSTIVA:** ou você é **segurado**, ou é **dependente**. Não existe terceira categoria de beneficiário.

❌ "São beneficiários do RGPS os segurados, os dependentes e os pensionistas." — **ERRADO.** Pensionista é o **dependente** que já está recebendo pensão. Não é categoria autônoma.

3.1 Os cinco segurados obrigatórios (DECORE A LISTA) 🔴

①	EMPREGADO	(art. 11, I)
②	EMPREGADO DOMÉSTICO	(art. 11, II)
③	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	(art. 11, V)
④	TRABALHADOR AVULSO	(art. 11, VI)
⑤	SEGURADO ESPECIAL	(art. 11, VII)

MEMORIZE

🧠 **Mnemônico: "E-E-C-T-S"** → "*Empregado, Empregado doméstico, Contribuinte individual, Trabalhador avulso, Segurado especial.*" Ou pela ordem dos incisos: **I · II · V · VI · VII**.

ATENÇÃO

❗ **Por que a numeração pula do II para o V?** Os incisos **III** (empresário) e **IV** (trabalhador autônomo e equiparado) foram **REVOGADOS pela Lei nº 9.876/1999**, que **fundiu** essas figuras na categoria **contribuinte individual** (inciso V).

🎯 **Isso é pergunta de prova.** "Empresário" e "trabalhador autônomo" **não existem mais** como categorias autônomas de segurado — são espécies de **contribuinte individual**.

3.2 O sexto segurado: o facultativo

O **segurado facultativo** (art. 13) **não** está no art. 11 porque **não é obrigatório**. Ele é o **sexto** segurado do RGPS, mas por opção.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Total: 6 categorias de segurado** — 5 obrigatórios + 1 facultativo.

---

4. AS PRESTAÇÕES DO RGPS — ART. 18 🔴

NOTA

"Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes **prestações**, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em **benefícios** e **serviços**: [...]"

4.1 O quadro definitivo das prestações

Para quem	Prestação	Tipo
SEGURADO	Aposentadoria por **incapacidade permanente**	Benefício
	Aposentadoria por **idade**	Benefício
	Aposentadoria por **tempo de contribuição** ❗	Benefício
	Aposentadoria **especial**	Benefício
	Auxílio por incapacidade temporária	Benefício
	Salário-família	Benefício
	Salário-maternidade	Benefício
	Auxílio-acidente	Benefício
DEPENDENTE	**Pensão por morte**	Benefício
	Auxílio-reclusão	Benefício
AMBOS	**Serviço Social**	**Serviço**
	Reabilitação Profissional	**Serviço**

⚠ ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a **EC 103/2019** extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição como regra geral (mantida apenas em **regras de transição** e por **direito adquirido**) e renomeou benefícios: *auxílio-doença* → **auxílio por incapacidade temporária**; *aposentadoria por invalidez* → **aposentadoria por incapacidade permanente**. A **nomenclatura da Lei 8.213** nem sempre acompanhou a mudança. Fique atento: a banca pode usar qualquer das duas.

4.2 As três chaves de classificação (cai muito) 🔴

① Por destinatário:

```
SÓ DO SEGURADO ......... aposentadorias, auxílio por incapacidade temporária,
                         salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente
SÓ DO DEPENDENTE ....... pensão por morte · auxílio-reclusão
DE AMBOS ............... serviço social · reabilitação profissional
```

🧠 MEMORIZE

🧠 **Os dois benefícios exclusivos do DEPENDENTE: "P-A"** → **P**ensão por morte e **A**uxílio-reclusão. *(São os únicos que o segurado nunca recebe para si.)*

❌ "O auxílio-reclusão é devido ao segurado recolhido à prisão." — **ERRADO.** É devido **aos dependentes** do segurado preso.

② Por natureza:

```
BENEFÍCIOS ..... prestações em DINHEIRO (pecuniárias)
SERVIÇOS ....... prestações NÃO pecuniárias — apenas DOIS:
                 Serviço Social e Reabilitação Profissional
```

③ **Por substitutividade da renda** (revisão do M06):

```
SUBSTITUTIVOS (piso de 1 SM) ....... aposentadorias, pensão por morte,
                                     auxílio por incapacidade temporária,
                                     salário-maternidade, auxílio-reclusão
NÃO SUBSTITUTIVOS (podem ser < 1 SM) ... salário-família · auxílio-acidente
```

---

5. ⚠ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Beneficiário ≠ segurado.** Beneficiário é o **gênero** (segurados + dependentes).
2. **"Pensionista" e "aposentado" não são categorias de beneficiário** — são situações.
3. **Incisos III e IV do art. 11 estão revogados.** Empresário e autônomo viraram contribuinte individual.
4. **Só existem 2 serviços.** Perícia médica, atendimento e habilitação **não** são serviços no sentido do art. 18.
5. **Pensão por morte e auxílio-reclusão são dos DEPENDENTES.**
6. **O RGPS cobre acidente do trabalho** — o art. 18 é expresso: "devidas **inclusive** em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho". Não existe mais seguro de acidente do trabalho separado do RGPS.
7. **Aposentadoria por tempo de contribuição** só sobrevive por **transição** e **direito adquirido** (EC 103/2019).

---

6. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"São beneficiários do RGPS os segurados, os dependentes e os pensionistas."	✗	são **apenas dois**: segurados e dependentes
2	"São segurados obrigatórios: empregado, doméstico, empresário, autônomo e especial."	✗	empresário e autônomo **não existem mais** — viraram contribuinte individual
3	"O RGPS possui cinco categorias de segurado."	✗	**cinco obrigatórios + 1 facultativo = seis**
4	"O auxílio-reclusão é devido ao segurado recolhido à prisão."	✗	é devido **aos dependentes**
5	"A pensão por morte é benefício devido ao segurado."	✗	é devida **aos dependentes**
6	"São serviços do RGPS o serviço social, a reabilitação profissional e a perícia médica."	✗	são **apenas dois**
7	"O salário-maternidade é devido apenas à segurada empregada."	✗	é devido a **todas** as seguradas (e, em hipóteses legais, ao segurado)
8	"A Lei 8.212/1991 dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social."	✗	**8.212 = custeio**; **8.213 = benefícios**
9	"As prestações do RGPS são devidas inclusive em razão de acidente do trabalho."	✓	art. 18, *caput*
10	"Os beneficiários do RGPS classificam-se em segurados e dependentes."	✓	art. 10

7. RESUMO

- **RGPS** = regime básico, público, **obrigatório**, **contributivo**, de **repartição simples**, gerido pelo **INSS**.
- **Normas:** CF 201 · **8.212 (custeio)** · **8.213 (benefícios)** · **Decreto 3.048 (RPS)**.
- **Beneficiários (art. 10): segurados** e **dependentes** — divisão binária e exaustiva.
- **Segurados obrigatórios (art. 11): E-E-C-T-S** — empregado (I), empregado doméstico (II), contribuinte individual (V), trabalhador avulso (VI), segurado especial (VII). **Incisos III e IV revogados** pela Lei 9.876/1999.
- **Facultativo (art. 13):** o sexto segurado, por opção.
- **Prestações (art. 18):** benefícios (pecuniários) e **serviços** (apenas **2**). **Só do dependente: pensão por morte e auxílio-reclusão (P-A).**

8. MEMORIZAÇÃO

```
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS ..... E-E-C-T-S   (incisos I · II · V · VI · VII)
REVOGADOS .................. III (empresário) e IV (autônomo) — Lei 9.876/1999
SÓ DO DEPENDENTE ........... P-A  (Pensão por morte · Auxílio-reclusão)
SERVIÇOS ................... 2   (Serviço Social · Reabilitação Profissional)
8.212 = CUSTEIO (paga antes) | 8.213 = BENEFÍCIO (recebe depois)
```

Frase-âncora: "*No RGPS só existem duas espécies de gente: quem contribui (segurado) e quem depende de quem contribui (dependente).*"

---

9. QUESTÕES COMENTADAS

Q1 (C/E). Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes.

> NOTA
> **CERTO.** Literalidade do art. 10 da Lei 8.213/1991.

Q2 (Múltipla). São segurados obrigatórios do RGPS: a) empregado, empregado doméstico, empresário, trabalhador autônomo e segurado especial b) **empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial** ✓ c) empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, facultativo e segurado especial d) empregado, avulso, autônomo, empresário e facultativo e) empregado, doméstico, contribuinte individual, avulso, especial e facultativo

> NOTA
> **GABARITO: B. Por que as outras erram:** (a) e (d) usam "empresário" e "autônomo", categorias **revogadas** pela Lei 9.876/1999; (c) e (e) incluem o **facultativo**, que é segurado **por opção** (art. 13), e não obrigatório (art. 11).

Q3 (C/E). O auxílio-reclusão é benefício devido ao segurado que se encontra recolhido à prisão.

> NOTA
> **ERRADO.** É devido **aos dependentes** do segurado recluso (art. 18, II, "b", da Lei 8.213/1991, e art. 201, IV, da CF). É, ao lado da pensão por morte, um dos dois benefícios exclusivos do dependente.

Q4 (C/E). As prestações do RGPS compreendem benefícios e serviços, sendo estes últimos o serviço social e a reabilitação profissional.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 18 da Lei 8.213/1991 — são exatamente dois serviços.

Q5 (C/E). A Lei nº 8.212/1991 institui o Plano de Benefícios da Previdência Social, enquanto a Lei nº 8.213/1991 dispõe sobre a organização da Seguridade Social e o Plano de Custeio.

> **NOTA**
> **ERRADO.** Inversão. **8.212 = Custeio (PCSS)**; **8.213 = Benefícios (PBPS)**.

Q6 (C/E). As categorias de segurado obrigatório denominadas empresário e trabalhador autônomo foram absorvidas pela figura do contribuinte individual.

> **NOTA**
> **CERTO.** A Lei nº 9.876/1999 revogou os incisos III e IV do art. 11 da Lei 8.213/1991 e unificou essas figuras no inciso V (contribuinte individual).

Q7 (C/E). As prestações do RGPS são devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 18, *caput*. A cobertura acidentária integra o RGPS.

Q8 (Múltipla). Assinale o benefício que **NÃO** é devido exclusivamente ao dependente: a) pensão por morte b) auxílio-reclusão c) **auxílio-acidente** ✅ d) — (não há outra hipótese entre os exclusivos) e) —

> **NOTA**
> **GABARITO: C.** O **auxílio-acidente** é devido **ao segurado** (indenização por sequela que reduz a capacidade laborativa). Os únicos benefícios exclusivos do dependente são a **pensão por morte** e o **auxílio-reclusão**.

---

10. 🔄 REVISÃO

⏱️ 5 MINUTOS

> **NOTA**
> RGPS: obrigatório, contributivo, **repartição simples**, INSS. **8.212 = custeio · 8.213 = benefícios · Decreto 3.048 = regulamento.** Beneficiários (art. 10): **segurados + dependentes**, só isso. Segurados obrigatórios: **E-E-C-T-S** (I, II, V, VI, VII). **III e IV revogados.** Facultativo = art. 13, o sexto segurado. Prestações (art. 18): benefícios + **2 serviços**. Só do dependente: **P-A**.

⏱️ 15 MINUTOS

1. Desenhe o organograma dos beneficiários de memória.
2. Liste os 5 obrigatórios com o inciso correspondente.
3. Explique por que a numeração pula do II para o V.
4. Liste todas as prestações do art. 18, separando segurado/dependente/ambos.
5. Diga quais benefícios são substitutivos e quais não são.

CHECKLIST

- ☐ Li os arts. 9º, 10, 11 (só o *caput* dos incisos) e 18 da Lei 8.213/1991
- ☐ Desenho o organograma dos beneficiários sem consultar
- ☐ Acertei ≥ 7/8 nas questões
- ☐ Flashcards importados

MÓDULO 08 — SEGURADOS OBRIGATÓRIOS I

Empregado · Empregado Doméstico · Trabalhador Avulso

Lei nº 8.213/1991, art. 11, I, II e VI · Decreto nº 3.048/1999, art. 9º

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~8h

> NOTA
> **Como estudar categorias de segurado.** Nunca decore a lista pelo nome. Decore pelos **elementos caracterizadores**. A banca não pergunta "o gari é empregado?" — ela descreve uma situação e você tem que **enquadrar**. Por isso, para cada categoria, a pergunta certa é: **quais elementos precisam estar presentes?**

1. SEGURADO EMPREGADO

Lei 8.213/1991, art. 11, I

1.1 Conceito e os 5 elementos caracterizadores

NOTA

"Art. 11, I, "a" — aquele que presta serviço de natureza **urbana ou rural** à **empresa**, em caráter **não eventual**, sob sua **subordinação** e mediante **remuneração**, inclusive como **diretor empregado**."

```
OS 5 ELEMENTOS DO EMPREGADO
① PESSOA FÍSICA          (pessoa jurídica nunca é empregado)
② PESSOALIDADE           (presta o serviço em pessoa, sem se fazer substituir)
③ NÃO EVENTUALIDADE      (habitualidade)
④ SUBORDINAÇÃO           (recebe ordens — o elemento decisivo)
⑤ ONEROSIDADE            (mediante remuneração)
```

MEMORIZE

🧠 **Mnemônico: "P-P-N-S-O"** → "*Pessoa física, Pessoalidade, Não eventualidade, Subordinação, Onerosidade.*"

🎯 **O elemento que decide 90% das questões é a SUBORDINAÇÃO.** Tem subordinação → empregado. Não tem → contribuinte individual (autônomo).

1.2 O rol de alíneas do art. 11, I (quem mais é empregado)

Além do empregado clássico da alínea "a", a lei enquadra como **empregado**:

Alínea	Quem é	Detalhe cobrado
a	Empregado urbano ou rural, **inclusive o diretor empregado**	Diretor **empregado** é empregado; diretor **não empregado** é contribuinte individual
b	Trabalhador contratado por **empresa de trabalho temporário**	Vínculo é com a **empresa de trabalho temporário**, não com a tomadora
c	Brasileiro **ou estrangeiro** domiciliado e **contratado no Brasil** para trabalhar em **sucursal ou agência de empresa nacional no exterior**	Contratado **no Brasil** — este é o filtro
d	Quem presta serviço **no Brasil** a **missão diplomática ou repartição consular** estrangeira	**Excluídos:** o não-brasileiro **sem residência permanente** no Brasil e o brasileiro **amparado pela legislação previdenciária** do país da missão
e	Brasileiro **civil** que trabalha **para a União no exterior**, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil **seja membro efetivo**	**Salvo** se segurado pela legislação do país do domicílio
f	Brasileiro **civil** que trabalha no exterior para **organismo oficial internacional** do qual o Brasil **é membro efetivo**	**Salvo** quando coberto por **RPPS**
g	**Servidor público ocupante de cargo em comissão SEM vínculo efetivo**	🔴 **Muito cobrado** — ver 1.3
i	**Empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil**	**Salvo** quando coberto por RPPS
j	**Exercente de mandato eletivo** federal, estadual ou municipal	🔴 **desde que NÃO vinculado a RPPS** — ver 1.4

⚠ **ATENÇÃO**

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a alínea "h" foi objeto de declaração de inconstitucionalidade e de alterações legislativas ao longo do tempo, e a numeração das alíneas finais varia entre edições. **O que cai é o conteúdo, não a letra.** Se a questão citar a letra, confira no texto compilado do Planalto.

1.3 🔴 Servidor com cargo em comissão — o clássico

```
SERVIDOR PÚBLICO
├── Efetivo COM RPPS ....................  EXCLUÍDO do RGPS (art. 12)
├── Efetivo SEM RPPS no ente ............  Segurado OBRIGATÓRIO do RGPS
├── EXCLUSIVAMENTE em cargo em comissão ..  EMPREGADO do RGPS (art. 11, I, "g")
└── Efetivo com RPPS + cargo em comissão .  Permanece no RPPS
```

🎯 **COMO CAI NA PROVA**

🎯 **A palavra-chave é "sem vínculo efetivo".** Quem ocupa **exclusivamente** cargo em comissão não tem estabilidade nem RPPS — logo, é **empregado** no RGPS.

❌ "Todo servidor público é excluído do RGPS." — **ERRADO.**

1.4 ● Exercente de mandato eletivo

```
VEREADOR / PREFEITO / DEPUTADO / SENADOR
├── NÃO vinculado a RPPS ....  EMPREGADO do RGPS (art. 11, I, "j")
└── Vinculado a RPPS ........  permanece no RPPS
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 Note que o agente político é enquadrado como **EMPREGADO**, e não como contribuinte individual. É contraintuitivo — e por isso cai.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o enquadramento do agente político tem histórico legislativo conturbado (Lei 9.506/1997 teve dispositivo declarado inconstitucional pelo STF; a Lei 10.887/2004 reinstituiu o enquadramento após a EC 20/1998).

1.5 Filiação, inscrição e contribuição do empregado

Item	Empregado
Filiação	**Automática**, pelo exercício da atividade (independe de inscrição)
Inscrição	Feita pelo **empregador**, no ato da admissão
Quem recolhe a contribuição	A **empresa** (desconta do salário e recolhe) — art. 30, I, Lei 8.212
Risco de não recolhimento	É da **empresa**. O empregado **não é prejudicado** se a empresa não recolher

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Esta é uma das melhores comparações da matéria.** Para **empregado, doméstico e avulso**, o recolhimento é **responsabilidade de terceiro** (empresa/empregador/OGMO). Para **contribuinte individual e facultativo**, o recolhimento é **do próprio segurado**.

Consequência prática: o empregado **conta o tempo mesmo sem o recolhimento**; o contribuinte individual, **não**.

1.6 Pegadinhas — empregado

Assertiva	Veredito	Por quê
"O diretor não empregado é segurado empregado."	✗	é **contribuinte individual**
"O trabalhador temporário é segurado avulso."	✗	é **empregado** (art. 11, I, "b")
"Todo servidor público está excluído do RGPS."	✗	só o **efetivo amparado por RPPS**
"O ocupante exclusivamente de cargo em comissão é contribuinte individual."	✗	é **empregado** (alínea "g")
"O vereador não vinculado a RPPS é contribuinte individual."	✗	é **empregado**
"O empregado perde o tempo de contribuição se a empresa não recolher."	✗	o risco é da **empresa**
"O estrangeiro contratado no Brasil para agência de empresa nacional no exterior é empregado."	✓	alínea "c"

2. EMPREGADO DOMÉSTICO

Lei 8.213/1991, art. 11, II · Lei Complementar nº 150/2015

2.1 Conceito

NOTA

"Art. 11, II" — aquele que presta serviço de **natureza contínua**, mediante **remuneração**, a **pessoa ou família**, **no âmbito residencial destas**, em atividades **sem fins lucrativos**.

2.2 Os 5 filtros do doméstico (DECORE)

① CONTINUIDADE ..... serviço contínuo (não eventual)
② PESSOA OU FAMÍLIA ..... o tomador NÃO é empresa
③ ÂMBITO RESIDENCIAL .... presta serviço na residência do tomador
④ SEM FINS LUCRATIVOS ... a atividade não gera lucro para o tomador
⑤ MAIS DE 2 DIAS/SEMANA . critério da LC 150/2015

MEMORIZE

🧠 **"C-P-R-S-2"** → *"Contínuo, para Pessoa/família, na Residência, Sem lucro, mais de 2 dias."*

2.3 A regra dos 2 dias — diarista × doméstica

NOTA

LC 150/2015, art. 1º: empregado doméstico é quem presta serviços de forma **contínua, subordinada, onerosa e pessoal** e de **finalidade não lucrativa** à pessoa ou à família, no **âmbito residencial** destas, **por mais de 2 (dois) dias por semana**.

```
ATÉ 2 DIAS POR SEMANA  →  DIARISTA  →  CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
MAIS DE 2 DIAS/SEMANA  →  DOMÉSTICO →  SEGURADO EMPREGADO DOMÉSTICO
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Este é um dos enquadramentos mais cobrados da matéria.** Guarde o número: **2 dias**. "Três vezes por semana" → doméstico. "Duas vezes por semana" → diarista/contribuinte individual.

2.4 Idade mínima

NOTA

LC 150/2015 veda a contratação de **menor de 18 anos** para o trabalho doméstico.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Compare: a idade mínima geral para o trabalho é **16 anos** (14 como aprendiz, CF art. 7º, XXXIII). Para o **doméstico**, é **18 anos**.

🧠 **"Doméstico: 18. Regra geral: 16. Aprendiz: 14."**

2.5 O teste do "sem fins lucrativos" (ótimo para caso prático)

Situação	Enquadramento	Por quê
Cozinheira na casa da família	**Doméstica**	Âmbito residencial, sem lucro
Cozinheira em restaurante	**Empregada**	Tomador é **empresa**, há lucro
Motorista particular da família	**Doméstico**	Residencial, sem lucro
Motorista de empresa	**Empregado**	Tomador é empresa
Caseiro de sítio de lazer da família	**Doméstico**	Sem finalidade lucrativa
Caseiro de sítio que produz e vende	**Empregado (rural)**	Há **finalidade lucrativa**
Faxineira 3x/semana na mesma casa	**Doméstica**	> 2 dias/semana
Faxineira 2x/semana na mesma casa	**Contribuinte individual**	≤ 2 dias/semana
Babá que trabalha 5 dias/semana	**Doméstica**	Todos os filtros presentes

2.6 Filiação, inscrição e contribuição

Item	Empregado doméstico
Filiação	**Automática**, pelo exercício da atividade
Inscrição	Feita pelo **empregador doméstico**
Quem recolhe	O **empregador doméstico** (desconta e recolhe) — Simples Doméstico (eSocial)
Risco de não recolhimento	Do **empregador**

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — alíquotas e a sistemática do "Simples Doméstico" (LC 150/2015) mudam por norma infralegal. Não decore percentual sem conferir.

2.7 🎧 Pegadinhas — doméstico

Assertiva	Veredito	Por quê
"A diarista que trabalha 2 dias por semana é segurada empregada doméstica."	✗	é **contribuinte individual** (até 2 dias)
"O empregado doméstico pode ser contratado a partir dos 16 anos."	✗	**18 anos** (LC 150/2015)
"O caseiro de sítio destinado à exploração comercial é empregado doméstico."	✗	há **fim lucrativo** → empregado
"O empregado doméstico presta serviço a pessoa ou família, no âmbito residencial, sem fins lucrativos."	✓	art. 11, II
"O motorista particular de uma família é segurado empregado."	✗	é **empregado doméstico**
"A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição do doméstico é do próprio segurado."	✗	é do **empregador doméstico**

3. TRABALHADOR AVULSO

Lei 8.213/1991, art. 11, VI · Decreto 3.048/1999, art. 9º, VI

3.1 Conceito

NOTA

"Art. 11, VI" — quem presta, a **diversas empresas**, **sem vínculo empregatício**, serviço de natureza **urbana ou rural** definidos no Regulamento.

3.2 Os 3 elementos do avulso

```
① PLURALIDADE DE TOMADORES ....... presta a DIVERSAS empresas
② SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO ....... não é empregado de nenhuma delas
③ INTERMEDIAÇÃO OBRIGATÓRIA ...... por OGMO (portuário) ou SINDICATO (não portuário)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O elemento decisivo é a INTERMEDIAÇÃO.** É o que separa o avulso do contribuinte individual. Ambos prestam serviço a várias empresas sem vínculo — mas **só o avulso** depende de um órgão gestor ou sindicato que escala e distribui o trabalho.

Regra mental: *"Sem intermediação, não há avulso."*

3.3 Quem intermedeia

Tipo de avulso	Intermediário	Base
Portuário	**OGMO** — Órgão Gestor de Mão de Obra	Lei 12.815/2013
Não portuário	**Sindicato** da categoria	Lei 12.023/2009

3.4 Exemplos de avulsos (Decreto 3.048, art. 9º, VI)

Trabalhador portuário (**capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcação, bloco**), amarrador de embarcação, ensacador de café, cacau, sal e similares, trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem em porto, prático de barra em porto, guindasteiro, classificador/movimentador/empacotador de mercadorias em portos.

ATENÇÃO

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o rol do art. 9º, VI, do Decreto 3.048/1999 é detalhado e já foi alterado. Não decore o rol inteiro; decore o **conceito** e o **critério da intermediação**.

3.5 ● Equiparação constitucional (ponto de ouro)

NOTA

CF, art. 7º, XXXIV: "*igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso*".

COMO CAI NA PROVA

🎯 O avulso tem os **mesmos direitos previdenciários** do empregado. Por isso ele:

- tem **salário-maternidade sem carência** (como a empregada);
- tem o recolhimento feito por **terceiro** (não por ele mesmo);
- **não perde tempo** se o intermediário não recolher.

3.6 Filiação, inscrição e contribuição

Item	Trabalhador avulso
Filiação	**Automática**, pelo exercício da atividade
Inscrição	Pelo **sindicato ou OGMO**
Quem recolhe	A **empresa tomadora**, por intermédio do **OGMO/sindicato**
Risco de não recolhimento	**Não é do segurado**

3.7 🎧 Pegadinhas — avulso

Assertiva	Veredito	Por quê
"O avulso presta serviço a uma única empresa, com vínculo empregatício."	✗	a **diversas** empresas, **sem** vínculo
"O avulso e o contribuinte individual têm o mesmo regime, por prestarem serviço sem vínculo."	✗	o avulso exige **intermediação** e é **equiparado ao empregado**
"O trabalhador portuário avulso é intermediado pelo sindicato."	✗	pelo **OGMO** (o sindicato intermedeia o **não portuário**)
"O avulso é responsável pelo próprio recolhimento."	✗	o recolhimento é da **empresa/OGMO**
"A CF assegura igualdade de direitos entre o empregado permanente e o avulso."	✓	art. 7º, XXXIV

4. 📊 QUADRO COMPARATIVO — AS TRÊS CATEGORIAS DESTE MÓDULO

Critério	Empregado	Empregado doméstico	Trabalhador avulso
Inciso	art. 11, **I**	art. 11, **II**	art. 11, **VI**
Tomador	**Empresa**	**Pessoa ou família**	**Diversas empresas**
Local	Qualquer	**Âmbito residencial**	Qualquer
Finalidade lucrativa do tomador	**Sim**	**Não**	Sim
Subordinação	**Sim**	**Sim**	Não (mas equiparado)
Vínculo empregatício	**Sim**	**Sim**	**Não**
Intermediação	Não	Não	**Sim (OGMO/sindicato)**
Frequência mínima	Não eventual	**> 2 dias/semana**	Conforme escala
Idade mínima	16 (14 aprendiz)	**18**	16
Quem recolhe	**Empresa**	**Empregador doméstico**	**Empresa/OGMO**
Risco de não recolhimento	Da empresa	Do empregador	Da empresa
Salário-maternidade	**Sem carência**	**Sem carência**	**Sem carência**

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A linha mais importante da tabela é "quem recolhe".** Estas três categorias **não recolhem para si mesmas** — e por isso **não perdem tempo de contribuição** se o responsável falhar. Guarde: **"E-E-A não recolhem; C-F recolhem."**

5. MEMORIZAÇÃO

```
EMPREGADO ......... P-P-N-S-O  (Pessoa física, Pessoalidade, Não eventualidade,
                                Subordinação, Onerosidade)
DOMÉSTICO ......... C-P-R-S-2  (Contínuo, Pessoa/família, Residencial, Sem lucro,
                                mais de 2 dias/semana)
AVULSO ............ P-S-I      (Pluralidade de tomadores, Sem vínculo, Intermediação)

NÚMEROS
  2 dias/semana ... divisor diarista × doméstico
  18 anos ......... idade mínima do doméstico
  16 anos ......... idade mínima geral (14 aprendiz)

QUEM RECOLHE
  Empregado · Doméstico · Avulso ....... TERCEIRO (empresa/empregador/OGMO)
  Contribuinte individual · Facultativo  O PRÓPRIO SEGURADO
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> "*Tem subordinação? Empregado. Tem residência sem lucro? Doméstico. Tem intermediação? Avulso.*"
>
> "*Doméstico é 18. Diarista é 2 dias.*"

6. ? QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). É segurado empregado aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 11, I, "a", da Lei 8.213/1991.

Q2 (C/E). O empregado doméstico presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial destas, em atividades com fins lucrativos.

> NOTA
> **ERRADO.** É em atividades **SEM** fins lucrativos. A troca de "sem" por "com" é a pegadinha mais simples e mais eficaz deste tópico.

Q3 (Múltipla). Maria presta serviços de limpeza na residência de uma família **três vezes por semana**, mediante remuneração. Maria é segurada: a) contribuinte individual b) **empregada doméstica** ✓ c) trabalhadora avulsa d) facultativa e) empregada

> NOTA
> **GABARITO: B.** Mais de 2 dias por semana (LC 150/2015), âmbito residencial, sem fins lucrativos, continuidade e onerosidade. Se fossem **dois** dias, seria **contribuinte individual** (diarista).

MÉDIO

Q4 (C/E). O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, é segurado obrigatório do RGPS na qualidade de contribuinte individual.

> NOTA
> **ERRADO.** Ele é enquadrado como segurado **EMPREGADO** (art. 11, I, "g"). A categoria está correta quanto à obrigatoriedade, mas errada quanto à espécie.

Q5 (C/E). O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, é segurado obrigatório do RGPS na qualidade de empregado.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 11, I (alínea que trata do mandato eletivo). É contraintuitivo, mas o agente político é enquadrado como **empregado**, não como contribuinte individual.

Q6 (Múltipla). Assinale a alternativa que caracteriza o trabalhador avulso: a) presta serviço a uma única empresa, com subordinação e habitualidade b) presta serviço por conta própria, sem intermediação, a diversos tomadores c) **presta serviço a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com**

intermediação obrigatória de sindicato ou órgão gestor de mão de obra ✓ d) presta serviço no âmbito residencial de pessoa ou família e) filia-se ao RGPS mediante contribuição, por opção

> NOTA
> **GABARITO: C. Por que as outras erram:** (a) descreve o **empregado**; (b) descreve o **contribuinte individual** (falta a intermediação); (d) é o **doméstico**; (e) é o **facultativo**.

Q7 (C/E). O diretor não empregado de sociedade anônima é segurado obrigatório na qualidade de empregado.

> NOTA
> **ERRADO.** O **diretor empregado** é segurado **empregado** (art. 11, I, "a"). O **diretor NÃO empregado** é **contribuinte individual** (art. 11, V).

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). José é contratado por uma empresa de trabalho temporário e prestará serviços, por 90 dias, à empresa Alfa, para atender a acréscimo extraordinário de serviços. Sobre a situação previdenciária de José:

a) José é trabalhador avulso, pois presta serviço a empresa diversa da que o contratou. b) José é contribuinte individual, pois o contrato é por prazo determinado. c) **José é segurado empregado, sendo seu vínculo previdenciário formado com a empresa de trabalho temporário.** ✓ d) José é segurado facultativo, dada a transitoriedade do serviço. e) José não é segurado do RGPS enquanto durar o contrato temporário.

> NOTA
> **GABARITO: C. Comentário:** o art. 11, I, "b", enquadra expressamente como **empregado** quem é contratado por **empresa de trabalho temporário**. A transitoriedade da prestação **não** descaracteriza a condição de empregado, e o vínculo se forma com a **empresa de trabalho temporário**, não com a tomadora. **Por que as outras erram:** (a) falta a **intermediação por OGMO/sindicato**, essencial ao avulso; (b) prazo determinado não converte empregado em contribuinte individual; (d) facultativo é quem **não exerce** atividade que gere filiação obrigatória; (e) a filiação obrigatória é **automática** pelo exercício da atividade.

Q9 (Caso prático). Carlos é caseiro de uma chácara pertencente a uma família, utilizada exclusivamente para lazer nos fins de semana. Trabalha de segunda a sexta e reside no local. Carlos é segurado: a) empregado rural b) **empregado doméstico** ✓ c) contribuinte individual d) segurado especial e) trabalhador avulso

> NOTA
> **GABARITO: B. Comentário:** presença dos cinco filtros — continuidade, tomador **pessoa/família**, âmbito **residencial**, **ausência de finalidade lucrativa** (chácara de lazer) e mais de 2 dias por semana. Se a chácara fosse explorada **comercialmente**, haveria finalidade lucrativa e Carlos seria **empregado rural**.

Q10 (C/E). O empregado que tem descontada de seu salário a contribuição previdenciária, sem que a empresa efetue o recolhimento aos cofres públicos, não pode computar tal período como tempo de contribuição.

> **NOTA**
> **ERRADO.** Para empregado, doméstico e avulso, a responsabilidade pelo recolhimento é do **terceiro** (empresa/empregador/OGMO). O segurado **não é prejudicado** pela omissão. A regra é diferente para **contribuinte individual e facultativo**, que recolhem para si próprios.

AVANÇADO

Q11 (C/E). É segurado empregado o não brasileiro, sem residência permanente no Brasil, que presta serviço a missão diplomática estrangeira em território nacional.

> **NOTA**
> **ERRADO.** A alínea "d" do art. 11, I, **exclui expressamente** o não brasileiro **sem residência permanente** no Brasil, bem como o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular.

Q12 (C/E). A Constituição Federal assegura igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, o que se reflete no regime previdenciário deste último.

> **NOTA**
> **CERTO.** CF, art. 7º, XXXIV. É por isso que o avulso tem tratamento previdenciário equivalente ao do empregado — inclusive quanto à dispensa de carência para o salário-maternidade e à responsabilidade de terceiro pelo recolhimento.

---

7. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Empregado (I):** P-P-N-S-O; subordinação é o elemento decisivo; inclui **diretor empregado**, **temporário**, **cargo em comissão sem vínculo efetivo** e **mandato eletivo sem RPPS**. **Doméstico (II):** C-P-R-S-2; pessoa/família, residencial, **sem lucro**, **> 2 dias/semana**, idade mínima **18**. **Avulso (VI):** P-S-I; diversas empresas, sem vínculo, **intermediação OGMO/sindicato**; **equiparado ao empregado** (CF 7º, XXXIV). **Os três não recolhem para si** — o risco é de terceiro.

15 MINUTOS

1. Liste os 5 elementos do empregado e diga qual é o decisivo.
2. Recite as alíneas do art. 11, I, pelo conteúdo (não pela letra).
3. Explique o enquadramento do servidor em cargo em comissão e do vereador.
4. Diga os 5 filtros do doméstico e o número que separa diarista de doméstica.
5. Diga os 3 elementos do avulso e quem intermedeia cada tipo.
6. Preencha a tabela comparativa do item 4 de memória.
7. Explique por que empregado, doméstico e avulso não perdem tempo se o terceiro não recolher.

CHECKLIST

- [ ] Li o art. 11, I, II e VI, da Lei 8.213/1991 no Planalto
- [ ] Li o art. 9º, I, II e VI, do Decreto 3.048/1999
- [ ] Li o art. 1º da LC 150/2015 (conceito de doméstico + regra dos 2 dias)
- [ ] Consigo enquadrar 10 situações práticas sem errar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 09 — SEGURADOS OBRIGATÓRIOS II

Contribuinte Individual · Segurado Especial

Lei nº 8.213/1991, art. 11, V e VII e §§ · CF, art. 195, §8º

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~9h

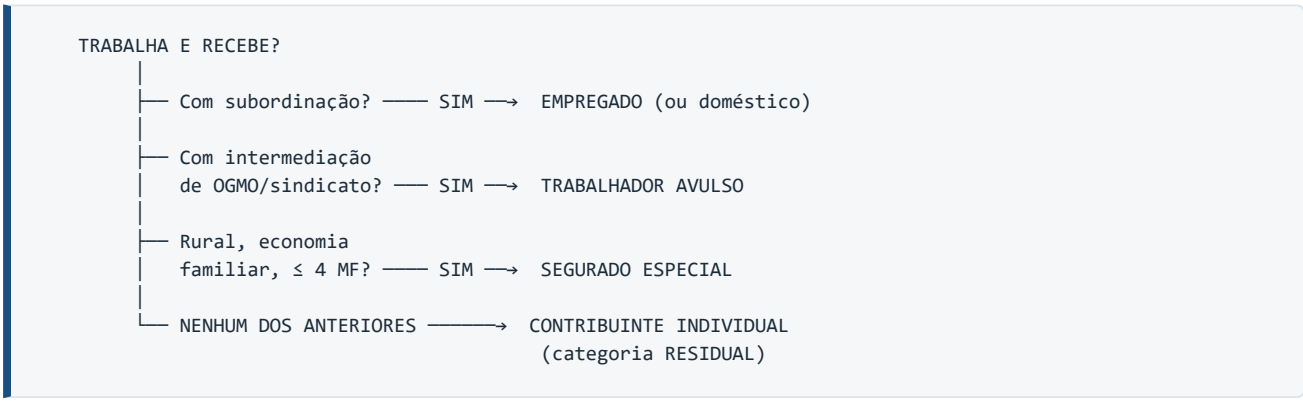
> NOTA
>
> **As duas categorias mais difíceis do RGPS.** O contribuinte individual é a **categoria residual** (quem não se encaixa em nenhuma outra cai aqui). O segurado especial é a categoria com **mais requisitos, mais exceções e mais números** — e é onde a banca constrói as questões mais elaboradas.

1. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Lei 8.213/1991, art. 11, V

1.1 A lógica da categoria

O contribuinte individual é quem trabalha **por conta própria**, **sem subordinação** e **sem intermediação obrigatória**.



COMO CAI NA PROVA

🎯 **Use este fluxograma em toda questão de enquadramento.** Ele resolve a maioria dos casos práticos. O contribuinte individual é sempre a **última** hipótese testada.

1.2 Histórico — por que o inciso é o V

A **Lei nº 9.876/1999** revogou os incisos **III** (empresário) e **IV** (trabalhador autônomo e equiparado) e **unificou** essas figuras no inciso **V**, criando o **contribuinte individual**.

ASSERTIVA ERRADA

✗ "São segurados obrigatórios o empresário e o trabalhador autônomo." — **ERRADO.** Essas categorias **não existem mais** autonomamente.

1.3 Quem é contribuinte individual (rol do art. 11, V)

Alínea	Quem é
a	Pessoa física que explora **atividade agropecuária** em área **superior a 4 módulos fiscais**; ou, em área **igual ou inferior a 4 MF** (ou pesqueira), **com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos**
b	Pessoa física que explora **atividade de extração mineral — garimpo**, em caráter permanente ou temporário, com ou sem auxílio de empregados
c	**Ministro de confissão religiosa** e **membro de instituto de vida consagrada**, de congregação ou de ordem religiosa
f	**Titular de firma individual** urbana ou rural · **diretor NÃO empregado** · **membro de conselho de administração** de S.A. · **sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente e sócio cotista** que recebam remuneração pelo trabalho · **associado eleito para cargo de direção** em cooperativa/associação · **síndico ou administrador de condomínio**, desde que **remunerado**
g	Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em **caráter EVENTUAL**, a uma ou mais empresas, **sem relação de emprego**
h	Pessoa física que exerce, **por conta própria**, atividade econômica de natureza urbana, **com fins lucrativos ou não**

⚠ ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — algumas alíneas foram revogadas ou renumeradas ao longo do tempo. Decore o **conteúdo**, não a letra.

1.4 ● Os casos práticos que mais caem

Situação	Enquadramento	Chave
Diarista (até 2 dias/semana)	**Contribuinte individual**	Não atinge o mínimo do doméstico
Síndico de condomínio remunerado (ou com isenção da taxa)	**Contribuinte individual**	Precisa haver **remuneração**
Síndico NÃO remunerado	**Não é segurado** por essa atividade	Falta onerosidade
Pastor / padre / freira	**Contribuinte individual**	Alínea "c"
Diretor não empregado	**Contribuinte individual**	Sem subordinação
Diretor empregado	**Empregado**	Com subordinação
Médico com consultório próprio	**Contribuinte individual**	Conta própria
Motorista de aplicativo	**Contribuinte individual** !	Tema com discussão judicial — conferir
Feirante, camelô, cabeleireiro autônomo	**Contribuinte individual**	Conta própria
Produtor rural em área > 4 módulos fiscais	**Contribuinte individual**	Ultrapassou o limite do especial
Produtor rural em área ≤ 4 MF, mas com empregado permanente	**Contribuinte individual**	Descaracterizou a economia familiar
MEI — Microempreendedor Individual	**Contribuinte individual**	Espécie com regime de contribuição próprio

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **O síndico é campeão de prova.** Só é contribuinte individual se **remunerado** — e a **isenção da taxa condominial** conta como remuneração.

1.5 Filiação, inscrição e contribuição 🔴

Item	Contribuinte individual
Filiação	**Automática**, pelo exercício da atividade remunerada
Inscrição	Feita pelo **próprio segurado**
Quem recolhe	⚠️ **Depende** — ver quadro abaixo
Risco de não recolhimento	**Do próprio segurado** (regra geral)

Quem recolhe a contribuição do contribuinte individual:

```
PRESTA SERVIÇO A EMPRESA
→  A EMPRESA desconta e recolhe (retenção na fonte)
   Nesse caso, o risco NÃO é do segurado.

PRESTA SERVIÇO A PESSOA FÍSICA / trabalha por conta própria
→  O PRÓPRIO SEGURADO recolhe (GPS / DAE)
   Nesse caso, o risco É do segurado.
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Essa divisão é sutil e cai. **Contribuinte individual que presta serviço a empresa não recolhe sozinho** — a empresa retém. Guarde a distinção.

1.6 🎣 Pegadinhas — contribuinte individual

Assertiva	Veredito	Por quê
"O empresário e o trabalhador autônomo são categorias autônomas de segurado."	❌	foram **unificados** no contribuinte individual (Lei 9.876/1999)
"O síndico de condomínio é sempre contribuinte individual."	❌	só se **remunerado** (inclusive por isenção da taxa)
"O ministro de confissão religiosa é segurado facultativo."	❌	é **contribuinte individual**
"O diarista que trabalha 2 dias por semana é empregado doméstico."	❌	é **contribuinte individual**
"O contribuinte individual sempre recolhe a própria contribuição."	❌	quando presta serviço **a empresa**, ela retém e recolhe
"A filiação do contribuinte individual depende de inscrição prévia."	❌	a filiação é **automática** pelo exercício da atividade
"O diretor não empregado é contribuinte individual."	✅	art. 11, V, "f"

2. SEGURADO ESPECIAL ●●

Lei 8.213/1991, art. 11, VII e §§ · CF, art. 195, §8º

NOTA

A categoria mais detalhada do RGPS. Tem base **constitucional própria** (art. 195, §8º), forma de contribuição **diferente** (sobre a comercialização da produção) e um conjunto extenso de hipóteses de **descaracterização** e de **não descaracterização**.

2.1 Conceito

NOTA

"Art. 11, VII" — **pessoa física residente no imóvel rural** ou em **aglomerado urbano ou rural próximo a ele** que, **individualmente ou em regime de economia familiar**, ainda que **com o auxílio eventual de terceiros**, na condição de: **a) produtor** (proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rural) que explore: **1.** atividade **agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais**; **2.** atividade de **seringueiro ou extrativista vegetal**, que faça dessas atividades o **principal meio de vida**; **b) pescador artesanal** ou a este assemelhado, que faça da pesca **profissão habitual ou principal meio de vida**; **c) cônjuge ou companheiro**, bem como **filho maior de 16 anos** ou a este equiparado, do segurado das alíneas "a" e "b", que **comprovadamente trabalhem com o grupo familiar**.

2.2 Os 4 elementos essenciais ●

① PESSOA FÍSICA
② RESIDÊNCIA no imóvel rural ou em aglomerado próximo
③ INDIVIDUALMENTE ou em REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR
④ Enquadramento em uma das três condições: produtor · pescador artesanal · cônjuge/companheiro/filho maior de 16 que trabalhe com o grupo

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Atenção ao elemento ③:** a lei diz "**individualmente OU** em regime de economia familiar". Não é obrigatório haver família. O produtor **sozinho** também pode ser segurado especial.

✗ "O segurado especial exige, necessariamente, o regime de economia familiar." — **ERRADO.**

2.3 ● Regime de economia familiar — conceito legal

NOTA

"Art. 11, §1º" — entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o **trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência** e ao **desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar** e é exercido em condições de **mútua dependência e colaboração**, **sem a utilização de empregados permanentes**.

```
REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR
① trabalho da família INDISPENSÁVEL à subsistência
② desenvolvimento socioeconômico do NÚCLEO FAMILIAR
③ mútua DEPENDÊNCIA e COLABORAÇÃO
④ SEM EMPREGADOS PERMANENTES  ← o filtro que mais cai
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **"Sem empregados permanentes"** é a expressão de ouro. Também está na **Constituição** (art. 195, §8º). Empregado **permanente** descaracteriza; auxílio **eventual**, não.

2.4 ● OS NÚMEROS DO SEGURADO ESPECIAL (decore como bloco)

```
  4 MÓDULOS FISCAIS ....... limite máximo da área de atividade agropecuária
 16 ANOS ................. idade mínima do filho para ser segurado especial
120 PESSOAS/DIA ........... limite de contratação em época de safra, por ano civil
120 DIAS ................. limite de atividade remunerada fora, no ano civil,
                         sem descaracterizar
120 DIAS ................. limite de hospedagem no turismo rural, por ano
 50% ..................... limite de outorga de imóvel rural a terceiros
```

MEMORIZE

🧠 **"4-16-120-120-120-50"** — repita até virar automático. O **120** aparece **três vezes** em contextos diferentes: safra (pessoas/dia), atividade remunerada externa (dias) e turismo rural (dias de hospedagem).

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os §§ 8º, 9º, 10 e seguintes do art. 11 são extensos e já sofreram alterações. Confirme os limites no texto compilado antes da prova.

O que é "módulo fiscal"?

Unidade de medida agrária, fixada por **município**, que varia de **5 a 110 hectares** conforme a região. Por isso a lei fala em **módulos fiscais**, e não em hectares.

ASSERTIVA ERRADA

✗ "O segurado especial explora área de até 4 hectares." — **ERRADO.** São **módulos fiscais**, não hectares.

2.5 ● O QUE NÃO DESCARACTERIZA (art. 11, §8º)

Hipótese	Limite
Outorga a terceiros de parte do imóvel rural	até **50%** do imóvel, cuja área total não supere **4 MF**
Turismo rural na propriedade, inclusive com hospedagem	por não mais de **120 dias** ao ano
Participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista	—
Ser beneficiário (ou ter familiar beneficiário) de programa assistencial oficial	—
Beneficiamento ou industrialização artesanal pelo próprio grupo familiar	—
Associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural	—

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Ponto de ouro:** receber **Bolsa Família** ou outro programa assistencial **não** descaracteriza o segurado especial. Cai com frequência.

2.6 ● O QUE NÃO DESCARACTERIZA — outras fontes de renda (art. 11, §9º)

O membro do grupo familiar **não perde** a condição de segurado especial se a outra renda decorrer de:

Fonte	Limite
Pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão	valor **não superior** ao menor benefício de prestação continuada
Benefício de previdência complementar de entidade classista	—
Atividade remunerada em outra ocupação	até **120 dias**, corridos ou intercalados, **no ano civil**
Mandato eletivo de dirigente sindical de categoria de trabalhadores rurais	—
Mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de **dirigente de cooperativa rural**	—
Parceria ou meação outorgada nos limites legais	—
Atividade artesanal com matéria-prima do grupo familiar	renda mensal não superior ao menor benefício
Atividade artística	valor mensal **inferior** ao menor benefício

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Vereador SIM, prefeito NÃO.** A lei ressalva o mandato de **vereador** (do município onde desenvolve a atividade rural) e de **dirigente sindical rural**. Prefeito, deputado e senador **não** estão na ressalva.

2.7 ● O QUE DESCARACTERIZA (art. 11, §10) — exclusão da categoria

O segurado especial é **excluído** dessa categoria:

A contar do PRIMEIRO DIA DO MÊS em que:

- deixar de satisfazer as condições do inciso VII;
- **enquadrar-se em outra categoria** de segurado obrigatório do RGPS (ressalvadas as hipóteses do §9º);
- tornar-se segurado obrigatório de **outro regime** previdenciário;
- **participar de sociedade empresária**, de sociedade simples, como **empresário individual** ou titular de empresa individual de responsabilidade limitada.

A contar do PRIMEIRO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE ao da ocorrência, quando o grupo familiar **exceder** os limites de:

- utilização de terceiros na exploração da atividade (**120 pessoas/dia** no ano civil);
- **dias em atividade remunerada** (**120 dias** no ano civil);
- **dias de hospedagem** no turismo rural (**120 dias**).

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **A distinção temporal cai:** condições **próprias** → exclusão no **primeiro dia do mês da ocorrência**. **Excesso de limites** → exclusão no **primeiro dia do mês SEGUINTE**.

2.8 ● Contratação em época de safra (art. 11, §7º)

> NOTA
> O grupo familiar pode utilizar empregados **contratados por prazo determinado** ou prestadores eventuais, **em épocas de safra**, à razão de **no máximo 120 pessoas/dia dentro do ano civil**, em períodos corridos ou intercalados, ou por tempo equivalente em horas de trabalho.

Como calcular: 120 pessoas/dia significa que o grupo pode ter, por exemplo:

- 1 pessoa por 120 dias; **ou**
- 4 pessoas por 30 dias; **ou**
- 10 pessoas por 12 dias.

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 O produto **(nº de pessoas) × (nº de dias)** não pode ultrapassar **120** no ano civil. A banca adora dar o cálculo e perguntar se descaracterizou.

2.9 Contribuição do segurado especial ●

> NOTA
> **CF, art. 195, §8º** — contribui mediante aplicação de **alíquota sobre o resultado da comercialização da produção**.

```
REGRA: contribui sobre a COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
       (não sobre salário de contribuição)

OPCIONAL: pode contribuir FACULTATIVAMENTE como contribuinte individual,
          para ter direito a benefícios de valor superior a 1 salário mínimo
          (art. 39, II)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Se contribui apenas sobre a comercialização** → benefícios no valor de **1 salário mínimo** (art. 39, I). **Se contribui facultativamente também** → pode receber **acima** de 1 SM (art. 39, II).

2.10 ● Comprovação e benefícios (art. 39)

NOTA

"Art. 39, I" — ao segurado especial fica garantida a concessão de **aposentadoria por idade** ou **por incapacidade permanente**, **auxílio por incapacidade temporária**, **auxílio-reclusão** ou **pensão**, no valor de **1 (um) salário mínimo**, desde que comprove o exercício de **atividade rural**, ainda que de **forma descontínua**, no período **imediatamente anterior ao requerimento**, **igual ao número de meses correspondentes à carência** do benefício requerido.

Parágrafo único — salário-maternidade de **1 salário mínimo**, desde que comprove atividade rural, ainda que descontínua, nos **12 meses imediatamente anteriores** ao início do benefício.

COMO CAI NA PROVA

🎯 O segurado especial **não conta contribuições** — ele **comprova tempo de atividade rural**. É um regime de comprovação, não de recolhimento mensal.

2.11 Pegadinhas — segurado especial

Assertiva	Veredito	Por quê
"O segurado especial explora área de até 4 hectares."	✗	são **módulos fiscais**, não hectares
"O regime de economia familiar é requisito indispensável."	✗	pode ser **individualmente** ou em economia familiar
"O filho menor de 16 anos que trabalha com o grupo é segurado especial."	✗	exige **maior de 16 anos**
"A utilização de empregado permanente não descaracteriza a economia familiar."	✗	**descaracteriza** (art. 11, §1º e CF 195, §8º)
"O recebimento de benefício de programa assistencial descaracteriza o segurado especial."	✗	**não** descaracteriza (§8º)
"O exercício de mandato de prefeito não descaracteriza o segurado especial."	✗	a ressalva é para **vereador** e dirigente sindical rural
"O turismo rural com hospedagem descaracteriza o segurado especial."	✗	não, se por até **120 dias** ao ano
"O segurado especial contribui sobre o salário de contribuição."	✗	contribui sobre o **resultado da comercialização da produção**
"O segurado especial não pode receber benefício superior a 1 salário mínimo."	✗	pode, se contribuir **facultativamente** (art. 39, II)
"O pescador artesanal pode ser segurado especial."	✓	art. 11, VII, "b"
"A outorga de até 50% do imóvel rural não descaracteriza a condição."	✓	art. 11, §8º, I

3. 📊 QUADRO COMPARATIVO — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL × SEGURADO ESPECIAL

Critério	Contribuinte individual	Segurado especial
Inciso	art. 11, **V**	art. 11, **VII**
Base constitucional específica	Não	**Sim — CF art. 195, §8º**
Natureza	**Residual** (quem não se encaixa alhures)	**Específica** (rural/pesca artesanal)
Subordinação	Não	Não
Base de contribuição	**Salário de contribuição**	**Resultado da comercialização da produção**
Quem recolhe	O próprio (ou a empresa, se prestar serviço a ela)	Adquirente/consignatário da produção, ou o próprio
Valor dos benefícios	Conforme o salário de contribuição	**1 salário mínimo** (salvo contribuição facultativa)
Comprovação	Recolhimentos	**Atividade rural**, ainda que descontínua
Limite de área rural	**> 4 MF** ou com empregado permanente	**≤ 4 MF**, sem empregado permanente

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A fronteira entre os dois é o limite de 4 módulos fiscais e o empregado permanente.** Passou de 4 MF **ou** tem empregado permanente → vira **contribuinte individual**.

4. MEMORIZAÇÃO

```
FLUXOGRAMA DE ENQUADRAMENTO
  Subordinação?          → EMPREGADO / DOMÉSTICO
  Intermediação OGMO?    → AVULSO
  Rural ≤ 4 MF, s/ empr.?→ SEGURADO ESPECIAL
  Nenhum dos anteriores  → CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (residual)

NÚMEROS DO ESPECIAL ..... 4 MF · 16 anos · 120 pessoas/dia ·
                          120 dias (atividade remunerada) ·
                          120 dias (turismo rural) · 50% (outorga)

ECONOMIA FAMILIAR ..... indispensável · núcleo familiar ·
                          mútua dependência e colaboração ·
                          SEM EMPREGADOS PERMANENTES

CONTRIBUIÇÃO
  Contribuinte individual ... salário de contribuição
  Segurado especial ..... comercialização da produção
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> "*Contribuinte individual é a lata de lixo do RGPS: quem não cabe em outro lugar, cai lá.*"
>
> "*Especial é 4 módulos fiscais, sem empregado permanente, e três vezes 120.*"

5. ? QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O ministro de confissão religiosa é segurado obrigatório do RGPS na qualidade de contribuinte individual.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 11, V, "c", da Lei 8.213/1991.

Q2 (C/E). O segurado especial explora atividade agropecuária em área de até quatro hectares.

> NOTA
> **ERRADO.** O limite é de até **4 módulos fiscais** — unidade agrária variável por município (de 5 a 110 hectares), não hectares.

Q3 (Múltipla). É contribuinte individual: a) o diretor empregado de sociedade anônima b) **o síndico de condomínio remunerado** ✓ c) o trabalhador contratado por empresa de trabalho temporário d) o trabalhador portuário intermediado pelo OGMO e) a faxineira que trabalha quatro dias por semana na mesma residência

> NOTA
> **GABARITO: B. Por que as outras erram:** (a) diretor **empregado** é empregado; (c) temporário é empregado (art. 11, I, "b"); (d) é **avulso**; (e) mais de 2 dias/semana → **doméstica**.

MÉDIO

Q4 (C/E). O regime de economia familiar é aquele em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 11, §1º, da Lei 8.213/1991 — literalidade.

Q5 (C/E). O recebimento, por membro do grupo familiar, de benefício de programa assistencial oficial de governo descaracteriza a condição de segurado especial.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 11, §8º, é expresso ao dispor que **não descaracteriza** a condição de segurado especial ser beneficiário — ou ter no grupo familiar quem seja beneficiário — de programa assistencial oficial de governo.

Q6 (C/E). O exercício de mandato de vereador no município onde o segurado desenvolve a atividade rural não descaracteriza a sua condição de segurado especial.

> **NOTA**
> **CERTO.** É uma das ressalvas do art. 11, §9º. Atenção: a ressalva alcança **vereador** e **dirigente sindical rural / dirigente de cooperativa rural** — não prefeito, deputado ou senador.

Q7 (C/E). O contribuinte individual que presta serviço a empresa é sempre responsável pelo recolhimento da própria contribuição previdenciária.

> **NOTA**
> **ERRADO.** Quando presta serviço **a empresa**, esta faz a **retenção na fonte** e recolhe. O recolhimento pelo próprio segurado ocorre quando presta serviço a **pessoa física** ou trabalha por conta própria.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). João explora, em regime de economia familiar, propriedade rural de 3 módulos fiscais, junto com a esposa e o filho de 17 anos. Na safra, contrataram **5 trabalhadores por 20 dias cada**. João também recebe Bolsa Família e é vereador do município onde fica a propriedade. Sobre a situação:

a) João perdeu a condição de segurado especial pelo recebimento de programa assistencial. b) João perdeu a condição de segurado especial pelo exercício de mandato eletivo. c) João perdeu a condição de segurado especial pela contratação de trabalhadores na safra. d) O filho de 17 anos não pode ser segurado especial, por ser menor. e) **João, a esposa e o filho mantêm a condição de segurados especiais.** ✓

> **NOTA**
> **GABARITO: E. Comentário — teste item a item:** ① **Área:** 3 MF ≤ 4 MF ✓ ② **Safra:** 5 pessoas × 20 dias = **100 pessoas/dia** ≤ **120** ✓ ③ **Bolsa Família:** não descaracteriza (§8º) ✓ ④ **Vereador do município onde desenvolve a atividade rural:** ressalvado (§9º) ✓ ⑤ **Filho de 17 anos: maior de 16**, pode ser segurado especial (art. 11, VII, "c") ✓ **Por que as outras erram:** todas apontam descaracterizações que a lei expressamente afasta. Se a safra tivesse sido **7 pessoas × 20 dias = 140 pessoas/dia**, aí sim haveria exclusão — a contar do **primeiro dia do mês subsequente**.

Q9 (C/E). O segurado especial que contribui facultativamente, na forma do contribuinte individual, pode fazer jus a benefícios de valor superior a um salário mínimo.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 39, II, da Lei 8.213/1991. A regra geral (art. 39, I) garante benefícios de **1 salário mínimo** mediante comprovação de atividade rural; a contribuição facultativa adicional permite valores superiores.

Q10 (Caso prático). Pedro explora atividade agropecuária em área de 3 módulos fiscais, sozinho, sem qualquer familiar. Sobre seu enquadramento: a) Não pode ser segurado especial, pois inexiste regime de economia familiar. b) **Pode ser segurado especial, pois a lei admite a exploração individual.** ✓ c) É contribuinte individual, por trabalhar por conta própria. d) É segurado facultativo. e) Está excluído do RGPS.

NOTA

GABARITO: B. Comentário: o art. 11, VII, diz "**individualmente OU** em regime de economia familiar". A ausência de família **não** impede o enquadramento como segurado especial.

AVANÇADO

Q11 (C/E). O segurado especial que passa a exercer atividade remunerada por 150 dias no ano civil é excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês da ocorrência do fato.

NOTA

ERRADO. Duas análises. ① O limite é de **120 dias** no ano civil — logo, 150 dias **excede** e há exclusão. ② Porém, no caso de **excesso de limites**, a exclusão se dá a contar do **primeiro dia do mês SUBSEQUENTE** ao da ocorrência (art. 11, §10, II), e não do mês da ocorrência. A assertiva erra na **data**.

Q12 (C/E). A pessoa física que explora atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais, com o auxílio de empregados permanentes, é segurada especial.

NOTA

ERRADO. A utilização de **empregados permanentes** descaracteriza o regime de economia familiar (art. 11, §1º, e CF art. 195, §8º). Nessa hipótese, o produtor é **contribuinte individual** (art. 11, V, "a").

---

6. REVISÃO

⏱ 5 MINUTOS

> NOTA
> **Contribuinte individual (V):** categoria **residual** — sem subordinação, sem intermediação. Inclui síndico **remunerado**, ministro religioso, diretor **não empregado**, diarista (≤2 dias), MEI, produtor rural **> 4 MF** ou **com empregado permanente**. Empresário e autônomo foram **unificados** aqui (Lei 9.876/1999). **Segurado especial (VII):** pessoa física, **residente** no imóvel rural ou próximo, individualmente **ou** em economia familiar; produtor (**≤ 4 MF**), seringueiro/extrativista, pescador artesanal, ou cônjuge/filho **maior de 16**. Economia familiar = **sem empregados permanentes**. Números: **4 · 16 · 120 · 120 · 120 · 50%**. Contribui sobre a **comercialização da produção**; benefícios de **1 SM** (art. 39, I), salvo contribuição facultativa (art. 39, II).

⏱ 15 MINUTOS

1. Desenhe o fluxograma de enquadramento e teste 5 situações.
2. Recite o conceito legal de regime de economia familiar (4 elementos).
3. Recite os seis números do segurado especial.
4. Liste 4 hipóteses que **não** descaracterizam e 3 que **descaracterizam**.
5. Explique a diferença de data de exclusão (mês da ocorrência × mês subsequente).
6. Explique a base de contribuição de cada uma das duas categorias.
7. Calcule: 6 pessoas × 25 dias na safra descaracteriza? *(150 > 120 → sim)*

✅ CHECKLIST

- [ ] Li o art. 11, V e VII, e os §§ 1º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei 8.213/1991
- [ ] Li o art. 195, §8º, da CF
- [ ] Li o art. 39 da Lei 8.213/1991
- [ ] Recito os seis números do segurado especial sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 10 — SEGURADO FACULTATIVO, EXCLUÍDOS E "QUEM É QUEM NO RGPS"

Lei nº 8.213/1991, arts. 12 e 13 · Decreto nº 3.048/1999, art. 11

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~6h

> NOTA
>
> **Fecha o bloco de segurados.** Aqui você aprende o **sexto segurado** (o facultativo), quem está **fora** do RGPS e — o mais importante — recebe a **tabela definitiva de revisão**, que reúne as seis categorias em uma única página. Essa tabela é a peça mais valiosa do Volume 2 para revisão rápida.

1. SEGURADO FACULTATIVO ●

Lei 8.213/1991, art. 13 · Decreto 3.048/1999, art. 11

1.1 Conceito

NOTA

"Art. 13 (Lei 8.213/1991)" — É segurado facultativo o **maior de 14 (quatorze) anos** que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, **mediante contribuição**, **desde que não incluído nas disposições do art. 11**.

PRIORIDADE MÁXIMA

●● A PEGADINHA MAIS SOFISTICADA DO VOLUME 2 — LEIA COM ATENÇÃO

A **literalidade do art. 13** da Lei 8.213/1991 ainda diz **"maior de 14 anos"**, porque o texto é de **1991** e **nunca foi atualizado**.

Mas a **EC nº 20/1998** alterou o art. 7º, XXXIII, da CF, elevando a idade mínima para o trabalho a **16 anos** (14 apenas como **aprendiz**). Em consequência, o **Decreto nº 3.048/1999, art. 11**, fixa a idade do facultativo em **maior de 16 anos**.

```
LITERALIDADE da Lei 8.213, art. 13 ..... 14 anos  (texto desatualizado)
REGULAMENTO (Decreto 3.048, art. 11) ..... 16 anos  ← APLICÁVEL
ENTENDIMENTO DE CONCURSO ................. 16 anos
```

Como responder:

- Se a questão disser "*nos termos do Decreto 3.048/1999*" ou perguntar a idade **aplicável** → **16 anos**.
- Se a questão cobrar expressamente a **literalidade do art. 13 da Lei 8.213** → 14 anos.
- Sem qualquer especificação, a resposta esperada é **16 anos**.

1.2 Os 3 requisitos do facultativo ●

```
① IDADE MÍNIMA ........... maior de 16 anos
② CONTRIBUIÇÃO ........... filia-se MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO
③ NÃO EXERCER atividade que o enquadre como SEGURADO OBRIGATÓRIO
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O requisito ③ é o coração da categoria.** O facultativo é, por definição, quem **não é obrigatório**. Se a pessoa passa a exercer atividade remunerada abrangida pelo RGPS, ela **deixa** de ser facultativa e vira **obrigatória** — automaticamente.

Regra mental: "*Facultativo é quem PODE não estar. Obrigatório é quem NÃO PODE escolher.*"

1.3 Quem pode ser facultativo — exemplos

Quem	Por quê
Dona/dono de casa	Não exerce atividade remunerada
Estudante (maior de 16)	Idem
Desempregado que perdeu a qualidade de segurado	Idem
Síndico NÃO remunerado	Falta onerosidade → não é contribuinte individual
Bolsista que não caracterize vínculo	⚠ conferir a natureza da bolsa
Presidiário que não exerça atividade remunerada	⚠ hipótese prevista no regulamento — conferir
Brasileiro residente no exterior, não coberto por regime previdenciário estrangeiro	⚠ conferir
Segurado recolhido à prisão ⚠	conferir redação vigente do Decreto

> ⚠ ATENÇÃO
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o rol exemplificativo de facultativos está no **art. 11, §1º, do Decreto 3.048/1999**, que já sofreu alterações. Estude o **conceito** e os **3 requisitos**; o rol é secundário.

1.4 ● Quem NÃO pode ser facultativo

```
① Quem exerce atividade remunerada que gere filiação OBRIGATÓRIA ao RGPS
② Participante de REGIME PRÓPRIO de previdência social (CF, art. 201, §5º)
```

> NOTA
>
> **CF, art. 201, §5º:** *"É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social."*

> COMO CAI NA PROVA
>
> 🎯 **Cuidado com a precisão (revisão do M06):** a vedação alcança a qualidade de **facultativo**. O servidor com RPPS **pode** ser segurado **obrigatório** do RGPS se exercer, em paralelo, atividade privada abrangida pelo regime.

1.5 ● Filiação do facultativo — o ponto que mais cai

```
SEGURADO OBRIGATÓRIO
Filiação = automática, pelo EXERCÍCIO DA ATIVIDADE REMUNERADA
           (independe de inscrição e de pagamento)

SEGURADO FACULTATIVO
Filiação = pela INSCRIÇÃO FORMALIZADA + PAGAMENTO DA PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO
           (não existe filiação automática)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **É a única categoria em que a filiação NÃO é automática.** Para o facultativo, inscrição e pagamento **são constitutivos** do vínculo.

❌ "A filiação ao RGPS é sempre automática, decorrente do exercício de atividade." — **ERRADO.**

1.6 Contribuição do facultativo

Item	Facultativo
Quem recolhe	O **próprio segurado**
Base	**Salário de contribuição** de sua escolha, entre o **mínimo** e o **teto**
Risco de não recolhimento	**Do próprio segurado**
Retroatividade	Não pode recolher retroativamente período anterior à inscrição (regra geral) ❗ conferir

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — alíquotas (inclusive plano simplificado e a alíquota reduzida do **facultativo de baixa renda**, art. 21, §2º, da Lei 8.212, com base na CF art. 201, §12) mudam por norma e por valor do salário mínimo. Não decore percentual nem valor sem conferir.

1.7 🎣 Pegadinhas — facultativo

Assertiva	Veredito	Por quê
"É segurado facultativo o maior de 18 anos que se filiar mediante contribuição."	❌	**16 anos** (Decreto 3.048); a literalidade da Lei diz 14
"A filiação do facultativo é automática pelo exercício de atividade."	❌	facultativo **não exerce** atividade obrigatória; filia-se por **inscrição + 1ª contribuição**
"O participante de RPPS pode filiar-se ao RGPS como facultativo para ampliar sua proteção."	❌	**vedado** (CF art. 201, §5º)
"O estudante maior de 16 anos, sem atividade remunerada, pode filiar-se como facultativo."	✅	preenche os 3 requisitos
"O síndico não remunerado pode filiar-se como segurado facultativo."	✅	não há onerosidade → não é contribuinte individual
"A dona de casa é segurada obrigatória do RGPS."	❌	é **facultativa**, se optar por se filiar
"O facultativo pode escolher seu salário de contribuição entre o mínimo e o teto."	✅	correto

2. EXCLUÍDOS DO RGPS

Lei 8.213/1991, art. 12

NOTA

"Art. 12" — O servidor civil ocupante de **cargo efetivo** ou o **militar** da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, **são excluídos do Regime Geral de Previdência Social** consubstanciado nesta Lei, **desde que amparados por regime próprio de previdência social**.

2.1 A exclusão é CONDICIONADA

```
SERVIDOR EFETIVO / MILITAR
     │
     ├── AMPARADO por RPPS ......  EXCLUÍDO do RGPS
     │
     └── NÃO amparado por RPPS ..  SEGURADO OBRIGATÓRIO do RGPS
         (ente que não instituiu regime próprio)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A expressão "desde que amparados por regime próprio" é a chave.** A exclusão não é automática pelo cargo — depende da existência de RPPS.

❌ "Todo servidor público efetivo está excluído do RGPS." — **ERRADO.**

2.2 Parágrafo único — atividade concomitante

NOTA

Caso o servidor ou o militar venha a exercer, **concomitantemente**, uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, tornar-se-á **segurado obrigatório** em relação a essas atividades.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Este parágrafo resolve o caso prático clássico** do servidor que também é autônomo, professor particular, sócio remunerado etc. Ele é **obrigatório** no RGPS por essa atividade — sem prejuízo do RPPS pelo cargo.

2.3 Quadro-resumo do servidor público

Situação	Regime
Efetivo **com** RPPS	**RPPS** — excluído do RGPS
Efetivo **sem** RPPS no ente	**RGPS** — segurado obrigatório (empregado)
Exclusivamente cargo em comissão	**RGPS** — segurado **empregado** (art. 11, I, "g")
Efetivo com RPPS **+ cargo em comissão**	Permanece no **RPPS**
Efetivo com RPPS **+ atividade privada**	**RPPS** pelo cargo **+ RGPS obrigatório** pela atividade
Efetivo com RPPS querendo ser **facultativo** no RGPS	**VEDADO** (CF art. 201, §5º)
Empregado público (celetista)	**RGPS** — segurado empregado

COMO CAI NA PROVA

🎯 Esta tabela sozinha resolve praticamente todas as questões sobre servidor público no RGPS. Decore-a.

3. 🏆 TABELA DEFINITIVA — "QUEM É QUEM NO RGPS"

A página mais importante do Volume 2 para revisão

	Empregado	Doméstico	Contrib. individual	Avulso	Especial	Facultativo
Dispositivo	11, I	11, II	11, V	11, VI	11, VII	**13**
Obrigatório?	✅	✅	✅	✅	✅	❌
Tomador	Empresa	Pessoa/família	Qualquer	Diversas empresas	— (produção própria)	—
Subordinação	✅	✅	❌	❌	❌	—
Vínculo empregatício	✅	✅	❌	❌	❌	❌
Intermediação	❌	❌	❌	✅ OGMO/sindicato	❌	❌
Filiação	**Automática**	**Automática**	**Automática**	**Automática**	**Automática**	**Inscrição + 1ª contribuição**
Quem inscreve	Empregador	Empregador	O próprio	Sindicato/OGMO	O próprio	O próprio
Quem recolhe	**Empresa**	**Empregador**	O próprio *(ou a empresa tomadora)*	**Empresa/OGMO**	Adquirente da produção *(ou o próprio)*	**O próprio**
Risco se não recolher	Da empresa	Do empregador	**Do segurado**	Da empresa	—	**Do segurado**
Base de contribuição	Salário de contribuição	Salário de contribuição	Salário de contribuição	Salário de contribuição	**Comercialização da produção**	Salário de contribuição (escolhido)
Idade mínima	16 (14 aprendiz)	**18**	16	16	**16** (filho)	**16**
Salário-maternidade	**Sem carência**	**Sem carência**	10 contribuições	**Sem carência**	12 meses de atividade rural	10 contribuições
Período de graça básico	**12 meses**	**12 meses**	**12 meses**	**12 meses**	**12 meses**	**6 meses**

COMO CAI NA PROVA

🎯 **As três linhas que mais caem:** ① **Filiação** — só o facultativo não tem filiação automática. ② **Quem recolhe** — empregado/doméstico/avulso não recolhem para si; individual e facultativo sim. ③ **Período de graça** — o facultativo tem **6 meses**, todos os demais **12**.

4. MEMORIZAÇÃO

```
FACULTATIVO — 3 REQUISITOS
  ① maior de 16 anos          (Decreto 3.048; literalidade da Lei diz 14)
  ② mediante CONTRIBUIÇÃO
  ③ NÃO incluído no art. 11   (não exerce atividade obrigatória)

FILIAÇÃO
  Obrigatórios .... automática, pelo EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
  Facultativo ..... INSCRIÇÃO + PAGAMENTO da 1ª contribuição

EXCLUÍDOS (art. 12)
  Servidor efetivo / militar AMPARADO POR RPPS
  → mas volta a ser OBRIGATÓRIO se exercer atividade do RGPS em paralelo

VEDAÇÃO
  Participante de RPPS NÃO pode ser FACULTATIVO no RGPS (CF 201, §5º)

PERÍODO DE GRAÇA
  Facultativo ...... 6 meses
  Todos os demais .. 12 meses (regra geral)
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> *"Só o facultativo precisa PAGAR para entrar. Todos os outros entram só por trabalhar."*
>
> *"Servidor com RPPS não escolhe entrar no RGPS. Mas se a atividade o obriga, ele entra."*

5. ? QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). É segurado facultativo aquele que se filia ao RGPS mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade que o enquadre como segurado obrigatório.

> NOTA
> **CERTO.** É a essência do art. 13 da Lei 8.213/1991 c/c art. 11 do Decreto 3.048/1999.

Q2 (C/E). O servidor público ocupante de cargo efetivo, amparado por regime próprio de previdência social, é excluído do RGPS.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 12 da Lei 8.213/1991. Note que a exclusão é **condicionada** ao amparo por RPPS.

Q3 (Múltipla). A idade mínima para a filiação como segurado facultativo, nos termos do Regulamento da Previdência Social, é de: a) 14 anos b) **16 anos** ✓ c) 18 anos d) 21 anos e) não há idade mínima

> NOTA
> **GABARITO: B.** O Decreto 3.048/1999, art. 11, fixa **16 anos**, em harmonia com o art. 7º, XXXIII, da CF (redação da EC 20/1998). A literalidade do art. 13 da Lei 8.213 ainda diz "maior de 14 anos" — texto **não atualizado**.

MÉDIO

Q4 (C/E). A filiação ao Regime Geral de Previdência Social é sempre automática, decorrendo do exercício de atividade remunerada.

> NOTA
> **ERRADO.** Vale para os **segurados obrigatórios**. Para o **facultativo**, a filiação decorre da **inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição** — ele, por definição, **não exerce** atividade que gere filiação obrigatória.

Q5 (C/E). É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social.

> NOTA
> **CERTO.** CF, art. 201, §5º.

Q6 (C/E). O servidor público amparado por regime próprio que exerça, concomitantemente, atividade abrangida pelo RGPS não se torna segurado deste regime, ante a vedação constitucional.

NOTA

ERRADO. A vedação do art. 201, §5º, da CF alcança apenas a qualidade de **facultativo**. O art. 12, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 é expresso: nessa hipótese, o servidor **torna-se segurado obrigatório** em relação a essas atividades.

Q7 (Múltipla). Pode filiar-se ao RGPS na qualidade de segurado facultativo: a) o síndico de condomínio remunerado b) o servidor efetivo amparado por RPPS c) **o estudante de 17 anos que não exerce atividade remunerada** ✓ d) o diarista que trabalha dois dias por semana e) o ministro de confissão religiosa

NOTA

GABARITO: C. Por que as outras erram: (a), (d) e (e) são **contribuintes individuais** (segurados obrigatórios); (b) é vedado pelo art. 201, §5º, da CF.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Renata, 30 anos, é dona de casa e filiou-se ao RGPS como segurada facultativa em janeiro, com pagamento regular das contribuições. Em julho, foi admitida como empregada em uma empresa. Sobre sua situação previdenciária a partir de julho:

a) Permanece como segurada facultativa, podendo optar pela manutenção dessa qualidade. b) Passa a ter dupla filiação: facultativa e empregada. c) **Passa à condição de segurada obrigatória (empregada), cessando a filiação facultativa.** ✓ d) Perde a qualidade de segurada e deve requerer nova inscrição. e) Mantém-se facultativa até o fim do exercício financeiro.

NOTA

GABARITO: C. Comentário: o art. 13 exige, como requisito **permanente**, que o facultativo **não esteja incluído nas disposições do art. 11**. Ao ser admitida como empregada, Renata passa a exercer atividade que gera **filiação obrigatória automática** — e a condição de facultativa **não subsiste**. **Por que as outras erram:** (a) e (e) admitem opção que a lei não confere; (b) não existe dupla filiação nessa hipótese — o obrigatório **prevalece** sobre o facultativo; (d) a filiação obrigatória é automática, não exigindo nova inscrição para existir o vínculo (a inscrição é ato formal, feito pelo empregador).

Q9 (C/E). O empregado público celetista de sociedade de economia mista é excluído do RGPS, por integrar a Administração Pública indireta.

NOTA

ERRADO. O art. 12 da Lei 8.213/1991 alcança o servidor **ocupante de cargo efetivo** e o **militar**, **desde que amparados por RPPS**. O **empregado público celetista** é segurado **empregado** do RGPS.

Q10 (C/E). O segurado facultativo é responsável pelo recolhimento de sua própria contribuição, sendo seu o risco decorrente da ausência de recolhimento.

> **NOTA**
> **CERTO.** Diferentemente do empregado, do doméstico e do avulso — cujo recolhimento cabe a terceiro —, o facultativo (assim como o contribuinte individual que não presta serviço a empresa) recolhe para si e **assume o risco** da omissão.

AVANÇADO

Q11 (C/E). Segundo a literalidade do art. 13 da Lei nº 8.213/1991, é segurado facultativo o maior de quatorze anos que se filiar ao RGPS mediante contribuição.

> **NOTA**
> **CERTO** — **quanto à literalidade**. O texto do art. 13 não foi atualizado após a EC 20/1998. Contudo, a idade **aplicável** é de **16 anos**, conforme o art. 11 do Decreto 3.048/1999 e o art. 7º, XXXIII, da CF. Preste atenção ao **comando** da questão: se pedir a literalidade da Lei, 14; se pedir a regra aplicável, 16.

Q12 (C/E). O servidor efetivo de município que não instituiu regime próprio de previdência social é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social.

> **NOTA**
> **CERTO.** A exclusão do art. 12 é **condicionada** ao amparo por RPPS. Inexistindo regime próprio no ente, o servidor efetivo é segurado **obrigatório** do RGPS.

---

6. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Facultativo (art. 13):** maior de **16** (literalidade da Lei: 14) · **mediante contribuição** · **não incluído no art. 11**. Filiação por **inscrição + 1ª contribuição** (única categoria sem filiação automática). Recolhe para si. Período de graça de **6 meses**. Participante de **RPPS não pode** ser facultativo (CF 201, §5º). **Excluídos (art. 12):** servidor efetivo e militar **amparados por RPPS** — exclusão **condicionada**. Se exercerem atividade do RGPS em paralelo, tornam-se **obrigatórios** por ela (§ único).

15 MINUTOS

1. Recite os 3 requisitos do facultativo.
2. Explique a divergência 14 × 16 anos e diga como responder cada tipo de questão.
3. Explique por que a filiação do facultativo não é automática.
4. Preencha a tabela do servidor público (item 2.3) de memória.
5. Reproduza a tabela "Quem é quem no RGPS" — pelo menos as linhas de filiação, quem recolhe e período de graça.
6. Diga quem pode e quem não pode ser facultativo (3 exemplos de cada).

CHECKLIST — FIM DO BLOCO DE SEGURADOS

- [ ] Li os arts. 11, 12 e 13 da Lei 8.213/1991 **inteiros**
- [ ] Li o art. 11 do Decreto 3.048/1999
- [ ] Reproduzo a tabela "Quem é quem no RGPS" sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Consigo enquadrar 15 situações práticas seguidas sem errar
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 11 — DEPENDENTES

Lei nº 8.213/1991, art. 16 e §§ · Decreto nº 3.048/1999, art. 17

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~7h

> NOTA
> **Módulo de casos práticos.** Dependentes é o assunto em que as bancas mais usam **hipóteses concretas**: "Fulano faleceu deixando X, Y e Z — quem recebe?" Não adianta decorar a lista; é preciso **operar a regra da exclusão** entre classes. Este módulo treina exatamente isso.

---

1. CONCEITO

Dependente é a pessoa que, por sua relação com o segurado, tem direito às prestações previdenciárias **em nome próprio**, quando o segurado morre ou é recolhido à prisão.

```
BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS DO DEPENDENTE
①  PENSÃO POR MORTE        (segurado falece)
②  AUXÍLIO-RECLUSÃO        (segurado é preso)
+ SERVIÇOS: serviço social e reabilitação profissional (comuns a ambos)
```

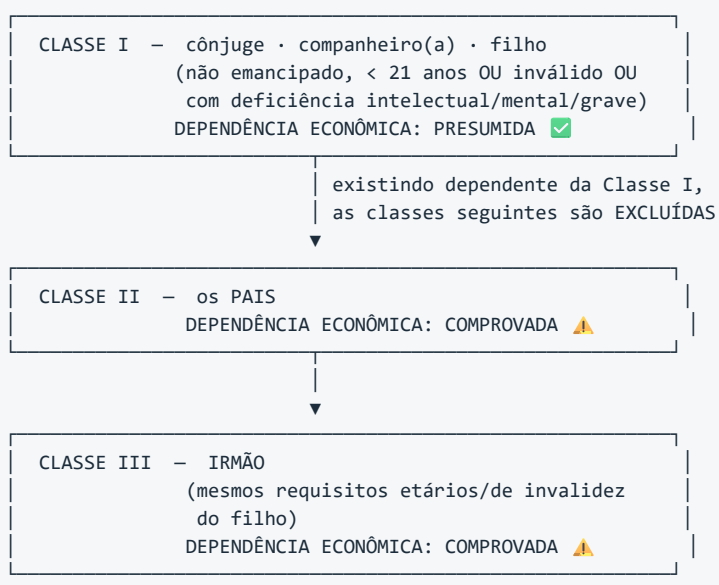
> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 O dependente **não contribui** e **não precisa contribuir**. O vínculo dele com o RGPS é **derivado** do vínculo do segurado. Sem segurado, não há dependente.

---

2. AS TRÊS CLASSES — ART. 16 ●●

> NOTA
> **"Art. 16.** São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de **dependentes** do segurado:
>
> **I** – o **cônjuge**, a **companheira**, o **companheiro** e o **filho não emancipado**, de qualquer condição, **menor de 21 anos** ou **inválido** ou que tenha **deficiência intelectual ou mental** ou **deficiência grave**;
>
> **II** – os **pais**;
>
> **III** – o **irmão não emancipado**, de qualquer condição, **menor de 21 anos** ou **inválido** ou que tenha **deficiência intelectual ou mental** ou **deficiência grave**."

2.1 O esquema visual das classes



> **MEMORIZE**
>
> 🧠 **Mnemônico das classes: "C-F / P / I"** → **C**ônjuge/companheiro e **F**ilho · **P**ais · **I**rmão. Ou, mais simples: **"Família nuclear → pais → irmãos."**

2.2 🔴 A REGRA DA EXCLUSÃO (art. 16, §1º)

> **NOTA**
>
> **"§1º** A existência de dependente de **qualquer das classes** deste artigo **exclui do direito às prestações os das classes seguintes**."

Três consequências que caem em prova:

① As classes são EXCLUDENTES entre si, não cumulativas.
Havendo Classe I, os pais e irmãos NÃO recebem nada.

② Dentro da MESMA classe, os dependentes CONCORREM em igualdade,
dividindo o benefício em partes iguais.

③ Basta UM dependente da classe anterior para excluir toda a classe seguinte.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **A palavra que decide:** "*exclui*". Não é "prefere", não é "tem prioridade no pagamento". É **exclusão total** do direito.
>
> ❌ "Havendo cônjuge e pais, o benefício é rateado entre eles." — **ERRADO.** Os pais **nada recebem**.

2.3 Os requisitos do filho (e do irmão) 🔴

Para ser dependente, o **filho** (e o **irmão**, Classe III) precisa ser:

```
NÃO EMANCIPADO
     +
uma destas condições (basta UMA):
├── menor de 21 anos
├── inválido
└── com deficiência intelectual ou mental OU deficiência grave
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **"de qualquer condição"** significa: filho **biológico, adotivo, havido ou não do casamento** — não há distinção. É a aplicação do art. 227, §6º, da CF.

🎯 **O filho inválido ou com deficiência não tem limite de idade.** Um filho inválido de 45 anos continua dependente.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a redação atual do inciso I (que inclui "deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave") decorre da **Lei nº 13.146/2015** (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Redações anteriores falavam apenas em "inválido" ou em "deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz".

---

3. ● DEPENDÊNCIA PRESUMIDA × COMPROVADA (art. 16, §4º)

NOTA

"§4º A **dependência econômica** das pessoas indicadas no **inciso I** é **presumida** e a das **demais** deve ser **comprovada**."

Classe	Dependência econômica
I — cônjuge, companheiro(a), filho	**PRESUMIDA** (iuris tantum)
II — pais	**COMPROVADA**
III — irmão	**COMPROVADA**

MEMORIZE

🧠 **"Classe I não prova. Classes II e III provam."**

🎯 A presunção é **relativa** (*iuris tantum*): admite prova em contrário pelo INSS. Não é absoluta.

---

4. EQUIPARADOS A FILHO (art. 16, §2º) ●

NOTA

"§2º O **enteado** e o **menor tutelado equiparam-se a filho** mediante **declaração do segurado** e **desde que comprovada a dependência econômica** na forma estabelecida no Regulamento.

```
EQUIPARAÇÃO A FILHO — DOIS REQUISITOS CUMULATIVOS
① DECLARAÇÃO do segurado
② COMPROVAÇÃO da dependência econômica
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Ponto fino e muito cobrado:** o enteado e o menor tutelado **integram a Classe I**, mas a dependência econômica deles **NÃO é presumida** — precisa ser **comprovada**. É a exceção à regra do §4º.

❌ "A dependência econômica de todos os integrantes da Classe I é presumida." — **ERRADO** quando envolver enteado ou menor tutelado.

4.1 ❗ Menor sob guarda — ponto controvertido

O **menor sob guarda** foi **excluído** do rol de equiparados pela **Lei nº 9.528/1997**.

```
TEXTO LEGAL ........ o menor sob guarda NÃO consta do art. 16, §2º
JURISPRUDÊNCIA ..... tribunais superiores já reconheceram o direito do menor
                     sob guarda à condição de dependente, com fundamento no
                     ECA e na proteção integral da criança e do adolescente
```

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — há decisões do **STF** (em ações diretas julgadas em

1. e do **STJ** sobre o tema. **Não cite número de precedente sem conferir.**

Como responder: se a questão pedir **o texto da lei**, o menor sob guarda **não** é equiparado. Se pedir o **entendimento jurisprudencial**, há reconhecimento do direito. Fique atento ao comando.

---

5. CÔNJUGE, COMPANHEIRO E EX-CÔNJUGE

5.1 Companheiro(a) — conceito (art. 16, §3º)

NOTA

Considera-se **companheira ou companheiro** a pessoa que, **sem ser casada**, mantém **união estável** com o segurado ou com a segurada, de acordo com o **art. 226, §3º**, da Constituição Federal.

COMO CAI NA PROVA

🎯 A **união estável homoafetiva** é reconhecida para fins previdenciários. `JURISPRUDÊNCIA/ADMINISTRATIVO` — entendimento consolidado. ❗ conferir norma interna.

5.2 ● Prova da união estável e da dependência (art. 16, §5º)

> **NOTA**
> **"§5º"** — As provas de **união estável** e de **dependência econômica** exigem **início de prova material contemporânea dos fatos**, produzido em período **não superior a 24 (vinte e quatro) meses** anterior à data do **óbito** ou do **recolhimento à prisão** do segurado, **não admitida a prova exclusivamente testemunhal**, exceto na ocorrência de **motivo de força maior ou caso fortuito**. *(Incluído pela Lei nº 13.846/2019)*

```
① INÍCIO DE PROVA MATERIAL contemporânea
② produzida em até 24 MESES antes do óbito/prisão
③ VEDADA a prova EXCLUSIVAMENTE testemunhal
④ EXCEÇÃO: força maior ou caso fortuito
```

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **Decore o número 24 meses.** E note: a prova testemunhal não é proibida — é proibida a prova **exclusivamente** testemunhal.

5.3 Ex-cônjuge e ex-companheiro

O **divórcio** ou a **separação** faz cessar a condição de dependente — **salvo** se o ex-cônjuge/ex-companheiro **recebia pensão alimentícia** do segurado.

```
DIVORCIADO / SEPARADO
├── COM pensão alimentícia ..... MANTÉM a condição de dependente
└── SEM pensão alimentícia ..... PERDE a condição de dependente
```

> **ATENÇÃO**
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a disciplina detalhada (inclusive a possibilidade de comprovação de dependência econômica superveniente) está no Decreto 3.048/1999 e em normas do INSS, com alterações relevantes.

---

6. ● PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE

Decreto nº 3.048/1999, art. 17

Dependente	Perde a condição...
Cônjuge	pela **separação judicial ou divórcio** (enquanto não lhe for assegurada prestação de alimentos), pela **anulação do casamento**, pelo **óbito** ou por **sentença judicial transitada em julgado**
Companheiro(a)	pela **cessação da união estável** (enquanto não lhe for garantida prestação de alimentos)
Filho e irmão	ao completarem **21 anos**, **salvo se inválidos** ou com deficiência intelectual/mental/grave; ou pela **emancipação**
Todos	pela **cessação da invalidez** ou pelo **falecimento**

6.1 🔴 A exceção da emancipação (pegadinha de ouro)

```
EMANCIPAÇÃO em regra  →  PERDE a condição de dependente,
                         AINDA QUE INVÁLIDO

EXCEÇÃO:  emancipação decorrente de COLAÇÃO DE GRAU
          em CURSO DE ENSINO SUPERIOR
          →  NÃO perde a condição
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 Essa exceção é pouco lembrada e muito cobrada. **Emancipação por colação de grau em curso superior não faz perder a condição de dependente.**

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 17 do Decreto 3.048/1999, texto compilado.

6.2 O que NÃO faz perder a condição

Situação	Perde?
Filho de 19 anos que passa a trabalhar e ter renda própria	❌ **Não** — a dependência da Classe I é **presumida**
Filho que se casa aos 20 anos	✅ **Sim** — o casamento emancipa
Filho inválido que completa 21 anos	❌ **Não** — a invalidez afasta o limite etário
Filho que colou grau em curso superior e por isso se emancipou	❌ **Não** — exceção expressa
Cônjuge que passa a ter renda própria	❌ **Não** — dependência presumida
Filho que ingressa na universidade aos 21 anos	✅ **Sim** — não há prorrogação por estudo

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Não existe prorrogação da condição de dependente por estar cursando faculdade.** Ao completar 21 anos, o filho universitário **perde** a condição (salvo invalidez ou deficiência). Isso é frequentemente confundido com o Imposto de Renda, que tem regra própria — **não misture**.

---

7. 📊 TREINO DE CASOS PRÁTICOS

O exercício que realmente prepara para a prova

NOTA

Para cada caso, aplique: ① identifique a classe de cada pessoa → ② aplique a regra da exclusão → ③ divida em partes iguais dentro da classe.

#	Situação	Quem recebe
1	João falece deixando esposa, filho de 20 anos e mãe.	**Esposa e filho** (Classe I), 50% cada. A mãe é Classe II — **excluída**.
2	Mesma situação, mas sem esposa.	**Só o filho** — 100%.
3	Mesma situação, filho tem 22 anos e é **capaz**.	**Só a esposa** — 100%. O filho perdeu a condição aos 21.
4	Mesma situação, filho tem 22 anos e é **inválido**.	**Esposa e filho**, 50% cada — a invalidez afasta o limite etário.
5	João falece solteiro, sem filhos, deixando pai, mãe e irmão de 15 anos.	**Pai e mãe** (Classe II), 50% cada — mediante **comprovação** de dependência. O irmão é Classe III, **excluído**.
6	Mesma situação, mas os pais são pré-mortos.	**Irmão de 15 anos** (Classe III), mediante **comprovação**.
7	João falece deixando companheira e enteado de 10 anos.	**Ambos** (Classe I) — mas o enteado precisa de **declaração do segurado + comprovação** de dependência.
8	João falece deixando esposa e ex-esposa que recebia alimentos.	**Ambas** dividem — a ex-esposa mantém a condição por receber pensão alimentícia.
9	João falece deixando três filhos menores e nenhum cônjuge.	**Os três filhos**, 1/3 cada.
10	João falece deixando filho de 20 anos **casado**.	**Ninguém dessa classe** — o casamento **emancipa**, e a emancipação faz perder a condição. Passa-se à Classe II.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Treine variando uma única variável por vez.** É exatamente assim que a banca constrói os casos: pega uma situação e muda a idade, a invalidez ou a existência de um parente.

---

8. ⚠ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Classes excludentes, não cumulativas.** Um dependente da classe anterior zera as seguintes.
2. **Dentro da classe, concorrência em partes iguais.** Não há hierarquia interna (o cônjuge não prefere ao filho).
3. **Dependência presumida só da Classe I** — e **não** para enteado e menor tutelado.
4. **Filho inválido ou com deficiência não tem idade-limite.**
5. **Emancipação faz perder a condição, ainda que inválido** — salvo colação de grau superior.
6. **Não há prorrogação por curso universitário.**
7. **Renda própria não afasta a dependência presumida** da Classe I.
8. **§5º:** início de prova material contemporânea, **24 meses**, vedada prova **exclusivamente** testemunhal.
9. **A inscrição do dependente** é feita, em regra, **no momento do requerimento do benefício** — e não previamente. ⚠ conferir art. 17 da Lei 8.213 e regulamento.

---

9. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"Havendo cônjuge e pais, o benefício é rateado entre todos."	✗	as classes são **excludentes**
2	"O cônjuge tem preferência sobre o filho dentro da Classe I."	✗	**concorrem em igualdade**
3	"A dependência econômica dos pais é presumida."	✗	é **comprovada** (só a Classe I presume)
4	"A dependência econômica do enteado é presumida por integrar a Classe I."	✗	exige **declaração + comprovação**
5	"O filho inválido perde a condição de dependente ao completar 21 anos."	✗	a **invalidez afasta** o limite etário
6	"O filho emancipado inválido mantém a condição de dependente."	✗	a **emancipação** faz perder, ainda que inválido
7	"O filho que colou grau em curso superior e se emancipou perde a condição."	✗	é a **exceção expressa**
8	"O filho universitário mantém a condição de dependente até os 24 anos."	✗	**não há** prorrogação por estudo
9	"O filho de 19 anos que passa a trabalhar perde a condição de dependente."	✗	dependência da Classe I é **presumida**
10	"A união estável pode ser comprovada exclusivamente por prova testemunhal."	✗	**vedada** a prova exclusivamente testemunhal (§5º)
11	"A prova material deve ser contemporânea, produzida em até 24 meses antes do óbito."	✓	art. 16, §5º
12	"A existência de dependente de qualquer classe exclui os das classes seguintes."	✓	art. 16, §1º
13	"O irmão de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, é dependente de terceira classe."	✓	art. 16, III
14	"O ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia mantém a condição de dependente."	✓	correto

10. 📋 RESUMO

- **Dependentes (art. 16): 3 classes**, **excludentes** entre si (§1º).
- **I:** cônjuge, companheiro(a) e filho (não emancipado, < 21, **ou** inválido, **ou** com deficiência intelectual/mental/grave) — dependência **PRESUMIDA**.
- **II:** pais — dependência **COMPROVADA**.
- **III:** irmão (mesmos requisitos do filho) — dependência **COMPROVADA**.
- **Dentro da classe:** concorrência em **partes iguais**.
- **Equiparados a filho (§2º): enteado** e **menor tutelado** — exigem **declaração do segurado + comprovação** de dependência econômica.
- **Menor sob guarda:** excluído do texto legal (Lei 9.528/1997); há reconhecimento jurisprudencial ❗.

- **§5º (Lei 13.846/2019):** início de prova material **contemporânea**, até **24 meses** antes do óbito/prisão, **vedada** prova **exclusivamente** testemunhal (salvo força maior ou caso fortuito).
- **Perda:** 21 anos (salvo invalidez/deficiência) · emancipação (**salvo colação de grau superior**) · cessação da invalidez · óbito · divórcio/separação sem alimentos.

---

11. MEMORIZAÇÃO

```
CLASSES ......... I: cônjuge/companheiro + filho | II: pais | III: irmão
EXCLUSÃO ........ classe anterior EXCLUI as seguintes (art. 16, §1º)
CONCORRÊNCIA .... dentro da classe, PARTES IGUAIS
PRESUNÇÃO ....... só CLASSE I (exceto enteado e tutelado)
FILHO/IRMÃO ..... não emancipado + (<21 OU inválido OU deficiência
                  intelectual/mental/grave)
EQUIPARADOS ..... enteado e menor tutelado = declaração + comprovação
PROVA ........... início de prova material, 24 MESES, não só testemunhal
EMANCIPAÇÃO ..... perde, AINDA QUE INVÁLIDO — salvo COLAÇÃO DE GRAU SUPERIOR
SEM PRORROGAÇÃO . faculdade NÃO estende a condição além dos 21
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> *"Achou um da classe de cima? Os de baixo não recebem nada."*
>
> *"Classe I não prova. Enteado e tutelado provam mesmo sendo Classe I."*

---

12. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). A existência de dependente de qualquer das classes do art. 16 da Lei 8.213/1991 exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 16, §1º — literalidade.

Q2 (C/E). A dependência econômica do cônjuge, do companheiro e do filho é presumida.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 16, §4º. Ressalva: **enteado e menor tutelado**, embora equiparados a filho, exigem **comprovação** (§2º).

Q3 (Múltipla). São dependentes de segunda classe: a) o cônjuge e o companheiro b) o filho menor de 21 anos c) **os pais** ✓ d) o irmão inválido e) o enteado

NOTA

GABARITO: C. Classe I: cônjuge, companheiro(a) e filho. **Classe II: os pais.** Classe III: o irmão. O enteado é **equiparado a filho** (Classe I).

MÉDIO

Q4 (C/E). O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado, sendo sua dependência econômica presumida por integrarem a primeira classe.

NOTA

ERRADO. A equiparação exige **dois** requisitos cumulativos: **declaração do segurado e comprovação da dependência econômica** (art. 16, §2º). A presunção do §4º **não** os alcança.

Q5 (C/E). O filho inválido perde a condição de dependente ao completar 21 anos de idade.

NOTA

ERRADO. A condição de **inválido** (ou de pessoa com deficiência intelectual/mental ou deficiência grave) **afasta** o limite etário. O filho inválido permanece dependente independentemente da idade — perdendo a condição apenas com a **cessação da invalidez**, a **emancipação** ou o **óbito**.

Q6 (C/E). As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, admitida, no entanto, a prova exclusivamente testemunhal quando o interessado não dispuser de documentos.

NOTA

ERRADO. O art. 16, §5º, **veda** a prova exclusivamente testemunhal, ressalvando apenas a ocorrência de **motivo de força maior ou caso fortuito** — e não a mera ausência de documentos.

Q7 (Caso prático). Antônio faleceu deixando esposa, um filho de 23 anos capaz, um filho de 16 anos e sua mãe, que dele dependia economicamente. Quem faz jus à pensão por morte? a) esposa, os dois filhos e a mãe b) **esposa e filho de 16 anos, em partes iguais** ✓ c) esposa e mãe d) apenas a esposa e) esposa, filho de 16 anos e mãe

NOTA

GABARITO: B. Comentário: ① o filho de **23 anos capaz** perdeu a condição aos 21; ② a **mãe** é Classe II, **excluída** pela existência de dependentes da Classe I (§1º), ainda que comprovada a dependência; ③ esposa e filho de 16 anos concorrem **em partes iguais**.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Beatriz, segurada do RGPS, faleceu deixando: um filho de 20 anos que se emancipou por **colação de grau em curso superior**; um filho de 19 anos **casado**; e seu pai, economicamente dependente. Quem faz jus à pensão?

a) os dois filhos, em partes iguais b) **apenas o filho que se emancipou por colação de grau** ✓ c) apenas o pai d) os dois filhos e o pai e) apenas o filho casado

> NOTA
> **GABARITO: B. Comentário:** ① a emancipação decorrente de **colação de grau em curso de ensino superior** é **exceção** — não faz perder a condição de dependente; ② o filho de 19 anos **casado** emancipou-se pelo casamento, e essa emancipação **faz perder** a condição; ③ havendo dependente remanescente na **Classe I**, o **pai (Classe II) é excluído**. ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a exceção da colação de grau consta do art. 17 do Decreto 3.048/1999.

Q9 (C/E). O filho maior de 21 anos que esteja cursando ensino superior mantém a condição de dependente até a conclusão do curso, por analogia à legislação do imposto de renda.

> NOTA
> **ERRADO. Não existe** prorrogação da condição de dependente por frequência a curso superior na legislação previdenciária. A regra do imposto de renda é **própria** e não se aplica ao RGPS. Ao completar 21 anos, o filho capaz perde a condição.

Q10 (C/E). Havendo dois dependentes da mesma classe, o benefício será rateado em partes iguais entre eles.

> NOTA
> **CERTO.** Dentro da mesma classe não há hierarquia: os dependentes **concorrem em igualdade de condições**, dividindo o benefício em cotas iguais.

AVANÇADO

Q11 (C/E). O menor sob guarda judicial não consta expressamente do rol de equiparados a filho previsto no art. 16, §2º, da Lei nº 8.213/1991.

> NOTA
> **CERTO** — quanto ao **texto legal**. A **Lei nº 9.528/1997** retirou o menor sob guarda do rol. Contudo, há **reconhecimento jurisprudencial** do direito do menor sob guarda à condição de dependente, com fundamento no ECA e na proteção integral. ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** antes de citar precedente numerado. Observe sempre se o comando pede o **texto da lei** ou o **entendimento dos tribunais**.

Q12 (C/E). O cônjuge divorciado que não recebia pensão alimentícia do segurado falecido mantém, em qualquer hipótese, a condição de dependente.

> NOTA
> **ERRADO.** O divórcio ou a separação faz **cessar** a condição de dependente, **salvo** se assegurada a prestação de alimentos. Sem alimentos, não há dependência — ressalvada a possibilidade de comprovação de dependência econômica na forma do regulamento. ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 17 do Decreto 3.048/1999 e normas do INSS.

13. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **3 classes excludentes:** I (cônjuge/companheiro + filho) · II (pais) · III (irmão). **Dentro da classe: partes iguais. Presunção só na Classe I** — exceto **enteado e tutelado** (declaração + comprovação). **Filho/irmão:** não emancipado + (<21 **ou** inválido **ou** deficiência intelectual/mental/grave). **Emancipação faz perder, ainda que inválido**, salvo **colação de grau superior**. **Sem prorrogação por faculdade. §5º:** prova material contemporânea, **24 meses**, não só testemunhal.

15 MINUTOS

1. Recite as três classes e diga quem presume e quem comprova.
2. Enuncie a regra do §1º com as três consequências.
3. Diga os requisitos do filho e do irmão.
4. Explique a equiparação do enteado e do tutelado (2 requisitos).
5. Liste 5 hipóteses de perda da condição e a exceção da emancipação.
6. Refaça os 10 casos práticos do item 7 sem olhar as respostas.

CHECKLIST

- [ ] Li o art. 16 e todos os §§ da Lei 8.213/1991
- [ ] Li o art. 17 do Decreto 3.048/1999 (perda da condição)
- [ ] Refiz os 10 casos práticos com 100% de acerto
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 12 — FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO

Lei nº 8.213/1991, art. 17 · Decreto nº 3.048/1999, arts. 18 e 20

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~4h

> NOTA
> **Microcurso de um par de conceitos.** Este módulo é curto, mas é o **campeão absoluto de pegadinhas** do Volume 2. A banca troca "filiação" por "inscrição" na assertiva e derruba candidato bem preparado. Leia devagar e não avance sem dominar a distinção.

---

1. CONCEITO (linguagem simples)

Pense em uma academia de ginástica:

```
FILIAÇÃO  = o VÍNCULO em si. Você começou a treinar, está dentro.
            É o FATO que cria direitos e obrigações.

INSCRIÇÃO = o CADASTRO. Preencher a ficha, entregar documentos,
            constar no sistema. É um ATO FORMAL.
```

Você pode estar **filiado** sem estar **inscrito** — e é exatamente isso que acontece com milhões de trabalhadores.

---

2. DEFINIÇÕES

2.1 Filiação

> NOTA
> **Decreto 3.048/1999, art. 20:** "***Filiação*** *é o* ***vínculo*** *que se estabelece entre pessoas que contribuem para a previdência social e esta, do qual decorrem* ***direitos e obrigações***."

2.2 Inscrição

> NOTA
> **Decreto 3.048/1999, art. 18:** "*Considera-se* ***inscrição*** *de segurado, para os efeitos da previdência social, o* ***ato pelo qual o segurado é cadastrado*** *no Regime Geral de Previdência Social, mediante* ***comprovação dos dados pessoais*** *e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização.*"

⚠ ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — a numeração dos artigos do Decreto 3.048/1999 já sofreu alterações. Os **conceitos** são estáveis; a **numeração**, não. Se a questão citar o artigo, confira no texto compilado.

3. ● O QUADRO QUE RESOLVE TUDO

Critério	FILIAÇÃO	INSCRIÇÃO
O que é	**Vínculo jurídico**	**Ato formal de cadastro**
Natureza	Situação **de fato** juridicizada	**Procedimento administrativo**
Origem (obrigatórios)	**Exercício da atividade remunerada**	Apresentação de dados ao INSS
Origem (facultativo)	**Inscrição + pagamento da 1ª contribuição**	Ato de cadastro
Depende de vontade?	**NÃO** (obrigatórios)	Sim, é ato
Gera direitos e obrigações?	**SIM**	Não por si só
Quem tem	**Só o segurado**	**Segurado E dependente**
Momento	Início da atividade	Pode ser posterior
Pode existir sem a outra?	**SIM** — filiado sem inscrição	**SIM** — inscrito sem filiação válida

MEMORIZE

A frase que você deve gravar: "A FILIAÇÃO é o FATO. A INSCRIÇÃO é a FICHA."

Ou ainda: **"Filia-se trabalhando. Inscreve-se cadastrando."**

4. ● QUANDO OCORRE A FILIAÇÃO — POR CATEGORIA

```
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS (todos os cinco)
└── FILIAÇÃO AUTOMÁTICA, pelo EXERCÍCIO DA ATIVIDADE REMUNERADA
    ├── independe de inscrição
    ├── independe de pagamento
    └── independe da vontade do segurado

SEGURADO FACULTATIVO
└── FILIAÇÃO pela INSCRIÇÃO FORMALIZADA
    + PAGAMENTO DA PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO
    (aqui a inscrição é CONSTITUTIVA do vínculo)
```

COMO CAI NA PROVA

A grande assimetria da matéria: Para o **obrigatório**, a inscrição é **declaratória** (só documenta algo que já existe). Para o **facultativo**, a inscrição é **constitutiva** (sem ela, não há vínculo).

✗ "A filiação ao RGPS decorre sempre do exercício de atividade remunerada." — **ERRADO**, por causa do facultativo. ✗ "A filiação depende de prévia inscrição." — **ERRADO** para os obrigatórios.

4.1 Consequência prática decisiva

```
Trabalhador informal, nunca inscrito, sem nenhum recolhimento:
├── ESTÁ FILIADO?   ✅ SIM (exerce atividade remunerada)
├── É SEGURADO?     ✅ SIM (obrigatório)
└── TEM DIREITO A BENEFÍCIO?  ⚠️ Depende de comprovar o exercício da
                                 atividade, a qualidade de segurado e
                                 a carência
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Filiação não é benefício.** Estar filiado significa **pertencer ao sistema** — não significa ter direito imediato a prestações. O direito depende ainda de **qualidade de segurado** (M13) e **carência** (M14).

---

5. QUEM FAZ A INSCRIÇÃO

Segurado	Quem promove a inscrição
Empregado	O **empregador**, na admissão
Empregado doméstico	O **empregador doméstico**
Trabalhador avulso	O **sindicato ou OGMO**
Contribuinte individual	O **próprio segurado**
Segurado especial	O **próprio segurado** ❗ (há sistemática própria de cadastro)
Facultativo	O **próprio segurado**

5.1 Inscrição do dependente 🔴

NOTA

A inscrição do **dependente** é promovida, em regra, **no momento do requerimento do benefício** a que estiver habilitado — e não previamente.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Não existe "inscrição prévia obrigatória" do dependente.** O dependente não precisa estar cadastrado em vida do segurado para ter direito à pensão por morte.

❌ "O dependente deve inscrever-se previamente, sob pena de perder o direito à pensão." — **ERRADO.**

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 17 da Lei 8.213/1991 e §§, com redação da Lei 13.846/2019, e regulamento.

---

6. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Só o SEGURADO se filia.** O **dependente** apenas **se inscreve** — não há "filiação do dependente". A relação dele com o RGPS é **derivada**.

2. **A filiação do obrigatório independe de recolhimento.** Ele está filiado ainda que a empresa nunca tenha recolhido.
3. **Não existe filiação retroativa para o facultativo.** Ele não pode "comprar" período anterior à inscrição (regra geral). ⚠️ conferir hipóteses do regulamento.
4. **Filiação não se confunde com qualidade de segurado.** Filiação é o **ingresso**; qualidade de segurado é a **manutenção** do vínculo (M13).
5. **Inscrição não valida atividade inexistente.** Inscrever-se sem exercer atividade não cria filiação obrigatória.
6. **A perda da qualidade de segurado não desfaz a filiação anterior** nem apaga o tempo de contribuição já cumprido.

---

7. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"Inscrição é o vínculo que se estabelece entre o segurado e a previdência social."	✗	esse é o conceito de **filiação**
2	"Filiação é o ato pelo qual o segurado é cadastrado no RGPS."	✗	esse é o conceito de **inscrição**
3	"A filiação do segurado obrigatório depende de prévia inscrição."	✗	é **automática**, pelo exercício da atividade
4	"A filiação decorre sempre do exercício de atividade remunerada."	✗	não para o **facultativo**
5	"A filiação do facultativo decorre do exercício de atividade remunerada."	✗	decorre da **inscrição + 1ª contribuição**
6	"O dependente filia-se ao RGPS na mesma data do segurado."	✗	dependente **não se filia**, apenas **se inscreve**
7	"O dependente deve inscrever-se previamente, sob pena de perder o direito à pensão."	✗	a inscrição ocorre no **requerimento do benefício**
8	"O empregado cuja empresa não recolhe as contribuições não está filiado ao RGPS."	✗	a filiação **independe** de recolhimento
9	"Da filiação decorrem direitos e obrigações."	✓	conceito legal
10	"Para o segurado obrigatório, a inscrição tem natureza declaratória."	✓	apenas documenta vínculo preexistente
11	"Para o facultativo, a inscrição tem natureza constitutiva."	✓	sem ela, não há vínculo

---

8. 📋 RESUMO

- **Filiação** = **vínculo** entre a pessoa e a previdência, do qual decorrem **direitos e obrigações**.
- **Inscrição** = **ato de cadastro** do segurado no RGPS, mediante comprovação de dados.
- **Obrigatórios:** filiação **automática**, pelo **exercício da atividade remunerada** — independe de inscrição, de pagamento e de vontade. Inscrição é **declaratória**.

- **Facultativo:** filiação pela **inscrição + pagamento da 1ª contribuição**. Inscrição é **constitutiva**.
- **Só o segurado se FILIA.** O **dependente** apenas **se INSCREVE**, em regra no momento do **requerimento do benefício**.
- Filiação ≠ qualidade de segurado ≠ carência. São três etapas distintas.

---

9. MEMORIZAÇÃO

```
FILIAÇÃO  = o FATO   (vínculo)      → "filia-se TRABALHANDO"
INSCRIÇÃO = a FICHA  (cadastro)     → "inscreve-se CADASTRANDO"

OBRIGATÓRIO ..... filiação AUTOMÁTICA  · inscrição DECLARATÓRIA
FACULTATIVO ..... filiação por INSCRIÇÃO + 1ª CONTRIBUIÇÃO
                  · inscrição CONSTITUTIVA

SEGURADO ........ FILIA-SE e INSCREVE-SE
DEPENDENTE ...... apenas SE INSCREVE (no requerimento do benefício)

A LINHA DO TEMPO DO SEGURADO
FILIAÇÃO → INSCRIÇÃO → CONTRIBUIÇÕES → QUALIDADE DE SEGURADO (M13)
         → CARÊNCIA (M14) → BENEFÍCIO
```

Frase-âncora:

> **NOTA**
> *"O trabalhador informal está FILIADO mesmo sem saber. O facultativo só entra quando PAGA."*

---

10. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a previdência social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações.

> **NOTA**
> **CERTO.** Conceito do art. 20 do Decreto 3.048/1999.

Q2 (C/E). A inscrição é o ato pelo qual o segurado é cadastrado no RGPS, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários à sua caracterização.

> **NOTA**
> **CERTO.** Conceito do art. 18 do Decreto 3.048/1999.

Q3 (Múltipla). A filiação do segurado obrigatório ao RGPS decorre: a) da inscrição no cadastro do INSS b) do pagamento da primeira contribuição c) **do exercício de atividade remunerada abrangida pelo RGPS** ✓ d) da assinatura da CTPS e) de requerimento formal do interessado

NOTA

GABARITO: C. A filiação do obrigatório é **automática** e decorre do **fato** do exercício da atividade. As demais alternativas descrevem atos formais que **não** constituem o vínculo (a alternativa "b" descreve a filiação do **facultativo**).

MÉDIO

Q4 (C/E). A filiação ao Regime Geral de Previdência Social decorre, em qualquer hipótese, do exercício de atividade remunerada.

NOTA

ERRADO. Vale para os **segurados obrigatórios**. Para o **facultativo**, a filiação decorre da **inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição** — ele, por definição, não exerce atividade que gere filiação obrigatória.

Q5 (C/E). Para o segurado obrigatório, a inscrição possui natureza declaratória, ao passo que, para o segurado facultativo, possui natureza constitutiva do vínculo.

NOTA

CERTO. É a síntese doutrinária da distinção. Para o obrigatório, o vínculo já existe pelo fato do trabalho; a inscrição apenas o **documenta**. Para o facultativo, a inscrição (com o pagamento) **cria** o vínculo.

Q6 (C/E). O dependente filia-se ao RGPS automaticamente, na mesma data em que o segurado do qual depende.

NOTA

ERRADO. Não existe filiação de dependente. A relação do dependente com o RGPS é **derivada** da do segurado. O dependente apenas **se inscreve**, em regra no momento do requerimento do benefício.

Q7 (C/E). O empregado cuja empresa deixa de recolher as contribuições previdenciárias não se considera filiado ao RGPS naquele período.

NOTA

ERRADO. A filiação do segurado obrigatório decorre do **exercício da atividade**, e **independe** do recolhimento. A responsabilidade pelo recolhimento é da **empresa** (art. 30, I, da Lei 8.212/1991), e sua omissão **não prejudica** o empregado.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Lucas trabalha há três anos como vendedor autônomo, prestando serviços diretamente a pessoas físicas. Nunca se inscreveu no INSS nem recolheu qualquer contribuição. Sobre sua situação previdenciária:

a) Lucas não é segurado do RGPS, por ausência de inscrição e de recolhimento. b) Lucas é segurado facultativo, podendo inscrever-se a qualquer tempo. c) **Lucas é segurado obrigatório (contribuinte individual) e está filiado ao RGPS desde o início da atividade, embora não inscrito nem em dia com as contribuições.** ✓ d) Lucas somente será considerado filiado a partir da primeira contribuição que efetuar. e) Lucas está filiado, mas apenas como segurado facultativo.

> NOTA
> **GABARITO: C. Comentário:** exercer atividade remunerada por conta própria enquadra Lucas como **contribuinte individual** (art. 11, V, "h"), segurado **obrigatório**. A **filiação é automática** desde o início da atividade, independentemente de inscrição ou recolhimento. **Cuidado:** estar filiado **não** significa ter direito imediato a benefícios — Lucas precisará comprovar o exercício da atividade, recolher as contribuições devidas e cumprir carência e qualidade de segurado. **Por que as outras erram:** (a) confunde filiação com inscrição/recolhimento; (b) e (e) ele **não pode** ser facultativo, pois exerce atividade que gera filiação **obrigatória**; (d) descreve a regra do **facultativo**.

Q9 (C/E). É possível que uma pessoa esteja filiada ao RGPS sem estar inscrita.

> NOTA
> **CERTO.** É a situação de todo segurado obrigatório que exerce atividade remunerada mas ainda não foi cadastrado — o vínculo existe pelo **fato**, e a inscrição é ato posterior e meramente **declaratório**.

Q10 (C/E). A perda da qualidade de segurado implica o desfazimento da filiação e a extinção do tempo de contribuição anteriormente cumprido.

> NOTA
> **ERRADO.** São institutos distintos. A **perda da qualidade de segurado** (M13) faz cessar a proteção previdenciária atual, mas **não desfaz a filiação pretérita** nem **apaga o tempo de contribuição** já cumprido, que permanece computável.

AVANÇADO

Q11 (C/E). A inscrição do dependente deve ser promovida em vida do segurado, sob pena de perda do direito à pensão por morte.

> NOTA
> **ERRADO.** A inscrição do dependente é promovida, em regra, **no momento do requerimento do benefício**. Não há exigência de cadastro prévio em vida do segurado como condição do direito. ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 17 da Lei 8.213/1991 e regulamento.

Q12 (C/E). O segurado facultativo pode recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, para fins de carência.

> NOTA
> **ERRADO** (regra geral). Como a filiação do facultativo se constitui com a **inscrição + pagamento da primeira contribuição**, não há vínculo anterior a amparar recolhimento retroativo. Além disso, o art. 27, II, da Lei 8.213/1991 só computa, para carência, as contribuições realizadas **a contar do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso**. **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — há hipóteses excepcionais no regulamento.

---

11. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Filiação = VÍNCULO (o fato). Inscrição = CADASTRO (a ficha). Obrigatórios:** filiação **automática** pelo exercício da atividade; inscrição **declaratória**; independe de pagamento e de vontade. **Facultativo:** filiação por **inscrição + 1ª contribuição**; inscrição **constitutiva**. **Só o segurado se filia.** Dependente **só se inscreve**, no **requerimento do benefício**. Filiação ≠ qualidade de segurado ≠ carência.

15 MINUTOS

1. Escreva os dois conceitos legais de memória.
2. Preencha a tabela comparativa do item 3 sem consultar.
3. Explique a natureza declaratória × constitutiva da inscrição.
4. Diga quem promove a inscrição de cada categoria.
5. Explique por que o trabalhador informal está filiado.
6. Explique por que a perda da qualidade de segurado não desfaz a filiação.

CHECKLIST

- [ ] Li o art. 17 da Lei 8.213/1991
- [ ] Li os arts. 18 e 20 do Decreto 3.048/1999
- [ ] Escrevo os dois conceitos de memória, sem trocá-los
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 13 — QUALIDADE DE SEGURADO E PERÍODO DE GRAÇA

Lei nº 8.213/1991, art. 15 e §§ · Lei nº 10.666/2003, art. 3º

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: D + L + Q + A · ~7h

> NOTA
> **Módulo de NÚMEROS.** Aqui não há muito o que entender — há o que **decorar com precisão cirúrgica**. Os prazos do art. 15 caem em praticamente toda prova de INSS, e a banca cobra tanto o prazo quanto as **prorrogações** e a **data exata** da perda. Trate este módulo como tabuada.

---

1. CONCEITO

Qualidade de segurado é a condição de quem está **coberto** pela previdência social. É a "vigência do seguro".

```
FILIAÇÃO ........ o INGRESSO no sistema  (M12)
QUALIDADE ....... a MANUTENÇÃO da cobertura  (este módulo)
CARÊNCIA ........ o TEMPO MÍNIMO de contribuição  (M14)
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Sem qualidade de segurado, não há benefício** (com exceções previstas em lei — item 7). É por isso que este módulo é decisivo.

---

2. ● O PERÍODO DE GRAÇA — ART. 15

> NOTA
> **"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:"**

Período de graça é o intervalo em que o segurado **continua protegido mesmo sem contribuir**. É um "seguro que continua valendo depois do fim do pagamento".

2.1 ●● A TABELA DEFINITIVA DOS PRAZOS

Inc.	Situação	Prazo
I	Quem está **em gozo de benefício** (exceto **auxílio-acidente**)	**SEM LIMITE DE PRAZO**
II	Segurado que **deixou de exercer atividade remunerada** abrangida pela Previdência, ou está **suspenso ou licenciado sem remuneração**	**12 meses**
III	Segurado acometido de **doença de segregação compulsória**	**12 meses** após cessar a segregação
IV	Segurado **retido ou recluso**	**12 meses** após o livramento
V	Segurado **incorporado às Forças Armadas** para prestar serviço militar	**3 meses** após o licenciamento
VI	Segurado **FACULTATIVO**	**6 meses** após a cessação das contribuições

MEMORIZE

MNEMÔNICO DOS PRAZOS — "∞ · 12 · 12 · 12 · 3 · 6"

```
I   → SEM LIMITE   (em gozo de benefício)
II  → 12 meses     (parou de trabalhar)
III → 12 meses     (segregação compulsória)
IV  → 12 meses     (preso – após o livramento)
V   →  3 meses     (serviço militar)  ← o MENOR prazo
VI  →  6 meses     (facultativo)      ← o "meio-termo"
```

Frase para fixar: *"Três é o militar (o mais curto). Seis é o facultativo (paga por opção, tem menos graça). Doze é a regra. Sem limite é quem já está recebendo."*

2.2 ! A exceção do inciso I — auxílio-acidente

NOTA

O inciso I mantém a qualidade **sem limite de prazo** para quem está em gozo de benefício, **exceto o auxílio-acidente**.

COMO CAI NA PROVA

Por que a exceção faz sentido: o auxílio-acidente é **indenizatório** e pago **junto com o salário** — quem o recebe **continua trabalhando**. Logo, ele não substitui a renda e não justifica a manutenção indefinida da qualidade.

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — a ressalva ao auxílio-acidente foi inserida por alteração legislativa posterior ao texto original. Confira o texto compilado.

3. ● AS DUAS PRORROGAÇÕES (§§ 1º e 2º)

3.1 §1º — Prorrogação por 120 contribuições

> **NOTA**
> **"§1º"** — O prazo do **inciso II** será prorrogado para até **24 (vinte e quatro) meses** se o segurado já tiver pago **mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado**.

```
Requisito: MAIS DE 120 contribuições mensais
           SEM interrupção que acarrete perda da qualidade
Efeito:    12 meses  →  24 meses
Alcance:   SOMENTE o inciso II
```

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **Três detalhes que caem:** ① É **mais de** 120 (ou seja, 121+), não "120 ou mais". ② A prorrogação alcança **apenas o inciso II** — não os incisos III, IV, V e VI. ③ As contribuições devem ser **sem interrupção que acarrete perda da qualidade** — interrupções que **não** causaram perda não prejudicam.

3.2 §2º — Prorrogação por desemprego

> **NOTA**
> **"§2º"** — Os prazos do **inciso II ou do §1º** serão acrescidos de **12 (doze) meses** para o segurado **desempregado**, desde que **comprovada essa situação** pelo **registro no órgão próprio** do Ministério do Trabalho.

```
Requisito: situação de DESEMPREGO comprovada por REGISTRO em órgão próprio
Efeito:    + 12 meses
Alcance:   inciso II  OU  §1º
```

3.3 ● A ESCADA DOS PRAZOS (decore este esquema)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  SITUAÇÃO BÁSICA (inciso II)                 12 meses │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  + mais de 120 contribuições (§1º)           24 meses │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  + desemprego comprovado (§2º)                       │
│      sobre os 12 →                           24 meses │
│      sobre os 24 →                           36 meses │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

MEMORIZE

🧠 **"12 → 24 → 36"** — a escada dos prazos. **12** = regra · **24** = 120 contribuições **ou** desemprego · **36** = as duas coisas juntas.

🎯 **O prazo máximo do período de graça é 36 meses** (3 anos), na combinação "mais de 120 contribuições + desemprego comprovado".

❌ "O período de graça é de, no máximo, 24 meses." — **ERRADO.** Pode chegar a **36**.

3.4 ⚠ Comprovação do desemprego

O texto exige **registro no órgão próprio** do Ministério do Trabalho.

NOTA

`JURISPRUDÊNCIA` — os tribunais admitem **outros meios de prova** do desemprego, além do registro formal (como a ausência de anotação na CTPS). ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** antes de citar precedente. **Para a prova objetiva, se a questão pedir a literalidade da lei, a resposta é o registro no órgão próprio.**

---

4. ● §3º — CONSERVAÇÃO DOS DIREITOS

NOTA

"§3º" — Durante os prazos deste artigo, o segurado **conserva todos os seus direitos** perante a Previdência Social.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Isso significa que, **dentro** do período de graça, o segurado pode requerer qualquer benefício para o qual preencha os demais requisitos (carência, incapacidade etc.) — como se ainda estivesse contribuindo.

---

5. ● §4º — A DATA EXATA DA PERDA (o cálculo que a banca adora)

NOTA

"§4º" — A **perda da qualidade de segurado** ocorrerá **no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio** da Seguridade Social **para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos** fixados neste artigo e seus parágrafos.

5.1 Desmontando a regra

```
① Termina o período de graça (ex.: 12 meses) ......... FIM DO PRAZO
② Vai-se ao MÊS IMEDIATAMENTE POSTERIOR ............. MÊS SEGUINTE
③ Verifica-se o prazo de recolhimento desse mês ..... vencimento da contribuição
④ A perda ocorre no DIA SEGUINTE a esse vencimento .. PERDA
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A perda NÃO ocorre no dia seguinte ao fim do período de graça.** Há um "respiro adicional" de mais de um mês, porque a lei manda ir até o vencimento da contribuição do mês seguinte.

5.2 Exemplo trabalhado

NOTA

Situação: Maria, segurada empregada, deixou de exercer atividade remunerada em **janeiro/2026** (última competência contribuída: 01/2026). Sem prorrogações.

```
① Período de graça: 12 meses  →  termina em JANEIRO/2027
② Mês imediatamente posterior:   FEVEREIRO/2027
③ Vencimento da contribuição de fevereiro/2027:
     dia 15 de MARÇO/2027   (prazo do Plano de Custeio) ⚠️
④ PERDA DA QUALIDADE:  16 de MARÇO de 2027
```

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o **dia do vencimento** varia conforme a categoria e conforme o art. 30 da Lei 8.212/1991 e alterações. A **mecânica** do §4º é estável; o **dia exato** depende do prazo de recolhimento aplicável. Confira antes de decorar "dia 16".

MEMORIZE

🧠 **Regra prática de prova:** *"A perda ocorre no dia seguinte ao vencimento da contribuição do mês seguinte ao fim do período de graça."* Guarde a **mecânica**, não o dia.

---

6. 🔄 RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO

Art. 27-A da Lei 8.213/1991

NOTA

"Art. 27-A" — Na hipótese de **perda da qualidade de segurado**, para fins de concessão dos benefícios de **auxílio por incapacidade temporária**, de **aposentadoria por incapacidade permanente**, de **salário-maternidade** e de **auxílio-reclusão**, o segurado deverá contar, **a partir da data da nova filiação** à Previdência Social, com **metade dos períodos** previstos nos **incisos I, III e IV** do *caput* do art. 25.

6.1 A tabela da "meia carência"

Benefício	Carência integral	Após perder e voltar
Auxílio por incapacidade temporária	12	**6**
Aposentadoria por incapacidade permanente	12	**6**
Salário-maternidade (CI, especial, facultativa)	10	**5**
Auxílio-reclusão	24	**12**

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A regra NÃO se aplica à aposentadoria por idade** (inciso II do art. 25) — o art. 27-A menciona apenas os incisos **I, III e IV**.

🧠 **"Perdeu e voltou? Paga metade — mas só para incapacidade, maternidade e reclusão."**

6.2 Recuperação ≠ perda do tempo anterior

NOTA

A perda da qualidade de segurado NÃO apaga o tempo de contribuição já cumprido. O tempo anterior continua computável para **tempo de contribuição** e, conforme o caso, para **carência** — o que se exige, ao retornar, é o cumprimento da **metade** dos períodos acima para os benefícios listados.

---

7. ● QUANDO A PERDA DA QUALIDADE NÃO IMPEDE O BENEFÍCIO

Lei nº 10.666/2003, art. 3º

NOTA

"Art. 3º" — A **perda da qualidade de segurado NÃO será considerada** para a concessão das aposentadorias por **tempo de contribuição** e **especial**.

"§1º" — Na hipótese de **aposentadoria por idade**, a perda da qualidade de segurado **não será considerada**, **desde que** o segurado conte com, no mínimo, o **tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência** na data do requerimento.

```
PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
├── Aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ..... NÃO impede
├── Aposentadoria ESPECIAL ..................... NÃO impede
├── Aposentadoria por IDADE .................... NÃO impede,
│                                                se cumprida a carência
└── DEMAIS benefícios (incapacidade, pensão,
    maternidade, reclusão) ..................... IMPEDE
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A lógica:** as aposentadorias **programáveis** premiam um histórico já construído — quem trabalhou 35 anos não perde esse direito por ter ficado alguns anos sem contribuir. Já os benefícios de **risco** (incapacidade, morte, prisão, maternidade) exigem que o seguro esteja **vigente** no momento do sinistro.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta como regra geral pela **EC 103/2019**, subsistindo por **transição** e **direito adquirido**. A regra do art. 3º da Lei 10.666/2003 permanece relevante para essas hipóteses e para a aposentadoria por idade/programada.

---

8. ⚠ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **O período de graça independe de contribuições** — é o *caput* do art. 15.
2. **Prazo máximo: 36 meses** (12 + 12 do §1º + 12 do §2º, na escada 12→24→36).
3. **A prorrogação do §1º alcança SÓ o inciso II.** Não prorroga militar (3 meses) nem facultativo (6 meses).
4. **"Mais de 120" contribuições**, e não "120 ou mais".
5. **A perda não ocorre no dia seguinte ao fim do prazo** — há o acréscimo do §4º.
6. **A perda não apaga o tempo de contribuição anterior.**
7. **Auxílio-acidente não mantém a qualidade sem limite de prazo** (exceção do inciso I).
8. **O art. 27-A não alcança a aposentadoria por idade.**
9. **Preso: 12 meses APÓS O LIVRAMENTO**, e não a partir da prisão.
10. **Militar: 3 meses APÓS O LICENCIAMENTO**, e não a partir da incorporação.

---

9. 🪝 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"O segurado facultativo mantém a qualidade por 12 meses após cessar as contribuições."	❌	são **6 meses**
2	"O segurado incorporado às Forças Armadas mantém a qualidade por 6 meses."	❌	são **3 meses**
3	"O segurado recluso mantém a qualidade por 12 meses contados da prisão."	❌	**após o livramento**
4	"O período de graça é de, no máximo, 24 meses."	❌	pode chegar a **36**
5	"A prorrogação por desemprego alcança todos os incisos do art. 15."	❌	só o **inciso II** e o **§1º**
6	"A prorrogação do §1º exige o pagamento de 120 contribuições."	❌	**mais de** 120
7	"Quem está em gozo de qualquer benefício mantém a qualidade sem limite de prazo."	❌	**exceto auxílio-acidente**
8	"A perda ocorre no dia seguinte ao término do período de graça."	❌	há o acréscimo do **§4º**
9	"A perda da qualidade de segurado extingue o tempo de contribuição anterior."	❌	**não extingue**
10	"Após perder e recuperar a qualidade, exige-se metade da carência para a aposentadoria por idade."	❌	o art. 27-A **não** alcança o inciso II
11	"A perda da qualidade de segurado não é considerada para a aposentadoria especial."	✅	Lei 10.666/2003, art. 3º
12	"Durante o período de graça, o segurado conserva todos os seus direitos."	✅	art. 15, §3º
13	"O segurado que deixa de exercer atividade remunerada mantém a qualidade por 12 meses."	✅	art. 15, II

10. 📋 RESUMO

- **Qualidade de segurado** = cobertura vigente. **Período de graça** = manutenção da qualidade **independentemente de contribuições** (art. 15, *caput*).
- **Prazos: ∞ · 12 · 12 · 12 · 3 · 6** (incisos I a VI).
- I: em gozo de benefício (**exceto auxílio-acidente**) → **sem limite**
- II: parou de trabalhar / suspenso / licenciado sem remuneração → **12**
- III: doença de segregação compulsória → **12** após cessar a segregação
- IV: preso → **12** após o **livramento**
- V: serviço militar → **3** após o **licenciamento**
- VI: **facultativo** → **6**
- **Prorrogações (só sobre o inciso II):** +12 por **mais de 120** contribuições (§1º); +12 por **desemprego comprovado** (§2º). **Escada: 12 → 24 → 36.**
- **§3º:** conserva **todos os direitos** durante o período de graça.
- **§4º:** perda no **dia seguinte ao vencimento** da contribuição do **mês seguinte** ao fim do prazo.

- **Recuperação (art. 27-A): metade** dos períodos dos incisos **I, III e IV** do art. 25 — **6 · 5 · 12**. **Não** alcança a aposentadoria por idade.
- **Lei 10.666/2003, art. 3º:** a perda **não impede** aposentadoria por **tempo de contribuição** e **especial**; e não impede a **por idade**, se cumprida a carência.

---

11. MEMORIZAÇÃO

```
PRAZOS ..... ∞ · 12 · 12 · 12 · 3 · 6
             (benefício · parou · segregação · preso · militar · facultativo)
ESCADA ..... 12 → 24 (120 contrib. OU desemprego) → 36 (as duas)
§1º ........ MAIS DE 120 contribuições · só inciso II
§2º ........ +12 meses · desemprego com REGISTRO em órgão próprio
§4º ........ perda = dia seguinte ao vencimento da contribuição
             do MÊS SEGUINTE ao fim do prazo
ART. 27-A .. metade: 6 (incapacidade) · 5 (maternidade) · 12 (reclusão)
             NÃO alcança aposentadoria por idade
LEI 10.666  perda NÃO impede: tempo de contribuição · especial ·
             idade (se cumprida a carência)
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> *"Três é o militar, seis é o facultativo, doze é todo o resto, infinito é quem já recebe."*
>
> *"Doze vira vinte e quatro com 120 contribuições. Vinte e quatro vira trinta e seis com desemprego."*

---

12. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 15, II, da Lei 8.213/1991.

Q2 (C/E). O segurado facultativo mantém a qualidade de segurado por até doze meses após a cessação das contribuições.

> **NOTA**
> **ERRADO.** São **6 meses** (art. 15, VI). É o prazo mais cobrado depois do de 12 meses.

Q3 (Múltipla). O segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar mantém a qualidade de segurado por: a) 12 meses após a incorporação b) 12 meses após o licenciamento c) **3 meses após o licenciamento** ✓ d) 6 meses após o licenciamento e) sem limite de prazo

NOTA

GABARITO: C. Art. 15, V. Note o **termo inicial**: após o **licenciamento**, não após a incorporação.

MÉDIO

Q4 (C/E). O prazo de manutenção da qualidade de segurado previsto no inciso II do art. 15 da Lei 8.213/1991 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

NOTA

ERRADO. O §1º exige **MAIS DE 120** contribuições — ou seja, no mínimo **121**. A assertiva diz "120", o que não satisfaz o requisito. Pegadinha de precisão numérica.

Q5 (C/E). O período de graça pode alcançar 36 meses.

NOTA

CERTO. Escada: 12 meses (inciso II) + 12 meses (§1º, mais de 120 contribuições) + 12 meses (§2º, desemprego comprovado) = **36 meses**.

Q6 (C/E). Durante os prazos de manutenção da qualidade de segurado, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

NOTA

CERTO. Art. 15, §3º — literalidade.

Q7 (C/E). O segurado recolhido à prisão mantém a qualidade de segurado por até doze meses contados da data da prisão.

NOTA

ERRADO. O prazo é de 12 meses contados **após o livramento** (art. 15, IV). Enquanto preso, o segurado permanece protegido; o prazo só começa a correr quando ele é solto.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Carlos foi empregado por 15 anos, com 180 contribuições mensais ininterruptas. Foi demitido e registrou-se no órgão próprio do Ministério do Trabalho como desempregado. Qual o prazo máximo de manutenção da qualidade de segurado?

a) 12 meses b) 18 meses c) 24 meses d) **36 meses** ✓ e) sem limite

NOTA

GABARITO: D. Comentário: ① prazo básico do inciso II = **12 meses**; ② Carlos tem **180 > 120** contribuições ininterruptas → §1º prorroga para **24 meses**; ③ desemprego **comprovado por registro** no órgão próprio → §2º acrescenta **+12 meses** sobre o prazo do §1º. **Total: 36 meses. Cuidado:** se ele tivesse apenas 100 contribuições, o §1º não incidiria, e o total seria 12 + 12 = **24 meses**.

Q9 (C/E). A perda da qualidade de segurado acarreta a perda do tempo de contribuição anteriormente cumprido, exigindo-se o reinício da contagem.

NOTA

ERRADO. A perda da qualidade **não apaga** o tempo de contribuição já cumprido, que permanece computável. O que o art. 27-A exige, ao retornar, é o cumprimento de **metade** dos períodos de carência dos incisos I, III e IV do art. 25 para determinados benefícios.

Q10 (C/E). Havendo perda da qualidade de segurado, o segurado que retornar ao RGPS deverá cumprir metade da carência exigida para a aposentadoria por idade.

NOTA

ERRADO. O art. 27-A menciona expressamente os incisos **I, III e IV** do art. 25 — auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. A **aposentadoria por idade** está no **inciso II** e **não** é alcançada pela regra.

AVANÇADO

Q11 (C/E). A perda da qualidade de segurado não é considerada para a concessão da aposentadoria especial.

NOTA

CERTO. Art. 3º da Lei nº 10.666/2003. A regra também alcança a aposentadoria por tempo de contribuição e, mediante cumprimento da carência, a aposentadoria por idade (§1º).

Q12 (C/E). O segurado em gozo de auxílio-acidente mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo, nos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/1991.

NOTA

ERRADO. O inciso I **ressalva expressamente o auxílio-acidente**. A razão é que esse benefício tem natureza **indenizatória** e é pago **cumulativamente com o salário** — o beneficiário continua trabalhando, não havendo motivo para a manutenção indefinida da qualidade. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a ressalva decorre de alteração legislativa posterior ao texto original do art. 15.

---

13. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Art. 15 — "∞ · 12 · 12 · 12 · 3 · 6".** Benefício (exceto auxílio-acidente) = sem limite · parou de trabalhar = 12 · segregação = 12 · preso = 12 **após o livramento** · militar = 3 **após o licenciamento** · **facultativo = 6**. **Escada: 12 → 24 (mais de 120 contribuições) → 36 (+ desemprego registrado). §3º:** conserva todos os direitos. **§4º:** perda no dia seguinte ao vencimento da contribuição do **mês seguinte** ao fim do prazo. **Art. 27-A:** metade — **6 · 5 · 12** — **não** para aposentadoria por idade. **Lei 10.666, art. 3º:** perda não impede tempo de contribuição, especial e idade (com carência).

15 MINUTOS

1. Recite os seis prazos do art. 15, na ordem, com a situação de cada um.
2. Diga o termo inicial de cada prazo (atenção a preso e militar).
3. Monte a escada 12 → 24 → 36 e diga o requisito de cada degrau.
4. Explique a mecânica do §4º com um exemplo próprio.
5. Recite a tabela do art. 27-A e diga qual benefício **não** é alcançado.
6. Diga os três casos em que a perda da qualidade **não** impede o benefício.

CHECKLIST

- [ ] Li o art. 15 e todos os §§ da Lei 8.213/1991
- [ ] Li o art. 27-A da Lei 8.213/1991
- [ ] Li o art. 3º da Lei 10.666/2003
- [ ] Recito os seis prazos sem consultar, em menos de 30 segundos
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 14 — CARÊNCIA

Lei nº 8.213/1991, arts. 24 a 27-A · art. 39

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: D + L + Q + A · ~6h

> NOTA
> **Último módulo do Volume 2 — e o mais "tabuada" de todos.** Carência é lista de números e de exceções. A boa notícia: é finita e pequena. Quem decora as duas tabelas (art. 25 e art. 26) resolve praticamente todas as questões do tema.

---

1. CONCEITO

> NOTA
> **"Art. 24. Período de carência** é o **número mínimo de contribuições mensais** indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do **primeiro dia dos meses de suas competências**."

Em linguagem simples: é o **"pedágio de entrada"** do benefício. Antes de completar a carência, o segurado está filiado e tem qualidade de segurado — mas **ainda não tem direito** àquele benefício específico.

---

2. A TRÍADE QUE VOCÊ PRECISA SEPARAR

Este é o ponto conceitual mais importante do módulo. **Três institutos distintos**, que a banca embaralha:

	CARÊNCIA	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	QUALIDADE DE SEGURADO
O que é	Nº mínimo de **contribuições mensais**	**Tempo total** de vínculo contributivo	Estar **coberto** pelo seguro
Mede	**Quantidade** de competências	**Duração** (anos, meses, dias)	**Vigência** da proteção
Unidade	Contribuições (nº)	Tempo (a/m/d)	Situação (tem ou não tem)
Contagem	Regras próprias (art. 27)	Todo o período contributivo	Art. 15
Serve para	Autorizar aquele benefício	Calcular e conceder aposentadoria	Ter direito a qualquer benefício
Módulo	Este	Volume 3	M13

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Exemplo que esclarece tudo:** Um segurado que contribuiu **12 meses seguidos** tem:

- **12 contribuições** de carência ✅
- **1 ano** de tempo de contribuição ✅

Mas alguém que contribuiu **12 meses alternados ao longo de 5 anos** pode ter:

- **12 contribuições** de carência ✅
- **1 ano** de tempo de contribuição ✅
- e **ter perdido** a qualidade de segurado nos intervalos ❌

Carência ≠ tempo ≠ qualidade. Os três precisam ser verificados separadamente.

ASSERTIVA ERRADA

❌ "Carência e tempo de contribuição são expressões sinônimas." — **ERRADO.**

---

3. ●● BENEFÍCIOS QUE EXIGEM CARÊNCIA — ART. 25

NOTA

"Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, **ressalvado o disposto no art. 26**:"

3.1 A TABELA DEFINITIVA

Inc.	Benefício	Carência
I	**Auxílio por incapacidade temporária** e **aposentadoria por incapacidade permanente**	**12** contribuições
II	**Aposentadoria por idade**, **por tempo de contribuição** e **especial**	**180** contribuições
III	**Salário-maternidade** para **contribuinte individual**, **segurada especial** e **facultativa**	**10** contribuições
IV	**Auxílio-reclusão**	**24** contribuições

MEMORIZE

🧠 **MNEMÔNICO: "12 · 180 · 10 · 24"**

```
 12  → incapacidade (temporária e permanente)
180  → aposentadorias  (= 15 anos)
 10  → salário-maternidade das que RECOLHEM PARA SI
 24  → auxílio-reclusão   ← o mais recente e o mais esquecido
```

🎯 **O 24 do auxílio-reclusão é atualização legislativa** (Lei nº 13.846/2019). Antes, o auxílio-reclusão **não exigia carência**. Questão antiga pode estar desatualizada — **a resposta correta hoje é 24 contribuições**.

3.2 Detalhes de cada inciso

Inciso I — 12 contribuições. Vale para os dois benefícios por incapacidade. Mas atenção: há **dispensa** em caso de **acidente** e de **doenças da lista** (art. 26, II).

Inciso II — 180 contribuições. Equivale a **15 anos**. Note que a carência é medida em **contribuições**, não em anos — e por isso 180 contribuições podem estar espalhadas por um período muito maior.

Inciso III — 10 contribuições. Só para as seguradas que **recolhem para si próprias**: **contribuinte individual**, **segurada especial** e **facultativa**.

> COMO CAI NA PROVA
>
> 🎯 **Por contraste: empregada, doméstica e avulsa NÃO têm carência** para o salário-maternidade (art. 26, VI) — porque quem recolhe por elas é um terceiro.
>
> 🧠 **"Quem recolhe para si, cumpre carência. Quem tem terceiro recolhendo, não cumpre."** Essa lógica se repete em toda a matéria.

Inciso IV — 24 contribuições. Auxílio-reclusão.

3.3 Parto antecipado — a redução do parágrafo único

> NOTA
>
> **Parágrafo único do art. 25** — Em caso de **parto antecipado**, o período de carência do inciso III será **reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado**.

> NOTA
>
> **Exemplo:** parto antecipado em 2 meses → carência de **10 − 2 = 8** contribuições.

---

4. ●● BENEFÍCIOS QUE NÃO EXIGEM CARÊNCIA — ART. 26

> NOTA
>
> **"Art. 26. Independe de carência** a concessão das seguintes prestações:"

4.1 A TABELA DEFINITIVA

Inc.	Prestação
I	**Pensão por morte**, **salário-família** e **auxílio-acidente**
II	Benefícios por **incapacidade** nos casos de **acidente de qualquer natureza ou causa**, de **doença profissional ou do trabalho**, e nas **doenças e afecções especificadas em lista** elaborada pelos Ministérios competentes
III	Benefícios do art. 39, I, aos **segurados especiais**
IV	**Serviço social**
V	**Reabilitação profissional**
VI	**Salário-maternidade** para as seguradas **EMPREGADA**, **TRABALHADORA AVULSA** e **EMPREGADA DOMÉSTICA**

MEMORIZE

MNEMÔNICO DOS SEM CARÊNCIA — "PSA + ADL + E + 2 SERVIÇOS + EAD"

```
P S A ......... Pensão por morte · Salário-família · Auxílio-acidente
A D L ......... Acidente (qualquer natureza) · Doença profissional/do trabalho ·
                doenças da Lista
E ............. Especial (art. 39, I)
2 SERVIÇOS .... Serviço Social · Reabilitação Profissional
E A D ......... salário-maternidade da Empregada, Avulsa e Doméstica
```

4.2 O ponto mais cobrado do art. 26

```
PENSÃO POR MORTE ....... SEM carência ✅
AUXÍLIO-RECLUSÃO ....... COM carência de 24 contribuições ⚠️
```

COMO CAI NA PROVA

Este contraste é ouro de prova. Os dois são benefícios **do dependente**, os dois decorrem da "ausência" do segurado — mas **um exige carência e o outro não**.

A razão histórica: a Lei 13.846/2019 criou a carência **apenas** para o auxílio-reclusão, por razões de política previdenciária. A pensão por morte continuou **sem carência**.

"Pensão por morte e auxílio-reclusão independem de carência." — **ERRADO.**

4.3 A lista de doenças (inciso II)

O inciso II dispensa a carência para benefícios por incapacidade quando decorrentes de:

1. **acidente de qualquer natureza ou causa** (não só acidente do trabalho!);
2. **doença profissional ou do trabalho**;
3. **doenças e afecções especificadas em lista** elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência, **atualizada a cada 3 anos**, segundo critérios de **estigma, deformação, mutilação, deficiência** ou outro fator que confira **especificidade e gravidade**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **"Acidente de qualquer natureza ou causa"** — inclui acidente **doméstico**, de **trânsito**, de **lazer**. Não precisa ser acidente **do trabalho**.

🎯 Para a doença da lista, exige-se que o segurado seja acometido **após filiar-se** ao RGPS.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a lista de doenças é fixada em ato normativo próprio e atualizada periodicamente. **Não decore o rol de doenças**; decore o **critério**.

---

5. ● CONTAGEM DA CARÊNCIA — ART. 27

NOTA

"Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:

I – referentes ao **período a partir da data de filiação** ao RGPS, no caso dos segurados **empregados**, inclusive os **domésticos**, e dos **trabalhadores avulsos**;

II – realizadas **a contar da data do efetivo pagamento da PRIMEIRA contribuição SEM ATRASO**, **não sendo consideradas** para este fim as contribuições recolhidas **com atraso** referentes a competências anteriores, no caso dos segurados **contribuinte individual**, **especial** e **facultativo**."

5.1 A grande divisão

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  EMPREGADO · DOMÉSTICO · AVULSO          (inciso I)  │
│  Conta desde a DATA DA FILIAÇÃO.                     │
│  Recolhimento é de TERCEIRO → o segurado não é prejudicado.  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  CONTRIBUINTE INDIVIDUAL · ESPECIAL · FACULTATIVO  (inciso II)│
│  Conta a partir do PAGAMENTO DA 1ª CONTRIBUIÇÃO SEM ATRASO.   │
│  Contribuições em atraso de competências ANTERIORES NÃO contam│
│  para carência.                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A lógica é sempre a mesma:** quem depende de terceiro para recolher **não é prejudicado**; quem recolhe para si **assume o risco**.

🎯 **Detalhe fino:** contribuições em atraso de competências anteriores **não contam para CARÊNCIA** — mas podem contar como **TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**. São coisas diferentes (revisão do item 2).

✗ "As contribuições recolhidas em atraso não são computadas para nenhum fim." — **ERRADO.**

5.2 Art. 27, *caput* do art. 24 — o "primeiro dia da competência"

O art. 24 diz que as contribuições são consideradas "a partir do transcurso do **primeiro dia dos meses de suas competências**". Ou seja: a carência conta **por competência mensal**, e não por dias trabalhados.

---

6. 🔄 CARÊNCIA APÓS PERDA DA QUALIDADE — ART. 27-A

(revisão do M13)

> 📝 NOTA
> **"Art. 27-A"** — Na hipótese de **perda da qualidade de segurado**, para fins de concessão dos benefícios de **auxílio por incapacidade temporária**, **aposentadoria por incapacidade permanente**, **salário-maternidade** e **auxílio-reclusão**, o segurado deverá contar, a partir da **nova filiação**, com **METADE** dos períodos previstos nos incisos **I, III e IV** do art. 25.

Benefício	Integral	Após perda
Auxílio por incapacidade temporária	12	**6**
Aposentadoria por incapacidade permanente	12	**6**
Salário-maternidade (CI, especial, facultativa)	10	**5**
Auxílio-reclusão	24	**12**

> 🎯 COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **A aposentadoria por idade (inciso II, 180 contribuições) NÃO é alcançada** — o art. 27-A cita apenas os incisos **I, III e IV**.

---

7. CARÊNCIA DO SEGURADO ESPECIAL — ART. 39

(revisão do M09)

O segurado especial **não conta contribuições** — ele **comprova atividade rural**.

> 📝 NOTA
> **Art. 39, I:** aposentadoria por idade ou por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-reclusão ou pensão, no valor de **1 salário mínimo**, desde que comprove o exercício de **atividade rural**, ainda que de forma **descontínua**, no período **imediatamente anterior ao requerimento**, **igual ao número de meses correspondentes à carência** do benefício requerido.
>
> **Parágrafo único:** salário-maternidade de **1 salário mínimo**, comprovada atividade rural, ainda que descontínua, nos **12 meses imediatamente anteriores** ao início do benefício.

```
SEGURADO ESPECIAL
Carência = MESES DE ATIVIDADE RURAL comprovada
           (não contribuições)
Salário-maternidade = 12 meses de atividade rural
```

---

8. ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Carência ≠ tempo de contribuição ≠ qualidade de segurado.**
2. **Auxílio-reclusão TEM carência (24)**; **pensão por morte NÃO tem**.
3. **Salário-maternidade:** empregada/avulsa/doméstica **sem** carência; CI/especial/ facultativa **com** 10 contribuições.
4. **Acidente de QUALQUER natureza ou causa** dispensa carência — não só o do trabalho.
5. **180 contribuições** = 15 anos, mas o que se conta são **contribuições**, não anos.
6. **Contribuições em atraso** de CI/facultativo **não contam para carência** — mas podem contar para **tempo de contribuição**.
7. **Serviço social e reabilitação profissional não exigem carência.**
8. **Art. 27-A não alcança a aposentadoria por idade.**
9. **Parto antecipado reduz a carência** do salário-maternidade proporcionalmente.

---

9. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"Carência e tempo de contribuição são sinônimos."	✗	institutos **distintos**
2	"A pensão por morte exige carência de 24 contribuições."	✗	pensão por morte é **SEM carência**; o 24 é do **auxílio-reclusão**
3	"O auxílio-reclusão independe de carência."	✗	exige **24** contribuições (Lei 13.846/2019)
4	"O salário-maternidade exige 10 contribuições de todas as seguradas."	✗	empregada, avulsa e doméstica são **dispensadas**
5	"A carência da aposentadoria por idade é de 15 contribuições."	✗	são **180** contribuições (que equivalem a 15 anos)
6	"Somente o acidente do trabalho dispensa a carência do auxílio por incapacidade."	✗	**acidente de qualquer natureza ou causa**
7	"O auxílio-acidente exige carência de 12 contribuições."	✗	**independe** de carência (art. 26, I)
8	"O salário-família exige carência."	✗	**independe** (art. 26, I)
9	"As contribuições em atraso do contribuinte individual não contam para nenhum fim."	✗	não contam para **carência**; podem contar como **tempo de contribuição**
10	"Após a perda da qualidade, exige-se metade da carência para a aposentadoria por idade."	✗	o art. 27-A **não** alcança o inciso II
11	"O serviço social e a reabilitação profissional independem de carência."	✓	art. 26, IV e V
12	"Para o empregado, a carência conta a partir da data de filiação."	✓	art. 27, I
13	"Em caso de parto antecipado, a carência do salário-maternidade é reduzida."	✓	art. 25, § único

---

10. 📋 RESUMO

- **Carência (art. 24):** número mínimo de **contribuições mensais**, contadas a partir do transcurso do **primeiro dia** das competências.
- **COM carência (art. 25): 12 · 180 · 10 · 24**
- **12** — incapacidade temporária e permanente
- **180** — aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial
- **10** — salário-maternidade de **CI, especial e facultativa** (reduzida em parto antecipado)
- **24** — **auxílio-reclusão**
- **SEM carência (art. 26):** pensão por morte · salário-família · auxílio-acidente · incapacidade por **acidente de qualquer natureza**, doença profissional/do trabalho e doenças da lista · benefícios do art. 39, I (segurado especial) · **serviço social** · **reabilitação profissional** · salário-maternidade de **empregada, avulsa e doméstica**.
- **Contagem (art. 27):** empregado/doméstico/avulso → **desde a filiação**; CI/especial/facultativo → **desde o pagamento da 1ª contribuição SEM atraso**.
- **Após perda (art. 27-A):** metade — **6 · 5 · 12** — **não** para aposentadoria por idade.
- **Segurado especial (art. 39):** comprova **meses de atividade rural** equivalentes à carência.

---

11. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
COM CARÊNCIA ......  12 · 180 · 10 · 24
                     (incapacidade · aposentadorias · sal.-maternidade CI/esp/fac ·
                      auxílio-reclusão)

SEM CARÊNCIA ......  P S A  (Pensão por morte · Salário-família · Auxílio-acidente)
                   + A D L  (Acidente qualquer natureza · Doença prof./trabalho · Lista)
                   + art. 39, I (segurado especial)
                   + 2 SERVIÇOS (Serviço Social · Reabilitação Profissional)
                   + E A D  (sal.-maternidade: Empregada · Avulsa · Doméstica)

O CONTRASTE DE OURO
  Pensão por morte ....... SEM carência
  Auxílio-reclusão ....... 24 contribuições

CONTAGEM
  Empregado/doméstico/avulso ....... desde a FILIAÇÃO
  CI/especial/facultativo .......... desde a 1ª CONTRIBUIÇÃO SEM ATRASO

APÓS PERDA (27-A) ...  6 · 5 · 12  (não alcança aposentadoria por idade)
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> "*Quem recolhe para si cumpre carência. Quem tem terceiro recolhendo, não cumpre.*"
>
> "*Morreu: sem carência. Foi preso: 24.*"

---

12. ? QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 24 da Lei 8.213/1991.

Q2 (Múltipla). A carência exigida para a aposentadoria por idade é de: a) 12 contribuições b) 60 contribuições c) 120 contribuições d) **180 contribuições** ✓ e) 240 contribuições

> NOTA
> **GABARITO: D.** Art. 25, II. Equivale a **15 anos**, mas o que se conta são **contribuições**.

Q3 (C/E). A pensão por morte independe de carência.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 26, I.

MÉDIO

Q4 (C/E). O auxílio-reclusão independe de carência, por ser benefício devido aos dependentes do segurado.

> NOTA
> **ERRADO.** Desde a **Lei nº 13.846/2019**, o auxílio-reclusão exige carência de **24 contribuições mensais** (art. 25, IV). É a diferença mais cobrada em relação à pensão por morte, que **continua sem carência**.

Q5 (C/E). O salário-maternidade independe de carência para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 26, VI. Para **contribuinte individual, segurada especial e facultativa**, a carência é de **10 contribuições** (art. 25, III).

Q6 (C/E). Independe de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho, sendo exigida carência quando o acidente for de natureza diversa.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 26, II, dispensa a carência em caso de **acidente de qualquer natureza ou causa** — não apenas o acidente do trabalho. Acidente doméstico, de trânsito ou de lazer também dispensam.

Q7 (C/E). Para o segurado contribuinte individual, as contribuições recolhidas em atraso, referentes a competências anteriores à primeira contribuição sem atraso, não são computadas para efeito de carência.

NOTA

CERTO. Art. 27, II. Atenção: elas podem, contudo, ser computadas como **tempo de contribuição** — institutos distintos.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Renata, segurada contribuinte individual, recolheu 8 contribuições mensais e engravidou. O parto ocorreu com **antecipação de 2 meses**. Sobre o direito ao salário-maternidade:

a) Não tem direito, pois a carência exigida é de 10 contribuições. b) **Tem direito, pois o parto antecipado reduz a carência para 8 contribuições.** ✓ c) Tem direito, pois o salário-maternidade independe de carência. d) Não tem direito, pois a carência exigida é de 12 contribuições. e) Tem direito apenas se comprovar a qualidade de segurada por 12 meses.

NOTA

GABARITO: B. Comentário: carência do inciso III = **10** contribuições. O **parágrafo único do art. 25** reduz a carência "em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado" → 10 − 2 = **8**. Renata tem exatamente 8. ✓ **Por que as outras erram:** (a) ignora a redução; (c) a dispensa do art. 26, VI, alcança apenas **empregada, avulsa e doméstica**; (d) 12 é a carência dos benefícios por incapacidade; (e) confunde carência com qualidade de segurado.

Q9 (Caso prático). Marcos contribuiu por 200 meses como empregado, foi demitido e perdeu a qualidade de segurado. Dois anos depois, voltou a trabalhar e, após **6 contribuições**, sofreu acidente de trânsito que o incapacitou temporariamente. Sobre o direito ao benefício:

a) Não tem direito, pois precisaria de 12 novas contribuições. b) Não tem direito, pois perdeu a qualidade de segurado. c) Tem direito, pois cumpriu a metade da carência exigida pelo art. 27-A. d) **Tem direito, pois o acidente de qualquer natureza dispensa a carência.** ✓ e) Tem direito apenas após 180 contribuições.

NOTA

GABARITO: D. Comentário: a resposta mais precisa é a dispensa do **art. 26, II** — **acidente de qualquer natureza ou causa** afasta a exigência de carência. Marcos recuperou a qualidade de segurado ao voltar a trabalhar (filiação automática) e, havendo acidente, **não há carência a cumprir**. **Nota:** a alternativa (c) também conduziria ao deferimento (6 = metade de 12, art. 27-A), mas a questão pede o fundamento; a **dispensa por acidente** é a regra específica e prevalece. Em prova, prefira sempre o fundamento **mais específico**.

Q10 (C/E). As contribuições vertidas antes da perda da qualidade de segurado são integralmente desconsideradas para efeito de carência quando o segurado retorna ao RGPS.

NOTA

ERRADO. O art. 27-A não "zera" a carência: ele exige, a partir da **nova filiação**, o cumprimento de **metade** dos períodos dos incisos I, III e IV do art. 25 para os benefícios ali listados. O tempo de contribuição anterior **permanece computável**.

AVANÇADO

Q11 (C/E). O segurado especial faz jus a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo mediante comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, em período igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 39, I, da Lei 8.213/1991. O segurado especial **comprova atividade rural**, não contribuições.

Q12 (C/E). O serviço social e a reabilitação profissional dependem do cumprimento de carência de doze contribuições mensais.

> NOTA
> **ERRADO.** Ambos **independem de carência** (art. 26, IV e V). São os **dois serviços** do RGPS, e são acessíveis tanto ao segurado quanto ao dependente.

---

13. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Carência = nº mínimo de CONTRIBUIÇÕES** (art. 24). Distinta de **tempo de contribuição** e de **qualidade de segurado**. **COM (art. 25): 12 · 180 · 10 · 24. SEM (art. 26): P-S-A + A-D-L + art. 39,I + 2 serviços + E-A-D. Contraste de ouro:** pensão por morte **sem** carência × auxílio-reclusão **24**. **Contagem (art. 27):** empregado/doméstico/avulso desde a **filiação**; CI/especial/facultativo desde a **1ª contribuição sem atraso**. **Art. 27-A:** metade — **6 · 5 · 12** — não alcança aposentadoria por idade.

15 MINUTOS

1. Recite a tabela do art. 25 (4 incisos, 4 números).
2. Recite a tabela do art. 26 (6 incisos).
3. Explique a diferença entre carência, tempo de contribuição e qualidade de segurado.
4. Diga quais seguradas têm e quais não têm carência no salário-maternidade — e por quê.
5. Explique a regra de contagem do art. 27 e a lógica por trás dela.
6. Recite a tabela do art. 27-A e diga qual benefício está fora.
7. Explique a regra do parto antecipado com um exemplo numérico.

CHECKLIST — FIM DO VOLUME 2

- [ ] Li os arts. 24, 25, 26, 27 e 27-A da Lei 8.213/1991
- [ ] Li o art. 39 da Lei 8.213/1991

- [ ] Recito as tabelas dos arts. 25 e 26 sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

🎓 VOLUME 2 CONCLUÍDO

Você agora domina **quem** está no RGPS, **como** entra, **quanto tempo** fica protegido e **qual pedágio** paga para cada benefício.

Antes de avançar para o Volume 3 (Benefícios):

1. Leia o **Pegadinhas do Volume 2** inteiro.
2. Faça o Simulado 2 — RGPS — meta: **≥ 80%**.
3. Importe os flashcards do Volume 2 e deixe o Anki rodar por, no mínimo, 5 dias.
4. Revise a tabela **"Quem é quem no RGPS"** (M10) — ela será usada o tempo todo no Volume 3.

PEGADINHAS QUE PODEM DERRUBAR VOCÊ NA PROVA

Volume 2 — RGPS: Segurados, Dependentes, Filiação, Qualidade e Carência

> **NOTA**
>
> **Como usar.** Treino de reflexo, não leitura. Cubra a coluna da direita, decida em **3 segundos**, confira. Repita **toda semana** até a prova.

PARTE 1 — O PAINEL DE NÚMEROS DO VOLUME 2

> **NOTA**
> Se você souber esta página de cor, acerta a maioria das questões do Volume 2.

```
── SEGURADOS ──────────────────────────────────────────────
  5     segurados obrigatórios (art. 11: I, II, V, VI, VII)
  6     categorias no total (5 obrigatórios + 1 facultativo)
  III e IV   incisos REVOGADOS (empresário e autônomo) — Lei 9.876/1999
  2     dias/semana — divisor DIARISTA × DOMÉSTICA (LC 150/2015)
 18     anos — idade mínima do empregado DOMÉSTICO
 16     anos — idade mínima geral e do FACULTATIVO (Decreto 3.048)
 14     anos — literalidade (desatualizada) do art. 13 da Lei 8.213

── SEGURADO ESPECIAL ──────────────────────────────────────
  4     módulos fiscais — limite da área agropecuária
 16     anos — idade mínima do filho para ser segurado especial
120     pessoas/dia — limite de contratação na safra (ano civil)
120     dias — limite de atividade remunerada externa (ano civil)
120     dias — limite de hospedagem no turismo rural (ano)
 50%    limite de outorga de imóvel rural a terceiros

── DEPENDENTES ────────────────────────────────────────────
  3     classes, EXCLUDENTES entre si
 21     anos — limite etário do filho e do irmão (salvo invalidez/deficiência)
 24     meses — janela do início de prova material (art. 16, §5º)

── PERÍODO DE GRAÇA (art. 15) ─────────────────────────────
  ∞     em gozo de benefício (exceto auxílio-acidente)
 12     parou de trabalhar / suspenso / licenciado sem remuneração
 12     doença de segregação compulsória (após cessar)
 12     preso (APÓS O LIVRAMENTO)
  3     serviço militar (APÓS O LICENCIAMENTO)  ← o menor prazo
  6     FACULTATIVO
>120    contribuições → prorroga o inciso II para 24 meses (§1º)
 +12    desemprego comprovado (§2º)
 36     PRAZO MÁXIMO (escada 12 → 24 → 36)

── CARÊNCIA ───────────────────────────────────────────────
 12     incapacidade temporária e permanente (art. 25, I)
180     aposentadorias: idade, tempo de contribuição, especial (II)
 10     salário-maternidade de CI, especial e facultativa (III)
 24     AUXÍLIO-RECLUSÃO (IV) — Lei 13.846/2019
  0     pensão por morte, salário-família, auxílio-acidente,
       2 serviços, sal.-maternidade de empregada/avulsa/doméstica
  6·5·12  metade após perda da qualidade (art. 27-A)
```

PARTE 2 — OS PARES QUE A BANCA QUER QUE VOCÊ CONFUNDA

2.1 ● FILIAÇÃO × INSCRIÇÃO (o par nº 1 do Volume 2)

	FILIAÇÃO	INSCRIÇÃO
É	**Vínculo** (o fato)	**Cadastro** (a ficha)
Obrigatórios	**Automática**, pelo exercício da atividade	**Declaratória**
Facultativo	Inscrição + **1ª contribuição**	**Constitutiva**
Quem tem	**Só o segurado**	Segurado **e** dependente

> **NOTA**
> **"Filia-se TRABALHANDO. Inscreve-se CADASTRANDO."**

2.2 ● CARÊNCIA × TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO × QUALIDADE DE SEGURADO

	Carência	Tempo de contribuição	Qualidade de segurado
Mede	**Quantidade** de contribuições	**Duração** do vínculo	**Vigência** da cobertura
Unidade	Nº de competências	Anos/meses/dias	Tem ou não tem
Base	arts. 24–27	Volume 3	art. 15

> **NOTA**
> **Contribuição em atraso do CI:** não conta para **carência**, mas pode contar como **tempo de contribuição**.

2.3 ● SEGURADO OBRIGATÓRIO × FACULTATIVO

	Obrigatório	Facultativo
Base	art. 11	**art. 13**
Filiação	**Automática**	Inscrição + 1ª contribuição
Depende de vontade	✗	✓
Exerce atividade remunerada	✓	✗ (não pode)
Período de graça	12 meses	**6 meses**

2.4 ● EMPREGADO × CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

	Empregado	Contribuinte individual
Subordinação	✓	✗
Habitualidade	✓ (não eventual)	Pode ser **eventual**
Quem recolhe	**Empresa**	O próprio *(ou a empresa tomadora)*
Risco se não recolher	Da empresa	**Do segurado**

> NOTA
> **O elemento decisivo é a SUBORDINAÇÃO.**

2.5 ● TRABALHADOR AVULSO × CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Ambos prestam serviço a **várias empresas sem vínculo**. O que separa:

> NOTA
> **INTERMEDIAÇÃO obrigatória por OGMO ou sindicato.** Sem intermediação → contribuinte individual. Com → avulso.

2.6 ● DOMÉSTICA × DIARISTA

```
ATÉ 2 dias/semana  →  DIARISTA  →  CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
MAIS DE 2 dias     →  DOMÉSTICA →  EMPREGADA DOMÉSTICA
```

2.7 ● SEGURADO ESPECIAL × CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (produtor rural)

	Segurado especial	Contribuinte individual
Área	**≤ 4 módulos fiscais**	**> 4 MF**
Empregado permanente	**Não pode**	Pode
Base de contribuição	**Comercialização da produção**	Salário de contribuição
Valor dos benefícios	**1 SM** (salvo contribuição facultativa)	Conforme SC

2.8 ● DIRETOR EMPREGADO × DIRETOR NÃO EMPREGADO

```
Diretor EMPREGADO ......... segurado EMPREGADO       (há subordinação)
Diretor NÃO empregado ..... CONTRIBUINTE INDIVIDUAL  (não há subordinação)
```

2.9 ● PENSÃO POR MORTE × AUXÍLIO-RECLUSÃO

	Pensão por morte	Auxílio-reclusão
Devido a	**Dependentes**	**Dependentes**
Carência	**NENHUMA**	**24 contribuições**
Requisito de renda do segurado	Não	**Baixa renda** (CF art. 201, IV)

> NOTA
> **"Morreu: sem carência. Foi preso: 24."** — o contraste mais cobrado do Volume 2.

2.10 ● SALÁRIO-MATERNIDADE: COM × SEM CARÊNCIA

```
SEM carência ....  EMPREGADA · AVULSA · DOMÉSTICA        (terceiro recolhe)
COM 10 ..........  CONTRIB. INDIVIDUAL · ESPECIAL ·      (recolhem para si)
                   FACULTATIVA
```

> NOTA
> **"Quem recolhe para si cumpre carência."**

2.11 ● PRESO × MILITAR (termo inicial do período de graça)

```
PRESO ......  12 meses APÓS O LIVRAMENTO      (não da prisão)
MILITAR ....  3 meses APÓS O LICENCIAMENTO    (não da incorporação)
```

2.12 ● CLASSE I × CLASSES II e III (dependência econômica)

```
CLASSE I ............... PRESUMIDA
├── EXCEÇÃO: enteado e menor tutelado → COMPROVADA + declaração
CLASSES II e III ....... COMPROVADA
```

2.13 ● EMANCIPAÇÃO — regra × exceção

```
REGRA .... emancipação faz PERDER a condição de dependente,
           AINDA QUE INVÁLIDO
EXCEÇÃO .. emancipação por COLAÇÃO DE GRAU em curso SUPERIOR
           → NÃO perde
```

2.14 ● SERVIDOR PÚBLICO — o quadro completo

Situação	Regime
Efetivo **com** RPPS	**RPPS** (excluído do RGPS)
Efetivo **sem** RPPS no ente	**RGPS** obrigatório
Exclusivamente cargo em comissão	**RGPS — segurado EMPREGADO**
Efetivo com RPPS + atividade privada	RPPS **+ RGPS obrigatório** pela atividade
Efetivo com RPPS querendo ser facultativo	**VEDADO** (CF art. 201, §5º)
Empregado público celetista	**RGPS — empregado**

PARTE 3 — OS 25 ERROS MAIS COMUNS (treino de reflexo)

#	Assertiva	✓/✗ e por quê
1	São beneficiários do RGPS segurados, dependentes e pensionistas.	✗ — só **dois**: segurados e dependentes
2	São segurados obrigatórios: empregado, doméstico, empresário, autônomo e especial.	✗ — empresário e autônomo **revogados** (Lei 9.876/99)
3	O auxílio-reclusão é devido ao segurado preso.	✗ — aos **dependentes**
4	O trabalhador temporário é segurado avulso.	✗ — é **empregado** (art. 11, I, "b")
5	O ocupante exclusivamente de cargo em comissão é contribuinte individual.	✗ — é **empregado**
6	O vereador não vinculado a RPPS é contribuinte individual.	✗ — é **empregado**
7	A diarista que trabalha 2 dias/semana é empregada doméstica.	✗ — **contribuinte individual**
8	O doméstico pode ser contratado a partir dos 16 anos.	✗ — **18 anos**
9	O avulso é responsável pelo próprio recolhimento.	✗ — é da **empresa/OGMO**
10	O trabalhador portuário avulso é intermediado pelo sindicato.	✗ — pelo **OGMO**
11	O segurado especial explora área de até 4 hectares.	✗ — **módulos fiscais**
12	O regime de economia familiar é requisito indispensável do segurado especial.	✗ — pode ser **individualmente**
13	Bolsa Família descaracteriza o segurado especial.	✗ — **não** descaracteriza (§8º)
14	O mandato de prefeito não descaracteriza o segurado especial.	✗ — a ressalva é para **vereador**
15	O segurado especial contribui sobre o salário de contribuição.	✗ — sobre a **comercialização da produção**
16	O participante de RPPS pode ser facultativo no RGPS.	✗ — **vedado** (CF 201, §5º)
17	Todo servidor público efetivo é excluído do RGPS.	✗ — só o **amparado por RPPS**
18	Havendo cônjuge e pais, o benefício é rateado entre todos.	✗ — classes **excludentes**
19	A dependência econômica dos pais é presumida.	✗ — **comprovada**
20	O filho inválido perde a condição aos 21 anos.	✗ — a invalidez **afasta** o limite
21	O filho universitário mantém a condição até os 24 anos.	✗ — **não há** prorrogação por estudo
22	A filiação depende de prévia inscrição.	✗ — é **automática** para os obrigatórios
23	O facultativo mantém a qualidade por 12 meses.	✗ — **6 meses**
24	O período de graça é de, no máximo, 24 meses.	✗ — pode chegar a **36**
25	A pensão por morte exige carência de 24 contribuições.	✗ — **sem** carência; 24 é do auxílio-reclusão

PARTE 4 — AS QUE PARECEM ERRADAS MAS ESTÃO CERTAS

#	Assertiva	✓ e por quê
1	O exercente de mandato eletivo sem RPPS é segurado **empregado**.	✓ — art. 11, I
2	Segundo a literalidade do art. 13, é facultativo o **maior de 14 anos**.	✓ — texto não atualizado (aplicável: 16)
3	O produtor rural pode ser segurado especial **sozinho**, sem família.	✓ — "individualmente ou em economia familiar"
4	A emancipação faz perder a condição de dependente **ainda que inválido**.	✓ — Decreto 3.048, art. 17
5	Emancipação por **colação de grau superior** não faz perder a condição.	✓ — exceção expressa
6	O trabalhador informal nunca inscrito **está filiado** ao RGPS.	✓ — filiação automática
7	A perda da qualidade **não apaga** o tempo de contribuição anterior.	✓
8	A perda da qualidade **não impede** a aposentadoria especial.	✓ — Lei 10.666/2003, art. 3º
9	O período de graça pode alcançar **36 meses**.	✓ — 12 + 12 (§1º) + 12 (§2º)
10	**Acidente de qualquer natureza** dispensa a carência.	✓ — art. 26, II
11	Contribuições em atraso do CI podem contar como **tempo de contribuição**.	✓ — só não contam para **carência**
12	O **parto antecipado** reduz a carência do salário-maternidade.	✓ — art. 25, § único
13	Serviço social e reabilitação profissional **independem de carência**.	✓ — art. 26, IV e V
14	Para o facultativo, a inscrição é **constitutiva** do vínculo.	✓
15	Turismo rural com hospedagem até **120 dias/ano** não descaracteriza.	✓ — art. 11, §8º

PARTE 5 — FLUXOGRAMA DE ENQUADRAMENTO (use em todo caso prático)

```
A pessoa exerce atividade REMUNERADA?
     │
     ├── NÃO ──→ pode ser FACULTATIVO (se ≥16 anos e quiser se filiar)
     │            └── salvo se participante de RPPS (CF 201, §5º)
     │
     └── SIM
          │
          ├── Há SUBORDINAÇÃO?
          │    ├── SIM + tomador é PESSOA/FAMÍLIA, residencial,
          │    │         sem lucro, >2 dias/sem  →  EMPREGADO DOMÉSTICO
          │    └── SIM + demais casos            →  EMPREGADO
          │
          ├── Há INTERMEDIAÇÃO por OGMO/sindicato,
          │   a diversas empresas, sem vínculo?  →  TRABALHADOR AVULSO
          │
          ├── Atividade rural/pesca artesanal,
          │   ≤ 4 MF, SEM empregado permanente?  →  SEGURADO ESPECIAL
          │
          └── NENHUM DOS ANTERIORES              →  CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
                                                     (categoria residual)
```

PARTE 6 — MNEMÔNICOS DO VOLUME 2

Sigla	Conteúdo
E-E-C-T-S	Segurados obrigatórios: Empregado · Empregado doméstico · Contribuinte individual · Trabalhador avulso · Segurado especial
P-A	Benefícios só do dependente: Pensão por morte · Auxílio-reclusão
P-P-N-S-O	Elementos do empregado: Pessoa física · Pessoalidade · Não eventualidade · Subordinação · Onerosidade
C-P-R-S-2	Doméstico: Contínuo · Pessoa/família · Residencial · Sem lucro · >2 dias/semana
P-S-I	Avulso: Pluralidade de tomadores · Sem vínculo · Intermediação
4-16-120-120-120-50	Números do segurado especial
C-F / P / I	Classes de dependentes: Cônjuge-companheiro e Filho · Pais · Irmão
∞-12-12-12-3-6	Prazos do período de graça (art. 15, I a VI)
12 → 24 → 36	Escada das prorrogações do período de graça
12 · 180 · 10 · 24	Carências do art. 25
P-S-A + A-D-L + E-A-D	Sem carência (art. 26)
6 · 5 · 12	Metade da carência após perda (art. 27-A)

PARTE 7 — PROTOCOLO PARA CASOS PRÁTICOS DE SEGURADOS

```
① QUEM É? ..............  aplique o fluxograma de enquadramento (Parte 5)
② ESTÁ FILIADO? ........  obrigatório: sim, desde o início da atividade
                          facultativo: só após inscrição + 1ª contribuição
③ TEM QUALIDADE? .......  aplique o art. 15 (∞-12-12-12-3-6) e a escada 12→24→36
④ CUMPRIU CARÊNCIA? ....  aplique o art. 25 e cheque as dispensas do art. 26
⑤ QUEM RECEBE? .........  se for pensão/auxílio-reclusão, aplique as 3 classes
                          e a regra da EXCLUSÃO
⑥ RELEIA O COMANDO .....  "correta" ou "incorreta"? Caçe as palavras-alarme.
```

NOTA

Meta: acertar **25/25** na Parte 3 e **15/15** na Parte 4, em menos de 5 minutos, sem consultar. Quando conseguir, o Volume 2 está dominado.

SIMULADO 02 — RGPS: SEGURADOS, DEPENDENTES, FILIAÇÃO, QUALIDADE E CARÊNCIA

Nível: Intermediário → Avançado · 40 questões · Tempo sugerido: 65 minutos

NOTA

Instruções. Sem consulta. Cronometre **65 minutos**. Marque as respostas em separado. Só depois confira o gabarito e preencha o diagnóstico. **Conteúdo:** M07 a M14 (Lei 8.213/1991, arts. 10 a 27-A e 39; Decreto 3.048/1999; LC 150/2015; Lei 10.666/2003).

PARTE 1 — QUESTÕES

BLOCO A — ESTRUTURA DO RGPS (1 a 5)

01 (C/E). Os beneficiários do RGPS classificam-se como segurados, dependentes e pensionistas.

02 (Múltipla). São segurados obrigatórios do RGPS: a) empregado, empregado doméstico, empresário, trabalhador autônomo e segurado especial b) empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial c) empregado, contribuinte individual, avulso, especial e facultativo d) empregado, doméstico, avulso, especial e empresário e) empregado, autônomo, avulso, especial e facultativo

03 (C/E). As categorias de empresário e trabalhador autônomo foram absorvidas pela figura do contribuinte individual, por força da Lei nº 9.876/1999.

04 (C/E). A Lei nº 8.212/1991 dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social.

05 (Múltipla). São benefícios devidos exclusivamente aos dependentes: a) auxílio-acidente e pensão por morte b) pensão por morte e auxílio-reclusão c) salário-família e auxílio-reclusão d) pensão por morte e salário-família e) auxílio-reclusão e auxílio-acidente

---

BLOCO B — SEGURADOS: EMPREGADO, DOMÉSTICO E AVULSO (6 a 13)

06 (C/E). O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, é segurado obrigatório do RGPS na qualidade de contribuinte individual.

07 (C/E). O trabalhador contratado por empresa de trabalho temporário é segurado obrigatório na qualidade de trabalhador avulso.

08 (C/E). O exercente de mandato eletivo municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, é segurado obrigatório do RGPS na qualidade de empregado.

09 (Múltipla). Ana presta serviços de limpeza na residência de uma família **duas vezes por semana**, mediante remuneração. Ana é segurada: a) empregada doméstica b) empregada c) contribuinte individual d) trabalhadora avulsa e) facultativa

10 (C/E). A idade mínima para a contratação de empregado doméstico é de dezesseis anos.

11 (C/E). O trabalhador portuário avulso tem sua atividade intermediada pelo sindicato da categoria.

12 (C/E). A Constituição Federal assegura igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

13 (C/E). O empregado cuja empresa deixa de recolher as contribuições previdenciárias não pode computar o período correspondente como tempo de contribuição.

BLOCO C — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E SEGURADO ESPECIAL (14 a 21)

14 (C/E). O síndico de condomínio é segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual, independentemente de perceber remuneração.

15 (C/E). O diretor não empregado de sociedade anônima é segurado empregado.

16 (C/E). O segurado especial explora atividade agropecuária em área de até quatro hectares.

17 (C/E). Considera-se regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

18 (C/E). O recebimento, por membro do grupo familiar, de benefício de programa assistencial oficial de governo descaracteriza a condição de segurado especial.

19 (Múltipla). Um grupo familiar de segurados especiais contratou, na época da safra, **6 trabalhadores por 25 dias cada**. Sobre a situação: a) não há descaracterização, pois o limite é de 180 pessoas/dia b) há descaracterização, pois foram utilizadas 150 pessoas/dia, acima do limite de 120 c) não há descaracterização, pois a contratação ocorreu em época de safra d) há descaracterização a contar do primeiro dia do mês da ocorrência e) não há descaracterização, pois o limite se refere apenas a empregados permanentes

20 (C/E). O exercício de mandato de prefeito no município onde o segurado desenvolve a atividade rural não descaracteriza a condição de segurado especial.

21 (C/E). O segurado especial contribui para a seguridade social mediante a aplicação de alíquota sobre o resultado da comercialização da produção.

BLOCO D — FACULTATIVO E EXCLUÍDOS (22 a 26)

22 (Múltipla). A idade mínima para a filiação como segurado facultativo, nos termos do Regulamento da Previdência Social, é de: a) 14 anos b) 16 anos c) 18 anos d) 21 anos e) não há idade mínima

23 (C/E). É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social.

24 (C/E). O servidor efetivo amparado por regime próprio que exerça, concomitantemente, atividade abrangida pelo RGPS não se torna segurado deste regime.

25 (C/E). Todo servidor público ocupante de cargo efetivo é excluído do Regime Geral de Previdência Social.

26 (C/E). A filiação do segurado facultativo decorre do exercício de atividade remunerada.

BLOCO E — DEPENDENTES (27 a 32)

27 (C/E). A existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

28 (C/E). A dependência econômica dos pais do segurado é presumida.

29 (Múltipla). Paulo faleceu deixando esposa, um filho de 24 anos capaz, um filho de 17 anos e sua mãe, que dele dependia economicamente. Fazem jus à pensão por morte: a) esposa, os dois filhos e a mãe b) esposa e filho de 17 anos, em partes iguais c) esposa, filho de 17 anos e mãe d) apenas a esposa e) esposa e mãe

30 (C/E). O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado, sendo presumida sua dependência econômica.

31 (C/E). A emancipação decorrente de colação de grau em curso de ensino superior não acarreta a perda da condição de dependente.

32 (C/E). As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a vinte e quatro meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado.

BLOCO F — FILIAÇÃO, INSCRIÇÃO, QUALIDADE E CARÊNCIA (33 a 40)

33 (C/E). Inscrição é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a previdência social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações.

34 (C/E). Para o segurado obrigatório, a inscrição possui natureza declaratória.

35 (Múltipla). O segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar mantém a qualidade de segurado por: a) 12 meses após a incorporação b) 12 meses após o licenciamento c) 3 meses após o licenciamento d) 6 meses após o licenciamento e) sem limite de prazo

36 (C/E). O prazo de manutenção da qualidade de segurado do inciso II do art. 15 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

37 (Múltipla). Rafael contribuiu por 200 meses ininterruptos como empregado, foi demitido e registrou-se como desempregado no órgão próprio. O prazo máximo de manutenção da qualidade de segurado é de: a) 12 meses b) 18 meses c) 24 meses d) 36 meses e) 48 meses

38 (C/E). O auxílio-reclusão independe de carência.

39 (C/E). O salário-maternidade independe de carência para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica.

40 (C/E). Independe de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa.

PARTE 2 — GABARITO COMENTADO

🚫 **PARE**

⛔ **Só leia depois de responder tudo.**

🔑 GABARITO RÁPIDO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E	**b**	C	E	**b**	E	E	C	**c**	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	E	E	E	E	C	E	**b**	E

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	**b**	C	E	E	E	C	E	**b**	E

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	E	C	**c**	E	**d**	E	C	C

📖 COMENTÁRIOS

#	Gab.	Comentário	Fundamento
01	**E**	São **apenas dois**: segurados e dependentes. "Pensionista" é o dependente que já recebe.	L.8.213 art. 10
02	**b**	(a) e (d) usam categorias **revogadas**; (c) e (e) incluem o **facultativo**, que não é obrigatório.	art. 11
03	**C**	Lei 9.876/1999 revogou os incisos III e IV e unificou no inciso V.	art. 11, V
04	**E**	Inversão: **8.212 = custeio**; **8.213 = benefícios**.	—
05	**b**	Só pensão por morte e auxílio-reclusão. Auxílio-acidente e salário-família são **do segurado**.	art. 18, II
06	**E**	É segurado **EMPREGADO** (alínea "g"), não contribuinte individual.	art. 11, I, "g"
07	**E**	É **empregado** (alínea "b"). Falta a intermediação por OGMO/sindicato para ser avulso.	art. 11, I, "b"
08	**C**	O agente político sem RPPS é enquadrado como **empregado** — contraintuitivo e cobrado.	art. 11, I
09	**c**	**Dois** dias/semana → **diarista** → contribuinte individual. A partir de **três**, doméstica.	LC 150/2015
10	**E**	São **18 anos** para o trabalho doméstico.	LC 150/2015
11	**E**	Portuário é intermediado pelo **OGMO**; o sindicato intermedeia o **não portuário**.	L.12.815/2013
12	**C**	Equiparação constitucional que fundamenta o tratamento previdenciário do avulso.	CF art. 7º, XXXIV
13	**E**	O risco do não recolhimento é da **empresa**; o empregado não é prejudicado.	L.8.212 art. 30, I
14	**E**	Só é contribuinte individual se **remunerado** (inclusive por isenção da taxa).	art. 11, V, "f"
15	**E**	Diretor **não empregado** é **contribuinte individual**; o **empregado** é que é segurado empregado.	art. 11, V, "f"
16	**E**	São **módulos fiscais** (5 a 110 ha conforme o município), não hectares.	art. 11, VII, "a"
17	**C**	Literalidade do conceito legal — inclusive "sem a utilização de empregados permanentes".	art. 11, §1º
18	**E**	Programa assistencial oficial **não descaracteriza**.	art. 11, §8º
19	**b**	6 × 25 = **150 pessoas/dia** > 120 → descaracteriza. Atenção: a exclusão se dá no **mês subsequente**, o que torna (d) errada.	art. 11, §§7º e 10
20	**E**	A ressalva é para **vereador** e dirigente sindical/cooperativa rural — **não** prefeito.	art. 11, §9º
21	**C**	Base de contribuição própria, prevista na Constituição.	CF art. 195, §8º
22	**b**	**16 anos** (Decreto 3.048, art. 11). A literalidade do art. 13 da Lei 8.213 diz 14 — texto desatualizado.	D.3.048 art. 11
23	**C**	Literalidade constitucional.	CF art. 201, §5º
24	**E**	Torna-se **segurado obrigatório** por essa atividade. A vedação alcança só o **facultativo**.	L.8.213 art. 12, § único
25	**E**	A exclusão é **condicionada** ao amparo por RPPS.	art. 12
26	**E**	Decorre da **inscrição + pagamento da 1ª contribuição**. O facultativo não exerce atividade obrigatória.	D.3.048 art. 20

#	Gab.	Comentário	Fundamento
27	**C**	Regra da exclusão entre classes — literalidade.	art. 16, §1º
28	**E**	Só a **Classe I** tem dependência presumida; pais (II) e irmãos (III) **comprovam**.	art. 16, §4º
29	**b**	Filho de **24 anos capaz** perdeu a condição aos 21; a **mãe** (Classe II) é excluída pela Classe I.	art. 16, §1º
30	**E**	Exigem **declaração + comprovação** da dependência. A presunção do §4º não os alcança.	art. 16, §2º
31	**C**	Exceção expressa à regra da emancipação.	D.3.048 art. 17
32	**C**	Literalidade, incluída pela Lei 13.846/2019. Note: vedada a prova **exclusivamente** testemunhal.	art. 16, §5º
33	**E**	Esse é o conceito de **FILIAÇÃO**. Inscrição é o **ato de cadastro**.	D.3.048 arts. 18 e 20
34	**C**	Para o obrigatório, a inscrição apenas **documenta** vínculo preexistente. Para o facultativo é **constitutiva**.	—
35	**c**	**3 meses após o LICENCIAMENTO** — o menor prazo do art. 15.	art. 15, V
36	**E**	O §1º exige **MAIS DE 120** contribuições (mínimo 121). "120" não satisfaz o requisito.	art. 15, §1º
37	**d**	12 (inciso II) + 12 (§1º, 200 > 120) + 12 (§2º, desemprego registrado) = **36 meses**.	art. 15, §§1º e 2º
38	**E**	O auxílio-reclusão exige **24 contribuições** desde a Lei 13.846/2019. A **pensão por morte** é que não exige.	art. 25, IV
39	**C**	Art. 26, VI. Para CI, especial e facultativa, a carência é de **10** (art. 25, III).	art. 26, VI
40	**C**	**Acidente de qualquer natureza ou causa** — não só o do trabalho.	art. 26, II

PARTE 3 — DIAGNÓSTICO

3.1 Sua nota

```
ACERTOS: _____ / 40        PERCENTUAL: _____ %
```

Faixa	Diagnóstico	Ação
36–40 (90–100%)	🟢 Volume 2 dominado	Avance para o Volume 3 (Benefícios)
32–35 (80–89%)	🟢 Bom	Revise só os blocos com erro e avance
28–31 (70–79%)	🟡 Atenção	Refaça os módulos dos blocos com erro antes de avançar
20–27 (50–69%)	🟠 Insuficiente	Refaça todo o Volume 2
< 20 (< 50%)	🔴 Crítico	Recomece pelo M07, com leitura da lei seca em paralelo

3.2 Desempenho por bloco

Bloco	Questões	Acertos	%	Módulo a revisar se < 70%
A — Estrutura do RGPS	01–05	___/5	___%	Módulo 07 — RGPS: estrutura e beneficiários
B — Empregado/Doméstico/Avulso	06–13	___/8	___%	Módulo 08 — Empregado, doméstico e avulso
C — CI e Segurado Especial	14–21	___/8	___%	Módulo 09 — Contribuinte individual e segurado especial
D — Facultativo e Excluídos	22–26	___/5	___%	Módulo 10 — Facultativo, excluídos e quem é quem no RGPS
E — Dependentes	27–32	___/6	___%	Módulo 11 — Dependentes
F — Filiação/Qualidade/Carência	33–40	___/8	___%	`M12`, `M13`, `M14`

3.3 As 12 questões que mais derrubam neste simulado

> **NOTA**
>
> **06 · 09 · 14 · 15 · 19 · 20 · 24 · 30 · 33 · 36 · 37 · 38**
>
> Se errou **quatro ou mais**, releia o **Pegadinhas do Volume 2** inteiro antes de seguir. Elas concentram os erros clássicos: enquadramento (06, 09, 14, 15), números do segurado especial (19, 20), vedação × obrigatoriedade (24), equiparados (30), filiação × inscrição (33), precisão numérica (36, 37) e atualização legislativa (38).

3.4 Caderno de Erros

Para **cada** questão errada, preencha em **Caderno de Erros**:

```
ERRO #___
Simulado: 02 — Questão ___
Assunto:
O que eu pensei:
O correto:
Por que errei:  (☐ não sabia  ☐ li rápido  ☐ confundi conceitos  ☐ erro de número)
Como a banca me enganou:
Vira flashcard? ☐ Sim ☐ Não
```

➡️ PRÓXIMO PASSO

- **≥ 80%** → siga para o **Volume 3 — Benefícios** (incapacidade, aposentadorias, pensão por morte, auxílios, salário-família, salário-maternidade e serviços).
- **< 80%** → refaça os módulos indicados, deixe o Anki rodar por 3 dias e **refaça este simulado**.

> 🎯 **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **Antes do Volume 3**, garanta que você reproduz de memória: ① a tabela **"Quem é quem no RGPS"** (M10); ② os prazos **∞·12·12·12·3·6** e a escada **12→24→36** (M13); ③ as carências **12·180·10·24** e o rol do art. 26 (M14). Essas três peças são usadas o tempo todo no estudo dos benefícios.

VOLUME 3

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DO RGPS

Cálculo · Incapacidade · Aposentadorias · Pensão · Auxílios · Serviços

SEGURIDADE SOCIAL · TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL

MÓDULO 15 — SALÁRIO DE BENEFÍCIO E RENDA MENSAL INICIAL

Lei nº 8.213/1991, arts. 28 a 33 · EC nº 103/2019, art. 26

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~7h

> NOTA
> **Abertura do Volume 3.** Antes de estudar cada benefício, você precisa entender **como o valor é calculado**. Este módulo é a "calculadora" que será usada em todos os módulos seguintes. A EC 103/2019 **reescreveu inteiramente** as regras de cálculo — e é exatamente aí que as questões atuais atacam.

---

1. OS TRÊS CONCEITOS EM SEQUÊNCIA

```
① SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (SC)
   O que entra. Base sobre a qual você contribuiu, mês a mês.
   (detalhado no Volume 4 – Custeio)
                ↓
② SALÁRIO DE BENEFÍCIO (SB)
   A MÉDIA dos salários de contribuição.
   É o "valor de referência" do segurado.
                ↓
③ RENDA MENSAL INICIAL (RMI)
   O valor que o segurado efetivamente recebe.
   = SB × coeficiente do benefício (60%, 91%, 100%, 50%…)
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **A confusão nº 1 do módulo:** SB **não** é o que se recebe. É a **base**. O que se recebe é a **RMI**, obtida aplicando um **percentual** sobre o SB.
>
> ✗ "O salário de benefício corresponde ao valor mensal pago ao segurado." — **ERRADO.**

---

2. ●● O CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO APÓS A EC 103/2019

2.1 A regra atual

> NOTA
> **EC nº 103/2019, art. 26, *caput*:** Até que lei discipline o cálculo dos benefícios, será utilizada a **média aritmética simples** dos salários de contribuição e das remunerações correspondentes a **100% (cem por cento) do período contributivo** desde a competência **julho de 1994** ou desde o **início da contribuição**, se posterior àquela competência.

```
SALÁRIO DE BENEFÍCIO (regra pós-EC 103)
= média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição
  desde 07/1994 (ou desde o início da contribuição, se posterior)
```

2.2 ● O QUE MUDOU — a pegadinha mais cobrada do módulo

	ANTES da EC 103	DEPOIS da EC 103
Base da média	**80% MAIORES** salários de contribuição	**100%** do período contributivo
Efeito	Descartavam-se os 20% menores	**Todos** entram na média
Marco inicial	julho/1994	julho/1994 (mantido)
Tipo de média	Aritmética simples	Aritmética simples (mantido)

PRIORIDADE MÁXIMA

● A REGRA DOS "80% MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO" FOI EXTINTA.

Essa é a atualização mais cobrada do Volume 3. Material antigo, questão antiga e até senso comum ainda repetem os 80%. **Hoje são 100% do período contributivo.**

✗ "O salário de benefício corresponde à média dos 80% maiores salários de contribuição." — **ERRADO** (era a regra anterior à EC 103/2019).

2.3 O descarte facultativo (art. 26, §6º)

NOTA

Poderão ser **excluídas da média** as contribuições que **resultem em redução** do valor do benefício, **desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido**, **vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade**.

```
✓ Pode descartar contribuições baixas...
✓ ...desde que ainda sobre o tempo mínimo exigido...
✗ ...mas o tempo descartado NÃO serve para mais nada
   (nem para tempo de contribuição, nem para carência, nem para pontos)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 É um "descarte com preço". Diferente da regra antiga dos 80%, que era **automática e gratuita**, este descarte é **opcional** e **custa tempo**.

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — o §6º do art. 26 da EC 103/2019 e sua regulamentação.

2.4 Atualização monetária dos salários de contribuição

NOTA

CF, art. 201, §3º: Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão **devidamente atualizados**, na forma da lei.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Os salários antigos são **corrigidos monetariamente** antes de entrar na média. Não se soma valor nominal de 1994 com valor nominal de hoje.

---

3. ●● A RENDA MENSAL INICIAL — A REGRA DOS 60% + 2%

3.1 A fórmula das aposentadorias

NOTA

EC nº 103/2019, art. 26, §2º: O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a **60%** da média aritmética, com acréscimo de **2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder** o tempo de **20 anos** de contribuição no caso dos **homens** e de **15 anos** de contribuição no caso das **mulheres**.

```
RMI = 60% da média
    + 2 pontos percentuais por ano que EXCEDER:
         HOMEM ....... 20 anos
         MULHER ...... 15 anos
    (limitado a 100% da média e ao teto do RGPS)
```

MEMORIZE

🧠 **"60 + 2 · (T − 20H / 15M)"**

🎯 **Guarde a assimetria: 20 anos para o homem, 15 para a mulher.** A banca troca esses dois números o tempo todo.

3.2 Exemplos numéricos (treine estes)

Segurado	Tempo de contribuição	Cálculo	RMI
Homem	20 anos	60% + 2×0	**60%**
Homem	25 anos	60% + 2×5	**70%**
Homem	35 anos	60% + 2×15	**90%**
Homem	40 anos	60% + 2×20	**100%**
Mulher	15 anos	60% + 2×0	**60%**
Mulher	25 anos	60% + 2×10	**80%**
Mulher	30 anos	60% + 2×15	**90%**
Mulher	35 anos	60% + 2×20	**100%**

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Para chegar a 100% da média:** homem precisa de **40 anos**; mulher, de **35 anos**. Repare que a diferença de 5 anos no ponto de partida se mantém na chegada.

3.3 🔴 As hipóteses de 100% da média

Algumas situações **fogem** da regra dos 60% e vão direto a **100% da média**:

Situação	RMI
Aposentadoria por **incapacidade permanente** decorrente de **acidente do trabalho**, **doença profissional** ou **doença do trabalho**	**100%** da média
Aposentadoria pela **regra de transição do pedágio de 100%** (EC 103, art. 20)	**100%** da média

> ⚠ ATENÇÃO
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o art. 26 da EC 103/2019 possui vários parágrafos que disciplinam hipóteses específicas de 100% da média e de acréscimos diferenciados (inclusive para professores). Confira a redação vigente antes de decorar o rol completo.

3.4 Aposentadoria por incapacidade permanente — o contraste

```
ACIDENTE DO TRABALHO / DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO
→  100% da média

DOENÇA COMUM / ACIDENTE NÃO LABORAL
→  60% + 2 p.p. por ano excedente (regra geral)
```

> ⦿ COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **A origem da incapacidade muda o valor.** É um dos pontos mais cobrados sobre benefícios por incapacidade (M16).

---

4. 🔴 OS COEFICIENTES DE CADA BENEFÍCIO — TABELA DEFINITIVA

Benefício	Coeficiente sobre o salário de benefício
Aposentadorias em geral	**60% + 2 p.p./ano** excedente (20 H / 15 M)
Aposentadoria por incapacidade permanente (acidentária)	**100%**
Auxílio por incapacidade temporária	**91%** ❗
Auxílio-acidente	**50%**
Pensão por morte	**50% + 10 p.p. por dependente** (até 100%)
Salário-maternidade	Varia por categoria (M21)
Salário-família	Valor **fixo por filho** (não é percentual) ❗

> ⚠ ATENÇÃO
>
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o coeficiente de **91%** do auxílio por incapacidade temporária consta do art. 61 da Lei 8.213/1991. Há ainda **limitador** legal comparando o benefício com a média dos últimos salários de contribuição. Confira o texto compilado dos arts. 29 e 61 antes de responder questão sobre teto do benefício por incapacidade.

> MEMORIZE
>
> **Os números-âncora do módulo: "60 · 91 · 50 · 100" 60%** aposentadoria (piso) · **91%** incapacidade temporária · **50%** auxílio-acidente e cota familiar da pensão · **100%** incapacidade acidentária.

---

5. LIMITES DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO

5.1 Limite mínimo

> NOTA
>
> **CF, art. 201, §2º:** Nenhum benefício que **substitua** o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho terá valor mensal inferior ao **salário mínimo**.

```
PISO DE 1 SALÁRIO MÍNIMO
✓ aplica-se aos benefícios SUBSTITUTIVOS da renda
✗ NÃO se aplica ao SALÁRIO-FAMÍLIA nem ao AUXÍLIO-ACIDENTE
```

5.2 Limite máximo (teto do RGPS)

O salário de benefício **não pode exceder o teto** do RGPS (limite máximo do salário de contribuição), reajustado anualmente.

> ⚠ ATENÇÃO
>
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o **valor** do teto muda **todo ano**, por portaria interministerial. **Nunca decore o valor**; decore a **existência** do limite e a **lógica** dele.

5.3 A exceção que sobe acima do teto

> NOTA
>
> O acréscimo de **25%** da aposentadoria por incapacidade permanente (grande invalidez — art. 45 da Lei 8.213/1991) é devido **ainda que o valor ultrapasse o limite máximo** legal (M16).

---

6. ❗ FATOR PREVIDENCIÁRIO — ainda existe?

```
REGRA GERAL PÓS-EC 103 ..... o fator previdenciário NÃO se aplica
ONDE AINDA APARECE ..... na regra de transição do PEDÁGIO DE 50%
                          (EC 103, art. 17) — ver M19
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Resposta de prova:** o fator previdenciário **não** integra a regra permanente de cálculo. Ele **sobrevive** apenas na transição do art. 17 da EC 103/2019.

❌ "O fator previdenciário foi extinto pela EC 103/2019." — **impreciso/ERRADO**: ele deixou de ser regra geral, mas permanece em uma regra de transição.

---

7. REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS

Momento	Regra
Concessão	RMI = SB × coeficiente
Manutenção	Reajuste **anual**, para preservar o **valor real** (CF art. 201, §4º)
Piso	Nunca inferior a **1 salário mínimo**, se substitutivo
Índice	Definido em **lei** — **não há direito adquirido a índice específico**

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — índice e data-base de reajuste são definidos anualmente. Não decore percentual.

---

8. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Salário de contribuição ≠ salário de benefício ≠ renda mensal inicial.** Três coisas.
2. **A média é de 100% do período contributivo**, não dos 80% maiores.
3. **20 anos (homem) / 15 anos (mulher)** é o marco do acréscimo de 2 p.p.
4. **100% da média** exige 40 anos (H) ou 35 anos (M).
5. **Incapacidade permanente acidentária = 100%**; comum = 60% + 2 p.p.
6. **O descarte de contribuições baixas é facultativo e custa o tempo descartado.**
7. **Auxílio-acidente = 50%**; **auxílio por incapacidade temporária = 91%** ❗.
8. **Fator previdenciário sobrevive** na transição do pedágio de 50%.
9. **O acréscimo de 25% pode ultrapassar o teto.**
10. **Nunca decore valores em reais** — teto, salário mínimo e cota do salário-família mudam todo ano.

---

9. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"O salário de benefício é a média dos **80% maiores** salários de contribuição."	❌	regra **revogada** pela EC 103; hoje são **100%**
2	"O salário de benefício corresponde ao valor pago mensalmente ao segurado."	❌	o que se paga é a **RMI**
3	"A aposentadoria corresponde a 60% da média, com acréscimo de 2 p.p. por ano que exceder 15 anos para os homens."	❌	são **20 anos** para o homem
4	"Para atingir 100% da média, o homem precisa de 35 anos de contribuição."	❌	precisa de **40**; 35 é o da **mulher**
5	"A aposentadoria por incapacidade permanente sempre corresponde a 100% da média."	❌	só a **acidentária**; a comum segue 60% + 2 p.p.
6	"O descarte das contribuições que reduzem o benefício é automático."	❌	é **facultativo** e o tempo descartado **não serve para mais nada**
7	"A média considera os salários de contribuição desde julho de 1994."	✅	correto (ou desde o início, se posterior)
8	"O fator previdenciário foi integralmente extinto pela EC 103/2019."	❌	permanece na transição do **pedágio de 50%**
9	"O acréscimo de 25% da grande invalidez está limitado ao teto do RGPS."	❌	pode **ultrapassar** o teto
10	"Todo benefício previdenciário tem piso de um salário mínimo."	❌	só os **substitutivos**
11	"Os salários de contribuição são atualizados antes de comporem a média."	✅	CF art. 201, §3º
12	"Não há direito adquirido a determinado índice de reajuste."	✅	correto

10. 📋 RESUMO

- **SC → SB → RMI.** Salário de contribuição é a base; salário de benefício é a **média**; RMI é o **valor pago** (= SB × coeficiente).
- **SB (EC 103, art. 26):** média aritmética simples de **100% do período contributivo** desde **07/1994**. A regra dos **80% maiores foi extinta**.
- **RMI das aposentadorias: 60% + 2 p.p.** por ano que exceder **20 (H) / 15 (M)**, limitada a 100% e ao teto.
- **100% da média:** aposentadoria por incapacidade permanente **acidentária** e transição do **pedágio de 100%**.
- **Descarte (art. 26, §6º):** facultativo, mantido o tempo mínimo, **vedado** usar o tempo descartado para qualquer fim.
- **Coeficientes:** 60% (aposentadoria, piso) · 91% (incapacidade temporária ⚠) · 50% (auxílio-acidente) · 50% + 10 p.p./dependente (pensão) · 100% (incapacidade acidentária).
- **Limites:** piso de 1 SM só para **substitutivos**; teto do RGPS; **exceção** do acréscimo de 25%.

- **Fator previdenciário:** só na transição do **pedágio de 50%**.

---

11. MEMORIZAÇÃO

```
CADEIA ........... SC → SB → RMI
SB ............... média de 100% desde 07/1994   (NÃO mais 80% maiores)
RMI aposentadoria  60% + 2 p.p. × (T − 20H / 15M)
100% DA MÉDIA .... 40 anos (H) · 35 anos (M)
COEFICIENTES ..... 60 · 91 · 50 · 100
100% AUTOMÁTICO .. incapacidade permanente ACIDENTÁRIA · pedágio de 100%
DESCARTE ......... facultativo, e o tempo descartado morre
FATOR PREV. ...... só no PEDÁGIO DE 50% (art. 17)
ACIMA DO TETO .... só o acréscimo de 25% da grande invalidez
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> "*Cem por cento do período entra na média. Sessenta por cento é só o começo do benefício.*"
>
> "*Homem parte de 20 e chega em 40. Mulher parte de 15 e chega em 35.*"

---

12. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O salário de benefício, após a EC nº 103/2019, corresponde à média aritmética simples dos salários de contribuição correspondentes a 100% do período contributivo desde julho de 1994.

> **NOTA**
> **CERTO.** EC 103/2019, art. 26, *caput*.

Q2 (C/E). O salário de benefício é o valor efetivamente pago ao segurado a título de aposentadoria.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O salário de benefício é a **base de cálculo** (a média). O valor pago é a **renda mensal inicial (RMI)**, obtida pela aplicação de um **coeficiente** sobre o SB.

Q3 (Múltipla). O coeficiente inicial da aposentadoria, na regra permanente pós-EC 103/2019, corresponde a: a) 50% da média b) **60% da média** ✓ c) 70% da média d) 91% da média e) 100% da média

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** EC 103, art. 26, §2º — 60%, com acréscimo de 2 p.p. por ano excedente.

MÉDIO

Q4 (C/E). A aposentadoria corresponde a 60% da média aritmética, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder vinte anos, no caso das mulheres, e quinze anos, no caso dos homens.

> NOTA
> **ERRADO. Inversão.** São **20 anos para os HOMENS** e **15 anos para as MULHERES**. A assertiva trocou os sexos — pegadinha clássica de leitura rápida.

Q5 (Cálculo). Um segurado **homem** com **32 anos** de contribuição terá RMI equivalente a que percentual da média?

> NOTA
> **84%.** Cálculo: 60% + 2 × (32 − 20) = 60% + 24 = **84%**.

Q6 (Cálculo). Uma segurada **mulher** com **28 anos** de contribuição terá RMI equivalente a que percentual da média?

> NOTA
> **86%.** Cálculo: 60% + 2 × (28 − 15) = 60% + 26 = **86%**.

Q7 (C/E). É facultado ao segurado excluir da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, podendo o tempo excluído ser aproveitado para fins de carência.

> NOTA
> **ERRADO.** O descarte é de fato **facultativo** e exige a manutenção do tempo mínimo, mas o art. 26, §6º, da EC 103/2019 **veda expressamente** a utilização do tempo excluído **para qualquer finalidade** — inclusive carência.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). João, segurado do RGPS, sofre acidente **do trabalho** e é aposentado por incapacidade permanente, contando com 22 anos de contribuição. Sua renda mensal inicial corresponderá a:

a) 60% da média b) 64% da média c) **100% da média** ✓ d) 91% da média e) 50% da média

> NOTA
> **GABARITO: C. Comentário:** a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de **acidente do trabalho**, **doença profissional** ou **doença do trabalho** tem RMI de **100% da média**, não se aplicando a regra dos 60% + 2 p.p. **Cuidado:** se a incapacidade decorresse de **doença comum**, a alternativa correta seria a (b): 60% + 2 × (22 − 20) = **64%**. ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — EC 103/2019, art. 26, e §§ correlatos.

Q9 (C/E). O acréscimo de 25% devido ao aposentado por incapacidade permanente que necessita de assistência permanente de outra pessoa está sujeito ao limite máximo do salário de benefício.

NOTA

ERRADO. O art. 45 da Lei 8.213/1991 dispõe que o acréscimo é devido **ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal**. É uma das raras hipóteses em que o benefício supera o teto do RGPS.

Q10 (C/E). O fator previdenciário deixou de integrar a regra permanente de cálculo dos benefícios, subsistindo apenas em regra de transição prevista na EC nº 103/2019.

NOTA

CERTO. Ele permanece na regra do **pedágio de 50%** (art. 17 da EC 103/2019), estudada no M19.

AVANÇADO

Q11 (Cálculo comparativo). Dois segurados se aposentam com a **mesma média** de salários de contribuição. Ana, mulher, tem 30 anos de contribuição; Bruno, homem, tem 30 anos de contribuição. Compare as rendas mensais iniciais.

NOTA

Ana: 60% + 2 × (30 − 15) = **90%** da média. **Bruno:** 60% + 2 × (30 − 20) = **80%** da média.

Comentário: com o **mesmo tempo de contribuição**, a mulher obtém coeficiente **superior**, porque o marco de acréscimo dela é **menor** (15 contra 20 anos). É a tradução, no cálculo, do tratamento diferenciado por sexo mantido pela EC 103/2019.

Q12 (C/E). A regra que determinava o cálculo do salário de benefício com base na média dos 80% maiores salários de contribuição continua vigente para os segurados filiados anteriormente à EC nº 103/2019.

NOTA

ERRADO. A regra dos **80% maiores** foi substituída, para as concessões posteriores à EC 103/2019, pela média de **100% do período contributivo**. A proteção do segurado anterior à Emenda se dá pelas **regras de transição** e pelo **direito adquirido** (M19), e não pela sobrevivência da fórmula dos 80%.

---

13. REVISÃO

5 MINUTOS

NOTA

SC → SB → RMI. SB = média de **100%** do período desde **07/1994** (os 80% maiores **acabaram**). RMI da aposentadoria = **60% + 2 p.p.** por ano acima de **20 (H) / 15 (M)**. **100% da média** com 40 anos (H) / 35 anos (M), ou automaticamente na incapacidade permanente **acidentária** e no **pedágio de 100%**. Coeficientes: **60 · 91 · 50 · 100**. Descarte facultativo **mata** o tempo excluído. Fator previdenciário só no **pedágio de 50%**. Só o **acréscimo de 25%** ultrapassa o teto.

⏱ 15 MINUTOS

1. Explique a diferença entre SC, SB e RMI com um exemplo próprio.
2. Enuncie a regra do art. 26 da EC 103 e diga o que mudou em relação ao regime anterior.
3. Calcule a RMI de: homem com 27 anos; mulher com 22 anos; homem com 40 anos.
4. Diga em que hipóteses a RMI é de 100% da média.
5. Explique o descarte do §6º e o seu "preço".
6. Recite os quatro coeficientes-âncora e o benefício de cada um.
7. Diga o único caso em que o benefício ultrapassa o teto.

✅ CHECKLIST

- ☐ Li o art. 26 **inteiro** da EC nº 103/2019 no Planalto
- ☐ Li os arts. 28 a 33 e o art. 61 da Lei 8.213/1991
- ☐ Calculo a RMI de qualquer tempo de contribuição em 10 segundos
- ☐ Acertei ≥ 10/12 nas questões
- ☐ Flashcards importados

MÓDULO 16 — BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

Auxílio por Incapacidade Temporária · Aposentadoria por Incapacidade Permanente · Auxílio-Acidente

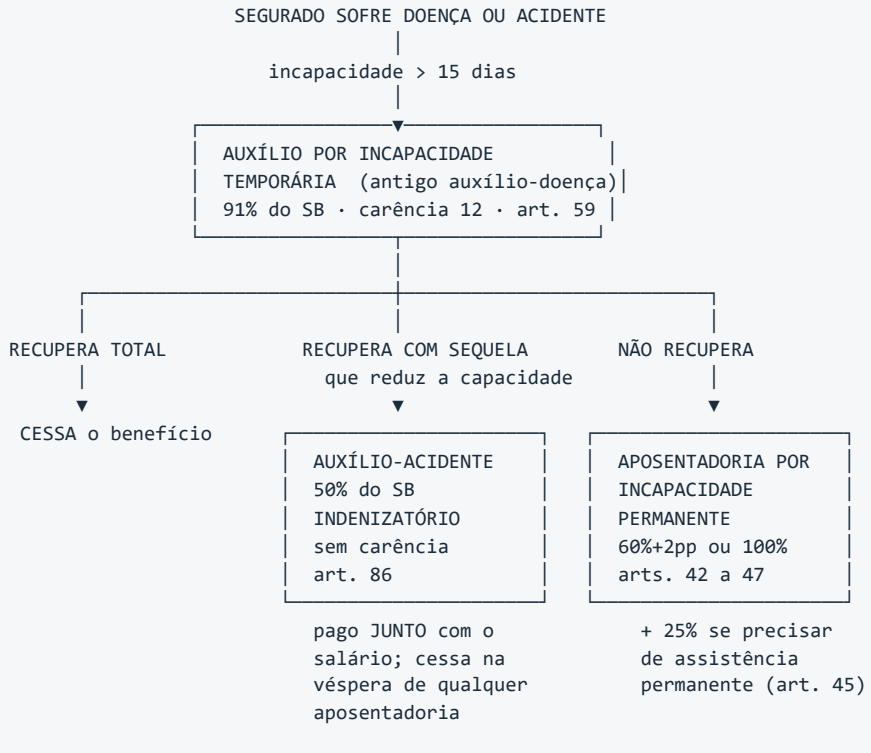
Lei nº 8.213/1991, arts. 42 a 47, 59 a 63 e 86

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~8h

> NOTA
>
> **Os três benefícios da incapacidade.** Eles formam um **sistema**: o segurado adoece → recebe o **temporário**; se não recupera → vira **permanente**; se recupera com sequela → recebe o **auxílio-acidente**. Estude os três juntos, nunca isolados — a banca cobra exatamente as **transições** entre eles.

---

1. O MAPA DOS TRÊS BENEFÍCIOS



---

2. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 🔴

(antigo auxílio-doença) — Lei 8.213/1991, arts. 59 a 63

2.1 Conceito

> 📝 NOTA
> **"Art. 59"** — devido ao segurado que ficar **incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual** por **mais de 15 (quinze) dias consecutivos**.

```
REQUISITOS
① Qualidade de segurado
② Carência de 12 contribuições  (dispensada – ver 2.4)
③ Incapacidade para o trabalho HABITUAL
④ Por MAIS DE 15 DIAS CONSECUTIVOS
```

> 🎯 COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **A incapacidade é para o trabalho HABITUAL**, não para qualquer trabalho. Esse é o traço que o separa da aposentadoria por incapacidade permanente, que exige incapacidade para **qualquer atividade que garanta a subsistência**.

2.2 🔴 A regra dos 15 dias — quem paga o quê

```
SEGURADO EMPREGADO
├── dias 1 a 15 ......... pagos pela EMPRESA (salário, não benefício)
└── a partir do 16º ..... pago pelo INSS

DEMAIS SEGURADOS (doméstico, CI, avulso, especial, facultativo)
└── desde o INÍCIO da incapacidade ..... pago pelo INSS
```

> 🎯 COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Só o EMPREGADO tem a carência dos 15 dias a cargo da empresa.** Para os demais, o INSS paga desde o primeiro dia.
>
> ⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o art. 60 da Lei 8.213/1991 e §§, com alterações posteriores (inclusive normas temporárias que alteraram a sistemática dos 15 dias).

2.3 Data de início do benefício (DIB)

Situação	DIB
Empregado, requerido **em até 30 dias** do afastamento	**16º dia** do afastamento
Demais segurados, requerido **em até 30 dias**	**Data do início da incapacidade**
Requerido **após o 30º dia** do afastamento	**Data da entrada do requerimento (DER)**

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **A regra dos 30 dias é uma "penalidade por demora":** quem requer tarde perde o retroativo. Decore o par **15 dias (carência da empresa) / 30 dias (prazo do requerimento)**.

2.4 🔴 Carência — quando é dispensada

```
REGRA GERAL ..... 12 contribuições mensais (art. 25, I)

DISPENSADA (art. 26, II) quando a incapacidade decorrer de:
├── ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA OU CAUSA
├── DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO
└── DOENÇAS E AFECÇÕES DA LISTA oficial

APÓS PERDA DA QUALIDADE (art. 27-A) ..... 6 contribuições (metade)
```

2.5 🔴 A "doença preexistente" (art. 59, §1º)

> **NOTA**
>
> Não será devido o benefício ao segurado que **se filiar ao RGPS já portador** da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, **salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de PROGRESSÃO ou AGRAVAMENTO** dessa doença ou lesão.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **A doença preexistente não impede o benefício por si só.** O que se exige é que a **incapacidade** seja posterior à filiação — por progressão ou agravamento.
>
> ❌ "O portador de doença anterior à filiação jamais faz jus ao benefício." — **ERRADO.**
>
> 🧠 **"A lei não protege a doença; protege a INCAPACIDADE."**

2.6 Renda mensal e alta programada

Item	Regra
RMI	**91%** do salário de benefício ❗
Alta programada	A perícia deve fixar **prazo estimado** de duração do benefício
Sem prazo fixado	Cessa em **120 dias**, salvo pedido de prorrogação
Prorrogação	O segurado pode requerer, antes da cessação

> **ATENÇÃO**
>
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 60, §§ 8º e 9º (redação da Lei nº 13.457/2017) e art. 61 da Lei 8.213/1991, além de eventual limitador de valor previsto no art. 29.

2.7 Cessação

O benefício cessa por:

1. **Recuperação** da capacidade laborativa;
2. **Transformação** em aposentadoria por incapacidade permanente;
3. **Transformação** em auxílio-acidente (quando restar sequela redutora da capacidade);
4. **Habilitação** em processo de reabilitação profissional (art. 62);
5. **Morte** do segurado;
6. **Alta programada**, findo o prazo estimado sem pedido de prorrogação.

> NOTA
> **Art. 62:** o segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deve submeter-se a **processo de reabilitação profissional**, mantendo-se o benefício até que seja dado como **habilitado** para atividade que lhe garanta a subsistência ou, sendo considerado **não recuperável**, seja **aposentado por incapacidade permanente**.

---

3. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ●

(antiga aposentadoria por invalidez) — Lei 8.213/1991, arts. 42 a 47

3.1 Conceito

NOTA

"Art. 42" — devida ao segurado que, **estando ou não em gozo de auxílio-doença**, for considerado **incapaz** e **insusceptível de reabilitação** para o exercício de **atividade que lhe garanta a subsistência**, e ser-lhe-á paga **enquanto permanecer nessa condição**.

```
REQUISITOS
① Qualidade de segurado
② Carência de 12 contribuições  (mesmas dispensas do art. 26, II)
③ Incapacidade TOTAL e PERMANENTE
④ INSUSCETIBILIDADE de reabilitação
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Três palavras decidem as questões: "estando ou não em gozo de auxílio-doença"** → não é preciso passar antes pelo benefício temporário. **"insusceptível de reabilitação"** → se pode ser reabilitado, não cabe a aposentadoria. **"enquanto permanecer nessa condição"** → **não é vitalícia**; é revisável.

ASSERTIVA ERRADA

✗ "A aposentadoria por incapacidade permanente é vitalícia e irreversível." — **ERRADO.**

3.2 Doença preexistente (art. 42, §2º)

Mesma lógica do auxílio: a doença de que o segurado **já era portador ao filiar-se** não confere direito ao benefício, **salvo** quando a incapacidade sobrevier por **progressão ou agravamento**.

3.3 ● Renda mensal inicial

```
INCAPACIDADE DECORRENTE DE:
├── ACIDENTE DO TRABALHO
├── DOENÇA PROFISSIONAL          →  100% da média
└── DOENÇA DO TRABALHO

DEMAIS CASOS (doença comum, acidente não laboral)
→  60% da média + 2 p.p. por ano que exceder 20 (H) / 15 (M)
```

ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — EC 103/2019, art. 26, e §§. A redação original do art. 44 da Lei 8.213/1991 previa **100% do salário de benefício** para todos os casos — regra **superada** pela Emenda para as concessões posteriores a ela.

3.4 ●● O ACRÉSCIMO DE 25% — "grande invalidez" (art. 45)

> **NOTA**
> O valor da aposentadoria por incapacidade permanente será **acrescido de 25%** quando o segurado **necessitar da assistência permanente de outra pessoa**.

As três regras do parágrafo único (decore como bloco):

#	Regra
a	Devido **ainda que o valor da aposentadoria atinja o LIMITE MÁXIMO legal**
b	Será **recalculado** quando o benefício que lhe deu origem for **reajustado**
c	**Cessa com a MORTE** do aposentado, **NÃO sendo incorporável** ao valor da pensão

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **Três pegadinhas em três alíneas:** ① É a **única** hipótese em que o benefício **ultrapassa o teto** do RGPS. ② **Não** se incorpora à pensão por morte — os dependentes **não** herdam os 25%. ③ Só existe na aposentadoria por **incapacidade permanente**. Não há acréscimo de 25% em aposentadoria por idade, especial ou programada.
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — há discussão judicial sobre a extensão do acréscimo a outras espécies de aposentadoria. Para a **prova objetiva**, siga o **texto legal**: só na incapacidade permanente.

3.5 ● Retorno voluntário ao trabalho (art. 46)

> **NOTA**
> O aposentado por incapacidade permanente que **retornar voluntariamente à atividade** terá sua aposentadoria **automaticamente cancelada**, a partir da **data do retorno**.

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 A palavra decisiva é **"voluntariamente"**. O cancelamento é **automático** e **retroage à data do retorno** — não depende de processo administrativo prévio.

3.6 ● A "mensalidade de recuperação" (art. 47)

Quando se verifica a **recuperação da capacidade**, o benefício não cessa de uma vez em todos os casos:

① **Recuperação TOTAL dentro de 5 anos**, para quem tem direito a retornar à função:

> **NOTA**
> O benefício **cessa de imediato** (com as regras de reassunção do emprego).

② **Recuperação PARCIAL, ou após 5 anos, ou aptidão para trabalho diverso:**

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  6 meses .......... valor INTEGRAL           │
│  6 meses seguintes  reduzido em 50%          │
│  6 meses seguintes  reduzido em 75%          │
│  depois ........... CESSA definitivamente    │
└──────────────────────────────────────────────┘
          TOTAL: 18 MESES de transição
```

MEMORIZE

🧠 **"6 + 6 + 6 = 18 meses: inteiro, metade, um quarto."** Repare que "reduzido em 75%" significa que o segurado recebe **25%** do valor.

🎯 **O número 18 é a resposta certa** para "por quanto tempo o benefício é mantido após a recuperação parcial?".

3.7 Contribuição e recolhimento

O aposentado por incapacidade permanente **não contribui** sobre o benefício (CF, art. 195, II — não incidência sobre aposentadoria e pensão do RGPS).

---

4. AUXÍLIO-ACIDENTE ●

Lei 8.213/1991, art. 86

4.1 Conceito

> NOTA
> **"Art. 86"** — o auxílio-acidente será concedido, **como INDENIZAÇÃO**, ao segurado quando, após **consolidação das lesões** decorrentes de **acidente de qualquer natureza**, resultarem **sequelas** que impliquem **REDUÇÃO da capacidade** para o trabalho que habitualmente exercia.

4.2 ● A ficha do benefício

Item	Auxílio-acidente
Natureza	**INDENIZATÓRIA** (não substitui a renda)
Fato gerador	Sequela consolidada que **REDUZ** (não elimina) a capacidade
Carência	**NENHUMA**
RMI	**50%** do salário de benefício
Piso de 1 SM	**NÃO se aplica** — pode ser inferior
Acumula com salário?	**SIM** — é pago **junto** com a remuneração
Acumula com aposentadoria?	**NÃO** — vedado
Cessa quando?	Na **véspera** do início de **qualquer aposentadoria** ou com a **morte**
Mantém qualidade de segurado sem limite?	**NÃO** — é a exceção do art. 15, I
Integra o salário de contribuição?	**SIM**, para cálculo de aposentadoria (art. 31)

4.3 ● Quem tem direito (art. 18, §1º)

```
TÊM DIREITO
✓ EMPREGADO
✓ EMPREGADO DOMÉSTICO
✓ TRABALHADOR AVULSO
✓ SEGURADO ESPECIAL

NÃO TÊM DIREITO
✗ CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
✗ SEGURADO FACULTATIVO
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **É o único benefício com rol restrito de segurados.** Contribuinte individual e facultativo **não** fazem jus ao auxílio-acidente.
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 18, §1º, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela LC nº 150/2015, que incluiu o empregado doméstico.

4.4 "Acidente de qualquer natureza"

Não precisa ser acidente **do trabalho**. Acidente doméstico, de trânsito ou de lazer que deixe sequela redutora da capacidade laboral também gera o benefício.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Mesma expressão que dispensa a carência no art. 26, II. Guarde: **"qualquer natureza ou causa"** aparece nos dois contextos.

4.5 Perda de audição (art. 86, §4º)

A perda de audição, **em qualquer grau**, só gera auxílio-acidente quando, **além** do reconhecimento do nexo causal com o trabalho, resultar **comprovadamente** em redução ou perda da capacidade para o trabalho habitual.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Não basta a perda auditiva: exige-se **nexo + repercussão funcional comprovada**.

4.6 🔴 A regra da não acumulação

```
AUXÍLIO-ACIDENTE  +  SALÁRIO ..... ✓ PODE  (é indenização)
AUXÍLIO-ACIDENTE  +  APOSENTADORIA ..... ✗ VEDADO
AUXÍLIO-ACIDENTE  +  AUXÍLIO-ACIDENTE ... ✗ VEDADO (art. 124, V)
AUXÍLIO-ACIDENTE  +  SEGURO-DESEMPREGO .. ✓ PODE (exceção do art. 124, § único)
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Por que não acumula com aposentadoria?** Porque o valor do auxílio-acidente **integra o salário de contribuição** e, portanto, **já foi computado** no cálculo da aposentadoria (art. 31). Acumular seria pagar duas vezes.

---

5. 📊 QUADRO COMPARATIVO DEFINITIVO

Critério	Incap. temporária	Incap. permanente	Auxílio-acidente
Artigo	59 a 63	42 a 47	86
Natureza	Substitutivo	Substitutivo	**Indenizatório**
Incapacidade	**Temporária**, para o trabalho **habitual**	**Permanente e total**, para **qualquer** atividade	**Redução** da capacidade
Carência	**12** (dispensas do art. 26, II)	**12** (mesmas dispensas)	**NENHUMA**
RMI	**91%** do SB ⚠	60%+2pp · **100%** se acidentária	**50%** do SB
Piso de 1 SM	✓ aplica	✓ aplica	✗ **não** aplica
Acumula com salário	✗	✗	✓ **SIM**
Acumula com aposentadoria	✗	—	✗
Segurados com direito	Todos	Todos	**Só empregado, doméstico, avulso e especial**
Acréscimo de 25%	✗	✓ **se grande invalidez**	✗
Mantém qualidade sem prazo (art. 15, I)	✓	✓	✗ **exceção**

6. ⚠ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **15 dias** = carência da empresa (só para **empregado**). **30 dias** = prazo do requerimento sem perder retroativo.
2. **Incapacidade habitual** (temporária) × **incapacidade para qualquer atividade** (permanente).
3. **Doença preexistente não impede** o benefício se houver **progressão ou agravamento**.
4. **A aposentadoria por incapacidade permanente não é vitalícia** — é paga "enquanto permanecer nessa condição".
5. **Acréscimo de 25%:** ultrapassa o teto, **não** se incorpora à pensão, **só** na incapacidade permanente.
6. **Retorno voluntário ao trabalho cancela automaticamente** a aposentadoria.
7. **Mensalidade de recuperação: 18 meses** (6 integral + 6 com −50% + 6 com −75%).
8. **Auxílio-acidente:** indenizatório, **50%**, **sem carência**, acumula com **salário** mas **não** com aposentadoria, e **não** alcança CI nem facultativo.
9. **Auxílio-acidente é a exceção do art. 15, I** — não mantém a qualidade sem limite de prazo.

7. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"O auxílio por incapacidade temporária exige incapacidade por mais de 30 dias."	✗	**15 dias** consecutivos
2	"Os primeiros 15 dias são pagos pelo INSS a todos os segurados."	✗	pela **empresa**, e só ao **empregado**
3	"O contribuinte individual recebe do INSS a partir do 16º dia."	✗	recebe **desde o início** da incapacidade
4	"O portador de doença anterior à filiação nunca faz jus ao benefício."	✗	faz, se houver **progressão ou agravamento**
5	"A aposentadoria por incapacidade permanente é vitalícia."	✗	paga **enquanto permanecer** a condição
6	"O acréscimo de 25% incorpora-se à pensão por morte."	✗	**cessa com a morte**, não é incorporável
7	"O acréscimo de 25% está limitado ao teto do RGPS."	✗	é devido **ainda que ultrapasse** o teto
8	"Cabe acréscimo de 25% na aposentadoria por idade de quem precisa de assistência."	✗	só na **incapacidade permanente**
9	"Recuperada parcialmente a capacidade, o benefício cessa imediatamente."	✗	há a **mensalidade de recuperação** de 18 meses
10	"O auxílio-acidente é substitutivo da renda e tem piso de 1 salário mínimo."	✗	é **indenizatório**; pode ser **inferior** a 1 SM
11	"O auxílio-acidente é devido ao contribuinte individual."	✗	só empregado, doméstico, avulso e especial
12	"O auxílio-acidente pode ser acumulado com aposentadoria."	✗	**vedado** (art. 86, §2º)
13	"O auxílio-acidente pode ser recebido junto com o salário."	✓	art. 86, §3º
14	"O auxílio-acidente independe de carência."	✓	art. 26, I
15	"O aposentado por incapacidade permanente que retorna voluntariamente ao trabalho tem o benefício automaticamente cancelado."	✓	art. 46

8. RESUMO

- **Auxílio por incapacidade temporária (arts. 59–63):** incapacidade para o trabalho **habitual** por mais de **15 dias**; empregado recebe do INSS a partir do **16º dia** (a empresa paga os 15 primeiros); demais, **desde o início**; requerimento após **30 dias** → DIB na DER; carência **12** (dispensada por acidente/doença da lista); RMI **91%** ; alta programada e prorrogação.
- **Aposentadoria por incapacidade permanente (arts. 42–47):** incapacidade **total, permanente e insuscetível de reabilitação**; carência **12**; RMI **60% + 2 p.p.**, ou **100%** se acidentária; **acréscimo de**

25% na grande invalidez (ultrapassa o teto, não incorpora à pensão, cessa com a morte); **retorno voluntário cancela automaticamente**; **mensalidade de recuperação de 18 meses**.

- **Auxílio-acidente (art. 86): indenizatório**, **50%** do SB, **sem carência**, sequela que **reduz** a capacidade, acidente de **qualquer natureza**; acumula com **salário** mas **não** com aposentadoria; **só** empregado, doméstico, avulso e especial; cessa na **véspera** de qualquer aposentadoria ou com a morte; **exceção** do art. 15, I.

---

9. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
NÚMEROS DO MÓDULO
  15 dias ..... incapacidade mínima / carência da empresa (só empregado)
  16º dia ..... início do pagamento pelo INSS ao empregado
  30 dias ..... prazo do requerimento sem perder o retroativo
  120 dias ..... cessação padrão sem prazo fixado pela perícia ⚠️
  91% ..... RMI do auxílio por incapacidade temporária ⚠️
  100% ..... RMI da incapacidade permanente ACIDENTÁRIA
  25% ..... acréscimo da grande invalidez
  18 meses ..... mensalidade de recuperação (6 + 6 + 6)
  50% ..... auxílio-acidente
  5 anos ..... marco da recuperação total (art. 47)

QUEM TEM AUXÍLIO-ACIDENTE ..... EMPREGADO · DOMÉSTICO · AVULSO · ESPECIAL
                                 (não: CI nem facultativo)
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> *"A lei não protege a doença; protege a INCAPACIDADE."*
>
> *"Auxílio-acidente é indenização: anda junto com o salário, mas morre na porta da aposentadoria."*

---

10. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que ficar incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 59 da Lei 8.213/1991.

Q2 (C/E). O auxílio-acidente independe de carência.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 26, I.

Q3 (Múltipla). O auxílio-acidente corresponde a que percentual do salário de benefício? a) 25% b) **50%** ✓ c) 60% d) 91% e) 100%

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** Art. 86, §1º.

MÉDIO

Q4 (C/E). Para todos os segurados do RGPS, os primeiros quinze dias de afastamento por incapacidade são de responsabilidade da empresa.

> **NOTA**
> **ERRADO.** A regra dos 15 dias a cargo da empresa aplica-se **somente ao segurado empregado**. Para os demais (doméstico, contribuinte individual, avulso, especial e facultativo), o INSS paga **desde o início** da incapacidade.

Q5 (C/E). O acréscimo de vinte e cinco por cento devido ao aposentado por incapacidade permanente que necessita de assistência permanente de outra pessoa incorpora-se ao valor da pensão por morte devida aos seus dependentes.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 45, parágrafo único, "c", é expresso: o acréscimo **cessa com a morte do aposentado**, **não sendo incorporável** ao valor da pensão. Os dependentes **não** recebem os 25%.

Q6 (C/E). O segurado que se filia ao RGPS já portador de doença não faz jus ao auxílio por incapacidade temporária em nenhuma hipótese.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 59, §1º, ressalva expressamente a hipótese em que a **incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento** da doença ou lesão preexistente. O que a lei veda é a filiação com a **incapacidade já instalada**, não com a doença.

Q7 (Múltipla). São segurados com direito ao auxílio-acidente: a) todos os segurados do RGPS b) **empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial** ✓ c) apenas o empregado e o trabalhador avulso d) empregado, contribuinte individual e avulso e) todos, exceto o segurado especial

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** Art. 18, §1º, da Lei 8.213/1991 (com a inclusão do doméstico pela LC 150/2015). **Contribuinte individual e facultativo não têm direito.**

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Márcia, aposentada por incapacidade permanente, é submetida a nova perícia que constata **recuperação parcial** da capacidade laborativa, seis anos após a concessão. Sobre a cessação do benefício:

a) O benefício cessa imediatamente. b) O benefício é mantido por doze meses, com redução progressiva. c) **O benefício é mantido por dezoito meses: seis com valor integral, seis com redução de 50% e seis com redução de 75%.** ✓ d) O benefício é mantido integralmente por vinte e quatro meses. e) O benefício converte-se automaticamente em auxílio-acidente.

> NOTA
> **GABARITO: C. Comentário:** art. 47, II, da Lei 8.213/1991 — a **mensalidade de recuperação** é a regra aplicável quando a recuperação é **parcial**, ou ocorre **após 5 anos**, ou o segurado é declarado apto para **trabalho diverso**. São **três blocos de 6 meses**: integral, reduzido em 50% e reduzido em 75%, após o que cessa definitivamente. **Por que as outras erram:** (a) cessação imediata só na recuperação **total dentro de 5 anos**, para quem tem direito a retornar à função; (b) e (d) erram os prazos; (e) a conversão em auxílio-acidente depende de **sequela redutora consolidada**, não é automática.

Q9 (C/E). O auxílio-acidente pode ser acumulado com qualquer aposentadoria, uma vez que possui natureza indenizatória e não substitui a renda do segurado.

> NOTA
> **ERRADO.** Embora seja realmente **indenizatório** e acumulável com o **salário** (art. 86, §3º), o §2º do art. 86 **veda expressamente** a acumulação com **qualquer aposentadoria**. A razão é que o valor do auxílio-acidente **integra o salário de contribuição** (art. 31) e já repercute no cálculo da aposentadoria.

Q10 (C/E). O segurado em gozo de auxílio-acidente mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo, por estar em gozo de benefício.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 15, I, **ressalva expressamente o auxílio-acidente**. A lógica: como o benefício é indenizatório e pago junto com o salário, quem o recebe **continua trabalhando** — não há razão para manter a qualidade indefinidamente.

AVANÇADO

Q11 (Caso prático). Paulo, segurado empregado com 22 anos de contribuição, é acometido de **doença comum** que o incapacita total e permanentemente, sendo insuscetível de reabilitação. Necessita de assistência permanente de terceiro. Sua renda mensal inicial corresponderá a:

a) 100% da média, acrescida de 25% b) **64% da média, acrescida de 25%** ✓ c) 60% da média, acrescida de 25% d) 91% da média, acrescida de 25% e) 64% da média, sem acréscimo

NOTA

GABARITO: B. Comentário: ① a incapacidade decorre de **doença comum**, não de acidente do trabalho — logo, aplica-se a regra geral: 60% + 2 × (22 − 20) = **64%**; ② por necessitar de assistência permanente, incide o **acréscimo de 25%** do art. 45. **Cuidado:** se a incapacidade fosse **acidentária**, a resposta seria a alternativa (a).

Q12 (C/E). A perda de audição em qualquer grau enseja a concessão de auxílio-acidente, desde que reconhecido o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença.

NOTA

ERRADO. O art. 86, §4º, exige **dois** requisitos cumulativos: ① o reconhecimento do **nexo causal** entre o trabalho e a doença **e** ② que dela resulte, **comprovadamente**, **redução ou perda da capacidade** para o trabalho habitual. O nexo, sozinho, não basta.

---

11. REVISÃO

5 MINUTOS

NOTA

Temporária: >15 dias, trabalho **habitual**, empregado a partir do **16º dia** (empresa paga 15), demais desde o início, requerimento após **30 dias** → DER, carência **12** (dispensa por acidente/lista), RMI **91%** . **Permanente:** total, permanente, **insuscetível de reabilitação**; RMI **60%+2pp** ou **100%** se acidentária; **+25%** na grande invalidez (passa do teto, não vai para a pensão); retorno voluntário **cancela**; recuperação parcial → **18 meses** (6+6+6). **Auxílio-acidente:** indenizatório, **50%**, **sem carência**, **reduz** a capacidade, acumula com **salário** e **não** com aposentadoria; só **E-D-A-E**; exceção do art. 15, I.

15 MINUTOS

1. Desenhe o mapa dos três benefícios e as transições entre eles.
2. Diga quem paga os 15 primeiros dias, e para qual segurado.
3. Explique a regra da doença preexistente e a sua exceção.
4. Recite as três alíneas do parágrafo único do art. 45.
5. Explique a mensalidade de recuperação com os três blocos.
6. Diga quem tem e quem não tem direito ao auxílio-acidente.
7. Explique por que o auxílio-acidente não acumula com aposentadoria.
8. Preencha o quadro comparativo do item 5 de memória.

CHECKLIST

- [ ] Li os arts. 42 a 47, 59 a 63 e 86 da Lei 8.213/1991
- [ ] Li o art. 18, §1º, e o art. 31 da Lei 8.213/1991

- [ ] Reproduzo o quadro comparativo do item 5 sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

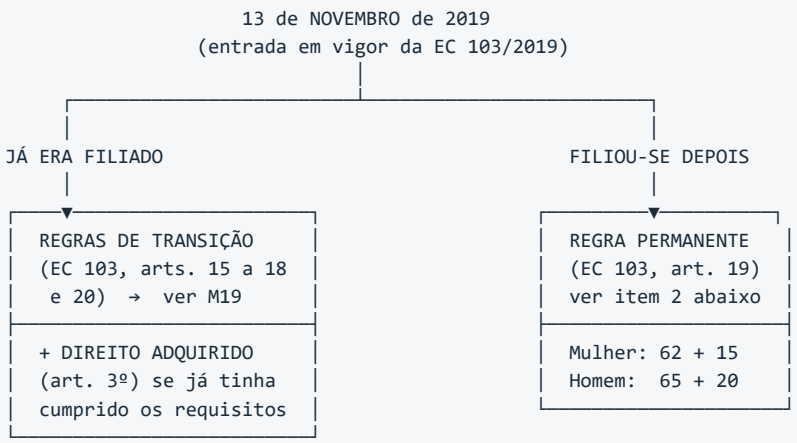
MÓDULO 17 — APOSENTADORIA PROGRAMADA E POR IDADE

CF, art. 201, §§7º e 8º · EC nº 103/2019, arts. 18 e 19 · Lei nº 8.213/1991, arts. 48 a 51

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~7h

> **NOTA**
> **Cuidado com este módulo.** A EC 103/2019 criou **dois mundos**: quem já era filiado em **13/11/2019** e quem se filiou **depois**. Os requisitos são **diferentes** — e a banca adora dar um caso prático sem dizer explicitamente qual é a situação do segurado. Aprenda a **identificar o marco temporal** antes de aplicar qualquer número.

1. O MARCO QUE DIVIDE TUDO



> **ATENÇÃO**
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a data de entrada em vigor e os marcos temporais constam da própria EC nº 103/2019. Confira antes de usar a data em resposta discursiva.

2. ●● REGRA PERMANENTE — QUEM SE FILIOU APÓS A EC 103

2.1 O dispositivo constitucional

NOTA

CF, art. 201, §7º: É assegurada aposentadoria no RGPS, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: **I** – **65 anos de idade, se homem**, e **62 anos de idade, se mulher**, observado **tempo mínimo de contribuição**; **II** – **60 anos de idade, se homem**, e **55 anos de idade, se mulher**, para os **trabalhadores rurais** e para os que exerçam suas atividades em **regime de economia familiar**, nesses incluídos o **produtor rural**, o **garimpeiro** e o **pescador artesanal**.

2.2 O tempo mínimo de contribuição (EC 103, art. 19)

NOTA

Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do §7º do art. 201 da Constituição, o segurado filiado ao RGPS **após** a entrada em vigor da Emenda será aposentado aos **62 anos de idade, se mulher**, e aos **65 anos de idade, se homem**, com **15 anos de tempo de contribuição, se mulher**, e **20 anos de tempo de contribuição, se homem**.

2.3 ● A TABELA QUE VOCÊ PRECISA DECORAR

Quem	Idade	Tempo de contribuição
Homem urbano — filiado APÓS a EC	**65 anos**	**20 anos**
Homem urbano — filiado ANTES da EC (transição art. 18)	**65 anos**	**15 anos**
Mulher urbana — filiada APÓS a EC	**62 anos**	**15 anos**
Mulher urbana — filiada ANTES da EC (transição art. 18)	**60 → 62 anos** (progressiva)	**15 anos**
Homem rural	**60 anos**	**15 anos** de atividade rural
Mulher rural	**55 anos**	**15 anos** de atividade rural

PRIORIDADE MÁXIMA

● **A PEGADINHA CENTRAL DO MÓDULO: 20 anos de contribuição** só se aplica ao **HOMEM** que se filiou **APÓS** a EC 103/2019. Para todos os demais, o tempo mínimo é de **15 anos**.

🧠 **"Só o homem novo paga 20. Todo o resto é 15."**

ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — a progressão da idade da mulher na regra do art. 18 (de 60 para 62 anos, à razão de 6 meses por ano a partir de 2020) já se **completou**. Confirme a redação e a tabela vigente antes de responder questão com ano específico.

3. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ●

3.1 Requisitos

```
IDADE ......... 60 anos (homem) · 55 anos (mulher)     [redução de 5 anos]
COMPROVAÇÃO ... 15 anos (180 meses) de ATIVIDADE RURAL,
                ainda que de forma DESCONTÍNUA,
                no período IMEDIATAMENTE ANTERIOR ao requerimento
VALOR ......... 1 salário mínimo (art. 39, I),
                salvo contribuição facultativa adicional (art. 39, II)
```

NOTA

Lei 8.213/1991, art. 48, §2º: o trabalhador rural deve comprovar o **efetivo exercício de atividade rural**, ainda que de forma **descontínua**, no período **imediatamente anterior ao requerimento**, por tempo **igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência** do benefício pretendido.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Duas palavras decisivas: "descontínua"** → não precisa ser ininterrupta. **"imediatamente anterior ao requerimento"** → não vale atividade rural remota, seguida de décadas em outra atividade.

3.2 Quem é o "rural" para esse fim

Trabalhador rural **empregado**, **avulso rural**, **contribuinte individual rural** e **segurado especial** — inclusive **produtor rural**, **garimpeiro** e **pescador artesanal** em regime de economia familiar.

COMO CAI NA PROVA

🎯 A redução de 5 anos é a aplicação prática da **equivalência** do art. 194, § único, II (revisão do M02) — e prova de que equivalência **não** é igualdade absoluta.

---

4. ● APOSENTADORIA HÍBRIDA (ou "mista") — art. 48, §3º

NOTA

Os trabalhadores rurais que **não** atendam ao requisito de comprovação exclusivamente rural, mas que o satisfaçam **se considerados períodos de contribuição sob outras categorias** de segurado, farão jus ao benefício ao completarem **65 anos, se homem**, e **60 anos, se mulher**.

```
APOSENTADORIA HÍBRIDA
├── SOMA períodos RURAIS + períodos URBANOS
├── IDADE: a URBANA (65 H / 60 M) — perde-se a redução de 5 anos
└── É a solução para quem alternou campo e cidade ao longo da vida
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A lógica é uma troca:** o segurado **ganha** o direito de somar os dois tipos de período, mas **perde** a idade reduzida do rural.

❌ "Na aposentadoria híbrida, aplica-se a idade reduzida de 60/55 anos." — **ERRADO.**

---

5. APOSENTADORIA DO PROFESSOR

NOTA

CF, art. 201, §8º: Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão **reduzidos em 5 (cinco) anos**, em relação ao disposto no §7º, I, para o **professor** que comprove tempo de **efetivo exercício das funções de magistério** na **educação infantil** e no **ensino fundamental e médio**.

```
PROFESSOR (regra permanente, após a EC 103)
├── Homem .... 60 anos de idade
└── Mulher ... 57 anos de idade
+ tempo de efetivo exercício em MAGISTÉRIO
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **"Funções de magistério" na educação infantil, fundamental e médio.** O professor do **ensino superior NÃO** tem direito à redução.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o tempo mínimo de contribuição/magistério exigido do professor e a fórmula de cálculo aplicável constam da EC 103/2019 (arts. 19 e 26) e dependem de lei complementar. **Não decore o tempo sem conferir.**

---

6. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REQUERIDA PELA EMPRESA — art. 51

NOTA

A aposentadoria por idade **pode ser requerida pela EMPRESA**, desde que o segurado **empregado** tenha cumprido o período de carência e completado **70 anos de idade, se homem**, ou **65 anos, se mulher**, sendo **compulsória**, caso em que será garantida ao empregado a **indenização prevista na legislação trabalhista**.

```
REQUERIMENTO PELA EMPRESA
├── Só do segurado EMPREGADO
├── Idade: 70 (homem) · 65 (mulher)
├── Carência cumprida
└── Garante ao empregado a INDENIZAÇÃO trabalhista
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Números diferentes dos da regra geral.** Aqui é **70/65**, não 65/62. E é a **única hipótese** em que um terceiro (a empresa) requer a aposentadoria do segurado.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — há discussão doutrinária e judicial sobre a recepção/aplicabilidade do art. 51 diante da vedação constitucional à dispensa discriminatória por idade. Para prova objetiva de literalidade, siga o texto legal.

---

7. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO

Item	Regra
Carência	**180 contribuições** mensais (art. 25, II)
Rural / segurado especial	Comprovação de **180 meses de atividade rural** (art. 39, I)
Perda da qualidade de segurado	**NÃO impede**, desde que cumprida a carência (Lei 10.666/2003, art. 3º, §1º)
Art. 27-A (metade da carência)	**NÃO se aplica** à aposentadoria por idade

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Revisão do M13/M14 que cai junto com este módulo:** a perda da qualidade de segurado **não impede** a aposentadoria por idade se o segurado já tiver o tempo correspondente à carência. É uma das poucas hipóteses em que "sair do sistema" não destrói o direito.

---

8. CÁLCULO DO BENEFÍCIO (revisão do M15)

```
RMI = 60% da média + 2 p.p. por ano que exceder 20 (H) / 15 (M)
    limitada a 100% da média e ao teto do RGPS
    nunca inferior a 1 salário mínimo (benefício substitutivo)
```

Exemplo: homem, filiado após a EC, 65 anos, **20 anos** de contribuição → 60% + 2 × 0 = **60% da média**. É o piso do sistema para quem cumpre o mínimo.

---

9. ⚠ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **65 (H) / 62 (M)** é a idade urbana; **60 (H) / 55 (M)** é a rural.
2. **20 anos de contribuição só para o HOMEM filiado APÓS a EC 103.** Todos os demais: 15.
3. **Aposentadoria híbrida usa a idade URBANA** (65/60), não a reduzida.
4. **Professor: −5 anos**, mas só na **educação infantil, fundamental e médio**.
5. **Compulsória pela empresa: 70 (H) / 65 (M)**, só para **empregado**, com indenização.
6. **Carência de 180**, e a **perda da qualidade não impede** se a carência estiver cumprida.

7. **Art. 27-A (metade) não alcança** a aposentadoria por idade.
8. **A aposentadoria por tempo de contribuição, isoladamente, deixou de existir** como regra geral — sobrevive por **transição** e **direito adquirido** (M19).

10. 🎧 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A aposentadoria programada exige 65 anos para o homem e 60 para a mulher."	❌	a mulher é **62** (60 era a regra anterior)
2	"O tempo mínimo de contribuição é de 20 anos para ambos os sexos."	❌	20 só para o **homem filiado após a EC**; mulher **15**
3	"O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para todos os segurados."	❌	o **homem filiado após a EC** precisa de **20**
4	"A idade da aposentadoria rural é 65 anos para o homem."	❌	**60** anos
5	"Na aposentadoria híbrida aplica-se a idade reduzida do trabalhador rural."	❌	aplica-se a idade **urbana** (65/60)
6	"O professor universitário faz jus à redução de cinco anos."	❌	só **educação infantil, fundamental e médio**
7	"A empresa pode requerer a aposentadoria do empregado aos 65 anos, se homem."	❌	são **70 anos** para o homem
8	"A perda da qualidade de segurado impede a aposentadoria por idade."	❌	**não impede**, se cumprida a carência
9	"O trabalhador rural deve comprovar atividade rural ininterrupta."	❌	**ainda que de forma descontínua**
10	"A comprovação da atividade rural deve referir-se ao período imediatamente anterior ao requerimento."	✅	art. 48, §2º
11	"A carência da aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais."	✅	art. 25, II
12	"A aposentadoria compulsória requerida pela empresa garante ao empregado a indenização trabalhista."	✅	art. 51

11. 📋 RESUMO

- **Marco: 13/11/2019.** Antes → transição + direito adquirido (M19). Depois → regra permanente.
- **Regra permanente (art. 19 da EC 103): mulher 62 + 15**; **homem 65 + 20**.
- **Transição por idade (art. 18): homem 65 + 15**; **mulher 60 → 62 (progressiva) + 15**.
- **Rural (CF 201, §7º, II): 60 (H) / 55 (M)** + **180 meses de atividade rural**, ainda que **descontínua**, no período **imediatamente anterior** ao requerimento.
- **Híbrida (art. 48, §3º):** soma rural + urbano, mas com idade **urbana** (65/60).
- **Professor (CF 201, §8º):** −5 anos → **60 (H) / 57 (M)**, só educação infantil, fundamental e médio ⚠️.

- **Compulsória pela empresa (art. 51): 70 (H) / 65 (M)**, só **empregado**, com indenização trabalhista.
- **Carência 180**; perda da qualidade **não impede** (Lei 10.666/2003); art. 27-A **não** se aplica.
- **RMI:** 60% + 2 p.p. (M15).

---

12. MEMORIZAÇÃO

```
IDADES
  Urbano ............. 65 H · 62 M
  Rural .............. 60 H · 55 M     (−5 anos)
  Professor .......... 60 H · 57 M     (−5 anos) ⚠
  Compulsória empresa  70 H · 65 M
  Híbrida ............ 65 H · 60 M     (idade urbana!)

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
  Homem filiado APÓS a EC ..... 20 anos   ← única exceção
  TODOS OS DEMAIS ............. 15 anos

CARÊNCIA ............ 180 contribuições
PERDA DA QUALIDADE .. não impede, se cumprida a carência
RMI ................. 60% + 2 p.p.
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> *"Só o homem novo paga 20. Todo o resto é 15."*
>
> *"Na híbrida você ganha a soma e perde a idade."*

---

13. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). É assegurada aposentadoria no RGPS aos 65 anos de idade, se homem, e aos 62 anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição.

> **NOTA**
> **CERTO.** CF, art. 201, §7º, I (redação da EC 103/2019).

Q2 (Múltipla). A idade mínima para a aposentadoria do trabalhador rural é de: a) 65 anos (H) e 62 (M) b) **60 anos (H) e 55 (M)** ✓ c) 60 anos para ambos d) 55 anos para ambos e) 62 anos (H) e 60 (M)

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** CF, art. 201, §7º, II.

Q3 (C/E). A carência da aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais.

NOTA

CERTO. Art. 25, II, da Lei 8.213/1991.

MÉDIO

Q4 (C/E). O segurado do sexo masculino que se filiou ao RGPS após a entrada em vigor da EC nº 103/2019 será aposentado aos 65 anos de idade, com 15 anos de tempo de contribuição.

NOTA

ERRADO. Para o homem **filiado após** a Emenda, o tempo mínimo é de **20 anos** (art. 19 da EC 103/2019). Os **15 anos** valem para a **mulher** e para o **homem já filiado antes** da Emenda (regra de transição do art. 18).

Q5 (C/E). O trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, de forma ininterrupta, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

NOTA

ERRADO. O art. 48, §2º, admite expressamente a comprovação **"ainda que de forma descontínua"**. O que se exige é que o período seja o **imediatamente anterior** ao requerimento e corresponda ao número de meses da carência.

Q6 (C/E). Na aposentadoria híbrida, o segurado que soma períodos rurais e urbanos faz jus à idade reduzida prevista para o trabalhador rural.

NOTA

ERRADO. O art. 48, §3º, é claro: quem se vale da soma de períodos rurais e urbanos faz jus ao benefício ao completar **65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher** — a idade **urbana**. A redução de 5 anos é o "preço" da soma.

Q7 (Múltipla). A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa quando o segurado empregado completar: a) 65 anos (H) e 60 (M) b) 65 anos para ambos c) **70 anos (H) e 65 (M)** ✓ d) 70 anos para ambos e) 62 anos (H) e 60 (M)

NOTA

GABARITO: C. Art. 51 da Lei 8.213/1991, que garante ao empregado, nessa hipótese, a **indenização prevista na legislação trabalhista**.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Marta, **filiada ao RGPS em 2015**, completou **62 anos** de idade e possui **16 anos** de contribuição, todos urbanos. Sobre seu direito à aposentadoria:

a) Não tem direito, pois o tempo mínimo é de 20 anos. b) Não tem direito, pois a idade exigida é de 65 anos. c) **Tem direito, pois cumpre idade e tempo mínimo de contribuição exigidos.** ✓ d) Tem direito

apenas pela regra de pontos. e) Precisa aguardar a progressão da idade até 65 anos.

> **NOTA**
> **GABARITO: C. Comentário:** Marta é mulher, e o tempo mínimo de contribuição para a mulher é de **15 anos** — tanto na regra permanente quanto na transição. A idade de **62 anos** é a exigida na regra permanente e é também o ponto final da progressão da regra de transição do art. 18. Com 16 anos de contribuição, ela **supera** o mínimo. **Por que as outras erram:** (a) os 20 anos são exigidos apenas do **homem filiado após a EC**; (b) 65 anos é a idade do **homem**; (d) a regra de pontos é **uma alternativa**, não a única via; (e) a progressão da idade da mulher **já se completou** em 62 anos. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — confirme a tabela de progressão vigente.

Q9 (Caso prático). Antônio trabalhou 12 anos como segurado especial no campo e, depois, 10 anos como empregado urbano. Aos 62 anos, requer aposentadoria. Analise:

a) Tem direito à aposentadoria rural aos 60 anos, pois exerceu atividade rural. b) Não tem direito a nenhuma aposentadoria. c) **Poderá se aposentar pela regra híbrida, somando os períodos, ao completar 65 anos.** ✓ d) Poderá se aposentar imediatamente pela regra híbrida, aos 62 anos. e) Deve descartar o período rural, aproveitando apenas o urbano.

> **NOTA**
> **GABARITO: C. Comentário:** Antônio **não** cumpre o requisito da aposentadoria rural pura, porque a atividade rural **não** é a do período **imediatamente anterior** ao requerimento (ele migrou para o meio urbano). Resta-lhe a **aposentadoria híbrida** (art. 48, §3º), que permite **somar** os 12 anos rurais aos 10 urbanos (22 anos, acima do mínimo), mas exige a idade **urbana** de **65 anos** para o homem. **Por que as outras erram:** (a) e (d) aplicam a idade reduzida, incompatível com a híbrida; (b) desconsidera o art. 48, §3º; (e) o descarte lhe seria prejudicial e não é exigido.

Q10 (C/E). A perda da qualidade de segurado impede a concessão da aposentadoria por idade, ainda que o segurado tenha cumprido a carência exigida.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 3º, §1º, da **Lei nº 10.666/2003** dispõe que a perda da qualidade de segurado **não será considerada** para a concessão da aposentadoria por idade, **desde que** o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de **carência** na data do requerimento.

AVANÇADO

Q11 (C/E). A redução de cinco anos nos requisitos de idade e de tempo de contribuição aplica-se ao professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 201, §8º, da CF limita a redução ao magistério na **educação infantil** e no **ensino fundamental e médio**. O **ensino superior está fora**.

Q12 (C/E). O segurado que já havia preenchido todos os requisitos para a aposentadoria antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019 pode se aposentar pelas regras anteriores, ainda que requeira o benefício posteriormente.

> NOTA
> **CERTO.** É a garantia do **direito adquirido**, expressamente assegurada pelo art. 3º da EC nº 103/2019 (detalhada no M19). Uma vez preenchidos os requisitos sob a vigência da lei antiga, o direito **incorpora-se ao patrimônio jurídico** do segurado, independentemente da data do requerimento.

---

14. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Marco 13/11/2019.** Permanente: **mulher 62 + 15**, **homem 65 + 20**. Transição por idade: **homem 65 + 15**, **mulher 60→62 + 15**. **Rural: 60/55 + 180 meses de atividade rural descontínua imediatamente anterior. Híbrida: soma tudo, mas idade urbana 65/60. Professor: −5 → 60/57**, só infantil/fundamental/médio. **Compulsória pela empresa: 70/65**, só empregado, com indenização. **Carência 180**; perda da qualidade **não impede**.

15 MINUTOS

1. Desenhe o esquema do marco temporal e diga que regra se aplica a cada lado.
2. Recite a tabela de idades e tempos do item 2.3.
3. Explique por que só o homem filiado após a EC precisa de 20 anos.
4. Explique a troca da aposentadoria híbrida.
5. Diga os requisitos da compulsória pela empresa e o que ela garante ao empregado.
6. Explique por que a perda da qualidade não impede a aposentadoria por idade.
7. Calcule a RMI de um homem com 65 anos e 20 anos de contribuição *(60% da média)*.

CHECKLIST

- [ ] Li o art. 201, §§7º e 8º, da CF
- [ ] Li os arts. 18 e 19 da EC nº 103/2019
- [ ] Li os arts. 48 a 51 da Lei 8.213/1991
- [ ] Sei aplicar o marco 13/11/2019 antes de escolher os números
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 18 — APOSENTADORIA ESPECIAL E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

> **Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58 · LC nº 142/2013 · EC nº 103/2019, arts. 19, 21 e 22**

Prioridade 4 — Muito importante · Estudo: E + D + L + Q + A · ~5h

NOTA

As duas exceções constitucionais. O art. 201, §1º, da CF **veda** requisitos diferenciados de aposentadoria — **salvo**, por lei complementar, para **pessoas com deficiência** e para quem trabalha com **efetiva exposição a agentes nocivos**. Este módulo estuda essas duas ressalvas. São **tabelas de números** — trate como tabuada.

---

1. A BASE CONSTITUCIONAL DAS DUAS EXCEÇÕES

NOTA

CF, art. 201, §1º: É **vedada** a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, **ressalvada, nos termos de lei complementar**, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria **exclusivamente** em favor dos segurados: **I** – **com deficiência**, previamente submetidos a **avaliação biopsicossocial** realizada por equipe **multiprofissional e interdisciplinar**; **II** – cujas atividades sejam exercidas com **efetiva exposição** a agentes **químicos, físicos e biológicos** prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, **vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação**.

```
REGRA .......... vedação de critérios diferenciados
EXCEÇÃO ........ só DUAS, e só por LEI COMPLEMENTAR
①  PESSOA COM DEFICIÊNCIA .... avaliação BIOPSICOSSOCIAL
②  AGENTES NOCIVOS ........... EFETIVA EXPOSIÇÃO
                               (vedado enquadrar por categoria profissional)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Três expressões de ouro:** ① **"lei complementar"** — não basta lei ordinária. ② **"avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar"** — não é avaliação puramente médica. ③ **"vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação"** — não basta ser dentista, vigilante ou frentista: tem que **comprovar exposição efetiva**.

---

2. APOSENTADORIA ESPECIAL

2.1 Conceito

NOTA

"Art. 57" (Lei 8.213/1991) — a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a **condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física**, durante **15, 20 ou 25 anos**, conforme dispuser a lei.

2.2 Os três patamares de tempo

```
15 ANOS ....... exposição de maior gravidade
20 ANOS ....... exposição intermediária
25 ANOS ....... exposição de menor gravidade (a mais comum)
```

ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — a classificação dos agentes nocivos e a correspondência com 15/20/25 anos constam de **anexo do Decreto nº 3.048/1999**, atualizado por norma do Poder Executivo. **Não decore o rol de agentes**; decore os **três patamares** e a **lógica**.

2.3 A GRANDE MUDANÇA DA EC 103: agora exige IDADE MÍNIMA

Antes da EC 103: bastava o tempo de exposição (15/20/25 anos). **Não havia idade mínima.**

Depois da EC 103 — regra permanente (art. 19, §1º, I):

Tempo de exposição	Idade mínima
15 anos	**55 anos**
20 anos	**58 anos**
25 anos	**60 anos**

MEMORIZE

"15/20/25 → 55/58/60"

A aposentadoria especial deixou de ser "só tempo". Passou a exigir **tempo + idade**. É a atualização mais cobrada do tópico.

"A aposentadoria especial independe de idade mínima." — **ERRADO** para quem se filiou após a EC 103/2019.

2.4 Regra de transição (EC 103, art. 21) — sistema de PONTOS

Para quem **já era filiado** em 13/11/2019:

Tempo de exposição	Pontos (idade + tempo de contribuição)
15 anos	**66 pontos**
20 anos	**76 pontos**
25 anos	**86 pontos**

MEMORIZE

🧠 **"15/20/25 → 66/76/86"** — os pontos sobem de **10 em 10**.

🎯 **Diferentemente da regra geral de pontos (M19), estes pontos NÃO progridem** ano a ano. São fixos.

2.5 Requisitos adicionais

```
① EXPOSIÇÃO EFETIVA a agentes nocivos
② Trabalho PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE
③ CARÊNCIA de 180 contribuições
④ COMPROVAÇÃO por formulário próprio (PPP), com base em laudo técnico ⚠️
⑤ VEDADA a caracterização por categoria profissional ou ocupação
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **"Permanente, não ocasional nem intermitente"** é expressão literal muito cobrada. Exposição eventual **não** gera direito.

2.6 🔴 Vedação de continuar na atividade nociva (art. 57, §8º)

NOTA

O aposentado nesta modalidade que **permanecer ou retornar** à atividade que o sujeite aos agentes nocivos terá o benefício **cancelado**, aplicando-se a mesma regra do art. 46.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A lógica é protetiva:** a aposentadoria especial existe para **afastar** o trabalhador do agente nocivo. Continuar exposto esvazia a finalidade do benefício.

❗ Ele **pode** trabalhar em **outra** atividade — o que é vedado é permanecer **exposto**.

2.7 ❗ Conversão de tempo especial em comum

```
PERÍODOS ANTERIORES a 13/11/2019 ..... conversão preservada (direito adquirido)
PERÍODOS POSTERIORES à EC 103 ......... conversão VEDADA
```

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — EC 103/2019, art. 25, §2º, e regulamentação. Este é um ponto com repercussão judicial relevante. Para a prova objetiva, guarde o **marco temporal**.

2.8 EPI eficaz

NOTA

`JURISPRUDÊNCIA` — o STF firmou entendimento de que o fornecimento de **EPI eficaz** descaracteriza o tempo especial, **ressalvado o agente RUÍDO**, cuja nocividade persiste ainda que utilizado o equipamento.

CONFERIR NA FONTE OFICIAL antes de citar número de precedente. Guarde a **exceção do ruído** — é o que cai.

3. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Lei Complementar nº 142/2013

NOTA

EC 103/2019, art. 22: até que lei discipline a matéria, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS observa a **LC nº 142/2013**.

3.1 Por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO — a tabela por grau de deficiência

Grau da deficiência	Homem	Mulher
GRAVE	**25 anos**	**20 anos**
MODERADA	**29 anos**	**24 anos**
LEVE	**33 anos**	**28 anos**

MEMORIZE

A tabela em uma linha:

```
HOMEM  ..... 25 · 29 · 33     (grave · moderada · leve)
MULHER ..... 20 · 24 · 28
```

A mulher tem sempre 5 anos a menos. E os saltos são de **4 anos** entre graus.

Quanto mais grave a deficiência, MENOR o tempo exigido. Parece óbvio, mas a banca inverte a tabela com frequência.

Sem idade mínima nesta modalidade — o requisito é o **tempo de contribuição**.

3.2 Por IDADE

```
IDADE ......... 60 anos (homem) · 55 anos (mulher)
TEMPO ......... 15 anos de contribuição
DEFICIÊNCIA ... comprovada durante IGUAL período (15 anos)
GRAU .......... IRRELEVANTE — vale para qualquer grau
```

COMO CAI NA PROVA

Na modalidade por IDADE, o grau da deficiência não importa. Na modalidade por **TEMPO**, o grau é decisivo. Essa distinção é o núcleo das questões.

3.3 Avaliação e comprovação

- **Avaliação biopsicossocial** realizada por **equipe multiprofissional e interdisciplinar** (perícia própria do INSS);
- A deficiência deve ser aferida **quanto ao grau** e **quanto ao tempo** de sua existência;
- **Carência:** 180 contribuições.

3.4 Cálculo

Modalidade	Renda mensal
Por **tempo de contribuição**	**100%** do salário de benefício ❗
Por **idade**	**70%** + **1%** a cada **12 contribuições**, até o máximo de 100% ❗

> ⚠ ATENÇÃO
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — as regras de cálculo constam da **LC 142/2013**. Verifique a compatibilização com o art. 26 da EC 103/2019 no texto vigente antes de decorar percentuais.

3.5 Conversão de tempo

É admitida a **conversão** do tempo de contribuição cumprido com deficiência de um grau para outro, e de tempo comum para tempo com deficiência, na forma da LC 142/2013 e do regulamento.

> ⚠ ATENÇÃO
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — tabelas de conversão constam de regulamento.

---

4. 📊 QUADRO COMPARATIVO DAS DUAS APOSENTADORIAS

Critério	Especial (agentes nocivos)	Pessoa com deficiência
Base	CF 201, §1º, II · art. 57	CF 201, §1º, I · **LC 142/2013**
Fundamento	**Exposição** a agente nocivo	**Condição pessoal** do segurado
Avaliação	Laudo técnico / PPP ❗	**Biopsicossocial**, equipe multiprofissional
Tempo	**15 · 20 · 25** anos	**25/29/33 (H) · 20/24/28 (M)**
Idade mínima (permanente)	**55 · 58 · 60**	Só na modalidade **por idade**: 60 (H) / 55 (M)
Transição	**Pontos 66 · 76 · 86**	❗ conferir
Carência	180	180
Caracterização por categoria	**VEDADA**	—
Continuar na atividade	**Cancela** o benefício	Não há vedação equivalente

---

5. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **As duas exceções exigem LEI COMPLEMENTAR** (CF art. 201, §1º).
2. **A aposentadoria especial passou a exigir IDADE MÍNIMA** após a EC 103: **55/58/60**.
3. **Pontos da transição especial: 66/76/86**, e **não progridem**.
4. **Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.**
5. **Trabalho "permanente, não ocasional nem intermitente"** — exposição eventual não conta.
6. **Permanecer exposto cancela** a aposentadoria especial.
7. **PcD por TEMPO:** o grau importa (25/29/33 H · 20/24/28 M). **PcD por IDADE:** o grau **não** importa (60/55 + 15 anos).
8. **Quanto mais grave a deficiência, MENOR o tempo exigido.**
9. **EPI eficaz descaracteriza — salvo RUÍDO** ❗ (jurisprudência).

6. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A aposentadoria especial independe de idade mínima."	✗	após a EC 103 exige **55/58/60**
2	"A aposentadoria especial pode ser caracterizada por categoria profissional."	✗	**vedado** (CF 201, §1º, II)
3	"Basta exposição eventual ao agente nocivo."	✗	exige trabalho **permanente, não ocasional nem intermitente**
4	"O aposentado na modalidade especial pode permanecer na atividade nociva."	✗	acarreta o **cancelamento**
5	"Os pontos da transição da especial são 86, 96 e 106."	✗	são **66, 76 e 86**
6	"Na aposentadoria da PcD, quanto mais grave a deficiência, maior o tempo exigido."	✗	**menor** o tempo
7	"A aposentadoria da PcD por idade exige deficiência grave."	✗	vale para **qualquer grau**
8	"A avaliação da deficiência é exclusivamente médica."	✗	é **biopsicossocial**, por equipe multiprofissional e interdisciplinar
9	"Os critérios diferenciados podem ser criados por lei ordinária."	✗	exigem **lei complementar**
10	"A aposentadoria da PcD por idade exige 60 anos para o homem e 55 para a mulher."	✓	LC 142/2013
11	"A carência da aposentadoria especial é de 180 contribuições."	✓	art. 25, II

7. 📋 RESUMO

- **CF 201, §1º:** vedação de critérios diferenciados, com **duas exceções por lei complementar** — **PcD** (avaliação biopsicossocial) e **exposição efetiva a agentes nocivos** (vedada caracterização por categoria).
- **Especial: 15/20/25 anos** de exposição + **idade mínima 55/58/60** (regra permanente); transição por **pontos 66/76/86** (fixos); carência **180**; trabalho **permanente, não ocasional nem intermitente**; **permanecer exposto cancela**; conversão de especial em comum **vedada** para períodos posteriores a 13/11/2019 ⚠️; **EPI eficaz descaracteriza, salvo ruído** ⚠️.
- **PcD (LC 142/2013):**
- **Por tempo: 25/29/33 (H)** e **20/24/28 (M)**, conforme grau **grave/moderada/leve**; sem idade mínima.
- **Por idade: 60 (H) / 55 (M)** + **15 anos** de contribuição com deficiência, **qualquer grau**.
- Carência **180**; avaliação **biopsicossocial**.

---

8. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
ESPECIAL
  TEMPO ........ 15 · 20 · 25
  IDADE ........ 55 · 58 · 60        ("mais 40 em cada um": 15+40, 20+38, 25+35)
  PONTOS ....... 66 · 76 · 86        (de 10 em 10, FIXOS)

PESSOA COM DEFICIÊNCIA — por TEMPO
  HOMEM ........ 25 · 29 · 33        (grave · moderada · leve)
  MULHER ....... 20 · 24 · 28        (sempre 5 a menos)

PESSOA COM DEFICIÊNCIA — por IDADE
  60 (H) · 55 (M) + 15 anos · QUALQUER GRAU

EXPRESSÕES DE OURO
  "lei complementar" · "efetiva exposição" ·
  "vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação" ·
  "permanente, não ocasional nem intermitente" ·
  "avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar"
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> *"A especial deixou de ser só tempo: agora tem idade."*
>
> *"Quanto mais grave a deficiência, menos tempo se exige."*

---

9. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 57 da Lei 8.213/1991.

Q2 (C/E). Os requisitos diferenciados para a aposentadoria de pessoas com deficiência podem ser estabelecidos por lei ordinária.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 201, §1º, da CF exige **lei complementar** — daí a LC nº 142/2013.

Q3 (Múltipla). Na aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, o tempo exigido do **homem** com deficiência **grave** é de: a) 33 anos b) 29 anos c) **25 anos** ✓ d) 20 anos e) 15 anos

> **NOTA**
> **GABARITO: C.** LC 142/2013 — homem: 25 (grave), 29 (moderada), 33 (leve).

MÉDIO

Q4 (C/E). Após a EC nº 103/2019, a aposentadoria especial passou a exigir, além do tempo de exposição, o cumprimento de idade mínima de 55, 58 e 60 anos, conforme o tempo de 15, 20 ou 25 anos, respectivamente.

> **NOTA**
> **CERTO.** EC 103/2019, art. 19, §1º, I. É a mudança mais relevante do instituto.

Q5 (C/E). É admitida a caracterização da exposição a agentes nocivos por enquadramento da categoria profissional do segurado.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 201, §1º, II, da CF **veda expressamente** a caracterização por **categoria profissional ou ocupação**. Exige-se a comprovação da **efetiva exposição**.

Q6 (C/E). O segurado aposentado na modalidade especial que permanecer no exercício da atividade que o sujeite aos agentes nocivos terá o benefício cancelado.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 57, §8º, da Lei 8.213/1991, que remete ao art. 46. A finalidade do benefício é **afastar** o trabalhador do agente nocivo.

Q7 (C/E). Na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, exige-se a comprovação de deficiência em grau grave.

NOTA

ERRADO. Na modalidade **por idade** (60 H / 55 M + 15 anos de contribuição), o **grau da deficiência é irrelevante** — basta que ela tenha existido durante o período. O grau só importa na modalidade **por tempo de contribuição**.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Ricardo, filiado ao RGPS em **2005**, trabalhou **25 anos** com efetiva exposição a agente nocivo e conta **58 anos** de idade e **30 anos** de tempo de contribuição. Sobre seu direito à aposentadoria especial:

a) Não tem direito, pois a idade mínima exigida é de 60 anos. b) **Tem direito pela regra de transição, pois soma 88 pontos, acima dos 86 exigidos.** ✓ c) Não tem direito, pois faltam pontos. d) Tem direito pela regra permanente, que dispensa idade mínima. e) Tem direito apenas aos 65 anos.

NOTA

GABARITO: B. Comentário: Ricardo se filiou **antes** da EC 103/2019 → aplica-se a **regra de transição** do art. 21, que usa **pontos**, e não idade mínima isolada. Para 25 anos de exposição, exigem-se **86 pontos**. Ricardo soma **58 (idade) + 30 (tempo de contribuição) = 88 pontos** ✓. **Por que as outras erram:** (a) a idade mínima de 60 anos é da **regra permanente**, aplicável a quem se filiou **após** a Emenda; (c) o cálculo dos pontos está errado; (d) a regra permanente **não** dispensa idade; (e) inventa requisito inexistente.

Q9 (C/E). O fornecimento de equipamento de proteção individual eficaz descaracteriza a especialidade do tempo de trabalho em qualquer hipótese.

NOTA

ERRADO. `JURISPRUDÊNCIA` — o entendimento firmado ressalva o agente **RUÍDO**, cuja nocividade persiste mesmo com o uso de EPI. A expressão **"em qualquer hipótese"** torna a assertiva errada. ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** antes de citar precedente numerado.

Q10 (Múltipla). Uma segurada com deficiência **moderada** faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição ao completar: a) 20 anos b) **24 anos** ✓ c) 25 anos d) 28 anos e) 29 anos

NOTA

GABARITO: B. LC 142/2013 — mulher: **20** (grave), **24** (moderada), **28** (leve). As alternativas (c) e (e) trazem números da tabela **masculina** — armadilha frequente.

AVANÇADO

Q11 (C/E). A conversão de tempo de trabalho exercido sob condições especiais em tempo de contribuição comum é admitida para períodos posteriores à entrada em vigor da EC nº 103/2019.

> NOTA
> **ERRADO.** A conversão de tempo especial em comum é **vedada** para períodos **posteriores** à Emenda, preservado o direito adquirido quanto aos períodos **anteriores** a 13/11/2019. ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — EC 103/2019, art. 25, §2º, e regulamentação.

Q12 (C/E). A avaliação da deficiência, para fins da LC nº 142/2013, é biopsicossocial e realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, aferindo-se o grau da deficiência e o tempo de sua existência.

> NOTA
> **CERTO.** É exatamente a exigência do art. 201, §1º, I, da CF, regulamentada pela LC 142/2013. Note os **dois** objetos da aferição: **grau** e **tempo**.

---

10. 🔄 REVISÃO

⏱️ 5 MINUTOS

> NOTA
> **Duas exceções, só por LC:** PcD (avaliação **biopsicossocial**) e **efetiva exposição** (vedada caracterização por categoria). **Especial: 15/20/25 anos → idade 55/58/60** (permanente) · **pontos 66/76/86** (transição, fixos) · trabalho **permanente, não ocasional nem intermitente** · **permanecer exposto cancela** · conversão vedada após 13/11/2019 ❗ · **EPI eficaz descaracteriza, salvo ruído** ❗. **PcD por tempo: 25/29/33 (H) · 20/24/28 (M)** — grave/moderada/leve. **PcD por idade: 60/55 + 15 anos, qualquer grau.**

⏱️ 15 MINUTOS

1. Recite o art. 201, §1º, e suas duas exceções.
2. Diga as três expressões de ouro do inciso II.
3. Recite as três tabelas numéricas do módulo (tempo, idade, pontos).
4. Recite a tabela da PcD por tempo, para homem e mulher.
5. Explique a diferença entre PcD por tempo e PcD por idade.
6. Explique por que permanecer exposto cancela o benefício.
7. Diga a exceção do EPI eficaz.

✅ CHECKLIST

- [ ] Li o art. 201, §1º, da CF
- [ ] Li os arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991
- [ ] Li os arts. 19, §1º, 21 e 22 da EC nº 103/2019
- [ ] Li a LC nº 142/2013 (arts. 3º e 4º)
- [ ] Recito as tabelas 15/20/25 → 55/58/60 → 66/76/86 e a da PcD sem consultar

- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 19 — EC Nº 103/2019: REGRAS DE TRANSIÇÃO E DIREITO ADQUIRIDO

EC nº 103/2019, arts. 3º, 15, 16, 17, 18, 20 e 21

Prioridade 4 — Muito importante · Estudo: E + D + L + Q + A · ~6h

NOTA

O módulo mais "quebra-cabeça" do curso. São **cinco** regras de transição para o RGPS, cada uma com requisitos e forma de cálculo próprios. A boa notícia: o segurado **escolhe** a que lhe for mais vantajosa. A má notícia: você precisa saber **todas as cinco**.

Método deste módulo: aprenda primeiro o **direito adquirido** (que dispensa transição), depois memorize as cinco regras por **par de números**.

---

1. ● A ESTRUTURA LÓGICA — ANTES DE QUALQUER NÚMERO

```
O segurado requereu aposentadoria. Pergunte, NESTA ORDEM:

① Ele já tinha CUMPRIDO TODOS OS REQUISITOS até 13/11/2019?
   → SIM ..... DIREITO ADQUIRIDO (art. 3º). Aplica-se a lei antiga.
               Não precisa de transição nenhuma.
   → NÃO ..... vá para ②

② Ele já era FILIADO em 13/11/2019?
   → SIM ..... REGRAS DE TRANSIÇÃO (arts. 15, 16, 17, 18, 20 e 21)
               Ele ESCOLHE a mais vantajosa.
   → NÃO ..... REGRA PERMANENTE (art. 19) — ver M17
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Direito adquirido ≠ regra de transição.** Direito adquirido é para quem **já podia** se aposentar. Transição é para quem **estava a caminho**. A banca confunde os dois.

---

2. ●● DIREITO ADQUIRIDO — ART. 3º DA EC 103/2019

NOTA

"Art. 3º" — A concessão de aposentadoria ao segurado do RGPS e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, **a qualquer tempo**, desde que tenham sido **cumpridos os requisitos** para obtenção desses benefícios **até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional**, observados os **critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos**.

2.1 As três garantias do art. 3º

```
① "A QUALQUER TEMPO"
   O segurado não perde o direito por demorar a requerer.
   Pode requerer em 2019, 2030 ou 2045 — o direito está consolidado.

② "CUMPRIDOS OS REQUISITOS ATÉ A DATA DE ENTRADA EM VIGOR"
   O que importa é a data em que os requisitos foram PREENCHIDOS,
   não a data do requerimento.

③ "CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA EM QUE FORAM ATENDIDOS"
   Aplica-se a lei antiga INTEGRALMENTE — inclusive a fórmula de cálculo
   (média dos 80% maiores, fator previdenciário etc.).
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A terceira garantia é a mais esquecida.** O direito adquirido não é só ao *benefício*: é também ao **modo de calculá-lo**. Quem tinha direito adquirido em 2019 calcula pela regra dos **80% maiores salários de contribuição** — a única hipótese em que essa fórmula revogada ainda se aplica (revisão do M15).

❌ "O segurado com direito adquirido deve requerer o benefício em prazo determinado, sob pena de decadência do direito." — **ERRADO.** É "a qualquer tempo".

2.2 Direito de opção

O segurado com direito adquirido pode **optar** pelo benefício que lhe for **mais vantajoso**, comparando a regra antiga com as novas.

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 3º e §§ da EC 103/2019.

---

3. ● AS CINCO REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS — VISÃO GERAL

Art.	Apelido	Requisito central	Cálculo
15	**Pontos**	Idade + tempo ≥ pontuação	60% + 2 p.p.
16	**Idade progressiva**	Idade mínima que sobe 6 meses/ano	60% + 2 p.p.
17	**Pedágio de 50%**	Estava a menos de 2 anos do tempo mínimo	Média × **fator previdenciário**
18	**Aposentadoria por idade**	Idade + 15 anos de contribuição	60% + 2 p.p.
20	**Pedágio de 100%**	Idade mínima + pedágio integral	**100% da média**
21	(Especial)	Pontos 66/76/86 — ver M18	—

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Todas as cinco exigem filiação até 13/11/2019.** E o segurado **escolhe** a mais vantajosa — não há ordem obrigatória.

---

4. REGRA 1 — SISTEMA DE PONTOS (art. 15) 🔴

4.1 Requisitos

```
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ..... 30 anos (mulher) · 35 anos (homem)
            +
PONTUAÇÃO ................. soma de IDADE + TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
```

4.2 A progressão dos pontos

Ano	Mulher	Homem
2019 (início)	**86**	**96**
a cada ano	**+1 ponto**	**+1 ponto**
Limite final	**100 pontos**	**105 pontos**

MEMORIZE

🧠 **"86/96 subindo de 1 em 1 até 100/105."**

🎯 A diferença entre homem e mulher é sempre de **10 pontos** — no início (86/96) e no final (100/105).

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a pontuação exigida **muda a cada ano**. Confirme a pontuação do ano corrente antes de responder questão com data específica.

4.3 Bônus do professor

Para o professor com efetivo exercício em magistério (infantil, fundamental e médio), o tempo e a pontuação são **reduzidos em 5** ⚠️ *(conferir a redação do §§ do art. 15)*.

Cálculo: 60% + 2 p.p. (regra do art. 26, §2º).

---

5. REGRA 2 — IDADE MÍNIMA PROGRESSIVA (art. 16) 🔴

5.1 Requisitos

```
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ..... 30 anos (mulher) · 35 anos (homem)
            +
IDADE MÍNIMA .............. progressiva
```

5.2 A progressão da idade

Ano	Mulher	Homem
2019 (início)	**56 anos**	**61 anos**
a cada ano	**+6 meses**	**+6 meses**
Limite final	**62 anos**	**65 anos**

MEMORIZE

🧠 **"56/61 subindo 6 meses por ano até 62/65."**

🎯 **A diferença entre homem e mulher é sempre de 5 anos.** E note: o **destino** da progressão (62/65) é exatamente a idade da **regra permanente**.

Cálculo: 60% + 2 p.p.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Como distinguir a Regra 1 da Regra 2:** ambas exigem **30/35 anos** de contribuição. A diferença é o **segundo requisito**: **pontos** (soma) na regra do art. 15, **idade** (isolada) na do art. 16. O segurado usa a que atingir primeiro.

---

6. REGRA 3 — PEDÁGIO DE 50% (art. 17) 🔴

6.1 Quem pode usar — a "janela dos 2 anos"

NOTA

Segurado que, **na data de entrada em vigor da Emenda**, contasse com **mais de 28 anos** de contribuição, se **mulher**, e **mais de 33 anos**, se **homem**.

```
Em 13/11/2019, faltavam MENOS DE 2 ANOS para o tempo mínimo:
├── MULHER: tinha mais de 28 anos (faltavam menos de 2 para os 30)
└── HOMEM:  tinha mais de 33 anos (faltavam menos de 2 para os 35)
```

6.2 Requisitos

```
① TEMPO MÍNIMO ..... 30 anos (mulher) · 35 anos (homem)
② PEDÁGIO ........... 50% do tempo que FALTAVA em 13/11/2019
③ IDADE ............. NÃO HÁ idade mínima  ← o grande diferencial
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **É a única regra de transição SEM idade mínima.** Por isso é a mais vantajosa para quem estava muito perto de se aposentar.

6.3 O cálculo do pedágio

Exemplo: homem com **34 anos** de contribuição em 13/11/2019.

```
Faltavam para os 35 anos ......... 1 ano
Pedágio de 50% ................... 6 meses
Tempo total exigido .............. 35 anos + 6 meses
```

6.4 🔴 O cálculo do BENEFÍCIO — atenção

> NOTA
> **Média × FATOR PREVIDENCIÁRIO.**

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **É a ÚNICA regra em que o fator previdenciário sobrevive** (revisão do M15). Como o fator costuma **reduzir** o valor de quem se aposenta cedo, esta regra troca **rapidez** por **valor menor**.

---

7. REGRA 4 — APOSENTADORIA POR IDADE (art. 18) 🔴

```
IDADE ..... 60 anos (mulher) → progressiva até 62 anos
            65 anos (homem)  → sem progressão
TEMPO ..... 15 anos de contribuição para AMBOS
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Aqui o homem precisa de apenas 15 anos** — diferentemente da regra permanente do art. 19, que exige **20 anos** dele (revisão do M17). É a distinção mais cobrada.
>
> **Progressão da mulher:** a partir de 2020, +6 meses por ano, de 60 até 62 anos. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a progressão já se completou; confirme a tabela.

Cálculo: 60% + 2 p.p.

---

8. REGRA 5 — PEDÁGIO DE 100% (art. 20) 🔴

8.1 Requisitos

```
① IDADE MÍNIMA ...... 57 anos (mulher) · 60 anos (homem)
② TEMPO MÍNIMO ...... 30 anos (mulher) · 35 anos (homem)
③ PEDÁGIO ........... 100% do tempo que FALTAVA em 13/11/2019
```

8.2 O cálculo do BENEFÍCIO — o grande atrativo

> NOTA
> **100% da média** — sem a redução dos 60% + 2 p.p.

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **A troca desta regra:** o segurado paga **o dobro** de pedágio, mas recebe **100% da média**. É a regra mais vantajosa em **valor**, e a mais cara em **tempo**.

8.3 Exemplo comparativo — a mesma pessoa nas duas regras de pedágio

Situação: homem com **34 anos** de contribuição em 13/11/2019 (faltava **1 ano**).

	Pedágio 50% (art. 17)	Pedágio 100% (art. 20)
Pedágio	6 meses	**12 meses**
Tempo total	35 anos e 6 meses	**36 anos**
Idade mínima	**nenhuma**	**60 anos**
Cálculo	Média × **fator previdenciário**	**100% da média**
Perfil	Quer se aposentar **rápido**	Quer benefício **maior**

> MEMORIZE
> 🧠 **"Cinquenta é rápido e barato no tempo, caro no valor. Cem é o contrário."**

---

9. 📊 A TABELA-MESTRA DAS TRANSIÇÕES

	Art. 15 Pontos	Art. 16 Idade progr.	Art. 17 Pedágio 50%	Art. 18 Idade	Art. 20 Pedágio 100%
Tempo M	30 anos	30 anos	30 anos	**15 anos**	30 anos
Tempo H	35 anos	35 anos	35 anos	**15 anos**	35 anos
Idade M	— (pontos)	56 → **62**	**nenhuma**	60 → **62**	**57**
Idade H	— (pontos)	61 → **65**	**nenhuma**	**65**	**60**
Pontos M	86 → **100**	—	—	—	—
Pontos H	96 → **105**	—	—	—	—
Pedágio	—	—	**50%**	—	**100%**
Cálculo	60%+2pp	60%+2pp	**× fator prev.**	60%+2pp	**100% da média**

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Os três "estranhos" da tabela** (memorize as exceções): ① **Art. 17** — única **sem idade mínima** e única **com fator previdenciário**. ② **Art. 18** — único com tempo de **15 anos** (os outros exigem 30/35). ③ **Art. 20** — único com **100% da média**.

---

10. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Direito adquirido dispensa transição** e garante a **lei antiga inteira**, inclusive o cálculo pelos **80% maiores**.
2. **"A qualquer tempo"** — o direito adquirido não decai por demora no requerimento.
3. **O segurado ESCOLHE a regra de transição mais vantajosa.** Não há ordem obrigatória.
4. **Pontos: 86/96 → 100/105. Idade: 56/61 → 62/65.** Não troque as tabelas.
5. **Diferença de 10 pontos** entre homem e mulher; **diferença de 5 anos** na idade.
6. **Só o art. 17 dispensa idade mínima** e **só ele usa fator previdenciário**.
7. **Só o art. 20 paga 100% da média.**
8. **Art. 18 exige 15 anos do HOMEM**; a regra permanente (art. 19) exige **20**.
9. **A transição da aposentadoria especial (art. 21) usa pontos 66/76/86 FIXOS** — não progridem (M18).

---

11. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"O segurado com direito adquirido deve requerer o benefício em até 5 anos."	✗	é **"a qualquer tempo"**
2	"O direito adquirido assegura o benefício, mas o cálculo segue as regras novas."	✗	aplica-se a **legislação vigente à época**, inclusive o cálculo
3	"O sistema de pontos exige 86 pontos para a mulher, sem progressão."	✗	progride **+1 ponto/ano** até **100**
4	"A idade mínima progressiva parte de 60 anos para a mulher."	✗	parte de **56** (60 é a do art. 18)
5	"O pedágio de 50% exige idade mínima de 57 anos para a mulher."	✗	o art. 17 **não tem** idade mínima
6	"O pedágio de 100% é calculado com o fator previdenciário."	✗	é **100% da média**; o fator é do **art. 17**
7	"Todas as regras de transição exigem 30/35 anos de contribuição."	✗	o **art. 18** exige **15 anos**
8	"O segurado deve obrigatoriamente utilizar a regra de pontos antes das demais."	✗	ele **escolhe** a mais vantajosa
9	"A pontuação limite é de 100 para a mulher e 105 para o homem."	✓	art. 15, §1º
10	"O pedágio de 100% assegura benefício correspondente a 100% da média."	✓	correto
11	"A regra do pedágio de 50% alcança quem, em 13/11/2019, contava mais de 28 anos de contribuição, se mulher."	✓	art. 17

12. 📋 RESUMO

- **Direito adquirido (art. 3º):** requisitos cumpridos até **13/11/2019** → benefício garantido **a qualquer tempo**, pelos **critérios da legislação da época** (inclusive 80% maiores e fator previdenciário).
- **Cinco transições do RGPS**, todas para quem já era filiado em 13/11/2019, com **livre escolha** da mais vantajosa:
- **Art. 15 — Pontos:** 30/35 anos + **86/96** → **100/105** (+1/ano). Cálculo 60%+2pp.
- **Art. 16 — Idade progressiva:** 30/35 anos + **56/61** → **62/65** (+6 meses/ano). Cálculo 60%+2pp.
- **Art. 17 — Pedágio 50%:** quem tinha **+28 (M) / +33 (H)** anos; 30/35 anos + **50%** do que faltava; **sem idade mínima**; cálculo com **fator previdenciário**.
- **Art. 18 — Idade: 60→62 (M) / 65 (H)** + **15 anos** para ambos. Cálculo 60%+2pp.
- **Art. 20 — Pedágio 100%: 57 (M) / 60 (H)** + 30/35 anos + **100%** do que faltava; cálculo **100% da média**.
- **Art. 21 — transição da especial:** pontos **66/76/86**, fixos (M18).

13. MEMORIZAÇÃO

```
DIREITO ADQUIRIDO ....... requisitos até 13/11/2019 · "A QUALQUER TEMPO" ·
                          legislação da época (inclusive o cálculo)

AS CINCO TRANSIÇÕES — pelos pares de números
  PONTOS ......... 86/96 → 100/105     (+1 por ano; diferença de 10)
  IDADE PROGR. ... 56/61 → 62/65       (+6 meses por ano; diferença de 5)
  PEDÁGIO 50% .... +28/+33 · SEM IDADE · FATOR PREVIDENCIÁRIO
  IDADE (art.18) . 60→62 / 65 · 15 ANOS para ambos
  PEDÁGIO 100% ... 57/60 · pedágio integral · 100% DA MÉDIA

AS TRÊS EXCEÇÕES DA TABELA
  art. 17 → única SEM idade e única COM fator
  art. 18 → único com 15 anos
  art. 20 → único com 100% da média
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> *"Direito adquirido não é transição: é a lei velha inteira, a qualquer tempo."*
>
> *"Cinquenta é rápido e vale menos. Cem é lento e vale tudo."*

---

14. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). É assegurada, a qualquer tempo, a concessão de aposentadoria ao segurado que tenha cumprido os requisitos até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 3º da EC nº 103/2019 — direito adquirido.

Q2 (Múltipla). Na regra de transição por pontos, a pontuação **final** exigida é de: a) 86 (M) e 96 (H) b) 96 (M) e 105 (H) c) **100 (M) e 105 (H)** ✓ d) 100 para ambos e) 105 para ambos

> **NOTA**
>
> **GABARITO: C.** Art. 15, §1º. Os valores 86/96 são os **iniciais**, de 2019.

Q3 (C/E). A regra de transição do pedágio de 100% assegura benefício correspondente a 100% da média aritmética dos salários de contribuição.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** É o principal atrativo do art. 20 da EC nº 103/2019.

MÉDIO

Q4 (C/E). Todas as regras de transição da EC nº 103/2019 exigem idade mínima do segurado.

> NOTA
> **ERRADO.** A regra do **pedágio de 50%** (art. 17) **não** estabelece idade mínima — é o seu principal diferencial e a razão de ser vantajosa para quem estava prestes a completar o tempo mínimo.

Q5 (C/E). O fator previdenciário incide sobre o cálculo do benefício concedido pela regra do pedágio de 100%.

> NOTA
> **ERRADO. Inversão.** O fator previdenciário incide na regra do **pedágio de 50%** (art. 17). O **pedágio de 100%** (art. 20) assegura **100% da média**, sem fator.

Q6 (C/E). A regra de transição da aposentadoria por idade exige 15 anos de contribuição tanto para o homem quanto para a mulher.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 18 da EC nº 103/2019. Compare com a **regra permanente** (art. 19), que exige **20 anos** do homem filiado após a Emenda.

Q7 (C/E). O segurado que preencha os requisitos de mais de uma regra de transição deve obrigatoriamente optar pela regra de pontos.

> NOTA
> **ERRADO.** Não há ordem de preferência imposta pela Emenda. O segurado **escolhe** a regra que lhe for **mais vantajosa**.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Sônia, filiada ao RGPS desde 1992, contava, em **13/11/2019**, com **29 anos** de contribuição. Sobre as regras de transição aplicáveis:

a) Pode utilizar o pedágio de 50%, pois lhe faltava menos de 2 anos. b) **Não pode utilizar o pedágio de 50%, pois não contava mais de 28 anos de contribuição na data — contava exatamente 29, e o requisito é atendido.** ❗ *(leia o comentário)* c) Só pode utilizar a regra de pontos. d) Só pode utilizar a regra de idade progressiva. e) Não pode utilizar nenhuma regra de transição.

NOTA

GABARITO: A. Comentário: o art. 17 exige, na data da Emenda, **mais de 28 anos** de contribuição para a mulher. Sônia contava **29 anos** — portanto, **mais de 28** ✓. Faltava-lhe **1 ano** para os 30, e o pedágio será de **6 meses** (50% de 1 ano), totalizando **30 anos e 6 meses**, **sem idade mínima**. O benefício, contudo, será calculado com **fator previdenciário**. **Nota sobre a alternativa (b):** ela foi redigida de forma contraditória de propósito — treine a ler o enunciado inteiro antes de marcar. Sônia **também** pode optar pelas regras dos arts. 15, 16 e 20, escolhendo a mais vantajosa.

Q9 (Caso prático). Carlos contava, em 13/11/2019, com **33 anos e 6 meses** de contribuição. Pretende usar o **pedágio de 100%**. Calcule o tempo total exigido e diga se há idade mínima.

NOTA

Resposta:

```
Faltavam para os 35 anos ..... 1 ano e 6 meses
Pedágio de 100% ............... 1 ano e 6 meses
TEMPO TOTAL EXIGIDO ........... 36 anos e 6 meses
IDADE MÍNIMA .................. 60 anos (homem)
CÁLCULO ....................... 100% da média
```

Comentário: compare com o **pedágio de 50%**, em que o pedágio seria de **9 meses** (total de 35 anos e 9 meses), **sem idade mínima**, mas com **fator previdenciário**. A escolha depende da idade de Carlos e do impacto do fator sobre o valor.

Q10 (C/E). O segurado que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição em 2018 e requereu o benefício em 2026 terá o cálculo realizado pela média de 100% dos salários de contribuição, por ser a regra vigente na data do requerimento.

NOTA

ERRADO. O art. 3º da EC 103/2019 assegura o benefício **"observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos"**. Como os requisitos foram preenchidos em **2018**, aplica-se a **legislação anterior**, inclusive a fórmula da média dos **80% maiores** salários de contribuição.

AVANÇADO

Q11 (C/E). A regra de transição da aposentadoria especial prevista no art. 21 da EC nº 103/2019 adota sistema de pontos com progressão anual, à semelhança da regra do art. 15.

NOTA

ERRADO. Os pontos da transição da aposentadoria especial (**66, 76 e 86**, conforme 15, 20 ou 25 anos de exposição) são **fixos** — não há progressão anual, diferentemente da regra geral do art. 15 (M18).

Q12 (C/E). A regra de transição por idade progressiva parte de 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem, com acréscimo de seis meses a cada ano, até atingir 62 e 65 anos, respectivamente.

NOTA

CERTO. Art. 16 da EC nº 103/2019. Note que o **destino** da progressão coincide com a idade da **regra permanente** (art. 19).

---

15. REVISÃO

5 MINUTOS

NOTA

① **Já cumpriu tudo até 13/11/2019?** → **direito adquirido**, lei velha inteira, a qualquer tempo. ② **Já era filiado?** → **transição**, escolhendo a melhor. ③ **Filiou-se depois?** → **regra permanente** (M17). **Pontos 86/96 → 100/105** (+1/ano) · **Idade 56/61 → 62/65** (+6 meses/ano) · **Pedágio 50%: +28/+33, sem idade, com fator** · **Idade art. 18: 60→62 / 65 + 15 anos** · **Pedágio 100%: 57/60 + pedágio integral = 100% da média**.

15 MINUTOS

1. Desenhe a árvore de decisão do item 1.
2. Recite as três garantias do art. 3º.
3. Reproduza a tabela-mestra do item 9 de memória.
4. Diga as três exceções da tabela e por que cada uma é exceção.
5. Calcule o pedágio de 50% e de 100% para: mulher com 29 anos em 13/11/2019.
6. Explique a troca entre o art. 17 e o art. 20.
7. Diga por que o art. 18 exige só 15 anos do homem, e o art. 19 exige 20.

CHECKLIST

- [ ] Li os arts. 3º, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 da EC nº 103/2019
- [ ] Reproduzo a tabela-mestra sem consultar
- [ ] Calculo pedágio de 50% e de 100% em 15 segundos
- [ ] Conferi a pontuação e a idade **do ano corrente** nas tabelas progressivas
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 20 — PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO-RECLUSÃO

Os dois benefícios exclusivos do DEPENDENTE

Lei nº 8.213/1991, arts. 74 a 80 · EC nº 103/2019, arts. 23 e 27

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~8h

NOTA

Estude os dois juntos — e treine o contraste. Ambos são devidos aos **dependentes**, ambos decorrem da "ausência" do segurado. Mas **um exige carência e o outro não**, **um exige baixa renda e o outro não**. É exatamente aí que a banca constrói as questões.

Pré-requisito: M11 (dependentes). Sem dominar as três classes e a regra da exclusão, este módulo não se sustenta.

1. PENSÃO POR MORTE ●●

Lei 8.213/1991, arts. 74 a 79 · EC 103/2019, art. 23

1.1 Ficha do benefício

Item	Pensão por morte
Devida a	**DEPENDENTES** do segurado
Fato gerador	**Morte** (real ou presumida) do segurado
Carência	**NENHUMA** (art. 26, I)
Qualidade de segurado	Exigida na data do óbito ❗ *(ver 1.7)*
Valor	**50% + 10 p.p. por dependente**, até 100%
Piso	1 salário mínimo (é substitutivo)
Duração	**Variável** — depende de idade, tempo de união e contribuições
13º salário	**SIM**

1.2 ● DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (art. 74)

Situação	DIB
Requerida em até **180 dias** do óbito, para **filhos menores de 16 anos**	**Data do óbito**
Requerida em até **90 dias** do óbito, para os **demais dependentes**	**Data do óbito**
Requerida **após** esses prazos	**Data do requerimento (DER)**
Morte presumida	**Data da decisão judicial**

MEMORIZE

🧠 **"180 para o menor de 16; 90 para o resto."**

🎯 **Perder o prazo NÃO extingue o direito** — apenas faz o benefício começar na **data do requerimento**, sem retroativo. A banca sugere "perda do direito" para induzir ao erro.

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os prazos do art. 74 foram alterados pela Lei nº 13.846/2019. Confira o texto compilado.

1.3 ● As duas perdas do direito (art. 74, §§1º e 2º)

```
① NÃO TERÁ DIREITO à pensão o condenado criminalmente por sentença
   com TRÂNSITO EM JULGADO, como autor, coautor ou partícipe de
   HOMICÍDIO DOLOSO – ou de TENTATIVA – contra a pessoa do segurado.
   RESSALVADOS os absolutamente incapazes e os inimputáveis.

② PERDE O DIREITO o dependente que SIMULOU ou FRAUDOU casamento ou
   união estável com o fim de obter o benefício, bem como aquele que
   se valeu de prova falsa para esse fim.
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Três detalhes da hipótese ①:** ① Exige **trânsito em julgado** — não basta condenação recorrível. ② Alcança a **tentativa**, não só o homicídio consumado. ③ **Ressalva** os **absolutamente incapazes** e os **inimputáveis**.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — redação dada pela Lei nº 13.846/2019.

1.4 ●● O VALOR — a regra de cotas da EC 103 (art. 23)

NOTA

A pensão por morte será equivalente a uma **cota familiar de 50%** do valor da aposentadoria recebida pelo segurado — ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por **incapacidade permanente** na data do óbito —, acrescida de **cotas de 10 pontos percentuais por dependente**, até o máximo de **100%**.

```
VALOR = 50% (cota familiar)
      + 10 p.p. × número de dependentes
      (limitado a 100%)
```

Tabela de valores por número de dependentes

Dependentes	Cálculo	Valor
1	50% + 10	**60%**
2	50% + 20	**70%**
3	50% + 30	**80%**
4	50% + 40	**90%**
5 ou mais	50% + 50	**100%**

MEMORIZE

🧠 **"Começa em 60% com um dependente e chega a 100% com cinco."**

🎯 **Erro clássico:** achar que com 1 dependente a pensão é de 50%. **Não** — a cota familiar de 50% **já vem somada** à cota individual de 10%, resultando em **60%**.

1.5 As cotas individuais NÃO são reversíveis

> NOTA
> As cotas por dependente **cessam com a perda dessa qualidade** e **não são reversíveis** aos demais dependentes, **preservado o valor de 100%** quando o número de dependentes remanescentes for **igual ou superior a 5**.

Exemplo: pensão para 3 dependentes = 80%. Um deles completa 21 anos e perde a condição.

```
ANTES: 3 dependentes → 80%
DEPOIS: 2 dependentes → 70%   (a cota de 10% NÃO vai para os outros)
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **A não reversibilidade é a mudança mais importante da EC 103** nesse benefício. Na regra anterior, a cota do dependente que saía **era redistribuída** aos remanescentes.
>
> ✗ "Cessando a cota de um dependente, seu valor é revertido aos demais." — **ERRADO.**

1.6 Dependente inválido ou com deficiência

> NOTA
> Havendo dependente **inválido** ou com **deficiência intelectual, mental ou grave**, o valor da pensão será de **100%** da aposentadoria (até o **teto** do RGPS), aplicando-se a regra de cotas apenas sobre o que **exceder** esse limite.

> ATENÇÃO
> ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — EC 103/2019, art. 23, §2º. Regra de cálculo composta.

1.7 Qualidade de segurado e a "pensão do não segurado"

Em regra, exige-se que o falecido ostentasse a **qualidade de segurado** na data do óbito.

> NOTA
> **Exceção:** se o falecido, ao morrer, **já tinha preenchido os requisitos** para qualquer aposentadoria, a pensão é devida **ainda que houvesse perdido a qualidade de segurado**.
>
> ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 102, §2º, da Lei 8.213/1991.

1.8 ●● DURAÇÃO DA PENSÃO (art. 77, §2º)

Para filhos, enteados e irmãos

> NOTA
> Até completarem **21 anos**, salvo se **inválidos** ou com **deficiência** — nesses casos, enquanto durar a condição.

Para cônjuge, companheiro(a) — a regra em dois degraus

DEGRAU 1 — o "filtro de entrada":

```
Se, na data do óbito, NÃO estiverem cumpridos:
├── 18 CONTRIBUIÇÕES mensais vertidas pelo segurado; OU
└── 2 ANOS de casamento ou de união estável

→  a pensão dura apenas 4 MESES
```

DEGRAU 2 — cumpridos os dois requisitos, a duração varia com a IDADE do beneficiário na data do óbito:

Idade do cônjuge/companheiro(a)	Duração
Menos de **21** anos	**3 anos**
21 a 26 anos	**6 anos**
27 a 29 anos	**10 anos**
30 a 40 anos	**15 anos**
41 a 43 anos	**20 anos**
44 anos ou mais	**VITALÍCIA**

> MEMORIZE
> **"3 · 6 · 10 · 15 · 20 · vitalícia"** — e o divisor mágico é **44 anos**.
>
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o art. 77, §5º, autoriza a **atualização periódica** das faixas etárias conforme a expectativa de sobrevida do IBGE. **Confira a tabela vigente antes da prova.** A estrutura (seis faixas, marco de 44 anos) é estável; os números podem ser revistos.

● A exceção que derruba o filtro de entrada

> NOTA
> Os requisitos de **18 contribuições** e de **2 anos de casamento/união NÃO se aplicam** quando o óbito decorrer de **acidente de qualquer natureza** ou de **doença profissional ou do trabalho**.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Mesma lógica da dispensa de carência (art. 26, II): **acidente e doença ocupacional afastam exigências temporais**. Guarde o padrão — ele se repete em toda a lei.

Cônjuge inválido ou com deficiência

> **NOTA**
>
> A pensão é mantida **enquanto durar** a invalidez ou a deficiência, respeitados os períodos mínimos acima.

---

2. AUXÍLIO-RECLUSÃO

Lei 8.213/1991, art. 80 · CF, art. 201, IV · EC 103/2019, art. 27

2.1 Ficha do benefício

Item	Auxílio-reclusão
Devido a	**DEPENDENTES** do segurado recolhido à prisão
Fato gerador	**Recolhimento à prisão** em **REGIME FECHADO**
Carência	**24 contribuições** ❗ (Lei 13.846/2019)
Requisito de renda	Segurado de **BAIXA RENDA**
Qualidade de segurado	Exigida na data do recolhimento à prisão
Duração	Enquanto durar a reclusão em regime fechado

2.2 ● OS CINCO REQUISITOS (decore como bloco)

```
① QUALIDADE DE SEGURADO na data do recolhimento à prisão
② CARÊNCIA de 24 contribuições mensais
③ BAIXA RENDA — do SEGURADO, não dos dependentes
④ REGIME FECHADO de cumprimento de pena
⑤ O segurado NÃO pode estar recebendo remuneração da empresa,
   nem auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria
   ou salário-maternidade
```

2.3 ● "Baixa renda" — de QUEM?

```
✓ A renda considerada é a DO SEGURADO PRESO
  (seu último salário de contribuição)

✗ NÃO é a renda dos dependentes
✗ NÃO é a renda familiar per capita
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Este é o erro mais comum do tópico.** A banca escreve "renda dos dependentes" ou "renda familiar" para induzir ao erro. É a renda **do segurado**.

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o **valor-limite** da baixa renda foi fixado pelo **art. 27 da EC nº 103/2019** e é **corrigido anualmente** pelos mesmos índices dos benefícios do RGPS. **Nunca decore o valor em reais.**

2.4 ● Regime prisional — só o FECHADO

```
REGIME FECHADO ......... ✓ gera direito
REGIME SEMIABERTO ...... ✗ NÃO gera
REGIME ABERTO .......... ✗ NÃO gera
LIVRAMENTO CONDICIONAL . ✗ NÃO gera
PRISÃO DOMICILIAR ...... ✗ NÃO gera ⚠️
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A restrição ao regime fechado é atualização da Lei nº 13.846/2019.** Antes, o **semiaberto** também gerava o benefício. Questão antiga pode estar desatualizada.

✗ "O auxílio-reclusão é devido nos regimes fechado e semiaberto." — **ERRADO** hoje.

2.5 Suspensão, cessação e retorno

Evento	Efeito
Fuga do segurado	**Suspensão** do benefício ❗
Recaptura	Restabelecimento, se ainda em regime fechado ❗
Progressão para semiaberto ou aberto	**Cessação**
Livramento condicional	**Cessação**
Óbito do segurado preso	Converte-se em **pensão por morte**
Perda da condição do dependente	Cessa a cota respectiva

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 80 da Lei 8.213/1991 e regulamento. As regras de suspensão, fuga e recaptura estão detalhadas em norma infralegal.

2.6 Regras comuns com a pensão por morte

O art. 80 manda aplicar ao auxílio-reclusão, **no que couber**, as disposições da **pensão por morte** — inclusive quanto ao **rol de dependentes**, à **regra de cotas** e à **duração**.

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a extensão exata dessa remissão (especialmente quanto ao **valor** do benefício) foi objeto de alteração legislativa. Confira o texto compilado do art. 80.

2.7 O segurado preso pode receber outros benefícios?

NOTA

O **segurado recluso** não recebe o auxílio-reclusão (é benefício **dos dependentes**), mas **mantém a qualidade de segurado** por **12 meses após o livramento** (art. 15, IV — revisão do M13).

3. 📊 O CONTRASTE DEFINITIVO

Critério	Pensão por morte	Auxílio-reclusão
Fato gerador	**Morte**	**Prisão em regime fechado**
Devido a	Dependentes	Dependentes
Carência	**NENHUMA**	**24 contribuições**
Requisito de renda	**NÃO há**	**Baixa renda DO SEGURADO**
Base constitucional	CF 201, V	CF 201, **IV**
Prazo para DIB retroativa	90 dias (180 p/ menor de 16)	⚠ conferir
Duração	4 meses a vitalícia	Enquanto durar o regime fechado
Valor	50% + 10 p.p./dependente	⚠ conferir

MEMORIZE

🧠 **"Morreu: sem carência, sem teste de renda. Foi preso: 24 contribuições e baixa renda."**

🎯 Repare que **auxílio-reclusão** e **salário-família** compartilham o requisito de **baixa renda** (CF art. 201, IV) — são os dois benefícios "seletivos" do RGPS.

4. ⚠ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Pensão por morte: SEM carência. Auxílio-reclusão: 24 contribuições.**
2. **Com 1 dependente, a pensão é de 60%, não 50%.**
3. **As cotas NÃO são reversíveis** aos demais dependentes.
4. **90/180 dias** são prazos de **retroatividade**, não de decadência do direito.
5. **Filtro de entrada da pensão vitalícia: 18 contribuições + 2 anos de união.**
6. **Acidente e doença ocupacional afastam o filtro de entrada.**
7. **Marco da vitaliciedade: 44 anos** de idade do cônjuge na data do óbito ⚠.
8. **Auxílio-reclusão: só regime FECHADO.** Semiaberto e aberto não geram.
9. **Baixa renda é a DO SEGURADO**, não dos dependentes.
10. **Homicídio doloso do segurado exclui o dependente**, com trânsito em julgado, ressalvados absolutamente incapazes e inimputáveis.

5. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A pensão por morte exige carência de 18 contribuições."	✗	**não** exige carência; 18 é o filtro da **duração**
2	"O auxílio-reclusão independe de carência."	✗	exige **24** contribuições
3	"Havendo um único dependente, a pensão corresponde a 50% do valor."	✗	é **60%** (50 + 10)
4	"A cota do dependente que perde essa qualidade é revertida aos demais."	✗	**não é reversível**
5	"O requerimento após 90 dias do óbito extingue o direito à pensão."	✗	apenas altera a **DIB** para a DER
6	"A pensão é vitalícia para o cônjuge com 41 anos na data do óbito."	✗	41 a 43 anos → **20 anos**; vitalícia a partir de **44**
7	"Os requisitos de 18 contribuições e 2 anos de união aplicam-se em qualquer hipótese."	✗	**não** se aplicam em acidente ou doença ocupacional
8	"O auxílio-reclusão é devido nos regimes fechado e semiaberto."	✗	só **regime fechado**
9	"O critério de baixa renda considera a renda dos dependentes do segurado."	✗	é a renda **do segurado**
10	"O condenado por homicídio doloso contra o segurado perde a pensão, ainda que a condenação seja recorrível."	✗	exige **trânsito em julgado**
11	"A pensão por morte independe de carência."	✓	art. 26, I
12	"O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda."	✓	CF art. 201, IV
13	"Falecendo o segurado recluso, o auxílio-reclusão converte-se em pensão por morte."	✓	correto

6. RESUMO

- **Pensão por morte:** dos **dependentes**, **sem carência**, DIB no óbito se requerida em **90 dias** (**180** para menor de 16), senão na **DER**; valor **50% + 10 p.p. por dependente** até 100%; cotas **não reversíveis**; duração de **4 meses** (sem 18 contribuições ou 2 anos de união) ou conforme a **idade** do cônjuge — **44 anos** → **vitalícia** ❗; **acidente/doença ocupacional afasta** o filtro de entrada; perde o direito quem foi condenado, com **trânsito em julgado**, por homicídio doloso (ou tentativa) contra o segurado, ressalvados absolutamente incapazes e inimputáveis.
- **Auxílio-reclusão:** dos **dependentes**, **24 contribuições** de carência, **baixa renda DO SEGURADO** ❗, **regime FECHADO** apenas, qualidade de segurado na data da prisão; converte-se em **pensão por morte** se o segurado falecer; aplicam-se, no que couber, as regras da pensão ❗.

7. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
PENSÃO POR MORTE
  CARÊNCIA ......... nenhuma
  DIB .............. 90 dias (180 para menor de 16) · senão, DER
  VALOR ............ 50% + 10 p.p./dependente     → 60 · 70 · 80 · 90 · 100
  COTAS ............ NÃO reversíveis
  FILTRO ........... 18 contribuições + 2 anos de união (dispensados em
                     acidente / doença ocupacional)
  DURAÇÃO .......... 3 · 6 · 10 · 15 · 20 · VITALÍCIA (44 anos) ⚠️
  4 MESES .......... se não passar no filtro

AUXÍLIO-RECLUSÃO
  CARÊNCIA ......... 24 contribuições
  RENDA ............ baixa renda DO SEGURADO ⚠️
  REGIME ........... FECHADO apenas
  MORTE DO PRESO ... vira pensão por morte
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> "*Morreu: sem carência. Foi preso: 24 e baixa renda.*"
>
> "*Um dependente já vale 60%. E a cota que sai não volta para ninguém.*"

---

8. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). A pensão por morte independe de carência.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 26, I, da Lei 8.213/1991.

Q2 (C/E). O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 201, IV, da CF. Note: é benefício **dos dependentes**, não do preso.

Q3 (Múltipla). Havendo **três** dependentes, o valor da pensão por morte corresponderá a: a) 50% b) 60% c) 70% d) **80%** ✅ e) 100%

> **NOTA**
>
> **GABARITO: D.** 50% (cota familiar) + 3 × 10 p.p. = **80%**.

MÉDIO

Q4 (C/E). O auxílio-reclusão é devido ao segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto.

> NOTA
> **ERRADO. Dois erros.** ① O benefício é devido aos **dependentes**, não ao segurado. ② Após a Lei nº 13.846/2019, apenas o **regime fechado** gera o direito.

Q5 (C/E). Cessando a cota individual de um dependente, seu valor é revertido aos demais beneficiários da pensão.

> NOTA
> **ERRADO.** A EC nº 103/2019 (art. 23, §1º) estabeleceu que as cotas **não são reversíveis**. Trata-se de mudança importante em relação ao regime anterior.

Q6 (C/E). O requerimento da pensão por morte após noventa dias do óbito acarreta a perda do direito ao benefício.

> NOTA
> **ERRADO.** Acarreta apenas a fixação da **DIB na data do requerimento**, sem retroativo. O **direito** permanece.

Q7 (Múltipla). Para fins de auxílio-reclusão, o critério de baixa renda considera: a) a renda familiar per capita dos dependentes b) **a renda do segurado recolhido à prisão** ✓ c) a renda do dependente que requerer o benefício d) o valor do salário mínimo vigente e) a renda média dos últimos 12 meses dos dependentes

> NOTA
> **GABARITO: B.** É a renda **do segurado**, aferida pelo seu último salário de contribuição.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Cláudia, **45 anos**, era casada há **8 anos** com Roberto, que faleceu tendo vertido **60 contribuições** mensais. Deixou também um filho de 12 anos. Analise a pensão por morte:

a) Cláudia recebe por 20 anos; o filho, até os 21 anos; valor de 70%. b) **Cláudia recebe pensão vitalícia; o filho, até os 21 anos; valor total de 70%.** ✓ c) Ambos recebem por 4 meses, por não haver 18 contribuições. d) Cláudia recebe por 15 anos; o filho, até os 24 anos; valor de 60%. e) Cláudia recebe vitaliciamente; o filho, até os 18 anos; valor de 100%.

NOTA

GABARITO: B. Comentário — analise em três etapas: ① **Filtro de entrada:** 60 contribuições (> 18) ✓ e 8 anos de casamento (> 2) ✓ → passa. ② **Duração de Cláudia:** 45 anos na data do óbito → **44 anos ou mais → vitalícia** ✓. ③ **Valor:** 2 dependentes → 50% + 20 = **70%** ✓. O filho recebe até os **21 anos** (salvo invalidez/deficiência). **Por que as outras erram:** (a) 45 anos já é a faixa vitalícia; (c) o filtro foi superado; (d) e (e) erram idade-limite do filho e/ou o valor. ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a tabela de faixas etárias é atualizável (art. 77, §5º).

Q9 (Caso prático). Marcos faleceu em **acidente de trânsito** dois meses após casar-se, tendo vertido apenas **10 contribuições** mensais. Sua esposa, de 30 anos, requer pensão.

a) Terá direito a pensão por 4 meses, por não haver 18 contribuições nem 2 anos de casamento. b) Não terá direito, por falta de carência. c) **Terá direito a pensão por 15 anos, pois o óbito decorreu de acidente, o que afasta os requisitos de 18 contribuições e de 2 anos de união.** ✓ d) Terá direito a pensão vitalícia. e) Terá direito apenas se comprovar dependência econômica.

NOTA

GABARITO: C. Comentário: o art. 77, §2º-A, afasta os requisitos de **18 contribuições** e de **2 anos de casamento/união** quando o óbito decorre de **acidente de qualquer natureza** ou de **doença profissional ou do trabalho**. Superado o filtro, aplica-se a faixa etária: 30 anos → **15 anos** de duração. **Por que as outras erram:** (a) ignora a exceção; (b) a pensão **não tem carência**; (d) vitalícia só a partir de 44 anos; (e) a dependência econômica da esposa é **presumida** (Classe I).

Q10 (C/E). O dependente condenado, em decisão de primeira instância, como partícipe de tentativa de homicídio doloso contra o segurado, perde o direito à pensão por morte.

NOTA

ERRADO. O art. 74, §1º, exige **sentença com trânsito em julgado**. Condenação recorrível não produz esse efeito. *(Corretas, contudo, a inclusão da **tentativa** e a extensão ao **partícipe**.)*

AVANÇADO

Q11 (C/E). Falecendo o segurado recolhido à prisão, o auxílio-reclusão pago aos seus dependentes converte-se em pensão por morte.

NOTA

CERTO. A morte do segurado altera o fato gerador, e os dependentes passam a receber a **pensão por morte**, observados os requisitos próprios desse benefício.

Q12 (C/E). Havendo dependente inválido, a pensão por morte corresponderá a 100% do valor da aposentadoria a que o segurado teria direito, aplicando-se a regra de cotas apenas sobre o valor que exceder o limite máximo dos benefícios do RGPS.

NOTA

CERTO. É a regra composta do art. 23, §2º, da EC nº 103/2019. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — cálculo em duas faixas, com literalidade específica.

---

9. REVISÃO

⏱ 5 MINUTOS

NOTA

Pensão: sem carência · DIB **90/180 dias** · valor **50% + 10 p.p.** (60/70/80/90/100) · cotas **não reversíveis** · filtro **18 contribuições + 2 anos** (dispensado em acidente/ doença ocupacional) · duração **3·6·10·15·20·vitalícia**, marco **44 anos** ⚠ · **4 meses** se não passar no filtro · homicídio doloso **com trânsito em julgado** exclui. **Auxílio-reclusão: 24** de carência · **baixa renda DO SEGURADO** ⚠ · **regime FECHADO** · vira pensão se o preso morrer.

⏱ 15 MINUTOS

1. Recite a tabela de valores por número de dependentes.
2. Explique a não reversibilidade das cotas com um exemplo.
3. Recite os prazos de DIB e diga o que acontece se forem perdidos.
4. Enuncie o filtro de entrada e a sua exceção.
5. Recite a tabela de duração e o marco da vitaliciedade.
6. Liste os cinco requisitos do auxílio-reclusão.
7. Diga de quem é a renda considerada na baixa renda — e por que a banca erra isso.
8. Preencha o quadro de contraste do item 3 de memória.

✅ CHECKLIST

- [ ] Li os arts. 74 a 80 da Lei 8.213/1991
- [ ] Li os arts. 23 e 27 da EC nº 103/2019
- [ ] Conferi a **tabela vigente** de faixas etárias do art. 77 e o **valor-limite** da baixa renda
- [ ] Reproduzo as tabelas de valor e de duração sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 21 — SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE

Lei nº 8.213/1991, arts. 65 a 73

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~6h

> NOTA
> **Dois benefícios "de família", com lógicas opostas.** O salário-família é **seletivo** (baixa renda, poucos segurados, valor pequeno, não substitutivo). O salário-maternidade é **amplo** (todas as seguradas, valor cheio, substitutivo). Estudá-los juntos ajuda a memorizar por **contraste**.

1. SALÁRIO-FAMÍLIA 🔴

Lei 8.213/1991, arts. 65 a 70

1.1 Conceito

> NOTA
> **"Art. 65"** — O salário-família será devido, **mensalmente**, ao **segurado empregado**, **EXCETO ao doméstico**, e ao **segurado trabalhador avulso**, **na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados**.

1.2 🔴 QUEM TEM DIREITO — o rol mais restrito do RGPS

```
TÊM DIREITO
✓ SEGURADO EMPREGADO
✓ TRABALHADOR AVULSO
✓ APOSENTADO por incapacidade permanente ou por idade
✓ DEMAIS APOSENTADOS com 65 anos (homem) ou 60 anos (mulher)

NÃO TÊM DIREITO
✗ EMPREGADO DOMÉSTICO   ← exceção expressa no art. 65
✗ CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
✗ SEGURADO ESPECIAL
✗ SEGURADO FACULTATIVO
```

> PRIORIDADE MÁXIMA
> 🔴 **A pegadinha nº 1 do tópico:** o **EMPREGADO DOMÉSTICO NÃO tem direito** ao salário-família. A LC 150/2015 estendeu vários direitos ao doméstico, **mas não este**.
>
> 🎯 **Compare com o auxílio-acidente (M16):** lá o doméstico **tem** direito; aqui, **não**. Não confunda os dois rols.
>
> ⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 65 da Lei 8.213/1991, texto compilado.

> MEMORIZE
> 🧠 **Os aposentados também recebem:** por incapacidade permanente e por idade, **independentemente da idade**; os **demais** aposentados, só a partir de **65 (H) / 60 (M)**.

1.3 🔴 Requisitos

```
① Ser segurado EMPREGADO ou AVULSO (ou aposentado nas hipóteses acima)
② BAIXA RENDA  (CF art. 201, IV) — valor-limite atualizado anualmente ⚠️
③ Ter FILHO ou equiparado:
      ├── MENOR DE 14 ANOS, ou
      └── INVÁLIDO de qualquer idade
④ CARÊNCIA: NENHUMA
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **14 anos** é o número do salário-família. **Não confunda** com os **21 anos** do dependente para pensão por morte (M11), nem com os **16 anos** da idade mínima para o trabalho.
>
> 🧠 **"Salário-família: 14. Pensão: 21."**

1.4 Documentação e manutenção (art. 67)

O pagamento é condicionado à apresentação de:

- **certidão de nascimento** do filho;
- **anualmente**, atestado de **vacinação obrigatória** (até 6 anos) e comprovação de **frequência à escola** (a partir dos 7 anos).

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 O salário-família é o **único benefício previdenciário condicionado a contrapartidas** (vacinação e frequência escolar). Isso o aproxima de uma política social — e cai em prova.

1.5 Pagamento e natureza (arts. 68 e 70)

Item	Regra
Quem paga ao empregado/avulso	A **empresa**, junto com o salário, **compensando** o valor nas contribuições
Quem paga ao aposentado	O **INSS**, junto com a aposentadoria
Natureza	**NÃO substitutivo** da renda
Piso de 1 SM	**NÃO se aplica** — o valor é uma **cota fixa por filho**
Incorporação	**NÃO se incorpora**, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício (art. 70)
13º salário	**NÃO**

> **ATENÇÃO**
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o **valor da cota** e o **limite de renda** são reajustados **anualmente** por portaria interministerial. **Nunca decore valores em reais.**

1.6 ● Pai e mãe ambos segurados

> **NOTA**
>
> Quando **pai e mãe** são segurados com direito ao salário-família, **AMBOS recebem** as respectivas cotas.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Não há opção nem rateio: cada um tem direito próprio ao benefício, na proporção dos seus filhos.
>
> ✗ "Quando ambos os pais são segurados, o salário-família é devido a apenas um deles." — **ERRADO.**

2. SALÁRIO-MATERNIDADE

Lei 8.213/1991, arts. 71 a 73

2.1 Conceito e duração

NOTA

"Art. 71" — devido à segurada da Previdência Social durante **120 (cento e vinte) dias**, com início no período entre **28 dias antes do parto** e a **data de ocorrência deste**.

2.2 A TABELA DE DURAÇÃO

Situação	Duração
Parto (normal ou cesáreo)	**120 dias**
Natimorto (nascimento sem vida)	**120 dias**
Adoção ou guarda judicial para fins de adoção	**120 dias**
Aborto não criminoso	**2 semanas** !

MEMORIZE

🧠 **"120 para tudo, menos aborto não criminoso: 2 semanas."**

🎯 **Natimorto dá 120 dias.** É contraintuitivo e por isso cai — a proteção é à **maternidade**, não apenas ao filho vivo.

! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o prazo de 2 semanas no aborto não criminoso consta do **Decreto nº 3.048/1999**. Confira o texto compilado.

2.3 Adoção (art. 71-A)

```
✓ 120 dias, INDEPENDENTEMENTE DA IDADE da criança adotada
✓ Devido ao SEGURADO ou à SEGURADA — homem também tem direito
✓ Devido a APENAS UM dos adotantes / guardiães
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Três pontos que caem:** ① Não há escalonamento por idade da criança (regra antiga, revogada). ② O **homem** que adota tem direito ao salário-maternidade. ③ Se **dois** segurados adotam, só **um** recebe.

2.4 ● Falecimento da segurada (art. 71-B)

NOTA

Falecendo a segurada ou o segurado que fizer jus ao salário-maternidade, o benefício será pago, **por todo o período ou pelo tempo restante**, ao **cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado**, **exceto** no caso de **falecimento do filho** ou de seu **abandono**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O homem pode receber salário-maternidade em duas hipóteses:** ① Adoção ou guarda para fins de adoção; ② **Falecimento da segurada** que fazia jus ao benefício.

⚠ Exige que o sobrevivente **tenha qualidade de segurado**.

2.5 Afastamento obrigatório (art. 71-C)

NOTA

A percepção do salário-maternidade está **condicionada ao afastamento** do trabalho ou da atividade desempenhada, **sob pena de suspensão** do benefício.

2.6 ●● CARÊNCIA — a divisão que sempre cai

Segurada	Carência
Empregada	**NENHUMA**
Trabalhadora avulsa	**NENHUMA**
Empregada doméstica	**NENHUMA**
Contribuinte individual	**10 contribuições**
Segurada especial	**10 contribuições** ⚠ *(ou 12 meses de atividade rural — ver 2.8)*
Facultativa	**10 contribuições**

MEMORIZE

🧠 **"Quem tem terceiro recolhendo não paga carência. Quem recolhe para si paga 10."**

Parto antecipado: a carência de 10 é **reduzida** em número de contribuições equivalente ao número de **meses de antecipação** (art. 25, parágrafo único). Exemplo: antecipação de 3 meses → **7** contribuições.

2.7 ● VALOR — por categoria

Segurada	Valor do salário-maternidade
Empregada	**Remuneração integral**
Trabalhadora avulsa	Remuneração integral ❗
Empregada doméstica	**Último salário de contribuição**
Contribuinte individual / facultativa	**1/12 da soma** dos **12 últimos** salários de contribuição, apurados em período **não superior a 15 meses**
Segurada especial	**1 salário mínimo** (art. 39, § único) ❗

MEMORIZE

🧠 **Os dois números da fórmula do contribuinte individual: "12 e 15"** — soma dos **12** últimos salários de contribuição, dentro de no máximo **15** meses.

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 73 da Lei 8.213/1991, com redações sucessivas. A regra do **valor** da segurada especial depende de ela contribuir ou não facultativamente.

2.8 Segurada especial

```
Comprova apenas ATIVIDADE RURAL
→ 1 salário mínimo, mediante comprovação de 12 MESES de atividade rural
  nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do benefício (art. 39, § único)

Contribui FACULTATIVAMENTE como contribuinte individual
→ pode obter valor superior (art. 39, II) ⚠️
```

2.9 Quem paga

Situação	Pagador
Empregada (parto)	A **empresa**, com **compensação** nas contribuições ❗
Adoção	O **INSS**, diretamente
Demais seguradas	O **INSS**, diretamente

⚠ ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a sistemática de pagamento pela empresa e compensação consta do art. 72, §1º, da Lei 8.213/1991 e de norma infralegal.

2.10 ● O salário-maternidade É salário de contribuição

NOTA

Lei 8.212/1991, art. 28, §2º: o **salário-maternidade** é considerado **salário de contribuição**.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **É o ÚNICO benefício previdenciário sobre o qual INCIDE contribuição previdenciária.** A não incidência do art. 195, II, da CF alcança apenas **aposentadoria e pensão** do RGPS.
>
> **Consequência prática:** o período de salário-maternidade **conta como tempo de contribuição e como carência**.
>
> ❌ "Nenhum benefício previdenciário sofre incidência de contribuição." — **ERRADO.**

2.11 ⚠ A prorrogação de 60 dias NÃO é benefício previdenciário

O **Programa Empresa Cidadã** (Lei nº 11.770/2008) permite prorrogar a licença-maternidade por **60 dias**. Mas:

```
✗ NÃO é benefício previdenciário
✗ NÃO é pago pelo INSS
✓ É pago pela EMPRESA, que obtém incentivo fiscal
✓ A adesão da empresa é FACULTATIVA
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Pegadinha elegante: a questão fala em "salário-maternidade de 180 dias". **Errado** — o benefício previdenciário é de **120 dias**; os 60 adicionais são **encargo da empresa**.

---

3. 📊 O CONTRASTE ENTRE OS DOIS

Critério	Salário-família	Salário-maternidade
Artigos	65 a 70	71 a 73
Natureza	**Não substitutivo**	**Substitutivo**
Piso de 1 SM	❌ **não** aplica	✅ aplica
Carência	**Nenhuma**	Depende da categoria (0 ou 10)
Requisito de renda	**Baixa renda** ⚠	Nenhum
Segurados alcançados	**Empregado e avulso** (não doméstico) + aposentados	**Todas** as seguradas (+ segurado em 2 hipóteses)
Idade-limite	Filho **< 14 anos** ou inválido	—
Valor	**Cota fixa por filho** ⚠	Varia por categoria
Incide contribuição?	❌	✅ **SIM**
13º salário	❌	✅
Contrapartidas	**Vacinação e frequência escolar**	Afastamento do trabalho

---

4. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Empregado doméstico NÃO tem salário-família** — mas **tem** auxílio-acidente.
2. **Filho menor de 14 anos** (salário-família) ≠ **21 anos** (dependente).
3. **Ambos os pais segurados recebem** o salário-família.
4. **Salário-família tem contrapartidas** (vacinação e frequência escolar).
5. **Natimorto = 120 dias.** Aborto não criminoso = **2 semanas** ❗.
6. **Adoção: 120 dias, qualquer idade da criança, só um dos adotantes.**
7. **O homem pode receber salário-maternidade** — adoção ou falecimento da segurada.
8. **Carência do salário-maternidade: 0 para E-A-D; 10 para CI, especial e facultativa.**
9. **Salário-maternidade É salário de contribuição** — único benefício tributado.
10. **A prorrogação de 60 dias é da EMPRESA**, não do INSS.

5. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"O salário-família é devido ao empregado, ao doméstico e ao avulso."	❌	o **doméstico está excluído**
2	"O salário-família é devido por filho menor de 21 anos."	❌	**menor de 14** ou inválido
3	"O salário-família exige carência de 12 contribuições."	❌	**independe** de carência
4	"O salário-família incorpora-se ao salário para todos os efeitos."	❌	art. 70: **não se incorpora**
5	"Sendo ambos os pais segurados, apenas um recebe o salário-família."	❌	**ambos** recebem
6	"O salário-família é devido ao contribuinte individual de baixa renda."	❌	CI **não** tem direito
7	"No caso de natimorto, o salário-maternidade é de duas semanas."	❌	são **120 dias**; 2 semanas é o **aborto não criminoso**
8	"Na adoção, a duração varia conforme a idade da criança."	❌	são **120 dias**, qualquer idade
9	"O salário-maternidade é devido exclusivamente à mulher."	❌	o **homem** recebe em adoção e no falecimento da segurada
10	"O salário-maternidade da empregada exige carência de 10 contribuições."	❌	empregada **não tem** carência
11	"Nenhum benefício previdenciário integra o salário de contribuição."	❌	o **salário-maternidade** integra
12	"O salário-maternidade tem duração de 180 dias."	❌	são **120**; os 60 extras são do **Empresa Cidadã**
13	"O aposentado por idade tem direito ao salário-família."	✅	art. 65, § único
14	"O pagamento do salário-família condiciona-se à apresentação de atestado de vacinação e comprovação de frequência escolar."	✅	art. 67

6. 📋 RESUMO

- **Salário-família (arts. 65–70): empregado** e **avulso** (**não** o doméstico) + aposentados (por incapacidade permanente e por idade, e os demais a partir de **65 H / 60 M**); **baixa renda** ❗; filho **menor de 14 anos** ou **inválido**; **sem carência**; **cota fixa** por filho ❗; **não** substitutivo, **não** incorporável, **sem** 13º; contrapartidas de **vacinação e frequência escolar**; **ambos os pais** recebem.
- **Salário-maternidade (arts. 71–73): 120 dias** (parto, natimorto e adoção) e **2 semanas** no aborto não criminoso ❗; adoção **independe da idade** da criança e cabe a **um só** adotante; **homem** recebe em adoção e no **falecimento** da segurada; carência **0** para empregada/avulsa/doméstica e **10** para CI/especial/facultativa (reduzida em parto antecipado); valor varia por categoria (**12 últimos SC em até 15 meses** para CI e facultativa); é **salário de contribuição** — único benefício tributado; prorrogação de **60 dias** é da **empresa**.

---

7. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
SALÁRIO-FAMÍLIA
  QUEM ......... EMPREGADO + AVULSO (não doméstico!) + aposentados
  FILHO ........ menor de 14 anos OU inválido
  CARÊNCIA ..... nenhuma
  RENDA ........ baixa renda ⚠️
  CONTRAPARTIDA  vacinação + frequência escolar
  AMBOS OS PAIS  recebem

SALÁRIO-MATERNIDADE
  DURAÇÃO ...... 120 · 120 · 120 · 2 SEMANAS
                 (parto · natimorto · adoção · aborto não criminoso)
  CARÊNCIA ..... 0 (E-A-D) · 10 (CI · especial · facultativa)
  VALOR CI ..... 1/12 da soma dos 12 últimos SC, em até 15 meses
  HOMEM ........ adoção · falecimento da segurada
  TRIBUTADO .... É salário de contribuição (único!)
  60 DIAS ...... Empresa Cidadã — NÃO é do INSS
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> *"Doméstico não tem salário-família, mas tem auxílio-acidente."*
>
> *"Natimorto dá 120. Só o aborto não criminoso dá 2 semanas."*

---

8. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O salário-família é devido ao segurado empregado, exceto ao doméstico, e ao trabalhador avulso.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 65 da Lei 8.213/1991 — literalidade, inclusive a exceção do doméstico.

Q2 (C/E). O salário-maternidade é devido durante 120 dias.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 71 (parto, natimorto e adoção).

Q3 (Múltipla). O salário-família é devido em razão de filho: a) menor de 21 anos b) menor de 16 anos c) **menor de 14 anos ou inválido** ✓ d) menor de 18 anos e) de qualquer idade

> NOTA
> **GABARITO: C.**

MÉDIO

Q4 (C/E). O empregado doméstico de baixa renda faz jus ao salário-família na proporção do número de filhos menores de quatorze anos.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 65 **excetua expressamente** o empregado doméstico. Cuidado: ele **tem** direito ao **auxílio-acidente** (art. 18, §1º) — não confunda os dois rols.

Q5 (C/E). No caso de nascimento sem vida (natimorto), o salário-maternidade é devido pelo período de duas semanas.

> NOTA
> **ERRADO.** No **natimorto**, o benefício é de **120 dias**. O prazo de **2 semanas** aplica-se ao **aborto não criminoso**. A proteção legal é à **maternidade** e à recuperação da segurada, não apenas ao filho nascido vivo.

Q6 (C/E). O salário-maternidade decorrente de adoção é devido a ambos os adotantes, quando os dois forem segurados.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 71-A, §1º, dispõe que o benefício será devido a **apenas um** dos adotantes ou guardiães.

Q7 (C/E). O salário-maternidade da segurada contribuinte individual corresponde a um doze avos da soma dos doze últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a quinze meses.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 73 da Lei 8.213/1991. Guarde os dois números: **12** e **15**.

DIFÍCIL

Q8 (C/E). Sobre o salário-maternidade não incide contribuição previdenciária, por se tratar de benefício do RGPS.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/1991 dispõe expressamente que o **salário-maternidade é considerado salário de contribuição**. É o **único** benefício previdenciário sobre o qual **incide** contribuição. A não incidência do art. 195, II, da CF alcança apenas **aposentadoria e pensão** concedidas pelo RGPS. **Consequência:** o período conta como **tempo de contribuição** e como **carência**.

Q9 (Caso prático). Fernanda, segurada **contribuinte individual**, verteu **8 contribuições** mensais quando teve parto **antecipado em 2 meses**. Sobre o direito ao salário-maternidade:

a) Não tem direito, pois a carência é de 10 contribuições. b) **Tem direito, pois o parto antecipado reduz a carência para 8 contribuições.** ✅ c) Tem direito, pois a contribuinte individual não cumpre carência. d) Não tem direito, pois a carência é de 12 contribuições. e) Tem direito apenas após completar 10 contribuições.

> **NOTA**
> **GABARITO: B. Comentário:** carência de **10** (art. 25, III) reduzida pelo **parágrafo único do art. 25** em número de contribuições equivalente aos **meses de antecipação**: 10 − 2 = **8**. Fernanda tem exatamente 8 ✅. **Por que as outras erram:** (a) ignora a redução; (c) a dispensa alcança apenas **empregada, avulsa e doméstica**; (d) 12 é a carência dos benefícios por incapacidade.

Q10 (C/E). Falecendo a segurada que fazia jus ao salário-maternidade, o benefício será pago ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independentemente de sua qualidade de segurado.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 71-B exige que o sobrevivente **tenha a qualidade de segurado**. Além disso, o pagamento **não** é devido no caso de **falecimento do filho** ou de seu **abandono**.

AVANÇADO

Q11 (C/E). A prorrogação da licença-maternidade por sessenta dias, no âmbito do Programa Empresa Cidadã, constitui benefício previdenciário pago pelo INSS.

> **NOTA**
> **ERRADO.** A prorrogação da **Lei nº 11.770/2008** é **encargo da empresa**, que em contrapartida obtém **incentivo fiscal**. A adesão é **facultativa** e o pagamento **não** é do INSS. O benefício previdenciário permanece em **120 dias**.

Q12 (C/E). Quando pai e mãe forem ambos segurados com direito ao salário-família, o benefício será devido a ambos.

> NOTA
> **CERTO.** Cada um possui direito próprio, na proporção dos respectivos filhos. Não há opção nem rateio entre os genitores.

---

9. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Salário-família: empregado + avulso** (**não** doméstico) + aposentados (**65 H / 60 M** para os demais); **baixa renda**; filho **< 14** ou inválido; **sem carência**; **cota fixa**; **não** substitutivo nem incorporável; contrapartidas de **vacinação e escola**; **ambos os pais** recebem. **Salário-maternidade: 120/120/120/2 semanas**; adoção qualquer idade, **um só** adotante; **homem** em adoção e falecimento da segurada; carência **0 (E-A-D) / 10 (CI-esp-fac)**; CI = **12 últimos SC em até 15 meses**; **é salário de contribuição**; **60 dias** são da empresa.

15 MINUTOS

1. Liste quem tem e quem não tem direito ao salário-família.
2. Explique por que o doméstico está fora — e em que benefício ele está dentro.
3. Recite as contrapartidas do art. 67.
4. Recite a tabela de duração do salário-maternidade.
5. Diga as duas hipóteses em que o homem recebe salário-maternidade.
6. Recite a tabela de carência e a de valor por categoria.
7. Explique por que o salário-maternidade sofre incidência de contribuição.
8. Preencha o quadro de contraste do item 3 de memória.

CHECKLIST

- [ ] Li os arts. 65 a 73 da Lei 8.213/1991
- [ ] Li o art. 28, §2º, da Lei 8.212/1991
- [ ] Conferi o **valor da cota** e o **limite de renda** do salário-família (portaria vigente)
- [ ] Reproduzo as duas tabelas do salário-maternidade sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 22 — SERVIÇOS, ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS E TABELA GERAL

Lei nº 8.213/1991, arts. 88 a 93 e 124 · EC nº 103/2019, art. 24

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~5h

NOTA

Fechamento do Volume 3. Duas peças que faltavam — os **serviços** (as únicas prestações não pecuniárias do RGPS) e as **regras de acumulação** (reescritas pela EC 103) — e a **tabela geral de todos os benefícios**, que é a página de revisão mais valiosa do curso.

1. OS SERVIÇOS DO RGPS

NOTA

São apenas DOIS: **Serviço Social** e **Reabilitação Profissional**. Ambos são **prestações não pecuniárias**, devidos ao **segurado E ao dependente**, e **independem de carência** (art. 26, IV e V).

1.1 SERVIÇO SOCIAL (art. 88)

NOTA

Compete ao Serviço Social **esclarecer** junto aos beneficiários seus **direitos sociais** e os **meios de exercê-los**, e **estabelecer conjuntamente com eles** o processo de **solução dos problemas** que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade.

```
AS DUAS FUNÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL
① ESCLARECER direitos sociais e os meios de exercê-los
② ESTABELECER CONJUNTAMENTE com o beneficiário a solução dos problemas
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **"Estabelecer CONJUNTAMENTE"** é expressão literal cobrada. O Serviço Social **não resolve pelo beneficiário** — resolve **com** ele. É a diretriz da **participação**.

Prioridade de atendimento (§1º): segurados em **benefício por incapacidade** e atenção especial a **aposentados e pensionistas**.

Meios de atuação (§2º): intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social.

ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — art. 88 e §§ da Lei 8.213/1991.

1.2 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (arts. 89 a 93)

NOTA

A **habilitação** e a **reabilitação profissional e social** devem proporcionar ao beneficiário **incapacitado parcial ou totalmente** para o trabalho, e às **pessoas com deficiência**, os meios de **(re)educação** e de **(re)adaptação profissional e social** indicados para participar do **mercado de trabalho** e do contexto em que vive.

O que a reabilitação compreende (art. 89, § único)

```
a) fornecimento de PRÓTESE, ÓRTESE e instrumentos de auxílio à locomoção
b) REPARAÇÃO ou SUBSTITUIÇÃO desses aparelhos, desgastados pelo uso normal
   ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário
c) TRANSPORTE do acidentado do trabalho, quando necessário
```

Características (arts. 90 a 92)

Item	Regra
Obrigatoriedade	Devida em **caráter OBRIGATÓRIO** aos **segurados**, **inclusive aposentados**
Dependentes	Devida **na medida das possibilidades** do órgão ⚠
Carência	**NENHUMA**
Conclusão	Emissão de **certificado individual**, indicando as atividades que o beneficiário poderá exercer
Vinculação	O certificado **não impede** que ele exerça **outra** atividade para a qual se capacitar

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A assimetria segurado × dependente:** para o **segurado**, a reabilitação é **obrigatória**; para o **dependente**, é prestada **"na medida das possibilidades"** do órgão. Cai com frequência.

A reserva de vagas do art. 93

NOTA

A empresa com **100 (cem) ou mais empregados** está obrigada a preencher de **2% a 5%** dos seus cargos com **beneficiários reabilitados** ou **pessoas com deficiência habilitadas**, na seguinte proporção:

Nº de empregados	Percentual
Até 200	**2%**
De 201 a 500	**3%**
De 501 a 1.000	**4%**
De 1.001 em diante	**5%**

MEMORIZE

🧠 **"100 empregados é o gatilho. Depois: 2 · 3 · 4 · 5."** E os degraus são **200 · 500 · 1.000**.

🎯 **Chamada de "Lei de Cotas".** Guarde: o gatilho é **100 empregados**, e o primeiro degrau vai **até 200** (não "de 100 a 200" — quem tem exatamente 100 já está na faixa de 2%).

2. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS

2.1 As vedações da Lei 8.213/1991 (art. 124)

NOTA

Salvo no caso de direito adquirido, **não é permitido** o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

Inc.	Vedação
I	**Aposentadoria** e **auxílio por incapacidade temporária**
II	**Mais de uma aposentadoria**
III	Aposentadoria e **abono de permanência em serviço**
IV	**Salário-maternidade** e **auxílio por incapacidade temporária**
V	**Mais de um auxílio-acidente**
VI	**Mais de uma pensão** deixada por **cônjuge ou companheiro**, ressalvado o **direito de opção pela mais vantajosa**

NOTA

Parágrafo único: é **vedado** o recebimento conjunto do **seguro-desemprego** com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, **EXCETO pensão por morte** e **auxílio-acidente**.

MEMORIZE

🧠 **As duas exceções do seguro-desemprego: "PENSÃO e AUXÍLIO-ACIDENTE".**

🎯 Repare a coerência do sistema: são justamente os dois benefícios que **não substituem** a renda do próprio trabalhador (a pensão decorre da morte de outro; o auxílio-acidente é indenizatório).

2.2 O que PODE acumular (memorize as combinações)

```
✓ Aposentadoria + AUXÍLIO-ACIDENTE?  ✗ NÃO (art. 86, §2º)
✓ Aposentadoria + PENSÃO POR MORTE?  ✓ SIM — com redutor (ver 2.3)
✓ Auxílio-acidente + SALÁRIO?        ✓ SIM
✓ Auxílio-acidente + auxílio por incapacidade temporária?  ✓ SIM ⚠️
✓ Salário-família + qualquer benefício?  ✓ SIM
✓ Pensão por morte + auxílio-reclusão de outro segurado?  ✓ SIM ⚠️
✗ Duas aposentadorias do RGPS         ✗ NÃO
✗ Duas pensões do mesmo cônjuge       ✗ NÃO (opção pela mais vantajosa)
```

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 124 da Lei 8.213/1991 e regulamento, para as combinações menos usuais.

2.3 ●● O REDUTOR DA EC 103/2019 (art. 24)

NOTA

É **vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte** deixada por **cônjuge ou companheiro** no âmbito do **mesmo regime**.

§1º — É **admitida** a acumulação de: **I** – **pensão por morte do RGPS** com pensão por morte de **outro regime** ou dos sistemas **militares**; **II** – **pensão por morte** com **aposentadoria**; **III** – **pensões decorrentes das atividades militares**.

§2º — Nessas hipóteses, é assegurada a percepção do **valor integral do benefício mais vantajoso** e de **uma parte de cada um dos demais**, apurada **cumulativamente** de acordo com as seguintes faixas:

A tabela do redutor

Faixa	Percentual aproveitado
Do valor que **exceder 1 SM**, até o limite de **2 SM**	**60%**
Do valor que **exceder 2 SM**, até o limite de **3 SM**	**40%**
Do valor que **exceder 3 SM**, até o limite de **4 SM**	**20%**
Do valor que **exceder 4 SM**	**10%**

MEMORIZE

🧠 **"60 · 40 · 20 · 10"** — decrescente, sobre faixas de **1 a 2**, **2 a 3**, **3 a 4** e **acima de 4** salários mínimos.

🎯 **A primeira faixa (até 1 SM) NÃO é aproveitada** no benefício menos vantajoso. Ou seja: o primeiro salário mínimo do benefício acumulado **se perde**.

Exemplo trabalhado

Situação: aposentadoria de **4 SM** (mais vantajosa) + pensão por morte de **3 SM**.

```
BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO (aposentadoria de 4 SM) ... 100% = 4,00 SM

BENEFÍCIO ACUMULADO (pensão de 3 SM), por faixas:
  1º SM ................................. 0%   = 0,00
  do que excede 1 SM até 2 SM (1 SM) ..... 60%  = 0,60
  do que excede 2 SM até 3 SM (1 SM) ..... 40%  = 0,40
                                          ____________
  Total da pensão aproveitado ..................... 1,00 SM

TOTAL RECEBIDO = 4,00 + 1,00 = 5,00 SM
```

ATENÇÃO

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — EC 103/2019, art. 24, §§ 1º a 3º, inclusive as **exceções** ao redutor (benefícios cujo direito foi adquirido antes da Emenda).

3. TABELA GERAL DOS BENEFÍCIOS DO RGPS

A página de revisão mais importante do Volume 3

Benefício	Quem recebe	Carência	Valor (RMI)	Piso 1 SM	13º
Aposentadoria programada / por idade	Segurado	**180**	60% + 2 p.p.	✓	✓
Aposentadoria por incapacidade permanente	Segurado	**12** !	60%+2pp · **100%** se acidentária	✓	✓
Aposentadoria especial	Segurado	**180**	60% + 2 p.p.	✓	✓
Aposentadoria da PcD	Segurado	**180**	! conferir LC 142	✓	✓
Auxílio por incapacidade temporária	Segurado	**12** !	**91%** do SB !	✓	✓
Auxílio-acidente	Segurado *(só E-D-A-Esp)*	**0**	**50%** do SB	✗	✓ !
Salário-família	Segurado *(só empregado e avulso)*	**0**	**Cota fixa** por filho	✗	✗
Salário-maternidade	Segurada *(e segurado em 2 casos)*	**0** ou **10**	Varia por categoria	✓	✓
Pensão por morte	**Dependente**	**0**	**50% + 10 p.p./dep.**	✓	✓
Auxílio-reclusão	**Dependente**	**24**	! conferir	✓	✓ !
Serviço Social	Ambos	**0**	— (serviço)	—	—
Reabilitação Profissional	Ambos	**0**	— (serviço)	—	—

⚠ ATENÇÃO

! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — as colunas de **13º salário** e do **valor do auxílio-reclusão** dependem de dispositivos específicos e de alterações posteriores. Confira antes de decorar essas duas colunas.

3.1 Os cortes que resolvem a maioria das questões

```
SÓ DO DEPENDENTE ......... pensão por morte · auxílio-reclusão
SÓ DE ALGUNS SEGURADOS ... auxílio-acidente (E-D-A-Esp)
                           salário-família (empregado e avulso)
SEM CARÊNCIA ............. pensão por morte · salário-família ·
                           auxílio-acidente · 2 serviços ·
                           salário-maternidade de E-A-D
SEM PISO DE 1 SM ......... salário-família · auxílio-acidente
CARÊNCIA 12 .............. benefícios por incapacidade
CARÊNCIA 180 ............. aposentadorias
CARÊNCIA 10 .............. salário-maternidade de CI, especial e facultativa
CARÊNCIA 24 .............. auxílio-reclusão
```

4. ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Só existem DOIS serviços.** Perícia médica e atendimento **não** são serviços do art. 18.
2. **Serviço Social: "estabelecer CONJUNTAMENTE"** — participação do beneficiário.
3. **Reabilitação é OBRIGATÓRIA ao segurado**; ao dependente, "na medida das possibilidades".
4. **Lei de cotas: gatilho de 100 empregados; 2/3/4/5% nos degraus 200/500/1.000.**
5. **Seguro-desemprego acumula apenas com pensão por morte e auxílio-acidente.**
6. **Não se acumulam duas aposentadorias** nem **auxílio-acidente com aposentadoria**.
7. **Duas pensões do mesmo cônjuge: vedado**, com **opção pela mais vantajosa**.
8. **Redutor da EC 103: 60/40/20/10**, e o **primeiro salário mínimo se perde**.
9. **Pensão + aposentadoria PODE**, mas com redutor.

5. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"São serviços do RGPS o serviço social, a reabilitação profissional e a perícia médica."	✗	são **apenas dois**
2	"Os serviços do RGPS exigem carência de 12 contribuições."	✗	**independem** de carência
3	"A reabilitação profissional é devida em caráter obrigatório apenas aos segurados em atividade."	✗	alcança **inclusive aposentados**
4	"A reserva de vagas do art. 93 aplica-se a empresas com 50 ou mais empregados."	✗	o gatilho é **100**
5	"A empresa com 300 empregados deve reservar 2% dos cargos."	✗	201 a 500 → **3%**
6	"É permitido o recebimento conjunto de aposentadoria e auxílio-acidente."	✗	**vedado** (art. 86, §2º)
7	"É vedado o recebimento conjunto de pensão por morte e aposentadoria."	✗	**é admitido**, com redutor (EC 103, art. 24)
8	"O seguro-desemprego pode ser acumulado com auxílio por incapacidade temporária."	✗	as exceções são **pensão por morte** e **auxílio-acidente**
9	"No redutor da EC 103, aproveita-se 100% da primeira faixa até 1 salário mínimo."	✗	essa faixa **não é aproveitada**
10	"É vedada a acumulação de mais de uma pensão deixada por cônjuge, assegurado o direito de opção pela mais vantajosa."	✓	art. 124, VI
11	"Concluída a reabilitação, é emitido certificado individual indicando as atividades que poderão ser exercidas."	✓	art. 92
12	"O certificado de reabilitação impede o exercício de atividade diversa da nele indicada."	✗	**não impede** (art. 92, parte final)

6. 📋 RESUMO

- **Serviços (apenas 2, sem carência, para segurado e dependente):**
- **Serviço Social (art. 88):** esclarecer direitos e **estabelecer conjuntamente** a solução dos problemas; prioridade a segurados em benefício por incapacidade.
- **Reabilitação Profissional (arts. 89–93):** (re)educação e (re)adaptação; **obrigatória** ao segurado, inclusive aposentado; ao dependente, "na medida das possibilidades"; compreende **prótese/órtese**, **reparação/substituição** e **transporte do acidentado**; conclui com **certificado individual** que **não vincula**; **reserva de vagas** para empresas com **100+** empregados: **2/3/4/5%**.
- **Acumulação (art. 124):** vedadas — aposentadoria + incapacidade temporária; duas aposentadorias; aposentadoria + abono de permanência; salário-maternidade + incapacidade temporária; dois auxílios-acidente; duas pensões do mesmo cônjuge (com **opção**). Seguro-desemprego só acumula com **pensão por morte** e **auxílio-acidente**.
- **EC 103, art. 24:** admite pensão + aposentadoria e pensões de regimes diversos, com **redutor 60/40/20/10** sobre o benefício menos vantajoso, perdida a faixa **até 1 SM**.

---

7. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
SERVIÇOS ............ 2 apenas · sem carência · segurado E dependente
SERVIÇO SOCIAL ...... "esclarecer" + "estabelecer CONJUNTAMENTE"
REABILITAÇÃO ........ OBRIGATÓRIA ao segurado (inclusive aposentado)
                      "na medida das possibilidades" ao dependente
LEI DE COTAS ........ 100 empregados → 2 · 3 · 4 · 5 %
                      degraus: 200 · 500 · 1.000
SEGURO-DESEMPREGO ... só com PENSÃO POR MORTE e AUXÍLIO-ACIDENTE
REDUTOR EC 103 ...... 60 · 40 · 20 · 10   (1º SM se perde)
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> "*O Serviço Social não resolve POR você; resolve COM você.*"
>
> "*Pensão mais aposentadoria pode — mas você perde o primeiro salário mínimo.*"

---

8. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O serviço social e a reabilitação profissional independem de carência.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 26, IV e V, da Lei 8.213/1991.

Q2 (Múltipla). A empresa com **800 empregados** deve preencher com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas o percentual de: a) 2% b) 3% c) **4%** ✅ d) 5% e) 6%

> NOTA
> **GABARITO: C.** Art. 93, III — de 501 a 1.000 empregados: **4%**.

Q3 (C/E). É vedado o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria no âmbito do RGPS.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 124, II.

MÉDIO

Q4 (C/E). O seguro-desemprego pode ser acumulado com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 124, parágrafo único, **veda** a acumulação, **excetuando** apenas a **pensão por morte** e o **auxílio-acidente**.

Q5 (C/E). A reabilitação profissional é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e aos dependentes, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 90 da Lei 8.213/1991 — note a **assimetria** entre segurado (obrigatória) e dependente (na medida das possibilidades).

Q6 (C/E). Concluído o processo de reabilitação, o certificado emitido vincula o beneficiário às atividades nele indicadas, sendo-lhe vedado exercer outra função.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 92 é expresso: **"nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar"**. O certificado é **indicativo**, não vinculante.

Q7 (C/E). É admitida a acumulação de pensão por morte do RGPS com aposentadoria do mesmo regime, assegurada a percepção integral de ambos os benefícios.

> NOTA
> **ERRADO.** A **acumulação é admitida** (EC 103, art. 24, §1º, II), mas **não** integralmente: assegura-se o **valor integral do benefício mais vantajoso** e apenas **uma parte** do outro, conforme o redutor de **60/40/20/10** por faixas de salário mínimo.

DIFÍCIL

Q8 (Cálculo). Um beneficiário recebe **aposentadoria de 3 salários mínimos** e faz jus a **pensão por morte de 2 salários mínimos**. Calcule o total a receber.

NOTA

Resposta: 3,60 SM.

```
Mais vantajoso (aposentadoria de 3 SM) .......... 100% = 3,00 SM
Pensão de 2 SM, por faixas:
  1º SM ..................................... 0%   = 0,00
  do que excede 1 SM até 2 SM (1 SM) ............ 60%  = 0,60
                                                  ____________
  Total aproveitado da pensão ....................... 0,60 SM

TOTAL = 3,00 + 0,60 = 3,60 SM
```

Comentário: note que o beneficiário **perde integralmente** o primeiro salário mínimo do benefício menos vantajoso. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — EC 103/2019, art. 24, §2º.

Q9 (C/E). É permitido o recebimento conjunto de auxílio-acidente e aposentadoria, uma vez que o primeiro possui natureza indenizatória.

NOTA

ERRADO. Apesar da natureza indenizatória, o art. 86, §2º, **veda expressamente** a acumulação com **qualquer aposentadoria**. A razão é que o valor do auxílio-acidente **integra o salário de contribuição** (art. 31) e já repercute no cálculo da aposentadoria.

Q10 (C/E). A obrigação de reserva de cargos prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/1991 alcança as empresas com cem ou mais empregados, sendo de dois por cento o percentual para aquelas com até duzentos empregados.

NOTA

CERTO. Art. 93, *caput* e inciso I. Note que a empresa com **exatamente 100** empregados já está sujeita à obrigação, no percentual de **2%**.

AVANÇADO

Q11 (C/E). É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social.

NOTA

CERTO. EC nº 103/2019, art. 24, *caput*, em consonância com o art. 124, VI, da Lei 8.213/1991, que assegura o **direito de opção pela mais vantajosa**.

Q12 (C/E). Compete ao Serviço Social esclarecer aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los, cabendo-lhe resolver, em nome deles, os problemas decorrentes de sua relação com a Previdência Social.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 88 dispõe que compete ao Serviço Social **"estabelecer CONJUNTAMENTE com eles o processo de solução dos problemas"**. A atuação é **participativa**, não substitutiva — o Serviço Social não resolve **em nome** do beneficiário.

---

9. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **2 serviços**, sem carência, para segurado **e** dependente. **Serviço Social:** esclarecer
>
> - **estabelecer conjuntamente**. **Reabilitação:** obrigatória ao segurado (inclusive
>
> aposentado), "na medida das possibilidades" ao dependente; prótese/órtese, reparação e transporte; **certificado não vincula**; **cotas: 100 empregados → 2/3/4/5%**. **Acumulação vedada:** aposentadoria + incapacidade temporária · duas aposentadorias · salário-maternidade + incapacidade temporária · dois auxílios-acidente · duas pensões do mesmo cônjuge · aposentadoria + auxílio-acidente. **Seguro-desemprego:** só com **pensão** e **auxílio-acidente**. **Redutor EC 103: 60/40/20/10**, perdido o 1º SM.

15 MINUTOS

1. Diga as duas funções do Serviço Social, com a expressão literal.
2. Liste o que a reabilitação compreende (3 alíneas).
3. Explique a assimetria segurado × dependente na reabilitação.
4. Recite a tabela de cotas do art. 93.
5. Recite as seis vedações do art. 124 e as duas exceções do parágrafo único.
6. Calcule o redutor para: aposentadoria de 5 SM + pensão de 4 SM.
7. Reproduza a **tabela geral dos benefícios** (item 3) de memória.

CHECKLIST — FIM DO VOLUME 3

- [ ] Li os arts. 88 a 93 e 124 da Lei 8.213/1991
- [ ] Li o art. 24 da EC nº 103/2019
- [ ] Reproduzo a **tabela geral dos benefícios** sem consultar
- [ ] Calculo o redutor da EC 103 em 30 segundos
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

🎓 VOLUME 3 CONCLUÍDO

Você agora domina **todos os benefícios e serviços do RGPS**: quem recebe, quanto recebe, por quanto tempo e sob que condições.

Antes de avançar para o Volume 4 (Custeio):

1. Leia o **Pegadinhas do Volume 3** inteiro.
2. Faça o Simulado 3 — Benefícios — meta: **≥ 80%**.
3. Importe os flashcards do Volume 3 e deixe o Anki rodar por, no mínimo, 7 dias.
4. Revise a **tabela geral dos benefícios** (item 3 deste módulo) — ela é a página que você deve reler no dia anterior à prova.

PEGADINHAS QUE PODEM DERRUBAR VOCÊ NA PROVA

Volume 3 — Benefícios e Serviços do RGPS

> **NOTA**
> **Treino de reflexo.** Cubra a coluna da direita, decida em **3 segundos**, confira. Repita **toda semana** até a prova.

PARTE 1 — O PAINEL DE NÚMEROS DO VOLUME 3

> **NOTA**
> Se você souber esta página de cor, acerta a maioria das questões do Volume 3.

```
── CÁLCULO (M15) ──────────────────────────────────────────
 100%   do período contributivo entra na média (07/1994 em diante)
  80%   REGRA REVOGADA — só sobrevive no direito adquirido
  60%   coeficiente inicial da aposentadoria
   2    pontos percentuais por ano excedente
  20/15 marco do acréscimo: homem 20 anos · mulher 15 anos
  40/35 tempo para atingir 100% da média: homem 40 · mulher 35
  91%   auxílio por incapacidade temporária ⚠️
  50%   auxílio-acidente
 100%   incapacidade permanente ACIDENTÁRIA

── INCAPACIDADE (M16) ─────────────────────────────────────
  15    dias de incapacidade mínima / a cargo da empresa (só empregado)
  16º   dia em que o INSS assume (empregado)
  30    dias — prazo do requerimento sem perder retroativo
 120    dias — cessação padrão sem prazo fixado pela perícia ⚠️
  25%   acréscimo da grande invalidez (passa do teto, não vai p/ pensão)
  18    meses de mensalidade de recuperação (6 + 6 + 6)
   5    anos — marco da recuperação total (art. 47)

── APOSENTADORIAS (M17 e M18) ─────────────────────────────
  65/62 idade urbana (H/M)
  60/55 idade rural (H/M)
  60/57 idade do professor (H/M) ⚠️
  70/65 compulsória requerida pela empresa (H/M)
  65/60 aposentadoria HÍBRIDA (idade urbana!)
  20    anos — tempo mínimo SÓ do homem filiado APÓS a EC 103
  15    anos — tempo mínimo de todos os demais
 180    contribuições de carência
  15/20/25  tempo de exposição da aposentadoria especial
  55/58/60  idade mínima correspondente (regra permanente)
  66/76/86  pontos da transição especial (FIXOS)
  25/29/33  PcD por tempo — HOMEM (grave/moderada/leve)
  20/24/28  PcD por tempo — MULHER
  60/55 + 15  PcD por idade (qualquer grau)

── TRANSIÇÕES EC 103 (M19) ────────────────────────────────
  86/96 → 100/105    pontos (+1 por ano)
  56/61 → 62/65      idade progressiva (+6 meses por ano)
 +28/+33             janela do pedágio de 50%
  50%                pedágio curto · SEM idade · COM fator previdenciário
 100%                pedágio longo · 57/60 · 100% DA MÉDIA
  60→62 / 65 + 15    transição por idade (art. 18)

── PENSÃO E RECLUSÃO (M20) ────────────────────────────────
  90    dias para DIB retroativa (180 p/ menor de 16)
  50%   cota familiar da pensão
  10    pontos percentuais por dependente
 60·70·80·90·100     valor por 1 · 2 · 3 · 4 · 5+ dependentes
  18    contribuições — filtro de entrada da pensão
   2    anos de casamento/união — filtro de entrada
   4    meses de pensão se não passar no filtro
 3·6·10·15·20·vitalícia   duração por faixa etária ⚠️
  44    anos — marco da vitaliciedade ⚠️
  24    contribuições — carência do auxílio-reclusão

── FAMÍLIA E MATERNIDADE (M21) ────────────────────────────
  14    anos — filho para salário-família
  65/60 idade dos demais aposentados p/ salário-família
 120    dias — parto, natimorto e adoção
   2    semanas — aborto não criminoso ⚠️
   0/10 carência do salário-maternidade (E-A-D / CI-esp-fac)
  12/15 fórmula do CI: 12 últimos SC em até 15 meses
  60    dias — Empresa Cidadã (NÃO é do INSS)

── SERVIÇOS E ACUMULAÇÃO (M22) ────────────────────────────
   2    serviços apenas
```

```
100    empregados — gatilho da lei de cotas
2·3·4·5 %   percentuais (degraus 200 · 500 · 1.000)
60·40·20·10 redutor da EC 103 (1º SM se perde)
```

PARTE 2 — OS PARES QUE A BANCA QUER QUE VOCÊ CONFUNDA

2.1 ● 80% × 100% (a média)

```
ANTES da EC 103 ..... média dos 80% MAIORES salários de contribuição
DEPOIS .............. média de 100% do período contributivo
ONDE OS 80% AINDA VALEM ..... apenas no DIREITO ADQUIRIDO
```

2.2 ● 20 anos × 15 anos (tempo mínimo)

```
HOMEM filiado APÓS a EC 103 ......... 20 anos   ← única exceção
Homem filiado ANTES (art. 18) ....... 15 anos
Mulher (qualquer situação) .......... 15 anos
```

2.3 ● Incapacidade temporária × permanente

	Temporária	Permanente
Incapacidade para	O trabalho **HABITUAL**	**QUALQUER** atividade que garanta subsistência
Duração	Temporária	Permanente + **insuscetível de reabilitação**
RMI	**91%** !	60%+2pp · **100%** se acidentária
Acréscimo de 25%	✗	✓ se grande invalidez

2.4 ● Auxílio-acidente × auxílio por incapacidade

	Auxílio-acidente	Incapacidade temporária
Natureza	**Indenizatória**	Substitutiva
Efeito na capacidade	**REDUZ**	**IMPEDE**
Acumula com salário	✓	✗
Carência	**0**	12
Piso de 1 SM	✗	✓
Segurados	**Só E-D-A-Esp**	Todos

2.5 ● Os dois rols restritos — não os troque

```
AUXÍLIO-ACIDENTE .... empregado · DOMÉSTICO · avulso · especial
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... empregado · avulso        (SEM o doméstico!)
```

NOTA

"O doméstico tem auxílio-acidente, mas não tem salário-família."

2.6 ● Pensão por morte × auxílio-reclusão

	Pensão por morte	Auxílio-reclusão
Carência	**NENHUMA**	**24**
Baixa renda	✗	✓ (**do segurado**)
CF	art. 201, **V**	art. 201, **IV**

2.7 ● Pedágio de 50% × pedágio de 100%

	50% (art. 17)	100% (art. 20)
Idade mínima	**NENHUMA**	**57 (M) / 60 (H)**
Cálculo	Média × **fator previdenciário**	**100% da média**
Perfil	Rápido, vale menos	Lento, vale mais

2.8 ● Pontos × idade progressiva (arts. 15 e 16)

```
Ambas exigem 30 (M) / 35 (H) anos de contribuição.
A diferença é o SEGUNDO requisito:
  art. 15 → PONTOS (idade + tempo)  ....... 86/96 → 100/105
  art. 16 → IDADE isolada ................. 56/61 → 62/65
```

2.9 ● Natimorto × aborto não criminoso

```
NATIMORTO ................ 120 dias
ABORTO NÃO CRIMINOSO ..... 2 SEMANAS ⚠️
```

2.10 ● 14 anos × 21 anos

```
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... filho menor de 14 anos ou inválido
DEPENDENTE .......... filho menor de 21 anos ou inválido/com deficiência
```

2.11 ● 120 dias × 180 dias (salário-maternidade)

```
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ..... 120 dias, pago/apurado pelo INSS
EMPRESA CIDADÃ ............... +60 dias, pagos pela EMPRESA
                               (incentivo fiscal, adesão facultativa)
```

2.12 ● Aposentadoria rural × híbrida

```
RURAL PURA ..... 60/55 anos + atividade rural no período imediatamente anterior
HÍBRIDA ........ 65/60 anos (idade URBANA) + soma de períodos rurais e urbanos
```

2.13 ● Direito adquirido × regra de transição

```
DIREITO ADQUIRIDO .... já CUMPRIU os requisitos até 13/11/2019
                       → lei antiga INTEIRA, inclusive o cálculo
                       → "a qualquer tempo"
TRANSIÇÃO ............ já era FILIADO, mas não cumpriu os requisitos
                       → escolhe entre as 5 regras
```

PARTE 3 — OS 30 ERROS MAIS COMUNS (treino de

reflexo)

#	Assertiva	✓/✗ e por quê
1	O salário de benefício é a média dos 80% maiores salários de contribuição.	✗ — hoje são **100%** do período
2	O salário de benefício é o valor pago ao segurado.	✗ — o que se paga é a **RMI**
3	O acréscimo de 2 p.p. incide sobre o que exceder 15 anos para o homem.	✗ — **20** para o homem
4	Para 100% da média, o homem precisa de 35 anos.	✗ — **40** anos
5	A aposentadoria por incapacidade permanente sempre vale 100% da média.	✗ — só a **acidentária**
6	O fator previdenciário foi extinto pela EC 103.	✗ — sobrevive no **pedágio de 50%**
7	Os primeiros 15 dias são pagos pelo INSS a todos.	✗ — pela **empresa**, só ao **empregado**
8	Quem se filia já doente jamais tem direito ao benefício.	✗ — salvo **progressão ou agravamento**
9	A aposentadoria por incapacidade permanente é vitalícia.	✗ — "enquanto permanecer nessa condição"
10	O acréscimo de 25% incorpora-se à pensão por morte.	✗ — **cessa com a morte**
11	O acréscimo de 25% respeita o teto do RGPS.	✗ — **ultrapassa** o teto
12	Recuperada parcialmente a capacidade, o benefício cessa de imediato.	✗ — **18 meses** de mensalidade de recuperação
13	O auxílio-acidente tem piso de 1 salário mínimo.	✗ — é **indenizatório**, pode ser menor
14	O auxílio-acidente é devido ao contribuinte individual.	✗ — só **E-D-A-Esp**
15	O auxílio-acidente acumula com aposentadoria.	✗ — **vedado**
16	O segurado em auxílio-acidente mantém a qualidade sem limite de prazo.	✗ — é a **exceção** do art. 15, I
17	A idade urbana da mulher é 60 anos.	✗ — **62**
18	O tempo mínimo é 20 anos para todos.	✗ — só **homem filiado após a EC**
19	Na híbrida vale a idade rural reduzida.	✗ — vale a **urbana** (65/60)
20	O professor universitário tem redução de 5 anos.	✗ — só infantil/fundamental/médio
21	A aposentadoria especial independe de idade mínima.	✗ — **55/58/60** após a EC
22	Pode-se caracterizar a especial por categoria profissional.	✗ — **vedado** (CF 201, §1º, II)
23	Na PcD, quanto mais grave, maior o tempo exigido.	✗ — **menor**
24	O pedágio de 50% exige idade mínima.	✗ — é a **única** sem idade
25	O pedágio de 100% usa fator previdenciário.	✗ — usa **100% da média**
26	Com um dependente, a pensão é de 50%.	✗ — **60%**
27	A cota do dependente que sai é revertida aos demais.	✗ — **não é reversível**

#	Assertiva	✓/✗ e por quê
28	O auxílio-reclusão vale para o regime semiaberto.	✗ — só **fechado**
29	A baixa renda do auxílio-reclusão é a dos dependentes.	✗ — é a **do segurado**
30	O empregado doméstico tem direito ao salário-família.	✗ — **excluído** pelo art. 65

PARTE 4 — AS QUE PARECEM ERRADAS MAS ESTÃO CERTAS

#	Assertiva	✓ e por quê
1	O acréscimo de 25% pode ultrapassar o teto do RGPS.	✓ — art. 45, § único, "a"
2	O natimorto gera salário-maternidade de 120 dias.	✓ — protege-se a maternidade
3	O homem pode receber salário-maternidade.	✓ — adoção e falecimento da segurada
4	Sobre o salário-maternidade incide contribuição previdenciária.	✓ — é **salário de contribuição**
5	Ambos os pais segurados recebem salário-família.	✓ — direito próprio de cada um
6	A empresa pode requerer a aposentadoria do empregado aos 70 anos.	✓ — art. 51, com indenização
7	A perda da qualidade não impede a aposentadoria por idade.	✓ — Lei 10.666/2003, art. 3º, §1º
8	Pensão por morte e aposentadoria podem ser acumuladas.	✓ — com **redutor** (EC 103, art. 24)
9	O seguro-desemprego acumula com pensão por morte.	✓ — exceção do art. 124, § único
10	O certificado de reabilitação não impede outra atividade.	✓ — art. 92, parte final
11	A reabilitação é obrigatória inclusive para aposentados.	✓ — art. 90
12	O requerimento tardio da pensão não extingue o direito.	✓ — só altera a **DIB**
13	Acidente de qualquer natureza afasta o filtro de 18 contribuições da pensão.	✓ — art. 77, §2º-A
14	O direito adquirido garante o cálculo pela regra dos 80% maiores.	✓ — art. 3º da EC 103
15	O EPI eficaz não descaracteriza a especialidade no caso do ruído.	✓ — jurisprudência !

PARTE 5 — PROTOCOLO PARA CASOS PRÁTICOS DE BENEFÍCIOS

```
① QUAL BENEFÍCIO? ........ identifique o fato gerador
                           (doença · morte · prisão · parto · idade · sequela)

② QUEM PEDE? ............. segurado ou dependente?
                           se dependente → aplique as 3 classes (M11)

③ TEM QUALIDADE? ......... aplique o art. 15 (M13)
                           exceção: aposentadorias programáveis (Lei 10.666)

④ CUMPRIU CARÊNCIA? ...... 12 · 180 · 10 · 24 · ou 0
                           cheque as dispensas do art. 26

⑤ QUAL O MARCO TEMPORAL? . filiou-se antes ou depois de 13/11/2019?
                           já tinha direito adquirido?

⑥ QUANTO VALE? ........... 60%+2pp · 91% · 50% · 100% ·
                           50%+10pp/dependente · cota fixa

⑦ POR QUANTO TEMPO? ...... duração da pensão · alta programada ·
                           mensalidade de recuperação

⑧ ACUMULA? ............... art. 124 + redutor da EC 103

⑨ RELEIA O COMANDO ....... "correta" ou "incorreta"? Caçe as palavras-alarme.
```

PARTE 6 — MNEMÔNICOS DO VOLUME 3

Sigla	Conteúdo
SC → SB → RMI	Salário de contribuição → salário de benefício → renda mensal inicial
60 + 2 · (T − 20H/15M)	Fórmula da aposentadoria
60 · 91 · 50 · 100	Coeficientes-âncora
6 + 6 + 6 = 18	Mensalidade de recuperação
15/20/25 → 55/58/60 → 66/76/86	Aposentadoria especial: tempo → idade → pontos
25/29/33 · 20/24/28	PcD por tempo (homem · mulher)
86/96 → 100/105	Pontos da transição
56/61 → 62/65	Idade progressiva da transição
60 · 70 · 80 · 90 · 100	Valor da pensão por 1 a 5+ dependentes
3 · 6 · 10 · 15 · 20 · vitalícia	Duração da pensão por faixa etária
120 · 120 · 120 · 2 semanas	Salário-maternidade: parto · natimorto · adoção · aborto
2 · 3 · 4 · 5 %	Lei de cotas (gatilho de 100 empregados)
60 · 40 · 20 · 10	Redutor da EC 103 na acumulação
E-D-A-Esp	Quem tem auxílio-acidente
E-A	Quem tem salário-família (empregado e avulso)

> **NOTA**
> **Meta:** acertar **30/30** na Parte 3 e **15/15** na Parte 4, em menos de 6 minutos, sem consultar. Quando conseguir, o Volume 3 está dominado.

SIMULADO 03 — BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DO RGPS

Nível: Intermediário → Avançado · 40 questões · Tempo sugerido: 70 minutos

NOTA

Instruções. Sem consulta. Cronometre **70 minutos**. Marque as respostas em separado. Só depois confira o gabarito e preencha o diagnóstico. **Conteúdo:** M15 a M22 (Lei 8.213/1991, arts. 28 a 33, 42 a 47, 48 a 51, 57 a 58, 59 a 63, 65 a 73, 74 a 80, 86, 88 a 93 e 124; EC 103/2019; LC 142/2013; Lei 10.666/2003).

PARTE 1 — QUESTÕES

BLOCO A — CÁLCULO E RMI (1 a 6)

01 (C/E). O salário de benefício corresponde à média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo desde julho de 1994.

02 (C/E). O salário de benefício é o valor efetivamente pago mensalmente ao segurado.

03 (Cálculo). Um segurado **homem** com **30 anos** de contribuição terá renda mensal inicial equivalente a que percentual da média? a) 60% b) 70% c) 80% d) 90% e) 100%

04 (Cálculo). Uma segurada **mulher** com **30 anos** de contribuição terá renda mensal inicial equivalente a que percentual da média? a) 60% b) 70% c) 80% d) 90% e) 100%

05 (C/E). É facultado ao segurado excluir da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, podendo o tempo excluído ser aproveitado para fins de carência.

06 (C/E). O fator previdenciário foi integralmente extinto pela EC nº 103/2019.

BLOCO B — BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE (7 a 14)

07 (C/E). O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado incapaz para o seu trabalho habitual por mais de trinta dias consecutivos.

08 (C/E). Os primeiros quinze dias de afastamento são de responsabilidade da empresa para todos os segurados do RGPS.

09 (C/E). O segurado que se filia ao RGPS já portador de doença não faz jus a benefício por incapacidade em nenhuma hipótese.

10 (C/E). A aposentadoria por incapacidade permanente é vitalícia e irreversível.

11 (C/E). O acréscimo de 25% devido ao segurado que necessita de assistência permanente de outra pessoa incorpora-se ao valor da pensão por morte.

12 (Múltipla). Verificada a recuperação **parcial** da capacidade laborativa, o benefício é mantido por: a) 6 meses b) 12 meses c) 18 meses d) 24 meses e) cessa imediatamente

13 (Múltipla). São segurados com direito ao auxílio-acidente: a) todos os segurados do RGPS b) empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial c) apenas empregado e trabalhador avulso d) empregado, contribuinte individual e avulso e) todos, exceto o segurado facultativo

14 (C/E). O auxílio-acidente pode ser recebido cumulativamente com o salário do segurado, mas não com aposentadoria.

BLOCO C — APOSENTADORIAS (15 a 22)

15 (C/E). É assegurada aposentadoria no RGPS aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos de idade, se mulher.

16 (C/E). O tempo mínimo de contribuição de 20 anos aplica-se apenas ao segurado do sexo masculino filiado ao RGPS após a entrada em vigor da EC nº 103/2019.

17 (C/E). Na aposentadoria híbrida, aplica-se a idade reduzida prevista para o trabalhador rural.

18 (Múltipla). A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa quando o segurado empregado completar: a) 65 anos (H) e 60 (M) b) 70 anos (H) e 65 (M) c) 70 anos para ambos d) 65 anos para ambos e) 62 anos (H) e 60 (M)

19 (C/E). Após a EC nº 103/2019, a aposentadoria especial passou a exigir idade mínima de 55, 58 e 60 anos, conforme o tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos.

20 (C/E). É admitida a caracterização da exposição a agentes nocivos pelo enquadramento da categoria profissional do segurado.

21 (Múltipla). Na aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, a **mulher** com deficiência **moderada** faz jus ao benefício com: a) 20 anos b) 24 anos c) 25 anos d) 28 anos e) 29 anos

22 (C/E). Na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, exige-se a comprovação de deficiência em grau grave.

BLOCO D — EC 103: TRANSIÇÃO E DIREITO ADQUIRIDO (23 a 27)

23 (C/E). É assegurada, a qualquer tempo, a concessão de aposentadoria ao segurado que tenha cumprido os requisitos até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos.

24 (C/E). Todas as regras de transição da EC nº 103/2019 exigem idade mínima.

25 (C/E). O fator previdenciário incide sobre o cálculo do benefício concedido pela regra do pedágio de 100%.

26 (Múltipla). Na regra de transição por pontos, a pontuação **final** exigida é de: a) 86 (M) e 96 (H) b) 96 (M) e 105 (H) c) 100 (M) e 105 (H) d) 100 para ambos e) 105 para ambos

27 (C/E). A regra de transição da aposentadoria por idade exige quinze anos de contribuição tanto para o homem quanto para a mulher.

BLOCO E — PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO-RECLUSÃO (28 a 33)

28 (Múltipla). Havendo **dois** dependentes, o valor da pensão por morte corresponderá a: a) 50% b) 60% c) 70% d) 80% e) 100%

29 (C/E). Cessando a cota individual de um dependente, seu valor é revertido aos demais beneficiários da pensão.

30 (C/E). O requerimento da pensão por morte após noventa dias do óbito acarreta a perda do direito ao benefício.

31 (C/E). Os requisitos de dezoito contribuições mensais e de dois anos de casamento ou união estável não se aplicam quando o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza.

32 (C/E). O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto.

33 (C/E). Para fins de auxílio-reclusão, o critério de baixa renda considera a renda dos dependentes do segurado.

BLOCO F — SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE (34 a 37)

34 (C/E). O empregado doméstico de baixa renda faz jus ao salário-família na proporção do número de filhos menores de quatorze anos.

35 (C/E). No caso de nascimento sem vida (natimorto), o salário-maternidade é devido pelo período de duas semanas.

36 (C/E). Sobre o salário-maternidade não incide contribuição previdenciária, por se tratar de benefício do RGPS.

37 (C/E). O salário-maternidade decorrente de adoção é devido a ambos os adotantes, quando os dois forem segurados.

BLOCO G — SERVIÇOS E ACUMULAÇÃO (38 a 40)

38 (Múltipla). A empresa com **400 empregados** deve preencher com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas o percentual de: a) 2% b) 3% c) 4% d) 5% e) 6%

39 (C/E). O seguro-desemprego pode ser acumulado com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social.

40 (C/E). É admitida a acumulação de pensão por morte com aposentadoria, assegurada a percepção integral de ambos os benefícios.

PARTE 2 — GABARITO COMENTADO

🚫 **PARE**

⛔ **Só leia depois de responder tudo.**

🔑 GABARITO RÁPIDO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E	E	**c**	**d**	E	E	E	E	E	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	**c**	**b**	C	E	C	E	**b**	C	E

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b	E	C	E	E	**c**	C	**c**	E	E

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	E	E	E	E	E	E	**b**	E	E

📖 COMENTÁRIOS

#	Gab.	Comentário	Fundamento
01	**E**	A regra dos **80% maiores** foi extinta. Hoje: média de **100%** do período.	EC 103, art. 26
02	**E**	O valor pago é a **RMI**; o SB é a **base de cálculo**.	—
03	**c**	60% + 2 × (30 − **20**) = **80%**.	EC 103, art. 26, §2º
04	**d**	60% + 2 × (30 − **15**) = **90%**. Mesmo tempo, coeficiente maior para a mulher.	EC 103, art. 26, §2º
05	**E**	O descarte é facultativo, mas o tempo excluído **não serve para nada**.	EC 103, art. 26, §6º
06	**E**	Sobrevive na transição do **pedágio de 50%**.	EC 103, art. 17
07	**E**	São **mais de 15 dias** consecutivos.	L.8.213 art. 59
08	**E**	Só para o **empregado**. Demais recebem do INSS **desde o início**.	L.8.213 art. 60
09	**E**	Faz jus se a incapacidade sobrevier por **progressão ou agravamento**.	art. 59, §1º
10	**E**	É paga **"enquanto permanecer nessa condição"**; retorno voluntário cancela.	arts. 42 e 46
11	**E**	**Cessa com a morte**, **não** é incorporável à pensão.	art. 45, § único, "c"
12	**c**	Mensalidade de recuperação: **6 + 6 + 6 = 18 meses**.	art. 47, II
13	**b**	Rol restrito: empregado, doméstico, avulso e especial. **Não** CI nem facultativo.	art. 18, §1º
14	**C**	Acumula com **salário** (§3º); **vedada** a acumulação com aposentadoria (§2º).	art. 86
15	**E**	A idade da mulher é **62** anos (60 era a regra anterior).	CF 201, §7º, I
16	**C**	Os 20 anos são exclusivos do **homem filiado após** a Emenda.	EC 103, art. 19
17	**E**	Na híbrida aplica-se a idade **urbana** (65 H / 60 M).	L.8.213 art. 48, §3º
18	**b**	**70 (H) / 65 (M)**, garantida a indenização trabalhista.	L.8.213 art. 51
19	**C**	Mudança central da Reforma na aposentadoria especial.	EC 103, art. 19, §1º, I
20	**E**	**Vedada** a caracterização por categoria profissional ou ocupação.	CF 201, §1º, II
21	**b**	Mulher: 20 (grave), **24 (moderada)**, 28 (leve). As opções (c) e (e) são da tabela masculina.	LC 142/2013
22	**E**	Na modalidade **por idade**, o **grau é irrelevante**.	LC 142/2013
23	**C**	Direito adquirido — inclusive quanto aos **critérios de cálculo** da época.	EC 103, art. 3º
24	**E**	O **pedágio de 50%** (art. 17) **não** exige idade mínima.	EC 103, art. 17
25	**E**	**Inversão.** O fator é do pedágio de **50%**; o de 100% dá **100% da média**.	EC 103, arts. 17 e 20
26	**c**	Pontos finais: **100 (M) / 105 (H)**. Os 86/96 são os **iniciais**.	EC 103, art. 15, §1º
27	**C**	Art. 18 exige **15 anos** para ambos — diferentemente da regra permanente.	EC 103, art. 18
28	**c**	50% + 2 × 10 = **70%**.	EC 103, art. 23
29	**E**	As cotas **não são reversíveis** — mudança da Reforma.	EC 103, art. 23, §1º
30	**E**	Altera apenas a **DIB** para a data do requerimento; o direito permanece.	L.8.213 art. 74

#	Gab.	Comentário	Fundamento
31	**C**	Acidente e doença ocupacional afastam o filtro de entrada.	art. 77, §2º-A
32	**E**	**Dois erros:** é devido aos **dependentes**, e apenas no **regime fechado**.	art. 80
33	**E**	A renda considerada é a **do segurado**, não a dos dependentes.	CF 201, IV; EC 103, art. 27
34	**E**	O **doméstico está expressamente excluído** do salário-família.	L.8.213 art. 65
35	**E**	Natimorto = **120 dias**. As 2 semanas são do **aborto não criminoso**.	art. 71 !
36	**E**	O salário-maternidade **é salário de contribuição** — único benefício tributado.	L.8.212 art. 28, §2º
37	**E**	Devido a **apenas um** dos adotantes ou guardiães.	art. 71-A, §1º
38	**b**	201 a 500 empregados → **3%**.	art. 93, II
39	**E**	Só com **pensão por morte** e **auxílio-acidente**.	art. 124, § único
40	**E**	A acumulação é admitida, mas **com redutor** de 60/40/20/10.	EC 103, art. 24

PARTE 3 — DIAGNÓSTICO

3.1 Sua nota

```
ACERTOS: _____ / 40        PERCENTUAL: _____ %
```

Faixa	Diagnóstico	Ação
36–40 (90–100%)	🟢 Volume 3 dominado	Avance para o Volume 4 (Custeio)
32–35 (80–89%)	🟢 Bom	Revise só os blocos com erro e avance
28–31 (70–79%)	🟡 Atenção	Refaça os módulos dos blocos com erro
20–27 (50–69%)	🟠 Insuficiente	Refaça todo o Volume 3
< 20 (< 50%)	🔴 Crítico	Recomece pelo M15, com leitura da lei seca em paralelo

3.2 Desempenho por bloco

Bloco	Questões	Acertos	%	Módulo a revisar se < 70%
A — Cálculo e RMI	01–06	___/6	___%	Módulo 15 — Salário de benefício e renda mensal inicial
B — Incapacidade	07–14	___/8	___%	Módulo 16 — Benefícios por incapacidade
C — Aposentadorias	15–22	___/8	___%	`M17` e `M18`
D — EC 103 / Transições	23–27	___/5	___%	Módulo 19 — EC 103/2019: transição e direito adquirido
E — Pensão e reclusão	28–33	___/6	___%	Módulo 20 — Pensão por morte e auxílio-reclusão
F — Família e maternidade	34–37	___/4	___%	Módulo 21 — Salário-família e salário-maternidade
G — Serviços e acumulação	38–40	___/3	___%	Módulo 22 — Serviços, acumulação e tabela geral dos benefícios

3.3 As 12 questões que mais derrubam neste simulado

> **NOTA**
>
> **01 · 03 · 04 · 11 · 13 · 17 · 21 · 25 · 29 · 33 · 34 · 36**
>
> Se errou **quatro ou mais**, releia o **Pegadinhas do Volume 3** inteiro antes de seguir. Elas concentram: atualização legislativa (01, 36), cálculo (03, 04), regras de exceção (11, 17), rols restritos (13, 34), tabelas invertidas (21, 25), mudanças da Reforma (29) e sujeito do requisito (33).

3.4 Caderno de Erros

Para **cada** questão errada, preencha em **Caderno de Erros**:

```
ERRO #___
Simulado: 03 — Questão ___
Assunto:
O que eu pensei:
O correto:
Por que errei:  (☐ não sabia  ☐ li rápido  ☐ confundi tabelas  ☐ erro de cálculo
                 ☐ desatualizado)
Como a banca me enganou:
Vira flashcard? ☐ Sim ☐ Não
```

➡️ PRÓXIMO PASSO

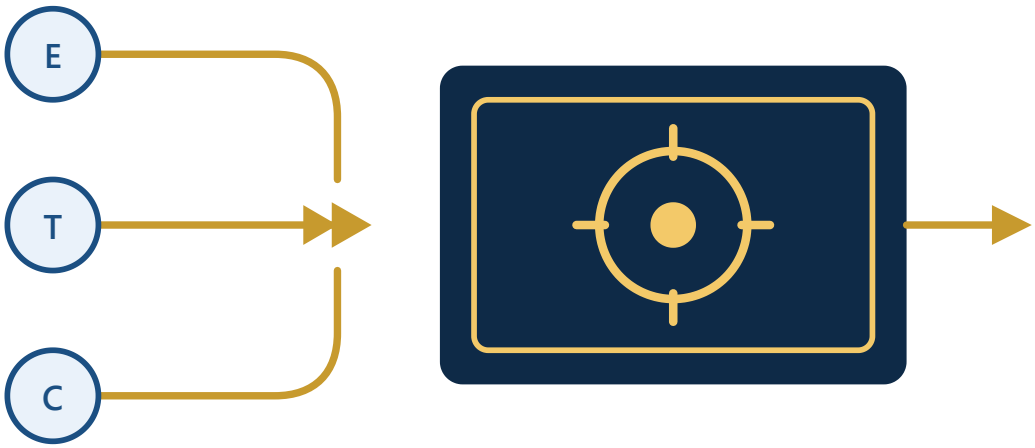
- **≥ 80%** → siga para o **Volume 4 — Custeio** (empresa e empregador doméstico, salário de contribuição, parcelas integrantes e não integrantes, contribuições, arrecadação, obrigações acessórias, decadência e prescrição, crimes, processo administrativo).
- **< 80%** → refaça os módulos indicados, deixe o Anki rodar por 3 dias e **refaça este simulado**.

> 🎯 **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **Antes do Volume 4**, garanta que você reproduz de memória: ① a **tabela geral dos benefícios** (M22, item 3); ② a fórmula **60% + 2 p.p.** e os coeficientes **60·91·50·100** (M15); ③ as carências **0·10·12·24·180** (M14 e M22).

VOLUME 4

CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL

Salário de contribuição · Contribuições · Arrecadação · Prazos · Crimes



MÓDULO 23 — EMPRESA, EQUIPARADOS E EMPREGADOR DOMÉSTICO

Lei nº 8.212/1991, art. 15

Prioridade 4 — Muito importante · Estudo: E + D + L + Q + A · ~4h

> NOTA
> **Abertura do Volume 4 — Custeio.** Antes de estudar quem paga o quê, é preciso saber **quem é "empresa"** para o Direito Previdenciário. E aqui vem a primeira surpresa: o conceito previdenciário de empresa é **muito mais amplo** que o do Direito Empresarial. Órgãos públicos, entidades sem fins lucrativos e até pessoas físicas podem ser "empresa".

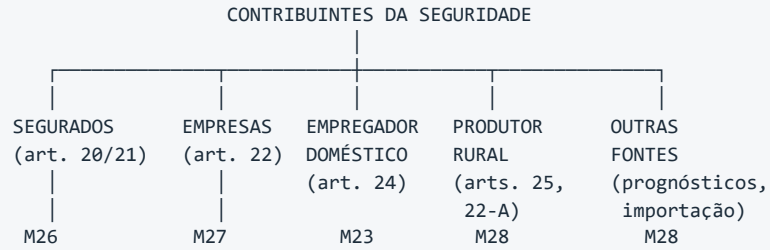
---

1. A LÓGICA DO VOLUME 4

```
VOLUME 3 (Benefícios) ......... o dinheiro SAINDO
VOLUME 4 (Custeio) ............ o dinheiro ENTRANDO

Lei 8.213/1991 → BENEFÍCIOS  |  Lei 8.212/1991 → CUSTEIO
```

O mapa do custeio:



---

2. ● CONCEITO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRESA (art. 15, I)

> NOTA
> "**Art. 15.** Considera-se: **I – empresa** – a **firma individual** ou **sociedade** que assume o **risco de atividade econômica urbana ou rural**, **com fins lucrativos ou não**, bem como os **órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional**;"

2.1 Os quatro núcleos do conceito

```
① FIRMA INDIVIDUAL ou SOCIEDADE
② que assume o RISCO de atividade econômica
③ urbana OU rural
④ COM FINS LUCRATIVOS OU NÃO
+ ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
  (direta, indireta e fundacional)
```

PRIORIDADE MÁXIMA

🔴 **As duas expressões que a banca ataca:** ① **"com fins lucrativos ou NÃO"** — associações, fundações, igrejas, ONGs e entidades filantrópicas **são empresa** para fins previdenciários. ② **"órgãos e entidades da administração pública"** — a União, um município, uma autarquia ou uma fundação pública **são empresa** para fins previdenciários.

❌ "Considera-se empresa apenas a pessoa jurídica com fins lucrativos." — **ERRADO.** ❌ "Os órgãos públicos não se enquadram no conceito previdenciário de empresa." — **ERRADO.**

🧠 **"No custeio, quase todo mundo é empresa."**

2.2 Por que isso importa

Ser "empresa" significa ter as **obrigações do art. 30**: **descontar** a contribuição do segurado, **recolher** a parte patronal, **manter folhas de pagamento** e prestar **informações** ao Fisco (M29).

---

3. 🔴 EQUIPARADOS A EMPRESA (art. 15, parágrafo único)

NOTA

"Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei:

- o **contribuinte individual**, em relação a segurado que lhe presta serviço;
- a **pessoa física** na condição de **proprietário ou dono de obra de construção civil**, em relação a segurado que lhe presta serviço;
- a **cooperativa**;
- a **associação** ou **entidade de qualquer natureza ou finalidade**;
- a **missão diplomática** e a **repartição consular de carreira estrangeiras**."

3.1 O rol dos equiparados (decore)

```
① CONTRIBUINTE INDIVIDUAL  ..... quando contrata quem lhe presta serviço
② PESSOA FÍSICA dono de OBRA .... construção civil
③ COOPERATIVA
④ ASSOCIAÇÃO ou entidade de qualquer natureza ou finalidade
⑤ MISSÃO DIPLOMÁTICA e REPARTIÇÃO CONSULAR estrangeiras
```

MEMORIZE

🧠 **Mnemônico: "C-O-C-A-M"** → **C**ontribuinte individual · **O**bra (dono de obra) · **C**ooperativa · **A**ssociação · **M**issão diplomática.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O caso mais cobrado:** o **contribuinte individual** que contrata alguém para lhe prestar serviço **equipara-se a empresa** — e passa a ter as obrigações de descontar e recolher. Exemplo: o médico com consultório próprio que contrata uma secretária.

🎯 **O segundo mais cobrado:** o **dono de obra pessoa física**. Quem constrói a própria casa e contrata pedreiros é **equiparado a empresa** para fins previdenciários.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 15, parágrafo único, da Lei 8.212/1991, texto compilado.

---

4. EMPREGADOR DOMÉSTICO (art. 15, II) ●

NOTA

"II – empregador doméstico" – a **pessoa ou família** que admite a seu serviço, **SEM finalidade lucrativa**, **empregado doméstico**.

4.1 O contraste com o conceito de empresa

	Empresa	Empregador doméstico
Quem é	Firma individual, sociedade, órgão público	**Pessoa ou família**
Finalidade	**Com ou sem** fins lucrativos	**SEM** finalidade lucrativa
Âmbito	Atividade econômica urbana ou rural	**Âmbito residencial**
Contribuição patronal	**20% + RAT** (art. 22)	Alíquota própria ⚠ (M27)
Prazo de recolhimento	Dia **20**	Dia **7** ⚠ (M29)

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A palavra-chave é "SEM finalidade lucrativa".** Se houver lucro, o tomador é **empresa** e o trabalhador é **empregado comum** — não doméstico (revisão do M08).

4.2 O regime do Simples Doméstico

A LC nº 150/2015 criou o **Simples Doméstico**, regime unificado de recolhimento (via **eSocial**) que reúne, em guia única, a contribuição do empregado, a patronal, o FGTS e demais encargos.

ATENÇÃO

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — as **alíquotas** e a composição da guia do Simples Doméstico constam da LC 150/2015 e de norma infralegal, e são atualizadas. **Não decore percentuais sem conferir.**

---

5. 📊 QUADRO-SÍNTESE DO ART. 15

Figura	Definição resumida
Empresa	Firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, **com fins lucrativos ou não**, e os **órgãos e entidades da administração pública** direta, indireta e fundacional
Empregador doméstico	**Pessoa ou família** que admite empregado doméstico, **sem finalidade lucrativa**
Equiparados	**C-O-C-A-M**: contribuinte individual · dono de obra (pessoa física) · cooperativa · associação/entidade de qualquer natureza · missão diplomática e repartição consular

6. ⚠️ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **"Com fins lucrativos ou não"** — entidade sem fins lucrativos **é empresa**.
2. **Órgãos públicos são empresa** para fins previdenciários.
3. **O contribuinte individual pode ser, ao mesmo tempo, segurado e equiparado a empresa.**
4. **Dono de obra pessoa física é equiparado a empresa.**
5. **Missão diplomática estrangeira é equiparada a empresa** — mas seu empregado brasileiro é segurado **empregado** (art. 11, I, "d" — revisão do M08).
6. **Empregador doméstico não é empresa** — é categoria própria, com regime próprio.
7. **A finalidade lucrativa é o divisor** entre empregador doméstico e empresa.

7. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"Considera-se empresa a sociedade que assume o risco de atividade econômica, desde que com fins lucrativos."	✗	**com ou sem** fins lucrativos
2	"Os órgãos da administração pública direta não se enquadram no conceito de empresa."	✗	**enquadram-se** expressamente
3	"O contribuinte individual jamais se equipara a empresa."	✗	**equipara-se**, em relação a quem lhe presta serviço
4	"A pessoa física dona de obra de construção civil equipara-se a empresa."	✓	art. 15, § único
5	"O empregador doméstico é espécie de empresa."	✗	é **categoria autônoma** (inciso II)
6	"As cooperativas e associações equiparam-se a empresa."	✓	art. 15, § único
7	"O conceito previdenciário de empresa exige personalidade jurídica."	✗	a **firma individual** e a **pessoa física** dona de obra estão incluídas
8	"O empregador doméstico admite empregado a seu serviço com finalidade lucrativa."	✗	**SEM** finalidade lucrativa

8. 📋 RESUMO

- **Empresa (art. 15, I):** firma individual ou sociedade que assume o **risco de atividade econômica urbana ou rural**, **com fins lucrativos ou não**, **e** os **órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional**.
- **Empregador doméstico (art. 15, II): pessoa ou família** que admite empregado doméstico **sem finalidade lucrativa**; regime do **Simples Doméstico** (LC 150/2015) ❗.
- **Equiparados (art. 15, § único) — C-O-C-A-M:** contribuinte individual · pessoa física dona de obra · cooperativa · associação ou entidade de qualquer natureza · missão diplomática e repartição consular estrangeiras.

---

9. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
EMPRESA ..............  risco de atividade econômica ·
                        COM FINS LUCRATIVOS OU NÃO ·
                        + ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (direta, indireta, fundacional)

EQUIPARADOS .........  C-O-C-A-M
                       Contribuinte individual · Obra (dono de obra) ·
                       Cooperativa · Associação · Missão diplomática

EMPREGADOR DOMÉSTICO   pessoa ou família · SEM finalidade lucrativa ·
                       âmbito residencial
```

Frase-âncora:

> 📝 NOTA
> *"No custeio, até a prefeitura e a igreja são 'empresa'."*

---

10. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). Considera-se empresa, para fins previdenciários, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não.

> 📝 NOTA
> **CERTO.** Art. 15, I, da Lei 8.212/1991.

Q2 (C/E). O empregador doméstico é a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.

> 📝 NOTA
> **CERTO.** Art. 15, II.

Q3 (Múltipla). NÃO se equipara a empresa, nos termos da Lei nº 8.212/1991: a) a cooperativa b) a missão diplomática estrangeira c) o contribuinte individual, em relação a quem lhe presta serviço d) a pessoa física dona de obra de construção civil e) **o segurado facultativo** ✓

> NOTA
> **GABARITO: E.** O rol do art. 15, parágrafo único, é **C-O-C-A-M**. O **facultativo**, por definição, **não exerce atividade remunerada** — não contrata nem toma serviços nessa qualidade.

MÉDIO

Q4 (C/E). As entidades sem fins lucrativos não se enquadram no conceito previdenciário de empresa, por não assumirem risco de atividade econômica com finalidade de lucro.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 15, I, é expresso: **"com fins lucrativos ou não"**. A ausência de finalidade lucrativa **não afasta** o conceito de empresa para fins previdenciários — o que ela pode gerar, se preenchidos os requisitos legais, é a **imunidade** do art. 195, §7º, da CF (revisão do M03), instituto diverso.

Q5 (C/E). Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional equiparam-se a empresa para fins previdenciários.

> NOTA
> **ERRADO** — quanto ao verbo. Eles **não se equiparam**: eles **SÃO** empresa, por disposição expressa do **inciso I** do art. 15. Os **equiparados** estão no **parágrafo único** (C-O-C-A-M). Pegadinha fina de topografia do dispositivo.

Q6 (Caso prático). Roberto, médico, é contribuinte individual e mantém consultório próprio, onde contratou uma secretária como empregada. Sobre sua situação: a) Roberto continua sendo apenas segurado contribuinte individual, sem obrigações patronais. b) **Roberto equipara-se a empresa em relação à secretária, assumindo as obrigações de descontar e recolher as contribuições.** ✓ c) Roberto passa a ser segurado empregado. d) A secretária deve recolher sua própria contribuição. e) Roberto deve inscrever-se como empregador doméstico.

> NOTA
> **GABARITO: B.** Art. 15, parágrafo único — o contribuinte individual **equipara-se a empresa** em relação a segurado que lhe presta serviço. **Por que (e) erra:** o consultório tem **finalidade lucrativa** e não é âmbito residencial — logo, não há relação doméstica.

DIFÍCIL

Q7 (Caso prático). Marina está construindo sua residência e contratou diretamente três pedreiros, sem intermediação de construtora. Sobre a situação previdenciária: a) Marina não tem qualquer obrigação previdenciária, por ser pessoa física. b) Os pedreiros são segurados facultativos. c) **Marina equipara-se a**

empresa, na condição de dona de obra de construção civil. ✅ d) Marina é empregadora doméstica dos pedreiros. e) Os pedreiros devem recolher como contribuintes individuais, sem obrigação de Marina.

> NOTA
> **GABARITO: C.** O art. 15, parágrafo único, equipara a empresa a **pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil**, em relação a segurado que lhe presta serviço. **Por que (d) erra:** o trabalho em **obra de construção civil** não é serviço doméstico — não há continuidade no âmbito residencial nos termos da LC 150/2015 (revisão do M08).

Q8 (C/E). A missão diplomática estrangeira em funcionamento no Brasil equipara-se a empresa, ao passo que o brasileiro que lhe presta serviço no território nacional é segurado obrigatório na qualidade de empregado.

> NOTA
> **CERTO.** Dupla verificação: ① art. 15, parágrafo único, da Lei 8.212/1991 (equiparação a empresa); ② art. 11, I, "d", da Lei 8.213/1991 (segurado empregado), **excluídos** o não brasileiro sem residência permanente e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da missão.

---

11. 🔄 REVISÃO

⏱ 5 MINUTOS

> NOTA
> **Empresa:** risco de atividade econômica urbana ou rural, **com fins lucrativos ou não**, **+ administração pública** direta, indireta e fundacional. **Equiparados (C-O-C-A-M):** contribuinte individual · dono de obra · cooperativa · associação · missão diplomática. **Empregador doméstico:** pessoa ou família, **sem finalidade lucrativa**, âmbito residencial; Simples Doméstico ⚠.

⏱ 15 MINUTOS

1. Recite o conceito de empresa com os quatro núcleos.
2. Diga as duas expressões que a banca ataca e por quê.
3. Recite o rol C-O-C-A-M.
4. Explique a diferença entre "ser empresa" (inciso I) e "equiparar-se" (§ único).
5. Diga o divisor entre empregador doméstico e empresa.
6. Resolva: quem contrata pedreiro para a própria casa é o quê?

✅ CHECKLIST

- [ ] Li o art. 15 e o parágrafo único da Lei 8.212/1991
- [ ] Recito o rol C-O-C-A-M sem consultar

- [ ] Sei distinguir "é empresa" de "equipara-se a empresa"
- [ ] Acertei ≥ 7/8 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 24 — SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO: CONCEITO E LIMITES

Lei nº 8.212/1991, art. 28, *caput*, incisos e §§ 2º a 7º

● Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~5h

> NOTA
> **A peça central do custeio.** O salário de contribuição (SC) é a **base de cálculo** de quase tudo: da contribuição do segurado, da contribuição patronal e — indiretamente — do valor do benefício. Domine o conceito por categoria e os dois limites; as parcelas integrantes e não integrantes vêm no M25.

---

1. CONCEITO E POSIÇÃO NO SISTEMA ●

```
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (SC)  ......  base de cálculo do CUSTEIO
          ↓
contribuição do segurado (M26) + contribuição patronal (M27)
          ↓
SALÁRIO DE BENEFÍCIO (SB)  ..........  média dos SC (M15)
          ↓
RENDA MENSAL INICIAL (RMI)  .........  SB × coeficiente
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **O SC é a ponte entre custeio e benefício.** É por isso que ele aparece nos dois volumes: no Volume 3 como **base da média**; aqui, como **base da contribuição**.

---

2. ●● O CONCEITO POR CATEGORIA (art. 28)

2.1 Empregado e trabalhador avulso (inciso I)

> NOTA
> A **remuneração auferida em uma ou mais empresas**, assim entendida a **totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título**, durante o mês, **destinados a retribuir o trabalho**, qualquer que seja a sua forma, **inclusive as gorjetas**, os **ganhos habituais sob a forma de utilidades** e os **adiantamentos decorrentes de reajuste salarial**, quer pelos **serviços efetivamente prestados**, quer pelo **tempo à disposição** do empregador ou tomador de serviços.

Os elementos que caem:

```
① "em UMA OU MAIS EMPRESAS"  ..... soma-se tudo (respeitado o teto)
② "pagos, DEVIDOS ou CREDITADOS"   basta ser DEVIDO — não precisa ter sido pago
③ "a QUALQUER TÍTULO"
④ "destinados a RETRIBUIR O TRABALHO"  ← o filtro essencial
⑤ "inclusive GORJETAS"
⑥ "GANHOS HABITUAIS sob a forma de UTILIDADES"
⑦ "serviços prestados OU TEMPO À DISPOSIÇÃO"
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **"Pagos, DEVIDOS ou creditados"** é a expressão de ouro: a contribuição incide sobre o que **era devido**, ainda que a empresa não tenha efetivamente pago. Por isso o empregado **não é prejudicado** pela inadimplência do empregador (revisão do M08).

🎯 **"Destinados a retribuir o trabalho"** é o **critério-mestre** que separa as parcelas **integrantes** das **não integrantes** (M25). Verba **salarial** integra; verba **indenizatória** ou **de custeio da atividade** não integra.

🎯 **"Ganhos HABITUAIS sob a forma de utilidades"** — a habitualidade é requisito. Utilidade **eventual** não integra (revisão do art. 201, §11, da CF — M06).

2.2 Empregado doméstico (inciso II)

NOTA

A **remuneração registrada na CTPS**, observadas as normas do regulamento para comprovação do vínculo e do valor da remuneração.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Para o doméstico, o SC é definido pelo **registro em carteira** — critério **formal**, diferente do critério **material** do empregado comum.

2.3 Contribuinte individual (inciso III)

NOTA

A **remuneração auferida em uma ou mais empresas ou** pelo **exercício de sua atividade por conta própria**, durante o mês, observado o **limite máximo**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Não há limite mínimo expresso no inciso III** — mas o **§3º** e o **art. 195, §14, da CF** (competência mínima, M03) impõem o piso na prática.

2.4 Segurado facultativo (inciso IV)

NOTA

O valor por ele DECLARADO, observado o **limite máximo**.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **É a única categoria em que o segurado ESCOLHE a base**, entre o mínimo e o teto. Não há "remuneração" a apurar — há **declaração**.

2.5 Segurado especial

O segurado especial **não tem salário de contribuição** na sistemática do art. 28: ele contribui sobre o **resultado da comercialização da produção** (CF, art. 195, §8º — M09).

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Ele **passa a ter** salário de contribuição se optar por contribuir **facultativamente** como contribuinte individual (art. 39, II, da Lei 8.213/1991).

2.6 ● Tabela-síntese

Segurado	Salário de contribuição
Empregado e **avulso**	**Remuneração** (totalidade dos rendimentos pagos, **devidos** ou creditados)
Empregado doméstico	Remuneração **registrada na CTPS**
Contribuinte individual	Remuneração de empresas **ou** da atividade **por conta própria**
Facultativo	**Valor declarado** pelo próprio segurado
Segurado especial	**Não tem** — contribui sobre a **comercialização da produção**

---

3. ● OS DOIS LIMITES

3.1 Limite MÍNIMO (art. 28, §3º)

> **NOTA**
>
> Corresponde ao **piso salarial, legal ou normativo, da categoria** ou, **inexistindo este**, ao **salário mínimo**, tomado no seu valor **mensal, diário ou horário**, conforme o ajustado e o **tempo de trabalho efetivo** durante o mês.

```
① Existe piso da categoria (lei, convenção, acordo)?  →  é ele o limite mínimo
② Não existe?                                          →  SALÁRIO MÍNIMO
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **O limite mínimo NÃO é sempre o salário mínimo.** Se a categoria tem piso próprio superior, é ele que vale.
>
> 🎯 **"Tempo de trabalho efetivo durante o mês"** — quem trabalha meio período ou é admitido no meio do mês tem o mínimo **proporcional**.

3.2 Limite MÁXIMO — o teto do RGPS (art. 28, §5º)

> NOTA
> O limite máximo é **reajustado na mesma época e com os mesmos índices** dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.

> ATENÇÃO
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o **valor** do teto muda **todo ano**, por portaria interministerial. **Nunca decore o valor em reais.** Decore a **existência** e a **sistemática** de reajuste.

3.3 ● Múltiplos vínculos e o teto

Quando o segurado trabalha em **mais de uma empresa**, os salários de contribuição são **somados**, respeitado o **teto único**.

```
Empresa A ....... R$ 5.000
Empresa B ....... R$ 4.000
SOMA ............ R$ 9.000   →  contribui até o TETO, não sobre R$ 9.000
```

> COMO CAI NA PROVA
> **Cabe ao segurado informar às empresas** a existência de outros vínculos, para que o desconto respeite o teto. É obrigação **dele**, não da empresa.
>
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a sistemática de comprovação em múltiplos vínculos consta do Decreto 3.048/1999 e de norma da Receita Federal.

3.4 O teto NÃO se aplica à contribuição patronal

```
SEGURADO ......... contribui até o TETO
EMPRESA .......... contribui sobre a REMUNERAÇÃO TOTAL, SEM TETO
```

> PRIORIDADE MÁXIMA
> ● **Esta é uma das melhores pegadinhas do Volume 4.** A contribuição patronal de **20%** (art. 22, I) incide sobre o **total das remunerações**, sem qualquer limite. O teto é exclusivo do **segurado**.
>
> ✗ "O limite máximo do salário de contribuição aplica-se tanto ao segurado quanto à empresa." — **ERRADO.**

---

4. ● O 13º SALÁRIO (art. 28, §7º)

> NOTA
> O **décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição**, **EXCETO para o cálculo de benefício**, na forma estabelecida em regulamento.

```
13º SALÁRIO
✓ INTEGRA o salário de contribuição  →  paga-se contribuição sobre ele
✗ NÃO entra no cálculo do BENEFÍCIO  →  não compõe a média do SB
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **É a assimetria mais elegante do custeio:** você **paga** sobre o 13º, mas ele **não aumenta** a sua aposentadoria. E a contribuição sobre o 13º é calculada **em separado** da remuneração do mês.

✗ "O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição para todos os efeitos." — **ERRADO.**

---

5. ● O SALÁRIO-MATERNIDADE (art. 28, §2º)

NOTA

O **salário-maternidade** é considerado **salário de contribuição**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **É o único benefício previdenciário sobre o qual incide contribuição** (revisão do M21). A não incidência do art. 195, II, da CF alcança apenas **aposentadoria e pensão** do RGPS.

Consequência: o período de salário-maternidade conta como **tempo de contribuição** e como **carência**.

---

6. ! AS DIÁRIAS DE VIAGEM — ponto de divergência

```
Lei 8.212, art. 28, §8º, "a"  ....... as diárias integram pelo VALOR TOTAL
                                      quando excederem 50% da remuneração mensal
Lei 8.212, art. 28, §9º, "h"  ....... NÃO integram as diárias que NÃO excedam 50%

CLT, art. 457, §2º (Lei 13.467/2017)  as diárias para viagem NÃO integram a
                                       remuneração nem constituem base de incidência
                                       de encargo previdenciário
```

ATENÇÃO

! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — há **tensão** entre a redação da Lei 8.212/1991 e a da CLT após a Reforma Trabalhista, com repercussão judicial.

Como responder:

- Se a questão citar a **Lei nº 8.212/1991** ou pedir a literalidade previdenciária → use a **regra dos 50%**.
- Se a questão citar a **CLT** ou a **Reforma Trabalhista** → as diárias **não integram**.

🎯 Para a prova do INSS, a regra dos **50%** continua sendo a mais cobrada. Mas fique atento ao **comando** da questão.

---

7. 📋 RESUMO

- **SC** é a base de cálculo do custeio e a matéria-prima da média do **SB**.
- **Empregado/avulso:** totalidade dos rendimentos **pagos, devidos ou creditados**, destinados a **retribuir o trabalho**, inclusive **gorjetas** e **ganhos habituais em utilidades**, por serviços prestados **ou tempo à disposição**.
- **Doméstico:** remuneração **registrada na CTPS**.
- **Contribuinte individual:** remuneração de empresas **ou** da atividade por conta própria.
- **Facultativo: valor declarado**.
- **Segurado especial: não tem SC** — contribui sobre a **comercialização da produção**.
- **Limite mínimo: piso da categoria** ou, inexistindo, **salário mínimo**, proporcional ao tempo de trabalho efetivo.
- **Limite máximo: teto do RGPS** ❗, reajustado como os benefícios; aplica-se **só ao segurado**, **não** à contribuição patronal; em **múltiplos vínculos**, somam-se os SC até o teto.
- **13º:** integra o SC, **exceto para cálculo de benefício**.
- **Salário-maternidade: é** salário de contribuição.

---

8. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
SC POR CATEGORIA
  Empregado/avulso .... remuneração (pagos, DEVIDOS ou creditados)
  Doméstico ........... registrada na CTPS
  Contrib. individual . remuneração de empresas ou conta própria
  Facultativo ......... VALOR DECLARADO
  Especial ............ NÃO TEM (comercialização da produção)

LIMITES
  MÍNIMO .... piso da categoria OU salário mínimo (proporcional)
  MÁXIMO .... TETO do RGPS ⚠️ — só do SEGURADO, não da empresa

ASSIMETRIAS
  13º ................. integra o SC, MAS NÃO o cálculo do benefício
  Salário-maternidade . É salário de contribuição (único benefício tributado)
  Diárias ............. 50% (Lei 8.212) × não integram (CLT pós-reforma) ⚠️
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> "*O teto é do segurado. A empresa paga sobre tudo.*"
>
> "*Você paga sobre o 13º, mas ele não aumenta a sua aposentadoria.*"

---

9. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"O limite máximo do salário de contribuição aplica-se também à contribuição patronal."	✗	o teto é **só do segurado**
2	"O limite mínimo do salário de contribuição é sempre o salário mínimo."	✗	é o **piso da categoria**, se houver
3	"O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição para todos os efeitos."	✗	**exceto** para cálculo de benefício
4	"O salário de contribuição do facultativo corresponde à remuneração por ele auferida."	✗	é o **valor declarado**
5	"O salário de contribuição do doméstico é a totalidade dos rendimentos auferidos."	✗	é a remuneração **registrada na CTPS**
6	"A contribuição incide apenas sobre valores efetivamente pagos ao segurado."	✗	também sobre os **devidos** e **creditados**
7	"O segurado especial possui salário de contribuição correspondente ao salário mínimo."	✗	contribui sobre a **comercialização da produção**
8	"Em caso de múltiplos vínculos, o segurado contribui sobre cada remuneração isoladamente, sem observar o teto."	✗	os SC são **somados** até o **teto único**
9	"Sobre o salário-maternidade incide contribuição previdenciária."	✓	art. 28, §2º
10	"Integram o salário de contribuição os ganhos habituais sob a forma de utilidades."	✓	art. 28, I
11	"As gorjetas integram o salário de contribuição do empregado."	✓	art. 28, I

10. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O salário de contribuição do segurado facultativo corresponde ao valor por ele declarado, observado o limite máximo.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 28, IV, da Lei 8.212/1991.

Q2 (C/E). O salário-maternidade é considerado salário de contribuição.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 28, §2º.

Q3 (Múltipla). O salário de contribuição do empregado doméstico corresponde: a) ao valor por ele declarado b) **à remuneração registrada na CTPS** ✓ c) à totalidade dos rendimentos auferidos no mês d) ao salário mínimo e) ao resultado da comercialização da produção

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** Art. 28, II.

MÉDIO

Q4 (C/E). O limite máximo do salário de contribuição aplica-se tanto à contribuição do segurado quanto à contribuição patronal incidente sobre a folha de salários.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O **teto** limita apenas a contribuição **do segurado**. A contribuição **patronal** do art. 22, I, incide sobre o **total das remunerações**, **sem limite**. É uma das pegadinhas mais recorrentes do custeio.

Q5 (C/E). O limite mínimo do salário de contribuição corresponde sempre ao valor do salário mínimo vigente.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 28, §3º, estabelece o **piso salarial, legal ou normativo, da categoria** e, **apenas na sua inexistência**, o salário mínimo — e ainda assim proporcional ao **tempo de trabalho efetivo** durante o mês.

Q6 (C/E). O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, inclusive para efeito de cálculo do salário de benefício.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 28, §7º, é expresso: integra o salário de contribuição **"exceto para o cálculo de benefício"**. Paga-se a contribuição, mas o 13º **não compõe a média** do SB.

Q7 (C/E). Integram o salário de contribuição do empregado a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 28, I — literalidade. Note as três formas: **pagos, devidos ou creditados**.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Fábio é empregado em duas empresas: recebe R$ 4.000 na empresa A e R$ 3.500 na empresa B. Sobre o desconto da contribuição previdenciária:

a) Cada empresa deve descontar sobre a respectiva remuneração, sem qualquer limite. b) **Os salários de contribuição devem ser somados, observado o teto único, cabendo a Fábio informar às empresas a existência do outro vínculo.** ✓ c) Fábio deve optar por uma das empresas para o desconto. d) Apenas a empresa de maior remuneração efetua o desconto. e) Fábio deve recolher diretamente ao INSS a diferença.

NOTA

GABARITO: B. Comentário: o art. 28, I, define o SC como a remuneração auferida **"em uma ou mais empresas"** — os valores se **somam**, respeitado o **teto único** do §5º. A comunicação aos empregadores é ônus do **segurado**, para que o desconto conjunto não ultrapasse o teto. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — sistemática detalhada no Decreto 3.048/1999.

Q9 (C/E). O segurado especial possui salário de contribuição correspondente ao valor do salário mínimo, sobre o qual incide a alíquota prevista em lei.

NOTA

ERRADO. O segurado especial **não possui salário de contribuição** na sistemática do art. 28. Ele contribui mediante **alíquota sobre o resultado da comercialização da produção** (CF, art. 195, §8º). Passa a ter SC apenas se optar por contribuir **facultativamente** como contribuinte individual (art. 39, II, da Lei 8.213/1991).

Q10 (C/E). A contribuição previdenciária incide sobre os valores efetivamente pagos ao segurado, não alcançando aqueles apenas devidos ou creditados.

NOTA

ERRADO. O art. 28, I, alcança expressamente os rendimentos **"pagos, devidos ou creditados"**. Essa é a razão pela qual o empregado **não é prejudicado** quando a empresa deixa de efetuar o pagamento ou o recolhimento.

AVANÇADO

Q11 (C/E). As diárias para viagem integram o salário de contribuição pelo seu valor total quando excederem cinquenta por cento da remuneração mensal do empregado.

NOTA

CERTO — quanto à **literalidade da Lei nº 8.212/1991** (art. 28, §8º, "a", e §9º, "h"). ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) alterou o art. 457, §2º, da CLT para excluir as diárias da base de incidência previdenciária, criando **tensão normativa**. Observe se o comando pede a legislação **previdenciária** ou a **trabalhista**.

Q12 (C/E). O período de gozo do salário-maternidade é computado como tempo de contribuição e para efeito de carência.

NOTA

CERTO. Consequência direta do art. 28, §2º, da Lei 8.212/1991: sendo o salário-maternidade **salário de contribuição**, há recolhimento e, portanto, contagem do período.

---

11. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **SC:** empregado/avulso = remuneração (**pagos, devidos ou creditados**, para **retribuir o trabalho**, inclusive gorjetas e utilidades habituais) · doméstico = **CTPS** · CI = empresas ou conta própria · facultativo = **valor declarado** · especial = **não tem**. **Mínimo:** piso da categoria ou salário mínimo, proporcional. **Máximo:** teto ⚠, **só do segurado**; múltiplos vínculos **somam**. **13º** integra o SC, **não** o cálculo do benefício. **Salário-maternidade É SC. Diárias:** 50% (Lei 8.212) × não integram (CLT) ⚠.

15 MINUTOS

1. Recite o conceito de SC do inciso I com os sete elementos.
2. Diga o SC de cada uma das cinco categorias.
3. Explique os dois limites e a proporcionalidade do mínimo.
4. Explique por que o teto não alcança a contribuição patronal.
5. Explique a assimetria do 13º.
6. Explique a divergência das diárias e como responder cada comando.
7. Resolva: segurado com dois vínculos de R$ 6.000 cada — sobre quanto contribui?

CHECKLIST

- [ ] Li o art. 28, *caput*, incisos e §§ 2º a 9º, da Lei 8.212/1991
- [ ] Sei dizer o SC de cada categoria sem consultar
- [ ] Conferi o **valor do teto** vigente (portaria do ano)
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 25 — PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES

Lei nº 8.212/1991, art. 28, §9º

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~7h

NOTA

O módulo mais "lista" de todo o curso — e um dos mais cobrados. O §9º do art. 28 traz um rol extenso de parcelas que **NÃO integram** o salário de contribuição. Decorar a lista inteira é ineficiente. O caminho é aprender o **critério-mestre** e depois memorizar por **grupos lógicos** e pelos **três números** que a banca cobra.

---

1. O CRITÉRIO-MESTRE

NOTA

Integra o salário de contribuição a verba destinada a RETRIBUIR O TRABALHO. (art. 28, I — revisão do M24)

```
NATUREZA SALARIAL ......... retribui o trabalho          →  INTEGRA
NATUREZA INDENIZATÓRIA .... repõe uma perda / repara     →  NÃO integra
CUSTEIO DA ATIVIDADE ...... viabiliza o trabalho         →  NÃO integra
BENEFÍCIO SOCIAL .......... utilidade concedida a todos  →  NÃO integra
                            (com requisito de universalidade)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Antes de procurar a parcela na lista, pergunte: isso é PAGAMENTO PELO TRABALHO ou é outra coisa?** Em 80% das questões, o critério resolve sozinho.

🎯 **Segundo teste — HABITUALIDADE.** Utilidade **habitual** integra; **eventual**, não (art. 201, §11, da CF).

---

2. ● O QUE INTEGRA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

Parcela	Observação
Salário-base	Núcleo da remuneração
Horas extras e adicionais (noturno, insalubridade, periculosidade)	Retribuem o trabalho
Gorjetas	Expresso no art. 28, I
Comissões e percentagens	Retribuem o trabalho
Ganhos habituais sob a forma de UTILIDADES	**Habituais** — eventuais não integram
13º salário	**Exceto** para cálculo de benefício (§7º)
Salário-maternidade	§2º — único benefício tributado
Adiantamentos de reajuste salarial	Art. 28, I
Aviso prévio TRABALHADO	Há prestação de serviço ❗
Férias GOZADAS e o terço constitucional correspondente	❗ ver item 5
Diárias que EXCEDAM 50% da remuneração mensal	Integram pelo **valor total** ❗
Salário-família pago acima do limite legal	A parte excedente perde a natureza ❗

> ⚠ ATENÇÃO
>
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a natureza do **aviso prévio indenizado** e do **terço constitucional de férias gozadas** é objeto de **intensa discussão judicial**. Para prova objetiva de literalidade, siga o texto da Lei 8.212/1991; se o comando pedir **jurisprudência**, sinalize a controvérsia.

---

3. ●● O QUE NÃO INTEGRA (art. 28, §9º) — POR GRUPOS

> 📄 NOTA
>
> Em vez de decorar as alíneas de "a" a "y", agrupe por **lógica**. São **sete famílias**.

GRUPO 1 — BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

```
✗ Os BENEFÍCIOS da previdência social, nos termos e limites legais
  SALVO O SALÁRIO-MATERNIDADE
```

> 🎯 COMO CAI NA PROVA
>
> 🎯 **A exceção é o coração do grupo.** Aposentadoria, pensão, auxílios — nada disso é SC. **Salário-maternidade é.**

GRUPO 2 — VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESCISÓRIAS

```
✗ Férias INDENIZADAS + terço constitucional (inclusive a dobra do art. 137 da CLT)
✗ Indenização do art. 479 da CLT (rescisão antecipada de contrato a prazo)
✗ Indenização do art. 14 da Lei 5.889/1973 (rural)
✗ Indenização por tempo de serviço anterior a 5/10/1988 (não optante pelo FGTS)
✗ Incentivo à demissão
✗ Licença-prêmio INDENIZADA
✗ Abono de férias (arts. 143 e 144 da CLT)
✗ Ganhos EVENTUAIS e abonos expressamente desvinculados do salário
✗ Multa do art. 477, §8º, da CLT
✗ Valores do art. 10, I, do ADCT (indenização de 40% do FGTS)
```

MEMORIZE

🧠 **A regra do grupo: "INDENIZOU, não integra".**

🎯 **O par mais cobrado: Férias GOZADAS** → integram · **Férias INDENIZADAS** → **não** integram. A diferença é a **fruição**: quem gozou, trabalhou o período aquisitivo e recebeu salário; quem foi indenizado, recebeu **reparação** por não ter gozado.

🎯 **Licença-prêmio INDENIZADA** não integra. Se **gozada**, integra.

GRUPO 3 — CUSTEIO DA ATIVIDADE (viabilizam o trabalho)

```
✗ VALE-TRANSPORTE, na forma da legislação própria
✗ AJUDA DE CUSTO em parcela ÚNICA, por MUDANÇA de local de trabalho (art. 470 CLT)
✗ VESTUÁRIO, equipamentos e acessórios usados NO LOCAL DE TRABALHO
✗ RESSARCIMENTO de despesas pelo uso de VEÍCULO do empregado
✗ TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO e HABITAÇÃO em localidade DISTANTE da residência
  (canteiro de obras ou local que exija deslocamento e estada)
✗ DIÁRIAS para viagem que NÃO excedam 50% da remuneração mensal ⚠️
✗ Ajuda de custo e adicional mensal do AERONAUTA (Lei 5.929/1973)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Três palavras-filtro deste grupo:** ① **"parcela ÚNICA"** na ajuda de custo por mudança — se for **mensal e habitual**, integra. ② **"no LOCAL de trabalho"** no vestuário — uniforme para uso pessoal fora do trabalho perderia a natureza. ③ **"50%"** nas diárias.

GRUPO 4 — BENEFÍCIOS SOCIAIS COM REQUISITO DE UNIVERSALIDADE 🔴

```
✗ COMPLEMENTAÇÃO do auxílio-doença
   → desde que o direito seja extensivo à TOTALIDADE dos empregados

✗ PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (aberta ou fechada) custeada pela empresa
   → desde que disponível à TOTALIDADE dos empregados e dirigentes

✗ ASSISTÊNCIA MÉDICA ou ODONTOLÓGICA, própria ou conveniada,
  inclusive reembolso de medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos
   → desde que a cobertura abranja a TOTALIDADE dos empregados e dirigentes
```

PRIORIDADE MÁXIMA

ESTE É O GRUPO MAIS COBRADO DO MÓDULO.

Mnemônico: "C-P-A precisam da TOTALIDADE" → **C**omplementação do auxílio-doença · **P**revidência complementar · **A**ssistência médica/odontológica.

A lógica: se o benefício é dado **só a alguns** (a diretores, a gerentes), ele deixa de ser política social e vira **remuneração disfarçada** — e passa a integrar o SC.

"A assistência médica concedida apenas aos diretores não integra o salário de contribuição." — **ERRADO.** Falta a **universalidade**.

GRUPO 5 — ALIMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

```
✗ Parcela IN NATURA de programa de alimentação aprovado pelo MTE (PAT)
✗ PLANO EDUCACIONAL ou BOLSA DE ESTUDO para EDUCAÇÃO BÁSICA de empregados
  e seus dependentes; e, vinculada às atividades da empresa, para EDUCAÇÃO
  PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA de empregados ⚠️
✗ BOLSA de complementação educacional de ESTAGIÁRIO (lei do estágio)
✗ BOLSA DE APRENDIZAGEM garantida ao adolescente até 14 anos (art. 64 do ECA)
```

COMO CAI NA PROVA

Educação BÁSICA: para empregados **e dependentes**. **Educação PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA:** só para **empregados**, e **vinculada às atividades da empresa**.

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — alínea "t" do §9º, com redação alterada.

GRUPO 6 — PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS E ABONOS LEGAIS

```
✗ PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR)
   → quando paga ou creditada DE ACORDO COM LEI ESPECÍFICA
✗ ABONO do PIS/PASEP
✗ VALE-CULTURA
```

COMO CAI NA PROVA

A condição da PLR é "de acordo com lei específica" (Lei nº 10.101/2000). PLR paga **fora** dos requisitos legais (por exemplo, em periodicidade vedada) **INTEGRA** o SC.

"A participação nos lucros não integra o salário de contribuição em qualquer hipótese." — **ERRADO.**

GRUPO 7 — OUTRAS PARCELAS ESPECÍFICAS

```
✗ REEMBOLSO-CRECHE, na forma da legislação trabalhista,
   → observado o limite máximo de 6 ANOS DE IDADE, comprovadas as despesas
✗ Valores da CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
✗ Parcelas de assistência ao trabalhador da AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA ⚠️
```

4. 🔴 OS TRÊS NÚMEROS DO §9º

```
50%  ..... diárias de viagem (até 50% da remuneração mensal: não integram)
 6   anos .. limite de idade do REEMBOLSO-CRECHE
14   anos .. bolsa de aprendizagem do adolescente (art. 64 do ECA)
```

MEMORIZE

🧠 **"50 · 6 · 14"** — os únicos números da lista. Se a questão trouxer um número, é quase certo que seja um desses três (ou uma alteração deles, para induzir ao erro).

---

5. ⚠️ AS TRÊS CONTROVÉRSIAS QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

Verba	Texto legal	Discussão
Aviso prévio indenizado	Não consta expressamente do rol do §9º	`JURISPRUDÊNCIA` — há entendimento pela **natureza indenizatória** e consequente não incidência ⚠️
Terço constitucional de férias GOZADAS	Integra, pela literalidade	`JURISPRUDÊNCIA` — tema com julgamento de repercussão geral ⚠️
Diárias de viagem	Regra dos 50% (Lei 8.212)	CLT, art. 457, §2º (Lei 13.467/2017): **não integram** ⚠️

ATENÇÃO

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os três temas têm repercussão judicial relevante e entendimento em evolução. **Não cite número de precedente sem conferir.**

🎯 **Estratégia de prova:** se o comando pedir a **Lei nº 8.212/1991**, responda pela **literalidade**. Se pedir o **entendimento dos tribunais**, sinalize a controvérsia. Em prova objetiva de banca tradicional, a **literalidade** costuma prevalecer.

---

6. 📊 OS PARES QUE A BANCA MAIS TROCA

Integra ✓	Não integra ✗
Férias **gozadas**	Férias **indenizadas** (+ terço)
Licença-prêmio **gozada**	Licença-prêmio **indenizada**
Ganhos **habituais** em utilidades	Ganhos **eventuais**
Ajuda de custo **mensal e habitual**	Ajuda de custo **em parcela única** por mudança
Diárias **acima de 50%** (valor total)	Diárias **até 50%**
Assistência médica **só a diretores**	Assistência médica **à totalidade**
PLR **fora da lei específica**	PLR **conforme lei específica**
Salário-maternidade	Demais **benefícios** previdenciários
13º salário (para custeio)	13º **para cálculo de benefício**
Aviso prévio **trabalhado**	Aviso prévio **indenizado** ❗

> 🎯 COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Repare o padrão:** quase todos os pares se resolvem por **três chaves** — **gozou × indenizou**, **habitual × eventual**, **todos × alguns**.

---

7. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Critério-mestre:** retribui o trabalho → integra.
2. **Salário-maternidade é a exceção** dos benefícios previdenciários.
3. **Férias gozadas integram; férias indenizadas, não.**
4. **C-P-A exigem a TOTALIDADE** dos empregados (e dirigentes, em dois deles).
5. **PLR só fica fora se paga conforme lei específica.**
6. **Ajuda de custo por mudança precisa ser em PARCELA ÚNICA.**
7. **Vestuário só fica fora se usado NO LOCAL de trabalho.**
8. **Os três números: 50% · 6 anos · 14 anos.**
9. **O rol do §9º é TAXATIVO** — o que não está nele, e retribui o trabalho, **integra**.

---

8. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"Os benefícios da previdência social não integram o salário de contribuição."	✗	**salvo o salário-maternidade**
2	"As férias gozadas não integram o salário de contribuição."	✗	**integram**; as **indenizadas** é que não
3	"A assistência médica concedida apenas aos diretores não integra o SC."	✗	exige a **totalidade** dos empregados e dirigentes
4	"A previdência complementar custeada pela empresa nunca integra o SC."	✗	só se **disponível à totalidade**
5	"A PLR não integra o SC em qualquer hipótese."	✗	só quando paga **conforme lei específica**
6	"A ajuda de custo por mudança de local de trabalho não integra o SC, ainda que paga mensalmente."	✗	exige **parcela única**
7	"O reembolso-creche não integra o SC, observado o limite de sete anos de idade."	✗	são **6 anos**
8	"As diárias de viagem que excedam 50% da remuneração integram o SC apenas quanto ao excedente."	✗	integram pelo **valor TOTAL**
9	"O vale-transporte não integra o salário de contribuição."	✓	§9º, "f"
10	"A parcela in natura do programa de alimentação aprovado pelo MTE não integra o SC."	✓	§9º, "c"
11	"O abono do PIS/PASEP não integra o salário de contribuição."	✓	§9º, "l"
12	"A bolsa de estagiário, paga nos termos da lei do estágio, não integra o SC."	✓	§9º, "i"
13	"A multa do art. 477, §8º, da CLT integra o salário de contribuição."	✗	**não integra**

9. RESUMO

- **Critério-mestre:** integra o que **retribui o trabalho**; não integra o que é **indenizatório**, **custeio da atividade** ou **benefício social universal**.
- **Segundo critério: habitualidade** — utilidade eventual não integra.
- **Sete grupos do §9º:** ① benefícios previdenciários (**salvo salário-maternidade**); ② verbas **indenizatórias/rescisórias**; ③ **custeio da atividade** (vale-transporte, ajuda de custo em parcela única, vestuário no local de trabalho, veículo, diárias até 50%); ④ **C-P-A com totalidade** (complementação de auxílio-doença, previdência complementar, assistência médica/odontológica); ⑤ **alimentação e educação** (PAT, plano educacional, estagiário, aprendiz até 14 anos); ⑥ **PLR conforme lei específica**, PIS/PASEP, vale-cultura; ⑦ **reembolso-creche até 6 anos**, direitos autorais, agroindústria canavieira.
- **Números: 50% · 6 anos · 14 anos.**
- **Controvérsias ! :** aviso prévio indenizado · terço de férias gozadas · diárias após a Reforma Trabalhista.

10. MEMORIZAÇÃO

```
CRITÉRIO-MESTRE ..... retribui o trabalho? → INTEGRA

AS TRÊS CHAVES DOS PARES
  GOZOU × INDENIZOU
  HABITUAL × EVENTUAL
  TODOS × ALGUNS

C-P-A PRECISAM DA TOTALIDADE
  Complementação do auxílio-doença
  Previdência complementar
  Assistência médica/odontológica

OS TRÊS NÚMEROS ..... 50% (diárias) · 6 anos (creche) · 14 anos (aprendiz)

A EXCEÇÃO DOS BENEFÍCIOS ..... salário-maternidade INTEGRA
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> *"Gozou, integra. Indenizou, não integra."*
>
> *"Se é só para alguns, virou salário."*

---

11. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O vale-transporte, na forma da legislação própria, não integra o salário de contribuição.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 28, §9º, "f".

Q2 (C/E). As férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional não integram o salário de contribuição.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 28, §9º, "d".

Q3 (Múltipla). Integra o salário de contribuição: a) o abono do PIS/PASEP b) o vale-transporte c) **o salário-maternidade** ✅ d) a bolsa de estagiário paga nos termos da lei e) a multa do art. 477, §8º, da CLT

> **NOTA**
>
> **GABARITO: C.** Art. 28, §2º — é a exceção expressa dentro dos benefícios previdenciários.

MÉDIO

Q4 (C/E). O valor relativo à assistência médica prestada por serviço próprio da empresa não integra o salário de contribuição, independentemente do universo de empregados alcançado.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 28, §9º, "q", exige que a **cobertura abranja a TOTALIDADE dos empregados e dirigentes** da empresa. Se o benefício é restrito a um grupo, ele perde a natureza de política social e **integra** o SC.

Q5 (C/E). A participação nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário de contribuição em qualquer hipótese.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 28, §9º, "j", condiciona a exclusão ao pagamento **"de acordo com lei específica"** (Lei nº 10.101/2000). PLR paga **fora** dos requisitos legais **integra** o SC.

Q6 (C/E). O reembolso-creche não integra o salário de contribuição, observado o limite máximo de seis anos de idade e comprovadas as despesas realizadas.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 28, §9º, "s".

Q7 (C/E). A ajuda de custo recebida em razão de mudança de local de trabalho não integra o salário de contribuição, ainda que paga em parcelas mensais.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 28, §9º, "g", exige o pagamento **em parcela ÚNICA**. Pagamento mensal revela **habitualidade** e caracteriza natureza salarial.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Uma empresa concede aos seus empregados os seguintes valores. Identifique quais **integram** o salário de contribuição:

```
① Vale-transporte nos termos da legislação própria
② Plano de saúde estendido a todos os empregados e dirigentes
③ Plano de saúde estendido apenas aos gerentes
④ Diárias de viagem equivalentes a 30% da remuneração mensal
⑤ Diárias de viagem equivalentes a 70% da remuneração mensal
⑥ Férias gozadas
⑦ Férias indenizadas
⑧ PLR paga semestralmente, nos termos da Lei nº 10.101/2000
```

NOTA

RESPOSTA — integram: ③, ⑤ e ⑥. Comentários: ① não integra (§9º, "f"). ② não integra — cumpre o requisito da **totalidade** (§9º, "q"). ③ **INTEGRA** — falta a universalidade; benefício restrito vira remuneração. ④ não integra — **até 50%** (§9º, "h"). ⑤ **INTEGRA pelo VALOR TOTAL** (não apenas o excedente) — regra do §8º ❗. ⑥ **INTEGRA** — férias **gozadas** têm natureza salarial. ⑦ não integra (§9º, "d"). ⑧ não integra — paga **conforme lei específica** (§9º, "j"). ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — item ⑤, diante do art. 457, §2º, da CLT.

Q9 (C/E). A importância paga ao empregado a título de complementação do valor do auxílio-doença integra o salário de contribuição, por possuir natureza salarial.

NOTA

ERRADO. O art. 28, §9º, "n", exclui a complementação do SC — **desde que esse direito seja extensivo à TOTALIDADE dos empregados da empresa**. Presente a universalidade, **não integra**. A assertiva erra ao afirmar categoricamente a natureza salarial.

Q10 (C/E). O valor relativo a plano educacional que vise à educação básica de empregados e seus dependentes não integra o salário de contribuição.

NOTA

CERTO. Art. 28, §9º, "t". Note a distinção: a **educação básica** alcança empregados **e dependentes**; a **educação profissional e tecnológica** alcança apenas **empregados** e deve ser **vinculada às atividades da empresa**. ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — alínea com redação alterada.

AVANÇADO

Q11 (C/E). As diárias para viagem que excedam cinquenta por cento da remuneração mensal integram o salário de contribuição apenas quanto à parcela excedente.

NOTA

ERRADO. Segundo a Lei nº 8.212/1991, uma vez ultrapassado o limite de **50%**, as diárias integram o salário de contribuição pelo seu **VALOR TOTAL** — e não apenas quanto ao excedente. É a pegadinha clássica do "tudo ou nada". ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — tensão com o art. 457, §2º, da CLT após a Lei 13.467/2017.

Q12 (C/E). O rol de parcelas não integrantes do salário de contribuição previsto no §9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991 é exemplificativo, admitindo ampliação por analogia.

NOTA

ERRADO. O rol é **TAXATIVO**. Trata-se de norma de exclusão da base de cálculo de contribuição — e, como toda exceção tributária, é de **interpretação restritiva**. Verba que não conste do rol e que **retribua o trabalho integra** o SC.

---

12. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Critério-mestre:** retribui o trabalho → integra. **Três chaves:** gozou × indenizou · habitual × eventual · todos × alguns. **Sete grupos:** benefícios (**salvo salário-maternidade**) · indenizatórias · custeio da atividade · **C-P-A com totalidade** · alimentação e educação · PLR/PIS/vale-cultura · creche-autorais-canavieira. **Números: 50% · 6 anos · 14 anos. Rol TAXATIVO. Controvérsias : ** aviso prévio indenizado, terço de férias gozadas, diárias.

15 MINUTOS

1. Enuncie o critério-mestre e as três chaves dos pares.
2. Recite os sete grupos e um exemplo de cada.
3. Recite as três parcelas do C-P-A e o requisito comum.
4. Diga os três números do §9º.
5. Resolva os pares da tabela do item 6, cobrindo uma coluna.
6. Explique a regra "tudo ou nada" das diárias.
7. Diga por que o rol é taxativo.

CHECKLIST

- [ ] Li o art. 28, §§ 8º e 9º, **inteiros**, da Lei 8.212/1991
- [ ] Recito os sete grupos e o C-P-A sem consultar
- [ ] Resolvo a tabela de pares do item 6 sem errar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 26 — CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS

Lei nº 8.212/1991, arts. 20 e 21 · EC nº 103/2019, art. 28 · Lei nº 10.666/2003, art. 4º

● Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~6h

> NOTA
> **Quanto cada segurado paga.** A EC 103/2019 reescreveu as alíquotas do empregado, instituindo **progressividade por faixas** — mudança que é hoje um dos pontos mais cobrados do custeio. Os percentuais são estáveis; **os valores das faixas mudam todo ano**.

---

1. O MAPA DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS ●

```
EMPREGADO · DOMÉSTICO · AVULSO          (art. 20 + EC 103, art. 28)
└── alíquotas PROGRESSIVAS por faixa: 7,5% · 9% · 12% · 14%
    quem recolhe: TERCEIRO (empresa / empregador / OGMO)

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL · FACULTATIVO     (art. 21)
└── regra geral: 20% do salário de contribuição
    plano simplificado: 11% do salário mínimo
    MEI e facultativo de baixa renda: 5% do salário mínimo
    quem recolhe: O PRÓPRIO (salvo serviço prestado a empresa)

SEGURADO ESPECIAL                         (art. 25)
└── alíquota sobre a COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  → M28
```

---

2. ●● EMPREGADO, DOMÉSTICO E AVULSO — ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS

2.1 O dispositivo

> NOTA
> **EC nº 103/2019, art. 28:** Até que lei altere as alíquotas do art. 20 da Lei nº 8.212/1991, devidas pelo **segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso**, estas serão de: **I – 7,5%** — até 1 salário mínimo; **II – 9%** — acima de 1 salário mínimo até determinado valor; **III – 12%** — na faixa seguinte; **IV – 14%** — até o **teto** do RGPS.

```
AS QUATRO ALÍQUOTAS:  7,5%  ·  9%  ·  12%  ·  14%
```

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os **valores em reais** de cada faixa são **reajustados anualmente** por portaria interministerial. **Decore os PERCENTUAIS; nunca os valores.**

2.2 🔴 A progressividade é APLICADA POR FAIXA (como o Imposto de Renda)

Este é o ponto que mais derruba candidato.

```
❌ ERRADO: aplicar a alíquota da última faixa sobre TODO o salário
✅ CERTO:  aplicar CADA alíquota sobre a PARCELA correspondente à sua faixa
           e SOMAR os resultados  →  gera uma ALÍQUOTA EFETIVA
```

2.3 Exemplo didático (com faixas hipotéticas)

> 📝 **NOTA**
>
> Faixas hipotéticas apenas para ilustrar a **mecânica**. Os valores reais mudam todo ano ❗.

```
Salário de contribuição: R$ 3.000

Faixa 1 – até 1.500 ..... 7,5% × 1.500 = 112,50
Faixa 2 – de 1.500 a 2.500 ... 9,0% × 1.000 =  90,00
Faixa 3 – de 2.500 a 3.000 ... 12,0% ×  500 =  60,00
                                              ————————
TOTAL DESCONTADO ..................... R$ 262,50

ALÍQUOTA EFETIVA = 262,50 / 3.000 = 8,75%
```

> 🎯 **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Repare:** o segurado da faixa de 12% **não paga 12% sobre tudo** — sua alíquota **efetiva** foi de 8,75%. A alíquota nominal da faixa é sempre **maior** que a efetiva.
>
> ❌ "O segurado cujo salário se enquadre na quarta faixa contribui com 14% sobre a totalidade do salário de contribuição." — **ERRADO.**

2.4 A mudança em relação ao regime anterior

	Antes da EC 103	Depois
Alíquotas	**8% · 9% · 11%**	**7,5% · 9% · 12% · 14%**
Forma de aplicação	Alíquota **única** sobre todo o SC	**Progressiva por faixas**
Nº de faixas	3	**4**

> 🎯 **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 Questão desatualizada pode trazer **8/9/11%**. Hoje são **7,5/9/12/14%**, aplicados **por faixa**.

---

3. ● CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO (art. 21)

3.1 Regra geral

> NOTA
> A alíquota é de **20%** sobre o respectivo **salário de contribuição**.

```
REGRA GERAL ..... 20% do salário de contribuição
                  (entre o limite mínimo e o teto)
```

3.2 ● O plano simplificado (art. 21, §2º)

Quem	Alíquota	Base
Contribuinte individual que trabalhe **por conta própria**, **sem relação de trabalho com empresa**	**11%**	**Salário mínimo**
Segurado facultativo (regra geral do plano simplificado)	**11%**	**Salário mínimo**
MEI — microempreendedor individual	**5%**	**Salário mínimo**
Facultativo de BAIXA RENDA (trabalho doméstico na própria residência, família de baixa renda)	**5%**	**Salário mínimo**

> MEMORIZE
> 🧠 **"20 · 11 · 5"** — as três alíquotas do art. 21.
>
> 🎯 **O facultativo de baixa renda** é a concretização do **sistema especial de inclusão previdenciária** (CF, art. 201, §12 — revisão do M06). Requisitos: **sem renda própria**, dedicação **exclusiva ao trabalho doméstico na própria residência** e **família de baixa renda** inscrita no CadÚnico ⚠.
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 21, §§ 2º a 5º, da Lei 8.212/1991 e requisitos regulamentares do CadÚnico.

3.3 ● O preço do plano simplificado (art. 21, §3º)

> NOTA
> Quem contribui com **11%** ou **5% NÃO tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição**, nem à **contagem recíproca** de tempo entre regimes.

```
OPTOU POR 11% ou 5%
├── ✓ tem direito a: aposentadoria por IDADE, benefícios por incapacidade,
│     salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão…
├── ✗ NÃO tem direito a: aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
└── ✗ NÃO tem direito a: CONTAGEM RECÍPROCA (CTC para RPPS)
```

3.4 A COMPLEMENTAÇÃO

NOTA

É possível **complementar** a contribuição, recolhendo a **diferença** (com acréscimos legais) para alcançar os 20% e recuperar o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e à contagem recíproca.

```
Contribuiu com 11%  →  complementa 9%   →  chega aos 20%
Contribuiu com  5%  →  complementa 15%  →  chega aos 20%
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Guarde a lógica da troca:** o plano simplificado é **mais barato**, mas **fecha a porta** da aposentadoria por tempo de contribuição — salvo complementação.

---

4. ●● O CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA SERVIÇO A EMPRESA

4.1 Quem recolhe

NOTA

Lei nº 10.666/2003, art. 4º: a **EMPRESA** fica obrigada a **arrecadar** a contribuição do contribuinte individual a seu serviço, **descontando-a** da remuneração, e a **recolher** o valor junto com a contribuição a seu cargo.

```
CI presta serviço A EMPRESA
→  A EMPRESA desconta e recolhe (retenção na fonte)
→  o risco do não recolhimento NÃO é do segurado

CI presta serviço A PESSOA FÍSICA ou trabalha por conta própria
→  O PRÓPRIO SEGURADO recolhe
→  o risco É do segurado
```

4.2 ● A conta dos 11% — de onde vem esse número

NOTA

Lei 8.212/1991, art. 30, §4º: o contribuinte individual que presta serviço a empresa pode **deduzir**, da sua contribuição mensal, **45% da contribuição da empresa** efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que lhe foi paga, **limitada a dedução a 9%** do respectivo salário de contribuição.

```
Contribuição do CI ............................... 20%
Dedução: 45% da contribuição patronal de 20% = 9%   (limite de 9%)
                                                    ————————
RESTA A RECOLHER ................................. 11%
```

MEMORIZE

🧠 **"20 − 9 = 11"** — a origem da alíquota de 11% retida pela empresa.

🎯 **Guarde os dois números da dedução: 45% e o limite de 9%.**

4.3 O caso do CI que presta serviço a entidade beneficente isenta

Quando a empresa é **entidade beneficente isenta** da contribuição patronal, **não há patronal a deduzir** — e o contribuinte individual recolhe os **20%** integrais.

ATENÇÃO

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 30, §4º, e regulamento.

---

5. 📊 TABELA-SÍNTESE DAS ALÍQUOTAS DOS SEGURADOS

Segurado	Alíquota	Base	Quem recolhe
Empregado	**7,5 · 9 · 12 · 14%** (progressiva por faixa)	Salário de contribuição	**Empresa**
Empregado doméstico	**7,5 · 9 · 12 · 14%**	Salário de contribuição	**Empregador doméstico**
Trabalhador avulso	**7,5 · 9 · 12 · 14%**	Salário de contribuição	**Empresa / OGMO**
Contribuinte individual (regra geral)	**20%**	Salário de contribuição	O **próprio**
CI que presta serviço a empresa	**11%** (20 − 9)	Salário de contribuição	**A empresa**
CI plano simplificado	**11%**	**Salário mínimo**	O próprio
MEI	**5%**	**Salário mínimo**	O próprio
Facultativo (regra geral)	**20%**	Valor declarado	O próprio
Facultativo plano simplificado	**11%**	**Salário mínimo**	O próprio
Facultativo de baixa renda	**5%**	**Salário mínimo**	O próprio
Segurado especial	**1,2% + 0,1%** ⚠	Comercialização da produção	Adquirente (sub-rogação)

ATENÇÃO

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a alíquota do segurado especial (art. 25 da Lei 8.212/1991) foi alterada pela **Lei nº 13.606/2018**. Confira o texto compilado (M28).

---

6. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Alíquotas do empregado: 7,5 / 9 / 12 / 14%** — aplicadas **por faixa**, gerando alíquota **efetiva** menor que a nominal.
2. **8 / 9 / 11%** é a tabela **antiga** (pré-EC 103).
3. **CI e facultativo: 20%** na regra geral.
4. **11% e 5%** fecham a porta da **aposentadoria por tempo de contribuição** e da **contagem recíproca** — salvo **complementação**.
5. **CI que presta serviço a empresa recolhe 11%**, porque deduz **45%** da patronal, limitada a **9%**.
6. **A base do plano simplificado é o SALÁRIO MÍNIMO**, não o salário de contribuição livre.
7. **O teto limita o segurado, não a empresa** (revisão do M24).
8. **Nunca decore os valores em reais** das faixas.

---

7. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"As alíquotas do segurado empregado são de 8%, 9% e 11%."	❌	tabela **antiga**; hoje **7,5/9/12/14%**
2	"O segurado da última faixa contribui com 14% sobre todo o salário de contribuição."	❌	a progressividade é **por faixa**
3	"A alíquota do contribuinte individual é de 11% em qualquer hipótese."	❌	a **regra geral é 20%**
4	"O segurado que contribui com 11% tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição."	❌	**não tem**, salvo complementação
5	"O MEI contribui com 11% sobre o salário mínimo."	❌	**5%**
6	"A base de cálculo do plano simplificado é o salário de contribuição escolhido pelo segurado."	❌	é o **salário mínimo**
7	"O contribuinte individual que presta serviço a empresa recolhe pessoalmente sua contribuição."	❌	a **empresa** desconta e recolhe
8	"A dedução do contribuinte individual corresponde a 45% da contribuição da empresa, limitada a 9% do salário de contribuição."	✅	art. 30, §4º
9	"As alíquotas do empregado doméstico são as mesmas do empregado comum."	✅	EC 103, art. 28
10	"O facultativo de baixa renda contribui com 5% sobre o salário mínimo."	✅	art. 21, §2º ❗

---

8. 📋 RESUMO

- **Empregado, doméstico e avulso:** alíquotas **progressivas por faixa** — **7,5% · 9% · 12% · 14%** (EC 103, art. 28), gerando **alíquota efetiva**; valores das faixas atualizados anualmente ❗; recolhimento por **terceiro**.

- **Contribuinte individual e facultativo:** regra geral **20%** do SC (art. 21).
- **Plano simplificado (art. 21, §2º): 11%** sobre o **salário mínimo** (CI por conta própria sem relação com empresa, e facultativo) e **5%** (MEI e facultativo de baixa renda).
- **Preço do simplificado (§3º):** perde a **aposentadoria por tempo de contribuição** e a **contagem recíproca**, salvo **complementação** (até os 20%).
- **CI que presta serviço a empresa:** a empresa **desconta e recolhe**; alíquota efetiva de **11%**, resultado de **20% − 9%** (dedução de **45%** da patronal, **limitada a 9%** do SC).

---

9. MEMORIZAÇÃO

```
EMPREGADO/DOMÉSTICO/AVULSO ..... 7,5 · 9 · 12 · 14   (POR FAIXA)
ANTIGA (não use) ............... 8 · 9 · 11
CI e FACULTATIVO ............... 20 · 11 · 5
CI que presta serviço a empresa  11%  (= 20 − 9)
DEDUÇÃO ........................ 45% da patronal, LIMITADA a 9% do SC
BASE DO SIMPLIFICADO ........... SALÁRIO MÍNIMO
PREÇO DO SIMPLIFICADO .......... sem aposentadoria por TEMPO
                                 sem CONTAGEM RECÍPROCA
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> "*A alíquota da faixa não é a alíquota do salário: a efetiva é sempre menor.*"
>
> "*Vinte menos nove dá onze.*"

---

10. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (Múltipla). A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual, na regra geral, é de: a) 8% b) 11% c) **20%** ✓ d) 5% e) 14%

> **NOTA**
> **GABARITO: C.** Art. 21, *caput*, da Lei 8.212/1991.

Q2 (C/E). As alíquotas do segurado empregado, após a EC nº 103/2019, são de 7,5%, 9%, 12% e 14%.

> **NOTA**
> **CERTO.** EC nº 103/2019, art. 28.

Q3 (Múltipla). O microempreendedor individual (MEI) contribui com alíquota de: a) 20% b) 11% c) **5%** ✓ d) 8% e) 14%

> **NOTA**
> **GABARITO: C.** Art. 21, §2º, sobre o **salário mínimo**.

MÉDIO

Q4 (C/E). O segurado empregado cujo salário de contribuição se situe na faixa de 14% contribui com esse percentual sobre a totalidade do salário de contribuição.

> **NOTA**
> **ERRADO.** A progressividade instituída pela EC nº 103/2019 é aplicada **por faixa**: cada alíquota incide apenas sobre a **parcela** correspondente à sua faixa, e os resultados são somados. Disso resulta uma **alíquota efetiva** sempre **inferior** à alíquota nominal da faixa mais alta.

Q5 (C/E). O segurado que opta pelo recolhimento com alíquota de 11% sobre o salário mínimo faz jus a todos os benefícios do RGPS, inclusive à aposentadoria por tempo de contribuição.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 21, §3º, exclui a **aposentadoria por tempo de contribuição** e a **contagem recíproca**. Os demais benefícios permanecem, e o direito pode ser recuperado mediante **complementação** da diferença até os 20%.

Q6 (C/E). A contribuição do empregado doméstico observa alíquotas diversas das aplicáveis ao segurado empregado.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 28 da EC nº 103/2019 é expresso ao abranger o segurado empregado **"inclusive o doméstico"** e o trabalhador avulso — as alíquotas são **as mesmas**.

Q7 (C/E). O contribuinte individual que presta serviço a empresa é responsável pelo recolhimento da própria contribuição.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 4º da Lei nº 10.666/2003 obriga a **EMPRESA** a arrecadar (descontando da remuneração) e a recolher a contribuição do contribuinte individual a seu serviço. O recolhimento pelo próprio segurado ocorre quando ele presta serviço a **pessoa física** ou trabalha por **conta própria**.

DIFÍCIL

Q8 (Cálculo). Explique por que o contribuinte individual que presta serviço a empresa tem retidos **11%** de sua remuneração, e não os 20% da regra geral.

NOTA

Resposta:

```
Alíquota do contribuinte individual ..................... 20%
Dedução (art. 30, §4º):
  45% da contribuição patronal de 20% = 9%
  limite legal da dedução ............................... 9% do SC
                                                          ————————
Alíquota efetivamente retida ........................... 11%
```

Comentário: guarde os **dois números** da regra: dedução de **45%** da contribuição da empresa, **limitada a 9%** do salário de contribuição. Quando a tomadora é **entidade beneficente isenta** da patronal, **não há o que deduzir** — e o CI recolhe **20%** ❗.

Q9 (C/E). O segurado facultativo de baixa renda, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, contribui com alíquota de 5% sobre o salário mínimo, sendo-lhe vedada a aposentadoria por tempo de contribuição.

NOTA

CERTO. Art. 21, §§2º e 3º, da Lei 8.212/1991, em concretização do **sistema especial de inclusão previdenciária** do art. 201, §12, da CF. ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — requisitos adicionais (família de baixa renda inscrita no CadÚnico).

Q10 (C/E). O segurado que tenha contribuído com alíquota reduzida pode complementar o recolhimento para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

NOTA

CERTO. É a válvula de escape do art. 21, §3º: recolhida a **diferença**, com os acréscimos legais, o período passa a contar para a aposentadoria por tempo de contribuição e para a contagem recíproca.

AVANÇADO

Q11 (Cálculo conceitual). Um segurado empregado tem salário de contribuição situado na terceira faixa (12%). Sua alíquota efetiva será: a) exatamente 12% b) superior a 12% c) **inferior a 12%** ✅ d) igual a 14% e) igual a 7,5%

NOTA

GABARITO: C. Como a progressividade é **por faixa**, as parcelas iniciais do salário são tributadas a **7,5%** e **9%** — alíquotas menores. A média ponderada resultante (**alíquota efetiva**) é necessariamente **inferior** à alíquota nominal da faixa em que o segurado se enquadra.

Q12 (C/E). O limite máximo do salário de contribuição não se aplica ao segurado contribuinte individual, que contribui sobre a integralidade de sua remuneração.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 28, III, da Lei 8.212/1991 é expresso ao ressalvar **"observado o limite máximo a que se refere o §5º"**. O **teto** alcança **todos os segurados** — o que não alcança é a **contribuição patronal** (revisão do M24).

---

11. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Empregado/doméstico/avulso: 7,5 · 9 · 12 · 14%**, **por faixa** (efetiva < nominal). Antiga: 8/9/11%. **CI e facultativo: 20%**; simplificado **11%** e **5%** sobre o **salário mínimo**, com perda da aposentadoria por **tempo** e da **contagem recíproca**, salvo **complementação**. **CI que presta serviço a empresa: 11%** — dedução de **45%** da patronal, **limitada a 9%**, e a empresa é quem recolhe.

15 MINUTOS

1. Recite as quatro alíquotas do empregado e explique a aplicação por faixa.
2. Explique por que a alíquota efetiva é menor que a nominal.
3. Recite as três alíquotas do art. 21 e a base de cada uma.
4. Diga o "preço" do plano simplificado e como recuperá-lo.
5. Faça a conta 20 − 9 = 11 explicando cada parcela.
6. Diga quem recolhe em cada categoria.
7. Preencha a tabela-síntese do item 5 de memória.

CHECKLIST

- [ ] Li os arts. 20, 21 e 30, §4º, da Lei 8.212/1991
- [ ] Li o art. 28 da EC nº 103/2019
- [ ] Li o art. 4º da Lei nº 10.666/2003
- [ ] Conferi os **valores das faixas** do ano corrente (portaria)
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 27 — CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS

Lei nº 8.212/1991, art. 22 · Lei nº 8.213/1991, art. 57, §6º

● Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~6h

> NOTA
> **O outro lado do balcão.** Enquanto o segurado contribui sobre o seu salário de contribuição (M26), a empresa contribui sobre a **folha inteira** — e **sem teto**. Este módulo reúne as quatro contribuições do art. 22, o RAT, o FAP, o adicional da aposentadoria especial e as contribuições de terceiros.

---

1. ● AS QUATRO CONTRIBUIÇÕES DO ART. 22

Inc.	Base de cálculo	Alíquota
I	Total das remunerações de **empregados** e **trabalhadores avulsos**	**20%**
II	Total das remunerações de **empregados** e **avulsos** — financiamento dos **riscos ambientais do trabalho**	**RAT: 1% · 2% · 3%**
III	Total das remunerações de **contribuintes individuais**	**20%**
IV	Valor bruto da nota fiscal de serviços de **cooperados via cooperativa de trabalho**	**15%** !

> MEMORIZE
> 🧠 **"20 · RAT · 20 · 15"** — as quatro alíquotas do art. 22.
>
> ! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o **inciso IV** (15% sobre nota fiscal de cooperativa de trabalho) foi declarado **INCONSTITUCIONAL** pelo STF em julgamento de repercussão geral. Confira antes de responder questão sobre esse dispositivo; bancas atualizadas costumam cobrar a **inconstitucionalidade**.

---

2. ●● A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 20% (inciso I)

> NOTA
> **20%** sobre o **total das remunerações pagas, devidas ou creditadas** a qualquer título, durante o mês, aos **segurados empregados** e **trabalhadores avulsos** que lhe prestem serviços.

2.1 Os quatro pontos que caem

```
① ALÍQUOTA ÚNICA de 20% — não é progressiva
② SEM TETO — incide sobre o TOTAL da folha
③ "pagos, DEVIDOS ou creditados" — mesma expressão do art. 28
④ Base: empregados e avulsos (o inciso III cuida dos contribuintes individuais)
```

PRIORIDADE MÁXIMA

A pegadinha central do módulo: o **teto do salário de contribuição NÃO se aplica à contribuição patronal**. A empresa paga 20% sobre a remuneração inteira, ainda que superior ao teto (revisão do M24).

"A contribuição patronal observa o limite máximo do salário de contribuição." — **ERRADO.**

2.2 O que NÃO entra na base (art. 22, §2º)

NOTA

Não integram a remuneração as parcelas do **art. 28, §9º** — as mesmas do M25.

COMO CAI NA PROVA

Coerência do sistema: o que não é salário de contribuição para o segurado também não é base da patronal. **Uma lista serve para os dois lados.**

---

3. ●● RAT — RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (inciso II)

3.1 As três alíquotas

Grau de risco da atividade preponderante	Alíquota
LEVE	**1%**
MÉDIO	**2%**
GRAVE	**3%**

MEMORIZE

"Leve 1 · Médio 2 · Grave 3."

Base: o **total das remunerações de empregados e avulsos** — a **mesma** do inciso I. O RAT **não incide** sobre a remuneração de contribuintes individuais.

O enquadramento é pela ATIVIDADE PREPONDERANTE da empresa, e não por função individual do trabalhador.

3.2 A finalidade do RAT

Financiar:

- a **aposentadoria especial** (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991);
- os **benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa** decorrente dos **riscos ambientais do trabalho**.

COMO CAI NA PROVA

O RAT é a materialização da EQUIDADE no custeio (CF, art. 194, § único, V — revisão do M02): quem gera **mais risco** paga **mais**.

3.3 🔴 FAP — Fator Acidentário de Prevenção

O FAP é um **multiplicador** aplicado sobre a alíquota RAT, que pode **reduzi-la à metade** ou **dobrá-la**, conforme o desempenho da empresa em acidentalidade.

```
RAT ajustado = RAT × FAP
FAP varia de 0,5 a 2,0

Exemplo: RAT de 2% (risco médio)
  FAP 0,5 → RAT ajustado = 1,0%   (empresa que previne)
  FAP 1,0 → RAT ajustado = 2,0%   (neutro)
  FAP 2,0 → RAT ajustado = 4,0%   (empresa acidentada)
```

MEMORIZE

🧠 **"FAP de 0,5 a 2,0 — pode cair pela metade ou dobrar."**

🎯 **Consequência prática:** com o FAP, a alíquota efetiva do RAT pode variar de **0,5%** (1% × 0,5) até **6%** (3% × 2,0).

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a metodologia do FAP consta de norma infralegal (Decreto 3.048/1999 e resoluções do CNPS) e é atualizada periodicamente.

3.4 🔴 O ADICIONAL DA APOSENTADORIA ESPECIAL

NOTA

Lei nº 8.213/1991, art. 57, §6º: as alíquotas do RAT serão **acrescidas** de **12, 9 ou 6 pontos percentuais**, conforme a atividade permita a concessão de aposentadoria especial após **15, 20 ou 25 anos**, respectivamente.

Aposentadoria especial após	Acréscimo ao RAT
15 anos	**+12 pontos percentuais**
20 anos	**+9 pontos percentuais**
25 anos	**+6 pontos percentuais**

MEMORIZE

🧠 **"15 → +12 · 20 → +9 · 25 → +6"** — quanto **menor** o tempo de exposição, **maior** o adicional. Repare que a soma **tempo + adicional** é sempre **27, 29 e 31** — não é regra, mas ajuda a conferir a memória.

🎯 **A lógica:** exposição mais grave permite aposentadoria mais cedo, o que custa mais ao sistema — logo, a empresa paga mais.

4. CONTRIBUIÇÃO SOBRE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (inciso III) 🔴

NOTA

20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no mês, aos **contribuintes individuais** que lhe prestem serviços.

```
EMPRESA que contrata CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
├── paga 20% de patronal (inciso III)
├── NÃO paga RAT sobre essa base
└── retém 11% do CI (M26)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Duas diferenças em relação ao empregado:** ① Sobre a remuneração do CI **não incide RAT**. ② É essa patronal de 20% que gera a **dedução de 45%, limitada a 9%**, que reduz a contribuição do CI de 20% para **11%** (revisão do M26).

---

5. CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 Adicional das instituições financeiras (art. 22, §1º) 🟡

NOTA

Bancos comerciais, bancos de investimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, distribuidoras de valores, empresas de seguros privados e de capitalização, entre outras: **adicional de 2,5%** sobre a base dos incisos I e III.

```
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
20% (inciso I) + 2,5% (adicional) = 22,5% sobre a folha
```

MEMORIZE

🧠 **"Banco paga 2,5 a mais."**

5.2 Associação desportiva que mantém futebol profissional (art. 22, §6º) 🟡

NOTA

5% da **receita bruta** decorrente de:

- **espetáculos desportivos** de que participem em todo o território nacional;
- **patrocínio**, **licenciamento de uso de marcas e símbolos**, **publicidade**, **propaganda** e **transmissão** de espetáculos desportivos.

```
CLUBE DE FUTEBOL PROFISSIONAL
5% da receita bruta  →  SUBSTITUI as contribuições dos incisos I e II
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **É uma contribuição SUBSTITUTIVA:** o clube não paga os 20% + RAT sobre a folha dos atletas; paga **5% da receita**.

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — art. 22, §§ 6º a 11, da Lei 8.212/1991, e a responsabilidade da **entidade promotora** pela retenção.

5.3 Ministro de confissão religiosa (art. 22, §13)

NOTA

Não se considera remuneração os valores despendidos por **entidades religiosas** e **instituições de ensino vocacional** com **ministro de confissão religiosa**, membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, **em face do seu mister religioso** ou para sua subsistência, **desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 O ministro religioso **é contribuinte individual** (M09) e recolhe a **sua** contribuição; mas o que a entidade lhe fornece **não é base de patronal**, se atendida a condição legal.

---

6. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS

Junto com as contribuições previdenciárias, a empresa recolhe as chamadas **contribuições de terceiros** ou **contribuições parafiscais**:

```
SALÁRIO-EDUCAÇÃO  ·  INCRA  ·  SEBRAE
SISTEMA "S": SESI · SENAI · SESC · SENAC · SEST · SENAT · SESCOOP · SENAR
```

PRIORIDADE MÁXIMA

🔴 **A pegadinha:** essas contribuições **NÃO são previdenciárias**. Elas são **arrecadadas junto** com as previdenciárias (pela Receita Federal), mas **não financiam a Previdência** — destinam-se a entidades e finalidades próprias.

❌ "As contribuições ao Sistema S integram o custeio da Previdência Social." — **ERRADO.**

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — as **alíquotas** de terceiros variam por código FPAS e por atividade econômica, e são fixadas em normas próprias. **Não decore percentuais.**

---

7. ❗ DESONERAÇÃO DA FOLHA (CPRB)

Determinados setores podem substituir a contribuição patronal sobre a folha (inciso I) por uma **Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)**.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a desoneração da folha (Lei nº 12.546/2011) tem **vigência, setores abrangidos e alíquotas alterados com frequência** por leis sucessivas. É o ponto mais volátil do módulo. **Nunca decore setor ou percentual.** Guarde apenas o **conceito**: é uma contribuição **substitutiva**, incidente sobre a **receita bruta** em lugar da folha.

---

8. 📊 TABELA-SÍNTESE DA CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS

Contribuição	Base	Alíquota
Patronal (art. 22, I)	Folha de **empregados e avulsos**	**20%**, **sem teto**
RAT (art. 22, II)	Folha de **empregados e avulsos**	**1 · 2 · 3%**, ajustado pelo **FAP (0,5 a 2,0)**
Adicional da aposentadoria especial	Mesma base do RAT	**+12 · +9 · +6** p.p. (15 · 20 · 25 anos)
Sobre contribuintes individuais (art. 22, III)	Remuneração de **CI**	**20%** (sem RAT)
Cooperativas de trabalho (art. 22, IV)	Nota fiscal	**15%** ❗ **inconstitucional**
Adicional de instituições financeiras (§1º)	Base dos incisos I e III	**+2,5%**
Clube de futebol profissional (§6º)	**Receita bruta**	**5%** (substitutiva)
Terceiros (Sistema S, salário-educação, INCRA, SEBRAE)	Folha	❗ variável — **não é previdenciária**

---

9. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **A patronal NÃO tem teto.** O teto é só do segurado.
2. **RAT: 1/2/3%** conforme a **atividade preponderante** da empresa, não a função do empregado.
3. **RAT não incide sobre remuneração de contribuinte individual.**
4. **FAP: 0,5 a 2,0** — pode reduzir à metade ou dobrar.
5. **Adicional da especial: +12 / +9 / +6** para 15 / 20 / 25 anos.
6. **A base da patronal exclui as parcelas do art. 28, §9º** (a mesma lista do M25).
7. **Contribuições de terceiros não são previdenciárias.**
8. **A contribuição do clube de futebol (5% da receita) é SUBSTITUTIVA.**
9. **O inciso IV (15% cooperativas) foi declarado inconstitucional** ❗.

---

10. 🎧 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A contribuição patronal observa o limite máximo do salário de contribuição."	❌	a patronal é **sem teto**
2	"A alíquota patronal é progressiva, conforme a folha de pagamento."	❌	é **única: 20%**
3	"As alíquotas do RAT são de 1%, 3% e 5%."	❌	**1%, 2% e 3%**
4	"O RAT incide também sobre a remuneração dos contribuintes individuais."	❌	só **empregados e avulsos**
5	"O enquadramento no RAT considera a função exercida por cada empregado."	❌	é pela **atividade preponderante da empresa**
6	"O FAP pode variar de 1,0 a 2,0."	❌	de **0,5 a 2,0**
7	"O adicional para financiar a aposentadoria especial é de 6, 9 ou 12 pontos, conforme 15, 20 ou 25 anos."	❌	**inverso**: 15→12, 20→9, 25→6
8	"As contribuições ao Sistema S destinam-se ao custeio da Previdência Social."	❌	**não são previdenciárias**
9	"A contribuição da associação desportiva de futebol profissional corresponde a 5% da receita bruta."	✅	art. 22, §6º
10	"As instituições financeiras recolhem adicional de 2,5%."	✅	art. 22, §1º
11	"As parcelas não integrantes do salário de contribuição também não compõem a base da contribuição patronal."	✅	art. 22, §2º
12	"A empresa contribui com 20% sobre a remuneração paga a contribuintes individuais que lhe prestem serviços."	✅	art. 22, III

---

11. 📋 RESUMO

- **Art. 22, I: 20%** sobre a folha de **empregados e avulsos**, **sem teto**, sobre valores **pagos, devidos ou creditados**; base **exclui** as parcelas do art. 28, §9º.
- **Art. 22, II — RAT: 1% (leve) · 2% (médio) · 3% (grave)**, pela **atividade preponderante**; ajustado pelo **FAP (0,5 a 2,0)**; financia a **aposentadoria especial** e os benefícios acidentários.
- **Adicional da especial (Lei 8.213, art. 57, §6º): +12 / +9 / +6** pontos percentuais para **15 / 20 / 25** anos.
- **Art. 22, III: 20%** sobre a remuneração de **contribuintes individuais** — **sem RAT**; é ela que gera a **dedução** que reduz o CI a **11%**.
- **Art. 22, IV: 15%** sobre nota fiscal de cooperativa de trabalho ⚠️ **inconstitucional**.
- **§1º: +2,5%** para instituições financeiras.
- **§6º: 5% da receita bruta** para clube de futebol profissional (**substitutiva**).
- **Terceiros:** Sistema S, salário-educação, INCRA, SEBRAE — **não são previdenciárias**.
- **CPRB:** contribuição **substitutiva** sobre a receita bruta ⚠️ (setores e alíquotas voláteis).

---

12. MEMORIZAÇÃO

```
ART. 22 ..... 20 · RAT · 20 · 15
RAT ..... 1 (leve) · 2 (médio) · 3 (grave)
FAP ..... 0,5 a 2,0   (metade ou dobro)
ADICIONAL ESPECIAL .. 15 → +12 · 20 → +9 · 25 → +6
BANCOS ..... +2,5%
FUTEBOL ..... 5% da receita bruta (SUBSTITUTIVA)
TERCEIROS ..... NÃO são previdenciárias

A PATRONAL NÃO TEM TETO.
O RAT NÃO INCIDE SOBRE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> *"O teto é do trabalhador. A empresa paga sobre tudo."*
>
> *"Quanto mais cedo a aposentadoria especial, maior o adicional: 15 custa 12."*

---

13. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (Múltipla). A contribuição patronal básica prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991 corresponde a: a) 11% b) 15% c) **20%** ✓ d) 22,5% e) variável conforme a folha

> **NOTA**
> **GABARITO: C.**

Q2 (Múltipla). As alíquotas do RAT são de: a) 1%, 2% e 3% ✓ b) 1%, 3% e 5% c) 2%, 4% e 6% d) 5%, 10% e 15% e) 6%, 9% e 12%

> **NOTA**
> **GABARITO: A.** Leve, médio e grave.

Q3 (C/E). As instituições financeiras estão sujeitas a adicional de 2,5% sobre a base de cálculo dos incisos I e III do art. 22.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 22, §1º.

MÉDIO

Q4 (C/E). A contribuição patronal de 20% observa o limite máximo do salário de contribuição, à semelhança da contribuição do segurado.

NOTA

ERRADO. O **teto** limita apenas a contribuição **do segurado**. A patronal incide sobre o **total das remunerações**, **sem qualquer limite** — inclusive sobre a parcela que excede o teto.

Q5 (C/E). O enquadramento da empresa nas alíquotas do RAT considera o grau de risco da função exercida por cada empregado individualmente.

NOTA

ERRADO. O art. 22, II, refere-se à **atividade PREPONDERANTE** da empresa. O enquadramento é **por estabelecimento/empresa**, não por função individual.

Q6 (C/E). O adicional destinado ao financiamento da aposentadoria especial corresponde a 6, 9 ou 12 pontos percentuais, conforme a atividade permita a aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos, respectivamente.

NOTA

ERRADO. Inversão. O art. 57, §6º, da Lei 8.213/1991 estabelece **+12** para 15 anos, **+9** para 20 anos e **+6** para 25 anos. Quanto **menor** o tempo de exposição exigido, **maior** o adicional.

Q7 (C/E). As contribuições destinadas ao SESI, SENAI e SEBRAE integram o custeio da Previdência Social, por serem recolhidas em conjunto com as contribuições previdenciárias.

NOTA

ERRADO. São **contribuições de terceiros**. A **arrecadação conjunta** (por eficiência administrativa) **não altera a destinação**: elas não financiam a Previdência Social.

DIFÍCIL

Q8 (Cálculo). Uma indústria de risco **grave** possui FAP de **1,5** e mantém atividade que permite aposentadoria especial após **25 anos**. Calcule a alíquota total incidente sobre a folha de empregados, considerando apenas a patronal, o RAT ajustado e o adicional.

NOTA

Resposta: 30,5%.

```
Patronal (art. 22, I) ..................... 20,0%
RAT grave 3% × FAP 1,5 ....................  4,5%
Adicional da especial (25 anos) ............  6,0%
                                            ──────
TOTAL ..................................... 30,5%
```

Comentário: note que o **FAP** ajusta o RAT, mas o **adicional da aposentadoria especial** é somado em **pontos percentuais** — não é multiplicado pelo FAP. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a interação entre FAP e adicional consta de norma infralegal.

Q9 (C/E). Sobre a remuneração paga a contribuintes individuais que prestem serviço à empresa incidem a contribuição patronal de 20% e a contribuição para os riscos ambientais do trabalho.

> NOTA
> **ERRADO.** Incide a patronal de **20%** (art. 22, III), mas **não** o **RAT**, cuja base, nos termos do inciso II, é restrita ao total das remunerações de **empregados e trabalhadores avulsos**.

Q10 (C/E). A contribuição da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, correspondente a 5% da receita bruta de espetáculos e patrocínios, substitui as contribuições incidentes sobre a folha de salários.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 22, §§ 6º e seguintes — trata-se de contribuição **substitutiva** das previstas nos incisos I e II.

AVANÇADO

Q11 (C/E). Não integram a base de cálculo da contribuição patronal as parcelas relacionadas no §9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 22, §2º. É a **coerência do sistema**: a mesma lista de parcelas não integrantes serve para o segurado e para a empresa (revisão do M25).

Q12 (C/E). A contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho permanece plenamente exigível.

> NOTA
> **ERRADO.** O dispositivo (art. 22, IV) foi declarado **INCONSTITUCIONAL** pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** antes de citar número de precedente.

---

14. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Art. 22: 20 · RAT · 20 · 15.** Patronal **20% sem teto** sobre empregados e avulsos. **RAT 1/2/3%** pela **atividade preponderante**, ajustado pelo **FAP (0,5 a 2,0)**, e **não incide sobre CI**. **Adicional da especial: 15→+12, 20→+9, 25→+6. Inciso III: 20% sobre CI** (gera a dedução que leva o CI a 11%). **Inciso IV: 15% cooperativas ⚠ inconstitucional. Bancos +2,5%. Futebol: 5% da receita, substitutiva. Terceiros não são previdenciários.**

⏱ 15 MINUTOS

1. Recite as quatro contribuições do art. 22 com base e alíquota.
2. Explique por que a patronal não tem teto.
3. Recite as alíquotas do RAT e o critério de enquadramento.
4. Explique o FAP e calcule o RAT ajustado de uma empresa de risco médio com FAP 1,8.
5. Recite o adicional da aposentadoria especial e explique a lógica.
6. Diga por que o RAT não alcança o contribuinte individual.
7. Explique por que as contribuições de terceiros não são previdenciárias.

✅ CHECKLIST

- ☐ Li o art. 22 **inteiro** (incisos e §§ 1º, 2º, 6º e 13) da Lei 8.212/1991
- ☐ Li o art. 57, §6º, da Lei 8.213/1991
- ☐ Reproduzo a tabela-síntese do item 8 sem consultar
- ☐ Acertei ≥ 10/12 nas questões
- ☐ Flashcards importados

MÓDULO 28 — CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL E OUTRAS FONTES

Lei nº 8.212/1991, arts. 22-A, 25, 26 e 30, IV · CF, art. 195, III e IV

Prioridade 4 — Muito importante · Estudo: E + D + L + Q + A · ~4h

> NOTA
> **As contribuições que fogem da folha.** Nem todo custeio incide sobre remuneração. Este módulo reúne as contribuições que incidem sobre a **comercialização da produção rural**, sobre a **receita de concursos de prognósticos** e sobre a **importação** — e a regra da **sub-rogação**, que muda quem tem o dever de recolher.

---

1. ● O MAPA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL

```
QUEM PRODUZ NO CAMPO
     │
     ├── SEGURADO ESPECIAL ................. art. 25  →  1,2% + 0,1%
     ├── PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA ...... art. 25  →  1,2% + 0,1%
     │   (empregador rural pessoa física)              (com direito de OPÇÃO ⚠️)
     ├── AGROINDÚSTRIA (pessoa jurídica) ... art. 22-A →  2,5% + 0,1%
     └── DEMAIS EMPRESAS RURAIS ............ art. 22    →  20% + RAT sobre a folha
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **A lógica comum:** para quem vive da produção, a base natural não é a folha — é a **receita da comercialização**. Por isso essas contribuições são **SUBSTITUTIVAS** das do art. 22, I e II.

---

2. ● SEGURADO ESPECIAL E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA (art. 25)

2.1 As alíquotas

Destinação	Alíquota
Seguridade Social	**1,2%** da receita bruta da comercialização da produção
Financiamento das prestações por ACIDENTE DO TRABALHO	**0,1%** da receita bruta
TOTAL	**1,3%**

MEMORIZE

🧠 **"1,2 + 0,1 = 1,3"**

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a alíquota do inciso I foi **reduzida de 2% para 1,2%** pela **Lei nº 13.606/2018**. Material antigo e questão antiga trazem **2%**. Confira o texto compilado do art. 25.

2.2 Base constitucional

NOTA

CF, art. 195, §8º (redação da EC 103/2019): o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o extrativista, o pescador artesanal e seus cônjuges/companheiros e filhos, em **regime de economia familiar**, **sem empregados permanentes**, contribuirão mediante **alíquota sobre o resultado da comercialização da produção** (revisão do M03/M09).

2.3 🟠 O direito de opção do produtor rural pessoa física

NOTA

O **produtor rural pessoa física** (empregador rural) pode **optar** por contribuir:

- sobre a **receita bruta da comercialização** (art. 25); **ou**
- sobre a **folha de salários** (art. 22, I e II).

```
OPÇÃO manifestada mediante o PAGAMENTO da contribuição incidente
sobre a FOLHA relativa a JANEIRO de cada ano   ⚠️
→  irretratável para todo o ano-calendário
```

ATENÇÃO

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 (incluído pela Lei 13.606/2018). Forma e prazo da opção.

🎯 **O SEGURADO ESPECIAL NÃO TEM essa opção** — ele, por definição, não tem folha de empregados permanentes.

---

3. 🟠 AGROINDÚSTRIA (art. 22-A)

3.1 Conceito

NOTA

Agroindústria é o **produtor rural PESSOA JURÍDICA** cuja atividade econômica seja a **industrialização de produção própria** ou de **produção própria e adquirida de terceiros**.

3.2 As alíquotas

Destinação	Alíquota
Seguridade Social	**2,5%** da receita bruta da comercialização da produção
Financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios acidentários	**0,1%**
TOTAL	**2,6%**

MEMORIZE

🧠 **"2,5 + 0,1 = 2,6"** — e compare com o **1,2 + 0,1 = 1,3** do produtor pessoa física.

🎯 **Substitui** as contribuições do art. 22, I e II.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o art. 22-A traz **exceções** (determinadas atividades permanecem no regime da folha). Confira o texto compilado.

3.3 O par que a banca troca

```
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA / SEGURADO ESPECIAL ..... 1,2% + 0,1%
AGROINDÚSTRIA (pessoa jurídica) ..................... 2,5% + 0,1%
```

---

4. ● A SUB-ROGAÇÃO (art. 30, IV)

NOTA

A **empresa adquirente, consumidora ou consignatária** ou a **cooperativa** ficam **SUB-ROGADAS** nas obrigações do **produtor rural pessoa física** e do **segurado especial**, **independentemente** de as operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.

```
QUEM COMPRA A PRODUÇÃO  →  DESCONTA e RECOLHE a contribuição
                           no lugar do produtor

Efeito: o produtor rural pessoa física e o segurado especial
        NÃO precisam recolher pessoalmente na venda a empresa
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A sub-rogação é o mecanismo que viabiliza a arrecadação no campo.** Seria inviável cobrar de milhões de pequenos produtores; cobra-se de quem **compra** a produção.

🎯 **Consequência prática:** o segurado especial que vende para um frigorífico **não recolhe** — o frigorífico retém. Se vende **diretamente ao consumidor pessoa física**, aí sim recolhe por conta própria ⚠.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 30, incisos III a XI, da Lei 8.212/1991.

---

5. CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS (art. 26)

NOTA

Constitui receita da Seguridade Social a **RENDA LÍQUIDA** dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao Programa de Crédito Educativo.

5.1 O que são concursos de prognósticos (§1º)

NOTA

Todos e quaisquer **concursos de sorteios de números, loterias, apostas**, inclusive as realizadas em **reuniões hípicas**, nas esferas **federal, estadual, do Distrito Federal e municipal**.

5.2 A nuance "receita × renda líquida"

```
CF, art. 195, III ..... "sobre a RECEITA de concursos de prognósticos"
Lei 8.212, art. 26 ..... "a RENDA LÍQUIDA dos concursos de prognósticos"
```

NOTA

Renda líquida (§2º) = total da arrecadação **–** prêmios **–** impostos **–** despesas com a administração.

COMO CAI NA PROVA

Se a questão pedir a Constituição → "receita". **Se pedir a Lei 8.212** → "**renda líquida**".

A incidência é sobre o CONCURSO, não sobre o prêmio do apostador. Quem paga é a entidade organizadora.

"Incide contribuição previdenciária sobre o prêmio recebido pelo apostador." — **ERRADO.**

---

6. IMPORTAÇÃO (CF, art. 195, IV)

NOTA

Contribuição do **importador de bens ou serviços do exterior**, ou de quem a lei a ele equiparar. Incluída pela **EC nº 42/2003**; materializada no **PIS/COFINS-Importação**.

ATENÇÃO

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — Lei nº 10.865/2004 e alterações; alíquotas variáveis por produto. **Não decore percentuais.**

---

7. 🟡 OUTRAS RECEITAS (art. 27) — revisão do M03

```
✓ multas, atualização monetária e juros moratórios
✓ remuneração por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança a terceiros
✓ receitas patrimoniais, industriais e financeiras
✓ doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais
✓ 50% dos valores obtidos na forma do art. 243 da CF (tráfico)
✓ 40% do resultado dos leilões de bens apreendidos pela Receita Federal
✓ outras receitas previstas em legislação específica
```

🧠 MEMORIZE

Os dois percentuais: 50% (tráfico) e 40% (leilões da RFB).

---

8. 📊 TABELA-SÍNTESE DO MÓDULO

Contribuinte	Base	Alíquota	Substitui a folha?
Segurado especial	Comercialização da produção	**1,2% + 0,1%** ⚠️	— (não tem folha)
Produtor rural pessoa física	Comercialização da produção	**1,2% + 0,1%** ⚠️	✅ (com **opção** pela folha)
Agroindústria (PJ)	Receita bruta da comercialização	**2,5% + 0,1%**	✅
Concursos de prognósticos	**Renda líquida** (Lei) / receita (CF)	—	—
Importador	Importação de bens e serviços	⚠️ variável	—
Clube de futebol (M27)	Receita bruta	**5%**	✅

---

9. ⚠️ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **1,2% + 0,1%** (produtor pessoa física e segurado especial) × **2,5% + 0,1%** (agroindústria).
2. **A alíquota de 2% é a ANTIGA** do art. 25 — reduzida para **1,2%** ⚠️.
3. **O 0,1% financia os benefícios ACIDENTÁRIOS** — é o "RAT do campo".
4. **A sub-rogação transfere o dever de recolher a quem COMPRA a produção.**
5. **Só o produtor rural pessoa física tem direito de OPÇÃO** pela folha; o segurado especial não.
6. **CF diz "receita"; Lei 8.212 diz "renda líquida"** de prognósticos.
7. **A contribuição de prognósticos não incide sobre o prêmio do apostador.**
8. **Contribuições substitutivas:** produção rural, agroindústria, clube de futebol e CPRB.

---

10. 🎧 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"A contribuição do segurado especial é de 2% sobre a comercialização da produção."	❌	é **1,2%** (+ 0,1%) ❗
2	"A agroindústria contribui com 1,2% da receita bruta."	❌	**2,5%** (+ 0,1%)
3	"O segurado especial pode optar por contribuir sobre a folha de salários."	❌	a opção é só do **produtor rural pessoa física**
4	"O segurado especial deve recolher pessoalmente a contribuição ao vender a produção a empresa."	❌	há **sub-rogação** do adquirente
5	"A contribuição sobre concursos de prognósticos incide sobre o prêmio pago ao apostador."	❌	incide sobre a **renda líquida do concurso**
6	"Nos termos da Lei nº 8.212/1991, constitui receita da seguridade a receita bruta dos concursos de prognósticos."	❌	a Lei fala em **renda líquida**
7	"A contribuição de 0,1% do produtor rural destina-se ao financiamento das prestações por acidente do trabalho."	✅	art. 25, II
8	"Consideram-se concursos de prognósticos as loterias e apostas nas esferas federal, estadual, distrital e municipal."	✅	art. 26, §1º
9	"A contribuição da agroindústria substitui as previstas nos incisos I e II do art. 22."	✅	art. 22-A

11. 📋 RESUMO

- **Segurado especial e produtor rural pessoa física (art. 25): 1,2%** (Seguridade) + **0,1%** (acidentes) sobre a **receita bruta da comercialização da produção** ❗ *(era 2% antes da Lei 13.606/2018)*. Só o **produtor pessoa física** tem **opção** pela folha.
- **Agroindústria (art. 22-A): 2,5%** + **0,1%** sobre a receita bruta — **substitutiva** do art. 22, I e II.
- **Sub-rogação (art. 30, IV):** o **adquirente, consumidor, consignatário ou cooperativa** assume o dever de recolher no lugar do produtor.
- **Concursos de prognósticos (art. 26): renda líquida** (Lei) / **receita** (CF); abrange loterias e apostas nas **quatro esferas**; incide sobre o **concurso**, não sobre o prêmio.
- **Importação (CF 195, IV):** EC 42/2003 ❗.
- **Outras receitas (art. 27):** multas, juros, receitas patrimoniais, doações, **50%** (art. 243 CF) e **40%** (leilões da RFB).

12. MEMORIZAÇÃO

```
PRODUTOR PESSOA FÍSICA / SEGURADO ESPECIAL .... 1,2% + 0,1% = 1,3%
AGROINDÚSTRIA ................................ 2,5% + 0,1% = 2,6%
CLUBE DE FUTEBOL (M27) ....................... 5% da receita bruta
PROGNÓSTICOS ................ CF: "receita" | Lei 8.212: "RENDA LÍQUIDA"
OUTRAS RECEITAS ............. 50% (tráfico) · 40% (leilões RFB)
SUB-ROGAÇÃO ................. quem COMPRA a produção recolhe
OPÇÃO PELA FOLHA ............ só o PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
```

Frase-âncora:

> **NOTA**
> *"No campo, quem compra é quem paga."*

---

13. QUESTÕES COMENTADAS

Q1 (C/E). A contribuição do segurado especial incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 25 da Lei 8.212/1991 e art. 195, §8º, da CF.

Q2 (Múltipla). A alíquota destinada ao financiamento das prestações por acidente do trabalho, devida pelo produtor rural pessoa física, é de: a) 1,2% b) 2,5% c) **0,1%** ✓ d) 2% e) 0,5%

> **NOTA**
> **GABARITO: C.** Art. 25, II.

Q3 (C/E). A agroindústria contribui com 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às contribuições sobre a folha de salários.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 22-A, I, acrescido de **0,1%** do inciso II.

Q4 (C/E). O segurado especial que comercializa sua produção com empresa adquirente deve recolher pessoalmente a contribuição devida.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 30, IV, estabelece a **SUB-ROGAÇÃO**: a empresa **adquirente, consumidora ou consignatária**, ou a cooperativa, assume as obrigações do produtor, descontando e recolhendo a contribuição.

Q5 (C/E). Tanto o segurado especial quanto o produtor rural pessoa física podem optar por contribuir sobre a folha de salários, em vez da comercialização da produção.

> NOTA
> **ERRADO.** A opção é conferida ao **produtor rural pessoa física** (empregador rural). O **segurado especial**, por definição, atua em **regime de economia familiar sem empregados permanentes** — não tem folha que justifique a opção. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 25, §13, da Lei 8.212/1991.

Q6 (C/E). Nos termos da Lei nº 8.212/1991, constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, entendida como o total da arrecadação deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a administração.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 26, *caput* e §2º. Note a diferença em relação ao art. 195, III, da CF, que fala em **"receita"** de concursos de prognósticos.

Q7 (C/E). A contribuição sobre concursos de prognósticos abrange apenas as loterias federais.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 26, §1º, alcança sorteios, loterias e apostas — inclusive **reuniões hípicas** — nas esferas **federal, estadual, do Distrito Federal e municipal**.

Q8 (C/E). Constitui outra receita da Seguridade Social 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 27 da Lei 8.212/1991. O outro percentual do artigo é **50%**, relativo aos valores obtidos na forma do art. 243 da CF (bens apreendidos em razão de tráfico).

---

14. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Produtor PF e segurado especial: 1,2% + 0,1%** ⚠ *(era 2%)*. **Agroindústria: 2,5% + 0,1%. Clube de futebol: 5%. Sub-rogação:** quem **compra** a produção recolhe. **Opção pela folha:** só do **produtor rural pessoa física**. **Prognósticos:** CF diz "receita", Lei diz "**renda líquida**"; quatro esferas; não incide sobre o prêmio. **Outras receitas: 50% e 40%.**

15 MINUTOS

1. Recite as alíquotas de cada figura do campo.
2. Explique o que significa "contribuição substitutiva" e liste quatro exemplos.
3. Explique a sub-rogação e a sua razão de ser.
4. Diga quem tem e quem não tem direito de opção pela folha.
5. Explique a diferença "receita × renda líquida" nos prognósticos.

6. Recite os dois percentuais do art. 27.

CHECKLIST

- [ ] Li os arts. 22-A, 25, 26, 27 e 30, IV, da Lei 8.212/1991
- [ ] Conferi a **alíquota vigente** do art. 25 (alterada pela Lei 13.606/2018)
- [ ] Sei explicar a sub-rogação
- [ ] Acertei ≥ 7/8 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 29 — ARRECADAÇÃO, RECOLHIMENTO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Lei nº 8.212/1991, arts. 30 a 35-A, 32-A e 47 · Lei nº 11.457/2007

Prioridade 4 — Muito importante · Estudo: D + L + Q + A · ~5h

> NOTA
> **Módulo de PRAZOS e DEVERES.** Aqui você aprende **quem recolhe**, **até quando** e **quais obrigações acessórias** existem. É conteúdo de decoreba — mas com poucos números, e todos muito cobrados.

---

1. ● QUEM ARRECADA E FISCALIZA

> NOTA
> **Lei nº 11.457/2007** ("Super Receita") transferiu à **Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil** a competência para **arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar** as contribuições previdenciárias.

```
RECEITA FEDERAL DO BRASIL ..... arrecada · fiscaliza · lança · cobra
INSS ........................... concede e mantém BENEFÍCIOS
PGFN ........................... inscreve em dívida ativa e executa
```

> PRIORIDADE MÁXIMA
> ● **Pegadinha clássica:** o **INSS NÃO arrecada** contribuições previdenciárias desde a Lei 11.457/2007. Ele opera **benefícios**.
>
> ✗ "Compete ao INSS arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias." — **ERRADO.**

---

2. ●● OS PRAZOS DE RECOLHIMENTO (art. 30)

2.1 A tabela definitiva

Quem recolhe	Prazo
EMPRESA (contribuições próprias e descontadas de empregados, avulsos e CI)	**Dia 20** do mês seguinte
EMPREGADOR DOMÉSTICO (Simples Doméstico)	**Dia 7** do mês seguinte !
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL e **FACULTATIVO**	**Dia 15** do mês seguinte
Empresa contratante — retenção de 11% (cessão de mão de obra)	**Dia 20** do mês seguinte
Sub-rogado (adquirente da produção rural)	**Dia 20** do mês seguinte

MEMORIZE

🧠 **"7 · 15 · 20"** — **doméstico 7**, **CI e facultativo 15**, **empresa 20**.

🎯 **Regra da antecipação:** quando **não houver expediente bancário** no dia do vencimento, o prazo é **ANTECIPADO** para o **dia útil imediatamente anterior** — e não prorrogado para o seguinte.

❌ "Não havendo expediente bancário, o vencimento é prorrogado para o dia útil seguinte." — **ERRADO** (a regra previdenciária é de **antecipação**).

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 30, I, "b", e II, da Lei 8.212/1991 (o dia 20 veio da Lei nº 11.933/2009; antes era dia 10) e art. 35 da LC 150/2015 (doméstico).

2.2 As obrigações da empresa (art. 30, I)

```
a)  ARRECADAR as contribuições dos segurados empregados e avulsos
    a seu serviço, DESCONTANDO-AS da respectiva remuneração
b)  RECOLHER o produto arrecadado e as contribuições a seu cargo
    até o DIA 20 do mês subsequente
c)  RECOLHER as contribuições do art. 23 (COFINS e CSLL) nos prazos
    da legislação tributária federal
```

---

3. 🔴 A PRESUNÇÃO DE DESCONTO (art. 33, §5º)

NOTA

O desconto de contribuição legalmente autorizado **sempre se presume feito oportuna e regularmente** pela empresa a isso obrigada, **não lhe sendo lícito alegar omissão** para se eximir do recolhimento, ficando **diretamente responsável** pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com a lei.

PRIORIDADE MÁXIMA

🔴 **Este é o dispositivo que protege o trabalhador.** É por causa dele que:

- o **empregado não perde tempo de contribuição** se a empresa não recolher (M08, M12);
- a empresa **não pode alegar** que "esqueceu de descontar" para se livrar da obrigação;
- a responsabilidade pelo valor **é da empresa**, direta e integralmente.

🧠 **"Presume-se descontado. O risco é de quem tinha o dever de descontar."**

---

4. 🔴 RETENÇÃO DE 11% NA CESSÃO DE MÃO DE OBRA (art. 31)

NOTA

A **empresa contratante** de serviços executados mediante **cessão de mão de obra**, inclusive em regime de **trabalho temporário**, deverá **reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura** de prestação de serviços e **recolher em nome da empresa cedente** a importância retida, até o **dia 20** do mês subsequente.

```
CONTRATANTE  →  retém 11% da nota fiscal
             →  recolhe EM NOME DA CEDENTE
             →  a cedente COMPENSA o valor retido nas suas contribuições
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Não confunda os dois "11%"** do custeio: ① **11% do contribuinte individual** que presta serviço a empresa (20 − 9) — M26. ② **11% da retenção** sobre a nota fiscal na cessão de mão de obra — este.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 31 e §§ da Lei 8.212/1991; hipóteses de **acréscimo** do percentual em atividades que permitam aposentadoria especial.

---

5. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (art. 32)

NOTA

A empresa é **obrigada** a:

Inc.	Obrigação
I	**Preparar folhas de pagamento** das remunerações pagas ou creditadas a **todos** os segurados a seu serviço
II	**Lançar mensalmente** em títulos próprios da contabilidade, de forma **discriminada**, os fatos geradores, as quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
III	**Prestar** ao INSS e à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
IV	**Declarar** à RFB e ao Conselho Curador do FGTS os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Obrigação acessória é dever de FAZER ou de informar**, distinto da obrigação **principal** (pagar). O descumprimento gera **multa própria**, ainda que a contribuição tenha sido paga.

Instrumentos atuais: eSocial, **DCTFWeb** e **FGTS Digital** ⚠ — substituíram gradualmente a GFIP. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o cronograma e os instrumentos declaratórios mudam por ato normativo.

5.1 Multa por atraso na declaração (art. 32-A)

NOTA

2% ao mês-calendário ou fração, sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, **limitada a 20%**, além de valor mínimo por declaração ⚠.

MEMORIZE

🧠 **"2% ao mês, teto de 20%."**

🎯 **A multa é devida ainda que a contribuição tenha sido integralmente paga** — pune-se o **atraso na informação**, não o inadimplemento.

6. JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO (arts. 35 e 35-A)

```
ATRASO NO PAGAMENTO (art. 35)
→ multa de MORA e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430/1996
   · multa de mora: 0,33% ao dia, limitada a 20% ⚠️
   · juros: taxa SELIC acumulada ⚠️

LANÇAMENTO DE OFÍCIO (art. 35-A)
→ multa de OFÍCIO do art. 44 da Lei nº 9.430/1996 (75%, podendo ser
   qualificada) ⚠️
```

⚠ ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os percentuais estão na **Lei nº 9.430/1996**, por remissão. Confira antes de decorar.

🎯 **Distinção que cai: multa de MORA** (atraso no pagamento espontâneo) × **multa de OFÍCIO** (lançamento pelo Fisco após fiscalização).

7. AFERIÇÃO INDIRETA (art. 33, §§ 3º e 6º)

NOTA

Ocorrendo **recusa ou sonegação** de qualquer documento ou informação, ou sua **apresentação deficiente**, a Receita Federal pode **inscrever de ofício** a importância devida, **arbitrando** a base de cálculo.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A aferição indireta é a resposta do sistema à falta de escrituração.** Cabe ao contribuinte o **ônus de provar** a improcedência do arbitramento.

8. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (art. 47)

É **exigida** a comprovação de inexistência de débito, entre outras hipóteses, para:

```
✓ alienação ou oneração de BEM IMÓVEL ou direito a ele relativo
✓ alienação ou oneração de BEM MÓVEL de valor superior ao limite legal,
  por empresa
✓ registro ou arquivamento de ato relativo a BAIXA ou REDUÇÃO DE CAPITAL,
  cisão, fusão, incorporação ou transformação de entidade
✓ contratação com o PODER PÚBLICO e recebimento de benefícios ou
  incentivos fiscais ou creditícios   (CF, art. 195, §3º)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 A última hipótese é a **materialização do art. 195, §3º, da CF** (revisão do M03): a pessoa jurídica em débito com a seguridade **não contrata com o Poder Público** nem dele recebe benefícios ou incentivos.

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — art. 47 e §§ da Lei 8.212/1991, com alterações.

---

9. 📊 TABELA-SÍNTESE DOS PRAZOS E NÚMEROS

```
PRAZOS DE RECOLHIMENTO
  Empregador doméstico ........... dia 7
  Contribuinte individual ........ dia 15
  Segurado facultativo ........... dia 15
  Empresa ........................ dia 20
  Retenção de 11% (cessão) ....... dia 20
  Sub-rogado (produção rural) .... dia 20
  → sem expediente bancário: ANTECIPA para o dia útil anterior

OUTROS NÚMEROS
  11% .......... retenção na cessão de mão de obra
  2% ao mês .... multa por atraso na declaração (art. 32-A)
  20% .......... teto da multa do art. 32-A e da multa de mora ⚠️
  75% .......... multa de ofício (Lei 9.430/1996) ⚠️
```

---

10. ⚠️ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Quem arrecada e fiscaliza é a RECEITA FEDERAL**, não o INSS.
2. **Prazos: 7 (doméstico) · 15 (CI e facultativo) · 20 (empresa).**
3. **Sem expediente bancário: ANTECIPA**, não prorroga.
4. **Presunção de desconto (art. 33, §5º):** a empresa **não pode alegar omissão**.
5. **Dois "11%" diferentes:** o do CI (20 − 9) e o da **retenção** na cessão de mão de obra.
6. **A multa do art. 32-A é devida ainda que a contribuição tenha sido paga.**
7. **Multa de MORA × multa de OFÍCIO.**
8. **A CND é exigida para contratar com o Poder Público** (CF, art. 195, §3º).

---

11. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"Compete ao INSS arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias."	✗	é da **Receita Federal** (Lei 11.457/2007)
2	"A empresa deve recolher as contribuições até o dia 10 do mês seguinte."	✗	**dia 20** (o dia 10 é a regra **antiga**)
3	"O contribuinte individual recolhe até o dia 20 do mês seguinte."	✗	**dia 15**
4	"O empregador doméstico recolhe até o dia 15."	✗	**dia 7** !
5	"Não havendo expediente bancário no vencimento, o prazo é prorrogado para o dia útil seguinte."	✗	é **antecipado** para o anterior
6	"A empresa pode alegar que não efetuou o desconto para se eximir do recolhimento."	✗	o desconto **se presume feito** (art. 33, §5º)
7	"A retenção na cessão de mão de obra corresponde a 20% do valor bruto da nota fiscal."	✗	**11%**
8	"A multa por atraso na entrega da declaração não é devida se a contribuição foi integralmente paga."	✗	é devida **ainda que paga**
9	"É exigida certidão negativa de débito para contratação com o Poder Público."	✓	art. 47; CF, art. 195, §3º
10	"A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações de todos os segurados a seu serviço."	✓	art. 32, I
11	"Ocorrendo sonegação de documentos, a autoridade pode inscrever de ofício importância que reputar devida."	✓	aferição indireta — art. 33, §3º

12. RESUMO

- **Competência: RFB** arrecada, fiscaliza, lança e normatiza (Lei 11.457/2007); **PGFN** executa; **INSS** opera benefícios.
- **Prazos (art. 30): dia 7** (doméstico) · **dia 15** (CI e facultativo) · **dia 20** (empresa, retenção e sub-rogado); sem expediente bancário, **antecipa**.
- **Presunção de desconto (art. 33, §5º):** presume-se feito; a empresa é **diretamente responsável** e **não pode alegar omissão**.
- **Retenção de 11%** (art. 31) na **cessão de mão de obra**, recolhida **em nome da cedente**, que a **compensa**.
- **Obrigações acessórias (art. 32):** folhas de pagamento · lançamentos contábeis discriminados · informações ao INSS e à RFB · declaração à RFB e ao FGTS (eSocial/DCTFWeb !).
- **Multa do art. 32-A: 2% ao mês**, limitada a **20%**, devida **ainda que paga** a contribuição.
- **Arts. 35 e 35-A:** multa de **mora** e juros (art. 61 da Lei 9.430/1996) × multa de **ofício** (art. 44) !.
- **Aferição indireta (art. 33, §3º):** arbitramento diante de recusa ou sonegação.

- **CND (art. 47):** imóvel, bem móvel de valor superior ao limite, atos societários e **contratação com o Poder Público**.

---

13. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
PRAZOS ........... 7 (doméstico) · 15 (CI e facultativo) · 20 (empresa)
SEM BANCO ........ ANTECIPA (nunca prorroga)
RETENÇÃO ......... 11% na cessão de mão de obra, dia 20
MULTA DECLARAÇÃO . 2% ao mês, teto de 20%
QUEM ARRECADA .... RECEITA FEDERAL (não o INSS)
PRESUNÇÃO ........ o desconto SEMPRE se presume feito
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> "*Sete, quinze, vinte — do menor pagador ao maior.*"
>
> "*Presume-se descontado: o risco é de quem tinha o dever de descontar.*"

---

14. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

Q1 (Múltipla). O empregador doméstico deve recolher as contribuições até o dia: a) 5 b) **7** ✅ c) 15 d) 20 e) último dia útil do mês

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** Regime do Simples Doméstico (LC 150/2015) ⚠️.

Q2 (C/E). A empresa deve recolher as contribuições próprias e as descontadas dos segurados até o dia 20 do mês subsequente ao da competência.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 30, I, "b" (redação da Lei nº 11.933/2009 — antes era **dia 10**).

Q3 (C/E). Não havendo expediente bancário na data do vencimento, o recolhimento deve ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

> **NOTA**
> **ERRADO.** A regra previdenciária é de **ANTECIPAÇÃO** para o **dia útil imediatamente anterior**.

Q4 (C/E). A empresa que comprovar não ter efetuado o desconto da contribuição do segurado fica desobrigada do respectivo recolhimento.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 33, §5º, estabelece que o desconto **sempre se presume feito** oportuna e regularmente, **não sendo lícito à empresa alegar omissão** — ela permanece **diretamente responsável** pelo valor.

Q5 (C/E). A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal e recolher em nome da empresa cedente.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 31 da Lei 8.212/1991.

Q6 (C/E). A multa por atraso na entrega da declaração é afastada quando as contribuições informadas tenham sido integralmente pagas.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 32-A é expresso: a multa de **2% ao mês-calendário ou fração**, limitada a **20%**, é devida **"ainda que integralmente pagas"** as contribuições. Pune-se o descumprimento da obrigação **acessória**.

Q7 (C/E). Compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias.

> NOTA
> **CERTO.** Lei nº 11.457/2007. O **INSS** ficou com a operação dos **benefícios**.

Q8 (Caso prático). Uma empresa prestadora de serviços emite nota fiscal de R$ 100.000 em regime de cessão de mão de obra. Sobre a retenção: a) A contratante retém 20% e recolhe em nome próprio. b) **A contratante retém R$ 11.000 e recolhe em nome da cedente, até o dia 20 do mês subsequente.** ✅ c) A cedente recolhe integralmente, sem retenção. d) A contratante retém 11% e recolhe em nome próprio. e) Não há retenção em cessão de mão de obra.

> NOTA
> **GABARITO: B.** Art. 31: retenção de **11%** do valor bruto (R$ 11.000), recolhida **em nome da empresa cedente**, que poderá **compensar** o valor retido.

---

15. 🔄 REVISÃO

⏱️ 5 MINUTOS

> NOTA
> **RFB arrecada e fiscaliza** (não o INSS). **Prazos: 7 · 15 · 20**; sem expediente bancário, **antecipa**. **Presunção de desconto** (art. 33, §5º). **Retenção de 11%** na cessão de mão de obra, em nome da **cedente**. **Obrigações acessórias** do art. 32; multa de **2% ao mês, teto 20%**, devida ainda que paga. **Multa de mora × de ofício** ⚠️. **Aferição indireta. CND** para contratar com o Poder Público.

⏱ 15 MINUTOS

1. Diga quem arrecada, quem executa e quem concede benefícios.
2. Recite os três prazos e a regra da antecipação.
3. Explique a presunção de desconto e a sua consequência para o trabalhador.
4. Distinga os dois "11%" do custeio.
5. Liste as quatro obrigações acessórias do art. 32.
6. Explique por que a multa do art. 32-A é devida mesmo com o tributo pago.
7. Diga quatro hipóteses de exigência da CND.

✅ CHECKLIST

- ☐ Li os arts. 30, 31, 32, 32-A, 33, 35, 35-A e 47 da Lei 8.212/1991
- ☐ Conferi os prazos vigentes (art. 30 e LC 150/2015)
- ☐ Recito "7 · 15 · 20" e a regra da antecipação
- ☐ Acertei ≥ 7/8 nas questões
- ☐ Flashcards importados

MÓDULO 30 — DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, RESTITUIÇÃO E CRIMES

Lei nº 8.212/1991, arts. 45-A, 89 e 95 · Lei nº 8.213/1991, arts. 103 e 103-A

CTN, arts. 150, 173 e 174 · Súmula Vinculante nº 8 · CP, arts. 168-A e 337-A

Prioridade 5 — Essencial · Estudo: E + D + L + Q + A · ~6h

NOTA

Módulo de prazos e de tipos penais. A grande armadilha aqui é confundir os **dois mundos de prazos**: o do **crédito tributário** (5 anos, custeio) e o do **benefício** (10 anos, revisão). Aprenda a separá-los antes de qualquer outra coisa.

---

1. ●● OS DOIS MUNDOS DE PRAZOS

```
MUNDO 1 — CUSTEIO (crédito tributário)
├── DECADÊNCIA ..... 5 anos para CONSTITUIR o crédito (lançar)
└── PRESCRIÇÃO ..... 5 anos para COBRAR o crédito constituído
    Base: CTN, arts. 173 e 174 · Súmula Vinculante nº 8

MUNDO 2 — BENEFÍCIO
├── DECADÊNCIA ..... 10 anos para REVER o ato de concessão
└── PRESCRIÇÃO ..... 5 anos das PRESTAÇÕES não pagas
    Base: Lei 8.213/1991, art. 103 e § único
```

MEMORIZE

🧠 **"Custeio é 5 e 5. Benefício é 10 e 5."**

🎯 **Se a questão fala de contribuição, alíquota, lançamento ou execução fiscal** → mundo 1. **Se fala de aposentadoria, revisão, RMI ou atrasados** → mundo 2.

---

2. ●● SÚMULA VINCULANTE Nº 8 — O MARCO DO CUSTEIO

NOTA

Súmula Vinculante nº 8: *"São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário."*

2.1 O que aconteceu

```
ANTES ..... Lei 8.212, arts. 45 e 46: prazos de 10 ANOS
STF ........ contribuição previdenciária é TRIBUTO;
            prazos de decadência e prescrição tributária exigem
            LEI COMPLEMENTAR (CF, art. 146, III, "b")
DEPOIS ..... arts. 45 e 46 INCONSTITUCIONAIS →
            aplicam-se os prazos do CTN: 5 ANOS
```

PRIORIDADE MÁXIMA

● **A razão de decidir é o que cai:** os prazos de **decadência e prescrição tributárias** são matéria reservada à **lei complementar** (CF, art. 146, III, "b"). A Lei nº 8.212/1991 é **lei ordinária** — não podia fixá-los.

✗ "O prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de dez anos." — **ERRADO** desde a SV 8.

---

3. ● DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (5 anos)

3.1 Regra geral (CTN, art. 173, I)

NOTA

O direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em **5 anos**, contados do **primeiro dia do exercício seguinte** àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

```
Fato gerador em MARÇO/2026
→ o lançamento poderia ter sido feito em 2026
→ prazo começa em 1º/01/2027
→ decai em 1º/01/2032
```

3.2 Lançamento por homologação (CTN, art. 150, §4º)

NOTA

Havendo **pagamento antecipado**, o prazo é de **5 anos contados da OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR**, salvo dolo, fraude ou simulação.

```
HOUVE pagamento (ainda que parcial) ..... CTN, art. 150, §4º
                                          → 5 anos do FATO GERADOR

NÃO houve pagamento algum, ou houve
dolo, fraude ou simulação ............... CTN, art. 173, I
                                          → 5 anos do 1º dia do exercício seguinte
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A distinção entre as duas contagens é o ponto mais fino do tópico.** A regra do art. 150, §4º, é **mais favorável ao contribuinte** (começa antes).

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a aplicação conjugada dos arts. 150, §4º, e 173, I, do CTN tem construção jurisprudencial consolidada. Confira antes de citar precedente.

3.3 Anulação por vício formal (CTN, art. 173, II)

NOTA

Reinicia-se o prazo de **5 anos** da data em que se tornar **definitiva** a decisão que houver **anulado, por VÍCIO FORMAL**, o lançamento anterior.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Só vício FORMAL** reabre o prazo. Vício **material** não.

---

4. ● PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (5 anos)

NOTA

CTN, art. 174: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em **5 anos**, contados da data da sua **constituição definitiva**.

4.1 As quatro hipóteses de INTERRUPÇÃO (parágrafo único)

```
I   – pelo DESPACHO DO JUIZ que ordenar a citação em execução fiscal
II  – pelo PROTESTO JUDICIAL
III – por qualquer ATO JUDICIAL que constitua em mora o devedor
IV  – por qualquer ATO INEQUÍVOCO, ainda que EXTRAJUDICIAL, que importe
      em RECONHECIMENTO DO DÉBITO pelo devedor
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O inciso IV é o mais cobrado:** o **parcelamento** requerido pelo devedor é ato inequívoco de reconhecimento — e **interrompe** a prescrição.

🧠 **Interrupção ZERA o prazo; suspensão apenas o congela.**

---

5. ●● DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NO BENEFÍCIO (Lei 8.213, art. 103)

5.1 Decadência decenal do direito de revisão

NOTA

"Art. 103" — É de **10 (dez) anos** o prazo de **decadência** de todo e qualquer **direito ou ação do segurado ou beneficiário** para a **revisão do ato de concessão** de benefício, a contar do dia **primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação** ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da **decisão indeferitória definitiva** no âmbito administrativo.

```
PRAZO ....... 10 anos
TERMO INICIAL
├── 1º dia do mês SEGUINTE ao recebimento da PRIMEIRA prestação; ou
└── data do conhecimento da DECISÃO INDEFERITÓRIA DEFINITIVA na via administrativa
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A decadência alcança o DIREITO DE REVER**, não o direito ao benefício em si. O benefício concedido **não decai**; o que decai é a pretensão de **modificá-lo**.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — o *caput* do art. 103 e o alcance do prazo decadencial (inclusive quanto ao **direito de revisão do ato de indeferimento**) têm evolução legislativa e jurisprudencial. Confira o texto compilado.

5.2 Prescrição quinquenal das prestações (art. 103, § único)

NOTA

Prescreve em 5 (cinco) anos toda e qualquer ação para haver **prestações vencidas** ou restituições/diferenças devidas pela Previdência Social, **salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes**, na forma do Código Civil.

```
PRESCRIÇÃO ..... 5 anos das PARCELAS vencidas
NÃO CORRE contra: MENORES · INCAPAZES · AUSENTES
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O fundo de direito não prescreve — as parcelas, sim.** Quem pede uma revisão dentro do prazo decenal recebe atrasados de, no máximo, **5 anos** anteriores ao pedido.

🧠 **"Dez para rever. Cinco para receber."**

5.3 Decadência do direito da Administração (art. 103-A)

NOTA

É de **10 anos** o prazo decadencial para a **Previdência Social anular** os atos administrativos de que decorram **efeitos favoráveis** para os beneficiários, **salvo comprovada má-fé**.

```
✓ 10 anos para a Administração ANULAR ato favorável ao beneficiário
✗ NÃO há prazo quando comprovada MÁ-FÉ
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Simetria elegante:** 10 anos para o beneficiário **rever** (art. 103) e 10 anos para a Administração **anular** (art. 103-A) — mas a **má-fé** afasta o prazo em favor da Administração.

---

6. INDENIZAÇÃO PARA CONTAGEM DE TEMPO (art. 45-A)

O **contribuinte individual** que pretenda **computar tempo de contribuição anterior** à sua inscrição, sem comprovação de recolhimento, deve **indenizar** a Previdência.

```
VALOR DA INDENIZAÇÃO .... 20% do valor atualizado ⚠️
JUROS ................... 0,5% ao mês, capitalizados anualmente,
                          limitados a 50% ⚠️
MULTA ................... 10% ⚠️
```

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 45-A e §§ da Lei 8.212/1991. Os percentuais e a forma de cálculo são detalhados no dispositivo e em regulamento.

---

7. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO (art. 89)

NOTA

As contribuições sociais **somente poderão ser restituídas ou compensadas** nas hipóteses de **pagamento ou recolhimento INDEVIDO ou MAIOR QUE O DEVIDO**, nos termos e condições estabelecidos pela **Receita Federal do Brasil**.

```
HIPÓTESES
├── pagamento INDEVIDO
└── pagamento MAIOR que o devido

ACRÉSCIMO ...... o valor restituído/compensado é acrescido de juros SELIC ⚠️
COMPETÊNCIA .... Receita Federal do Brasil
```

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 89 e §§ da Lei 8.212/1991, com sucessivas alterações (inclusive quanto a vedações e à compensação com débitos de terceiros).

---

8. ● CRIMES CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL

> **NOTA**
> As condutas antes previstas no art. 95 da Lei nº 8.212/1991 foram **transferidas para o Código Penal** (Lei nº 9.983/2000).

8.1 ● Apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)

> **NOTA**
> **"Deixar de repassar à previdência social as contribuições RECOLHIDAS dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional." Pena:** reclusão, de **2 a 5 anos**, e multa.

Condutas equiparadas (§1º):

```
I   – deixar de RECOLHER, no prazo legal, contribuição ou importância
      DESCONTADA de pagamento a segurados, terceiros ou arrecadada do público
II  – deixar de recolher contribuições que tenham INTEGRADO DESPESAS CONTÁBEIS
      ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços
III – deixar de PAGAR BENEFÍCIO devido a segurado, quando as respectivas cotas
      já tiverem sido REEMBOLSADAS à empresa pela previdência social
```

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **O núcleo é "deixar de repassar o que JÁ FOI DESCONTADO".** O agente reteve dinheiro alheio — daí a natureza de **apropriação**.

8.2 ● Sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A)

> **NOTA**
> **"SUPRIMIR ou REDUZIR contribuição social previdenciária e qualquer acessório"**, mediante as seguintes condutas: **I** – **omitir** de folha de pagamento ou de documento de informações previdenciárias segurados que lhe prestem serviços; **II** – **deixar de lançar** mensalmente nos títulos próprios da contabilidade as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou tomador; **III** – **omitir**, total ou parcialmente, **receitas ou lucros** auferidos, **remunerações** pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições. **Pena:** reclusão, de **2 a 5 anos**, e multa.

> **COMO CAI NA PROVA**
> 🎯 **O núcleo é "esconder para não pagar".** Há **fraude na informação** — daí a natureza de **sonegação**.

8.3 🔴 O contraste que a banca explora

	Art. 168-A — Apropriação	Art. 337-A — Sonegação
Verbo-núcleo	**Deixar de repassar**	**Suprimir ou reduzir**
Houve desconto?	**Sim** — o valor foi descontado	Não necessariamente
Meio	**Omissão** no repasse	**Omissão de informações** / fraude
Essência	Ficar com dinheiro **alheio**	**Esconder** o fato gerador
Pena	**2 a 5 anos** + multa	**2 a 5 anos** + multa

MEMORIZE

🧠 **"Apropriou-se do que descontou (168-A). Escondeu para não dever (337-A)."**

🎯 **As penas são idênticas: 2 a 5 anos de reclusão, e multa.**

8.4 🔴 Extinção da punibilidade e perdão judicial

```
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
→ se o agente, ESPONTANEAMENTE, declara, confessa e (no 168-A) efetua o
  pagamento, prestando as informações devidas,
  ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL

PERDÃO JUDICIAL ou APLICAÇÃO SÓ DE MULTA
→ se o agente for PRIMÁRIO e de BONS ANTECEDENTES, e:
  ① tenha promovido o pagamento APÓS o início da ação fiscal e ANTES da
    denúncia; OU
  ② o valor devido seja IGUAL OU INFERIOR ao mínimo fixado
    administrativamente para o AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS ⚠️
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O marco temporal decisivo é o INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. Antes** → extinção da punibilidade. **Depois (e antes da denúncia)** → perdão judicial ou só multa, se primário e de bons antecedentes.

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — CP, arts. 168-A, §§2º e 3º, e 337-A, §§1º a 3º, e o **valor-limite** para ajuizamento de execuções fiscais (fixado administrativamente e atualizado).

8.5 Estelionato previdenciário

NOTA

O recebimento de **benefício mediante fraude** caracteriza **estelionato** qualificado (CP, art. 171, §3º), quando o crime é praticado **em detrimento de entidade de direito público** ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência — hipótese em que a pena é **aumentada de um terço**.

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — houve alterações no art. 171 do CP quanto à ação penal.

9. 📊 TABELA-SÍNTESE DOS PRAZOS

```
CUSTEIO (crédito tributário)
  Decadência ......... 5 anos   (CTN 173, I ou 150, §4º)
  Prescrição ......... 5 anos   (CTN 174, da constituição definitiva)
  Fundamento ......... Súmula Vinculante nº 8

BENEFÍCIO
  Decadência da revisão pelo beneficiário .... 10 anos  (L.8.213, art. 103)
  Prescrição das prestações ................... 5 anos   (art. 103, § único)
  Decadência para a Administração anular ..... 10 anos  (art. 103-A)
                                               (salvo MÁ-FÉ)

CRIMES
  168-A e 337-A ...... reclusão de 2 a 5 anos, e multa
```

---

10. ⚠️ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Custeio: 5 e 5. Benefício: 10 e 5.**
2. **A SV 8 derrubou os arts. 45 e 46 da Lei 8.212** porque prazo tributário é matéria de **lei complementar**.
3. **Com pagamento antecipado → 5 anos do FATO GERADOR; sem pagamento → do 1º dia do exercício seguinte.**
4. **Só vício FORMAL reabre o prazo decadencial.**
5. **Parcelamento interrompe a prescrição** (reconhecimento do débito).
6. **Prescrição não corre contra menores, incapazes e ausentes.**
7. **A má-fé afasta o prazo decadencial do art. 103-A.**
8. **168-A = deixar de repassar o descontado. 337-A = suprimir/reduzir por omissão.**
9. **Penas idênticas: 2 a 5 anos.**
10. **Extinção da punibilidade exige espontaneidade ANTES da ação fiscal.**

---

11. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"O prazo decadencial do crédito previdenciário é de 10 anos."	❌	**5 anos** desde a **SV 8**
2	"Os arts. 45 e 46 da Lei 8.212 continuam vigentes."	❌	declarados **inconstitucionais**
3	"O prazo para o segurado revisar o ato de concessão é de 5 anos."	❌	**10 anos** (art. 103)
4	"A prescrição das prestações é decenal."	❌	**quinquenal**
5	"A prescrição corre contra os menores e incapazes."	❌	**não corre** (art. 103, § único)
6	"A Administração pode anular a qualquer tempo ato favorável ao beneficiário."	❌	**10 anos**, salvo **má-fé**
7	"O parcelamento do débito suspende, mas não interrompe, a prescrição."	❌	é ato de **reconhecimento** → **interrompe**
8	"A pena da apropriação indébita previdenciária é de 1 a 4 anos."	❌	**2 a 5 anos**, e multa
9	"A extinção da punibilidade exige o pagamento após o início da ação fiscal."	❌	exige conduta espontânea **ANTES**
10	"Suprimir contribuição previdenciária mediante omissão de segurados na folha configura apropriação indébita."	❌	é **sonegação** (art. 337-A, I)
11	"Deixar de repassar contribuições descontadas dos segurados configura apropriação indébita previdenciária."	✅	art. 168-A
12	"É de dez anos o prazo para a Previdência anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos beneficiários, salvo má-fé."	✅	art. 103-A

12. 📋 RESUMO

- **Súmula Vinculante nº 8:** inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei 8.212 — prazos tributários exigem **lei complementar** → aplicam-se os **5 anos** do CTN.
- **Decadência do crédito:** 5 anos do **1º dia do exercício seguinte** (CTN 173, I) ou do **fato gerador**, se houve pagamento antecipado (CTN 150, §4º); **vício formal** reabre.
- **Prescrição do crédito:** 5 anos da **constituição definitiva** (CTN 174); interrompe-se por despacho de citação, protesto judicial, ato judicial de mora e **reconhecimento do débito** (parcelamento).
- **Benefício (art. 103): 10 anos** para **revisão** do ato de concessão; **5 anos** de **prescrição** das prestações, que **não corre** contra **menores, incapazes e ausentes**.
- **Art. 103-A: 10 anos** para a Administração **anular** ato favorável, **salvo má-fé**.
- **Art. 45-A:** indenização de **20%**, juros de **0,5% ao mês** (capitalizados anualmente, teto de **50%**) e multa de **10%** ❗.
- **Art. 89:** restituição/compensação só em **pagamento indevido ou maior que o devido**, pela **RFB**, com **SELIC** ❗.
- **Crimes: 168-A** (apropriação: deixar de repassar o descontado) e **337-A** (sonegação: suprimir/reduzir por omissão) — ambos com **reclusão de 2 a 5 anos e multa**; **extinção da punibilidade** se espontâneo

antes da ação fiscal; **perdão judicial** se primário, bons antecedentes e pagamento antes da denúncia, ou valor abaixo do mínimo de execução ❗.

---

13. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
CUSTEIO ........ 5 e 5     (decadência e prescrição — CTN, SV 8)
BENEFÍCIO ...... 10 e 5    (revisão e prestações — art. 103)
ADMINISTRAÇÃO .. 10        (anular ato favorável — art. 103-A, salvo MÁ-FÉ)

"DEZ PARA REVER. CINCO PARA RECEBER."

CRIMES
  168-A .... deixar de REPASSAR o que foi DESCONTADO ... apropriação
  337-A .... SUPRIMIR ou REDUZIR por OMISSÃO ............ sonegação
  Pena ..... 2 a 5 anos + multa  (ambos)
  Marco .... INÍCIO DA AÇÃO FISCAL

ART. 45-A ...... 20% · juros 0,5% a.m. (teto 50%) · multa 10% ⚠️
```

---

14. ❓ QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O prazo de decadência para a constituição do crédito previdenciário é de cinco anos.

> 📝 NOTA
> **CERTO.** Aplicam-se os prazos do **CTN**, por força da **Súmula Vinculante nº 8**.

Q2 (Múltipla). O prazo decadencial para o segurado revisar o ato de concessão do benefício é de: a) 3 anos b) 5 anos c) **10 anos** ✅ d) 15 anos e) não há prazo

> 📝 NOTA
> **GABARITO: C.** Art. 103 da Lei 8.213/1991.

Q3 (C/E). A pena da sonegação de contribuição previdenciária é de reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

> 📝 NOTA
> **CERTO.** CP, art. 337-A — mesma pena do art. 168-A.

MÉDIO

Q4 (C/E). Os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que fixavam prazo decenal de decadência e prescrição, permanecem aplicáveis às contribuições previdenciárias.

NOTA

ERRADO. A **Súmula Vinculante nº 8** declarou tais dispositivos **inconstitucionais**, por invadirem matéria reservada à **lei complementar** (CF, art. 146, III, "b"). Aplicam-se os prazos **quinquenais** do CTN.

Q5 (C/E). A prescrição das prestações previdenciárias vencidas corre inclusive contra os menores e incapazes.

NOTA

ERRADO. O art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 ressalva expressamente o **direito dos menores, incapazes e ausentes**, na forma do Código Civil.

Q6 (C/E). O pedido de parcelamento formulado pelo devedor interrompe o prazo prescricional do crédito tributário.

NOTA

CERTO. Trata-se de **ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa em reconhecimento do débito** (CTN, art. 174, parágrafo único, IV).

Q7 (C/E). É de dez anos o prazo decadencial para que a Previdência Social anule os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos beneficiários, ainda que comprovada má-fé.

NOTA

ERRADO. O art. 103-A da Lei 8.213/1991 estabelece o prazo de **10 anos**, **salvo comprovada má-fé** — hipótese em que **não há** prazo decadencial em favor do beneficiário.

DIFÍCIL

Q8 (Caso prático). Uma empresa desconta a contribuição previdenciária de seus empregados e não a repassa à Previdência Social. Em paralelo, omite da folha de pagamento cinco trabalhadores, deixando de recolher as contribuições correspondentes. Classifique as condutas.

NOTA

Resposta:

```
① Deixar de repassar o que foi DESCONTADO dos empregados
   →  APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, art. 168-A)

② Omitir segurados da folha de pagamento, suprimindo contribuições
   →  SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, art. 337-A, I)
```

Comentário: o critério é o **núcleo do tipo**. No 168-A, o valor **já foi descontado** e o agente **não repassa** — apropria-se de dinheiro alheio. No 337-A, o agente **esconde o fato gerador** para que a contribuição sequer seja apurada. As penas são **idênticas**: reclusão de **2 a 5 anos** e multa.

Q9 (C/E). Extingue-se a punibilidade se o agente, após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, efetua o pagamento das contribuições devidas.

> **NOTA**
> **ERRADO.** A **extinção da punibilidade** exige conduta **espontânea**, **ANTES do início da ação fiscal**. O pagamento **após** o início da ação fiscal e **antes da denúncia** autoriza, quando o agente for **primário e de bons antecedentes**, o **perdão judicial** ou a aplicação **somente da multa** — o que é **faculdade do juiz**, não extinção automática.

Q10 (C/E). Havendo pagamento antecipado da contribuição, o prazo decadencial conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

> **NOTA**
> **ERRADO.** Havendo **pagamento antecipado** (lançamento por homologação), o prazo de 5 anos conta-se da **ocorrência do fato gerador** (CTN, art. 150, §4º). A contagem a partir do **1º dia do exercício seguinte** (CTN, art. 173, I) aplica-se quando **não houve pagamento** ou quando presentes **dolo, fraude ou simulação**.

AVANÇADO

Q11 (C/E). As contribuições sociais somente podem ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 89 da Lei nº 8.212/1991, nos termos e condições estabelecidos pela **Receita Federal do Brasil**.

Q12 (C/E). A declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991 fundou-se na ausência de lei complementar para dispor sobre prescrição e decadência tributárias.

> **NOTA**
> **CERTO.** É exatamente a *ratio* da **Súmula Vinculante nº 8**: a CF, no art. 146, III, "b", reserva à **lei complementar** a disciplina de **prescrição e decadência tributárias**, e a Lei nº 8.212/1991 é **lei ordinária**.

---

15. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Custeio 5 e 5** (CTN, **SV 8** — prazo tributário é matéria de **LC**). **Benefício: 10 para rever, 5 para receber**; prescrição **não corre** contra menores, incapazes e ausentes. **Art. 103-A: 10 anos** para a Administração anular, **salvo má-fé**. **Decadência:** com pagamento → do **fato gerador**; sem pagamento → do **1º dia do exercício seguinte**. **Prescrição interrompe** por parcelamento. **168-A** apropriação (deixou de repassar o descontado) × **337-A** sonegação (suprimiu por omissão) — **2 a 5 anos** ambos; marco: **início da ação fiscal**.

15 MINUTOS

1. Explique os dois mundos de prazos e como identificá-los na questão.
2. Enuncie a SV 8 e a sua razão de decidir.
3. Diga as duas contagens da decadência e quando cada uma se aplica.
4. Recite as quatro hipóteses de interrupção da prescrição.
5. Explique "dez para rever, cinco para receber".
6. Distinga os arts. 168-A e 337-A pelo verbo-núcleo.
7. Explique o marco do início da ação fiscal e os dois efeitos possíveis.

CHECKLIST

- [ ] Li a **Súmula Vinculante nº 8** e os arts. 150, §4º, 173 e 174 do CTN
- [ ] Li os arts. 45-A e 89 da Lei 8.212/1991
- [ ] Li os arts. 103 e 103-A da Lei 8.213/1991
- [ ] Li os arts. 168-A e 337-A do Código Penal
- [ ] Recito "5 e 5 · 10 e 5" sem hesitar
- [ ] Acertei ≥ 10/12 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 31 — PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO

Lei nº 8.213/1991, arts. 55, §3º, 103, 108 e 109 · Lei nº 9.784/1999 · Regimento do CRPS

Prioridade 4 — Muito importante · Estudo: E + D + Q + A · ~4h

> NOTA
>
> **O módulo mais "infralegal" do curso — e por isso o mais volátil.** Boa parte da disciplina do processo administrativo previdenciário está em **regimento interno** e em **instrução normativa**, alterados com frequência. Aqui você aprende a **estrutura** e os **conceitos**; os prazos exatos exigem conferência.
>
> ⚠ **AVISO ESPECIAL DESTE MÓDULO:** todos os **prazos** e a **composição** dos órgãos dependem de norma infralegal. **Confira no site do INSS/Ministério antes da prova.**

---

1. ● O FLUXO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

```
① REQUERIMENTO ..... o interessado pede o benefício (Meu INSS, telefone,
                      agência)
        ↓
② INSTRUÇÃO ........ documentos · perícia médica · avaliação social ·
                      pesquisa externa · justificação administrativa
        ↓
③ DECISÃO ........... concessão ou INDEFERIMENTO, sempre MOTIVADA
        ↓
④ RECURSO ........... ao CRPS — Conselho de Recursos da Previdência Social
        ↓
⑤ 1ª INSTÂNCIA ..... JUNTAS DE RECURSOS
        ↓
⑥ 2ª INSTÂNCIA ..... CÂMARAS DE JULGAMENTO
        ↓
⑦ UNIFORMIZAÇÃO ..... CONSELHO PLENO
        ↓
   (esgotada a via administrativa → JUDICIÁRIO)
```

> COMO CAI NA PROVA
>
> 🎯 **Não há necessidade de esgotar a via administrativa para ir ao Judiciário** — mas o **prévio requerimento administrativo** é, em regra, exigido para caracterizar o interesse de agir. `JURISPRUDÊNCIA` ⚠ — entendimento firmado pelo STF em repercussão geral. **Confira antes de citar precedente.**

---

2. ● O CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS)

2.1 Estrutura

Órgão	Função
Juntas de Recursos	**1ª instância** recursal — julgam recursos contra decisões do INSS
Câmaras de Julgamento	**2ª instância** — julgam recursos contra decisões das Juntas
Conselho Pleno	**Uniformização** de jurisprudência administrativa

> COMO CAI NA PROVA
>
> 🎯 **O CRPS é órgão colegiado de composição PARITÁRIA**, integrado por representantes do **Governo** e da **sociedade** (trabalhadores e empregadores) — concretização do **caráter democrático e descentralizado da administração** (CF, art. 194, § único, VII — revisão do M02).
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a **vinculação ministerial**, a **composição** e a **denominação** dos órgãos do CRPS já sofreram alterações. Confira o **regimento interno vigente**.

2.2 Prazos recursais

```
PRAZO PARA RECORRER ..... 30 dias ⚠️
PRAZO PARA CONTRARRAZÕES ..... 30 dias ⚠️
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO .. 30 dias ⚠️
```

> ⚠ ATENÇÃO
>
> ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os prazos constam do **Regimento Interno do CRPS** e de instrução normativa, **não da lei**. São alterados com frequência. **Não decore sem conferir.**
>
> 🧠 Guarde a **ordem de grandeza (30 dias)** e, sobretudo, a **estrutura de instâncias** — é isso que a banca cobra com segurança.

---

3. ● JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA (arts. 108 e 109)

3.1 Conceito

> NOTA
>
> **"Art. 108"** — Mediante **justificação processada perante a Previdência Social**, poderá ser **suprida a falta de documento** ou **provado ato** do interesse de beneficiário ou empresa, **salvo no que se refere a REGISTRO PÚBLICO**.

```
SERVE PARA ......... suprir falta de documento ou provar ato
NÃO SERVE PARA ..... suprir REGISTRO PÚBLICO
                     (nascimento, casamento, óbito)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A vedação quanto ao registro público é o ponto mais cobrado.** Não se prova casamento ou nascimento por justificação administrativa — para isso existe a via própria do registro civil.

3.2 🔴 O requisito do início de prova material (art. 109)

NOTA

A justificação administrativa ou judicial **somente produzirá efeito quando baseada em INÍCIO DE PROVA MATERIAL**, **não sendo admitida prova EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL**, exceto na ocorrência de **motivo de força maior ou caso fortuito**.

```
① Exige INÍCIO DE PROVA MATERIAL
② VEDADA a prova EXCLUSIVAMENTE testemunhal
③ EXCEÇÃO: força maior ou caso fortuito
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Mesma estrutura do art. 16, §5º** (prova da união estável e da dependência econômica — M11) e do **art. 55, §3º** (comprovação do tempo de serviço). É um **padrão da Lei 8.213/1991**: nunca só testemunha.

🧠 **"Nunca só testemunha — salvo força maior ou caso fortuito."**

`JURISPRUDÊNCIA` — no mesmo sentido, quanto à atividade rural, há **súmula do STJ** exigindo início de prova material ⚠️ *(confira o enunciado antes de citar)*.

---

4. 🟠 A COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO (art. 55, §3º)

NOTA

A comprovação do tempo de serviço, **inclusive mediante justificação administrativa ou judicial**, **só produzirá efeito quando baseada em início de prova material**, não sendo admitida prova **exclusivamente testemunhal**, salvo **força maior ou caso fortuito**.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O trio da prova na Lei 8.213/1991:**

```
art. 16, §5º ..... união estável e dependência econômica (24 meses)
art. 55, §3º ..... tempo de serviço
art. 109 ......... justificação administrativa
```

Os três exigem início de prova material e vedam a prova exclusivamente testemunhal.

---

5. 🟠 A REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO (revisão do M30)

```
BENEFICIÁRIO ..... 10 anos para pedir REVISÃO      (art. 103)
                   5 anos de prestações vencidas  (art. 103, § único)
ADMINISTRAÇÃO .... 10 anos para ANULAR ato favorável (art. 103-A)
                   salvo comprovada MÁ-FÉ
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A Administração deve assegurar o CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA** antes de anular ou suspender benefício — exigência do art. 5º, LV, da CF e da Lei nº 9.784/1999.

❌ "A Administração pode cancelar benefício irregular independentemente de prévia manifestação do beneficiário." — **ERRADO.**

---

6. 🟡 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS (Lei nº 9.784/1999)

A Lei nº 9.784/1999 (processo administrativo federal) aplica-se **subsidiariamente** ao processo previdenciário. Princípios relevantes:

```
LEGALIDADE · FINALIDADE · MOTIVAÇÃO · RAZOABILIDADE · PROPORCIONALIDADE
MORALIDADE · AMPLA DEFESA · CONTRADITÓRIO · SEGURANÇA JURÍDICA
INTERESSE PÚBLICO · EFICIÊNCIA · INFORMALISMO MODERADO
GRATUIDADE · OFICIALIDADE · VERDADE MATERIAL
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Três traços do processo administrativo previdenciário:** ① **Informalismo moderado** — não se exige rigor formal do segurado. ② **Oficialidade** — a Administração deve **impulsionar** o processo de ofício. ③ **Verdade material** — busca-se o que **de fato** ocorreu, não apenas o que foi alegado.

🎯 **Dever de MOTIVAÇÃO:** o indeferimento deve indicar **os fundamentos de fato e de direito**. Decisão sem motivação é nula.

---

7. 📊 QUADRO-SÍNTESE

Tema	Regra
Instâncias recursais	Juntas de Recursos (1ª) → Câmaras de Julgamento (2ª) → Conselho Pleno (uniformização)
Prazo recursal	**30 dias** ❗ (regimento)
Composição do CRPS	**Paritária** — Governo e sociedade ❗
Justificação administrativa	Supre falta de documento; **não** supre **registro público**
Prova	**Início de prova material** obrigatório; **vedada** prova exclusivamente testemunhal, salvo **força maior ou caso fortuito**
Revisão pelo beneficiário	**10 anos** (art. 103)
Anulação pela Administração	**10 anos**, salvo **má-fé** (art. 103-A)
Norma subsidiária	**Lei nº 9.784/1999**
Esgotamento da via administrativa	**Não** é exigido para o acesso ao Judiciário ❗

---

8. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Juntas de Recursos = 1ª instância; Câmaras de Julgamento = 2ª.** Não inverta.
2. **O Conselho Pleno uniformiza**, não é uma "terceira instância" ordinária.
3. **Justificação administrativa não supre registro público.**
4. **Nunca só prova testemunhal** — salvo força maior ou caso fortuito.
5. **Contraditório e ampla defesa** são obrigatórios antes de anular benefício.
6. **Não se exige esgotamento da via administrativa** para ir ao Judiciário ❗.
7. **Todos os prazos deste módulo são infralegais** — confira antes da prova.

---

9. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"As Câmaras de Julgamento constituem a primeira instância recursal do CRPS."	✗	a 1ª instância são as **Juntas de Recursos**
2	"A justificação administrativa pode suprir a falta de registro público de nascimento."	✗	**vedado** (art. 108)
3	"A justificação administrativa pode basear-se exclusivamente em prova testemunhal."	✗	exige **início de prova material**
4	"A prova exclusivamente testemunhal é sempre inadmissível."	✗	há a exceção de **força maior ou caso fortuito**
5	"A Administração pode anular benefício sem prévia manifestação do beneficiário."	✗	exige **contraditório e ampla defesa**
6	"É necessário esgotar a via administrativa para ajuizar ação previdenciária."	✗	**não** é exigido ❗
7	"O Conselho Pleno do CRPS tem por função uniformizar a jurisprudência administrativa."	✓	correto
8	"A justificação administrativa pode suprir a falta de documento ou provar ato de interesse do beneficiário."	✓	art. 108
9	"Aplica-se subsidiariamente ao processo administrativo previdenciário a Lei nº 9.784/1999."	✓	correto

10. RESUMO

- **Fluxo:** requerimento → instrução → decisão motivada → recurso ao **CRPS**.
- **CRPS: Juntas de Recursos** (1ª instância) → **Câmaras de Julgamento** (2ª) → **Conselho Pleno** (uniformização); composição **paritária** ❗; prazos de **30 dias** ❗.
- **Justificação administrativa (art. 108):** supre falta de documento ou prova ato, **salvo registro público**.
- **Prova (arts. 55, §3º, 109 e 16, §5º):** exige **início de prova material**; **vedada** a prova **exclusivamente testemunhal**, salvo **força maior ou caso fortuito**.
- **Revisão: 10 anos** para o beneficiário (art. 103) e **10 anos** para a Administração anular (art. 103-A), salvo **má-fé**; sempre com **contraditório e ampla defesa**.
- **Lei nº 9.784/1999** aplica-se **subsidiariamente**; destaque para **informalismo moderado**, **oficialidade**, **verdade material** e dever de **motivação**.
- **Não se exige esgotamento da via administrativa** para o acesso ao Judiciário ❗.

11. MEMORIZAÇÃO

```
INSTÂNCIAS ..... JUNTAS (1ª) → CÂMARAS (2ª) → CONSELHO PLENO (uniformiza)
PRAZO ........... 30 dias ⚠️ (regimento, não lei)
JUSTIFICAÇÃO .... supre documento · NÃO supre REGISTRO PÚBLICO
PROVA ........... início de prova material · NUNCA só testemunhal
                  exceção: FORÇA MAIOR ou CASO FORTUITO
REVISÃO ......... 10 anos (beneficiário e Administração)
SUBSIDIÁRIA ..... Lei 9.784/1999
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> *"Junta julga primeiro; Câmara julga depois; Pleno uniformiza."*
>
> *"Nunca só testemunha."*

---

12. QUESTÕES COMENTADAS

Q1 (C/E). As Juntas de Recursos constituem a primeira instância recursal do Conselho de Recursos da Previdência Social.

> **NOTA**
> **CERTO.** Estrutura: Juntas (1ª) → Câmaras de Julgamento (2ª) → Conselho Pleno (uniformização).

Q2 (C/E). A justificação administrativa pode ser utilizada para suprir a falta de registro público de casamento.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O art. 108 da Lei 8.213/1991 ressalva expressamente: **"salvo no que se refere a registro público"**.

Q3 (C/E). A justificação administrativa somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

> **NOTA**
> **CERTO.** Art. 109 da Lei 8.213/1991 — mesma estrutura dos arts. 16, §5º, e 55, §3º.

Q4 (C/E). A Previdência Social pode anular ato administrativo de que decorram efeitos favoráveis ao beneficiário independentemente de prévia manifestação deste, dada a autoexecutoriedade dos atos administrativos.

NOTA

ERRADO. O art. 5º, LV, da CF e a Lei nº 9.784/1999 impõem o **contraditório** e a **ampla defesa** em processo administrativo do qual possa resultar prejuízo ao administrado. Além disso, incide o prazo decadencial de **10 anos** do art. 103-A, salvo comprovada **má-fé**.

Q5 (C/E). É condição para o ajuizamento de ação previdenciária o prévio esgotamento das instâncias administrativas.

NOTA

ERRADO. Não se exige o **esgotamento** da via administrativa. O que a jurisprudência firmou é a necessidade, em regra, de **prévio requerimento administrativo** para caracterizar o **interesse de agir**. ⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — entendimento fixado em repercussão geral, com ressalvas.

Q6 (C/E). Aplica-se subsidiariamente ao processo administrativo previdenciário a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

NOTA

CERTO.

Q7 (C/E). O Conselho Pleno do CRPS funciona como terceira instância recursal ordinária.

NOTA

ERRADO. O Conselho Pleno tem função de **UNIFORMIZAÇÃO** da jurisprudência administrativa, e não de instância recursal ordinária.

Q8 (C/E). O indeferimento de benefício previdenciário deve ser motivado, com indicação dos fundamentos de fato e de direito.

NOTA

CERTO. Dever de **motivação** (Lei nº 9.784/1999, art. 50), que viabiliza o contraditório e o controle do ato.

---

13. REVISÃO

5 MINUTOS

NOTA

Fluxo: requerimento → instrução → decisão **motivada** → recurso. **CRPS: Juntas (1ª) → Câmaras (2ª) → Pleno (uniformiza)**; **30 dias** ⚠; composição **paritária** ⚠. **Justificação:** supre documento, **não** registro público; exige **início de prova material**; **nunca só testemunhal**, salvo força maior ou caso fortuito. **Revisão: 10 anos** dos dois lados; **contraditório obrigatório**. **Lei 9.784/1999** subsidiária. **Não** se exige esgotamento da via administrativa ⚠.

⏱️ 15 MINUTOS

1. Desenhe o fluxo completo do processo administrativo.
2. Diga as três instâncias do CRPS e a função de cada uma.
3. Explique o que a justificação administrativa pode e o que não pode suprir.
4. Recite os três dispositivos do "trio da prova" da Lei 8.213/1991.
5. Explique por que o contraditório é obrigatório antes de anular benefício.
6. Liste três princípios característicos do processo previdenciário.

✅ CHECKLIST — FIM DO VOLUME 4

- ☐ Li os arts. 55, §3º, 103, 103-A, 108 e 109 da Lei 8.213/1991
- ☐ Conferi o **Regimento Interno do CRPS** vigente (estrutura e prazos)
- ☐ Sei a ordem das instâncias sem hesitar
- ☐ Acertei ≥ 7/8 nas questões
- ☐ Flashcards importados

🎓 VOLUME 4 CONCLUÍDO

Você agora domina o **custeio** da Seguridade Social: quem paga, sobre o quê, quanto, até quando, com que obrigações e sob quais sanções.

Antes de avançar para o Volume 5:

1. Leia o **Pegadinhas do Volume 4** inteiro.
2. Faça o Simulado 4 — Custeio — meta: **≥ 80%**.
3. Importe os flashcards do Volume 4 e deixe o Anki rodar por, no mínimo, 7 dias.
4. **Confira, no Planalto e no gov.br, todos os valores anuais** marcados com ⚠️ neste volume: teto, faixas de alíquota, salário mínimo, cota do salário-família e limite de baixa renda. Este é o volume que **mais envelhece**.

PEGADINHAS QUE PODEM DERRUBAR VOCÊ NA PROVA

Volume 4 — Custeio da Seguridade Social

NOTA

Treino de reflexo. Cubra a coluna da direita, decida em **3 segundos**, confira. Repita **toda semana** até a prova.

AVISO ESPECIAL DESTE VOLUME: o custeio é a parte que **mais envelhece**. Todo valor em reais (teto, faixas, cota do salário-família, limite de baixa renda) muda **todo ano**. **Decore percentuais e prazos; confira valores.**

PARTE 1 — O PAINEL DE NÚMEROS DO VOLUME 4

```
── ALÍQUOTAS DOS SEGURADOS (M26) ──────────────────────────────
 7,5 · 9 · 12 · 14 %   empregado, doméstico e avulso (POR FAIXA)
 8 · 9 · 11 %          tabela ANTIGA (pré-EC 103) — não use
 20%                   contribuinte individual e facultativo (regra geral)
 11%                   plano simplificado (CI conta própria / facultativo)
 11%                   CI que presta serviço a EMPRESA  (= 20 − 9)
  5%                   MEI e facultativo de baixa renda
 45%                   dedução da patronal, LIMITADA a 9% do SC

── ALÍQUOTAS DAS EMPRESAS (M27) ───────────────────────────────
 20%                   patronal sobre empregados e avulsos (SEM TETO)
 1 · 2 · 3 %           RAT (leve · médio · grave)
 0,5 a 2,0             FAP (multiplicador do RAT)
 +12 · +9 · +6         adicional da aposentadoria especial (15 · 20 · 25 anos)
 20%                   sobre remuneração de contribuintes individuais
 15%                   cooperativas de trabalho ⚠️ INCONSTITUCIONAL
 +2,5%                 adicional das instituições financeiras
 5%                    clube de futebol profissional (receita bruta)

── PRODUÇÃO RURAL E OUTRAS FONTES (M28) ───────────────────────
 1,2% + 0,1%           produtor rural pessoa física e segurado especial ⚠️
 2,5% + 0,1%           agroindústria
 50%                   art. 243 da CF (tráfico) — outras receitas
 40%                   leilões de bens apreendidos pela RFB

── SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (M24 e M25) ────────────────────────
 50%                   diárias de viagem (limite)
  6 anos               reembolso-creche
 14 anos               bolsa de aprendizagem (ECA)

── ARRECADAÇÃO (M29) ──────────────────────────────────────────
  7                    dia do recolhimento — empregador doméstico
 15                    dia — contribuinte individual e facultativo
 20                    dia — empresa, retenção e sub-rogado
 11%                   retenção na cessão de mão de obra
  2% ao mês            multa por atraso na declaração (teto 20%)
 75%                   multa de ofício ⚠️

── PRAZOS E CRIMES (M30 e M31) ────────────────────────────────
  5 e 5 anos           decadência e prescrição do CRÉDITO (CTN, SV 8)
 10 e 5 anos           revisão do benefício e prestações (art. 103)
 10 anos               Administração anular ato favorável (art. 103-A)
 20% · 0,5% a.m. · 50% · 10%    indenização do art. 45-A ⚠️
  2 a 5 anos           pena dos arts. 168-A e 337-A do CP
 30 dias               prazo recursal no CRPS ⚠️
```

PARTE 2 — OS PARES QUE A BANCA QUER QUE VOCÊ CONFUNDA

2.1 ● Teto do segurado × contribuição patronal

```
SEGURADO ....... contribui ATÉ O TETO
EMPRESA ........ contribui sobre a REMUNERAÇÃO TOTAL, SEM TETO
```

NOTA

"O teto é do trabalhador. A empresa paga sobre tudo."

2.2 ● Os dois "11%"

```
① 11% do CONTRIBUINTE INDIVIDUAL que presta serviço a empresa
   = 20% – 9% (dedução de 45% da patronal, limitada a 9% do SC)
② 11% de RETENÇÃO sobre a NOTA FISCAL na cessão de mão de obra
   recolhidos EM NOME DA CEDENTE
```

2.3 ● Alíquota nominal × alíquota efetiva

```
A progressividade do empregado é POR FAIXA (como o IR).
Quem está na faixa de 14% NÃO paga 14% sobre tudo.
A alíquota EFETIVA é sempre MENOR que a nominal.
```

2.4 ● Férias gozadas × férias indenizadas

```
GOZADAS ........ INTEGRAM o salário de contribuição
INDENIZADAS .... NÃO integram (+ terço constitucional)
```

NOTA

Mesma lógica: **licença-prêmio gozada × indenizada**.

2.5 ● Habitual × eventual

```
Ganhos HABITUAIS sob a forma de utilidades ..... INTEGRAM
Ganhos EVENTUAIS ............................... NÃO integram
Ajuda de custo MENSAL .......................... INTEGRA
Ajuda de custo em PARCELA ÚNICA (mudança) ...... NÃO integra
```

2.6 ● Todos × alguns (o requisito da universalidade)

```
C-P-A precisam alcançar a TOTALIDADE dos empregados:
├── Complementação do auxílio-doença
├── Previdência complementar
└── Assistência médica/odontológica

Se o benefício é só para alguns → VIRA SALÁRIO → INTEGRA
```

2.7 ● 13º salário — a assimetria

```
✓ INTEGRA o salário de contribuição   (paga-se contribuição)
✗ NÃO entra no cálculo do BENEFÍCIO   (não compõe a média)
```

2.8 ● Empresa × equiparado a empresa

```
É EMPRESA (art. 15, I) ......... firma individual, sociedade,
                                 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EQUIPARA-SE (§ único) .......... C-O-C-A-M: Contribuinte individual ·
                                 Obra (dono de obra) · Cooperativa ·
                                 Associação · Missão diplomática
```

2.9 ● RAT × adicional da aposentadoria especial

```
RAT ................. 1 · 2 · 3 %   (grau de risco da ATIVIDADE PREPONDERANTE)
                     ajustado pelo FAP (0,5 a 2,0)
ADICIONAL .......... +12 · +9 · +6 pontos percentuais
                     (para 15 · 20 · 25 anos de exposição)
O RAT NÃO INCIDE sobre remuneração de contribuinte individual.
```

2.10 ● Produtor rural PF × agroindústria

```
PRODUTOR PF / SEGURADO ESPECIAL ..... 1,2% + 0,1%
AGROINDÚSTRIA (pessoa jurídica) ..... 2,5% + 0,1%
Só o PRODUTOR PF tem OPÇÃO pela folha.
```

2.11 ● Antecipa × prorroga

```
Sem expediente bancário no vencimento
→  ANTECIPA para o dia útil IMEDIATAMENTE ANTERIOR
→  NUNCA prorroga para o seguinte
```

2.12 ● Multa de mora × multa de ofício

```
MORA ....... atraso no pagamento espontâneo (art. 61 da Lei 9.430) ⚠️
OFÍCIO ..... lançamento pelo Fisco após fiscalização (art. 44) ⚠️
```

2.13 ● Os dois mundos de prazos

```
CUSTEIO (crédito tributário) ...... 5 e 5   (CTN · SV 8)
BENEFÍCIO ......................... 10 e 5  (art. 103)
                                    10 para a Administração anular (103-A)
```

> **NOTA**
> **"Dez para rever. Cinco para receber."**

2.14 ● Apropriação × sonegação

	168-A Apropriação	337-A Sonegação
Verbo	**Deixar de repassar**	**Suprimir ou reduzir**
Houve desconto?	**Sim**	Não necessariamente
Essência	Ficar com dinheiro alheio	Esconder o fato gerador
Pena	**2 a 5 anos**	**2 a 5 anos**

2.15 ● Quem faz o quê depois da Lei 11.457/2007

```
RECEITA FEDERAL ..... arrecada · fiscaliza · lança · normatiza
PGFN ................ inscreve em dívida ativa e executa
INSS ................ concede e mantém BENEFÍCIOS
```

2.16 ● Contribuições previdenciárias × de terceiros

```
PREVIDENCIÁRIAS .... financiam a Previdência Social
TERCEIROS .......... Sistema S · salário-educação · INCRA · SEBRAE
                     arrecadadas JUNTO, mas NÃO são previdenciárias
```

PARTE 3 — OS 30 ERROS MAIS COMUNS (treino de

reflexo)

#	Assertiva	✓/✗ e por quê
1	Considera-se empresa apenas a pessoa jurídica com fins lucrativos.	✗ — **com ou sem** fins lucrativos
2	Órgãos públicos não são empresa para fins previdenciários.	✗ — **são**, por disposição expressa
3	O contribuinte individual nunca se equipara a empresa.	✗ — equipara-se quanto a quem lhe presta serviço
4	O limite mínimo do SC é sempre o salário mínimo.	✗ — é o **piso da categoria**, se houver
5	O teto do SC aplica-se também à contribuição patronal.	✗ — o teto é **só do segurado**
6	O 13º integra o SC para todos os efeitos.	✗ — **exceto** para cálculo de benefício
7	O SC do facultativo é a remuneração auferida.	✗ — é o **valor declarado**
8	A contribuição incide só sobre valores efetivamente pagos.	✗ — também **devidos** e **creditados**
9	Os benefícios previdenciários não integram o SC.	✗ — **salvo o salário-maternidade**
10	Férias gozadas não integram o SC.	✗ — **integram**; as indenizadas não
11	A assistência médica só a diretores não integra o SC.	✗ — falta a **totalidade**
12	A PLR nunca integra o SC.	✗ — só se paga **conforme lei específica**
13	O reembolso-creche tem limite de 7 anos.	✗ — **6 anos**
14	Diárias acima de 50% integram só quanto ao excedente.	✗ — integram pelo **valor TOTAL**
15	As alíquotas do empregado são 8, 9 e 11%.	✗ — tabela **antiga**; hoje 7,5/9/12/14
16	Quem está na faixa de 14% paga 14% sobre tudo.	✗ — progressividade **por faixa**
17	A alíquota do CI é sempre 11%.	✗ — a **regra geral é 20%**
18	Quem contribui com 11% tem aposentadoria por tempo de contribuição.	✗ — **não tem**, salvo complementação
19	O MEI contribui com 11%.	✗ — **5%**
20	As alíquotas do RAT são 1, 3 e 5%.	✗ — **1, 2 e 3%**
21	O RAT incide sobre remuneração de contribuinte individual.	✗ — só empregados e avulsos
22	O FAP varia de 1,0 a 2,0.	✗ — de **0,5 a 2,0**
23	O adicional da especial é +6 para 15 anos.	✗ — é **+12** para 15 anos
24	As contribuições ao Sistema S são previdenciárias.	✗ — são de **terceiros**
25	O segurado especial contribui com 2% da comercialização.	✗ — **1,2%** + 0,1% !
26	A empresa recolhe até o dia 10 do mês seguinte.	✗ — **dia 20**
27	Sem expediente bancário, o prazo é prorrogado.	✗ — é **antecipado**
28	A empresa pode alegar que não descontou para não recolher.	✗ — o desconto **se presume feito**

#	Assertiva	✓/✗ e por quê
29	O prazo decadencial do crédito previdenciário é de 10 anos.	✗ — **5 anos** (SV 8)
30	Compete ao INSS fiscalizar as contribuições.	✗ — é da **Receita Federal**

PARTE 4 — AS QUE PARECEM ERRADAS MAS ESTÃO CERTAS

#	Assertiva	✓ e por quê
1	Uma prefeitura é "empresa" para fins previdenciários.	✓ — art. 15, I
2	Quem constrói a própria casa e contrata pedreiros equipara-se a empresa.	✓ — dono de obra
3	Sobre o salário-maternidade incide contribuição previdenciária.	✓ — art. 28, §2º
4	O 13º salário não compõe o cálculo do benefício.	✓ — art. 28, §7º
5	A contribuição patronal incide sobre a parcela que excede o teto.	✓ — patronal **sem teto**
6	O CI que presta serviço a empresa não recolhe pessoalmente.	✓ — a empresa retém
7	O clube de futebol paga 5% da receita, e não sobre a folha.	✓ — substitutiva
8	Quem compra a produção do segurado especial é quem recolhe.	✓ — sub-rogação
9	A multa por atraso na declaração é devida ainda que o tributo esteja pago.	✓ — art. 32-A
10	O parcelamento interrompe a prescrição.	✓ — reconhecimento do débito
11	A prescrição não corre contra menores e incapazes.	✓ — art. 103, § único
12	A Administração tem 10 anos para anular ato favorável, salvo má-fé.	✓ — art. 103-A
13	Apropriação e sonegação previdenciárias têm a mesma pena.	✓ — 2 a 5 anos + multa
14	A justificação administrativa não supre registro público.	✓ — art. 108
15	Não se exige esgotamento da via administrativa para ir ao Judiciário.	✓ !

PARTE 5 — PROTOCOLO PARA QUESTÕES DE CUSTEIO

```
① QUEM É O CONTRIBUINTE?
   segurado · empresa · equiparado · empregador doméstico ·
   produtor rural · agroindústria

② QUAL A BASE DE CÁLCULO?
   salário de contribuição · folha · receita bruta ·
   comercialização da produção · nota fiscal

③ A PARCELA INTEGRA?
   retribui o trabalho?  ·  é habitual?  ·  alcança TODOS?

④ QUAL A ALÍQUOTA?
   7,5/9/12/14 · 20 · 11 · 5 · 1/2/3 · 1,2 · 2,5 · 5

⑤ HÁ TETO?
   segurado SIM · empresa NÃO

⑥ QUEM RECOLHE E ATÉ QUANDO?
   7 (doméstico) · 15 (CI/facultativo) · 20 (empresa)
   sem banco → ANTECIPA

⑦ QUAL O PRAZO EXTINTIVO?
   custeio 5 e 5 · benefício 10 e 5

⑧ RELEIA O COMANDO
   "correta" ou "incorreta"? Caçe as palavras-alarme.
   E desconfie de qualquer VALOR EM REAIS.
```

PARTE 6 — MNEMÔNICOS DO VOLUME 4

Sigla	Conteúdo
C-O-C-A-M	Equiparados a empresa: Contribuinte individual · Obra · Cooperativa · Associação · Missão diplomática
C-P-A	Precisam da totalidade: Complementação de auxílio-doença · Previdência complementar · Assistência médica
50 · 6 · 14	Números do §9º: diárias · reembolso-creche · aprendiz
7,5 · 9 · 12 · 14	Alíquotas do empregado (por faixa)
20 · 11 · 5	Alíquotas do art. 21 (CI e facultativo)
20 − 9 = 11	Origem da alíquota do CI que presta serviço a empresa
20 · RAT · 20 · 15	As quatro contribuições do art. 22
1 · 2 · 3	RAT: leve · médio · grave
0,5 a 2,0	FAP
15→+12 · 20→+9 · 25→+6	Adicional da aposentadoria especial
1,2+0,1 · 2,5+0,1	Produtor rural PF · agroindústria
7 · 15 · 20	Prazos de recolhimento
2% / 20%	Multa do art. 32-A e seu teto
5 e 5 / 10 e 5	Prazos do custeio / do benefício
168-A / 337-A	Apropriação (repassar) / sonegação (suprimir)

NOTA

Meta: acertar **30/30** na Parte 3 e **15/15** na Parte 4, em menos de 6 minutos, sem consultar. Quando conseguir, o Volume 4 está dominado.

E, uma semana antes da prova, confira TODOS os valores em reais. Este volume é o que mais envelhece: teto, faixas de alíquota, cota do salário-família, limite de baixa renda e valor mínimo para execução fiscal.

SIMULADO 04 — CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL

Nível: Intermediário → Avançado · 40 questões · Tempo sugerido: 70 minutos

NOTA

Instruções. Sem consulta. Cronometre **70 minutos**. Marque as respostas em separado. **Conteúdo:** M23 a M31 (Lei 8.212/1991, arts. 15, 20 a 35-A, 45-A, 47 e 89; Lei 8.213/1991, arts. 55, §3º, 57, §6º, 103, 103-A, 108 e 109; EC 103/2019, art. 28; Lei 10.666/2003; Lei 11.457/2007; CTN; Súmula Vinculante nº 8; CP, arts. 168-A e 337-A).

PARTE 1 — QUESTÕES

BLOCO A — EMPRESA E SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (1 a 8)

01 (C/E). Considera-se empresa, para fins previdenciários, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, desde que com fins lucrativos.

02 (C/E). Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional enquadram-se no conceito previdenciário de empresa.

03 (Múltipla). NÃO se equipara a empresa: a) a cooperativa b) a missão diplomática estrangeira c) o contribuinte individual, em relação a quem lhe presta serviço d) a pessoa física dona de obra de construção civil e) o segurado facultativo

04 (C/E). O limite mínimo do salário de contribuição corresponde sempre ao salário mínimo vigente.

05 (C/E). O limite máximo do salário de contribuição aplica-se tanto à contribuição do segurado quanto à contribuição patronal.

06 (C/E). O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, inclusive para efeito de cálculo do salário de benefício.

07 (C/E). O salário de contribuição do segurado facultativo corresponde ao valor por ele declarado.

08 (C/E). A contribuição previdenciária incide apenas sobre os valores efetivamente pagos ao segurado.

BLOCO B — PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES (9 a 15)

09 (C/E). Os benefícios da previdência social não integram o salário de contribuição.

10 (C/E). As férias gozadas não integram o salário de contribuição.

11 (C/E). O valor da assistência médica prestada por serviço próprio da empresa não integra o salário de contribuição, independentemente do universo de empregados alcançado.

12 (C/E). A participação nos lucros ou resultados não integra o salário de contribuição em qualquer hipótese.

13 (Múltipla). O limite de idade para que o reembolso-creche não integre o salário de contribuição é de: a) 3 anos b) 5 anos c) 6 anos d) 7 anos e) 12 anos

14 (C/E). As diárias para viagem que excedam cinquenta por cento da remuneração mensal integram o salário de contribuição apenas quanto à parcela excedente.

15 (C/E). O rol de parcelas não integrantes do salário de contribuição é exemplificativo.

BLOCO C — CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (16 a 21)

16 (C/E). As alíquotas do segurado empregado, após a EC nº 103/2019, são de 8%, 9% e 11%.

17 (C/E). O segurado empregado cujo salário se enquadre na faixa de 14% contribui com esse percentual sobre a totalidade do salário de contribuição.

18 (Múltipla). A alíquota de contribuição do MEI é de: a) 20% b) 11% c) 8% d) 5% e) 14%

19 (C/E). O segurado que contribui com alíquota de 11% sobre o salário mínimo faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

20 (C/E). O contribuinte individual que presta serviço a empresa é responsável pelo recolhimento da própria contribuição.

21 (C/E). O contribuinte individual pode deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição.

BLOCO D — CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS (22 a 28)

22 (Múltipla). As alíquotas do RAT são de: a) 1%, 2% e 3% b) 1%, 3% e 5% c) 2%, 4% e 6% d) 5%, 10% e 15% e) 6%, 9% e 12%

23 (C/E). O enquadramento da empresa nas alíquotas do RAT considera o grau de risco da função exercida por cada empregado individualmente.

24 (Múltipla). O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) varia de: a) 0,5 a 1,0 b) 0,5 a 2,0 c) 1,0 a 2,0 d) 1,0 a 3,0 e) 0,1 a 1,5

25 (C/E). O adicional destinado ao financiamento da aposentadoria especial corresponde a 6, 9 ou 12 pontos percentuais, conforme a atividade permita a aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos, respectivamente.

26 (C/E). Sobre a remuneração paga a contribuintes individuais incide a contribuição patronal de 20% e o RAT.

27 (C/E). As contribuições destinadas ao SESI, SENAI e SEBRAE integram o custeio da Previdência Social.

28 (Múltipla). A contribuição da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional corresponde a: a) 20% da folha b) 2,5% da receita c) 5% da receita bruta d) 15% da receita e) 1,2%

BLOCO E — PRODUÇÃO RURAL E ARRECADAÇÃO (29 a 35)

29 (C/E). A contribuição do segurado especial é de 2% sobre a receita bruta da comercialização da produção.

30 (C/E). A agroindústria contribui com 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, além de 0,1% para o financiamento dos benefícios acidentários.

31 (C/E). O segurado especial pode optar por contribuir sobre a folha de salários, em vez da comercialização da produção.

32 (Múltipla). O empregador doméstico deve recolher as contribuições até o dia: a) 5 b) 7 c) 10 d) 15 e) 20

33 (C/E). Não havendo expediente bancário na data do vencimento, o recolhimento deve ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

34 (C/E). A empresa que comprovar não ter efetuado o desconto da contribuição do segurado fica desobrigada do respectivo recolhimento.

35 (C/E). Compete ao INSS arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias.

BLOCO F — PRAZOS, CRIMES E PROCESSO (36 a 40)

36 (C/E). O prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de dez anos, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991.

37 (Múltipla). O prazo decadencial para o segurado requerer a revisão do ato de concessão do benefício é de: a) 3 anos b) 5 anos c) 10 anos d) 15 anos e) não há prazo

38 (C/E). A prescrição das prestações previdenciárias vencidas corre inclusive contra os menores e incapazes.

39 (C/E). Deixar de repassar à previdência social as contribuições descontadas dos segurados configura o crime de sonegação de contribuição previdenciária.

40 (C/E). A justificação administrativa pode ser utilizada para suprir a falta de registro público de nascimento.

PARTE 2 — GABARITO COMENTADO

🚫 **PARE**

⛔ **Só leia depois de responder tudo.**

🔑 GABARITO RÁPIDO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E	C	**e**	E	E	E	C	E	E	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	E	**c**	E	E	E	E	**d**	E	E

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	**a**	E	**b**	E	E	E	**c**	E	C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	**b**	E	E	E	E	**c**	E	E	E

📖 COMENTÁRIOS

#	Gab.	Comentário	Fundamento
01	**E**	É **"com fins lucrativos OU NÃO"**.	L.8.212 art. 15, I
02	**C**	Os órgãos públicos **são** empresa (não apenas equiparados).	art. 15, I
03	**e**	Rol **C-O-C-A-M**. O facultativo não exerce atividade que gere tomada de serviços.	art. 15, § único
04	**E**	É o **piso da categoria** e, na sua falta, o salário mínimo — proporcional.	art. 28, §3º
05	**E**	O **teto** é só do **segurado**; a patronal é **sem limite**.	art. 28, §5º; art. 22, I
06	**E**	Integra o SC, **exceto** para cálculo de benefício.	art. 28, §7º
07	**C**	Valor declarado, observado o teto.	art. 28, IV
08	**E**	Alcança valores **pagos, DEVIDOS ou creditados**.	art. 28, I
09	**E**	**Salvo o salário-maternidade**, que **integra**.	art. 28, §2º e §9º, "a"
10	**E**	Férias **gozadas INTEGRAM**; as **indenizadas** é que não.	art. 28, §9º, "d"
11	**E**	Exige cobertura à **TOTALIDADE** dos empregados e dirigentes.	art. 28, §9º, "q"
12	**E**	Só não integra quando paga **conforme lei específica**.	art. 28, §9º, "j"
13	**c**	**6 anos**.	art. 28, §9º, "s"
14	**E**	Integram pelo **VALOR TOTAL**, não só o excedente.	art. 28, §8º ❗
15	**E**	O rol é **TAXATIVO** — exceção de base de cálculo, interpretação restritiva.	art. 28, §9º
16	**E**	Tabela **antiga**. Hoje: **7,5 · 9 · 12 · 14%**.	EC 103, art. 28
17	**E**	Progressividade **POR FAIXA** — a alíquota **efetiva** é menor.	EC 103, art. 28
18	**d**	MEI: **5%** sobre o salário mínimo.	L.8.212 art. 21, §2º
19	**E**	Perde a aposentadoria por **tempo** e a **contagem recíproca**, salvo complementação.	art. 21, §3º
20	**E**	A **empresa** desconta e recolhe.	L.10.666/2003, art. 4º
21	**C**	**45%** da patronal, **limitada a 9%** do SC — daí os 11%.	L.8.212 art. 30, §4º
22	**a**	Leve **1%**, médio **2%**, grave **3%**.	art. 22, II
23	**E**	É pela **ATIVIDADE PREPONDERANTE** da empresa.	art. 22, II
24	**b**	FAP de **0,5 a 2,0** — metade ou dobro.	❗ norma infralegal
25	**E**	**Inverso:** 15 anos → **+12**; 20 → **+9**; 25 → **+6**.	L.8.213 art. 57, §6º
26	**E**	Incide a patronal de 20%, mas **não o RAT**.	art. 22, II e III
27	**E**	São **contribuições de TERCEIROS** — não previdenciárias.	—
28	**c**	**5% da receita bruta**, contribuição **substitutiva**.	art. 22, §6º
29	**E**	**1,2%** + 0,1% — a alíquota de 2% é a **antiga**.	art. 25 ❗
30	**C**	2,5% + 0,1%, substituindo a folha.	art. 22-A
31	**E**	A **opção** é só do **produtor rural pessoa física**.	art. 25, §13 ❗

#	Gab.	Comentário	Fundamento
32	**b**	**Dia 7** — Simples Doméstico.	LC 150/2015 ❗
33	**E**	**ANTECIPA** para o dia útil anterior.	art. 30, I, "b"
34	**E**	O desconto **se presume feito**; a empresa é **diretamente responsável**.	art. 33, §5º
35	**E**	Compete à **Receita Federal**.	L.11.457/2007
36	**E**	**5 anos** — arts. 45 e 46 são **inconstitucionais**.	Súmula Vinculante nº 8
37	**c**	**10 anos** para revisão do ato de concessão.	L.8.213 art. 103
38	**E**	**Não corre** contra menores, incapazes e ausentes.	art. 103, § único
39	**E**	É **apropriação indébita previdenciária** (art. 168-A), não sonegação.	CP arts. 168-A e 337-A
40	**E**	**Vedado** quanto a **registro público**.	L.8.213 art. 108

PARTE 3 — DIAGNÓSTICO

3.1 Sua nota

```
ACERTOS: _____ / 40        PERCENTUAL: _____ %
```

Faixa	Diagnóstico	Ação
36–40 (90–100%)	🟢 Volume 4 dominado	Avance para o Volume 5
32–35 (80–89%)	🟢 Bom	Revise só os blocos com erro
28–31 (70–79%)	🟡 Atenção	Refaça os módulos dos blocos com erro
20–27 (50–69%)	🟠 Insuficiente	Refaça todo o Volume 4
< 20 (< 50%)	🔴 Crítico	Recomece pelo M23, com leitura da lei seca

3.2 Desempenho por bloco

Bloco	Questões	Acertos	%	Módulo a revisar se < 70%
A — Empresa e SC	01–08	___/8	___%	`M23` e `M24`
B — Parcelas	09–15	___/7	___%	Módulo 25 — Parcelas integrantes e não integrantes
C — Contribuição dos segurados	16–21	___/6	___%	Módulo 26 — Contribuição dos segurados
D — Contribuição das empresas	22–28	___/7	___%	Módulo 27 — Contribuição das empresas
E — Rural e arrecadação	29–35	___/7	___%	`M28` e `M29`
F — Prazos, crimes e processo	36–40	___/5	___%	`M30` e `M31`

3.3 As 12 questões que mais derrubam neste simulado

> NOTA
>
> **05 · 09 · 11 · 14 · 17 · 21 · 25 · 26 · 29 · 33 · 36 · 39**
>
> Se errou **quatro ou mais**, releia o **Pegadinhas do Volume 4** inteiro antes de seguir. Elas concentram: teto da patronal (05), exceção do salário-maternidade (09), requisito da totalidade (11), regra "tudo ou nada" das diárias (14), progressividade por faixa (17), conta dos 11% (21), inversão do adicional (25), RAT e CI (26), atualização legislativa (29), antecipação de prazo (33), SV 8 (36) e distinção entre os crimes (39).

3.4 Caderno de Erros

```
ERRO #___
Simulado: 04 — Questão ___
Assunto:
O que eu pensei:
O correto:
Por que errei:  (☐ não sabia  ☐ li rápido  ☐ confundi alíquotas  ☐ erro de prazo
                 ☐ desatualizado)
Como a banca me enganou:
Vira flashcard? ☐ Sim ☐ Não
```

➡️ PRÓXIMO PASSO

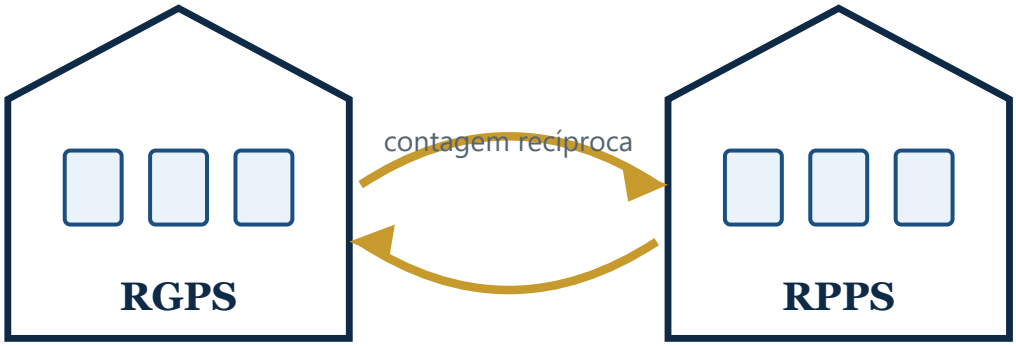
- **≥ 80%** → siga para o **Volume 5 — EC 103 aprofundada, RPPS e legislações especiais**.
- **< 80%** → refaça os módulos indicados, deixe o Anki rodar por 3 dias e **refaça este simulado**.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> ❗ **Tarefa obrigatória ao fechar o Volume 4:** abra o Planalto e o gov.br e **confira todos os valores em reais** marcados com ❗ nos módulos M24, M26, M27 e M28 — teto, faixas de alíquota, cota do salário-família, limite de baixa renda e valor mínimo para execução fiscal. **Este é o volume que mais envelhece.**

VOLUME 5

RPPS, LEGISLAÇÕES ESPECIAIS E COMPLEMENTAR

Regime próprio · Contagem recíproca · Pensões especiais · Seguro-defeso



MÓDULO 32 — RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CF, art. 40 (redação da EC nº 103/2019)

Prioridade 4 — Muito importante · Estudo: E + D + L + Q + A · ~4h

> NOTA
> **Abertura do Volume 5.** Você não vai trabalhar com RPPS no INSS — mas a banca cobra a **comparação** entre os regimes e as **regras de trânsito** entre eles (contagem recíproca, CTC, compensação). Concentre-se no que **diferencia** o RPPS do RGPS.

---

1. O CONCEITO

> NOTA
> **CF, art. 40, *caput*:** O regime próprio de previdência social dos **servidores titulares de cargos efetivos** terá caráter **contributivo e SOLIDÁRIO**, mediante contribuição do **respectivo ente federativo**, de **servidores ativos**, de **aposentados** e de **pensionistas**, observados critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**.

1.1 Os quatro elementos do *caput*

```
① SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EFETIVOS
② caráter CONTRIBUTIVO e SOLIDÁRIO
③ contribuição do ENTE + ATIVOS + APOSENTADOS + PENSIONISTAS
④ EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
```

> PRIORIDADE MÁXIMA
> **A palavra "SOLIDÁRIO" é exclusiva do RPPS.** O art. 201 (RGPS) fala em "contributivo e de filiação obrigatória" — **não** usa "solidário".
>
> **Aposentados e pensionistas CONTRIBUEM no RPPS.** No RGPS, o art. 195, II, veda expressamente a incidência sobre aposentadoria e pensão. **É uma das maiores diferenças entre os regimes.**
>
> "Assim como no RGPS, no RPPS não incide contribuição sobre proventos de aposentadoria." — **ERRADO.**
>
> **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a contribuição de inativos incide sobre a parcela que supera determinado limite, na forma do art. 40, §§ 18 e 21, da CF, com alterações.

---

2. ●● RGPS × RPPS — O QUADRO COMPARATIVO DEFINITIVO

Critério	RGPS (art. 201)	RPPS (art. 40)
Destinatário	Trabalhadores em geral	**Servidores titulares de cargo EFETIVO**
Caráter	Contributivo e de **filiação obrigatória**	Contributivo e **SOLIDÁRIO**
Gestor	**INSS** (nacional)	Unidade gestora **de cada ente**
Quem contribui	Segurados e empresas	Ente + **ativos + aposentados + pensionistas**
Incide sobre proventos?	✗ **Não** (art. 195, II)	✓ **Sim** !
Teto	Teto do RGPS	Teto do RGPS **se instituída** previdência complementar !
Idade (União)	65 H / 62 M	**65 H / 62 M**
Aposentadoria compulsória	✗ **Não existe**	✓ **70 anos** (ou **75**, por LC)
Instituição de novos regimes	—	**VEDADA** pela EC 103 !
Norma de regência	Leis federais	**Lei de cada ente**, observadas normas gerais

PRIORIDADE MÁXIMA

● **A aposentadoria COMPULSÓRIA é exclusiva do RPPS.** No RGPS **não existe** aposentadoria compulsória por idade — o que existe é a **faculdade da empresa** de requerer a aposentadoria do empregado aos 70 (H) / 65 (M) anos, com indenização (art. 51 da Lei 8.213 — M17). São institutos **diferentes**.

🧠 **"Solidário, compulsório e inativo contribuinte: as três marcas do RPPS."**

---

3. ● AS APOSENTADORIAS NO RPPS (art. 40, §1º)

Inc.	Modalidade	Regra
I	**Incapacidade permanente**	No **cargo em que estiver investido**, quando **insuscetível de readaptação**; avaliações periódicas **obrigatórias**
II	**COMPULSÓRIA**	Aos **70 anos**, ou aos **75 anos** na forma de **lei complementar**; proventos **proporcionais** ao tempo de contribuição
III	**Voluntária**	Na União: **65 anos (H) / 62 anos (M)**; nos demais entes, idade fixada por **emenda** à Constituição estadual ou Lei Orgânica

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Três detalhes de ouro do inciso I:** a incapacidade é aferida **no cargo** (não para qualquer atividade, como no RGPS), exige **insuscetibilidade de readaptação** e impõe **avaliações periódicas obrigatórias**.

🎯 **Inciso II:** os proventos da compulsória são **PROPORCIONAIS** ao tempo de contribuição — não integrais.

🎯 **Inciso III:** a EC 103 **descentralizou** a fixação da idade mínima. Cada Estado e Município define a sua **por emenda constitucional ou à Lei Orgânica**.

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os requisitos de **tempo de contribuição e de cargo** dependem de **lei complementar do respectivo ente**.

---

4. VEDAÇÃO DE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS (art. 40, §4º)

NOTA

É **vedada** a adoção de requisitos ou critérios diferenciados, **ressalvadas** as hipóteses dos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

```
AS QUATRO RESSALVAS (todas por LEI COMPLEMENTAR)
§4º-A ..... servidores com DEFICIÊNCIA
§4º-B ..... agentes PENITENCIÁRIOS, SOCIOEDUCATIVOS e POLICIAIS
§4º-C ..... exposição a AGENTES químicos, físicos e biológicos nocivos
§5º ....... PROFESSORES – idade reduzida em 5 anos
            (educação infantil, fundamental e médio)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Compare com o RGPS (art. 201, §1º — M18):** lá são **DUAS** ressalvas (PcD e agentes nocivos). No **RPPS são QUATRO** — acrescentam-se **agentes de segurança** e **professores** em dispositivo próprio.

🧠 **"RGPS: 2 ressalvas. RPPS: 4."**

---

5. PROVENTOS: PISO E TETO (art. 40, §2º)

NOTA

Os proventos **não poderão ser inferiores** ao **salário mínimo** (art. 201, §2º) nem **superiores ao limite máximo do RGPS**, observado o disposto nos §§ 14 a 16.

```
PISO ..... 1 salário mínimo
TETO ..... limite máximo do RGPS  →  MAS só se o ente tiver instituído
            REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (art. 40, §14)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A lógica da troca:** o ente só pode limitar os proventos ao teto do RGPS **se oferecer** previdência complementar aos seus servidores. Sem complementar, não há teto.

🎯 **§16:** a adesão do servidor já em exercício ao regime complementar é **facultativa** — exige **prévia e expressa opção**.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 40, §§ 14 a 16, da CF.

---

6. ● QUEM ESTÁ NO RPPS E QUEM NÃO ESTÁ (art. 40, §13)

NOTA

Ao servidor ocupante **exclusivamente de cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de **outro cargo temporário**, inclusive mandato eletivo, ou de **emprego público**, aplica-se o **REGIME GERAL** de previdência social.

```
NO RPPS
✓ servidor titular de CARGO EFETIVO, no ente que tenha RPPS instituído

NO RGPS
✗ exclusivamente CARGO EM COMISSÃO
✗ cargo TEMPORÁRIO
✗ MANDATO ELETIVO (não vinculado a RPPS)
✗ EMPREGO PÚBLICO (celetista)
✗ servidor efetivo de ente SEM RPPS instituído
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Revisão do M10:** essa tabela é a mesma do quadro do servidor público. Vale a pena reler os dois módulos juntos.

---

7. ● A VEDAÇÃO DE NOVOS RPPS (art. 40, §22) ⚠

NOTA

Vedada a instituição de NOVOS regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, **normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade** em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre os **requisitos para sua EXTINÇÃO** e consequente **migração para o RGPS**.

PRIORIDADE MÁXIMA

● **É uma das novidades mais cobradas da EC 103/2019.** Nenhum ente pode **criar** um RPPS a partir da Emenda. Os existentes podem ser **extintos**, migrando os servidores ao RGPS.

✗ "Os Municípios podem instituir regimes próprios de previdência social, observadas as normas gerais." — **ERRADO** após a EC 103/2019.

7.1 Outras vedações relevantes

```
§10 ..... vedada a contagem de TEMPO FICTÍCIO para qualquer efeito
§20 ..... vedada a existência de MAIS DE UM RPPS e de mais de um
          ÓRGÃO GESTOR por ente federativo
```

MEMORIZE

🧠 **"Um ente, um regime, um gestor — e nada de tempo fictício."**

---

8. 🟠 PENSÃO POR MORTE NO RPPS (art. 40, §7º)

NOTA

A pensão por morte será concedida **nos termos de lei do respectivo ente federativo**, as quais deverão ser, **no mínimo, iguais às do RGPS** — observado o piso do art. 201, §2º, quando se tratar da **única fonte de renda formal** auferida pelo dependente.

COMO CAI NA PROVA

🎯 **O RGPS funciona como PISO NORMATIVO:** o ente pode conceder mais, nunca menos.

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 40, §7º, e regras de cálculo do art. 23 da EC 103/2019 (M20), aplicáveis aos servidores federais.

---

9. ⚠️ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **"Solidário" é palavra do art. 40**, não do art. 201.
2. **No RPPS, aposentados e pensionistas CONTRIBUEM** ⚠️ — no RGPS, não.
3. **Aposentadoria compulsória (70 ou 75) só existe no RPPS**, com proventos **proporcionais**.
4. **A incapacidade no RPPS é aferida NO CARGO**, com avaliações periódicas obrigatórias.
5. **RGPS tem 2 ressalvas de critério diferenciado; RPPS tem 4.**
6. **O teto do RGPS só se aplica ao RPPS se instituída a previdência complementar.**
7. **É VEDADA a instituição de novos RPPS** ⚠️.
8. **Vedado tempo fictício e mais de um regime/gestor por ente.**
9. **Cargo em comissão, temporário, mandato eletivo e emprego público → RGPS.**

---

10. 🎧 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"O RPPS tem caráter contributivo e de filiação obrigatória."	❌	é **contributivo e SOLIDÁRIO**
2	"No RPPS não incide contribuição sobre proventos de aposentadoria."	❌	**incide** ❗ — aposentados e pensionistas contribuem
3	"A aposentadoria compulsória aplica-se igualmente ao RGPS e ao RPPS."	❌	é **exclusiva do RPPS**
4	"Os proventos da aposentadoria compulsória são integrais."	❌	**proporcionais** ao tempo de contribuição
5	"Os Municípios podem instituir novos regimes próprios."	❌	**VEDADO** pela EC 103 ❗
6	"É admitida a contagem de tempo fictício no RPPS, se prevista em lei local."	❌	**vedada** (art. 40, §10)
7	"O ente pode manter mais de um RPPS, desde que com gestor único."	❌	vedados **ambos** (art. 40, §20)
8	"O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão vincula-se ao RPPS."	❌	vincula-se ao **RGPS** (§13)
9	"A incapacidade permanente no RPPS é aferida em relação ao cargo em que o servidor estiver investido."	✅	art. 40, §1º, I
10	"As regras de pensão por morte do RPPS devem ser, no mínimo, iguais às do RGPS."	✅	art. 40, §7º
11	"O RPPS destina-se aos servidores titulares de cargos efetivos."	✅	art. 40, *caput*

11. 📋 RESUMO

- **RPPS (art. 40):** servidores titulares de **cargo efetivo**; caráter **contributivo e SOLIDÁRIO**; contribuem **ente, ativos, aposentados e pensionistas** ❗; **equilíbrio financeiro e atuarial**.
- **Aposentadorias (§1º): incapacidade permanente** (no cargo, insuscetível de readaptação, avaliações periódicas) · **compulsória** aos **70** ou **75** anos, com proventos **proporcionais** · **voluntária** aos **65 (H) / 62 (M)** na União, e conforme emenda local nos demais entes.
- **§4º:** vedação de critérios diferenciados, com **quatro ressalvas** por LC — **PcD**, **agentes de segurança**, **agentes nocivos** e **professores** (−5 anos).
- **§2º:** proventos entre **1 salário mínimo** e o **teto do RGPS**, este último **apenas se instituída a previdência complementar** (§14), de adesão **facultativa** ao servidor em exercício (§16).
- **§13:** cargo em comissão, temporário, mandato eletivo e emprego público → **RGPS**.
- **§22: VEDADA a instituição de novos RPPS** ❗; LC federal fixa normas gerais e requisitos de **extinção** e migração ao RGPS.
- **§10 e §20:** vedados **tempo fictício** e **mais de um regime ou gestor** por ente.
- **§7º:** pensão por morte do RPPS **no mínimo igual** à do RGPS.

12. MEMORIZAÇÃO

```
AS TRÊS MARCAS DO RPPS
  SOLIDÁRIO · COMPULSÓRIA (70/75) · INATIVO CONTRIBUI

RESSALVAS DE CRITÉRIO DIFERENCIADO
  RGPS ..... 2   (PcD · agentes nocivos)
  RPPS ..... 4   (PcD · agentes de segurança · agentes nocivos · professor)

VEDAÇÕES DA EC 103
  ✗ instituir NOVOS RPPS
  ✗ tempo FICTÍCIO
  ✗ mais de um REGIME ou GESTOR por ente

TETO DO RGPS NO RPPS
  só se instituída PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (adesão facultativa ao servidor)

QUEM VAI PARA O RGPS
  comissão exclusiva · temporário · mandato eletivo · emprego público ·
  ente sem RPPS
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
>
> *"No RPPS, o aposentado continua pagando."*
>
> *"Um ente, um regime, um gestor — e ninguém cria RPPS novo."*

---

13. QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos tem caráter contributivo e solidário.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** CF, art. 40, *caput*.

Q2 (Múltipla). A aposentadoria compulsória no RPPS ocorre aos: a) 65 anos b) 62 anos c) **70 anos, ou 75 na forma de lei complementar** ✓ d) 75 anos para ambos os sexos, sem exceção e) 60 anos

> **NOTA**
>
> **GABARITO: C.** Art. 40, §1º, II, com proventos **proporcionais**.

Q3 (C/E). Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão aplica-se o regime geral de previdência social.

> **NOTA**
>
> **CERTO.** Art. 40, §13.

MÉDIO

Q4 (C/E). Assim como ocorre no RGPS, no RPPS não incide contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e sobre as pensões.

> NOTA
> **ERRADO.** O *caput* do art. 40 é expresso ao prever a contribuição **de aposentados e pensionistas** no RPPS. A não incidência do art. 195, II, da CF alcança apenas **aposentadoria e pensão concedidas pelo RGPS**. **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a incidência recai sobre a parcela que supera limite fixado (art. 40, §§ 18 e 21).

Q5 (C/E). Os Estados e Municípios podem instituir novos regimes próprios de previdência social, desde que observadas as normas gerais fixadas em lei complementar federal.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 40, §22, com a redação da EC nº 103/2019, **VEDA a instituição de novos RPPS**. A lei complementar federal disciplina apenas os **já existentes**, inclusive quanto aos requisitos para sua **extinção** e migração ao RGPS.

Q6 (C/E). A aposentadoria por incapacidade permanente no RPPS pressupõe a incapacidade para qualquer atividade que garanta a subsistência do servidor.

> NOTA
> **ERRADO.** No **RPPS**, a incapacidade é aferida **no cargo em que o servidor estiver investido**, quando **insuscetível de readaptação** (art. 40, §1º, I). O critério de "qualquer atividade que garanta a subsistência" é o do **RGPS** (art. 42 da Lei 8.213 — M16).

Q7 (C/E). É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora em cada ente federativo.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 40, §20.

DIFÍCIL

Q8 (C/E). Os proventos de aposentadoria no RPPS estão limitados ao teto do RGPS independentemente da instituição de regime de previdência complementar pelo ente federativo.

> NOTA
> **ERRADO.** A limitação ao teto do RGPS pressupõe que o ente tenha **instituído o regime de previdência complementar** para seus servidores (art. 40, §§ 2º e 14). Sem previdência complementar, **não há** o teto.

Q9 (C/E). As ressalvas à vedação de critérios diferenciados no RPPS abrangem servidores com deficiência, agentes de segurança, servidores expostos a agentes nocivos e professores.

> NOTA
> **CERTO.** Art. 40, §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º — **quatro** ressalvas, todas por **lei complementar**. Compare com o **RGPS**, que tem apenas **duas** (art. 201, §1º).

Q10 (C/E). A lei do ente federativo que discipline a pensão por morte no RPPS pode estabelecer regras menos favoráveis que as do RGPS, em razão da autonomia federativa.

> NOTA
> **ERRADO.** O art. 40, §7º, determina que as regras sejam, **no mínimo, iguais às do RGPS**. O regime geral funciona como **piso normativo** — o ente pode conceder mais, nunca menos.

---

14. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **RPPS:** cargo **efetivo**, **contributivo e SOLIDÁRIO**, contribuem **ente + ativos + aposentados + pensionistas** . Aposentadorias: **incapacidade no cargo** · **compulsória 70/75 com proventos proporcionais** · **voluntária 65/62** na União. **4 ressalvas** (RGPS tem 2). **Teto só com previdência complementar. Vedado:** novos RPPS · tempo fictício · mais de um regime/gestor. **RGPS para:** comissão, temporário, mandato eletivo, emprego público, ente sem RPPS.

15 MINUTOS

1. Recite o *caput* do art. 40 com os quatro elementos.
2. Preencha o quadro comparativo RGPS × RPPS do item 2.
3. Diga as três modalidades de aposentadoria do §1º e o detalhe de cada uma.
4. Liste as quatro ressalvas e compare com as duas do RGPS.
5. Explique a condição para aplicação do teto do RGPS ao RPPS.
6. Recite as três vedações da EC 103.

CHECKLIST

- [ ] Li o art. 40 da CF **inteiro**, com a redação da EC nº 103/2019
- [ ] Preencho o quadro RGPS × RPPS sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 8/10 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 33 — CONTAGEM RECÍPROCA, CTC E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CF, arts. 201, §9º, e 202 · Lei nº 8.213/1991, arts. 94 a 99 · Lei nº 9.796/1999

Prioridade 4 — Muito importante · Estudo: E + D + L + Q + A · ~4h

> NOTA
>
> **As regras de trânsito entre regimes.** Um trabalhador raramente passa a vida inteira em um só regime. Este módulo ensina como o **tempo viaja** entre RGPS e RPPS (contagem recíproca), como isso se **documenta** (CTC), como os regimes **acertam contas** (compensação financeira) — e fecha com o **terceiro pilar**, a previdência complementar.

1. ● CONTAGEM RECÍPROCA

1.1 A base constitucional

NOTA

CF, art. 201, §9º: Para fins de **aposentadoria**, será assegurada a **contagem recíproca** do tempo de contribuição entre o **RGPS** e os **regimes próprios**, e **destes entre si**, observada a **compensação financeira**, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

```
CONTAGEM RECÍPROCA
├── o TEMPO viaja com o trabalhador entre regimes
├── serve para fins de APOSENTADORIA
├── alcança RGPS ⇔ RPPS  e  RPPS ⇔ RPPS
└── os regimes se COMPENSAM FINANCEIRAMENTE entre si
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A expressão "e destes entre si"** foi acrescentada pela EC 103/2019 — o tempo também transita **entre RPPS diferentes** (de um Município para um Estado, por exemplo).

🎯 **§9º-A (EC 103):** a contagem recíproca alcança também o **tempo de serviço MILITAR**, com compensação financeira entre as receitas dos militares e as dos demais regimes.

1.2 ●● AS QUATRO REGRAS DO ART. 96 DA LEI 8.213/1991

NOTA

"Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:"

Inc.	Regra
I	**NÃO** será admitida a contagem **EM DOBRO** ou em outras **condições especiais**
II	É **VEDADA** a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, **quando CONCOMITANTES**
III	**NÃO** será contado por um sistema o tempo de serviço **já utilizado** para concessão de aposentadoria pelo outro
IV	O tempo **anterior ou posterior à obrigatoriedade** de filiação só será contado mediante **INDENIZAÇÃO**

MEMORIZE

🧠 **Mnemônico: "D-C-U-I"** → **D**obro (vedado) · **C**oncomitância (vedada) · **U**tilizado (não reconta) · **I**ndenização (para tempo sem contribuição).

As quatro regras explicadas

① **Nada de dobro nem de condições especiais.** O tempo especial (exposição a agentes nocivos) **não é convertido** na contagem recíproca — vai "puro", ano por ano.

② **Nada de tempo concomitante.** Quem foi servidor e, ao mesmo tempo, empregado da iniciativa privada, **não soma** os dois períodos — conta **uma vez só**.

③ **Nada de reaproveitar.** Tempo já utilizado para obter aposentadoria em um regime **não serve** para obter outra no segundo regime.

④ **Indenização para tempo sem contribuição.** Períodos anteriores à obrigatoriedade de filiação só entram mediante **indenização**:

```
INDENIZAÇÃO (art. 96, IV, e art. 45-A da Lei 8.212 — revisão do M30)
├── juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente ⚠️
└── multa de 10% ⚠️
```

⊗ **ASSERTIVA ERRADA**

❌ "Na contagem recíproca, o tempo especial é convertido em comum com o fator de conversão." — **ERRADO.** ❌ "Períodos concomitantes de serviço público e privado somam-se na contagem recíproca." — **ERRADO.**

---

2. ● CTC — CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

2.1 O que é

Documento oficial que **certifica** o tempo de contribuição do segurado em determinado regime, para que seja **aproveitado** em outro.

```
REGIME DE ORIGEM  →  emite a CTC  →  REGIME INSTITUIDOR
(onde o tempo foi        (documento)      (onde o benefício
 cumprido)                                  será concedido)
```

2.2 ● Regras essenciais

```
✓ A CTC é emitida pelo regime ONDE O TEMPO FOI CUMPRIDO
✓ Deve indicar o período, a fonte de informação e o valor da remuneração ⚠️
✗ VEDADA a emissão de CTC para tempo JÁ UTILIZADO em benefício
✗ VEDADA a emissão de CTC de tempo com contribuição inferior à mínima ⚠️
✗ VEDADA a contagem de tempo FICTÍCIO
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A CTC não cria direito — ela DOCUMENTA tempo.** É a prova documental da contagem recíproca.

⚠️ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — os requisitos formais da CTC constam do Decreto 3.048/1999, de portarias e da IN PRES/INSS nº 128/2022, alterados com frequência.

🎯 **Ponto importante para quem recolheu com alíquota reduzida (M26):** quem contribuiu com **11% ou 5% não tem direito à contagem recíproca** — logo, **não obtém CTC** desses períodos, salvo **complementação** até os 20%.

3. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES

Lei nº 9.796/1999

NOTA

É o **acerto de contas** entre os regimes: aquele que **concede** o benefício recebe do outro a parcela correspondente ao tempo nele cumprido.

```
REGIME INSTITUIDOR ..... concede o benefício e RECEBE a compensação
REGIME DE ORIGEM ....... recebeu as contribuições no passado e PAGA
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A compensação é entre os REGIMES**, não com o segurado. O beneficiário não participa desse acerto — para ele, o benefício é um só.

CONFERIR NA FONTE OFICIAL — Lei nº 9.796/1999 e regulamentação (Comprev).

4. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (CF, art. 202)

4.1 O conceito e os quatro atributos

NOTA

CF, art. 202: O regime de **previdência privada**, de caráter **complementar** e organizado de forma **AUTÔNOMA** em relação ao regime geral, será **FACULTATIVO**, baseado na **constituição de RESERVAS** que garantam o benefício contratado, e regulado por **LEI COMPLEMENTAR**.

```
OS QUATRO ATRIBUTOS
①  COMPLEMENTAR
②  AUTÔNOMO em relação ao RGPS
③  FACULTATIVO
④  baseado na CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS  (regime de CAPITALIZAÇÃO)
+  regulado por LEI COMPLEMENTAR (LC 108/2001 e LC 109/2001)
```

MEMORIZE

Mnemônico: "C-A-F-R" → **C**omplementar · **A**utônomo · **F**acultativo · **R**eservas.

O contraste com o RGPS:

```
RGPS ............ público · obrigatório · REPARTIÇÃO SIMPLES (solidariedade)
COMPLEMENTAR .... privado · facultativo · CAPITALIZAÇÃO (reservas próprias)
```

4.2 As duas espécies de entidade

	EAPC — Aberta	EFPC — Fechada
Quem pode aderir	**Qualquer pessoa**	Apenas **empregados de patrocinador** ou **associados de instituidor**
Finalidade lucrativa	**Com** fins lucrativos	**SEM** fins lucrativos
Forma	Sociedade anônima	Fundação ou sociedade civil
Apelido	Planos de bancos e seguradoras	**Fundos de pensão**
Fiscalização	**SUSEP** !	**PREVIC** !

MEMORIZE

"Aberta é para todos e tem lucro. Fechada é para o grupo e não tem lucro."

! **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a estrutura de supervisão (SUSEP/PREVIC) e a vinculação ministerial podem mudar por reorganização administrativa.

4.3 🔴 As regras constitucionais que caem

§2º — Não integração ao contrato de trabalho:

> 📄 NOTA
> As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais **NÃO integram o contrato de trabalho** dos participantes, assim como, **à exceção dos benefícios concedidos**, **não integram a remuneração** dos participantes.

> 🎯 COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Coerência com o M25:** é por isso que a previdência complementar custeada pela empresa **não integra o salário de contribuição** — desde que **disponível à totalidade** dos empregados e dirigentes (o "P" do **C-P-A**).

§3º — A regra da PARIDADE no patrocínio público:

> 📄 NOTA
> É **vedado o aporte de recursos** a entidade de previdência privada pela União, Estados, DF e Municípios e suas entidades, **salvo na qualidade de PATROCINADOR**, situação na qual, **em hipótese alguma**, sua **contribuição normal poderá EXCEDER a do segurado**.

```
ENTE PÚBLICO PATROCINADOR
contribuição do PATROCINADOR  ≤  contribuição do PARTICIPANTE
(a paridade é TETO, não piso)
```

> ⚠ PRIORIDADE MÁXIMA
> 🔴 **"Em hipótese alguma poderá exceder a do segurado"** — expressão literal muito cobrada. O ente pode contribuir com **menos** ou com **igual**, **nunca com mais**.
>
> ❌ "O ente público patrocinador pode contribuir com o dobro do valor aportado pelo servidor." — **ERRADO.**

4.4 A previdência complementar do servidor (art. 40, §§14 a 16) — revisão do M32

```
① O ente institui a previdência complementar (por lei de iniciativa própria)
② A partir daí, os proventos do RPPS ficam limitados ao TETO DO RGPS
③ A adesão do servidor JÁ EM EXERCÍCIO é FACULTATIVA, mediante
   prévia e expressa OPÇÃO
④ A entidade deve ser de natureza pública e oferecer planos na
   modalidade de CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ⚠️
```

> ⚠ ATENÇÃO
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — art. 40, §§ 14 a 16, da CF, com redação da EC 103/2019.

5. 📊 OS TRÊS PILARES DA PREVIDÊNCIA BRASILEIRA

	RGPS	RPPS	Complementar
Base	CF art. **201**	CF art. **40**	CF art. **202**
Natureza	Pública	Pública	**Privada**
Filiação	**Obrigatória**	**Obrigatória**	**FACULTATIVA**
Regime financeiro	**Repartição simples**	Repartição/capitalização ⚠	**Capitalização (reservas)**
Norma	Lei ordinária	Lei do ente	**Lei complementar**
Gestor	INSS	Unidade gestora do ente	EAPC / EFPC
Teto	Teto do RGPS	Teto do RGPS (se houver complementar)	Contratual

6. ⚠ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Contagem recíproca vale para APOSENTADORIA**, e alcança RGPS↔RPPS **e RPPS↔RPPS**.
2. **D-C-U-I:** nada de **dobro/especial**, nada de **concomitância**, nada de **reaproveitar**, e tempo sem contribuição só com **indenização**.
3. **Tempo especial NÃO se converte** na contagem recíproca.
4. **Quem recolheu com 11% ou 5% não tem contagem recíproca** — salvo complementação.
5. **A compensação financeira é entre REGIMES**, não com o segurado.
6. **Complementar é C-A-F-R:** complementar, autônomo, facultativo, por reservas — e por **LC**.
7. **EAPC: aberta, com fins lucrativos. EFPC: fechada, sem fins lucrativos.**
8. **Patrocinador público: contribuição NUNCA superior à do participante.**
9. **A previdência complementar não integra o contrato de trabalho** nem, em regra, a remuneração.

7. PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"Na contagem recíproca admite-se a conversão de tempo especial em comum."	✗	vedada contagem em **condições especiais**
2	"Períodos concomitantes de serviço público e privado somam-se."	✗	**vedado** (art. 96, II)
3	"O tempo já utilizado para aposentadoria em um regime pode ser contado no outro."	✗	**vedado** (art. 96, III)
4	"O tempo anterior à obrigatoriedade de filiação é contado gratuitamente."	✗	exige **indenização**
5	"A contagem recíproca alcança apenas RGPS e RPPS, não os RPPS entre si."	✗	alcança **destes entre si** (EC 103)
6	"A compensação financeira é paga ao segurado."	✗	é **entre os regimes**
7	"O regime de previdência complementar é obrigatório para os empregados de empresa patrocinadora."	✗	é **facultativo**
8	"A previdência complementar é organizada de forma vinculada ao RGPS."	✗	de forma **AUTÔNOMA**
9	"A previdência complementar baseia-se no regime de repartição simples."	✗	baseia-se em **reservas** (capitalização)
10	"O ente público patrocinador pode contribuir com valor superior ao do participante, se previsto em lei."	✗	**em hipótese alguma** pode exceder
11	"As entidades fechadas de previdência complementar não têm fins lucrativos."	✓	correto
12	"As contribuições do empregador para a previdência complementar não integram o contrato de trabalho."	✓	art. 202, §2º

8. RESUMO

- **Contagem recíproca (CF art. 201, §9º):** assegurada para **aposentadoria**, entre RGPS e RPPS **e entre RPPS**, com **compensação financeira**; alcança também o **tempo militar** (§9º-A).
- **Art. 96 — D-C-U-I:** vedada contagem em **dobro/condições especiais**; vedada **concomitância**; vedado **reaproveitar** tempo já usado; tempo sem contribuição exige **indenização** (juros de **0,5% a.m.** capitalizados e multa de **10%**) ❗.
- **CTC:** emitida pelo **regime de origem**; documenta o tempo; **vedada** para tempo já utilizado, tempo fictício ou contribuição inferior à mínima ❗; indisponível a quem recolheu com **11% ou 5%** sem complementar.
- **Compensação financeira (Lei 9.796/1999):** o **regime instituidor** concede e **recebe**; o **de origem** paga. Acerto **entre regimes**.
- **Previdência complementar (CF art. 202) — C-A-F-R: complementar**, **autônoma**, **facultativa**, por **reservas**; regulada por **lei complementar** (LC 108 e 109/2001). **EAPC** (aberta, com fins lucrativos, SUSEP ❗) × **EFPC** (fechada, sem fins lucrativos, PREVIC ❗). **§2º:** não integra o contrato de trabalho. **§3º:** patrocinador público **nunca** contribui mais que o participante.

9. MEMORIZAÇÃO

```
CONTAGEM RECÍPROCA — D-C-U-I
  Dobro (vedado) · Concomitância (vedada) ·
  Utilizado (não reconta) · Indenização (tempo sem contribuição)

INDENIZAÇÃO ....... juros 0,5% a.m. capitalizados + multa 10% ⚠️

COMPLEMENTAR — C-A-F-R
  Complementar · Autônomo · Facultativo · Reservas
  + LEI COMPLEMENTAR

EAPC ...... Aberta · qualquer pessoa · COM fins lucrativos
EFPC ...... Fechada · grupo · SEM fins lucrativos · "fundo de pensão"

PATROCINADOR PÚBLICO ...... contribuição ≤ a do participante
                            ("em hipótese alguma poderá exceder")
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> *"O tempo viaja, mas não se multiplica nem se repete."*
>
> *"O ente patrocinador nunca paga mais que o servidor."*

10. ? QUESTÕES COMENTADAS

FÁCIL

Q1 (C/E). Para fins de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e os regimes próprios, observada a compensação financeira.

> **NOTA**
> **CERTO.** CF, art. 201, §9º.

Q2 (C/E). O regime de previdência privada é facultativo e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social.

> **NOTA**
> **CERTO.** CF, art. 202, *caput*.

Q3 (Múltipla). As entidades fechadas de previdência complementar caracterizam-se por: a) admitir a adesão de qualquer pessoa b) **não possuir fins lucrativos e restringir-se a empregados de patrocinador ou associados de instituidor** ✅ c) organizar-se sob a forma de sociedade anônima com fins lucrativos d) integrar o regime geral de previdência social e) ter filiação obrigatória

NOTA

GABARITO: B.

MÉDIO

Q4 (C/E). Na contagem recíproca, é admitida a contagem em dobro do tempo de serviço prestado em condições especiais.

NOTA

ERRADO. O art. 96, I, da Lei nº 8.213/1991 **veda** a contagem em dobro **ou em outras condições especiais**. Na contagem recíproca, o tempo é computado **de forma simples**.

Q5 (C/E). É permitida a soma dos períodos de serviço público e de atividade privada exercidos concomitantemente, para fins de contagem recíproca.

NOTA

ERRADO. O art. 96, II, **veda** expressamente a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada **quando concomitantes**. O período é contado **uma única vez**.

Q6 (C/E). O ente público, na qualidade de patrocinador de entidade de previdência complementar, pode efetuar contribuição normal superior à do participante, desde que autorizado em lei específica.

NOTA

ERRADO. O art. 202, §3º, da CF é categórico: **"em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado"**. Trata-se de vedação absoluta.

Q7 (C/E). A compensação financeira entre os regimes previdenciários é devida ao segurado que utiliza a contagem recíproca.

NOTA

ERRADO. A compensação é um acerto **entre os REGIMES**: o **instituidor** (que concede o benefício) recebe do **regime de origem** a parcela correspondente ao tempo nele cumprido. O segurado **não participa** desse ajuste — para ele, o benefício é um só.

DIFÍCIL

Q8 (C/E). O segurado que recolheu contribuições com alíquota de 11% sobre o salário mínimo pode obter certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca.

NOTA

ERRADO. O art. 21, §3º, da Lei nº 8.212/1991 exclui, para quem recolhe com alíquota reduzida (**11% ou 5%**), tanto a **aposentadoria por tempo de contribuição** quanto a **contagem recíproca** — e, por consequência, a emissão de **CTC** desses períodos. O direito só se recupera mediante **complementação** até os 20% (revisão do M26).

Q9 (C/E). O tempo de contribuição anterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social pode ser computado na contagem recíproca mediante indenização, acrescida de juros moratórios e multa.

NOTA

CERTO. Art. 96, IV, da Lei nº 8.213/1991, em consonância com o art. 45-A da Lei nº 8.212/1991 — juros de **0,5% ao mês, capitalizados anualmente**, e multa de **10%** ⚠.

Q10 (C/E). As contribuições do empregador para plano de previdência complementar integram a remuneração do participante para todos os efeitos.

NOTA

ERRADO. O art. 202, §2º, da CF dispõe que **não integram o contrato de trabalho** nem, **à exceção dos benefícios concedidos**, a **remuneração** dos participantes. É a base constitucional da exclusão do salário de contribuição prevista no art. 28, §9º, "p", da Lei 8.212/1991 (revisão do M25).

---

11. 🔄 REVISÃO

⏱ 5 MINUTOS

NOTA

Contagem recíproca: para **aposentadoria**, RGPS↔RPPS **e RPPS↔RPPS**, com **compensação financeira**; **D-C-U-I** (sem dobro, sem concomitância, sem reaproveitar, com indenização). **CTC** documenta o tempo; **vedada** para tempo já usado, fictício ou de alíquota reduzida. **Compensação é entre regimes. Complementar: C-A-F-R** + **lei complementar**. **EAPC** aberta com lucro (SUSEP) × **EFPC** fechada sem lucro (PREVIC) ⚠. **Patrocinador público nunca paga mais que o participante.**

⏱ 15 MINUTOS

1. Recite o art. 201, §9º, e diga o que a EC 103 acrescentou.
2. Recite as quatro regras do art. 96 (D-C-U-I) e explique cada uma.
3. Explique o que é a CTC e três vedações à sua emissão.
4. Explique a compensação financeira e quem paga a quem.
5. Recite os quatro atributos do art. 202 (C-A-F-R).
6. Compare EAPC e EFPC em quatro critérios.
7. Enuncie a regra da paridade do §3º com a expressão literal.
8. Preencha a tabela dos três pilares do item 5.

CHECKLIST

- [ ] Li os arts. 201, §§9º e 9º-A, e 202 da CF
- [ ] Li os arts. 94 a 99 da Lei 8.213/1991
- [ ] Recito D-C-U-I e C-A-F-R sem consultar
- [ ] Acertei ≥ 8/10 nas questões
- [ ] Flashcards importados

MÓDULO 34 — BENEFÍCIOS DE LEGISLAÇÕES ESPECIAIS E SEGURO-DEFESO

ADCT, arts. 53 e 54 · Leis nº 7.070/1982, 7.986/1989, 9.422/1996, 9.425/1996, 10.559/2002, 10.779/2003, 11.520/2007 e 13.985/2020

Prioridade 3 a 1 · Estudo: E + D + Q + A · ~3h

> NOTA
>
> **Estratégia deste módulo: resumo → pontos essenciais → questões → flashcards.** Esses benefícios estavam no conteúdo programático do último edital, mas rendem, juntos, **cerca de uma questão**. **Não gaste dez horas aqui.** Aprenda o **padrão comum**, decore a **tabela de identificação** e passe adiante.
>
> **Todos os valores em reais e critérios de cálculo deste módulo são atualizáveis.** Decore **a quem se destina** cada pensão, não quanto ela paga.

---

1. O PADRÃO COMUM — aprenda isto e resolva 80% das questões

```
AS PENSÕES ESPECIAIS EM GERAL
├── são de natureza INDENIZATÓRIA (reparam um dano)
├── são VITALÍCIAS
├── são pagas pelo INSS, mas custeadas pelo TESOURO NACIONAL ⚠
├── NÃO exigem carência nem qualidade de segurado
├── NÃO decorrem de contribuição — não são benefícios previdenciários
└── têm regras próprias de acumulação, definidas em cada lei ⚠
```

> PRIORIDADE MÁXIMA
>
> **A pegadinha estrutural:** essas pensões **não são benefícios previdenciários**. O INSS as **operacionaliza**, mas elas não integram o RGPS nem são custeadas por contribuições. É a mesma lógica do **BPC** (M05) e do **seguro-defeso** (item 4).
>
> "As pensões especiais previstas em legislações específicas são benefícios do RGPS, custeados pelas contribuições previdenciárias." — **ERRADO.**

---

2. A TABELA DE IDENTIFICAÇÃO

Se você souber apenas esta tabela, já está bem servido

Benefício	Norma	Destinatário
Síndrome da Talidomida	Lei nº **7.070/1982**	Pessoas com **deficiência física** decorrente do uso da **talidomida** pela mãe na gestação
Seringueiros ("soldados da borracha")	**ADCT, art. 54** · Lei nº 7.986/1989	Seringueiros **recrutados para a produção de borracha na 2ª Guerra Mundial** na região amazônica
Ex-combatentes	**ADCT, art. 53**	Ex-combatentes que **participaram efetivamente de operações bélicas** na 2ª Guerra Mundial
Hemodiálise de Caruaru	Lei nº **9.422/1996**	Vítimas do acidente com **hemodiálise em Caruaru (PE)**, em 1996
Césio 137	Lei nº **9.425/1996**	Vítimas do **acidente radiológico de Goiânia (GO)**, em 1987
Anistiados políticos	Lei nº **10.559/2002**	Perseguidos por **motivação exclusivamente política** entre 1946 e 1988
Hanseníase	Lei nº **11.520/2007**	Pessoas atingidas pela **hanseníase**, submetidas a **isolamento e internação compulsórios**
Síndrome Congênita do Zika	Lei nº **13.985/2020**	**Crianças** com Síndrome Congênita do **Zika vírus**
Seguro-defeso	Lei nº **10.779/2003**	**Pescador profissional artesanal** no período de **defeso**

MEMORIZE

Ancore cada um por uma PALAVRA-CHAVE:

```
Talidomida ......... medicamento / gestação
Seringueiros ....... borracha / 2ª Guerra / Amazônia
Ex-combatentes ..... operações bélicas / 2ª Guerra
Caruaru ............ hemodiálise / Pernambuco
Césio 137 .......... radiação / Goiânia
Anistiados ......... motivação política
Hanseníase ......... isolamento compulsório
Zika ............... síndrome congênita / crianças
Defeso ............. pescador artesanal
```

---

3. OS PONTOS ESSENCIAIS DE CADA UM

3.1 Síndrome da Talidomida (Lei nº 7.070/1982)

```
✓ Pensão especial VITALÍCIA, de natureza INDENIZATÓRIA
✓ Valor apurado por PONTUAÇÃO conforme o grau de incapacidade ⚠️
✓ NÃO sujeita a desconto de imposto de renda ⚠️
✓ Lei nº 12.190/2010 previu indenização adicional por DANO MORAL ⚠️
```

3.2 Seringueiros — "soldados da borracha" (ADCT, art. 54)

> NOTA
> **ADCT, art. 54:** Os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813/1943 e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882/1946 receberão, quando carentes, **pensão mensal vitalícia** no valor de **2 (dois) salários mínimos**.

```
✓ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS
✓ exige a condição de CARENTE
✓ estende-se aos DEPENDENTES carentes (§1º) ⚠️
✓ regulamentada pela Lei nº 7.986/1989
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **O número 2 salários mínimos** é o que a banca cobra aqui.

3.3 Ex-combatentes (ADCT, art. 53)

Direitos assegurados ao ex-combatente que participou **efetivamente de operações bélicas** na Segunda Guerra Mundial:

```
✓ aproveitamento no serviço público, sem exigência de concurso ⚠️
✓ PENSÃO ESPECIAL correspondente à deixada por SEGUNDO-TENENTE
  das Forças Armadas ⚠️
✓ assistência médica, hospitalar e educacional gratuita
✓ aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço efetivo
✓ prioridade na aquisição da casa própria
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **"Pensão correspondente à deixada por segundo-tenente"** é a expressão cobrada. A pensão é **transferível aos dependentes** ❗.

3.4 Hemodiálise de Caruaru (Lei nº 9.422/1996)

```
✓ Pensão especial, mensal, VITALÍCIA e INTRANSFERÍVEL ⚠️
✓ Vítimas do acidente ocorrido em CARUARU/PE, em 1996
✓ Estendida aos DEPENDENTES em caso de falecimento ⚠️
```

3.5 Césio 137 — Goiânia (Lei nº 9.425/1996)

```
✓ Pensão especial, mensal, VITALÍCIA e INTRANSFERÍVEL ⚠️
✓ Vítimas do acidente com CÉSIO 137 em GOIÂNIA/GO, em 1987
✓ Reconhecidas pela Comissão de Acompanhamento ⚠️
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Caruaru e Césio 137 são "irmãs":** mesmas características, mesmo ano de lei (1996), números vizinhos (**9.422** e **9.425**). Estude-as juntas.

3.6 Anistiados políticos (Lei nº 10.559/2002)

```
✓ Regime do ANISTIADO POLÍTICO
✓ Declaração da condição de anistiado político
✓ REPARAÇÃO ECONÔMICA, em duas modalidades:
    ├── PRESTAÇÃO ÚNICA (indenização), ou
    └── PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA
✓ contagem do tempo do afastamento para todos os efeitos ⚠️
```

MEMORIZE

🧠 **"Prestação única OU mensal permanente e continuada"** — as duas modalidades são o que se cobra.

3.7 Hanseníase (Lei nº 11.520/2007)

```
✓ Pensão especial, mensal, VITALÍCIA e INTRANSFERÍVEL
✓ Pessoas atingidas pela HANSENÍASE submetidas a ISOLAMENTO e
  INTERNAÇÃO COMPULSÓRIOS em hospitais-colônia ⚠️
✓ Natureza INDENIZATÓRIA
✓ NÃO acumulável com indenização judicial pelos MESMOS FATOS ⚠️
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A vedação de acumulação com indenização judicial pelos mesmos fatos** é o ponto distintivo deste benefício.

3.8 Síndrome Congênita do Zika (Lei nº 13.985/2020)

```
✓ Pensão especial VITALÍCIA às CRIANÇAS com Síndrome Congênita
  do Zika vírus
✓ Natureza INDENIZATÓRIA
✓ Alcança nascidos em período delimitado na lei ⚠️
✓ Regras próprias de acumulação e de requerimento ⚠️
```

ATENÇÃO

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — período de nascimento abrangido, valor, prazo de requerimento e regras de acumulação (inclusive com o **BPC**) constam da Lei nº 13.985/2020 e de alterações posteriores.

---

4. SEGURO-DEFESO (Lei nº 10.779/2003)

4.1 Conceito

Benefício devido ao **pescador profissional ARTESANAL** durante o **período de defeso** — aquele em que a pesca da espécie é **proibida** para preservação da reprodução.

4.2 🔴 A ficha do benefício

Item	Seguro-defeso
Natureza	**Seguro-desemprego** — **NÃO é benefício previdenciário** ❗
Custeio	**FAT** — Fundo de Amparo ao Trabalhador ❗
Operado por	INSS (requerimento e habilitação) ❗
Destinatário	**Pescador profissional artesanal**
Exigência	Exercício da pesca de forma **ININTERRUPTA** e como **único meio de vida** ❗
Valor	**1 salário mínimo** mensal
Duração	Enquanto durar o **período de defeso**
Acumulação	**Vedada** com outro benefício de prestação continuada da Previdência ou da Assistência, **salvo pensão por morte e auxílio-acidente** ❗

PRIORIDADE MÁXIMA

🔴 **A pegadinha central:** o seguro-defeso é **espécie de SEGURO-DESEMPREGO**, custeado pelo **FAT** — e não pelo orçamento da Previdência. O INSS apenas **operacionaliza**.

🎯 **Note a coerência do sistema:** as exceções à vedação de acumulação são as mesmas do seguro-desemprego comum — **pensão por morte** e **auxílio-acidente** (art. 124, § único, da Lei 8.213 — revisão do M22).

❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — Lei nº 10.779/2003, com alterações relevantes.

4.3 Seguro-defeso × segurado especial

```
O pescador artesanal é SEGURADO ESPECIAL do RGPS (art. 11, VII, "b" – M09)
     ↓
Nessa qualidade, tem direito aos BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
(aposentadoria por idade aos 60/55, pensão, auxílios…)
     ↓
E, ADICIONALMENTE, tem direito ao SEGURO-DEFESO,
que NÃO é previdenciário
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Duas qualidades diferentes, dois conjuntos de direitos.** A banca gosta de misturar.

5. 📊 QUADRO DE NATUREZA JURÍDICA — a página que resolve as questões

Prestação	É previdenciária?	Custeio
Aposentadorias, pensão por morte, auxílios	✅ **Sim**	Contribuições / orçamento da seguridade
BPC (M05)	❌ **Não** — assistencial	Orçamento da assistência social
Auxílio-inclusão (M05)	❌ **Não** — assistencial	Orçamento da assistência social
Pensões especiais deste módulo	❌ **Não** — indenizatórias	**Tesouro Nacional** ⚠️
Seguro-defeso	❌ **Não** — seguro-desemprego	**FAT** ⚠️
Seguro-desemprego comum (M06)	❌ **Não**	**FAT** ⚠️

⚠️ PRIORIDADE MÁXIMA

🔴 **Esta tabela é o coração do módulo.** A banca cobra menos "quanto vale a pensão do Césio 137" e mais "isso é benefício previdenciário?".

🧠 **"O INSS paga muita coisa que não é previdenciária."**

---

6. ⚠️ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **As pensões especiais NÃO são benefícios previdenciários** — são indenizatórias e custeadas pelo **Tesouro**.
2. **Seringueiros: 2 salários mínimos**, exigida a condição de **carente**.
3. **Ex-combatente: pensão correspondente à deixada por SEGUNDO-TENENTE.**
4. **Caruaru (9.422) e Césio 137 (9.425)** são gêmeas — vitalícias e intransferíveis.
5. **Anistiado: prestação ÚNICA ou MENSAL, permanente e continuada.**
6. **Hanseníase: não acumula com indenização judicial pelos mesmos fatos.**
7. **Seguro-defeso é SEGURO-DESEMPREGO custeado pelo FAT**, não benefício previdenciário.
8. **O pescador artesanal é segurado especial E tem seguro-defeso** — coisas distintas.
9. **Não decore valores** — decore **destinatários** e **natureza jurídica**.

---

7. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"As pensões especiais de legislações específicas são custeadas pelas contribuições previdenciárias."	❌	são custeadas pelo **Tesouro** ❗
2	"O seguro-defeso é benefício previdenciário pago pelo RGPS."	❌	é **seguro-desemprego**, custeado pelo **FAT**
3	"A pensão dos seringueiros corresponde a um salário mínimo."	❌	**dois** salários mínimos
4	"A pensão especial dos seringueiros independe da condição de carência."	❌	o ADCT exige **"quando carentes"**
5	"A pensão do ex-combatente corresponde à deixada por coronel."	❌	**segundo-tenente**
6	"A Lei nº 9.425/1996 trata das vítimas da hemodiálise de Caruaru."	❌	a 9.425 é do **Césio 137**; Caruaru é a **9.422**
7	"A reparação econômica ao anistiado político dá-se exclusivamente em prestação única."	❌	há também a **mensal, permanente e continuada**
8	"A pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase pode ser acumulada com indenização judicial pelos mesmos fatos."	❌	**vedado** ❗
9	"O pescador profissional artesanal é segurado especial do RGPS."	✅	art. 11, VII, "b"
10	"O seguro-defeso corresponde a um salário mínimo mensal."	✅	Lei 10.779/2003
11	"As pensões especiais têm natureza indenizatória e independem de carência."	✅	correto

8. 📋 RESUMO

- **Padrão comum:** pensões **indenizatórias**, **vitalícias**, **sem carência**, operadas pelo INSS mas custeadas pelo **Tesouro** ❗ — **não** são benefícios previdenciários.
- **Talidomida (7.070/1982):** deficiência por uso do medicamento; valor por **pontuação** ❗.
- **Seringueiros (ADCT 54 · 7.986/1989): 2 salários mínimos**, **carentes**, 2ª Guerra.
- **Ex-combatentes (ADCT 53):** pensão de **segundo-tenente**, aproveitamento no serviço público, assistência médica, aposentadoria aos 25 anos ❗.
- **Caruaru (9.422/1996)** e **Césio 137 (9.425/1996):** vitalícias e **intransferíveis**.
- **Anistiados (10.559/2002):** reparação em **prestação única** ou **mensal, permanente e continuada**.
- **Hanseníase (11.520/2007):** isolamento compulsório; **não acumula** com indenização judicial pelos mesmos fatos ❗.
- **Zika (13.985/2020):** crianças com Síndrome Congênita do Zika ❗.
- **Seguro-defeso (10.779/2003): 1 salário mínimo**, pescador **artesanal**, natureza de **seguro-desemprego**, custeio pelo **FAT** ❗.

9. MEMORIZAÇÃO

```
PALAVRAS-ÂNCORA
  Talidomida ......... medicamento           7.070/1982
  Seringueiros ....... borracha · 2 SM        ADCT 54 · 7.986/1989
  Ex-combatentes ..... 2ª Guerra · 2º-tenente ADCT 53
  Caruaru ............ hemodiálise            9.422/1996
  Césio 137 .......... radiação · Goiânia     9.425/1996
  Anistiados ......... política · única/mensal 10.559/2002
  Hanseníase ......... isolamento compulsório 11.520/2007
  Zika ............... crianças               13.985/2020
  Seguro-defeso ...... pescador artesanal     10.779/2003 · FAT

NATUREZA JURÍDICA — O QUE NÃO É PREVIDENCIÁRIO
  BPC · auxílio-inclusão · pensões especiais · seguro-defeso ·
  seguro-desemprego
```

Frase-âncora:

> **NOTA**
> *"O INSS paga muita coisa que não é previdenciária."*

---

10. QUESTÕES COMENTADAS

Q1 (C/E). O seguro-defeso é benefício previdenciário devido ao pescador artesanal, custeado pelo orçamento da Previdência Social.

> **NOTA**
> **ERRADO.** O seguro-defeso tem natureza de **seguro-desemprego**, é custeado pelo **FAT** e apenas **operacionalizado** pelo INSS. Não integra o rol de benefícios do RGPS.

Q2 (Múltipla). A pensão mensal vitalícia devida aos seringueiros recrutados durante a Segunda Guerra Mundial corresponde a: a) 1 salário mínimo b) **2 salários mínimos** ✓ c) 3 salários mínimos d) valor definido por pontuação e) valor equivalente ao de segundo-tenente

> **NOTA**
> **GABARITO: B.** ADCT, art. 54, exigida a condição de **carente**. **Cuidado:** a alternativa (e) descreve a pensão do **ex-combatente** (ADCT, art. 53).

Q3 (C/E). A pensão especial devida ao ex-combatente corresponde àquela deixada por segundo-tenente das Forças Armadas.

> **NOTA**
> **CERTO.** ADCT, art. 53.

Q4 (C/E). A Lei nº 9.422/1996 instituiu pensão especial às vítimas do acidente com césio 137 ocorrido em Goiânia.

> NOTA
> **ERRADO.** A **Lei nº 9.422/1996** trata das vítimas da **hemodiálise de Caruaru/PE**. O **césio 137** de Goiânia é objeto da **Lei nº 9.425/1996**. Os números são vizinhos — e é exatamente por isso que a banca os troca.

Q5 (C/E). A reparação econômica ao anistiado político pode ser concedida em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada.

> NOTA
> **CERTO.** Lei nº 10.559/2002 — são as **duas modalidades**.

Q6 (C/E). A pensão especial devida às pessoas atingidas pela hanseníase, submetidas a isolamento e internação compulsórios, tem natureza indenizatória.

> NOTA
> **CERTO.** Lei nº 11.520/2007. Note ainda a **vedação de acumulação** com indenização judicial pelos **mesmos fatos** ❗.

Q7 (C/E). O pescador profissional artesanal é segurado especial do RGPS e, nessa condição, faz jus ao seguro-defeso como benefício previdenciário.

> NOTA
> **ERRADO.** A **primeira parte está correta** (art. 11, VII, "b", da Lei 8.213/1991 — M09). A segunda **não**: o seguro-defeso **não é benefício previdenciário**. São **duas qualidades distintas** com **dois conjuntos de direitos**.

Q8 (C/E). As pensões especiais previstas em legislações específicas independem de carência e de qualidade de segurado.

> NOTA
> **CERTO.** Têm natureza **indenizatória** e **não decorrem de contribuição** — logo, não se lhes aplicam os institutos próprios do RGPS.

---

11. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Padrão:** indenizatórias, vitalícias, sem carência, custeadas pelo **Tesouro** ❗ — **não são previdenciárias**. **Âncoras:** Talidomida (medicamento) · Seringueiros (**2 SM**, carentes) · Ex-combatentes (**segundo-tenente**) · Caruaru (**9.422**) · Césio (**9.425**) · Anistiados (única ou mensal) · Hanseníase (isolamento compulsório) · Zika (crianças). **Seguro-defeso: 1 SM**, pescador **artesanal**, **seguro-desemprego**, **FAT** ❗.

⏱ 15 MINUTOS

1. Recite as nove palavras-âncora com a respectiva norma.
2. Diga o padrão comum das pensões especiais (seis características).
3. Distinga as leis 9.422 e 9.425.
4. Explique por que o seguro-defeso não é benefício previdenciário.
5. Explique a dupla condição do pescador artesanal.
6. Reproduza a tabela de natureza jurídica do item 5.

✅ CHECKLIST

- ☐ Li os arts. 53 e 54 do ADCT
- ☐ Passei os olhos nas nove leis citadas (não é preciso ler integralmente)
- ☐ Reproduzo a tabela de identificação e a de natureza jurídica
- ☐ Acertei ≥ 6/8 nas questões
- ☐ Flashcards importados
- ☐ **Não gastei mais de 3 horas neste módulo**

MÓDULO 35 — CONTEÚDO COMPLEMENTAR DO EDITAL

O servidor público como agente de desenvolvimento social · Saúde e qualidade de vida no serviço público

Prioridade 2 — Complementar · Estudo: E + Q · ~2h

NOTA

Dois tópicos "de rodapé" — mas que estavam no edital. São temas **conceituais e interpretativos**, sem lei seca específica a decorar. As questões costumam ser de **compreensão** e de **coerência com os princípios constitucionais**, não de memorização.

AVISO DE MÉTODO: este é o módulo mais **doutrinário** do curso. Onde não há norma expressa, apresento o **entendimento corrente**, e sinalizo. **Não invente citação de autor em prova discursiva.**

Estratégia: leia **duas vezes**, resolva as questões, faça os flashcards e **não volte mais**. Vale, no máximo, uma questão.

PARTE 1 — O SERVIDOR PÚBLICO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.1 A ideia central

```
O servidor público não é apenas quem EXECUTA uma rotina administrativa.
Ele é o agente por meio do qual o Estado CONCRETIZA DIREITOS FUNDAMENTAIS.

No INSS, isso é literal: quem defere um benefício está entregando
PROTEÇÃO SOCIAL — e quem indefere indevidamente está negando-a.
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A chave conceitual:** o servidor é o **elo entre a norma e o cidadão**. A Constituição promete; o servidor **entrega**.

1.2 A base constitucional

Dispositivo	Conteúdo
CF, art. 1º, III	**Dignidade da pessoa humana** como fundamento da República
CF, art. 3º	Objetivos fundamentais: construir sociedade **livre, justa e solidária**; **erradicar a pobreza** e reduzir desigualdades
CF, art. 6º	**Direitos sociais**, entre eles a **previdência social**
CF, art. 37	Princípios da Administração: **L-I-M-P-E**
CF, art. 193	Ordem social: base no **primado do trabalho**; objetivo de **bem-estar e justiça sociais**

MEMORIZE

🧠 **L-I-M-P-E: L**egalidade · **I**mpessoalidade · **M**oralidade · **P**ublicidade · **E**ficiência.

1.3 ● Ética no serviço público (Decreto nº 1.171/1994) ❗

O **Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal** traz diretrizes frequentemente cobradas em concursos:

```
✓ A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios
  morais são primados maiores que devem nortear o servidor
✓ O trabalho desenvolvido perante a comunidade deve ser entendido como
  ACRÉSCIMO AO PRÓPRIO BEM-ESTAR, pois, como cidadão, o servidor
  integra a sociedade
✓ A moralidade da Administração NÃO se limita à distinção entre o bem e o mal,
  devendo ser acrescida da ideia de que o FIM É SEMPRE O BEM COMUM
✓ A CORTESIA, a boa vontade e o cuidado são primados maiores no atendimento
✓ A ausência injustificada do servidor causa DANO MORAL ao usuário
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Duas frases muito cobradas:** ① *"o fim é sempre o bem comum"*; ② o entendimento de que **deixar o cidadão esperando injustificadamente** configura **dano moral**.

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — Decreto nº 1.171/1994, com as alterações posteriores e as normas de ética específicas do órgão.

1.4 ● O usuário como titular de direitos (Lei nº 13.460/2017) ⚠

A **Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos** desloca o cidadão da posição de "requerente" para a de **titular de direitos**.

```
DIREITOS BÁSICOS DO USUÁRIO
✓ participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços
✓ atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e
  as PRIORIDADES LEGAIS
✓ adequação entre meios e fins, vedada exigência de prestação desarrazoada
✓ igualdade no tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação
✓ cumprimento de PRAZOS e normas procedimentais
✓ obtenção de informações claras e precisas
✓ CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
✓ manifestação perante a OUVIDORIA
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **"Vedada exigência de prestação desarrazoada"** — é o fundamento normativo contra a burocracia excessiva (pedir documento que a própria Administração já possui, por exemplo).

⚠ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — Lei nº 13.460/2017.

1.5 O papel específico do Técnico do Seguro Social

```
① ACOLHER   ..... atender com urbanidade quem chega, muitas vezes,
                  em situação de vulnerabilidade
② INFORMAR  ..... esclarecer direitos e os meios de exercê-los
                  (revisão do M22 – Serviço Social)
③ INSTRUIR  ..... conduzir corretamente o processo administrativo (M31)
④ DECIDIR   ..... aplicar a lei com IMPESSOALIDADE e MOTIVAÇÃO
⑤ ENCAMINHAR ..... articular com a rede de proteção (SUAS, SUS, CRAS)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Conexão direta com o M22:** a competência do **Serviço Social** — *"esclarecer os direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer CONJUNTAMENTE com o beneficiário a solução dos problemas"* — é a tradução legal exata dessa ideia de agente de desenvolvimento social.

PARTE 2 — SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO SERVIÇO PÚBLICO

2.1 O conceito ampliado de saúde

```
SAÚDE NÃO É APENAS A AUSÊNCIA DE DOENÇA.
É estado de bem-estar FÍSICO, MENTAL e SOCIAL. ⚠️

Base constitucional: CF, art. 196 — "redução do risco de doença" e
acesso às ações de PROMOÇÃO, PROTEÇÃO e RECUPERAÇÃO (P-P-R — M04)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Revisão do M04:** o art. 196 fala em **REDUÇÃO** do risco (nunca eliminação) e nas três finalidades **P-P-R**. E o art. 200, II, atribui ao **SUS** a execução das ações de **saúde do trabalhador** — inclusive do servidor público.

2.2 ● Os cinco grupos de riscos ocupacionais

Grupo	Exemplos
Físicos	Ruído, vibração, calor, frio, radiação, umidade
Químicos	Poeiras, gases, vapores, névoas, produtos químicos
Biológicos	Vírus, bactérias, fungos, parasitas
Ergonômicos	Postura inadequada, esforço repetitivo, ritmo excessivo, mobiliário impróprio
De acidentes (mecânicos)	Máquinas sem proteção, arranjo físico inadequado, eletricidade

MEMORIZE

🧠 **"F-Q-B-E-A"** — Físicos · Químicos · Biológicos · Ergonômicos · de Acidentes.

🎯 **No serviço administrativo, os riscos predominantes são os ERGONÔMICOS e os PSICOSSOCIAIS** — não os químicos ou biológicos. É o que a banca costuma testar.

2.3 ● Riscos psicossociais — o que mais afeta o servidor

```
ESTRESSE OCUPACIONAL ..... desequilíbrio entre demandas do trabalho e
                           recursos disponíveis para atendê-las
SÍNDROME DE BURNOUT ..... esgotamento profissional — exaustão emocional,
                           despersonalização e reduzida realização pessoal ⚠️
ASSÉDIO MORAL ........... conduta abusiva, REPETITIVA e PROLONGADA que
                           expõe o trabalhador a situações humilhantes ⚠️
SOBRECARGA / SUBCARGA ..... excesso ou insuficiência de demanda
CONFLITO DE PAPÉIS ........ exigências contraditórias
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **A palavra-chave do assédio moral é a REPETIÇÃO.** Ato isolado, ainda que grosseiro, tende a não caracterizar assédio moral — pode configurar outra falta.
>
> 🎯 **Burnout tem três dimensões: exaustão emocional**, **despersonalização** (distanciamento afetivo) e **reduzida realização pessoal** no trabalho ❗.
>
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a classificação do burnout e o seu enquadramento como doença relacionada ao trabalho seguem normas técnicas e listas oficiais, atualizadas periodicamente.

2.4 ● Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)

```
QVT = conjunto de ações que buscam conciliar
      BEM-ESTAR do trabalhador  +  EFICIÊNCIA organizacional

NÃO se resume a ginástica laboral e frutas na copa. Envolve:
├── condições físicas e ergonômicas adequadas
├── organização do trabalho (ritmo, metas, jornada, pausas)
├── relações socioprofissionais (chefia, colegas, comunicação)
├── reconhecimento e crescimento profissional
└── conciliação trabalho-vida pessoal
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **A visão moderna de QVT é PREVENTIVA e ORGANIZACIONAL**, não apenas assistencial e individual. Programas que tratam só o sintoma (massagem, ginástica) sem mexer na **organização do trabalho** são criticados pela doutrina como **"QVT de resultados"** ou assistencialista ❗.

2.5 Prevenção × promoção

```
PREVENÇÃO ..... evitar o adoecimento — atua sobre o RISCO
                (ex.: adequar o mobiliário, controlar o ruído)

PROMOÇÃO ...... ampliar a saúde e o bem-estar — atua sobre os
                DETERMINANTES e as condições de vida
                (ex.: cultura organizacional, autonomia, sentido do trabalho)
```

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Distinção clássica e cobrada.** Promoção é **mais ampla** que prevenção.

2.6 A atenção à saúde do servidor federal ❗

Existe política própria de atenção à saúde do servidor público federal, com eixos de **assistência**, **perícia** e **promoção/vigilância**, operada de forma integrada entre órgãos ❗.

> ⚠ ATENÇÃO
>
> ❗ **CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — a denominação, a estrutura e a vinculação dessa política (e do respectivo subsistema) mudam por reorganização administrativa. **Não decore sigla nem composição sem conferir.**

3. ❗ ATENÇÃO! — pontos que derrubam candidato

1. **Saúde é bem-estar físico, mental E social** — não apenas ausência de doença.
2. **CF, art. 196: REDUÇÃO do risco**, nunca eliminação (revisão do M04).
3. **A saúde do trabalhador é competência do SUS** (art. 200, II).
4. **No trabalho administrativo, predominam riscos ERGONÔMICOS e PSICOSSOCIAIS.**
5. **Assédio moral exige REPETIÇÃO e PROLONGAMENTO.**
6. **Burnout tem TRÊS dimensões** ❗.
7. **QVT moderna é preventiva e organizacional**, não apenas assistencial.
8. **Promoção é mais ampla que prevenção.**
9. **"O fim é sempre o bem comum"** — Decreto 1.171/1994.
10. **A ausência injustificada do servidor causa dano moral ao usuário** ❗.

4. 🎣 PEGADINHAS DE PROVA

#	Assertiva	Veredito	O que estraga
1	"Saúde é a ausência de doenças e enfermidades."	✗	é bem-estar **físico, mental e social**
2	"A saúde do trabalhador não integra as competências do SUS."	✗	integra (art. 200, II)
3	"O assédio moral configura-se por ato isolado do superior hierárquico."	✗	exige **repetição e prolongamento**
4	"A QVT resume-se a programas de ginástica laboral e lazer."	✗	envolve **organização do trabalho** e relações socioprofissionais
5	"Prevenção e promoção da saúde são expressões sinônimas."	✗	**promoção é mais ampla**
6	"Os riscos ergonômicos são irrelevantes no trabalho administrativo."	✗	são justamente os **predominantes**
7	"A moralidade administrativa limita-se à distinção entre o bem e o mal."	✗	deve ser acrescida da ideia de que **o fim é o bem comum**
8	"O usuário tem direito ao atendimento por ordem de chegada, ressalvadas urgências e prioridades legais."	✓	Lei 13.460/2017
9	"É vedada à Administração a exigência de prestação desarrazoada do usuário."	✓	Lei 13.460/2017
10	"A síndrome de burnout caracteriza-se por exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal."	✓	❗ conferir

5. 📋 RESUMO

Servidor como agente de desenvolvimento social

- O servidor é o **elo entre a norma e o cidadão** — concretiza direitos fundamentais.
- Base: CF arts. **1º, III**, **3º**, **6º**, **37 (L-I-M-P-E)** e **193**.
- **Decreto nº 1.171/1994:** dignidade, decoro, zelo, eficácia; **"o fim é sempre o bem comum"**; cortesia como primado; **ausência injustificada causa dano moral** ❗.
- **Lei nº 13.460/2017:** o usuário é **titular de direitos** — participação, ordem de chegada com prioridades legais, **vedada exigência desarrazoada**, igualdade, prazos, **Carta de Serviços** e **ouvidoria** ❗.
- No INSS: **acolher · informar · instruir · decidir · encaminhar** — a tradução do **Serviço Social** do art. 88 (M22).

Saúde e qualidade de vida no serviço público

- Saúde = bem-estar **físico, mental e social**; CF art. 196 (**redução** do risco; **P-P-R**); saúde do trabalhador é do **SUS** (art. 200, II).
- **Riscos F-Q-B-E-A**; no serviço administrativo predominam **ergonômicos** e **psicossociais**.
- **Estresse ocupacional**, **burnout** (3 dimensões ❗) e **assédio moral** (**repetitivo e prolongado**).
- **QVT:** preventiva e **organizacional**, não meramente assistencial.
- **Promoção > prevenção** em amplitude.

6. 🧠 MEMORIZAÇÃO

```
L-I-M-P-E ..... Legalidade · Impessoalidade · Moralidade ·
                Publicidade · Eficiência

F-Q-B-E-A ..... riscos Físicos · Químicos · Biológicos ·
                Ergonômicos · de Acidentes

BURNOUT ....... exaustão emocional · despersonalização ·
                reduzida realização pessoal ⚠️

ASSÉDIO MORAL ... conduta abusiva REPETITIVA e PROLONGADA

O PAPEL NO INSS . ACOLHER · INFORMAR · INSTRUIR · DECIDIR · ENCAMINHAR
```

Frases-âncora:

> **NOTA**
> *"O fim é sempre o bem comum."*
>
> *"No INSS, quem defere um benefício entrega proteção social."*

7. ? QUESTÕES COMENTADAS

Q1 (C/E). Saúde, na acepção constitucional e no conceito ampliado adotado contemporaneamente, corresponde à mera ausência de doenças.

> NOTA
> **ERRADO.** O conceito ampliado compreende o **bem-estar físico, mental e social**, e a Constituição vincula a saúde a **políticas sociais e econômicas** de **redução do risco** e de acesso a ações de **promoção, proteção e recuperação** (art. 196).

Q2 (C/E). Compete ao Sistema Único de Saúde executar as ações de saúde do trabalhador.

> NOTA
> **CERTO.** CF, art. 200, II — inclusive quanto ao servidor público (revisão do M04).

Q3 (C/E). O assédio moral no ambiente de trabalho configura-se por conduta abusiva isolada, ainda que não reiterada.

> NOTA
> **ERRADO.** A caracterização do assédio moral exige conduta **repetitiva e prolongada**, que exponha o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras. Ato isolado pode configurar outra irregularidade, mas não assédio moral.

Q4 (C/E). Nos termos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a moralidade da Administração Pública limita-se à distinção entre o bem e o mal.

> NOTA
> **ERRADO.** O Decreto nº 1.171/1994 dispõe que a moralidade administrativa **não se limita** a essa distinção, **devendo ser acrescida da ideia de que o FIM É SEMPRE O BEM COMUM**.

Q5 (C/E). É direito básico do usuário de serviços públicos o atendimento por ordem de chegada, ressalvados os casos de urgência e as prioridades legais.

> NOTA
> **CERTO.** Lei nº 13.460/2017.

Q6 (C/E). No trabalho administrativo predominam os riscos ocupacionais de natureza química e biológica.

> NOTA
> **ERRADO.** Predominam os riscos **ERGONÔMICOS** (postura, esforço repetitivo, mobiliário, ritmo) e os **PSICOSSOCIAIS** (estresse, sobrecarga, assédio). Riscos químicos e biológicos são típicos de outros ambientes.

Q7 (C/E). Programas de qualidade de vida no trabalho que se restringem a ações assistenciais individuais, sem atuar sobre a organização do trabalho, são suficientes para prevenir o adoecimento ocupacional.

> NOTA
> **ERRADO.** A abordagem contemporânea de QVT é **preventiva e organizacional**: ações exclusivamente assistenciais tratam o sintoma sem enfrentar os **determinantes** do adoecimento (ritmo, metas, jornada, relações socioprofissionais).

Q8 (C/E). A promoção da saúde possui alcance mais amplo que a prevenção, por atuar sobre os determinantes e as condições de vida, e não apenas sobre o risco específico.

> NOTA
> **CERTO.** Distinção clássica: prevenção atua sobre o **risco**; promoção, sobre os **determinantes**.

---

8. REVISÃO

5 MINUTOS

> NOTA
> **Servidor:** elo entre norma e cidadão; **L-I-M-P-E**; "*o fim é sempre o bem comum*"; usuário é **titular de direitos** (Lei 13.460/2017), vedada **exigência desarrazoada**; no INSS: **acolher · informar · instruir · decidir · encaminhar**. **Saúde:** bem-estar **físico, mental e social**; **redução** do risco (art. 196); saúde do trabalhador é do **SUS**; riscos **F-Q-B-E-A**, com predomínio de **ergonômicos e psicossociais**; **assédio moral = repetição**; **burnout = 3 dimensões**; **QVT organizacional**; **promoção > prevenção**.

15 MINUTOS

1. Explique, em três frases, por que o servidor é agente de desenvolvimento social.
2. Recite L-I-M-P-E e F-Q-B-E-A.
3. Cite três direitos básicos do usuário (Lei 13.460/2017).
4. Diga as três dimensões do burnout.
5. Explique a diferença entre prevenção e promoção.
6. Explique por que a QVT não se resume a ginástica laboral.

CHECKLIST — FIM DO VOLUME 5

- [ ] Li o módulo duas vezes
- [ ] Acertei ≥ 6/8 nas questões
- [ ] Flashcards importados
- [ ] **Não gastei mais de 2 horas neste módulo**

🎓 VOLUME 5 CONCLUÍDO — CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COBERTO

Com o Volume 5, **todos os blocos do conteúdo programático** da matriz estão cobertos: fundamentos, RGPS, benefícios, custeio, RPPS, legislações especiais e complementar.

Antes de avançar para o Volume 6 (Revisão Final):

1. Leia o **Pegadinhas do Volume 5**.
2. Faça o Simulado 5 — RPPS e legislações especiais — meta: **≥ 80%**.
3. Importe os flashcards do Volume 5.
4. **Refaça os simulados 1 a 4.** A partir daqui, o jogo muda: não é mais aprender conteúdo novo — é **consolidar e revisar** o que já foi visto.

PEGADINHAS QUE PODEM DERRUBAR VOCÊ NA PROVA

Volume 5 — RPPS, Legislações Especiais e Conteúdo Complementar

> NOTA
>
> **Treino de reflexo.** Cubra a coluna da direita, decida em **3 segundos**, confira.
>
> 🎯 **Este é o volume mais "leve" do curso** (~3% do esforço na matriz). Não se afunde nele — mas garanta os pontos fáceis, que são muitos.

PARTE 1 — O PAINEL DE NÚMEROS DO VOLUME 5

```
── RPPS (M32) ──────────────────────────────────────────
 70 / 75 anos     aposentadoria COMPULSÓRIA (75 por lei complementar)
 65 H / 62 M      aposentadoria voluntária na UNIÃO
  5 anos          redução para professor
  4               ressalvas de critério diferenciado (RGPS tem 2)
  1               regime e 1 gestor por ente (vedado mais de um)
  0               novos RPPS — instituição VEDADA pela EC 103 ⚠️

── CONTAGEM RECÍPROCA E COMPLEMENTAR (M33) ─────────────
 0,5% a.m.        juros da indenização (capitalizados anualmente) ⚠️
 10%              multa da indenização ⚠️
 4                regras do art. 96 (D-C-U-I)
 4                atributos da complementar (C-A-F-R)

── LEGISLAÇÕES ESPECIAIS (M34) ─────────────────────────
  2 SM            pensão dos SERINGUEIROS (carentes)
 2º-tenente       parâmetro da pensão do EX-COMBATENTE
 25 anos          serviço efetivo p/ aposentadoria do ex-combatente ⚠️
  1 SM            seguro-defeso
 9.422 / 9.425    Caruaru (hemodiálise) / Césio 137 (Goiânia)

── COMPLEMENTAR DO EDITAL (M35) ────────────────────────
  5               princípios do art. 37 (L-I-M-P-E)
  5               grupos de riscos ocupacionais (F-Q-B-E-A)
  3               dimensões do burnout ⚠️
```

PARTE 2 — OS PARES QUE A BANCA QUER QUE VOCÊ CONFUNDA

2.1 ● RGPS × RPPS — as três marcas

	RGPS	RPPS
Caráter	Contributivo e de **filiação obrigatória**	Contributivo e **SOLIDÁRIO**
Inativo contribui?	✗ **Não** (art. 195, II)	✓ **SIM** !
Aposentadoria compulsória	✗ **Não existe**	✓ **70 / 75 anos**
Ressalvas de critério diferenciado	**2**	**4**
Gestor	INSS (nacional)	Unidade gestora **de cada ente**

> NOTA
> **"Solidário, compulsório e inativo contribuinte: as três marcas do RPPS."**

2.2 ● Compulsória do RPPS × requerimento pela empresa no RGPS

```
RPPS ..... APOSENTADORIA COMPULSÓRIA aos 70 (ou 75) anos
           proventos PROPORCIONAIS · efeito automático

RGPS ..... FACULDADE DA EMPRESA de requerer aos 70 (H) / 65 (M)
           com INDENIZAÇÃO trabalhista (art. 51 da Lei 8.213)
```

> NOTA
> São **institutos diferentes**. No RGPS **não existe** aposentadoria compulsória.

2.3 ● Incapacidade: RPPS × RGPS

```
RPPS ..... incapacidade NO CARGO em que investido,
           insuscetível de READAPTAÇÃO,
           com AVALIAÇÕES PERIÓDICAS obrigatórias

RGPS ..... incapacidade para QUALQUER ATIVIDADE que garanta
           a subsistência, insuscetível de REABILITAÇÃO
```

2.4 ● As quatro regras da contagem recíproca — D-C-U-I

```
D — DOBRO e condições especiais ......... VEDADOS
C — CONCOMITÂNCIA (público + privado) ... VEDADA
U — tempo já UTILIZADO em benefício ..... NÃO reconta
I — tempo sem contribuição .............. só com INDENIZAÇÃO
```

2.5 ● Compensação financeira: quem paga a quem

```
REGIME INSTITUIDOR ..... concede o benefício e RECEBE
REGIME DE ORIGEM ........ recebeu contribuições no passado e PAGA
SEGURADO ................ NÃO participa do acerto
```

2.6 ● Os três pilares

	RGPS	RPPS	Complementar
Filiação	Obrigatória	Obrigatória	**FACULTATIVA**
Natureza	Pública	Pública	**PRIVADA**
Regime financeiro	**Repartição simples**	Repartição/capitalização ❗	**Capitalização (reservas)**
Norma	Lei ordinária	Lei do ente	**LEI COMPLEMENTAR**

2.7 ● EAPC × EFPC

```
EAPC (ABERTA) ..... qualquer pessoa · COM fins lucrativos ·
                    sociedade anônima · SUSEP ⚠️
EFPC (FECHADA) .... empregados de patrocinador ou associados de instituidor ·
                    SEM fins lucrativos · "fundo de pensão" · PREVIC ⚠️
```

2.8 ● A paridade do patrocinador público

```
contribuição do ENTE PATROCINADOR  ≤  contribuição do PARTICIPANTE

"EM HIPÓTESE ALGUMA sua contribuição normal poderá EXCEDER a do segurado"
(CF, art. 202, §3º)
```

2.9 ● Caruaru × Césio 137 — as leis gêmeas

```
Lei 9.422/1996 ..... HEMODIÁLISE DE CARUARU (PE), 1996
Lei 9.425/1996 ..... CÉSIO 137 – GOIÂNIA (GO), 1987
```

> **NOTA**
> Mesmo ano, números vizinhos. **A banca troca.**

2.10 ● Seringueiros × ex-combatentes

```
SERINGUEIROS ....... 2 SALÁRIOS MÍNIMOS · exige ser CARENTE · ADCT 54
EX-COMBATENTES ..... pensão de SEGUNDO-TENENTE · ADCT 53
```

2.11 ●● O que NÃO é benefício previdenciário

```
✗ BPC e auxílio-inclusão ......... assistenciais (LOAS)
✗ Pensões especiais .............. indenizatórias · TESOURO ⚠️
✗ Seguro-defeso .................. seguro-desemprego · FAT ⚠️
✗ Seguro-desemprego comum ........ FAT ⚠️
```

> NOTA
> **"O INSS paga muita coisa que não é previdenciária."**

2.12 ● O pescador artesanal tem DUAS qualidades

```
① SEGURADO ESPECIAL do RGPS ..... benefícios previdenciários
                                  (aposentadoria 60/55, pensão, auxílios)
② PESCADOR ARTESANAL ............ SEGURO-DEFESO
                                  (que NÃO é previdenciário)
```

2.13 ● Prevenção × promoção

```
PREVENÇÃO ..... atua sobre o RISCO específico
PROMOÇÃO ...... atua sobre os DETERMINANTES — é MAIS AMPLA
```

PARTE 3 — OS 25 ERROS MAIS COMUNS

#	Assertiva	✓/✗ e por quê
1	O RPPS tem caráter contributivo e de filiação obrigatória.	✗ — é **contributivo e SOLIDÁRIO**
2	No RPPS não incide contribuição sobre proventos.	✗ — **incide** ❗
3	A aposentadoria compulsória existe no RGPS e no RPPS.	✗ — **só no RPPS**
4	Os proventos da compulsória são integrais.	✗ — **proporcionais**
5	Os Municípios podem instituir novos RPPS.	✗ — **VEDADO** pela EC 103
6	Admite-se tempo fictício no RPPS, se lei local previr.	✗ — **vedado** (art. 40, §10)
7	O ente pode manter dois RPPS com gestor único.	✗ — **ambos vedados**
8	O ocupante exclusivo de cargo em comissão vincula-se ao RPPS.	✗ — **RGPS** (§13)
9	Os proventos do RPPS são sempre limitados ao teto do RGPS.	✗ — só com **previdência complementar**
10	O RGPS tem quatro ressalvas de critério diferenciado.	✗ — RGPS **2**, RPPS **4**
11	Na contagem recíproca converte-se tempo especial em comum.	✗ — **vedadas condições especiais**
12	Períodos concomitantes público/privado se somam.	✗ — **vedado** (art. 96, II)
13	Tempo já usado em aposentadoria pode ser recontado.	✗ — **vedado** (art. 96, III)
14	Tempo anterior à obrigatoriedade conta gratuitamente.	✗ — exige **indenização**
15	A contagem recíproca não alcança RPPS entre si.	✗ — alcança (EC 103)
16	A compensação financeira é paga ao segurado.	✗ — é **entre regimes**
17	Quem recolheu 11% obtém CTC para contagem recíproca.	✗ — **não**, salvo complementação
18	A previdência complementar é obrigatória para o empregado.	✗ — **facultativa**
19	A complementar segue o regime de repartição simples.	✗ — **capitalização/reservas**
20	O ente patrocinador pode contribuir mais que o participante.	✗ — **em hipótese alguma**
21	A pensão dos seringueiros é de 1 salário mínimo.	✗ — **2 SM**
22	A Lei 9.425/1996 trata da hemodiálise de Caruaru.	✗ — é do **Césio 137**; Caruaru é **9.422**
23	O seguro-defeso é benefício previdenciário.	✗ — **seguro-desemprego**, custeado pelo **FAT**
24	Assédio moral configura-se por ato isolado.	✗ — exige **repetição**
25	Saúde é a ausência de doenças.	✗ — bem-estar **físico, mental e social**

PARTE 4 — AS QUE PARECEM ERRADAS MAS ESTÃO CERTAS

#	Assertiva	✓ e por quê
1	No RPPS, aposentados e pensionistas contribuem.	✓ — art. 40, *caput* !
2	É vedada a instituição de novos regimes próprios.	✓ — art. 40, §22
3	A incapacidade no RPPS é aferida em relação ao cargo.	✓ — art. 40, §1º, I
4	A pensão do RPPS deve ser, no mínimo, igual à do RGPS.	✓ — art. 40, §7º
5	A contagem recíproca alcança os RPPS entre si e o tempo militar.	✓ — art. 201, §§9º e 9º-A
6	A previdência complementar é organizada de forma autônoma.	✓ — art. 202
7	As contribuições do empregador não integram o contrato de trabalho.	✓ — art. 202, §2º
8	As EFPC não têm fins lucrativos.	✓
9	As pensões especiais independem de carência e de qualidade de segurado.	✓ — natureza indenizatória
10	O pescador artesanal é segurado especial do RGPS.	✓ — art. 11, VII, "b"
11	A ausência injustificada do servidor causa dano moral ao usuário.	✓ — Decreto 1.171/1994 !
12	É vedada a exigência de prestação desarrazoada ao usuário.	✓ — Lei 13.460/2017

PARTE 5 — PROTOCOLO PARA QUESTÕES DO VOLUME 5

```
① É RPPS ou RGPS?
   → cargo efetivo com regime próprio = RPPS
   → comissão, temporário, mandato, emprego público, ente sem RPPS = RGPS

② O tempo vai transitar entre regimes?
   → aplique D-C-U-I e lembre da CTC e da compensação

③ A prestação é previdenciária?
   → BPC, pensões especiais e seguro-defeso NÃO SÃO

④ Se é pensão especial, qual a palavra-âncora?
   → medicamento · borracha · operações bélicas · hemodiálise ·
     radiação · política · isolamento · crianças

⑤ RELEIA O COMANDO
   "correta" ou "incorreta"? Caçe as palavras-alarme.
```

PARTE 6 — MNEMÔNICOS DO VOLUME 5

Sigla	Conteúdo
Solidário · Compulsória · Inativo contribui	As três marcas do RPPS
D-C-U-I	Contagem recíproca: Dobro · Concomitância · Utilizado · Indenização
C-A-F-R	Previdência complementar: Complementar · Autônomo · Facultativo · Reservas
EAPC / EFPC	Aberta com lucro (SUSEP) / Fechada sem lucro (PREVIC) ❗
9.422 / 9.425	Caruaru / Césio 137
L-I-M-P-E	Princípios do art. 37 da CF
F-Q-B-E-A	Riscos: Físicos · Químicos · Biológicos · Ergonômicos · Acidentes
Acolher · Informar · Instruir · Decidir · Encaminhar	O papel do Técnico do Seguro Social

> NOTA
> **Meta:** acertar **25/25** na Parte 3 e **12/12** na Parte 4, em menos de 5 minutos. Feito isso, o Volume 5 está dominado — e o conteúdo programático, **inteiramente coberto**.

SIMULADO 05 — RPPS, CONTAGEM RECÍPROCA, LEGISLAÇÕES ESPECIAIS E COMPLEMENTAR

Nível: Intermediário · 30 questões · Tempo sugerido: 50 minutos

NOTA

Instruções. Sem consulta. Cronometre **50 minutos**. **Conteúdo:** M32 a M35 (CF, arts. 40, 201, §§9º e 9º-A, e 202; Lei 8.213/1991, arts. 94 a 99; Lei 9.796/1999; ADCT, arts. 53 e 54; Leis 7.070/1982, 9.422/1996, 9.425/1996, 10.559/2002, 10.779/2003, 11.520/2007 e 13.985/2020; Decreto 1.171/1994; Lei 13.460/2017).

PARTE 1 — QUESTÕES

BLOCO A — RPPS (1 a 10)

01 (C/E). O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos tem caráter contributivo e de filiação obrigatória.

02 (C/E). No RPPS, assim como no RGPS, não incide contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões.

03 (Múltipla). A aposentadoria compulsória no RPPS ocorre aos: a) 65 anos, com proventos integrais b) 70 anos, ou 75 na forma de lei complementar, com proventos proporcionais c) 75 anos para ambos os sexos, com proventos integrais d) 70 anos, com proventos integrais e) 62 anos (M) e 65 anos (H)

04 (C/E). A aposentadoria por incapacidade permanente no RPPS pressupõe incapacidade para qualquer atividade que garanta a subsistência do servidor.

05 (C/E). Os Estados e Municípios podem instituir novos regimes próprios de previdência social, observadas as normas gerais fixadas em lei complementar federal.

06 (C/E). É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão gestor em cada ente federativo.

07 (C/E). Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão aplica-se o regime próprio de previdência social do respectivo ente.

08 (C/E). Os proventos de aposentadoria no RPPS estão limitados ao teto do RGPS, independentemente da instituição de regime de previdência complementar pelo ente.

09 (Múltipla). O número de ressalvas à vedação de critérios diferenciados de aposentadoria é de: a) 2 no RGPS e 2 no RPPS b) 2 no RGPS e 4 no RPPS c) 4 no RGPS e 2 no RPPS d) 3 em ambos e) não há ressalvas em nenhum dos regimes

10 (C/E). A lei do ente federativo pode estabelecer regras de pensão por morte menos favoráveis que as do RGPS, em razão da autonomia federativa.

BLOCO B — CONTAGEM RECÍPROCA E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (11 a 20)

11 (C/E). Para fins de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e os regimes próprios, e destes entre si.

12 (C/E). Na contagem recíproca, é admitida a contagem em dobro do tempo de serviço prestado em condições especiais.

13 (C/E). É permitida a soma de períodos de serviço público e de atividade privada exercidos concomitantemente.

14 (C/E). O tempo de serviço já utilizado para a concessão de aposentadoria em um regime pode ser novamente computado no outro.

15 (Múltipla). A indenização para computar tempo anterior à obrigatoriedade de filiação é acrescida de: a) juros de 1% ao mês e multa de 20% b) juros de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10% c) apenas correção monetária d) juros de 0,5% ao mês e multa de 50% e) apenas multa de 10%

16 (C/E). A compensação financeira entre os regimes previdenciários é devida diretamente ao segurado que utiliza a contagem recíproca.

17 (C/E). O segurado que recolheu contribuições com alíquota de 11% sobre o salário mínimo pode obter certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca.

18 (C/E). O regime de previdência privada é de caráter complementar, organizado de forma autônoma em relação ao RGPS, facultativo e baseado na constituição de reservas.

19 (C/E). O ente público, na qualidade de patrocinador, pode efetuar contribuição normal superior à do participante, se autorizado em lei específica.

20 (Múltipla). As entidades **abertas** de previdência complementar caracterizam-se por: a) não possuir fins lucrativos e restringir-se a empregados de patrocinador b) admitir a adesão de qualquer pessoa e possuir fins lucrativos c) integrar o regime geral de previdência social d) ter filiação obrigatória e) ser organizadas exclusivamente sob a forma de fundação

---

BLOCO C — LEGISLAÇÕES ESPECIAIS (21 a 26)

21 (C/E). As pensões especiais previstas em legislações específicas são benefícios do RGPS, custeados pelas contribuições previdenciárias.

22 (Múltipla). A pensão mensal vitalícia devida aos seringueiros recrutados durante a Segunda Guerra Mundial, quando carentes, corresponde a: a) 1 salário mínimo b) 2 salários mínimos c) 3 salários mínimos d) valor apurado por pontuação e) valor equivalente ao de segundo-tenente

23 (C/E). A pensão especial devida ao ex-combatente corresponde àquela deixada por segundo-tenente das Forças Armadas.

24 (C/E). A Lei nº 9.425/1996 instituiu pensão especial às vítimas do acidente com hemodiálise ocorrido em Caruaru.

25 (C/E). O seguro-defeso é benefício previdenciário devido ao pescador artesanal, custeado pelo orçamento da Previdência Social.

26 (C/E). A pensão especial devida às pessoas atingidas pela hanseníase, submetidas a isolamento e internação compulsórios, pode ser acumulada com indenização judicial obtida pelos mesmos fatos.

BLOCO D — CONTEÚDO COMPLEMENTAR (27 a 30)

27 (C/E). Saúde corresponde à mera ausência de doenças e enfermidades.

28 (C/E). O assédio moral configura-se por conduta abusiva isolada, ainda que não reiterada.

29 (C/E). Nos termos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a moralidade da Administração Pública limita-se à distinção entre o bem e o mal.

30 (C/E). É direito básico do usuário de serviços públicos o atendimento por ordem de chegada, ressalvados os casos de urgência e as prioridades legais.

PARTE 2 — GABARITO COMENTADO

🚫 **PARE**

⛔ **Só leia depois de responder tudo.**

🔑 GABARITO RÁPIDO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E	E	**b**	E	E	C	E	E	**b**	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	E	E	**b**	E	E	C	E	**b**

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	**b**	C	E	E	E	E	E	E	C

📖 COMENTÁRIOS

#	Gab.	Comentário	Fundamento
01	**E**	É **contributivo e SOLIDÁRIO**. "Filiação obrigatória" é a expressão do art. 201 (RGPS).	CF art. 40
02	**E**	No RPPS, **aposentados e pensionistas CONTRIBUEM** ❗.	CF art. 40, *caput*
03	**b**	70 anos (ou 75 por LC), com proventos **proporcionais**.	art. 40, §1º, II
04	**E**	No RPPS a incapacidade é aferida **no cargo**, insuscetível de **readaptação**.	art. 40, §1º, I
05	**E**	**VEDADA** a instituição de novos RPPS.	art. 40, §22
06	**C**	Um regime e um gestor por ente.	art. 40, §20
07	**E**	Aplica-se o **RGPS**.	art. 40, §13
08	**E**	O teto depende da instituição da **previdência complementar**.	art. 40, §§2º e 14
09	**b**	RGPS: PcD e agentes nocivos. RPPS: + agentes de segurança e professores.	arts. 201, §1º, e 40, §§4º-A a 5º
10	**E**	Devem ser **no mínimo iguais** às do RGPS.	art. 40, §7º
11	**C**	Inclusive **entre RPPS**, por acréscimo da EC 103.	CF art. 201, §9º
12	**E**	Vedada contagem em **dobro ou condições especiais**.	L.8.213 art. 96, I
13	**E**	Vedada a **concomitância**.	art. 96, II
14	**E**	Vedado **reaproveitar** tempo já utilizado.	art. 96, III
15	**b**	Juros de **0,5% a.m.**, capitalizados anualmente, e multa de **10%** ❗.	art. 96, IV; L.8.212 art. 45-A
16	**E**	A compensação é **entre os REGIMES**.	Lei 9.796/1999
17	**E**	Alíquota reduzida **exclui** a contagem recíproca, salvo complementação.	L.8.212 art. 21, §3º
18	**C**	**C-A-F-R** — literalidade do art. 202.	CF art. 202
19	**E**	**"Em hipótese alguma"** pode exceder a do segurado.	CF art. 202, §3º
20	**b**	EAPC: qualquer pessoa, com fins lucrativos. A alternativa (a) descreve a **EFPC**.	LC 109/2001 ❗
21	**E**	São **indenizatórias**, custeadas pelo **Tesouro** ❗ — não previdenciárias.	—
22	**b**	**2 salários mínimos**, exigida a condição de carente. A opção (e) é do **ex-combatente**.	ADCT art. 54
23	**C**	Pensão de **segundo-tenente**.	ADCT art. 53
24	**E**	A **9.425** é do **Césio 137** (Goiânia); Caruaru é a **9.422**.	—
25	**E**	É **seguro-desemprego**, custeado pelo **FAT** ❗.	Lei 10.779/2003
26	**E**	**Vedada** a acumulação com indenização judicial pelos **mesmos fatos** ❗.	Lei 11.520/2007
27	**E**	Saúde é bem-estar **físico, mental e social**.	CF art. 196
28	**E**	Exige conduta **repetitiva e prolongada**.	doutrina ❗
29	**E**	Deve ser acrescida da ideia de que **o fim é sempre o bem comum**.	Decreto 1.171/1994

#	Gab.	Comentário	Fundamento
30	**C**	Ressalvadas urgências e prioridades legais.	Lei 13.460/2017

PARTE 3 — DIAGNÓSTICO

3.1 Sua nota

```
ACERTOS: _____ / 30        PERCENTUAL: _____ %
```

Faixa	Diagnóstico	Ação
27–30 (90–100%)	🟢 Volume 5 dominado	Avance para o Volume 6 (Revisão Final)
24–26 (80–89%)	🟢 Bom	Revise os blocos com erro e avance
21–23 (70–79%)	🟡 Atenção	Releia os módulos com pior desempenho
< 21 (< 70%)	🟠 Insuficiente	Refaça o Volume 5 — ele é curto, custa pouco

3.2 Desempenho por bloco

Bloco	Questões	Acertos	%	Módulo a revisar
A — RPPS	01–10	___/10	___%	Módulo 32 — RPPS: regime próprio de previdência social
B — Contagem recíproca e complementar	11–20	___/10	___%	Módulo 33 — Contagem recíproca, CTC e previdência complementar
C — Legislações especiais	21–26	___/6	___%	Módulo 34 — Benefícios de legislações especiais
D — Complementar do edital	27–30	___/4	___%	Módulo 35 — Conteúdo complementar do edital

3.3 As 10 questões que mais derrubam neste simulado

NOTA

01 · 02 · 04 · 08 · 15 · 17 · 21 · 24 · 25 · 26

Concentram: a palavra **"solidário"** (01), a contribuição do inativo (02), o critério de incapacidade (04), a condição do teto (08), os números da indenização (15), o efeito da alíquota reduzida (17), a **natureza jurídica** das pensões especiais (21, 25), a troca das leis gêmeas (24) e a vedação de acumulação da hanseníase (26).

3.4 Caderno de Erros

```
ERRO #___
Simulado: 05 — Questão ___
Assunto:
O que eu pensei:
O correto:
Por que errei:  (☐ não sabia  ☐ li rápido  ☐ confundi regimes  ☐ troquei as leis)
Vira flashcard? ☐ Sim ☐ Não
```

➡️ PRÓXIMO PASSO

Com este simulado, **todo o conteúdo programático está coberto**.

A partir daqui o jogo muda: **não há mais conteúdo novo a aprender** — há conteúdo a **consolidar**. O **Volume 6** será integralmente de revisão:

```
✓ Mapas mentais consolidados dos cinco volumes
✓ Lei seca comentada — os dispositivos que caem literalmente
✓ "100 pontos que você precisa saber sobre Seguridade Social"
✓ Revisão de 30 dias · 7 dias · 24 horas
✓ Simulados 6 e 7 (nível prova e nível difícil, com pegadinhas)
✓ Revisão de emergência
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Antes de começar o Volume 6:** refaça os **simulados 1 a 5**. A meta de consolidação é **≥ 90%** em cada um. Os erros que sobrarem indicam exatamente onde a revisão final deve concentrar esforço.

VOLUME 6

REVISÃO FINAL

Mapas mentais · Lei seca · 100 pontos · Roteiros de revisão

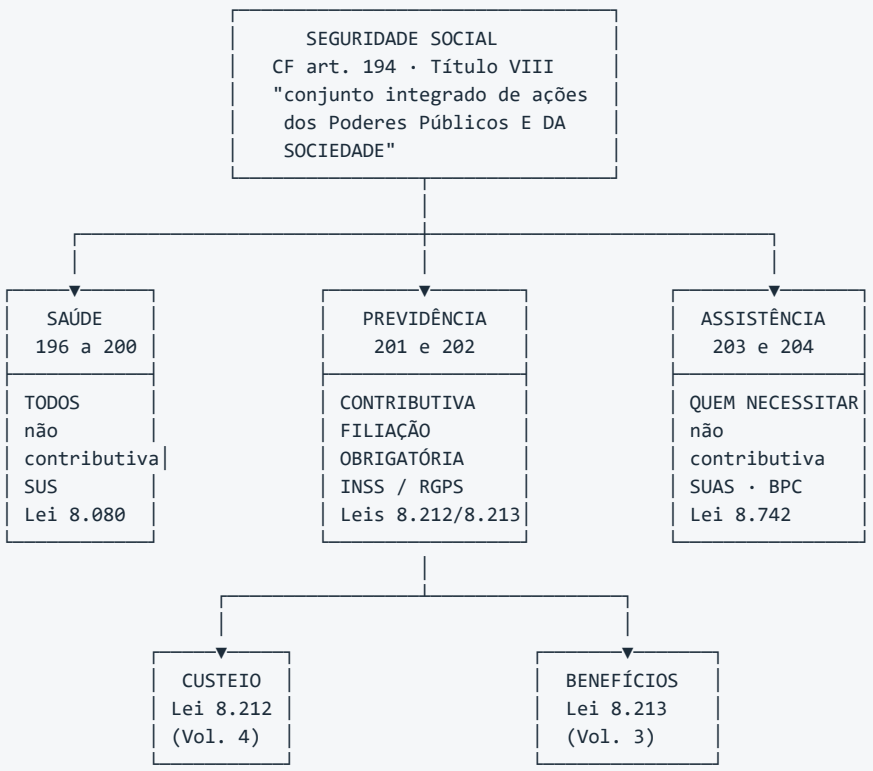
MÓDULO 36 — MAPAS MENTAIS E QUADROS CONSOLIDADOS

Toda a Seguridade Social em esquemas — Volumes 1 a 5

Revisão · Estudo: D + A · ~4h na primeira leitura, 40 min nas revisões

> NOTA
>
> **Este módulo não ensina nada de novo.** Ele **reorganiza** o que você já estudou em esquemas visuais e tabelas de uma página. É o material que você deve reler nas revisões de **30 dias**, **7 dias** e **24 horas** (M39).
>
> 🎯 **Como usar:** cubra cada esquema, tente reproduzi-lo no papel, depois confira. Reproduzir de memória vale dez vezes mais do que reler.

1. 🗺️ O MAPA-MESTRE DA SEGURIDADE SOCIAL

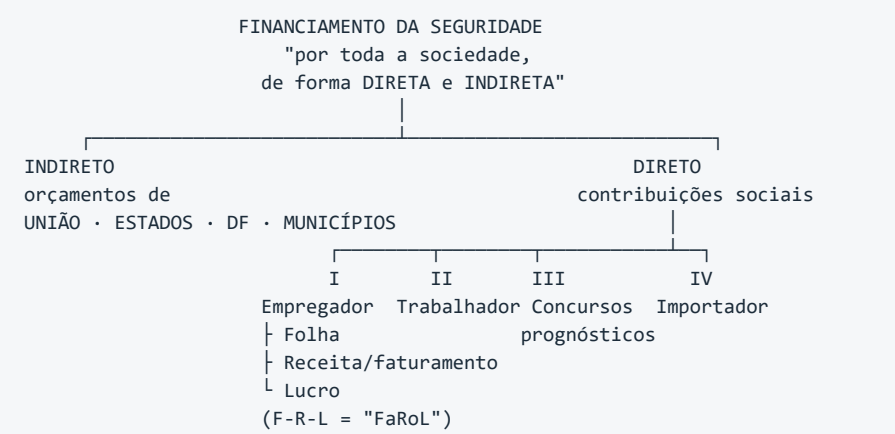


2. 🗺️ OS 7 OBJETIVOS DO ART. 194 (Volume 1)

```
┌──────────────────────────── PRESTAÇÃO ────────────────────────────┐
│  I   UNIVERSALIDADE ......... cobertura = RISCO (objetiva)       │
│                               atendimento = PESSOA (subjetiva)   │
│  II  UNIFORMIDADE ........... tipo/rol (qualitativo)             │
│      EQUIVALÊNCIA ........... valor (quantitativo)               │
│  III SELETIVIDADE ........... escolhe O QUÊ                      │
│      DISTRIBUTIVIDADE ....... escolhe PARA QUEM                  │
│  IV  IRREDUTIBILIDADE ....... valor NOMINAL (194) ×              │
│                               valor REAL (201, §4º)              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── CUSTEIO ──────────────────────────────┐
│  V   EQUIDADE NO CUSTEIO .... capacidade + risco (≠ igualdade)   │
│  VI  DIVERSIDADE DA BASE .... múltiplas fontes + rubricas        │
│                               contábeis (EC 103)                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── GESTÃO ────────────────────────────────┐
│  VII CARÁTER DEMOCRÁTICO .... QUADRIPARTITE: T-E-A-G             │
│      E DESCENTRALIZADO       (Trabalhadores · Empregadores ·     │
│                               Aposentados · Governo)             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

U-U-S-I-E-D-C   ·   Só V e VI são de CUSTEIO
```

3. 🗺️ O FINANCIAMENTO — ART. 195 (Volume 1)




```
§4º  competência residual ....... LEI COMPLEMENTAR (art. 154, I)
§5º  contrapartida .............. "criado, MAJORADO ou ESTENDIDO
                                   sem a correspondente fonte de
                                   custeio TOTAL"
§6º  noventena .................. 90 dias · SEM anterioridade anual
§7º  entidades beneficentes ..... texto diz "isentas" · natureza = IMUNIDADE
§9º  alíquotas diferenciadas .... A-M-P-C · base diferenciada só em "b" e "c"
§11  moratória/parcelamento ..... 60 MESES · remissão e anistia só por LC
§14  competência mínima ......... contribuição ≥ mínima · agrupamento
```

4. 🗺️ QUEM É QUEM NO RGPS (Volume 2)

	Empregado	Doméstico	Contrib. individual	Avulso	Especial	Facultativo
Art.	11, I	11, II	11, V	11, VI	11, VII	**13**
Obrigatório	✅	✅	✅	✅	✅	❌
Subordinação	✅	✅	❌	❌	❌	—
Intermediação	❌	❌	❌	✅ OGMO/sind.	❌	❌
Filiação	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	**Inscrição + 1ª contrib.**
Quem recolhe	Empresa	Empregador	O próprio*	Empresa/OGMO	Adquirente	O próprio
Idade mínima	16	**18**	16	16	**16**	**16**
Alíquota	7,5/9/12/14	7,5/9/12/14	**20 / 11 / 5**	7,5/9/12/14	**1,2 + 0,1**	**20 / 11 / 5**
Período de graça	12	12	12	12	12	**6**
Auxílio-acidente	✅	✅	❌	✅	✅	❌
Salário-família	✅	❌	❌	✅	❌	❌

> 📝 **NOTA**
>
> * **11%** quando presta serviço a empresa (a empresa retém).
>
> 🎯 **Fluxograma de enquadramento:** subordinação → empregado/doméstico · intermediação → avulso · rural ≤ 4 MF sem empregado permanente → especial · nenhum deles → **contribuinte individual** (residual).

5. 📚 DEPENDENTES (Volume 2)

```
CLASSE I ..... cônjuge · companheiro(a) · FILHO
               (não emancipado + <21 OU inválido OU deficiência
                intelectual/mental/grave)
               DEPENDÊNCIA PRESUMIDA ✅
               exceção: enteado e tutelado → declaração + comprovação
     │  exclui as seguintes
     ▼
CLASSE II ..... PAIS ............... dependência COMPROVADA
     │  exclui a seguinte
     ▼
CLASSE III .... IRMÃO .............. dependência COMPROVADA
               (mesmos requisitos do filho)

DENTRO DA CLASSE: partes iguais
PROVA (§5º): início de prova material · 24 MESES · nunca só testemunhal
EMANCIPAÇÃO: perde AINDA QUE INVÁLIDO — salvo COLAÇÃO DE GRAU SUPERIOR
```

6. 🗺️ A LINHA DO TEMPO DO SEGURADO (Volume 2)

```
FILIAÇÃO ........ o VÍNCULO (o fato)        →  "filia-se trabalhando"
     ↓
INSCRIÇÃO ....... o CADASTRO (a ficha)      →  declaratória (obrigatório)
                                               constitutiva (facultativo)
     ↓
CONTRIBUIÇÕES
     ↓
QUALIDADE DE SEGURADO ..... período de graça: ∞ · 12 · 12 · 12 · 3 · 6
                            escada: 12 → 24 (>120 contrib.) → 36 (+desemprego)
                            perda: dia seguinte ao vencimento da contribuição
                            do MÊS SEGUINTE ao fim do prazo
     ↓
CARÊNCIA .................. 12 · 180 · 10 · 24   |   art. 26: sem carência
                            após perda: metade → 6 · 5 · 12
     ↓
BENEFÍCIO
```

7. 🗺️ TABELA GERAL DOS BENEFÍCIOS (Volume 3)

Benefício	Quem	Carência	Valor	Piso 1 SM
Aposentadoria programada/idade	Segurado	**180**	60% + 2 p.p.	✅
Aposent. incapacidade permanente	Segurado	**12**	60%+2pp · **100%** se acidentária	✅
Aposentadoria especial	Segurado	**180**	60% + 2 p.p.	✅
Aposentadoria da PcD	Segurado	**180**	⚠️ LC 142	✅
Auxílio incapacidade temporária	Segurado	**12**	**91%** ⚠️	✅
Auxílio-acidente	Seg. (E-D-A-Esp)	**0**	**50%**	❌
Salário-família	Seg. (E-A)	**0**	cota fixa	❌
Salário-maternidade	Segurada(o)	**0 ou 10**	varia	✅
Pensão por morte	**Dependente**	**0**	**50% + 10 p.p./dep.**	✅
Auxílio-reclusão	**Dependente**	**24**	⚠️	✅
Serviço Social	Ambos	**0**	—	—
Reabilitação Profissional	Ambos	**0**	—	—

```
FÓRMULA DA APOSENTADORIA .... 60% + 2 p.p. × (T − 20H / 15M)
100% DA MÉDIA ............... 40 anos (H) · 35 anos (M)
MÉDIA ....................... 100% do período desde 07/1994
                              (os 80% maiores ACABARAM)
```

8. 🗺️ AS CINCO TRANSIÇÕES DA EC 103 (Volume 3)

```
① Cumpriu tudo até 13/11/2019?  →  DIREITO ADQUIRIDO (art. 3º)
                                     lei velha INTEIRA · "a qualquer tempo"
② Já era filiado?               →  TRANSIÇÃO (escolhe a melhor)
③ Filiou-se depois?             →  PERMANENTE (art. 19)
                                     M 62+15  ·  H 65+20
```

Regra	Tempo	2º requisito	Cálculo
15 — Pontos	30/35	**86/96** → **100/105** (+1/ano)	60%+2pp
16 — Idade progr.	30/35	**56/61** → **62/65** (+6m/ano)	60%+2pp
17 — Pedágio 50%	30/35 + 50%	**SEM idade**	**× fator prev.**
18 — Idade	**15**	60→62 / **65**	60%+2pp
20 — Pedágio 100%	30/35 + 100%	**57 / 60**	**100% da média**
21 — Especial	15/20/25	**66/76/86** (fixos)	—

> 📝 NOTA
> **As três exceções:** art. 17 (única sem idade, única com fator) · art. 18 (único com 15 anos) · art. 20 (único com 100% da média).

9. 👨‍👩‍👧 PENSÃO POR MORTE — VALOR E DURAÇÃO (Volume 3)

```
VALOR       50% (cota familiar) + 10 p.p. por dependente
            1 → 60% · 2 → 70% · 3 → 80% · 4 → 90% · 5+ → 100%
            COTAS NÃO SÃO REVERSÍVEIS

FILTRO      18 contribuições  E  2 anos de casamento/união
            ├── NÃO passou ......... 4 MESES
            └── PASSOU ............. tabela etária abaixo
            (dispensado em ACIDENTE ou DOENÇA OCUPACIONAL)

DURAÇÃO     <21 → 3 · 21-26 → 6 · 27-29 → 10
            30-40 → 15 · 41-43 → 20 · 44+ → VITALÍCIA ⚠️

DIB         90 dias (180 p/ menor de 16) · senão, DER
```

10. 📘 O CUSTEIO EM UMA PÁGINA (Volume 4)

```
SEGURADOS
├── Empregado · Doméstico · Avulso ..... 7,5 · 9 · 12 · 14 %  (POR FAIXA)
├── Contribuinte individual ............. 20% · 11% (a empresa) ·
│                                         11%/5% simplificado (salário mínimo)
├── Facultativo ......................... 20% · 11% · 5%
└── Segurado especial ................... 1,2% + 0,1% (comercialização)

EMPRESAS (art. 22)
├── I ... 20% folha de empregados e avulsos ........... SEM TETO
├── II .. RAT 1 · 2 · 3 %  × FAP (0,5 a 2,0)
│         + adicional especial: 15→+12 · 20→+9 · 25→+6
├── III . 20% sobre contribuintes individuais ......... sem RAT
└── IV .. 15% cooperativas ⚠️ INCONSTITUCIONAL
+ 2,5% instituições financeiras · 5% clube de futebol (substitutiva)

OUTRAS FONTES
├── Agroindústria ...................... 2,5% + 0,1%
├── Concursos de prognósticos .......... renda líquida (Lei) / receita (CF)
├── Importação ......................... EC 42/2003
└── Art. 27 ............................ 50% (tráfico) · 40% (leilões RFB)

PRAZOS ....... 7 (doméstico) · 15 (CI e facultativo) · 20 (empresa)
               sem banco → ANTECIPA
ARRECADAÇÃO .. RECEITA FEDERAL (não o INSS)
```

11. 🗺️ SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO — INTEGRA OU NÃO? (Volume 4)

```
CRITÉRIO-MESTRE ....... retribui o trabalho?  →  INTEGRA

AS TRÊS CHAVES
├── GOZOU × INDENIZOU ......... férias e licença-prêmio
├── HABITUAL × EVENTUAL ....... utilidades e ajuda de custo
└── TODOS × ALGUNS ............ C-P-A precisam da TOTALIDADE
                                (Complementação de auxílio-doença ·
                                 Previdência complementar ·
                                 Assistência médica)

OS TRÊS NÚMEROS ....... 50% (diárias) · 6 anos (creche) · 14 anos (aprendiz)

ASSIMETRIAS
├── 13º ................ integra o SC, NÃO o cálculo do benefício
├── Salário-maternidade  É salário de contribuição (único tributado)
└── Teto ............... limita o SEGURADO, não a EMPRESA
```

12. 📚 PRAZOS EXTINTIVOS (Volume 4)

```
CUSTEIO (crédito tributário) ........ 5 e 5     (CTN · Súmula Vinculante 8)
  decadência: 5 anos do FATO GERADOR (com pagamento)
              ou do 1º dia do EXERCÍCIO SEGUINTE (sem pagamento)
  prescrição: 5 anos da constituição definitiva
              interrompe: despacho de citação · protesto judicial ·
              ato judicial de mora · RECONHECIMENTO do débito

BENEFÍCIO ........................... 10 e 5    (Lei 8.213, art. 103)
  10 anos para o segurado REVER o ato de concessão
   5 anos de prescrição das PRESTAÇÕES
     → não corre contra MENORES, INCAPAZES e AUSENTES
  10 anos para a ADMINISTRAÇÃO ANULAR ato favorável (103-A)
     → salvo MÁ-FÉ

"DEZ PARA REVER. CINCO PARA RECEBER."
```

13. 🗺️ OS TRÊS REGIMES (Volume 5)

	RGPS	RPPS	Complementar
Base	CF **201**	CF **40**	CF **202**
Caráter	Contributivo + **filiação obrigatória**	Contributivo + **SOLIDÁRIO**	**Facultativo**
Inativo contribui	❌	✅ ⚠️	—
Compulsória	❌	✅ **70/75**	—
Ressalvas	**2**	**4**	—
Regime financeiro	**Repartição simples**	Repartição/capitalização ⚠️	**Reservas**
Gestor	INSS	Unidade do ente	EAPC / EFPC

```
CONTAGEM RECÍPROCA — D-C-U-I
Dobro (vedado) · Concomitância (vedada) ·
Utilizado (não reconta) · Indenização (0,5% a.m. + multa 10%)

COMPLEMENTAR — C-A-F-R
Complementar · Autônomo · Facultativo · Reservas   + LEI COMPLEMENTAR
```

14. 🗺️ O QUE NÃO É BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

```
✗ BPC ..................... assistencial (LOAS) · orçamento da assistência
✗ Auxílio-inclusão ......... assistencial (LOAS)
✗ Pensões especiais ........ indenizatórias · TESOURO ⚠️
✗ Seguro-defeso ............ seguro-desemprego · FAT ⚠️
✗ Seguro-desemprego ........ FAT ⚠️
✗ Contribuições de terceiros  Sistema S · salário-educação · INCRA · SEBRAE

"O INSS PAGA MUITA COISA QUE NÃO É PREVIDENCIÁRIA."
```

15. TODOS OS MNEMÔNICOS DO CURSO

Sigla	Conteúdo	Vol.
S-P-A	Saúde · Previdência · Assistência	1
U-U-S-I-E-D-C	Os 7 objetivos do art. 194	1
T-E-A-G	Gestão quadripartite	1
E-T-C-I	Fontes do art. 195	1
F-R-L ("FaRoL")	Folha · Receita/faturamento · Lucro	1
A-M-P-C	Critérios de alíquota diferenciada (§9º)	1
F-I-S	Os 3 orçamentos da LOA	1
E-D-T-F-C	Contribuições do art. 11 da Lei 8.212	1
P-P-R	Promoção · Proteção · Recuperação (saúde)	1
R-F-C	Regulamentação · Fiscalização · Controle	1
D-A-P	Diretrizes do SUS	1
P-V-D · S-U-R-I-D · D-P-P	Objetivos · princípios · diretrizes da LOAS	1
C-F-E	RGPS: Contributivo · Filiação · Equilíbrio	1
I-M-D-S-M	Riscos do art. 201	1
E-E-C-T-S	Os 5 segurados obrigatórios	2
P-A	Pensão por morte · Auxílio-reclusão	2
P-P-N-S-O	Elementos do empregado	2
C-P-R-S-2	Filtros do doméstico	2
P-S-I	Elementos do avulso	2
C-F / P / I	Classes de dependentes	2
∞-12-12-12-3-6	Período de graça	2
12 → 24 → 36	Escada das prorrogações	2
12 · 180 · 10 · 24	Carências do art. 25	2
6 · 5 · 12	Metade após perda (art. 27-A)	2
60 · 91 · 50 · 100	Coeficientes dos benefícios	3
6 + 6 + 6 = 18	Mensalidade de recuperação	3
15/20/25 → 55/58/60 → 66/76/86	Aposentadoria especial	3
25/29/33 · 20/24/28	PcD por tempo (H · M)	3
86/96 → 100/105 · 56/61 → 62/65	Transições	3
60·70·80·90·100	Valor da pensão por dependentes	3

Sigla	Conteúdo	Vol.
3·6·10·15·20·vitalícia	Duração da pensão	3
2·3·4·5 %	Lei de cotas (art. 93)	3
60·40·20·10	Redutor da EC 103	3
C-O-C-A-M	Equiparados a empresa	4
C-P-A	Precisam da totalidade	4
50 · 6 · 14	Números do art. 28, §9º	4
20 · RAT · 20 · 15	Contribuições do art. 22	4
7 · 15 · 20	Prazos de recolhimento	4
5 e 5 / 10 e 5	Prazos extintivos	4
D-C-U-I	Contagem recíproca	5
C-A-F-R	Previdência complementar	5
L-I-M-P-E · F-Q-B-E-A	Princípios · riscos ocupacionais	5

16. ✅ AUTOAVALIAÇÃO — reproduza de memória

Marque apenas o que conseguir reproduzir **sem consultar**:

- ☐ O mapa-mestre da Seguridade Social (item 1)
- ☐ Os 7 objetivos, com a divisão prestação/custeio/gestão (item 2)
- ☐ O esquema do art. 195, com os cinco parágrafos-chave (item 3)
- ☐ A tabela "Quem é quem no RGPS" (item 4)
- ☐ As 3 classes de dependentes e a regra da exclusão (item 5)
- ☐ A linha do tempo do segurado (item 6)
- ☐ A tabela geral dos benefícios (item 7)
- ☐ As cinco transições e suas três exceções (item 8)
- ☐ Valor e duração da pensão por morte (item 9)
- ☐ O custeio em uma página (item 10)
- ☐ O critério-mestre e as três chaves do SC (item 11)
- ☐ "5 e 5 / 10 e 5" com as contagens (item 12)
- ☐ O quadro dos três regimes (item 13)
- ☐ O que não é benefício previdenciário (item 14)
- ☐ Ao menos 30 dos mnemônicos (item 15)

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Meta para a revisão de 7 dias:** 13 dos 15 itens reproduzidos. **Meta para a revisão de 24 horas:** todos os 15.

MÓDULO 37 — LEI SECA COMENTADA

Os dispositivos que caem LITERALMENTE

Revisão · Estudo: L + D + A · ~5h na primeira leitura, 1h nas revisões

NOTA

Nem todo artigo cai pela literalidade — mas alguns caem SEMPRE. Este módulo reúne os dispositivos que as bancas reproduzem **palavra por palavra**, alterando um termo para testar sua atenção.

🎯 **Como usar:** leia o texto, cubra-o e tente **recitar**. Depois leia a coluna "o que a banca troca" — é ali que está o ponto.

⚠ **Leia sempre no Planalto também.** Este módulo é um **guia de prioridade**, não substituto do texto oficial. Onde há ⚠, confira a redação vigente.

PARTE 1 — CONSTITUIÇÃO FEDERAL

1.1 ●● Art. 194, *caput* — o conceito

NOTA

"A seguridade social compreende um **conjunto integrado de ações** de iniciativa dos **Poderes Públicos e da sociedade**, destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social**."

A banca troca	Por
"e da sociedade"	suprime, deixando só "Poderes Públicos"
"conjunto integrado de ações"	"conjunto de órgãos", "sistema autônomo"
o tripé	inclui "educação", "trabalho", "moradia"

1.2 ●● Art. 194, parágrafo único — os objetivos

NOTA

"**Compete ao Poder Público**, nos termos da lei, **organizar** a seguridade social, com base nos seguintes **objetivos**: I – universalidade da cobertura e do atendimento; II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; V – equidade na forma de participação no custeio; VI – diversidade da base de financiamento, **identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área**, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, **preservado o caráter contributivo da previdência social**; VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante **gestão quadripartite**, com participação dos **trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo** nos órgãos colegiados."

A banca troca	Por
"Compete ao **Poder Público** organizar"	"ao Poder Público **e à sociedade**"
"objetivos"	"princípios e diretrizes" *(esse é o termo da **Lei 8.212**)*
"quadripartite"	"tripartite" · insere um 5º ator (MP, sindicatos, usuários)
inciso VI	omite as "rubricas contábeis" (redação **pós-EC 103**)

1.3 ●● Art. 195, *caput*

NOTA

"A seguridade social será financiada por **toda a sociedade**, de forma **direta e indireta**, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da **União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, e das seguintes contribuições sociais: I – do **empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada** [...]: a) a **folha de salários** e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, **à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício**; b) a **receita ou o faturamento**; c) o **lucro**; II – do **trabalhador e dos demais segurados** [...]; III – sobre a **receita de concursos de prognósticos**; IV – do **importador** de bens ou serviços do exterior [...]."

A banca troca	Por
"toda a sociedade"	"exclusivamente as empresas" / "os trabalhadores"
os quatro entes	só a União
"mesmo sem vínculo empregatício"	suprime (restringindo a empregados)
"pessoa física"	"pessoa física ou jurídica"

CONFERIR — a EC 132/2023 acrescentou previsão de contribuição sobre **bens e serviços**.

1.4 ●● Art. 195, §5º — a regra da contrapartida

NOTA

"**Nenhum benefício ou serviço** da seguridade social poderá ser **criado, majorado ou estendido** sem a **correspondente fonte de custeio total**."

A banca troca	Por
"criado, majorado **ou estendido**"	suprime "estendido"
"custeio **total**"	"custeio parcial"

COMO CAI NA PROVA

Decore os três verbos e a palavra "total". É o dispositivo mais reproduzido do art. 195.

1.5 ● Art. 195, §6º — a noventena

NOTA

"As contribuições sociais de que trata este artigo **só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias** da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, **não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, 'b'**."

A banca troca	Por
"noventa dias"	sessenta / cento e vinte dias
a ressalva final	afirma que **se aplica** a anterioridade de exercício

1.6 ● Art. 195, §7º — entidades beneficentes

NOTA

"**São isentas** de contribuição para a seguridade social as **entidades beneficentes de assistência social** que atendam às exigências estabelecidas em lei."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Literalidade: "isentas". Natureza jurídica: IMUNIDADE.** Responda conforme o comando.

1.7 ● Art. 196 — saúde

NOTA

"A saúde é **direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante **políticas sociais e econômicas** que visem à **redução do risco de doença** e de outros agravos e ao **acesso universal e igualitário** às ações e serviços para sua **promoção, proteção e recuperação**."

A banca troca	Por
"**redução** do risco"	"**eliminação**" / "erradicação"
"universal e **igualitário**"	"universal e **gratuito**"
"promoção, proteção e recuperação"	suprime uma / troca por "prevenção, tratamento e cura"

1.8 ● Art. 198 — diretrizes do SUS

NOTA

"As ações e serviços públicos de saúde integram uma **rede regionalizada e hierarquizada** e constituem um **sistema único**, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – **descentralização, com direção única em cada esfera de governo**; II – **atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas**, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – **participação da comunidade**."

A banca troca	Por
"direção única **em cada esfera de governo**"	"em âmbito nacional/federal"
"prioridade para as atividades **preventivas**"	"assistenciais"

1.9 ●● Art. 201, *caput* — o RGPS

NOTA

"A previdência social será organizada sob a forma do **Regime Geral de Previdência Social**, de **caráter contributivo** e de **filiação obrigatória**, observados critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**, e atenderá, na forma da lei, a: I – cobertura dos eventos de **incapacidade temporária ou permanente** para o trabalho e **idade avançada**; II – proteção à **maternidade**, especialmente à gestante; III – proteção ao trabalhador em situação de **desemprego involuntário**; IV – **salário-família e auxílio-reclusão para os DEPENDENTES dos segurados de BAIXA RENDA**; V – **pensão por morte** do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes [...]."

A banca troca	Por
"filiação obrigatória"	"filiação facultativa"
"solidário" *(termo do art. 40)*	insere indevidamente no art. 201
inciso IV: "**dependentes** dos segurados de **baixa renda**"	"segurados" · suprime "baixa renda"

1.10 ● Art. 201, §2º — o piso

NOTA

"**Nenhum benefício que SUBSTITUA o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho** do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **A condição está em "substitua".** Salário-família e auxílio-acidente **podem** ser inferiores a 1 SM.

1.11 ● Art. 201, §5º — a vedação do facultativo

NOTA

"É **vedada a filiação** ao regime geral de previdência social, **na qualidade de segurado facultativo**, de pessoa **participante de regime próprio** de previdência social."

COMO CAI NA PROVA

🎯 A vedação alcança **só a qualidade de facultativo**. A filiação **obrigatória** por outra atividade permanece possível.

1.12 ● Art. 201, §7º — as idades

NOTA

"I – **65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher**, observado tempo mínimo de contribuição; II – **60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher**, para os **trabalhadores rurais** e para os que exerçam suas atividades em **regime de economia familiar** [...]."

1.13 ● Art. 201, §9º — contagem recíproca

NOTA

"Para fins de aposentadoria, será assegurada a **contagem recíproca** do tempo de contribuição **entre o RGPS e os regimes próprios**, **e destes entre si**, observada a **compensação financeira** [...]."

1.14 ●● Art. 203 — assistência social

NOTA

"A assistência social será prestada **a quem dela necessitar, INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÃO à seguridade social**, e tem por objetivos: I – a proteção à **família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice**; II – o **amparo às crianças e adolescentes carentes**; III – a promoção da **integração ao mercado de trabalho**; IV – a **habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência** [...]; V – a garantia de **um salário mínimo** de benefício mensal à **pessoa com deficiência** e ao **idoso** que comprovem **não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família**, conforme dispuser a lei [...]."

1.15 ● Art. 40, *caput* — o RPPS

NOTA

"O regime próprio de previdência social dos **servidores titulares de cargos efetivos** terá caráter **contributivo e SOLIDÁRIO**, mediante contribuição do respectivo **ente federativo**, de **servidores ativos**, de **aposentados e de pensionistas**, observados critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**."

1.16 ● Art. 202 — previdência complementar

NOTA

"O regime de previdência privada, de caráter **complementar** e organizado de forma **AUTÔNOMA** em relação ao regime geral de previdência social, será **FACULTATIVO**, baseado na **constituição de reservas** que garantam o benefício contratado, e regulado por **LEI COMPLEMENTAR**."

"**§3º** [...] é vedado o aporte de recursos [...] salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, **em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá EXCEDER a do segurado**."

PARTE 2 — LEI Nº 8.212/1991 (CUSTEIO)

2.1 ● Art. 1º, parágrafo único — a nomenclatura

NOTA

A Lei 8.212 apresenta o mesmo rol do art. 194, § único, da CF sob a rubrica **"princípios e diretrizes"** — e não "objetivos".

COMO CAI NA PROVA

CF: objetivos. Lei 8.212: princípios e diretrizes. Cai muito.

2.2 ● Art. 15 — empresa e equiparados

NOTA

"I – **empresa** – a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, **com fins lucrativos ou não**, bem como os **órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional**; II – **empregador doméstico** – a pessoa ou família que admite a seu serviço, **sem finalidade lucrativa**, empregado doméstico. **Parágrafo único. Equiparam-se a empresa** [...] o **contribuinte individual** e a **pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil** [...], bem como a **cooperativa**, a **associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade**, a **missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras**."

A banca troca	Por
"com fins lucrativos **ou não**"	"desde que com fins lucrativos"
a inclusão da administração pública	nega que órgãos públicos sejam empresa

2.3 ● Art. 28, I — salário de contribuição

NOTA

"[...] a **remuneração auferida em uma ou mais empresas**, assim entendida a **totalidade dos rendimentos PAGOS, DEVIDOS OU CREDITADOS** a qualquer título, durante o mês, **destinados a retribuir o trabalho**, qualquer que seja a sua forma, **inclusive as gorjetas**, os **ganhos habituais sob a forma de utilidades** [...], quer pelos **serviços efetivamente prestados**, quer pelo **tempo à disposição** do empregador [...]."

2.4 ● Art. 28, §7º — o 13º

NOTA

"O **décimo-terceiro salário** (gratificação natalina) **integra o salário-de-contribuição**, **EXCETO para o cálculo de benefício** [...]."

2.5 ● Art. 33, §5º — a presunção de desconto

NOTA

"O desconto de contribuição [...] **sempre se presume feito oportuna e regularmente** pela empresa a isso obrigada, **não lhe sendo lícito alegar omissão** para se eximir do recolhimento, ficando **diretamente responsável** pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **É o dispositivo que protege o trabalhador.** Decore a expressão "não lhe sendo lícito alegar omissão".

PARTE 3 — LEI Nº 8.213/1991 (BENEFÍCIOS)

3.1 ●● Art. 16 — dependentes

NOTA

"São beneficiários do RGPS, na condição de **dependentes** do segurado: I – o **cônjuge**, a **companheira**, o **companheiro** e o **filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave**; II – os **pais**; III – o **irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave**. **§1º** A existência de dependente de **qualquer das classes** deste artigo **EXCLUI do direito às prestações os das classes seguintes**. **§2º** O **enteado** e o **menor tutelado** equiparam-se a filho **mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica** [...]. **§4º** A **dependência econômica** das pessoas indicadas no **inciso I é PRESUMIDA** e a das **demais deve ser COMPROVADA**."

3.2 ●● Art. 15 — período de graça

NOTA

"**Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições**: I – **sem limite de prazo**, quem está em **gozo de benefício** [...]; II – **até 12 meses** após a cessação das contribuições, o segurado que **deixar de exercer atividade remunerada** [...]; III – **até 12 meses** após cessar a **segregação**, o segurado acometido de doença de segregação compulsória; IV – **até 12 meses após o LIVRAMENTO**, o segurado **retido ou recluso**; V – **até 3 meses após o LICENCIAMENTO**, o segurado **incorporado às Forças Armadas**; VI – **até 6 meses** após a cessação das contribuições, o **segurado facultativo**."

"**§1º** O prazo do inciso II será prorrogado para **até 24 meses** se o segurado já tiver pago **MAIS DE 120 contribuições mensais** sem interrupção que acarrete a perda da qualidade. **§2º** Os prazos do inciso II ou do §1º serão acrescidos de **12 meses** para o segurado **desempregado**, desde que comprovada essa situação pelo **registro no órgão próprio** [...]. **§3º** Durante os prazos deste artigo, o segurado **conserva todos os seus direitos** [...]."

A banca troca	Por
"após o **livramento**"	"a partir da prisão"
"após o **licenciamento**"	"a partir da incorporação"
facultativo: **6 meses**	12 meses
"**mais de** 120"	"120"

3.3 ●● Arts. 25 e 26 — carência

NOTA

Art. 25 (COM carência): I – auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente: **12** contribuições; II – aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e especial: **180**; III – salário-maternidade para as seguradas contribuinte individual, especial e facultativa: **10**; IV – **auxílio-reclusão: 24**.

Art. 26 (SEM carência): I – **pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente**; II – benefícios por incapacidade nos casos de **acidente de qualquer natureza ou causa**, **doença profissional ou do trabalho** e **doenças da lista** oficial; III – benefícios do art. 39, I, ao **segurado especial**; IV – **serviço social**; V – **reabilitação profissional**; VI – **salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica**.

3.4 ● Art. 45, parágrafo único — o acréscimo de 25%

NOTA

"a) será **devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal**; b) será **recalculado** quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; c) **cessará com a morte do aposentado, NÃO SENDO INCORPORÁVEL ao valor da pensão**."

3.5 ● Art. 86 — auxílio-acidente

NOTA

"O auxílio-acidente será concedido, **como INDENIZAÇÃO**, ao segurado quando, após **consolidação das lesões** decorrentes de **acidente de qualquer natureza**, resultarem sequelas que impliquem **REDUÇÃO da capacidade** para o trabalho que habitualmente exercia. **§1º** [...] corresponderá a **50% do salário-de-benefício** [...]. **§2º** [...] **vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria**. **§3º** O recebimento de **salário** ou concessão de outro benefício **não prejudicará** a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."

3.6 ● Art. 65 — salário-família

NOTA

"O salário-família será devido, mensalmente, ao **segurado empregado, EXCETO O DOMÉSTICO**, e ao **segurado trabalhador avulso**, na proporção do respectivo número de **filhos ou equiparados** [...]."

3.7 ● Art. 96 — contagem recíproca

NOTA

"I – **não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais**; II – é **vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes**; III – **não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro**; IV – o tempo de serviço **anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação** só será contado **mediante indenização** [...], com **juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%**."

3.8 ● Art. 103 e 103-A — decadência e prescrição

NOTA

Art. 103: "É de **10 anos** o prazo de **decadência** de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a **revisão do ato de concessão** de benefício [...]. **Parágrafo único. Prescreve em 5 anos** toda e qualquer ação para haver **prestações vencidas** [...], **salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes** [...]."

Art. 103-A: "É de **10 anos** o prazo decadencial para a Previdência Social **anular** os atos administrativos de que decorram **efeitos favoráveis** para os seus beneficiários, **SALVO comprovada MÁ-FÉ**."

3.9 ● Art. 124 — acumulação

NOTA

"**Salvo no caso de direito adquirido**, **não é permitido** o recebimento conjunto dos seguintes benefícios: I – aposentadoria e auxílio-doença; II – **mais de uma aposentadoria**; III – aposentadoria e abono de permanência em serviço; IV – salário-maternidade e auxílio-doença; V – **mais de um auxílio-acidente**; VI – **mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro**, ressalvado o **direito de opção pela mais vantajosa**. **Parágrafo único.** É **vedado** o recebimento conjunto do **seguro-desemprego** com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, **EXCETO pensão por morte ou auxílio-acidente**."

PARTE 4 — LEI Nº 8.742/1993 (LOAS)

4.1 ● Art. 1º

NOTA

"A assistência social, **direito do cidadão e dever do Estado**, é Política de Seguridade Social **NÃO CONTRIBUTIVA**, que provê os **mínimos sociais**, realizada através de um **conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade**, para garantir o atendimento às **necessidades básicas**."

4.2 ●● Art. 20 — o BPC

NOTA

"O benefício de prestação continuada é a garantia de **1 salário-mínimo mensal** à **pessoa com deficiência** e ao **idoso com 65 anos ou mais** que comprovem **não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família**. **§1º** [...] a **família** é composta pelo **requerente**, o **cônjuge ou companheiro**, os **pais** e, na ausência de um deles, a **madrasta ou o padrasto**, os **irmãos solteiros**, os **filhos e enteados solteiros** e os **menores tutelados**, **desde que vivam sob o mesmo teto**. **§2º** [...] considera-se **pessoa com deficiência** aquela que tem **impedimento de longo prazo** de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, **em interação com uma ou mais barreiras**, pode obstruir sua **participação plena e efetiva na sociedade** [...]. **§4º** O benefício [...] **não pode ser acumulado** [...] com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, **salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória**. **§10** Considera-se **impedimento de longo prazo** aquele que produza efeitos pelo **prazo mínimo de 2 anos**."

A banca troca	Por
"**65** anos"	60 anos *(idade do Estatuto do Idoso)*
"irmãos **solteiros**"	"irmãos, casados ou solteiros"
"sob o mesmo teto"	suprime, ou inclui avós/netos
"**2** anos" de impedimento	1 ano

PARTE 5 — EC Nº 103/2019

5.1 ● Art. 3º — direito adquirido

NOTA

"A concessão de aposentadoria [...] será assegurada, **A QUALQUER TEMPO**, desde que tenham sido **cumpridos os requisitos** para obtenção desses benefícios **até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional**, **observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos** [...]."

5.2 ● Art. 26 — o cálculo

NOTA

"[...] será utilizada a **média aritmética simples** dos salários de contribuição [...] correspondentes a **100% do período contributivo** desde a competência **julho de 1994** ou desde o início da contribuição, se posterior [...]. **§2º** O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a **60%** da média [...], com acréscimo de **2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder** o tempo de **20 anos** de contribuição no caso dos **homens** e de **15 anos** no caso das **mulheres**."

5.3 ● Art. 23 — pensão por morte

NOTA

"A pensão por morte [...] será equivalente a uma **cota familiar de 50%** do valor da aposentadoria [...], **acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%**. **§1º** As cotas por dependente **cessarão com a perda dessa qualidade e NÃO SERÃO REVERSÍVEIS aos demais dependentes** [...]."

5.4 ● Art. 24 — acumulação

NOTA

"É **vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte** deixada por cônjuge ou companheiro **no âmbito do mesmo regime** [...]. **§2º** [...] é assegurada a percepção do **valor integral do benefício mais vantajoso** e de **uma parte de cada um dos demais**, apurada cumulativamente: I – **60%** do valor que exceder 1 salário-mínimo, até 2; II – **40%** [...] até 3; III – **20%** [...] até 4; IV – **10%** do valor que exceder 4 salários-mínimos."

PARTE 6 — SÚMULA VINCULANTE Nº 8

NOTA

"São **inconstitucionais** o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-lei nº 1.569/1977 e os **artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991**, que tratam de **prescrição e decadência de crédito tributário**."

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Razão de decidir:** prescrição e decadência **tributárias** são matéria reservada a **LEI COMPLEMENTAR** (CF, art. 146, III, "b"). Consequência: aplicam-se os **5 anos** do CTN.

7. ✅ AS 15 FRASES QUE VOCÊ DEVE RECITAR DE MEMÓRIA

- [ ] Art. 194, *caput* (o conceito, com os três núcleos)
- [ ] Art. 194, § único (os 7 objetivos, na ordem)
- [ ] Art. 195, *caput* (financiamento, com os quatro entes)
- [ ] Art. 195, §5º (contrapartida — três verbos + "total")
- [ ] Art. 195, §6º (noventena — 90 dias, sem anterioridade anual)
- [ ] Art. 196 (saúde — "redução", "universal e igualitário", P-P-R)
- [ ] Art. 201, *caput* (C-F-E + os cinco riscos)
- [ ] Art. 201, §2º (piso só para benefício **substitutivo**)
- [ ] Art. 203, *caput* ("independentemente de contribuição")
- [ ] Art. 40, *caput* ("contributivo e **solidário**")
- [ ] Lei 8.213, art. 15 (os seis prazos do período de graça)
- [ ] Lei 8.213, art. 16, §1º (a regra da exclusão entre classes)
- [ ] Lei 8.213, arts. 25 e 26 (as carências e as dispensas)
- [ ] Lei 8.742, art. 20 (BPC — 65 anos, ¼ SM, grupo familiar)
- [ ] EC 103, art. 26, §2º (60% + 2 p.p. · 20 H / 15 M)

> 🎯 **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Meta:** recitar as 15 na **revisão de 7 dias**. Na véspera, releia só esta lista.

MÓDULO 38 — 100 PONTOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SEGURIDADE SOCIAL

A destilação de todo o curso em 100 afirmações

Revisão · Estudo: D + A · ~2h na primeira leitura, 25 min nas revisões

> NOTA
> **Cada ponto é uma afirmação VERDADEIRA, curta e de alto valor de prova.** Leia como quem revisa flashcards: cubra o ponto, tente enunciá-lo, confira.
>
> 🎯 **Este é o módulo da véspera.** Se você só tiver 25 minutos antes da prova, leia isto.

FUNDAMENTOS (1 a 20)

1. Seguridade Social é **gênero**; saúde, previdência e assistência são **espécies**.

2. O conceito do art. 194 exige "conjunto **integrado** de ações de iniciativa dos Poderes Públicos **E DA SOCIEDADE**".

3. Organizar a seguridade compete ao **Poder Público**; a sociedade **participa e financia**.

4. A seguridade está no **Título VIII (Ordem Social)**, Capítulo II, arts. **194 a 204**.

5. A CF chama de **objetivos** o que a Lei 8.212 chama de **princípios e diretrizes**.

6. Só a **Previdência** é contributiva e de filiação obrigatória.

7. Cobertura = risco (objetiva); **atendimento = pessoa** (subjetiva).

8. Uniformidade = tipo (qualitativo); **equivalência = valor** (quantitativo) — e equivalência **não** é igualdade.

9. Seletividade escolhe **o quê**; **distributividade**, **para quem**.

10. O art. 194, IV, garante o valor **nominal**; o valor **real** vem do art. 201, §4º.

11. Equidade ≠ igualdade: cada um contribui conforme a **capacidade** e o **risco**.

12. Só os incisos **V** e **VI** do art. 194, § único, tratam de **custeio**.

13. A gestão é **quadripartite**: trabalhadores, empregadores, **aposentados** e Governo.

14. A seguridade é financiada por **toda a sociedade**, de forma **direta e indireta**, pelos orçamentos dos **quatro entes** e por contribuições sociais.

15. Fonte **já prevista** no art. 195 → **lei ordinária**; fonte **residual** → **lei complementar** (art. 195, §4º c/c 154, I).

16. Nenhum benefício pode ser **criado, majorado ou estendido** sem a correspondente fonte de custeio **total**.

17. Contribuições sociais seguem só a **noventena (90 dias)** — **não** a anterioridade de exercício.

18. O art. 195, §7º, diz "isentas", mas a natureza jurídica é de **imunidade**.

19. A LOA tem **três** orçamentos: fiscal, de investimento das estatais e da **seguridade social**.

20. As contribuições sobre **folha** e **do trabalhador** só podem custear **benefícios previdenciários** (art. 167, XI).

🩺 SAÚDE E 🤝 ASSISTÊNCIA (21 a 35)

21. A saúde é **direito de todos e dever do Estado**, com acesso **universal e igualitário**.

22. O art. 196 fala em **REDUÇÃO** do risco de doença — nunca em eliminação.

23. As finalidades das ações de saúde são **promoção, proteção e recuperação**.

24. As diretrizes do SUS são **três**: descentralização com **direção única em cada esfera**, atendimento integral com prioridade às **preventivas**, e participação da comunidade.

25. A iniciativa privada participa do SUS de forma **complementar**, com **preferência** às filantrópicas e sem fins lucrativos.

26. O rol de competências do SUS (art. 200) é **exemplificativo** e inclui a **saúde do trabalhador**.

27. A assistência social é prestada **a quem dela necessitar, independentemente de contribuição**.

28. A CF traz **duas** diretrizes de assistência (art. 204); a **LOAS** acrescenta a **primazia do Estado**.

29. A LOAS é política **não contributiva** que provê os **mínimos sociais**.

30. O **BPC** garante **1 salário mínimo** ao idoso com **65 anos** ou à pessoa com deficiência.

31. Deficiência para o BPC = **impedimento de longo prazo** (mínimo **2 anos**) **em interação com barreiras**.

32. A renda familiar per capita, na regra geral, deve ser **≤ ¼ do salário mínimo** ❗.

33. O grupo familiar do BPC é **rol fechado**, exige **mesmo teto** e só admite irmãos, filhos e enteados **solteiros**.

34. O BPC **não** tem 13º, **não** gera pensão por morte, **não** exige carência e é revisto a cada **2 anos**.

35. O **auxílio-inclusão** vale **50% do BPC** para PcD que passe a trabalhar com remuneração até **2 SM**.

💰 RGPS: SEGURADOS E DEPENDENTES (36 a 55)

36. Beneficiários do RGPS são **apenas** segurados e dependentes.

37. São **cinco** segurados obrigatórios (incisos I, II, V, VI e VII) — mais o **facultativo**, totalizando seis categorias.

38. Empresário e **autônomo** foram unificados no **contribuinte individual** pela Lei 9.876/1999.

39. O elemento decisivo do **empregado** é a **subordinação**.

40. Ocupante **exclusivamente de cargo em comissão** e **exercente de mandato eletivo** sem RPPS são segurados **empregados**.

41. Diarista até 2 dias/semana é contribuinte individual; **mais de 2**, empregada doméstica.

42. A idade mínima do **empregado doméstico** é **18 anos**.

43. O que caracteriza o **avulso** é a **intermediação** por OGMO (portuário) ou sindicato.

44. O **contribuinte individual** é a categoria **residual** do sistema.

45. O **síndico** só é contribuinte individual se **remunerado** — inclusive por isenção da taxa.

46. O **segurado especial** explora até **4 módulos fiscais**, em economia familiar **sem empregados permanentes**.

47. Os números do segurado especial: **4 MF · 16 anos · 120 pessoas/dia · 120 dias · 120 dias · 50%**.

48. Bolsa Família e mandato de vereador (do município rural) **não** descaracterizam o segurado especial.

49. O **facultativo** deve ter **16 anos** (o art. 13 diz 14 — texto desatualizado), não exercer atividade obrigatória e **contribuir**.

50. Participante de RPPS não pode ser facultativo no RGPS — mas pode ser **obrigatório**.

51. A exclusão do art. 12 é **condicionada**: só está fora do RGPS o servidor **amparado por RPPS**.

52. Os **dependentes** dividem-se em **três classes excludentes**; dentro da classe, concorrem **em partes iguais**.

53. A dependência é **presumida** só na **Classe I** — exceto **enteado e tutelado**, que **comprovam**.

54. Emancipação faz perder a condição **ainda que inválido**, salvo **colação de grau superior**.

55. A prova de união estável exige **início de prova material** de até **24 meses**, vedada a prova **exclusivamente testemunhal**.

⏳ FILIAÇÃO, QUALIDADE E CARÊNCIA (56 a 68)

56. Filiação é o vínculo (o fato); **inscrição é o cadastro** (a ficha).

57. Para o **obrigatório**, a filiação é **automática** e a inscrição, **declaratória**.

58. Para o **facultativo**, a filiação exige **inscrição + pagamento da 1ª contribuição** — a inscrição é **constitutiva**.

59. Só o segurado se filia. O dependente apenas **se inscreve**, no requerimento do benefício.

60. Prazos do período de graça: **∞ · 12 · 12 · 12 · 3 · 6**.

61. Preso: 12 meses após o LIVRAMENTO. Militar: 3 meses após o LICENCIAMENTO.

62. O **facultativo** tem período de graça de **6 meses**.

63. A escada das prorrogações é **12** → **24** (mais de 120 contribuições) → **36** (+ desemprego registrado).

64. A perda da qualidade ocorre no **dia seguinte ao vencimento** da contribuição do **mês seguinte** ao fim do prazo.

65. Carência ≠ tempo de contribuição ≠ qualidade de segurado.

66. Carências: **12** (incapacidade) · **180** (aposentadorias) · **10** (salário-maternidade de CI/especial/facultativa) · **24** (auxílio-reclusão).

67. Após perder e recuperar a qualidade, exige-se **metade**: **6 · 5 · 12** — e isso **não** alcança a aposentadoria por idade.

68. A perda da qualidade **não impede** aposentadoria por **tempo de contribuição**, **especial** e **por idade** (com carência cumprida).

BENEFÍCIOS (69 a 85)

69. O salário de benefício é a média de **100% do período** desde **07/1994** — os **80% maiores acabaram**.

70. A aposentadoria vale **60% da média + 2 p.p.** por ano acima de **20 (H) / 15 (M)**.

71. Chega-se a **100% da média** com **40 anos (H)** ou **35 anos (M)**.

72. O auxílio por incapacidade temporária exige incapacidade por **mais de 15 dias** para o trabalho **habitual**.

73. Os **15 primeiros dias** são pagos pela **empresa** — e **só ao empregado**.

74. Doença preexistente não impede o benefício, se a incapacidade decorrer de **progressão ou agravamento**.

75. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade para **qualquer atividade** e **insuscetibilidade de reabilitação**; **não é vitalícia**.

76. O acréscimo de **25% ultrapassa o teto**, **não** se incorpora à pensão e **só** existe na incapacidade permanente.

77. A mensalidade de recuperação dura **18 meses** (6 integral + 6 com −50% + 6 com −75%).

78. O **auxílio-acidente** é **indenizatório**, vale **50%**, **não** tem carência, acumula com **salário** e **não** com aposentadoria.

79. O auxílio-acidente só alcança **empregado, doméstico, avulso e segurado especial**.

80. A aposentadoria especial passou a exigir **idade mínima**: **55/58/60** para **15/20/25** anos de exposição.

81. Na PcD por tempo: **25/29/33 (H)** e **20/24/28 (M)** — quanto **mais grave**, **menos tempo**.

82. A pensão por morte é **sem carência**; o auxílio-reclusão exige **24 contribuições** e **baixa renda do segurado**.

83. A pensão vale **50% + 10 p.p. por dependente** — com **um** dependente já são **60%** — e as **cotas não são reversíveis**.

84. Salário-família não alcança o **doméstico**; **salário-maternidade** dura **120 dias**, inclusive no **natimorto** e na **adoção**.

85. O **salário-maternidade** é **salário de contribuição** — o único benefício tributado.

🏛️ CUSTEIO (86 a 95)

86. Órgãos públicos e entidades **sem fins lucrativos são empresa** para fins previdenciários.

87. Equiparam-se a empresa: **contribuinte individual, dono de obra, cooperativa, associação e missão diplomática**.

88. O **limite mínimo** do salário de contribuição é o **piso da categoria** e, na falta, o salário mínimo.

89. O **teto** limita o **segurado**; a contribuição **patronal não tem teto**.

90. O **13º** integra o salário de contribuição, **exceto** para o cálculo do benefício.

91. Integra o SC o que **retribui o trabalho**; **C-P-A** (complementação de auxílio-doença, previdência complementar e assistência médica) só ficam fora se alcançarem a **totalidade**.

92. Alíquotas do empregado: **7,5 · 9 · 12 · 14%**, aplicadas **por faixa** — a efetiva é sempre menor.

93. O contribuinte individual que presta serviço a empresa recolhe **11%** (= 20 − 9).

94. RAT: 1/2/3%, pela **atividade preponderante**, ajustado pelo **FAP (0,5 a 2,0)**; adicional da especial: **+12/+9/+6**.

95. Prazos de recolhimento: **7** (doméstico) · **15** (CI e facultativo) · **20** (empresa); sem banco, **antecipa**.

⚖️ PRAZOS, CRIMES E OUTROS REGIMES (96 a 100)

96. Custeio: 5 e 5 (Súmula Vinculante 8). **Benefício: 10 para rever, 5 para receber.**

97. A Administração tem **10 anos** para anular ato favorável ao beneficiário — **salvo má-fé**.

98. 168-A é apropriação (deixou de **repassar** o descontado); **337-A** é sonegação (**suprimiu** por omissão) — ambos com **2 a 5 anos**.

99. O RPPS é **contributivo e SOLIDÁRIO**; nele **aposentados e pensionistas contribuem**, e há aposentadoria **compulsória** (70/75).

100. BPC, auxílio-inclusão, pensões especiais, seguro-defeso e seguro-desemprego NÃO são benefícios previdenciários.

COMO USAR ESTA LISTA

```
30 DIAS ANTES ..... leia os 100 pontos em 2 sessões de 25 min
                    marque os que não soube explicar

7 DIAS ANTES ...... releia SÓ os marcados + os pontos 1, 16, 60,
                    66, 70, 83, 89, 96 e 100 (os mais densos)

24 HORAS ANTES .... leia a lista inteira, uma vez, sem parar
                    NÃO estude conteúdo novo

NA FILA DA PROVA .. releia os pontos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 56,
                    61, 66, 79, 83, 89 e 100
                    (as confusões mais caras)
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Meta:** explicar **90 dos 100 pontos** sem consultar, na revisão de 7 dias.

MÓDULO 39 — SISTEMA DE REVISÃO FINAL PARA O INSS

30 dias · 7 dias · 24 horas · revisão de emergência

Revisão · Estudo: método · leitura única + execução

> NOTA
>
> **Este módulo não tem conteúdo jurídico.** Ele é o **plano operacional** da reta final. Leia uma vez, imprima os cronogramas e **execute**.
>
> 🎯 **A regra que governa tudo:** na reta final, **você não aprende — você consolida**. Conteúdo novo a menos de 30 dias da prova costuma custar mais do que rende.

1. ● A REGRA DE OURO DA RETA FINAL

```
ATÉ 30 DIAS ANTES ....... ainda cabe conteúdo novo (pontos em branco)
DE 30 A 7 DIAS .......... APENAS revisão + questões + Anki
DE 7 DIAS À VÉSPERA ..... APENAS o que você JÁ SABE
NA VÉSPERA .............. leitura leve · nada novo · dormir cedo
```

⊗ ASSERTIVA ERRADA

❌ **O erro mais comum:** descobrir um tópico fraco a 5 dias da prova e tentar aprendê-lo do zero. Isso rouba o tempo de consolidar o que já rende ponto.

🎯 **Se faltar conteúdo a 7 dias da prova:** aceite a perda daquele tópico e **blinde os demais**. Uma questão perdida vale menos que cinco esquecidas.

2. REVISÃO DE 30 DIAS

2.1 Objetivo

Passar por **todo o material** uma vez, identificar os pontos fracos e transformá-los em **Anki** e em **questões**.

2.2 Cronograma (4 semanas)

Semana	Segunda a sexta	Sábado	Domingo
1	Revisão de 15 min dos M01–M06 (Vol. 1) + 20 questões/dia	Refazer **Simulado 1**	Anki + caderno de erros
2	Revisão de 15 min dos M07–M14 (Vol. 2) + 20 questões/dia	Refazer **Simulado 2**	Anki + caderno de erros
3	Revisão de 15 min dos M15–M22 (Vol. 3) + 20 questões/dia	Refazer **Simulado 3**	Anki + caderno de erros
4	Revisão de 15 min dos M23–M35 (Vols. 4 e 5) + 20 questões/dia	Refazer **Simulados 4 e 5**	**Simulado 6** (nível prova)

2.3 O que usar em cada dia

```
① Abra o módulo do dia e leia SÓ a seção "REVISÃO DE 15 MINUTOS"
② Leia a tabela de PEGADINHAS do módulo
③ Resolva 20 questões (do próprio módulo ou dos simulados)
④ Todo erro → CADERNO DE ERROS → flashcard
⑤ Anki: mantenha as revisões em dia (não deixe acumular)
```

2.4 ⚠ Tarefa obrigatória desta fase

> **NOTA**
> **Confira TODOS os pontos marcados com ⚠ CONFERIR NA FONTE OFICIAL** — especialmente os do **Volume 4**, que é o que mais envelhece.

Checklist de valores a conferir (Planalto / gov.br):

- ☐ **Teto** do RGPS e faixas das alíquotas do empregado (portaria do ano)
- ☐ **Salário mínimo** vigente
- ☐ **Cota do salário-família** e limite de renda
- ☐ **Limite de baixa renda** do auxílio-reclusão
- ☐ **Critério de renda do BPC** (¼ SM e hipóteses de ampliação)
- ☐ **Tabela de faixas etárias** da pensão por morte (art. 77, §5º)
- ☐ **Pontuação e idade** do ano corrente nas transições da EC 103
- ☐ **Alíquota do art. 25** da Lei 8.212 (produção rural)

- [ ] Redação vigente do **art. 195** após a EC 132/2023
- [ ] **IN PRES/INSS nº 128/2022** — versão compilada

3. 🗓️ REVISÃO DE 7 DIAS

3.1 Objetivo

Fixar o que já se sabe. Zero conteúdo novo. Foco em **mapas, números e pegadinhas**.

3.2 Cronograma diário

Dia	Manhã (45 min)	Noite (30 min)
−7	`M36` — mapas 1 a 7 (Vols. 1 e 2)	Anki + pegadinhas Vol. 1
−6	`M36` — mapas 8 a 15 (Vols. 3 a 5)	Anki + pegadinhas Vol. 2
−5	`M37` — lei seca, Partes 1 e 2	Anki + pegadinhas Vol. 3
−4	`M37` — lei seca, Partes 3 a 6	Anki + pegadinhas Vol. 4
−3	`M38` — os 100 pontos (leitura integral)	Anki + pegadinhas Vol. 5
−2	**Simulado 7** (nível difícil)	Correção + caderno de erros
−1	`M38` novamente + as 15 frases do `M37`	**Parar cedo. Dormir bem.**

3.3 Metas de autoavaliação

```
✓ Reproduzir 13 dos 15 esquemas do M36
✓ Recitar as 15 frases de lei seca do M37
✓ Explicar 90 dos 100 pontos do M38
✓ Acertar 25/25 e 15/15 nas Partes 3 e 4 de cada capítulo de Pegadinhas
```

4. REVISÃO DE 24 HORAS

4.1 A regra

> NOTA
>
> **Nada de conteúdo novo. Nada de simulado. Nada de virar a noite.**

4.2 Roteiro da véspera (90 minutos, no total)

```
① 25 min ..... M38 — os 100 pontos, leitura corrida, sem parar
② 20 min ..... M36 — só os mapas 4, 7, 10 e 12
                (Quem é quem · Tabela de benefícios · Custeio · Prazos)
③ 15 min ..... M37 — só a lista das 15 frases (item 7)
④ 20 min ..... PAINEL DE NÚMEROS (item 5 deste módulo)
⑤ 10 min ..... releitura das suas 10 piores anotações do
                CADERNO DE ERROS
⑥ PARE.
```

4.3 O que fazer com o resto do dia

```
✓ separar documento, caneta e comprovante de inscrição
✓ conferir local e horário da prova
✓ definir horário de saída com folga
✓ refeição leve · sem álcool · sem novidade alimentar
✓ dormir cedo — sono consolida memória; virar a noite destrói
✗ NÃO abrir tópico que você sabe que é fraco
✗ NÃO fazer simulado (um resultado ruim mina a confiança)
✗ NÃO discutir questão polêmica em grupo de estudo
```

5. 🚨 REVISÃO DE EMERGÊNCIA — 20 MINUTOS

O painel de números de toda a Seguridade Social

> **NOTA**
> **Se você só tiver 20 minutos**, leia isto e mais nada.

```
── CONSTITUIÇÃO ──────────────────────────────────────────────
  7      objetivos do art. 194, § único
  4      atores da gestão quadripartite (T-E-A-G)
  4      incisos de contribuições do art. 195 ⚠️ (+V, EC 132/2023)
  90     dias — noventena
  60     meses — limite do parcelamento (§11)
  3      orçamentos da LOA
  3      diretrizes do SUS (D-A-P)
  6      objetivos da assistência (art. 203)
  5      riscos cobertos pelo RGPS (art. 201)
  65/62  idade urbana · 60/55 rural · 60/57 professor · 70/65 compulsória-empresa

── RGPS: SEGURADOS ───────────────────────────────────────────
  5      segurados obrigatórios (+1 facultativo)
  2      dias/semana — divisor diarista × doméstica
  18     anos — idade do doméstico · 16 — geral e facultativo
  4      módulos fiscais · 16 anos · 120 · 120 · 120 · 50% (especial)
  3      classes de dependentes · 21 anos · 24 meses (prova material)

── QUALIDADE E CARÊNCIA ──────────────────────────────────────
  ∞·12·12·12·3·6     período de graça
  12 → 24 → 36       escada das prorrogações (>120 contrib. · desemprego)
  12·180·10·24       carências do art. 25
  6·5·12             metade após perda (art. 27-A)

── BENEFÍCIOS ────────────────────────────────────────────────
  100%   do período na média (desde 07/1994) — os 80% acabaram
  60%+2  fórmula da aposentadoria (20 H / 15 M)
  40/35  anos para 100% da média
  91%    incapacidade temporária ⚠️ · 50% auxílio-acidente
  25%    grande invalidez (passa do teto · não vai para a pensão)
  18     meses de mensalidade de recuperação
  15/20/25 → 55/58/60 → 66/76/86      aposentadoria especial
  25/29/33 · 20/24/28                 PcD por tempo (H · M)
  86/96 → 100/105 · 56/61 → 62/65     transições EC 103
  60·70·80·90·100                     pensão por 1 a 5+ dependentes
  18 contrib. + 2 anos · 4 meses      filtro da pensão
  3·6·10·15·20·vitalícia (44) ⚠️       duração da pensão
  120·120·120·2 semanas               salário-maternidade
  14 anos                             filho p/ salário-família
  2·3·4·5 %                           lei de cotas (100 empregados)
  60·40·20·10                         redutor da EC 103

── CUSTEIO ───────────────────────────────────────────────────
  7,5·9·12·14 %      empregado/doméstico/avulso (POR FAIXA)
  20 · 11 · 5 %      contribuinte individual e facultativo
  20 − 9 = 11        CI que presta serviço a empresa
  20 · RAT · 20 · 15 art. 22 (o 15% é inconstitucional ⚠️)
  1·2·3 % × FAP 0,5–2,0        RAT
  +12 · +9 · +6      adicional da aposentadoria especial
  1,2+0,1 · 2,5+0,1  produtor rural PF · agroindústria
  50 · 6 · 14        números do art. 28, §9º
  7 · 15 · 20        prazos de recolhimento (sem banco → ANTECIPA)
  2% / 20%           multa do art. 32-A e teto

── PRAZOS E OUTROS REGIMES ───────────────────────────────────
  5 e 5              custeio (CTN · SV 8)
  10 e 5             benefício (art. 103)
  10                 Administração anular (103-A) — salvo má-fé
  2 a 5 anos         pena dos arts. 168-A e 337-A
  70/75              compulsória do RPPS
  2 / 4              ressalvas de critério diferenciado (RGPS / RPPS)
  0,5% a.m. + 10%    indenização da contagem recíproca
  30 dias            prazo recursal no CRPS ⚠️
```

6. 🎯 AS 15 CONFUSÕES MAIS CARAS

Releia isto na fila da prova

#	Não confunda
1	**Objetivos** (CF) × **princípios e diretrizes** (Lei 8.212)
2	**Cobertura** (risco) × **atendimento** (pessoa)
3	**Uniformidade** (tipo) × **equivalência** (valor)
4	**Seletividade** (o quê) × **distributividade** (a quem)
5	Valor **nominal** (194, IV) × valor **real** (201, §4º)
6	**Equidade** × **igualdade**
7	**Filiação** (vínculo) × **inscrição** (cadastro)
8	**Carência** × **tempo de contribuição** × **qualidade de segurado**
9	Preso: **após o livramento** × militar: **após o licenciamento**
10	Pensão por morte (**sem carência**) × auxílio-reclusão (**24**)
11	**Auxílio-acidente** (E-D-A-Esp) × **salário-família** (E-A, sem doméstico)
12	Férias **gozadas** (integram) × **indenizadas** (não integram)
13	Teto do **segurado** × patronal **sem teto**
14	Custeio **5 e 5** × benefício **10 e 5**
15	O que **é** × o que **não é** benefício previdenciário

7. ESTRATÉGIA DENTRO DA PROVA

7.1 O protocolo de leitura

```
① LEIA O COMANDO PRIMEIRO — "correta" ou "INCORRETA"? Circule.
② CAÇE AS PALAVRAS-ALARME
   exclusivamente · somente · apenas · sempre · nunca · todos ·
   qualquer · em nenhuma hipótese · independentemente de contribuição
③ IDENTIFIQUE O PILAR — saúde, previdência ou assistência?
④ TESTE NA PREVIDÊNCIA — é onde a regra geral costuma quebrar
⑤ CONFIRA O DISPOSITIVO — 194 · 195 · 196-200 · 201-202 · 203-204
⑥ NA DÚVIDA ENTRE DUAS — prefira a que reproduz a LITERALIDADE
```

7.2 Gestão de tempo

```
✓ Primeira passada: responda só o que sabe COM CERTEZA
✓ Segunda passada: as que exigem raciocínio ou cálculo
✓ Terceira passada: as duvidosas
✓ Reserve 15 minutos finais para transcrever o gabarito e conferir
✗ Não trave em uma questão — marque e siga
```

7.3 Se a banca for Cebraspe

```
Certo/errado com PONTUAÇÃO NEGATIVA muda a estratégia:
├── responda o que domina
├── responda o que consegue justificar com um dispositivo
└── deixe em branco o "chute puro" — o erro anula um acerto
```

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> **CONFERIR NO EDITAL** — a existência e o peso da penalidade por erro dependem do edital do certame. Confirme antes de definir a sua política de chute.

8. CHECKLIST FINAL DE PRONTIDÃO

Marque tudo antes de considerar a preparação encerrada:

Conteúdo

- [ ] Todos os 35 módulos de conteúdo lidos ao menos uma vez
- [ ] Os cinco simulados feitos com **≥ 80%**
- [ ] Simulados refeitos com **≥ 90%**
- [ ] Simulado 6 (nível prova) com **≥ 85%**
- [ ] Simulado 7 (nível difícil) com **≥ 75%**

Consolidação

- [ ] 13 dos 15 esquemas do `M36` reproduzidos de memória
- [ ] As 15 frases de lei seca do `M37` recitadas
- [ ] 90 dos 100 pontos do `M38` explicados sem consultar
- [ ] Painel de números da revisão de emergência dominado
- [ ] Anki com **zero cards atrasados**

Atualização

- [ ] Todos os itens do checklist do item 2.4 conferidos na fonte oficial
- [ ] Edital do certame lido **do começo ao fim**
- [ ] Banca conferida e estratégia de chute definida

Logística

- [ ] Local e horário da prova confirmados
- [ ] Documento com foto separado
- [ ] Caneta esferográfica preta de corpo transparente
- [ ] Rota e horário de saída definidos, com folga

9. 🎓 PALAVRA FINAL

Você percorreu **35 módulos de conteúdo**, cinco simulados e centenas de flashcards, cobrindo **todos os blocos** do conteúdo programático — dos fundamentos constitucionais ao custeio, dos benefícios ao processo administrativo.

A partir daqui, o que decide não é mais **quanto** você sabe: é **quão rápido** você acessa o que sabe, e **quantas armadilhas** você reconhece antes de cair nelas.

```
TEORIA → LEI SECA → EXEMPLO → PEGADINHA → QUESTÃO →
CORREÇÃO → FLASHCARD → REVISÃO
```

Foi esse o ciclo do curso inteiro. Na reta final, ele se reduz a três verbos: **revisar · resolver · corrigir**.

> **COMO CAI NA PROVA**
>
> 🎯 **Última recomendação, e talvez a mais importante: confira, na fonte oficial, tudo o que está marcado com ❗.** São 157 marcações no material. Elas existem porque valores, tabelas e normas infralegais **mudam** — e porque preferir o "não sei ao certo" ao "eu acho" é exatamente o hábito que separa quem passa de quem quase passa.

Boa prova.

SIMULADO 06 — NÍVEL PROVA

Conteúdo geral · 50 questões · Tempo: 85 minutos

Distribuição proporcional ao peso da Matriz de Estudos

> NOTA
>
> **Este é o simulado que mais se aproxima de uma prova real.** As questões estão **misturadas** (sem blocos temáticos) e distribuídas conforme o **peso de cada área** na matriz de estudos. Faça-o **cronometrado**, em ambiente silencioso, sem consulta.
>
> **Distribuição:** RGPS/segurados/dependentes (12) · benefícios (12) · custeio (8) · fundamentos (5) · qualidade/carência (5) · LOAS/BPC (4) · EC 103 (2) · RPPS (1) · legislação especial (1).
>
> 🎯 **Meta: ≥ 85%** (43 acertos).

PARTE 1 — QUESTÕES

01 (C/E). A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, competindo ao Poder Público organizá-la.

02 (C/E). O trabalhador contratado por empresa de trabalho temporário é segurado obrigatório na qualidade de trabalhador avulso.

03 (Múltipla). A renda mensal inicial da aposentadoria de um segurado **homem** com **28 anos** de contribuição corresponde a: a) 60% b) 68% c) 76% d) 86% e) 100% da média

04 (C/E). O empregado doméstico faz jus ao salário-família na proporção do número de filhos menores de quatorze anos.

05 (C/E). O período de graça do segurado facultativo é de doze meses após a cessação das contribuições.

06 (Múltipla). O benefício de prestação continuada é devido ao idoso com: a) 60 anos b) 62 anos c) 65 anos d) 67 anos e) 70 anos

07 (C/E). A contribuição patronal de vinte por cento observa o limite máximo do salário de contribuição.

08 (C/E). A existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

09 (C/E). O auxílio-reclusão independe de carência.

10 (Múltipla). As alíquotas do RAT são de: a) 1%, 2% e 3% b) 1%, 3% e 5% c) 2%, 4% e 6% d) 6%, 9% e 12% e) 5%, 10% e 15%

11 (C/E). A filiação do segurado facultativo decorre do exercício de atividade remunerada.

12 (C/E). O salário-maternidade é considerado salário de contribuição.

13 (Múltipla). O segurado especial explora atividade agropecuária em área de até: a) 4 hectares b) 4 módulos fiscais c) 10 hectares d) 10 módulos fiscais e) 40 hectares

14 (C/E). O acréscimo de vinte e cinco por cento devido ao aposentado por incapacidade permanente que necessita de assistência permanente de outra pessoa incorpora-se ao valor da pensão por morte.

15 (C/E). É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social.

16 (Múltipla). Havendo quatro dependentes, o valor da pensão por morte corresponde a: a) 50% b) 70% c) 80% d) 90% e) 100%

17 (C/E). As férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional integram o salário de contribuição.

18 (C/E). A aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho corresponde a 100% da média aritmética dos salários de contribuição.

19 (C/E). A carência da aposentadoria por idade é de cento e oitenta contribuições mensais.

20 (Múltipla). O contribuinte individual que presta serviço a empresa tem retida a alíquota de: a) 20% b) 11% c) 8% d) 5% e) 14%

21 (C/E). O diretor não empregado de sociedade anônima é segurado obrigatório na qualidade de empregado.

22 (C/E). Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social com base nos objetivos previstos no parágrafo único do art. 194 da Constituição Federal.

23 (C/E). O auxílio-acidente é devido ao contribuinte individual que sofra redução da capacidade laborativa em razão de acidente.

24 (Múltipla). O prazo de recolhimento das contribuições do empregador doméstico é o dia: a) 5 b) 7 c) 10 d) 15 e) 20

25 (C/E). O salário-maternidade é devido pelo período de cento e vinte dias em caso de nascimento sem vida.

26 (C/E). A perda da qualidade de segurado impede a concessão de aposentadoria por idade, ainda que cumprida a carência.

27 (Múltipla). O prazo decadencial para o segurado requerer a revisão do ato de concessão do benefício é de: a) 3 anos b) 5 anos c) 10 anos d) 15 anos e) não há prazo

28 (C/E). A dependência econômica dos pais do segurado é presumida.

29 (C/E). As contribuições sociais destinadas à seguridade social submetem-se à anterioridade nonagesimal e à anterioridade de exercício.

30 (Múltipla). O tempo mínimo de contribuição exigido do segurado do sexo **masculino** filiado ao RGPS **após** a EC nº 103/2019 é de: a) 10 anos b) 15 anos c) 20 anos d) 25 anos e) 30 anos

31 (C/E). A diarista que trabalha dois dias por semana na residência de uma família é segurada empregada doméstica.

32 (C/E). O salário de benefício corresponde à média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do período contributivo.

33 (C/E). O serviço social e a reabilitação profissional independem de carência.

34 (Múltipla). A duração da pensão por morte devida ao cônjuge com **45 anos** de idade na data do óbito, cumpridos os requisitos legais, é de: a) 3 anos b) 10 anos c) 15 anos d) 20 anos e) vitalícia

35 (C/E). O regime próprio de previdência social tem caráter contributivo e solidário, contribuindo o ente federativo, os servidores ativos, os aposentados e os pensionistas.

36 (C/E). A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

37 (C/E). O segurado que contribui com alíquota de onze por cento sobre o salário mínimo faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

38 (Múltipla). Independe de carência a concessão de: a) aposentadoria por idade b) auxílio-reclusão c) salário-maternidade para a segurada contribuinte individual d) pensão por morte e) aposentadoria especial

39 (C/E). A emancipação do filho, decorrente de colação de grau em curso de ensino superior, acarreta a perda da condição de dependente.

40 (C/E). Os primeiros quinze dias de afastamento por incapacidade são de responsabilidade da empresa, em relação ao segurado empregado.

41 (Múltipla). O seguro-defeso devido ao pescador artesanal: a) é benefício previdenciário custeado pelo orçamento da Previdência b) é espécie de seguro-desemprego custeado pelo FAT c) é benefício assistencial da LOAS d) corresponde a dois salários mínimos e) exige carência de doze contribuições

42 (C/E). O prazo de manutenção da qualidade de segurado pode alcançar trinta e seis meses.

43 (C/E). As contribuições destinadas ao SESI, SENAI e SEBRAE integram o custeio da Previdência Social.

44 (C/E). É vedado o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.

45 (Múltipla). O adicional destinado ao financiamento da aposentadoria especial, para atividade que permita aposentadoria após **quinze anos** de exposição, é de: a) 6 pontos percentuais b) 9 pontos percentuais c) 12 pontos percentuais d) 15 pontos percentuais e) 3 pontos percentuais

46 (C/E). O benefício de prestação continuada gera direito a abono anual.

47 (C/E). O trabalhador avulso presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória de órgão gestor de mão de obra ou sindicato.

48 (Múltipla). Na regra de transição do **pedágio de 50%** (art. 17 da EC nº 103/2019): a) exige-se idade mínima de 57 anos (mulher) e 60 anos (homem) b) o benefício corresponde a 100% da média c) não há exigência de idade mínima, e o cálculo utiliza o fator previdenciário d) exige-se pontuação de 86 pontos e) o pedágio corresponde ao dobro do tempo faltante

49 (C/E). A justificação administrativa pode ser utilizada para suprir a falta de registro público.

50 (C/E). O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, inclusive para efeito de cálculo do salário de benefício.

PARTE 2 — GABARITO COMENTADO

🚫 **PARE**

⛔ **Só leia depois de responder tudo.**

🔑 GABARITO RÁPIDO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	E	**c**	E	E	**c**	E	C	E	**a**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	**b**	E	C	**d**	E	C	C	**b**

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	C	E	**b**	C	E	**c**	E	E	**c**

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	E	C	**e**	C	C	E	**d**	E	C

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
b	C	E	C	**c**	E	C	**c**	E	E

📖 COMENTÁRIOS

#	Gab.	Comentário	Módulo
01	**C**	Conceito do *caput* + competência do § único.	M01
02	**E**	É segurado **empregado** (art. 11, I, "b").	M08
03	**c**	60% + 2 × (28 − **20**) = **76%**.	M15
04	**E**	O **doméstico está excluído** do salário-família.	M21
05	**E**	São **6 meses** (art. 15, VI).	M13
06	**c**	**65 anos** — 60 é o Estatuto do Idoso.	M05
07	**E**	A patronal é **sem teto**.	M24/M27
08	**C**	Art. 16, §1º — regra da exclusão.	M11
09	**E**	Exige **24 contribuições** (Lei 13.846/2019).	M14/M20
10	**a**	Leve 1%, médio 2%, grave 3%.	M27
11	**E**	Decorre da **inscrição + 1ª contribuição**.	M12
12	**C**	Art. 28, §2º, da Lei 8.212 — único benefício tributado.	M21/M24
13	**b**	**Módulos fiscais**, não hectares.	M09
14	**E**	**Cessa com a morte**, não é incorporável.	M16
15	**C**	CF, art. 201, §5º.	M06/M10
16	**d**	50% + 4 × 10 = **90%**.	M20
17	**E**	Férias **indenizadas NÃO integram**; as gozadas, sim.	M25
18	**C**	Incapacidade **acidentária** → 100% da média.	M15/M16
19	**C**	Art. 25, II.	M14
20	**b**	**11%** = 20% − 9% (dedução de 45%, limitada a 9%).	M26
21	**E**	Diretor **não empregado** é **contribuinte individual**.	M09
22	**C**	Art. 194, parágrafo único.	M01/M02
23	**E**	O CI **não** tem direito ao auxílio-acidente.	M16
24	**b**	**Dia 7** (Simples Doméstico).	M29
25	**C**	**Natimorto = 120 dias**; 2 semanas é o aborto não criminoso.	M21
26	**E**	**Não impede**, se cumprida a carência (Lei 10.666/2003).	M13/M17
27	**c**	**10 anos** (art. 103).	M30
28	**E**	Presumida só na **Classe I**; pais **comprovam**.	M11
29	**E**	Só a **nonagesimal**; a anual é afastada (§6º).	M03
30	**c**	**20 anos** — só para o homem filiado **após** a EC.	M17
31	**E**	Até **2 dias**/semana → **contribuinte individual**.	M08

#	Gab.	Comentário	Módulo
32	**E**	Hoje é a média de **100%** do período (EC 103).	M15
33	**C**	Art. 26, IV e V.	M14/M22
34	**e**	**44 anos ou mais → vitalícia** ❗.	M20
35	**C**	CF, art. 40, *caput* — note "solidário" e a contribuição do inativo.	M32
36	**C**	CF, art. 203, *caput*.	M05
37	**E**	**Perde** a aposentadoria por tempo, salvo complementação.	M26
38	**d**	Pensão por morte é **sem carência** (art. 26, I).	M14
39	**E**	É a **exceção**: colação de grau superior **não** faz perder.	M11
40	**C**	Regra dos 15 dias — **só para o empregado**.	M16
41	**b**	**Seguro-desemprego** custeado pelo **FAT**.	M34
42	**C**	Escada 12 → 24 → 36.	M13
43	**E**	São **contribuições de terceiros** — não previdenciárias.	M27
44	**C**	Art. 124, II.	M22
45	**c**	**15 anos** → **+12** pontos percentuais.	M27
46	**E**	O BPC **não** tem abono anual.	M05
47	**C**	Art. 11, VI — a **intermediação** é o elemento decisivo.	M08
48	**c**	Art. 17: **sem idade mínima**, com **fator previdenciário**.	M19
49	**E**	**Vedado** quanto a registro público (art. 108).	M31
50	**E**	Integra o SC, **exceto** para cálculo de benefício.	M24

PARTE 3 — DIAGNÓSTICO

```
ACERTOS: _____ / 50        PERCENTUAL: _____ %
```

Faixa	Diagnóstico
45–50 (90–100%)	🟢 Pronto. Foque em manter, não em aprender.
43–44 (85–89%)	🟢 Meta atingida. Revise só os erros.
38–42 (75–84%)	🟡 Quase. Refaça os módulos dos erros e repita em 5 dias.
30–37 (60–74%)	🟠 Insuficiente para o nível prova. Volte à revisão de 30 dias.
< 30 (< 60%)	🔴 Retome os volumes com pior desempenho antes de novos simulados.

Erros por área — descubra onde concentrar

Área	Questões	Acertos	Módulos
Fundamentos	01, 22, 29, 36	___/4	M01–M06
Segurados e dependentes	02, 08, 13, 21, 28, 31, 39, 47	___/8	M07–M11
Filiação, qualidade, carência	05, 11, 19, 26, 33, 38, 42	___/7	M12–M14
Benefícios	03, 09, 14, 16, 18, 23, 25, 34, 40, 44, 46, 48	___/12	M15–M22
Custeio	07, 10, 12, 17, 20, 24, 43, 45, 50	___/9	M23–M31
LOAS/BPC	06	___/1	M05
EC 103 / RPPS / especiais	15, 27, 30, 32, 35, 37, 41, 49	___/8	M17–M19, M30–M34

As 10 questões que mais derrubam

> 📝 **NOTA**
>
> **03 · 09 · 14 · 17 · 20 · 30 · 32 · 34 · 39 · 45**
>
> Elas concentram cálculo (03, 20, 45), atualização legislativa (09, 32), regras de exceção (14, 17, 39), o marco 13/11/2019 (30) e tabela atualizável (34).

➡️ PRÓXIMO PASSO

- **≥ 85%** → siga para o **Simulado 7 — Nível difícil**, que é o teste final.
- **< 85%** → refaça os módulos indicados no diagnóstico por área e **repita este simulado** em cinco dias.

COMO CAI NA PROVA

🎯 Registre **cada erro** no **Caderno de Erros**. A esta altura da preparação, o caderno de erros vale mais do que qualquer módulo.

SIMULADO 07 — NÍVEL DIFÍCIL

40 questões cheias de pegadinhas · Tempo: 80 minutos

O teste final da preparação

> NOTA
>
> **Este é o simulado mais difícil do curso.** Ele reúne casos práticos, cálculos, distinções finas e as armadilhas mais elaboradas — inclusive **assertivas corretas que parecem erradas**, que são tão perigosas quanto as falsas.
>
> ⚠️ **Não se assuste com a nota.** A meta aqui é **≥ 75%** (30 acertos), não 90%. Se você acertar 30 destas, está muito acima do nível médio de prova.
>
> 🎯 **Faça-o a 2 dias da prova**, conforme o cronograma do `M39`.

PARTE 1 — QUESTÕES

CASOS PRÁTICOS E CÁLCULOS

01 (Cálculo). Ana, filiada ao RGPS em 2010, aposenta-se com **33 anos** de contribuição. Bruno, filiado em 2021, aposenta-se com **33 anos** de contribuição. Assinale a alternativa correta sobre as respectivas rendas mensais iniciais: a) Ambos terão 86% da média. b) Ana terá 96% e Bruno, 86% da média. c) Ana terá 86% e Bruno, 96% da média. d) Ambos terão 96% da média. e) Ana terá 100% e Bruno, 86% da média.

02 (Caso prático). Um grupo familiar de segurados especiais explora 3,5 módulos fiscais e contratou, na safra, **8 trabalhadores por 16 dias cada**. Sobre a situação: a) Há descaracterização, a contar do primeiro dia do mês da ocorrência. b) Há descaracterização, a contar do primeiro dia do exercício seguinte. c) Não há descaracterização, pois foram utilizadas 128 pessoas/dia, dentro do limite. d) Não há descaracterização, pois o limite só se aplica a empregados permanentes. e) Há descaracterização, por excesso do limite de 120 pessoas/dia, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência.

03 (Cálculo). Um beneficiário recebe aposentadoria de **5 salários mínimos** e faz jus a pensão por morte de **4 salários mínimos**. O total a receber é de: a) 5,0 SM b) 5,4 SM c) 6,2 SM d) 6,4 SM e) 9,0 SM

04 (Caso prático). Sandra, segurada empregada, foi demitida após **150 contribuições mensais ininterruptas** e registrou-se como desempregada no órgão próprio. Trinta e quatro meses depois, sofre acidente de trânsito que a incapacita. Sobre o direito ao benefício: a) Não tem direito, pois perdeu a qualidade de segurada. b) Tem direito, pois ainda está no período de graça e o acidente dispensa carência. c) Tem direito, mas deverá cumprir metade da carência. d) Não tem direito, pois o período de graça máximo é de 24 meses. e) Tem direito apenas se comprovar 12 novas contribuições.

05 (Caso prático). Paulo, aposentado por incapacidade permanente decorrente de **doença comum**, com **24 anos** de contribuição, necessita de assistência permanente de terceiro. Sua renda mensal inicial corresponde a: a) 60% da média b) 68% da média c) 68% da média, acrescida de 25% d) 100% da média, acrescida de 25% e) 91% da média, acrescida de 25%

06 (Cálculo). Uma empresa de risco **médio**, com FAP **0,7**, exerce atividade que permite aposentadoria especial após **20 anos**. A alíquota total sobre a folha de empregados (patronal + RAT ajustado + adicional) é de: a) 22,0% b) 22,4% c) 30,4% d) 31,4% e) 29,4%

07 (Caso prático). Cláudio faleceu em **acidente de trabalho**, três meses após casar-se, tendo vertido **7 contribuições**. Deixou esposa de **43 anos** e um filho de 19 anos, capaz. Sobre a pensão por morte: a) A esposa receberá por 4 meses; o filho, até os 21 anos; valor total de 60%. b) A esposa receberá vitaliciamente; o filho, até os 21 anos; valor de 70%. c) A esposa receberá por 20 anos; o filho, até os 21 anos; valor de 70%. d) Nenhum deles receberá, por falta de carência. e) Apenas o filho receberá, até os 21 anos, no valor de 60%.

08 (Caso prático). Marina é servidora pública efetiva de Município com RPPS instituído. Nos fins de semana, presta serviços como fotógrafa autônoma para empresas. Sobre sua situação: a) Está definitivamente excluída do RGPS. b) Pode filiar-se ao RGPS como segurada facultativa. c) É segurada obrigatória do RGPS como contribuinte individual pela atividade autônoma. d) É segurada obrigatória do RGPS como empregada. e) Deve optar entre o RPPS e o RGPS.

09 (Cálculo). Roberto contava, em **13/11/2019**, com **33 anos e 8 meses** de contribuição. Optando pelo **pedágio de 100%**, o tempo total exigido será de: a) 35 anos e 8 meses b) 36 anos e 8 meses c) 36 anos e 4 meses d) 37 anos e 4 meses e) 35 anos e 4 meses

10 (Caso prático). Uma empresa concede a **todos** os seus empregados plano de saúde e, aos **gerentes**, previdência complementar. Sobre a incidência de contribuição: a) Ambas as parcelas integram o salário de contribuição. b) Nenhuma das parcelas integra o salário de contribuição. c) O plano de saúde não integra; a previdência complementar dos gerentes integra. d) O plano de saúde integra; a previdência complementar não integra. e) Ambas integram, por serem utilidades habituais.

DISTINÇÕES FINAS

11 (C/E). O prazo do inciso II do art. 15 da Lei nº 8.213/1991 será prorrogado para até vinte e quatro meses se o segurado já tiver pago cento e vinte contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

12 (C/E). As diárias para viagem que excedam cinquenta por cento da remuneração mensal integram o salário de contribuição quanto à parcela excedente.

13 (C/E). O segurado especial faz jus a benefício de valor superior a um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural por período superior ao da carência.

14 (C/E). A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício do cargo em que estiver investido.

15 (C/E). Na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, exigem-se sessenta anos de idade se homem e cinquenta e cinco se mulher, além de quinze anos de contribuição, sendo irrelevante o grau da deficiência.

16 (C/E). A regra de transição por pontos exige, além da pontuação, trinta anos de contribuição para a mulher e trinta e cinco para o homem, aplicando-se ao benefício o fator previdenciário.

17 (C/E). Havendo pagamento antecipado da contribuição previdenciária, o prazo decadencial para a constituição do crédito conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

18 (C/E). O empregado doméstico não faz jus ao salário-família, mas faz jus ao auxílio-acidente.

19 (C/E). As cotas individuais da pensão por morte cessam com a perda da qualidade de dependente e não são reversíveis aos demais, preservado o valor de cem por cento quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a cinco.

20 (C/E). A contribuição de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho permanece plenamente exigível.

ASSERTIVAS QUE PARECEM ERRADAS MAS ESTÃO CERTAS

21 (C/E). Segundo a literalidade do art. 13 da Lei nº 8.213/1991, é segurado facultativo o maior de quatorze anos que se filiar ao RGPS mediante contribuição.

22 (C/E). Uma prefeitura municipal enquadra-se no conceito previdenciário de empresa.

23 (C/E). O acréscimo de vinte e cinco por cento é devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal.

24 (C/E). A pessoa física que constrói residência própria e contrata pedreiros equipara-se a empresa para fins previdenciários.

25 (C/E). O certificado emitido ao final do processo de reabilitação profissional não impede que o beneficiário exerça outra atividade para a qual se capacitar.

26 (C/E). O segurado que já havia preenchido os requisitos para aposentadoria antes da EC nº 103/2019 tem assegurado o cálculo do benefício pela média dos oitenta por cento maiores salários de contribuição.

27 (C/E). A multa por atraso na entrega de declaração é devida ainda que as contribuições informadas tenham sido integralmente pagas.

28 (C/E). No regime próprio de previdência social, aposentados e pensionistas contribuem para o custeio do regime.

29 (C/E). O parcelamento do débito requerido pelo devedor interrompe o prazo prescricional do crédito tributário.

30 (C/E). É vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social.

PEGADINHAS DE ALTA COMPLEXIDADE

31 (C/E). O tempo de serviço prestado em condições especiais, anterior à EC nº 103/2019, pode ser convertido em tempo comum para fins de contagem recíproca entre o RGPS e o regime próprio.

32 (C/E). O auxílio-acidente pode ser recebido cumulativamente com o auxílio por incapacidade temporária.

33 (C/E). A empresa que comprovar, mediante prova documental idônea, não ter efetuado o desconto da contribuição do segurado fica desobrigada do recolhimento correspondente.

34 (C/E). A pensão especial devida aos seringueiros corresponde a dois salários mínimos e é devida independentemente da condição de carência do beneficiário.

35 (C/E). A participação nos lucros ou resultados paga trimestralmente, ainda que prevista em acordo coletivo, não integra o salário de contribuição.

36 (C/E). A dispensa de carência para os benefícios por incapacidade aplica-se somente aos acidentes do trabalho e às doenças profissionais ou do trabalho.

37 (C/E). O ente público, na qualidade de patrocinador de entidade fechada de previdência complementar, pode contribuir com valor equivalente ao dobro da contribuição do participante, desde que previsto no regulamento do plano.

38 (C/E). A pensão por morte é devida a partir da data do óbito quando requerida em até noventa dias por qualquer dependente, inclusive pelos filhos menores de dezesseis anos.

39 (C/E). O segurado aposentado na modalidade especial que permanecer no exercício de atividade diversa daquela que o sujeitava a agentes nocivos terá o benefício cancelado.

40 (C/E). A prescrição das prestações previdenciárias vencidas é quinquenal e alcança inclusive as parcelas devidas a beneficiários absolutamente incapazes.

PARTE 2 — GABARITO COMENTADO

> 🚫 **PARE**
> ⛔ **Só leia depois de responder tudo.**

🔑 GABARITO RÁPIDO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
b	**e**	**c**	**b**	**c**	**c**	**c**	**c**	**c**	**c**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	E	E	E	C	E	E	C	C	E

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	C	E	E	E	E	E	E	E	E

📖 COMENTÁRIOS DETALHADOS

01 — Gabarito B. Ana filiou-se **antes** da EC 103; Bruno, **depois**. Mas o marco do acréscimo de 2 p.p. depende do **sexo**, não da data de filiação: **20 anos (H) / 15 anos (M)**. Ana (mulher): 60% + 2 × (33 − 15) = **96%**. Bruno (homem): 60% + 2 × (33 − 20) = **86%**. *A pegadinha é fazer você procurar diferença na data de filiação, quando a diferença está no sexo.*

02 — Gabarito E. 8 × 16 = **128 pessoas/dia**, acima do limite de **120** → **há** descaracterização. E, tratando-se de **excesso de limite**, a exclusão se dá a contar do **primeiro dia do mês SUBSEQUENTE** ao da ocorrência (art. 11, §10, II). **Por que as outras erram:** (a) usa a data das hipóteses de **descumprimento das condições próprias** (mês da ocorrência), não a de excesso de limite; (b) inventa marco inexistente; (c) erra o cálculo; (d) o limite de 120 pessoas/dia alcança **contratados por prazo determinado e prestadores eventuais** na safra, não apenas empregados permanentes — estes, aliás, **já descaracterizariam** o regime de economia familiar. *A questão exige duas decisões: houve excesso? e a partir de quando?*

03 — Gabarito C. Mais vantajoso (5 SM) integral = 5,00. Pensão de 4 SM por faixas: 1º SM → 0 · de 1 a 2 SM → 60% = 0,60 · de 2 a 3 SM → 40% = 0,40 · de 3 a 4 SM → 20% = 0,20. Total da pensão = **1,20**. **5,00 + 1,20 = 6,20 SM.**

04 — Gabarito B. Período de graça: 12 (inciso II) + 12 (§1º — 150 > 120 contribuições) + 12 (§2º — desemprego registrado) = **36 meses**. Aos 34 meses, Sandra **ainda é segurada**. E o **acidente de qualquer natureza** dispensa a carência (art. 26, II). A alternativa (d) usa o teto errado (24 em vez de 36); a (c) aplicaria o art. 27-A, que só incide **após a perda** da qualidade.

05 — Gabarito C. Doença comum → regra geral: 60% + 2 × (24 − 20) = **68%**. Como necessita de assistência permanente, incide o **acréscimo de 25%** (art. 45). Se a incapacidade fosse **acidentária**, a resposta seria a (d).

06 — Gabarito C.

```
Patronal (art. 22, I) ..................... 20,0%
RAT médio 2% × FAP 0,7 .....................  1,4%
Adicional da especial (20 anos) ............  9,0%
                                            ————————
TOTAL ..................................... 30,4%
```

Note que o **FAP** ajusta **apenas o RAT**; o adicional da aposentadoria especial é somado em **pontos percentuais**, sem multiplicação pelo fator. A alternativa (e) — 29,4% — corresponderia a um adicional de 8 pontos, que não existe; para **20 anos**, o adicional é **+9**.

07 — Gabarito C. ① O óbito decorreu de **acidente do trabalho** → afasta o filtro de **18 contribuições** e de **2 anos** de casamento (art. 77, §2º-A). ② Esposa de **43 anos** → faixa **41 a 43** → **20 anos** de pensão (vitalícia só a partir de 44). ③ Filho de 19 anos capaz **é dependente** até os 21. ④ Dois dependentes → 50% + 20 = **70%**. ❗ Tabela etária atualizável.

08 — Gabarito C. A vedação do art. 201, §5º, alcança a qualidade de **facultativo**. Marina exerce atividade remunerada por conta própria → é **contribuinte individual**, segurada **obrigatória** do RGPS por essa atividade (art. 12, § único, da Lei 8.213).

09 — Gabarito C.

```
Tempo em 13/11/2019 ....................... 33 anos e 8 meses
Faltava para os 35 anos ................... 1 ano e 4 meses
Pedágio de 100% (o mesmo tempo) ........... 1 ano e 4 meses
                                            ——————————————
TEMPO TOTAL EXIGIDO ....................... 36 anos e 4 meses
+ idade mínima de 60 anos (homem) · cálculo: 100% da média
```

A alternativa (b) — 36 anos e 8 meses — corresponderia a um faltante de 1 ano e 8 meses. **Compare com o pedágio de 50%:** o acréscimo seria de apenas **8 meses** (total de 35 anos e 8 meses), **sem idade mínima**, mas com **fator previdenciário** incidindo sobre o valor.

10 — Gabarito C. Plano de saúde a todos → cumpre o requisito da **totalidade** → **não integra** (art. 28, §9º, "q"). **Previdência complementar só aos gerentes** → **falta a universalidade** → **INTEGRA** o salário de contribuição. É a aplicação direta do **C-P-A**.

---

11 — ERRADO. O §1º exige **MAIS DE 120** contribuições. "Cento e vinte" **não satisfaz** o requisito. Pegadinha de precisão numérica.

12 — ERRADO. Ultrapassado o limite de 50%, as diárias integram pelo **VALOR TOTAL**, e não apenas quanto ao excedente. ❗ Tensão com o art. 457, §2º, da CLT.

13 — ERRADO. O valor superior a 1 SM depende de **contribuição facultativa** na forma do art. 39, **II** — não de tempo de atividade rural além da carência.

14 — ERRADO. O critério "**no cargo em que estiver investido**" e a "insuscetibilidade de **readaptação**" são do **RPPS** (art. 40, §1º, I). No **RGPS**, exige-se incapacidade para **qualquer atividade que garanta a subsistência** e insuscetibilidade de **reabilitação**.

15 — CERTO. LC 142/2013 — na modalidade **por idade**, o **grau é irrelevante**.

16 — ERRADO. A regra de **pontos** (art. 15) calcula o benefício pela fórmula **60% + 2 p.p.** O **fator previdenciário** só incide na regra do **pedágio de 50%** (art. 17).

17 — ERRADO. Com **pagamento antecipado**, o prazo conta-se da **ocorrência do fato gerador** (CTN, art. 150, §4º). A contagem do 1º dia do exercício seguinte (art. 173, I) aplica-se quando **não houve pagamento** ou há dolo, fraude ou simulação.

18 — CERTO. É exatamente a assimetria dos dois rols: **salário-família** exclui o doméstico (art. 65); **auxílio-acidente** o inclui (art. 18, §1º).

19 — CERTO. EC 103/2019, art. 23, §1º — inclusive a ressalva dos cinco dependentes.

20 — ERRADO. O art. 22, IV, foi declarado **inconstitucional** pelo STF em repercussão geral. ❗ conferir precedente.

---

21 a 30 — TODAS CERTAS. Este bloco testa a sua **coragem de marcar CERTO** em assertivas contraintuitivas:

21. A **literalidade** do art. 13 diz mesmo "maior de 14 anos" — texto **não atualizado** após a EC 20/1998. A idade **aplicável** é 16 (Decreto 3.048). **22.** Órgãos da administração pública **são empresa** (art. 15, I, da Lei 8.212). **23.** Art. 45, § único, "a" — única hipótese que ultrapassa o teto. **24.** Dono de obra pessoa física é **equiparado a empresa**. **25.** Art. 92 — "nada impedindo que este exerça outra atividade". **26.** Direito adquirido (EC 103, art. 3º) garante os **critérios da legislação da época** — inclusive os **80% maiores**. **27.** Art. 32-A — devida "**ainda que integralmente pagas**". **28.** Art. 40, *caput*, da CF — diferença marcante em relação ao RGPS. **29.** CTN, art. 174, § único, IV — **reconhecimento do débito**. **30.** Art. 40, §22, da CF (EC 103/2019).

---

31 — ERRADO. O art. 96, I, da Lei 8.213 **veda** a contagem em dobro ou em **condições especiais** na contagem recíproca — **independentemente** do período. A conversão de especial em comum é instituto **do próprio RGPS**, e não da contagem recíproca.

32 — CERTO. O art. 124 **não** veda essa combinação, e o art. 86, §3º, dispõe que a concessão de **outro benefício não prejudica** o recebimento do auxílio-acidente. O que se veda é a acumulação com **aposentadoria** (§2º). *Esta é uma das assertivas mais difíceis do simulado.*

33 — ERRADO. O art. 33, §5º, é categórico: o desconto **sempre se presume feito**, **não sendo lícito alegar omissão** — nem mesmo com prova documental. A empresa é **diretamente responsável**.

34 — ERRADO. O ADCT, art. 54, exige a condição de **CARENTE** ("receberão, **quando carentes**"). O valor de 2 SM está correto; o erro está na dispensa da carência econômica.

35 — ERRADO. A exclusão do art. 28, §9º, "j", exige o pagamento **de acordo com lei específica** (Lei nº 10.101/2000), que estabelece **periodicidade máxima** para o pagamento. PLR paga fora dos requisitos

legais **INTEGRA** o salário de contribuição. ! conferir a periodicidade vigente na lei específica.

36 — ERRADO. O art. 26, II, dispensa a carência em caso de **acidente de QUALQUER NATUREZA OU CAUSA** — não apenas do trabalho —, além das doenças profissionais/do trabalho e das **doenças da lista** oficial.

37 — ERRADO. O art. 202, §3º, da CF veda, **em hipótese alguma**, que a contribuição normal do patrocinador público **exceda** a do segurado. Regulamento de plano não pode afastar vedação constitucional.

38 — ERRADO. Para os **filhos menores de 16 anos**, o prazo é de **180 dias**; para os **demais dependentes**, **90 dias** (art. 74, I). A assertiva uniformiza em 90 dias.

39 — ERRADO. O art. 57, §8º, determina o cancelamento quando o aposentado **permanecer ou retornar à atividade que o sujeite aos AGENTES NOCIVOS**. Trabalhar em **atividade diversa**, sem exposição, **não** acarreta cancelamento.

40 — ERRADO. O art. 103, parágrafo único, **ressalva o direito dos menores, incapazes e ausentes** — contra eles a prescrição **não corre**.

PARTE 3 — DIAGNÓSTICO

```
ACERTOS: _____ / 40        PERCENTUAL: _____ %
```

Faixa	Diagnóstico
36–40 (90–100%)	🟢 Excepcional. Você domina o conteúdo em nível superior ao de prova.
30–35 (75–89%)	🟢 **Meta atingida.** Preparação sólida.
24–29 (60–74%)	🟡 Bom nível, mas as pegadinhas ainda pegam. Releia os capítulos de Pegadinhas.
18–23 (45–59%)	🟠 Você sabe o conteúdo, mas não reconhece a armadilha. Foque em os capítulos de **Pegadinhas**.
< 18 (< 45%)	🔴 Volte à revisão de 30 dias antes de repetir este simulado.

Erros por tipo

Tipo	Questões	Acertos	Se errou muito, releia
Cálculos	01, 03, 05, 06, 09	___/5	`M15`, `M19`, `M22`, `M27`
Casos práticos	02, 04, 07, 08, 10	___/5	`M09`, `M13`, `M20`, `M25`
Distinções finas	11–20	___/10	Arquivos de **pegadinhas** de todos os volumes
Certas contraintuitivas	21–30	___/10	Parte 4 de cada capítulo de Pegadinhas
Alta complexidade	31–40	___/10	`M37` (lei seca) e `M38` (100 pontos)

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Se você errou principalmente no bloco 21–30**, o seu problema **não é conteúdo** — é **excesso de desconfiança**. Você está marcando ERRADO em assertivas literais corretas. Treine a Parte 4 dos capítulos de Pegadinhas.

🎯 **Se errou principalmente em 31–40**, o problema é o oposto: falta atenção ao **detalhe que muda tudo** (uma palavra, um prazo, um sujeito).

➡️ E AGORA?

```
✓ ≥ 75% ..... Você está pronto. Siga o roteiro de 24 horas do M39.
              NÃO estude conteúdo novo.

✓ < 75% ..... Ainda dá tempo. Releia os capítulos de Pegadinhas
              (2 a 6) e o M38. Repita este simulado em 3 dias.
```

COMO CAI NA PROVA

🎯 **Independentemente da nota:** registre **cada erro** no **Caderno de Erros** e releia essas anotações na véspera. São elas — e não a apostila — que você deve levar na cabeça para a prova.

Boa prova.

ANEXO

CADERNO DE ERROS

A ferramenta que transforma erro em ponto

CADERNO DE ERROS — SEGURIDADE SOCIAL / INSS

> NOTA
> **O material mais poderoso da sua preparação.** Em 60 dias, este arquivo vale mais que a apostila inteira — porque ele contém exatamente **os seus** pontos fracos, e não os do candidato médio.

COMO USAR

```
① Errou uma questão? Registre AQUI, no formato abaixo.
② Todo erro registrado vira um FLASHCARD no Anki.
③ Revise este arquivo TODA SEXTA-FEIRA.
④ Na véspera da prova, releia SÓ as suas 10 piores anotações.
```

> COMO CAI NA PROVA
> 🎯 **Regra:** registre **o raciocínio errado**, não só a resposta certa. Saber *por que* você errou é o que impede a repetição.

CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS

Ao registrar, marque o **tipo**. Depois de 30 registros, o padrão aparece — e é ele que indica onde investir.

Tipo	Significa	Como corrigir
☐ **Não sabia**	Conteúdo não estudado ou esquecido	Reler o módulo + flashcard
☐ **Li rápido**	Sabia, mas não leu o comando	Treinar o protocolo de leitura (M39)
☐ **Confundi conceitos**	Trocou institutos parecidos	Arquivos de **pegadinhas**
☐ **Erro de número**	Prazo, alíquota ou idade trocados	Painel de números (M39, item 5)
☐ **Erro de cálculo**	Fórmula certa, conta errada	Refazer os cálculos do M15/M19/M27
☐ **Desatualizado**	Estudou norma revogada	Conferir os itens ❗ na fonte oficial
☐ **Desconfiei demais**	Marcou ERRADO em assertiva literal correta	Parte 4 dos capítulos de Pegadinhas

📝 MODELO DE REGISTRO

```
ERRO #001
Data: __/__/____
Origem: ☐ Simulado ___  ☐ Questão do módulo ___  ☐ Questão avulsa
Assunto:
Módulo relacionado:

O que eu pensei:

O correto:

Fundamento legal:

Por que errei:
☐ não sabia  ☐ li rápido  ☐ confundi conceitos  ☐ erro de número
☐ erro de cálculo  ☐ desatualizado  ☐ desconfiei demais

Como a banca me enganou:

Vira flashcard? ☐ Sim  ☐ Não
Já revisei em: __/__/____  ·  __/__/____  ·  __/__/____
```

✍️ EXEMPLO PREENCHIDO

```
ERRO #001
Data: 12/08/2026
Origem: ☑ Simulado 02 — questão 09
Assunto: Empregada doméstica × diarista
Módulo relacionado: M08

O que eu pensei:
Que quem trabalha na residência de uma família, com habitualidade, é sempre
empregada doméstica.

O correto:
O divisor é MAIS DE 2 DIAS POR SEMANA. Até 2 dias → diarista → contribuinte
individual. A partir de 3 dias → empregada doméstica.

Fundamento legal:
LC 150/2015, art. 1º; Lei 8.213/1991, art. 11, II.

Por que errei:
☑ erro de número — eu sabia que havia um critério de dias, mas não lembrava o corte.

Como a banca me enganou:
Descreveu "duas vezes por semana", que soa habitual, e ofereceu "empregada
doméstica" como primeira alternativa.

Vira flashcard? ☑ Sim
Já revisei em: 19/08/2026 · ___/___/____ · ___/___/____
```

📊 PAINEL DE CONTROLE

Preencha ao final de cada semana. O padrão dominante indica onde investir.

Semana	Total de erros	Não sabia	Li rápido	Confundi	Número	Cálculo	Desatualizado	Desconfiei
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Como ler o painel

```
Predomina "NÃO SABIA" ......... falta conteúdo → volte aos módulos
Predomina "LI RÁPIDO" ......... falta método → protocolo de leitura (M39)
Predomina "CONFUNDI" .......... falta contraste → capítulos de Pegadinhas
Predomina "NÚMERO" ............ falta tabuada → painel de números (M39)
Predomina "DESATUALIZADO" ..... falta conferência → itens ⚠️ na fonte oficial
Predomina "DESCONFIEI DEMAIS" . excesso de cautela → Parte 4 das pegadinhas
```

🔟 MINHAS 10 PIORES — releia na véspera

> **NOTA**
> Depois de 30 registros, escolha os **10 erros que mais se repetiram** ou que mais custariam caro. Liste-os aqui. **É esta lista que você leva na cabeça para a prova.**

#	Assunto	O que eu confundo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

📌 MEUS ERROS

> **NOTA**
> A partir daqui, registre. Não apague nada — o histórico é o que mostra a evolução.

<!-- Cole o modelo acima e preencha, a cada erro. -->